발 간 등 록 번 호
11-1741000-000153-11

지방자치단체 재의·제소 조례 모음집 IX

2018.7.~2022.6.

Ministry of the Interior and Safety

행정안전부

일·러·두·기

- 「지방자치단체 재의·제소 조례 모음집」은 1991년부터 여덟 차례 발간된 바 있으며, 이번 제9권에는 민선7기(2018.7. ~2022.6.) 기간 동안 각 지방자치단체에서 재의·제소된 조례, 제소된 조례에 대한 대법원 판례, 조례 관련 중앙행정기관의 질의회신 사례 및 특색 있는 조례를 수록하였습니다.

- 이 모음집 내의 조례안들은 재의요구 당시 재의요구된 사유를 기준으로 분류된 것입니다. 따라서 재의요구 사유 또는 재의결 결과가 곧바로 해당 조례안의 적법성과 동일한 의미를 갖는 것은 아닙니다.

CONTENTS

1 재의요구 · 제소 조례 현황

1. 재의요구 조례 현황 ····· 3
2. 재의요구 조례 조치결과 ····· 5
3. 대법원 제소 조례 현황 ····· 7

2 위법 유형별 재의·제소 사례

1 상위법령의 규정내용 위배 ····· 11

판례 인천광역시 연수구 지역문화진흥 조례 일부개정조례안 ····· 13
판례 인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안 ····· 24
판례 인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안 ····· 33
판례 서울특별시 서초구 구세 조례 일부개정조례안 ····· 40
판례 부산광역시 납품도매업 지원에 관한 조례안 ····· 49
판례 부산광역시 건축 조례 일부개정조례안 ····· 61
판례 부산광역시 공동주택 관리에 관한 감사 조례 일부개정조례안 ····· 70

- 인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안 ····· 78
- 강화군장학회 설립 및 운영지원에 관한 조례(개정) ····· 84
- 대구광역시중구의회에 출석·답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 일부개정조례안 90
- 대구광역시 동구 사회적경제 기본 조례안(제정) ····· 94
- 충청남도 외국인노동자 보호 및 지원에 관한 조례안(제정) ····· 103
- 청주시 도시계획 조례(일부개정) ····· 107
- 음성군의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안 ····· 108
- 보은군 농업인 공익수당 지원에 관한 조례(제정) ····· 111
- 서울특별시 공무원 복무 조례(개정) ····· 116
- 서울특별시 노동자 권리 보호 및 증진을 위한 조례(개정) ····· 118

차 례

- 서울특별시 농수산물도매시장 조례(개정) ····· 123
- 서울특별시 공무원 복무 조례(개정) ····· 147
- 서울특별시 서초구 학교폭력예방 및 대책활동 지원에 관한 조례(개정) ····· 149
- 서울특별시 출자 · 출연 기관의 운영에 관한 조례(개정) ····· 153
- 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례(개정) ····· 155
- 서울특별시의회 기본 조례(개정) ····· 157
- 서울특별시 예술인 창작수당 지급 조례(제정) ····· 164
- 서울특별시 출자 · 출연기관의 운영에 관한 조례(개정) ····· 167
- 경상남도 업무협약 체결 및 관리에 관한 조례안(제정) ····· 169
- 홍천군 도시계획조례(개정) ····· 172
- 경기도 택시산업 발전 지원 조례(개정) ····· 175
- 경기도 사무위탁 조례(개정) ····· 178
- 경기도 민자도로 유지 · 관리 및 실시협약 변경 등에 관한 조례(제정) ····· 181
- 화성시 부동산가격공시위원회 운영 조례(일부개정) ····· 185
- 동두천시 자원봉사활동 지원 조례(개정) ····· 188

2 지방자치단체의 소관사무가 아닌 내용 규정 ····· 193

- 인천광역시 과거사 피해주민의 생활안정 지원 조례(제정) ····· 195
- 인천광역시 에너지 기본조례(개정) ····· 199
- 울산광역시 원자력시설 안전 조례안(제정) ····· 204
- 울산광역시 작은마을 진입 도로 지정 및 지원 조례안(제정) ····· 207
- 충청북도 자치경찰사무와 자치경찰위원회의 조직 및 운영등에 관한 조례(제정) ····· 210
- 서울특별시 대안교육기관 지원 조례(개정) ····· 216
- 창녕군의회 공직자윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례안(제정) ····· 218
- 강릉시 도시계획 조례(일부개정) ····· 222
- 동해시 도시계획 조례(개정) ····· 240
- 경기북도 설치 추진위원회 구성 및 운영 지원에 관한 조례(제정) ····· 248
- 행정구역 개편 추진을 위한 지원 조례(제정) ····· 252

CONTENTS

3 법률의 위임없이 주민의 권리제한·의무부과·벌칙 규정 ····· 257

- 인천광역시 중구 주민자율방역단 지원 조례(제정) ····· 259
- 대구광역시 동구 저장강박 의심가구 지원에 관한 조례안(제정) ····· 264
- 서울특별시 농수산물도매시장 조례(제정) ····· 268
- 부산광역시 공공기관 노동자이사제 운영에 관한 조례(개정) ····· 271
- 부산광역시 재활용품 선별장 관리 및 운영 조례(제정) ····· 277

4 지방의회와 집행기관의 권한배분 및 대표제 원리 위배 ····· 281

판례 서울특별시 교육경비 보조에 관한 조례(개정) ····· 283
- 인천광역시 서구 폐기물관리에 관한 조례(개정) ····· 289
- 대전광역시 공공기관 임원 보수기준에 관한 조례(제정) ····· 292
- 광양시 의회사무국 직원 추천 등에 관한 조례(제정) ····· 294
- 구례군 학사 설치 및 운영에 관한 조례(개정) ····· 297
- 서울특별시 마을버스 재정지원 및 안전 운행기준 등에 관한 조례(제정) ····· 300
- 서울특별시 중구의회 사무과 직원 추천 등에 관한 조례안(제정) ····· 306
- 서울특별시 중구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안(수정안) (개정) ····· 309
- 서울특별시 강서구 간접흡연 피해 방지 조례(개정) ····· 315
- 서울특별시 중구 시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안(개정) ····· 317
- 서울특별시 공공기관 임원 최고임금에 관한 조례(제정) ····· 321
- 경기도 지역균형발전 지원 조례(개정) ····· 324
- 경기주택도시공사의 설립 및 운영 조례(개정) ····· 326
- 동두천시 지방보조금 관리 조례(제정) ····· 328
- 부산광역시 공공기관 임원 보수기준에 관한 조례(제정) ····· 344
- 부산광역시 업무협약 관리에 관한 조례(개정) ····· 347
- 부산광역시 공공기관의 인사검증 운영에 관한 조례(제정) ····· 350
- 부산광역시 생활임금 조례(개정) ····· 355

차 례

5 현저한 공익 침해, 기타 이의가 있는 경우 ····· 357

- 인천광역시 중구 어린이 통학로 교통안전을 위한 조례(제정) ····· 359
- 대전광역시 중구 재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 ····· 362
- 대전광역시 중구 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 ····· 366
- 대전광역시 중구 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례안 ····· 369
- 대전광역시 중구 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안에 대한 수정안 ····· 371
- 대전광역시 중구 주차장설치 및 관리 조례 일부개정조례안에 대한 수정안 ····· 374
- 대구광역시 동구 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안(개정) ····· 377
- 세종특별자치시 한방 난임치료 지원에 관한 조례안(제정) ····· 382
- 세종특별자치시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안(개정) ····· 385
- 울산광역시 농수산물 도매시장 관리 운영 조례(일부개정) ····· 387
- 구례군계획 조례(개정) ····· 389
- 고흥군 군계획 조례(개정) ····· 393
- 제주특별자치도 사무위임 조례(개정) ····· 396
- 영동군계획 조례(개정) ····· 398
- 서울특별시 일본 전범기업 제품 공공구매 제한에 관한 조례(제정) ····· 400
- 서울특별시 농수산물도매시장 조례(개정) ····· 403
- 서울특별시 국제영화제 지원 조례(제정) ····· 407
- 고성군 공모사업 관리 조례(제정) ····· 411
- 양양군 낙산월드 산불화재사고 피해보상 조례안 ····· 416
- 고성군 명예군민증 수여 조례(제정) ····· 421
- 동해시 체육시설 관리 운영 조례(개정) ····· 425
- 평창군의회 의원 의정활동비 등 지급 조례(개정) ····· 427
- 평창군 공유재산 관리 조례(개정) [2-1] ····· 429
- 평창군 공유재산 관리 조례(개정) [2-2] ····· 430
- 경기도 환경영향평가 조례(개정) ····· 433
- 수원시 미술관 관리 및 운영 조례(개정) ····· 435
- 고양시 각종 위원회 구성 및 운영에 관한 조례(개정) ····· 446
- 하남시 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 조례(개정) ····· 458

CONTENTS

- 이천시 건축 조례(개정) ····· 460
- 동두천시 미세먼지 저감 및 관리 조례(제정) ····· 462
- 동두천시 스마트농업 육성 조례(제정) ····· 467
- 과천시 도시계획 조례(개정) ····· 474
- 과천시 주차장 조례(개정) ····· 480
- 연천군 지역건설산업 활성화 지원조례(개정) ····· 486
- 연천군 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 관한 조례안(제정) ····· 489
- 부산광역시 일본전범기업 제품 공공구매 제한 및 표시에 관한 조례(제정) ····· 496
- 부산광역시 사상구 폐기물관리 및 수수료 등에 관한 조례(개정) ····· 500
- 부산광역시 폐기물 관리 등에 관한 조례(개정) ····· 502

3 질의에 대한 중앙행정기관 검토의견 사례

1. '사업비 정산 검증인', '성실성 확인을 하는 자'에 세무사를 포함하여 규정할 수 있는지 ····· 505
2. 지방의회가 전담부서설치를 내용으로 하는 조례안을 제안할 수 있는지 ····· 505
3. 지방의회가 일반임기제공무원 등 정원에 관한 사항에 관하여 조례안을 제안할 수 있는지 ··· 506
4. 조례안에 대한 적법성 검토요청 ····· 506
5. 조례를 통한 사무의 위임 · 위탁시 개별조례 외에 위임 · 위탁에 관한 일반조례가 필요한지 · 509
6. 간접흡연 피해방지 조례상 금연구역 지정에 대해 기속적 규정을 둘 수 있는지 ····· 511
7. 새마을 운동조직 관련 경비지원 가능여부 등 ····· 513
8. 지역사랑상품권 관련 시행규칙 규정범위 ····· 517
9. 옥외광고물 관련 위임조례의 규정 범위 ····· 520
10. 청년문화창업사업 위탁가능 여부 등 ····· 524
11. 노인복지기금 지출 관련 조례 규정 범위 ····· 529
12. 문화원 업무의 자치사무 여부 ····· 530
13. 지방자치단체장이 당연직 회장인 사단법인의 체불임금에 대한 지방자치단체의 지원가능 여부 ····· 530
14. 한국수자원공사가 설치한 댐방류량 조정관련 위원회에 관하여 조례로 규정할 수 있는지 ····· 532
15. 도시군관리계획 변경 제안권 관련 ····· 533
16. 「농어촌정비법 시행령」 제32조제1항제3호 해석요청 ····· 535

차 례

17. 「도시개발법」 따라 도시개발구역을 지정권자 권한 관련 ····· 536
18. 조례로 주정차위반 과태료의 자동유예를 규정할 수 있는지 ····· 538
19. 조례에 지방건축위원회 위원자격을 제한하는 규정을 둘 수 있는지 ····· 539
20. 행정사무조사시 지방건축위원회 회의록을 발언자까지 공개하도록 조례에 규정할 수 있는지 ····· 540
21. 「공공주택 특별법」의 공공임대주택 임차인 대표회의 등이 지자체에 감사를 요청할 수 있도록 조례로 규정할 수 있는지 ····· 542
22. 업무협약 체결시 사전에 지방의회의 의결이 필요하도록 조례로 규정할 수 있는지 ····· 543
23. 작은마을 진입도로 지정 및 고시 업무의 소관은 어디인지 ····· 544
24. 작은마을 진입도로 지정에 관하여 울산광역시 조례로 규정할 수 있는지 ····· 545
25. 장학회 이사선임시 당연직 이사 선임규정의 법령위반 여부 ····· 547
26. 진실화해위원회 결정 해석관련 질의 ····· 548
27. '환경친화적 신·재생에너지 집적화단지 조성사업' 관련 세부사항을 조례로 정할 수 있는지 ·· 549
28. 지하도상가 조례 용도폐지 매각에 관하여 조례로 정할 수 있는지 ····· 550
29. 지하도상가 전대 · 양도 금지 관련 규정의 유예기간관련 부칙을 연장할 수 있는지 ····· 550
30. 농어업인 수당관련 지원 대상 규정방법 ····· 551
31. 조례로 다목적 공영차고지를 설정할 수 있는지 ····· 552
32. 조례로 행정시장이 위임받은 사무와 관련하여 자문기관을 설치할 수 있는지 ····· 552
33. 경로당 회장 등에게 활동비를 지원하는 조례를 정할 수 있는지 ····· 553
34. 지방공단의 조직개편 등 정관변경시 지방의회의 의결을 거치도록 조례로 정할 수 있는지 ··· 554
35. 도와 군의 공동수행 사무에 관한 조례 규정방법 ····· 555

부록 지방자치단체 특색조례 모음 561

제1장

재의요구 및 제소 조례 현황

1. 재의요구 조례 현황 ····· 3
2. 재의요구 조례 조치결과 ····· 5
3. 대법원 제소 조례 현황 ····· 7

1 재의요구 조례 현황

연도별	구분	계	발 의		유형			사 유		
			단체장	의원	자체	상급기관 지시		이의	법령위반	공익위반
						시·도지사	장관			
합 계	계	1147	382	765	592	432	123	167	887	90
	시·도	250	32	218	128	0	123	25	203	23
	시·군·구	897	350	547	464	432	0	142	684	67
2022	계	21		21	19		3	2	16	4
	시·도	17		17	15		3	1	15	2
	시·군·구	4		4	4			1	1	2
2021	계	33	3	30	26	1	5	2	22	8
	시·도	15	1	14	9		5		13	1
	시·군·구	18	2	16	17	1		2	9	7
2020	계	21	4	17	17	4		5	11	5
	시·도	5	1	4	6			3	2	1
	시·군·구	16	3	13	11	4		2	9	4
2019	계	29	2	27	23	1	5	6	19	4
	시·도	12	1	11	7		5	1	9	2
	시·군·구	17	1	16	16	1		5	10	2
2018	계	4	3	1	1	3		1	3	
	시·도									
	시·군·구	4	3	1	1	3		1	3	
2017	계	20	2	18	13	6	1	6	12	2
	시·도	5		5	4		1	1	4	
	시·군·구	15	2	13	9	6		5	8	2
2016	계	21	3	18	14	2	5	5	16	
	시·도	6		6	1		5		6	
	시·군·구	15	3	12	13	2		5	10	
2015	계	23	2	21	19	3	1	8	14	1
	시·도	6		6	5		1	3	2	1
	시·군·구	17	2	15	14	3		5	12	
2014	계	27	5	22	21	3	3	7	11	6
	시·도	17	1	16	14		3	4	9	4
	시·군·구	10	4	6	7	3		3	2	2
2013	계	42	8	34	29	12	1	9	28	5
	시·도	7		7	6		1		5	2
	시·군·구	35	8	27	23	12		9	23	3
2012	계	27	8	19	16	9	2	5	22	
	시·도	6		6	4		2		6	
	시·군·구	21	8	13	12	9		5	16	
2011	계	50	5	45	36	9	5	4	46	
	시·도	10		10	5		5		10	
	시·군·구	40	5	35	31	9		4	36	

연도별	구분	계	발 의		유형			사 유		
			단체장	의원	자체	상급기관 지시		이의	법령위반	공익위반
						시·도지사	장관			
2010	계	36	11	25	19	15	2	5	31	
	시·도	6	2	4	4		2		6	
	시·군·구	30	9	21	15	15		5	25	
2009	계	53	10	43	43	9	1	7	46	
	시·도	8	1	7	7		1	1	7	
	시·군·구	45	9	36	36	9		6	39	
2008	계	48	22	26	30	16	2	11	35	2
	시·도	5		5	3		2	2	3	
	시·군·구	43	22	21	27	16		9	32	2
2007	계	43	18	25	24	16	3	11	30	2
	시·도	10	1	9	7		3	1	9	
	시·군·구	33	17	16	17	16		10	21	2
2006	계	35	17	18	16	16	3	8	22	5
	시·도	7	2	5	4		3	1	5	1
	시·군·구	28	15	13	12	16		7	17	4
2005	계	81	20	61	12	59	10	4	74	3
	시·도	11	3	8	1		10		10	1
	시·군·구	70	17	53	11	59		4	64	2
2004	계	60	30	30	16	30	14	9	49	2
	시·도	14	5	9			14		14	
	시·군·구	46	25	21	16	30		9	35	2
2003	계	40	22	18	17	18	5	5	32	3
	시·도	8	3	5	3		5		7	1
	시·군·구	32	19	13	14	18		5	25	2
2002	계	22	10	12	9	11	2	3	16	3
	시·도	3		3	1		2		2	1
	시·군·구	19	10	9	8	11		3	14	2
2001	계	44	27	17	17	24	3	10	30	4
	시·도	4	2	2	1		3		4	
	시·군·구	40	25	15	16	24		10	26	4
2000	계	46	26	20	19	24	3	6	38	2
	시·도	4	1	3	1		3	1	3	
	시·군·구	42	25	17	18	24		5	35	2
1999	계	44	16	28	24	16	4	5	32	7
	시·도	5	1	4	1		4		5	
	시·군·구	39	15	24	23	16		5	27	7
98이전	계	277	108	169	112	125	40	23	232	22
	시·도	59	7	52	19	0	40	6	47	6
	시·군·구	218	101	117	93	125	0	17	185	16

2 재의요구 조례 조치결과

구 분		재의요구	단체장 제출 조례						의원 발의 조례					
		건수	소계	재의결	수정의결	부결	폐기	계류	소계	재의결	수정의결	부결	폐기	계류
합 계	계	1147	382	74	23	235	47	3	765	271	24	273	163	34
	시·도	250	32	15	5	8	4	0	218	96	10	38	59	15
	시·군·구	897	350	59	18	227	13	3	547	175	14	235	104	19
2022	계	21							21	9			12	
	시·도	17							17	8			9	
	사군구	4							4	1			3	
2021	계	33	3		1	1	1		30	12		6	12	
	시·도	15	1		1				14	9			5	
	사군구	18	2			1	1		16	3		6	7	
2020	계	21	4	1		2	1		17	8		7	2	
	시·도	5	1			1			4	2		1	1	
	사군구	16	3	1		1	1		13	6		6	1	
2019	계	29	2	1		1			27	10		9	8	
	시·도	12	1			1			11	5		1	5	
	사군구	17	1	1					16	5		8	3	
2018	계	4	3	1		1	1		1			1		
	시·도													
	사군구	4	3	1		1	1		1			1		
2017	계	20	2	1				1	18	9		4		5
	시·도	5							5	3				2
	사군구	15	2	1				1	13	6		4		3
2016	계	21	3	1		1		1	18	4		3		11
	시·도	6							6	2		1		3
	사군구	15	3	1		1		1	12	2		2		8
2015	계	23	2			2			21	5		7	1	8
	시·도	6							6	3		1		2
	사군구	17	2			2			15	2		6	1	6
2014	계	27	5	1		2	1	1	22	8		3	1	10
	시·도	17	1	1					16	6		2		8
	사군구	10	4			2	1	1	6	2		1	1	2
2013	계	42	8	2	0	5	1	0	34	16	0	13	5	0
	시·도	7							7	1		2	4	
	사군구	35	8	2		5	1		27	15		11	1	
2012	계	27	8	3	1	4	0	0	19	9	0	5	5	0
	시·도	6							6	3		1	2	
	사군구	21	8	3	1	4			13	6		4	3	
2011	계	50	5	1	0	4	0	0	45	17	0	18	10	0
	시·도	10							10	7		1	2	
	사군구	40	5	1		4			35	10		17	8	

구 분		재의 요구	단체장 제출 조례						의원 발의 조례					
		건수	소계	재의결	수정의결	부결	폐기	계류	소계	재의결	수정의결	부결	폐기	계류
2010	계	36	11	0	1	6	4	0	25	9	0	10	6	0
	시·도	6	2		1		1		4	2			2	
	사군구	30	9			6	3		21	7		10	4	
2009	계	53	10	2	0	7	1	0	43	27	2	9	5	0
	시·도	8	1	1					7	3	1	1	2	
	사군구	45	9	1		7	1		36	24	1	8	3	
2008	계	48	22	3	0	19	0	0	26	9	3	11	3	0
	시·도	5							5	2	2	1		
	사군구	43	22	3		19			21	7	1	10	3	
2007	계	43	18	2	0	16	0	0	25	14	0	11	0	0
	시·도	10	1			1			9	6		3		
	사군구	33	17	2		15			16	8		8		
2006	계	35	17	3	0	9	5	0	18	9	1	3	5	0
	시·도	7	2	1			1		5	3			2	
	사군구	28	15	2		9	4		13	6	1	3	3	
2005	계	81	20	4	3	9	4	0	61	5	6	41	9	0
	시·도	11	3	2			1		8		1	5	2	
	사군구	70	17	2	3	9	3		53	5	5	36	7	
2004	계	60	30	14	5	9	2	0	30	15	3	3	9	0
	시·도	14	5	4	1				9	3	1		5	
	사군구	46	25	10	4	9	2		21	12	2	3	4	
2003	계	40	22	2	4	13	3	0	18	6	0	5	7	0
	시·도	8	3		2	1			5	2		1	2	
	사군구	32	19	2	2	12	3		13	4		4	5	
2002	계	22	10	1	1	3	5	0	12	3	1	1	7	0
	시·도	3	0						3	2			1	
	사군구	19	10	1	1	3	5		9	1	1	1	6	
2001	계	44	27	7	1	16	3	0	17	6	1	5	5	0
	시·도	4	2			2			2	1			1	
	사군구	40	25	7	1	14	3		15	5	1	5	4	
2000	계	46	26	2	3	19	2	0	20	5	2	7	6	0
	시·도	4	1			1			3	1	2			
	사군구	42	25	2	3	18	2		17	4		7	6	
1999	계	44	16	2	0	12	2	0	28	13	0	13	2	0
	시·도	5	1			1			4			4		
	사군구	39	15	2		11	2		24	13		9	2	
1998 이전	계	277	108	20	3	74	11	0	169	43	5	78	43	0
	시·도	59	7	6	0	0	1	0	52	22	3	13	14	0
	사군구	218	101	14	3	74	10	0	117	21	2	65	29	0

3 대법원 제소 조례 현황

연도별	구·분	계	제 소 자			제 소 결 과				
			장관	시도지사	시·군·구 청장	무효	유효	취하	각하	계류
합 계	계	179	12	77	88	90	43	23	3	7
	시·도	79	11	68	0	52	6	10	1	6
	시·군·구	100	1	9	88	38	37	13	2	1
2022	계	7		6	1					7
	시·도	6		6						6
	시·군·구	1			1					1
2021	계	6	1	5		4	2			
	시·도	6	1	5		4	2			
	시·군·구									
2020	계	3		1	2		2	1		
	시·도	1		1			1			
	시·군·구	2			2		1	1		
2019	계									
	시·도									
	시·군·구									
2018	계									
	시·도									
	시·군·구									
2017	계	2		1	1					2
	시·도	1		1						1
	시·군·구	1			1					1
2016	계	2			2					2
	시·도									
	시·군·구	2			2					2
2015	계	1		1						1
	시·도	1		1						1
	시·군·구									
2014	계	10	1	6	3	0	0	5	0	5
	시·도	6		6				4		2
	시·군·구	4	1		3			1		3
2013	계	10		1	9	1	4	2	0	3
	시·도	1		1			1			
	시·군·구	9			9	1	3	2		3
2012	계	8	2	2	4	6	1	1	0	0
	시·도	4	2	2		4				
	시·군·구	4			4	2	1	1		
2011	계	9	2	4	3	6	2	1	0	0
	시·도	5	2	3		4		1		
	시·군·구	4		1	3	2	2			

연도별	구·분	계	제 소 자			제 소 결 과				
			장관	시도지사	시·군·구 청장	무효	유효	취하	각하	계류
2010	계	6	0	2	4	0	3	3	0	0
	시·도	1		1				1		
	시·군·구	5		1	4		3	2		
2009	계	22	0	3	19	2	20	0	0	0
	시·도	3		3		2	1			
	시·군·구	19			19		19			
2008	계	5	0	0	5	3	0	2	0	0
	시·도									
	시·군·구	5			5	3		2		
2007	계	8	0	6	2	7	1	0	0	0
	시·도	6		6		5	1			
	시·군·구	2			2	2				
2006	계	3	1	1	1	2	1	0	0	0
	시·도	2	1	1		2				
	시·군·구	1			1		1			
2005	계	4	2	1	1	2	0	2	0	0
	시·도	2	2					2		
	시·군·구	2		1	1	2				
2004	계	6	1	4	1	5	0	1	0	0
	시·도	5	1	4		4		1		
	시·군·구	1			1	1				
2003	계	3	0	2	1	3	0	0	0	0
	시·도	2		2		2				
	시·군·구	1			1	1				
2002	계	2	0	1	1	2	0	0	0	0
	시·도	0								
	시·군·구	2		1	1	2				
2001	계	6	0	2	4	5	1	0	0	0
	시·도	1		1		1				
	시·군·구	5		1	4	4	1			
2000	계	7	0	2	5	3	3	1	0	0
	시·도	1		1		1				
	시·군·구	6		1	5	2	3	1		
1999	계	8	0	4	4	5	0	0	3	0
	시·도	3		3		2			1	
	시·군·구	5		1	4	3			2	
1998이전	계	41	2	22	17	34	3	4	0	0
	시·도	22	2	20	0	21	0	1	0	0
	시·군·구	19	0	2	17	13	3	3	0	0

제2장

위법 유형별 재의·제소 사례

1. 개별 상위법령의 규정내용 위배 ····· 11
2. 지방자치단체의 소관사무가 아닌 내용 규정 ····· 193
3. 법률의 위임없이 주민의 권리제한 또는 의무부과 ····· 257
4. 지방의회와 집행기관의 권한배분 및 대표제 원리 위배 ···· 281
5. 이의가 있는 경우 및 기타 ····· 357

1. 상위법령의 규정내용 위배

지방자치단체는 법령의 범위에서
그 사무에 관하여
조례를 제정할 수 있다.
다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을
정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.
(지방자치법 제28조 제1항)

지방자치단체의 조례는 법령에 위반되지 않아야 하고,
조례가 법령에 위반되는지 여부는 법령과 조례의
각 규정 취지, 규정의 목적과 내용 및 효과 등을
비교하여 양자 사이에 모순·저촉이 있는지 여부에
따라서 개별적 구체적으로 판단하여야 한다.



인천광역시 연수구 지역문화진흥 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’20. 06. 01. (구의원) • 의 회 의 결 : ’20. 06. 22. • 재의요구지시 : ’20. 06. 29. (인천광역시장) • 재 의 요 구 : ’20. 07. 10. (연수구청장) • 의 결 결 과 : ’20. 09. 11. (재의결) • 대법원 제소 : ’20. 09. 24. (연수구청장) • 제 소 결 과 : ’21. 04. 29. (유효) 대법원 2022추5152 판결
조례내용	• 제17조 ①·② (생략) ③ 이사는 선임직 이사와 당연직이사로 구분하며 당연직 이사는 재단 업무 소관 국장으로 하고, 선임직 이사는 공개모집의 방식에 따라 임원추천위원회의 추천을 받아 이사장이 임명한다. ④선임직 이사의 임기는 2년으로 하되, 한차례만 연임할 수 있다. ⑤그 밖에 임원의 임면, 이사회 의사결정 방법, 임원추천위원회 구성 및 운영 등에 관한 사항은 정관으로 정한다. ⑥ (생략) • 제26조(보고 · 검사 · 감사) ① 구청장 및 구의회는 재단의 경영상황 및 필요한 사항에 대하여 보고·검사·감사를 요청할 수 있으며 재단은 이에 따라야 한다. ② 구청장은 소속공무원으로 하여금 그 업무를 확인·검사하게 할 수 있다 ③ 구청장 및 구의회는 제1항에 따른 검사 결과 위법 또는 부당한 사항이 있을 때에는 그 시정을 명하거나 그 밖에 필요한 조치를 취할 수 있다.

재의요구 이 유	• 조례안 제17조의 경우, 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」에 따라 재단의 정관으로 정하는 이사의 구성·임기·연임 등에 대하여 구체적으로 규정함으로써 재단의 독립성을 정하고 있는 관계 법령의 취지를 볼 때 법령의 범위를 넘어서 규율하는 것으로 판단 • 조례안 제26조의 경우, 「지방자치법」 제40조제3항에 따라 지방의회나 그 위원회에 출석·답변할 수 있는 관계 공무원의 범위에 재단법인 연수문화재단의 임직원은 해당되지 아니하며, 해당 개정조례안이 구체적으로 보고의 대상·범위·절차 등의 규정 없이 보고 의무를 부과함이 만일 상시적으로 재단 소속 임직원을 지방의회나 그 위원회에 출석·답변하는 의무를 부과하는 것으로 해석됨에 따라, 법률의 위임 없이 주민에게 의무를 부과하는 것으로 법률 우의의 원칙에 위배될 소지가 있음 • 또한, 「지방자치법 시행령」 제42조제1항제6호에 따라 재단법인 연수문화재단은 본회의가 특히 필요하다고 의결하여 지방자치단체의 출연에 관련된 업무·회계·재산에 관하여 행정사무감사 및 조사를 할 수 있음에도 불구하고, 해당 개정조례안이 구체적으로 감사조사의 범위·대상·절차 등의 규정 없이 상시적인 감사·조사 의무를 부과함에 따라 재단의 독립성을 정하고 있는 관계 법령의 취지를 볼 때 법령의 법위를 넘어서 규율하고 있다고 판단
판결요지	• 조례안 제17조가 상위법령에 반하여 연수문화재단의 독립성이나 피고의 인사권을 부당하게 침해한다는 주장은 이유 없음. • 조례안 제26조가 상위법령에 반하여 연수문화재단의 독립성을 부당하게 침해하고 있다는 주장은 이유 없음. • 그러므로 원고의 청구는 이유 없이 기각하고, 소송비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결함.

대법원 판결문

사 건	2020추5152 조례안(재)의결무효확인청구
원 고	인천광역시 연수구청장
피 고	인천광역시 연수구의회
판결선고	2021. 4. 29.
주 문	1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다.
이 유	

1. 기초사실

갑 제2, 3호증, 제4, 5, 6호증의 각 1,2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가. 2019. 9. 18. 인천광역시 연수구(이하 "연수구"라 한다) 조례 1152호로 제정된 「인천광역시 연수구 지역문화진흥 조례」(이하 "이 사건 조례"라고 한다)는 연수구문화재단의 설립·운영 등에 관하여 규정하고 있다. 인천광역시장은 2019. 12. 2. 민법 제32조에 따라 연수구문화재단 설립허가를 하였고, 원고는 2019. 12. 4. 1천만원을 출연하여 연수구문화재단을 설립하였다. 행정안정부 장관은 2020. 1. 31. 「지방자치단체의 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」(이하 "지방출자출연법"이라고 한다) 제5조에 따라 연수구문화재단을 지방자치단체의 출자·출연기관으로 신규로 지정하여 고시하였다(행정안전부 고시 제2020-3호).

나. 피고는 2020. 6. 22. 이 사건 조례 개정안을 의결하여 원고에게 이송하였으나, 인천광역시장은 2020. 6. 29. 원고에게 재의요구 의견을 제시하였고, 원고는 2020. 7. 10. "이 사건 조례 개정안 제17조와 제26조가 상위법령을 위반하여 연수구문화재단의 독립성을 침해하거나 상위법령의 위임 없이 의무를 부과하고 있다."는 이유로 피고에게 재의를 요구하였다. 그러나 피고는 2020. 9. 11. 이 사건 조례 개정안을 원안대로 재의결함으로써 확정하였다.

다. 이 사건 조례 개정안의 주요내용은 다음과 같다.

1) 구청장은 재단의 정관 변경을 승인한 때에는 지체없이 구의회에 보고하여야 한다(제16조제3항).

2) 이사는 선임직 이사와 당연직 이사로 구분하며, 당연직 이사는 재단 업무 소관 국장으로 하고, 선임직 이사는 공개모집의 방식에 따라 임원추천위원회의 추천을 받아 이사장이 임명한다(제17조제4항). 선임직 이사의 임기는 2년으로 하되, 한차례만 연임할 수 있다(제17조제4항). 그 밖에 임원의 임면, 이사회의 의사결정방법, 임원추천위원회의 구성 및 운영 등에 관한 사항은 정관으로 정한다(제17조제5항).

3) 구청장이 매 사업연도의 사업계획서 및 예산서를 승인하거나 해당 사업연도 종료 후 결산서를 제출받은 때에는 그 승인사항과 결산서를 지체없이 구의회에 보고하여야 한다(제23조제3항).

4) 구청장 및 구의회는 재단의 경영상황 및 필요한 사항에 대하여 보고·검사·심사를 요청할 수 있으며 재단은 이에 따라야 한다(제26조제1항). 구청장 및 구의회는 제1항에 따른 검사결과 위법 또는 부당한 사항이 있을 때에는 그 시정을 명하거나 그 밖에 필요한 조치를 취할 수 있다(제23조제3항).

2. 연수구문화재단이 지방자치법상 주민에 해당하는지 여부

가. 원고는 연수구문화재단이 연수구에 주소를 가지고 있는 지방자치법상 주민이므로, 지방자치법 제22조에 따라 주민인 연수구문화재단에게 의무를 부과하기 위하여는 법률의 위임이 있어야 한다고 주장한다.

나. 지방자치단체의 장은 지역문화진흥에 관한 중요 시책을 심의·지원하고 지역문화진흥 사업을 수행하기 위하여 법인인 지역문화재단을 설립·운영할 수 있고(지역문화진흥법 제19조), 원고는 지역문화진흥법 제19조제3항의 위임에 따라 제정된 이 사건 조례 제9조를 근거로 민법상 비영리법인 설립절차에 의하여 연수구문화재단을 설립하였으며, 재단 설립에 있어 연수구의 예산이 출연되었고, 이 사건 조례 제11조에서 연수구문화재단은 '지역문화진흥을 위한 사업의 개발, 추진 및 지원', '지역문화진흥을 위한 기금의 조성 및 운용', '그 밖에 지역문화진흥을 위하여 구청장이 위탁하는

사업' 등을 수행한다고 규정하고 있는 점 등을 종합하면, 연수구문화재단은 특별한 설립근거 법률과 조례에 근거하여 지역문화진흥과 관련된 연수구의 자치사무를 위탁받아 수행하기 위하여 원고의 고권적 행위에 따라 설립된 공법인이라고 보아야 한다.

다. 공법인은 기본권의 수범자이지 기본권의 주체가 아니고, 오히려 국민이나 주민의 기본권을 보호 내지 실현해야 할 책임과 의무를 지니고 있을 뿐이다(헌법재판소 2006. 2. 23. 선고 2004헌바50 결정 등 참조). 공법인이 국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 공행정사무를 수행하는 경우에는 행정청에 해당한다(행정절차법 제2조제1호나목, 행정소송법 제2조제2항, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두666541 판결 등 참조).

지방자치법 제22조 단서는 조례로 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다고 규정하고 있으나, 지방자치단체의 장이 지방자치단체의 대표기관으로서 설립한 공법인은 지방자치단체의 행정조직의 일부일 뿐 해당 지방자치단체의 주민이라고 볼 수 없다.

라. 따라서 연수구문화재단이 지방자치법상 주민에 해당함을 전제로 하는 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

3. 이 사건 조례 개정안 제17조제3, 4, 5항의 법령 위반 여부

가. 원고는 연수구문화재단 이사의 임명방법 및 임기·연임에 관한 사항을 규정하고 있는 이 사건 조례 개정안 제17조제3, 4, 5항은 상위법령에 반하여 연수구문화재단의 독립성이나 원고의 인사권을 부당하게 침해하므로 위법하다고 주장한다.

나. 지방자치법은 지방의회와 지방자치단체장에게 독자적 권한을 부여하고 상호견제와 균형을 이루도록 하고 있으므로, 상위법령에 특별한 규정이 없는 한 조례로서 견제의 범위를 넘어서 교유권한을 침해하는 규정을 둘 수 없고, 각자의 고유권한을 상대방에게 행사하게 하는 내용의 조례는 지방자치법에 위배된다. 그러므로 지방의회가 집행기관의 인사권에 관하여 소극적·사후적으로 개입하는 것은 그것이 견제의 범위 안에 드는 경우 허용되나, 집행기관의

인사권을 독자적으로 행사하거나 동등한 지위에서 합의하여 행사할 수 없고, 사전에 적극적으로 개입하는 것도 원칙적으로 허용되지 아니한다(대법원 1993 3. 9. 선고 92추116 판결 참조). 그러나 상위법령이 지방행정기관의 구성·운영에 관한 사항을 조례로 규정하도록 명시적으로 위임한 경우에는 조례에 입법재량이 부여되어 있으므로, 조례에 사전적·적극적 개입장치를 규정하는 것도 허용된다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2022추87 판결).

법률에서 조례에 위임하는 방식에 관해서는 법률상 제한이 없고, 조례의 제정권자인 지방의회는 선거를 통해서 지역적인 민주적 정당성을 지니고 있는 주민의 대표기관이며, 헌법 제117조제1항은 지방자치단체에 포괄적인 자치권을 보장하고 있으므로, 조례에 대한 법률의 위임은 법규명령에 대한 법률의 위임과 같이 반드시 구체적으로 범위를 정하여 할 필요가 없다(대법원 2017. 12. 5. 선고 2016추5162 판결 등 참조)

다. 연수구문화재단의 설립근거 법률인 지역문화진흥법은 지역문화재단의 설립·운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있다(제19조제3항). 그 위임에 따른 지역문화진흥법 시행령 제21조제1항은 지역문화재단의 설립·운영에 필요한 사항을 조례로 정하는 경우 사업의 범위, 재원에 관한 사항, 그 밖에 문화체육관광부장관이 지역문화재단의 설립·운영에 필요하다고 인정하는 사항이 포함되어야 한다고 각 호에서 규정하고 있다. 또한 지방출자출연법 제4조제3항도 출자·출연기관의 설립 목적, 주요 업무와 사업, 출자 또는 출연의 근거와 방법, 그 밖에 기관의 운영 등에 관한 기본적인 사항을 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있다.

이와 같은 관계 법령의 문언과 체계를 관련 법리에 비추어 살펴보면, 지역문화진흥법 제19조제3항은 지역문화재단의 설립·운영에 관하여 필요한 사항을 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 위임하여 조례에 입법재량을 부여하고 있다. 또한 지역문화진흥법 시행령 제21조제1항은 지역문화재단에 관한 조례에 반드시 포함하여야 할 최소한의 사항을 각 호에서 규정한 것일 뿐 그 밖의 사항을 조례로 규율할 수 없도록 제한하는 조항이라고 볼 수 없다.

라. 연수구문화재단의 정관과 이 사건 조례 개정안 제17조의 내용을 비교하면, 이 사건 조례 개정안 제17조는 이사장인 원고가 대표이사뿐만 아니라 선임직 이사를 임명할 때에도 임원추천위원회의 추천을 받도록 한 점(제3항)과 선임직 이사의 연임을 한차례만 허용한 점(제4항)에 특징이 있다. 이러한 이 사건 조례 개정안 제17조의 내용이 상위법령에 반하여 연수구문화재단의 독립성이나 원고의 인사권을 부당하게 침해하는 것이라고 볼 수 없다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

1) 지역문화진흥법 제19조제3항이 '지역문화재단의 설립·운영에 관하여 필요한 사항'은 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하고, 지방출자출연법 제4조제4항제4호도 '그 밖의 기관의 운영 등에 관한 기본적인 사항'을 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하여 조례에 광범위한 입법재량을 부여하였으므로, 이러한 위임에 따라 조례로 정할 수 있는 사항에는 재단 임원의 선임절차와 임기가 포함된다.

2) 이 사건 조례 개정안 제17조제3항은 이사장이 선임직 이사를 임명할 때 임원추천위원회의 추천을 받도록 하고 있는데, 임원추천위원회는 정관 제8조에 근거하여 연수구문화재단 내에 설치하는 기구로서 피고가 선임직 이사를 직접 추천하거나 임원추천위원회의 의결에 관여하는 것도 아니므로, 이를 두고 피고가 선임직 이사 임명권한 행사에 적극적으로 개입하는 것이라고 보기 어렵다.

4) 정관 제7조에 따르면 원고는 연수구청 소속 공무원 중 1인을 인사발령 형식으로 당연직 이사로 임명하고 선임직 이사 역시 공개모집을 통한 경쟁방식을 거치기는 하나 스스로 결정하여 임명하는 등 이사 전원에 대한 임명권을 가지고 있다. 이 사건조례 개정안 제17조는 선임직 이사를 임원추천위원회의 심의·추천을 거쳐 임명하고 반복적인 연임을 제한함으로써 연수구문화재단의 이사 선임 및 이사회 구성이 합리적이고 신중하게 이루어지도록 하려는 최소한의 안전장치라고 평가할 수 있다.

마. 따라서 이 사건 조례 개정안 제17조가 상위법령에 반하여 연수구문화재단의 독립성이나 원고의 인사권을 부당하게 침해한다는 원고의 위 주장은 이유 없다.

4. 이 사건 조례 개정안 제26조의 법령 위반 여부

가. 원고는 이 사건 조례 개정안 제26조는 피고에게 지방자치법령 등에 따른 행정사무 감사·조사권 이외에 연수구문화재단에 대한 상시적인 보고·검사·감사 요청권한을 부여하고 있으므로 위법하다고 주장한다.

나. 지방자치법 제41조는 매년 1회 지방의회의 지방자치단체 사무에 대한 감사·조사권을 규정하고 있고, 지방자치법 시행령 제42조제1항제6호는 감사나 조사의 대상기관으로 '지방출자출연법 제2조제1항에 따른 출자·출연 기관 중 지방자치단체가 4분의 1 이상 출자하거나 출연한 법인'을 규정하고 있다.

지방자치법 제42조는 지방자치단체의 장이나 관계 공무원은 지방의회나 그 위원회에 출석하여 행정사무의 처리상황을 보고하거나 의견을 진술하고 질문에 응답할 수 있고, 지방의회나 그 위원회가 요구하면 출석·답변하여야 하며, 지방의회나 그 위원회에 출석하여 답변할 수 있는 관계 공무원의 범위는 조례로 정한다고 규정하고 있다.

다. 개정 전 이 사건 조례 제26조는 구청장인 원고가 연수구문화재단에 대하여 보고를 요청하거나 검사·감사를 할 수 있도록 규정하였는데, 이 사건 조례 개정안 제26조는 검사결과 위법 또는 부당한 사항이 있을 때 시정명령 등 필요한 조치를 취할 수 있다는 규정을 신설하면서(제3항) 피고에게 원고와 동일한 보고·검사·감사 및 시정명령 권한을 부여하고 있다. 이러한 이 사건 조례 개정안 제26조의 내용이 상위법령에 반하여 연수구문화재단의 독립성을 부당하게 침해하는 것이라고 볼 수 없다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

1) 연수구문화재단은 지방자치법 시행령 제42조제1항제6호에서 정한 감사·조사의 대상기관에 해당하므로, 피고는 지방자치법 제42조에 따른 행정사무 감사·조사권을 행사할 수 있고, 제42조에 따른 행정사무처리상황의 보고와 질문응답을 받을 수 있다.

2) 지역문화진흥법 제4조제2항은 지방자치단체가 이 법의 시행을 위하여 재원의 확보 등 필요한 사항이 있을 경우 조례를 제정하는 등 각종 시책을 적극 추진하여야 한다고 규정하였고, 제19조제3항은 '지역문화재단의 설립·운영에 관하여 필요한 사항'을 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하였으며, 지방출자출연법 제4조제3항제4호도 '그 밖에 기관의 운영

등에 관한 기본적인 사항'을 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하여 조례에 광범위한 입법재량을 부여하였다. 앞서 본 바와 같이, 법률에서 조례로 위임하는 방식에 관해서는 법률상 제한이 없고, 지방의회는 주민의 대표기관으로서 조례를 제정하며, 조례에 대한 법률의 위임은 법규명령에 대한 법률의 위임과는 달리 반드시 구체적으로 범위를 정하여 할 필요가 없으므로, 지역문화진흥법 제4조제2항, 제19조제3항, 지방출자출연법 제4조제3항제4호를 이 사건 조례 개정안 제26조의 법률상 위임 근거 규정이라고 볼 수 있다.

3) 연수구문화재단은 연수구 예산을 주된 재원으로 하여 설립·운영되는 연수구 산하의 공법인이므로, 이 사건 조례 개정안 제26조에 따른 피고의 보고·검사·감사 요청, 시정 요구 등은 지방자치법 제134조제1항에 근거한 지방자치단체의 예산집행 등에 관한 지방의회의 감시·통제권의 일환이라고 볼 수 있다.

라. 따라서 이 사건 조례 개정안 제26조가 상위법령에 반하여 연수구문화재단의 독립성을 부당하게 침해한다는 원고의 주장은 이유 없다.

5. 그 밖의 주장에 관한 판단

원고는 이 사건 조례 개정안 제16조제3항, 제23조제3항도 이 사건 조례 개정안 제26조와 마찬가지의 이유에서 위법하다고 주장한다.

그러나 조례안 재의결 무효확인소송에서의 심리대상은 지방자치단체장이 지방의회에 재의를 요구할 당시 이의사항으로 지적하여 재의결에서 심의의 대상이 된 것에 국한된다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2013추98 판결 등 참조). 따라서 원고가 이 사건 조례 개정안 제17조, 제26조에 대하여만 재의요구한 이상, 이 사건 조례 개정안 제16조제3항, 제23조제3항은 이 사건의 심리대상에 해당하지 않으므로 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

6. 결론

그러므로 원고의 청구는 이유 없이 기각하고, 소송비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

인천광역시 연수구 지역문화진흥 조례 일부개정조례안

인천광역시 연수구 지역문화진흥 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 구청장은 제2항의 승인사항을 지체없이 인천광역시 연수구의회(이하 “구의회”라 한다)에 보고하여야 한다.

제17조제3항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제4항을 제6항으로 하며, 같은 조에 제4항 및 제5항을 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 이사는 선임직 이사와 당연직이사로 구분하며 당연직 이사는 재단 업무 소관 국장으로 하고, 선임직 이사는 공개모집의 방식에 따라 임원추천위원회의 추천을 받아 이사장이 임명한다.

④선임직 이사의 임기는 2년으로 하되, 한차례만 연임할 수 있다.

⑤그 밖에 임원의 임면, 이사회 의사결정 방법, 임원추천위원회 구성 및 운영 등에 관한 사항은 정관으로 정한다.

제23조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 구청장은 제1항 및 제2항에 따른 승인사항과 결산서를 지체없이 구의회에 보고하여야 한다.

제26조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 항(종전의 제목 외의 부분)을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

① 구청장 및 구의회는 재단의 경영상황 및 필요한 사항에 대하여 보고·검사·감사를 요청할 수 있으며 재단은 이에 따라야 한다.

② 구청장은 소속공무원으로 하여금 그 업무를 확인·검사하게 할 수 있다.

③ 구청장 및 구의회는 제1항에 따른 검사 결과 위법 또는 부당한 사항이 있을 때에는 그 시정을 명하거나 그 밖에 필요한 조치를 취할 수 있다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제16조(정관) ①·② (생 략)	제16조(정관) ①·② (현행과 같음)
〈신 설〉	③ 구청장은 제2항의 승인사항을 지체없이 인천광역시 연수구의회(이하 "구의회"라 한다)에 보고하여야 한다.
제17조(임원) ①·② (생 략)	제17조(임원) ①·② (현행과 같음)
③임원의 임면, 임기, 이사회 의사결정 방법 등은 정관이 정하는 바에 따른다.	③ 이사는 선임직 이사와 당연직이사로 구분하며 당연직 이사는 재단 업무 소관 국장으로 하고, 선임직 이사는 공개모집의 방식에 따라 임원추천위원회의 추천을 받아 이사장이 임명한다.
〈신 설〉	④ 선임직 이사의 임기는 2년으로 하되, 한차례만 연임할 수 있다.
〈신 설〉	⑤ 그 밖에 임원의 임면, 이사회 의사결정 방법, 임원추천위원회 구성 및 운영 등에 관한 사항은 정관으로 정한다.
④ (생 략)	⑥ (현행 제4항과 같음)
제23조(사업계획서 등의 제출) ①·② (생 략)	제23조(사업계획서 등의 제출) ①·② (현행과 같음)
〈신 설〉	③ 구청장은 제1항 및 제2항에 따른 승인사항과 결산서를 지체없이 구의회에 보고하여야 한다.
제26조(보고 · 검사 · 감사) 구청장은 재단의 경영상황 및 필요한 사항을 보고하게 하거나 소속 공무원으로 하여금 그 업무를 검사 또는 감사하게 할 수 있다.	제26조(보고 · 검사 · 감사) ① 구청장 및 구의회는 재단의 경영상황 및 필요한 사항에 대하여 보고·검사·감사를 요청할 수 있으며 재단은 이에 따라야 한다.
〈신 설〉	② 구청장은 소속공무원으로 하여금 그 업무를 확인·검사하게 할 수 있다
〈신 설〉	③ 구청장 및 구의회는 제1항에 따른 검사 결과 위법 또는 부당한 사항이 있을 때에는 그 시정을 명하거나 그 밖에 필요한 조치를 취할 수 있다.

인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 09. 28. (시의원) • 의 회 의 결 : ’21. 10. 20. • 재 의 요 구 : ’21. 11. 08. (인천광역시장) • 의 결 결 과 : ’21. 12. 14. (재의결)
	• 대법원 제소 : ’22. 01. 12. (인천광역시장) • 제 소 결 과 : 계류 중
조례내용	• 제11조(지하도상가 활성화) ① ∽ ② (생략) ③ 지하도상가는 행정재산의 용도폐지 후 매각할 수 있다. • 부칙 - 제3조(계약에 대한 경과조치) ① ∽ ③ (생략) ④ 이 조례 시행 이전에 종전 제6조에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 양도한 경우에는 제6조의 개정 규정에도 불구하고 이 조례 시행일부터 5년간 종전의 규정에 따른다
재의요구 이 유	• 개정 조례안은 상위 법령의 범위를 벗어나 「지방자치법」 제22조 위반 • 지하도상가(행정재산)의 용도폐지 후 매각(안 제11조제3항)은 「공유재산 및 물품 관리법」 제11조, 제19조 및 제36조 위반 • 양도 및 전대 제한 유예기간 연장(2년→ 5년)(안 부칙 제3조제4항)은 「공유재산 및 물품 관리법」 제20조제3항 위반

대법원 판결문

사 건	2022추5026 조례안재의결무효확인
원 고	인천광역시장
피 고	인천광역시의회
판결선고	2022.10.27.
주 문	1. 피고가 2021. 12. 14. '인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안'에 관하여 한 재의결은 효력이 없다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다.
이 유	

1. 이 사건 조례안의 재의결 경위 및 주요 내용

갑 제3, 4, 5호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.

가. 피고는 2021. 10. 20. '인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안' (이하 '이 사건 조례안'이라 한다)을 의결하여 원고에게 이송하였다. 원고는 2021.11.8. 이 사건 조례안 제11조 제3항과 부칙 제3조 제4항이 「공유재산 및 물품 관리법」(이하 '공유재산법'이라 한다) 등 상위법령에 위반된다는 이유로 피고에게 재의를 요구하였으나, 피고는 2021.12.14. 이 사건 조례안을 원안대로 재의결하였다. 행정안전부장관은 2022.1.7. 원고에게 재의결된 이 사건 조례안에 대한 제소를 지시하였고, 원고는 2022.1.12. 이 사건 소를 제기하였다.

나. 이 사건 조례안의 주요 내용은 다음과 같다.

1) 지하도상가는 행정재산의 용도폐지 후 매각할 수 있다(제11조 제3항).

2) 이 조례 시행 이전에 종전 제6조에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 다른 자에게 사용. 수익하게 하거나 양도한 경우에는 제6조의 개정 규정에도 불구하고 이 조례시행일로부터 5년간 종전의 규정에 따른다(부칙 제3조 제4항).

2. 본안전 항변에 관한 판단

피고는, 이 사건 소가 제기되기 전에 이 사건 조례안 제11조 제3항을 삭제하고 부칙 제3조 제4항을 개정하는 내용의 조례안(이하 '2차 개정조례안'이라 한다)이 의결 되었으므로, 이 사건 조례안에 대한 재의결의 무효 확인을 구할 소의 이익이 없다고 주장한다.

2차 개정조례안에 의하여 이 사건 조례안의 위법성이 완전히 제거되어 이 사건 소를 유지할 법률상 이익이 없게 될 수 있으나, 아래에서 보는 것처럼 2차 개정조례안 부칙 제3조 제4항이 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항과 표현만 다를 뿐 실질적 내용이 동 일한 이상, 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항과 마찬가지로 2차 개정조례안 부칙 제3조 제4항도 위법하다고 보아야 하고, 이로 인하여 2차 개정조례안 전체의 효력이 부인될 수밖에 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3. 본안에 관한 판단

가. 조례와 법령의 관계

구 지방자치법(2021. 1. 12. 법률 제17893호로 전부개정되기 전의 것) 제22조 본문은 "지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다."라고 규정한다. 이때 '법령의 범위 안에서'는 '법령에 위반되지 않는 범위 안에서'를 의미하므로 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없다. 조례가 법령에 위반되는지 여부는 법령과 조례의 각 규정 취지, 규정의 목적과 내용 및 효과 등을 비교하여 양자 사이에 모순·저촉이 있는지 여부에 따라 개별적·구체적으로 판단하여야 한다(대법원 2020.2.13. 선고 2017추5039 판결 참조).

나. 이 사건 조례안 제11조 제3항의 법령 위반 여부

이 사건 조례안 제11조 제3항은 "지하도상가는 행정재산 용도폐지 후 매각할 수 있다"고 규정한다. 원고는 지하도상가가 사실상 행정목적으로 사용되지 않게 되는 경우에 해당하지 않음에도 용도폐지 및 매각을 하도록 한 것이 공유재산법령에 반하고 지방자치단체의 장의 행정재산 용도폐지 권한을 침해한다고 주장한다.

공유재산법은 행정재산이 사실상 행정목적으로 사용되지 아니하게 되는 경우에 지방자치단체의 장이 공유재산심의회의 심의를 거쳐 그 용도를 변경하거나 폐지할 수 있도록 한다(제11조, 제16조 제2항 제2호). 다만 용도폐지가 되더라도 장래의 행정수요에 대비하기 위하여 비축할 필요가 있는 재산, 사실상 또는 소송상 분쟁이 진행 중이거나

예상되는 등의 사유로 매각을 제한할 필요가 있는 재산 등에 대하여는 매각할 수 없다는 제한이 있다(제36조 제1항, 같은 법 시행령 제37조의2). 이 사건 조례안 제11조 제3항은 "용도폐지 후 매각할 수 있다"라고 규정하였으므로, 문언상 지방자치단체의 장이 반드시 행정재산에 대하여 용도폐지 후 매각하여야 할 의무를 부담한다고 볼 수는 없다. 이와 같은 용도폐지 및 매각 제한에 관한 공유재산법령 규정과 이 사건 조례안 제11조 제3항의 문언에 따르면, 이 사건 조례안 제11조 제3항은 공유재산법령상 용도폐지 및 매각 요건을 갖춘 경우에 한하여 지방자치단체의 장이 행정재산 용도폐지 후 매각 여부를 결정할 수 있도록 한 것이므로, 이와 다른 해석을 전제로 이 사건 조례안 제11조 제3항이 위법하다는 원고의 주장은 이유 없다. 원고는 인천광역시 지하도상가의 경우 여전히 행정목적으로 사용되므로 공유재산법상 용도폐지 사유에 해당하지 아니한다고도 주장하나, 이는 이 사건 조례안 제11조 제3항이 아니라 그에 근거하여 이루어지는 용도폐지처분의 위법성을 문제 삼는 것에 불과하여 역시 이유가 없다.

다. 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항의 법령 위반 여부

1) 부칙조항의 도입 배경 및 개정 경과

2002. 1. 7. 제정된 「인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례」(이하 '종전 조례'라 한다) 제16조 제1항은 인천시설공단이나 상가법인과 대부계약을 맺은 지하도상가 점포의 임차인들에게 관리인의 사전승인 하에 그 점포를 양도·양수 또는 전대하는 것을 허용하였다. 그러나 이에 대하여 구 지방재정법, 공유재산법 등에 위반된다는 지적이 이어지자, 피고는 2020. 1. 31. 위 조례를 개정하여(이하 개정된 조례를 '현행 조례'라 한다)공유재산법에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 그 행정재산을 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 그 권리를 양도하는 것을 금지하는 규정을 신설

하였다(제6조). 다만 기존 임차권의 양수인이나 전차인의 신뢰를 보호하기 위하여, 현행 조례 시행 이전에 종전 조례에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 다른 자에게 그 행정재산을 사용·수익하게 하거나 양도한 경우에는 제6조의 개정 규정에도 불구하고 현행 조례 시행일(2020.1. 31.)부터 "2년간" 종전의 규정에 따르도록 하는 경과규정을 두었다(부칙 제3조 제4항). 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항은 위 부칙 조항에서 정한 유예기간의 만료를 앞두고 "2년간" 부분을 "5년간"으로 개정하는 것을 그 내용으로 한다.

이후 피고는 이 사건조례안 부칙 제3조 제4항의 "5년간" 부분을 날짜로 특정하여 "2025. 1. 30.까지"로 개정하는 내용의 2차 개정조례안을 의결하였다. 결국 2차 개정조례안 부칙 제3조 제4항은 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항과 표현만 다를 뿐 실질적 내용이 동일하다.

2) 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항이 공유재산법에 위반되는지 여부

가) 공유재산법은 공유재산 및 물품을 보호하고 그 취득·유지·보존 및 운용과 처분의 적정을 도모함을 목적으로 한다(제1조). 이를 위해 공유재산법은 그 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고는 공유재산을 사용하거나 수익하지 못하도록 하고(제6조 제1항), 행정재산의 경우 지방자치단체장의 사용·수익허가를 받아 사용하되 사용료를 납부하도록 하며(제20조 제1항, 제22조) 행정재산의 사용허가를 받은 자가 다른 사람에게 사용·수익하게 하는 것을 금지한다(제20조 제3항). 공유재산법이 공유재산에 대한 사용·수익을 제한한 것은 공유재산을 사유화할 경우 사회적 형평에 배치되는 결과가 발생할 우려가 있어 이를 방지하기 위한 취지이다. 이러한 공유재산법의 입법목적, 공유재산에 대한 사용·수익 제한 규정을 둔 취지 등을 종합하면, 행정재산에 대한 제3자의 사적 이용을 허용할 것인지 여부는 각 지방자치단체의 자율적 규율에 맡겨져 있다고 보기 어려우므로, 지방자치단체가 조례를 통해 공유재산법에 반하는 내용으로 행정재산의 제3자 사용·수익을 허용하는 것은 위법하다고 보아야 한다. 현행 조례는 이 같은 위법 상태를 시정하기 위하여 공유재산법에 따라 사용·

수익허가를 받은 자가 그 행정재산을 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 그 권리를 양도하는 것을 금지하는 제6조를 신설하면서, 다만 기존 임차인들의 신뢰를 보호하기 위하여 현행 조례 부칙 제3조 제4항에서 2년의 유예기간을 둔 것이다.

나) 현행 조례 부칙 제3조 제4항에서 2년의 유예기간을 둔 것이 신뢰보호원칙 등에 기초하여 적법성이 인정된다고 보더라도, 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항이 당초의 유예기간보다 더 긴 기간을 추가한 것까지 적법하다고 볼 수는 없다.

이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항이 재의결된 때는 종전 조례의 위법사항을 개선한 현행 조례가 시행된 지 이미 2년여가 경과하여 그 유예기간 만료를 앞둔 시점이었다. 따라서 이 사건 조례안의 재의결 당시까지 현행 조례 시행 이전에 사용·수익허가를 받은 임차인의 종전 조례에 대한 신뢰가 지속되었다고 볼 수 없고, 설령 그에 관한 신뢰가 존재하더라도 보호가치가 있는 정당한 신뢰로 보기 어렵다. 그럼에도 피고가 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항을 재의결한 것은, 종전 조례에 대하여 수년간 지적되어 온 상위법령 위반 상태와 그에 따른 조례 개선 요구를 외면함으로써 위법 상태의 지속을 앞으로도 용인하겠다는 취지로 볼 수밖에 없다. 이는 행정재산의 사용허가를 받은 자가 그 행정재산을 다른 자에게 사용·수익하게 하는 것을 금지하는 공유재산법 및 이와 같은 내용을 규정한 현행 조례의 규범력을 약화시킬 뿐만 아니라, 현행 조례 시행 이후에 사용·수익허가를 받은 임차인과 현행 조례 시행 이전에 사용·수익허가를 받은 임차인을 합리적인 이유 없이 차별함으로써 지역 간, 주민 간 형평성 논란을 야기할 수 있다는 점에서 더욱 그 정당성을 인정하기 어렵다.

피고는 코로나19 확산의 장기화에 따른 경기침체 등을 이유로 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항의 유예기간을 종전보다 연장할 필요가 있다고 주장하나, 그와 같은 사정을 고려하더라도 현행 조례 부칙 제3조 제4항에서 설정한 2년의 유예기간이 다른 법령과 비교하여 기존 임차인 등의 보호에 현저히 짧은 기간이라고 보기 어렵고, 이미 한 차례 유예기간이 주어진 상황에서 그 유예기간 만료를 앞두고 당초의 유예기간보다 더 긴

유예기간을 규정함으로써 공유재산법 위반 상태의 지속을 정당화할 만한 특별한 사정도 보이지 아니한다.

다) 결국 공유재산법 제20조 제3항에 반하는 상태를 지속시키는 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항은 공유재산법의 취지에 배치되어 위법하고, 이 사건 조례안의 일부가 효력이 없는 이상, 이 사건 조례안에 대한 재의결은 전부 효력이 없다고 봄이 타당하다(대법원 2016.11.10. 선고 2014추19 판결, 대법원 2017.12.5. 선고 2016추5162판결 참조).

4. 결론

그러므로 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하고, 소송비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안

인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 지하도상가는 행정재산의 용도폐지 후 매각 할 수 있다.

제13조제2항 중 “균형발전정무부시장”을 “행정부시장”으로 한다.

조례 제6328호 인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례 부칙 제2조 중 “2020년 12월 31일”을 “2022년 12월 31일”로 하고, 단서 “다만, 상생협의회가 필요하다고 인정되는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 1년을 연장하여야 한다.”를 삭제하며, 제3조제4항 중 “2년간”을 “5년간”으로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제11조(지하도상가 활성화) ① ~ ② (생략) 〈신 설〉	제11조(지하도상가 활성화) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 지하도상가는 행정재산의 용도폐지 후 매각할 수 있다.
제13조(상생협의회 구성 및 운영) ① (생략) ② 위원장은 균형발전정무부시장이 되고, 부위원장은 위원 중에서 호선한다. ③ ~ ④ (생략) 조례 제6328호 인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 부칙	제13조(상생협의회 구성 및 운영) ① (현행과 같음) ② ---------- 행정부시장 ---------- ----------. ③ ~ ④ (현행과 같음) 조례 제6328호 인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 부칙
제2조(상생협의회의 존속기한) 제12조에 따른 상생협의회의 존속기한은 2020년 12월 31일까지로 한다. 다만, 상생협의회가 필요하다고 인정되는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 1년을 연장하여야 한다.	제2조(상생협의회의 존속기한) -- ---------- ---------- 2022년 12월 31일까지로 한다. 〈단서 삭제〉
제3조(계약에 대한 경과조치) ① ~ ③ (생략) ④ 이 조례 시행 이전에 종전 제6조에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 양도한 경우에는 제6조의 개정 규정에도 불구하고 이 조례 시행일부터 2년간 종전의 규정에 따른다.	제3조(계약에 대한 경과조치) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ---------- ---------- ---------- ---------- 5년간 ----------.

인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 12. 27. (시의원) • 의 회 의 결 : ’21. 12. 29. • 재의요구지시 : ’22. 01. 21. (행정안전부장관)
	• 대법원 제소 : ’22. 01. 28. (행정안전부장관) • 제 소 결 과 : 계류 중
조례내용	• 부칙 - 제3조(계약에 대한 경과조치) ① ∽ ③ (생략) ④ 이 조례 시행 이전에 종전 제6조에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 양도한 경우에는 제6조의 개정 규정에도 불구하고 이 조례 시행일부터 2025년 1월 30일까지 종전의 규정에 따른다.
재의요구 이 유	• ‘전대·양도금지에 대한 적용 유예기간을 변경한 규정’이 『공유재산 및 물품 관리법』 제20조 등에 위반
판결요지	• 계류 중

대법원 판결문

사 건 2022추5057 조례안의결무효확인

원 고 행정안전부장관

피 고 인천광역시의회

판결선고 2022.10.27.

주 문

1. 피고가 2021. 12. 29. '인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안'에 관하여 한 의결은 효력이 없다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

이 유

1. 이 사건 조례안의 의결 경위 및 주요 내용

가. 갑 제3호증, 제5호증, 제6호증, 제7호증의 3의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.

피고는 2021. 12. 29. 인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안(이하 '이 사건 조례안'이라 한다)을 의결하여 2022. 1. 3. 인천광역시장에게 이송하였다. 원고는 2022. 1. 21. 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항이 「공유재산 및 물품 관리법」(이하 '공유재산법'이라 한다) 등 상위법령에 위반된다는 이유로 인천광역시장에게 재의요구를 지시하였으나 인천광역시장은 이에 불응하였다. 원고는 2022 . 1 . 28 . 이 사건소를 제기하였다.

나. 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항의 개정 경위 및 내용을 살펴보면 다음과 같다.

2002. 1. 7. 제정된 「인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례」(이하 '종전 조례'라 한다) 제16조 제1항은 인천시설공단이나 상가법인과 대부계약을 맺은 지하도상가 점포의 임차인들에게 관리인의 사전승인 하에 그 점포를 양도·양수 또는 전대하는 것을 허용하였다. 그러나 이에 대하여 구 지방재정법, 공유재산법 등의 내용에 위반된다는 지적이 이어지자, 피고는 2020. 1. 31.

위 조례를 개정하여(이하 개정된 조례를 '현행 조례' 라 한다) 공유재산법에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 그 행정재산을 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 그 권리를 양도하는 것을 금지하는 규정을 신설하였다(제6조). 다만 기존 임차권 양수인이나 전차인의 신뢰를 보호하기 위하여, 현행 조례 시행 이전에 종전 조례에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 다른 자에게 그 행정재산을 사용·수익하게 하거나 양도한 경우에는 제6조의 개정 규정에도 불구하고 현행 조례 시행일(2020. 1. 31.)부터 "2년간" 종전의 규정에 따르도록 하는 경과규정을 두었다(부칙 제3조 제4항).

피고는 2021. 12. 14. 현행 조례 부칙 제3 조 제4 항에서 정한 유예기간의 만료를 앞두고 "2년간" 부분을 "5년간"으로 개정하는 내용의 조례안(이하 '1 차 개정조례안'이라한다)을 재의결하여 2021. 12. 27. 공포하였고, 2021. 12. 29. 위 부칙 조항의 "5년간"부분을 날짜로 특정하여 "2025년 1월 30일까지"로 개정하는 내용의 이 사건 조례안을 의결하였다. 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항은 1차 개정조례안 부칙 제3조 제4항과 표현만 다를 뿐 실질적인 내용은 동일하다.

2. 이 사건 조례안의 효력

가. 조례와 법령의 관계

구 지방자치법(2021. 1. 12. 법률 제17893호로 전부개정되기 전의 것) 제22조 본문은 "지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다."라고 규정한다. 여기서 말하는 '법령의 범위 안에서'란 '법령에 위반되지 않는 범위 안에서' 를 가리키므로 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없다. 조례가 법령에 위반되는지 여부는 법령과 조례의 각 규정 취지, 규정의 목적과 내용 및 효과 등을 비교하여 양자 사이에 모순·저촉이 있는지 여부에 따라서 개별적·구체적으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017추5039 판결 참조).

나. 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항이 공유재산법을 위반하였는지 여부

1) 공유재산법은 공유재산 및 물품을 적정하게 보호하고 효율적으로 관리·

처분하는 것을 목적으로 한다(제1조). 이를 위해 공유재산법은 그 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고는 공유재산을 사용하거나 수익하지 못하도록 하고(제6조 제1항), 행정재산의 경우 지방자치단체장의 사용·수익허가를 받아 사용하여야 하고 그에 대한 사용료를 납부하도록 하며(제20조 제1항, 제22조), 행정재산의 사용허가를 받은 자가 다른 사람에게 사용·수익하게 하는 것을 금지한다(제20조 제3항). 이와 같이 공유재산법이 공유재산에 대한 사용·수익을 제한한 것은 공유재산을 사유화할 경우 사회적 형평에 배치되는 결과가 발생할 우려가 있어 이를 방지하기 위한 취지로 이해된다. 이 같은 공유재산법의 입법목적, 공유재산에 대한 사용·수익 제한 규정을 둔 취지 등을 종합하면, 행정재산에 대한 제3자의 사적 이용을 허용할 것인지 여부는 각 지방자치단체의 자율적 규율에 맡겨져 있다고 보기 어려우므로 지방자치단체가 조례를 통해 공유재산법에 반하는 내용으로 행정재산의 제3자 사용·수익을 허용하는 것은 위법하다고 보아야 한다. 현행 조례는 이 같은 위법 상태를 시정하기 위하여 공유재산법에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 그 행정재산을 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 그 권리를 양도하는 것을 금지하는 제6조를 신설하면서, 다만 기존 임차인들의 신뢰를 보호하기 위하여 현행 조례 부칙 제3조 제4항에서 2 년의 유예기간을 둔것이다.

2) 현행 조례 부칙 제3조 제4항에서 2년의 유예기간을 둔 것이 적법한지 여부는 별론으로 하더라도 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항이 당초의 유예기간보다 더 긴 기간 을 추가한 것까지 적법하다고 볼 수 없다. 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항이 의결된 때는 종전 조례의 위법사항을 개선한 현행 조례가 시행된 지 이미 2년여가 경과하여 그 유예기간 만료를 앞둔 시점이었다. 따라서 이 사건 조례안의 의결 당시까지 현행 조례 시행 이전에 사용·수익허가를 받은 임차인의 종전 조례에 대한 신뢰가 지속되었다고 볼 수 없고, 설령 그에 관한 신뢰가 존재하더라도 보호가치가 있는 정당한 신뢰로 보기 어렵다. 그럼에도 피고가 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항을 의결한 것은, 종전 조례에 대하여 수년 간 지적되어 온 상위법령 위반 상태와 그에 따른 조례 개선 요구를 외면함으로써 위법 상태의 지속을 앞으로도 용인하겠다는 취지로 볼 수밖에 없다. 이는 행정재산의 사용허가를 받은

자가 그 행정재산을 다른 자에게 사용· 수익하게 하는 것을 금지하는 공유재산법 및 이와 같은 내용을 규정한 현행 조례의 규범력을 약화시킬 뿐만 아니라, 현행 조례 시행 이후에 사용·수익허가를 받은 임차인과 현행 조례 시행 이전에 사용·수익허가를 받은임차인을 합리적인 이유 없이 차별하여 지역 간, 주민 간 형평성 논란을 야기할 수 있다는 점에서 더욱 그 정당성을 인정하기 어렵다. 피고는 코로나바이러스 감염증-19 확산의 장기화에 따른 경기침체 등을 이유로 이

사건 조례안 부칙 제 3 조 제 4 항의 유예기간을 종전보다 연장할 필요가 있다고 주장하나, 그와 같은 사정을 고려하더라도 현행 조례 부칙 제3조 제4항에서 설정한 2년의 유예기간이 다른 법령과 비교하여 기존 임차인 등의 보호에 현저히 짧은 기간이라고 보기 어렵고, 이미 한 차례 유예기간이 주어진 상황에서 그 유예기간 만료를 앞두고 당초의 유예기간보다 더 긴 유예기간을 규정함으로써 공유재산법 위반 상태의 지속을 정당화할 만한 특별한 사정도 보이지 아니한다.

3) 이러한 점들을 고려하면 공유재산법 제20조 제3항에 반하는 행위의 지속을 또다시 허용하는 이 사건 조례안 부칙 제3조 제4항은 공유재산법의 취지에 정면으로 배치되는 것이므로 위법하다고 봄이 상당하다.

3. 결론

이상에서 본 바와 같이 이 사건 조례안 부칙 제3 조 제4 항이 위법하여 이 사건 조례안의 일부가 그 효력이 없는 이상 이 사건 조례안에 대한 의결은 전부 효력이 부인되어야 한다(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014추19 판결, 대법원 2017. 12. 5. 선고 2016추5162 판결 등 참조). 따라서 이 사건 조례안에 대한 의결의 효력 배제를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하고, 소송비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안

인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제3항을 삭제한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제11조(지하도상가 활성화) ① ~ ② (생 략) ③ 지하도상가는 행정재산의 용도폐지 후 매각할 수 있다.	제11조(지하도상가 활성화) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 〈삭 제〉

인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안

인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례안의 일부를 다음과 같이 수정한다.

조례 제6328호 인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 일부개정조례 부칙 제3조제4항 중 “5년간”을 “2025년 1월 30일까지”로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	수 정 안
부 칙	**부 칙**
제3조(계약에 대한 경과조치) ①·②·③ (생 략)	제3조(계약에 대한 경과조치)①·②·③ (현행과 같음)
④ 이 조례 시행 이전에 종전 제6조에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 양도한 경우에는 제6조의 개정 규정에도 불구하고 이 조례 시행일부터 5년간 종전의 규정에 따른다.	④---------- ---------- ---------- ---------- 2025년 1월 30일까지 -----.

서울특별시 서초구 구세 조례 일부개정조례(개정)

개 요	• 대법원 제소 : ’20. 10. 07 (서울특별시장) • 제 소 결 과 : ’22. 04. 14 (유효) 대법원 제1부 판결
조례내용	• 종합부동산세가 과세되는 납세자를 제외한 1가구 1주택을 소유한 개인에 대해 「지방세법」 제111조제1항제3호나목에 해당하는 재산세의 세율을 표준세율의 100분의 50으로 경감
재의요구 이 유	• 새로운 과세표준 구간 신설 등 위임입법의 범위를 벗어나 상위법령(지방세법) 위반 소지가 있다고 판단, 또한 중앙정부 차원의 재산세 인하 정책과 혼선, 주택보유자만을 위한 세금지원으로 인한 무주택자와의 형평성 문제, 코로나19 대응 등 재정적 어려움을 겪고 있는 타 자치구에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려
판결요지	• 조례안의 근거조항인 지방세법 제111조 제1항 제3호 (나)목의 취지, 과세표준 구간이나 누진 정도의 의미를 고려하면, 위 조례안이 감경하는 세율의 적용 대상을 한정하여 그에 따라 과세표준 구간이 창설되고 과세표준 구간별 누진 정도가 변경되더라도 이는 근거조항이 조례로 감경하는 세율의 적용 대상을 한정할 수 있도록 함으로써 생기는 반사적 효과에 불과하거나 근거조항이 예정하고 있는 것이고, ‘1가구 1개 주택’ 등에 관한 내용을 분명히 알 수 있거나 예측할 수 있으며, 지방세특례제한법은 근거조항과는 목적, 요건과 효과 등을 달리하고, 위 조례안에 따라 존재하는 차별에는 합리적인 이유가 있다는 이유로, 위 조례안이 근거조항의 위임범위의 한계를 일탈하였다거나 조세법률주의, 포괄위임금지 원칙, 조세법률의 명확성 원칙, 지방세특례제한법의 절차, 조세평등주의 등에 위배되어 무효라고 볼 수 없다.

대법원 판결문

사 건	2020추5169 조례안의결무효확인
원 고	서울특별시장
피 고	서울특별시 서초구의회
판결선고	2022.04.14.
주 문	1. 원고의 청구를 기각한다 2. 소송비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.
이 유	

1. 이 사건 조례안의 의결 및 그 내용의 요지 등

갑 제1호증의 1, 2, 갑 제2, 3, 4호증, 을가 제3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가. 피고는 2020. 9. 25.「서울특별시 서초구 구세 조례 일부 개정 조례안」(이하 '이 사건 조례안'이라 한다)을 의결하여 2020. 10. 5. 피고 보조참가인에게 이송하였다.

나. 이 사건 조례안 제10조는 제1항에서 "지방세법 제111조 제3항에 따른 지방세법 제111조 제1항 제3호 (나)목에 해당하는 재산세의 세율은 표준세율의 100분의 50으로 한다. 다만 지방세법 제4조에 따른 시가표준액 9억원 이하의 1가구 1개 주택을 소유한 개인에 한한다."라고 규정하고, 제2항에서 "1가구 1개 주택의 적용에 필요한 사항은 규칙으로 정한다."라고 규정하고 있다. 그 위임에 따른「서울특별시 서초구 구세 조례 시행규칙 일부 개정 규칙안」(이하 '이 사건 규칙안'이라 한다) 제13조는 제1항에서 1가구 1개 주택을 '과세기준일 현재 재산세 납세의무자와 주민등록법에 따른 세대별 주민등록표에 함께 기재되어 있는 가족으로 구성된 1가구가 국내에 1개 주택을 소유하는 경우'로 정하면서, 제2항에서 "제1항의 적용 대상이 되는 1개 주택은 여러 사람이 공동으로 소유하는 경우에도 1개의 주택을 소유하는 것으로 본다."라고 규정하고 있다. 한편 이 사건 조례안 부칙 제2조는 이 사건 조례안에

따른 세율 감경은 2020년도분 재산세에 한하도록 정하고 있다.

다. 원고는 2020. 10. 7. 피고 보조참가인에게 이 사건 조례안이 새로운 과세표준 구간을 신설하는 등 지방세법 위반의 소지가 있다는 등의 이유로 재의요구를 지시하였으나, 피고 보조참가인은 이에 따르지 않고 2020. 10. 23. 「서울특별시 서초구 구세 조례 일부 개정 조례」를 공포하였다.

라. 이에 원고는 지방자치법 제172조 제7항에 따라 이 사건 조례안 의결의 효력 배제를 구하는 이 사건 소를 직접 제기하였다.

2. 관련 법령

지방세법 제111조 제1항 제3호 (나)목은 같은 법 제13조 제5항 제1호에 따른 별장 이외의 주택에 관한 재산세의 표준세율을 과세표준 6천만 원 이하의 경우 '1,000분의 1', 과세표준 6천만 원 초과 1억 5천만 원 이하의 경우 '60,000원 + 6천만 원 초과금액의 1,000분의 1.5', 과세표준 1억 5천만 원 초과 3억 원 이하의 경우 '195,000원 + 1억 5천만 원 초과금액의 1,000분의 2.5', 과세표준 3억 원 초과의 경우 '570,000원 + 3억 원 초과금액의 1,000분의 4'로 정하고 있다. 그리고 지방세법 제111조 제3항(이하 '이 사건 근거조항'이라 한다)은 "지방자치단체의 장은 특별한 재정수요나 재해 등의 발생으로 재산세의 세율 조정이 불가피하다고 인정되는 경우 조례로 정하는 바에 따라 제1항의 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다. 다만 가감한 세율은 해당 연도에만 적용한다."라고 규정하고 있다.

3. 판단

가. 이 사건 근거조항의 요건 충족 여부

1) 원고는, 이 사건 조례안은 2020년 주택 공시가격 현실화에 따라 급증한 재산세 부담을 완화하기 위하여 제정되었을 뿐 재해 등의 발생으로 재산세의 세율 조정이 불가피하다고 인정되어 제정된 것이 아니므로, 이 사건 근거조항의 요건을 충족하지 못하여 무효라는 취지로 주장한다.

2) 갑 제1호증의 2의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 조례안은 코로나바이러스 감염증-19의 확산으로 인하여 민간의 경제활동이 위축되고

있는 상황에서 2020년 주택 공시가격 현실화에 따른 재산세 급증으로 인한 어려움을 해소하기 위하여 제정된 사실을 인정할 수 있다. 원고도 코로나바이러스 감염증-19의 확산이 이 사건 근거조항에서 정한 '재해'에 해당한다는 점에 관하여 다투지 아니한다. 위 인정 사실에 의하면, 이 사건 조례안이 코로나바이러스 감염증-19의 확산이라는 재해 발생의 상황에서 민간의 경제적 어려움을 해소하기 위하여 제정된 이상, 그 과정에서 주택 공시가격 현실화에 따른 재산세 급증이라는 사정이 고려되었다고 하여 이 사건 근거조항의 요건을 갖추지 못하였다고 볼 수 없다.

3) 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나. 위임범위의 한계 일탈, 조세법률주의 위배 여부

1) 원고는, 이 사건 근거조항이 조례로 재산세의 표준세율만을 가감할 수 있도록 정하였음에도 이 사건 조례안은 감경하는 세율의 적용 대상을 '시가표준액 9억 원 이하의 1가구 1개 주택을 소유한 개인'으로 한정함으로써 그 위임범위의 한계를 일탈하였고, 그 결과 지방세법 제111조 제1항 제3호 (나)목이 정한 것과 달리 과세표준 5.4억 원(= 시가표준액 9억 원 × 공정시장가액비율 0.6)을 초과하는 새로운 과세표준 구간이 창설되고 과세표준 구간별 누진 정도가 변경되었으므로, 이 사건 조례안은 조세법률주의 원칙에 위배되어 무효라는 취지로 주장한다.

2) 이 사건 근거조항의 취지는 정부의 승인이나 허가 없이 지방자치단체의 자치법인 조례로 재산세의 표준세율을 가감할 수 있도록 함으로써 지방자체단체의 과세자주권을 보장하는 한편, 재해 등의 발생으로 불가피하다고 인정되는 경우 해당 연도에 한하여 재산세 표준세율을 감경할 수 있도록 함으로써 지방자치단체의 무분별한 재산세 감경을 방지하고자 하는 데에 있다고 이해된다. 한편 지방세법 제111조 제1항 제3호 (나)목은 별장 이외의 주택의 경우 시가표준액이 표상하는 담세력의 크기에 따라 재산세 과세표준 구간을 나누고 초과누진세율을 도입하여 일정한 누진 정도에 따라 재산세의 표준세율을 달리 정하고 있다. 그런데 과세표준 구간이나 누진 정도는 과세형평을 도모하기 위한 기술적, 정책적 사항으로 국민의 납세의무에 관한 기본적이고도 본질적인 사항이라고 볼 수 없다.

이러한 이 사건 근거조항의 취지, 과세표준 구간이나 누진 정도의 의미를 고려하여 보면, 재해 등이 발생한 경우 조례로 감경하는 세율의 적용 대상을 재해 피해자 등 일정 범위로 한정하는 것은 이 사건 근거조항의 위임범위 내로서 허용된다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 조례안이 감경하는 세율의 적용 대상을 한정하여, 그에 따라 과세표준 구간이 창설되고 과세표준 구간별 누진 정도가 변경되는 결과가 발생하더라도, 이는 이 사건 근거조항이 조례로 감경하는 세율의 적용 대상을 한정할 수 있도록 함으로써 생기는 반사적 효과에 불과하거나 이 사건 근거조항이 예정하고 있는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 사건 조례안이 이 사건 근거조항의 위임범위의 한계를 일탈하였다거나 조세법률주의에 위배되어 무효라고 평가할 수는 없다.

3) 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

다. 포괄위임금지 원칙 및 조세법률의 명확성 원칙 위배 여부

1) 원고는, 이 사건 조례안이 '1가구 1개 주택'의 개념을 구체적으로 정하지 아니한 채 이 사건 규칙안에 포괄적으로 위임하였고, 이 사건 조례안이 정한 '개인'의 개념이 불명확하며, '재산세의 세율은 표준세율의 100분의 50으로 한다.'는 내용만으로는 재산세 중 특별시세를 감경한다는 것인지, 구세를 감경한다는 것인지가 불분명하므로, 이 사건 조례안은 포괄위임금지 원칙 및 조세법률의 명확성 원칙에 위배되어 무효라는 취지로 주장한다.

2) 가) 위임명령은 법률이나 상위명령에서 구체적으로 범위를 정한 개별적인 위임이 있을 때에 가능하고, 여기에서 구체적인 위임의 범위는 규제하고자 하는 대상의 종류와 성격에 따라 달라지는 것이어서 일률적 기준을 정할 수는 없지만, 적어도 위임명령에 규정될 내용 및 범위의 기본사항이 구체적으로 규정되어 있어서 누구라도 당해 법률이나 상위법령으로부터 위임명령에 규정될 내용의 대강을 예측할 수 있어야 한다. 하지만 이 경우 그 예측가능성의 유무는 당해 위임조항 하나만을 가지고 판단할 것이 아니라 그 위임조항이 속한 법률의 전반적인 체계와 취지 및 목적, 당해 위임조항의 규정형식과 내용 및 관련 법규를 유기적·체계적으로 종합하여 판단하여야 하며, 나아가 각 규제 대상의 성질에 따라 구체적·개별적으로 검토함을 요한다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003두7606 판결 등 참조). 이러한

법리는 조례가 법률로부터 위임받은 사항을 다시 지방자치단체장이 정하는 '규칙' 등에 재위임하는 경우에도 적용된다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2013두14238 판결 등 참조).

나) 지방세법 시행령 제29조 제2항은 지방세법 제15조 제1항 제2호에 따라 상속으로 취득하는 경우 취득세 세율의 특례를 적용받는 '1가구 1주택'의 범위를 정하면서 1주택을 여러 사람이 공동으로 소유하는 경우에도 공동소유자가 각각 1주택을 소유하는 것으로 보도록 규정하고 있다. 이 사건 조례안은 '1가구 1주택'과는 구별되는 '1가구 1개 주택'이라는 용어를 사용하고 있고, 여기에 이 사건 조례안의 취지가 세율 감경을 통한 재산세 부담의 완화에 있는 점까지 고려하여 보면, 이 사건 조례안의 위임에 따라 규칙에서 규정될 '1가구 1개 주택'에 관한 내용은 지방세법 시행령 제29조 제2항과 달리 1주택을 여러 사람이 공동으로 소유한 경우 1개의 주택을 소유하는 것으로 보도록 하는 것임을 예측할 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 조례안이 '1가구 1개 주택'의 개념을 이 사건 규칙안에 위임하였다고 하더라도 포괄위임금지 원칙에 위배되어 무효라고 볼 수 없다.

3) 그리고 이 사건 조례안이 정한 '개인'은 '법인이 아닌 재산세 납세의무자' 외에 다른 개념을 상정하기 어려우므로 그 개념이 불명확하다고 할 수 없다. 한편 서울특별시 관할구역에 있는 구의 경우 주택에 대한 재산세는 특별시세 및 구세인 재산세로 하고, 세액은 각각 산출된 재산세액의 100분의 50으로 하며, 특별시세는 서울특별시가, 구세는 구가 각 재산세의 과세 주체로서 과세권을 갖는다(지방세법 제3조, 지방세기본법 제4조, 제9조 제1항, 제2항). 따라서 서울특별시 서초구는 주택에 대한 재산세 중 과세권이 없는 특별시세의 표준세율을 감경할 수 없고, 더욱이 이 사건 조례안은 서울특별시 서초구 구세 조례 중 일부 내용을 개정하는 조례안인 점까지 고려하여 보면, 이 사건 조례안이 '재산세의 세율은 표준세율의 100분의 50으로 한다.'고 정하였더라도 그 내용은 재산세 중 구세의 표준세율을 100분의 50만큼 감경하는 것임을 분명히 알 수 있다. 따라서 이 사건 조례안이 조세법률의 명확성 원칙에 위배되어 무효라고 볼 수 없다.

4) 원고의 이 부분 주장 또한 이유 없다.

라. 지방세특례제한법의 절차 등 준수 여부

1) 원고는 피고가 이 사건 조례안을 제정하면서 지방세특례제한법 제4조 제3항이 정한 대로 조세 관련 전문기관 등에 의뢰하여 재산세 표준세율 감경의 필요성 등을 분석·평가하여 심의자료로 활용한 바 없고, 지방세특례제한법 제4조 제6항이 정한 지방세 감면 규모를 초과하여 재산세 표준세율을 감경하였으므로, 이 사건 조례안은 지방세특례제한법이 정한 절차와 한계를 준수하지 않아 무효라는 취지로 주장한다.

2) 지방세특례제한법 제4조가 정한 지방세 감면은 서민생활 지원 등 공익을 위하거나 특정지역의 개발 등을 위하여 조례로 3년의 기간 이내에서 세율경감, 세액감면 및 세액공제를 할 수 있는 것으로서, 특별한 재정수요나 재해 등의 발생으로 불가피하다고 인정되는 경우 조례로 해당 연도에 한하여 재산세의 표준세율을 가중하거나 감경할 수 있도록 한 이 사건 근거조항과는 그 목적, 요건과 효과 등을 달리한다. 따라서 이 사건 조례안이 이 사건 근거조항에 따라 재산세의 표준세율을 감경하면서 지방세특례제한법 제4조가 정한 절차와 한계를 준수해야 한다고 볼 수 없다.

3) 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.

마. 조세평등주의 위반 여부

1) 원고는 이 사건 조례안이 감경하는 세율의 적용 대상과 주택 이외의 다른 부동산의 소유자, 법인 소유자, 다른 구민들을 차별하고 있으므로 무효라는 취지로 주장한다.

2) 먼저 다른 구민들과의 차별 주장에 관하여 본다. 주택에 대한 재산세의 납세의무자는 주택의 소유자이고, 그 납세지는 주택의 소재지이므로(지방세법 제107조 제1항, 제108조 제3호), 이 사건 조례안이 감경하는 세율의 적용 대상에는 서울특별시 서초구 내에 주택을 소유한 다른 구민들도 포함된다. 따라서 이 사건 조례안으로 인하여 서초구민들과 다른 구민들 사이에 차별이 존재한다고 볼 수 없다.

3) 다음으로 주택 이외의 다른 부동산의 소유자, 법인 소유자와의 차별 주장에 관하여 본다. 헌법 제11조가 규정한 평등의 원칙을 바탕으로 한 조세평등주의는 조세의 부과와 징수는 납세자의 담세능력에 상응하여

공정하고 평등하게 이루어져야 하고, 합리적인 이유 없이 특정의 납세의무자를 불리하게 차별하거나 우대하는 것은 허용되지 아니한다는 원칙이다(대법원 2013. 6. 27. 자 2013아24 결정 등 참조). 이 사건 조례안이 감경하는 세율의 적용 대상을 '시가표준액 9억 원 이하의 1가구 1개 주택을 소유한 개인'에 한정한 결과, 주택을 소유한 개인과 주택 이외의 다른 부동산의 소유자 및 법인 소유자 사이에 차별이 존재하게 된다. 그러나 이 사건 조례안의 제정 목적, 서울특별시 서초구의 2020년 재산세 세입 규모, 주택 이외의 다른 부동산 소유자와 법인 소유자에 대한 일률적인 재산세 표준세율의 감경에 따른 예상 감경세액의 규모와 함께 이 사건 근거조항이 무분별한 재산세 감경을 방지하기 위하여 그 요건 등을 엄격히 규정한 취지 등을 아울러 고려하여 보면, 그러한 차별에는 합리적인 이유가 있다고 봄이 타당하다.

4) 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

4. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하고, 소송비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

서울특별시 서초구 구세 조례 일부개정조례안

서울특별시 서초구 구세 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조의 제목 “(세율)”을 “(등록면허세 세율)”로 한다.

제10조를 다음과 같이 신설한다.

제10조(재산세 세율) ① 법 제111조제1항제3호나목에 해당하는 재산세의 세율은 표준세율의 100분의 50으로 한다. 다만, 「종합부동산세법」 제2장에 따라 주택에 대한 종합부동산세가 과세되는 납세자를 제외한 1가구 1주택을 소유한 개인에 한한다.

② 1가구 1주택의 적용에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 제10조의 개정규정은 2020년 6월 1일 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용하며 2020년도분에 한한다.

신·구 조문 대비표

현 행(또는 개정안)	개 정 안(또는 수정안)
제6조(세율) (생 략)	제6조(등록면허세 세율) (현행과 같음)
〈신 설〉	제10조(재산세 세율) ① 법 제111조제1항제3호나목에 해당하는 재산세의 세율은 표준세율의 100분의 50으로 한다. 다만, 「종합부동산세법」 제2장에 따라 주택에 대한 종합부동산세가 과세되는 납세자를 제외한 1가구 1주택을 소유한 개인에 한한다. ② 1가구 1주택의 적용에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부산광역시 납품도매업 지원에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’21. 06. 07 (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 06. 30 • 재의요구지시 : ’21. 07. 13 (행정안전부장관) • 재 의 요 구 : ’21. 07. 19 (부산광역시장) • 의 결 결 과 : ’21. 07. 23 (재의결) • 대법원 제소 : ’21. 08. 23 (부산광역시장) • 제 소 결 과 : ’22. 04. 28 (무효) 대법원 2021추5036 판결
조례내용	• 납품도매업체의 지역대학 졸업 청년 우선채용 및 지역화폐 대금결제 유도 책무 규정(안 제5조제1항 및 제2항) • 납품도매업차량에 대한 주정차위반 처분의 자동 유예에 대해 구청장 등과 적극 협의 규정(안 제9조)
재의요구 이 유	• 주민에게 의무를 부과하기 위해서는 법률의 위임이 필요하나, 이에 관한 근거가 없어 「지방자치법」 제22조 단서 위반의 소지가 있음(안 제5조) • 주정차 위반 과태료 부과는 「도로교통법」에 따른 기관위임사무로서 이에 대한 사항은 조례의 제정범위에 속하지 않아 「지방자치법」 제22조 본문 위반의 소지가 있음(안 제9조)
판결요지	• 지역대학을 졸업한 청년을 납품도매업체에 우선 채용하도록 한 것은 지방대육성법상 위임근거가 있음 • 납품도매업체에게 대금결제 시 지역화폐를 사용하도록 유도하는 것은 강제성을 내포하지 않고 유도행위 자체로 납품도매업체와 거래 상대방의 권리 제한이 발생한다고 볼 수 없음 • 기관위임사무인 주정차 위반행위에 대한 과태료 부과처분에 관한 사항을 법령의 위임 없이 조례로 정한 것은 조례 제정권의 한계를 벗어나 위법함

대법원 판결문

사 건 부산광역시 납품도매업 지원에 관한 조례안 재의결무효확인청구

원 고 부산광역시장

피 고 부산광역시의회

판결선고 2022.04.28.

주 문

1. 피고가 2021. 7. 23. '부산광역시 납품도매업 지원에 관한 조례안'에 관하여 한 재의결은 효력이 없다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

이 유

1. 이 사건 조례안의 재의결 및 주요 내용

갑 제1호증, 제4호증 내지 제6호증, 제10호증(가지번호 생략)의 각 기재에 변론의 전체 취지를 종합하면 다음 사실을 인정할 수 있다.

가. 피고는 2021. 6. 30. '부산광역시 납품도매업 지원에 관한 조례안'(이하 '이 사건 조례안'이라 한다)을 의결하여 원고에게 이송하였다.

행정안전부장관은 2021. 7. 13. 원고에게 이 사건 조례안 제5조가 법률의 위임 없이 납품도매업체에게 의무를 부과하고, 이 사건 조례안 제9조가 기관위임사무에 해당하는 도로교통법상 주정차 위반행위 단속 및 과태료 부과징수 사무를 규정한 것이 구 지방자치법(2021. 1. 12. 법률 제17893호로 전부개정되기 전의 것, 이하 '구 지방자치법'이라 한다) 제22조에 위배된다는 등의 이유로 원고에게 재의요구를 지시하였고, 원고는 이에 따라 2021. 7. 19. 피고에게 재의를 요구하였다.

피고는 2021. 7. 23. 이 사건 조례안을 원안대로 재의결함으로써 이 사건 조례안을 확정하였다.

나. 이 사건 조례안은 다음과 같은 규정을 두고 있다.

1) 부산지역 납품도매업 지원에 관한 사항을 규정함으로써 납품도매업의 유통경쟁력을 높이고 지역경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다(제1조).

2) 납품도매업체는 지역대학을 졸업한 청년을 우선 채용해야 하고(제5조 제1항), 시역 내 자금유출을 막기 위해 업체 간 지역화폐를 이용한 거래대금결제를 유도하여야 한다(제5조 제2항).

3) 시장은 등록된 납품구역 및 영업시간 내에 있는 납품도매업차량에 대한 구청장등의 주정차위반행정처분이 발생한 경우 해당 차량이 납품이라는 고유의 목적을 위배했다는 증거가 있지 않는 한 해당 행정처분은 자동으로 유예될 수 있도록 구청장등과 적극 협의한다(제9조 제1항 본문). 다만, 소화전 5m 이내(주정차금지 표지판이 있거나 노면표시가 황색 복선 또는 황색 실선이거나 소화전 앞이 적색 연석으로 구분되어 있는 경우에 한한다), 교차로 모퉁이 5m 이내(주정차금지 표지판이 있거나 노면표시가 황색 복선 또는 황색 실선인 경우에 한한다), 버스정류소 10m 이내, 횡단보도, 정지선에 주차한 경우는 그러하지 아니한다(제9조 제1항 단서).

   시장은 구청장등이 주정차위반 단속차량 중 등록된 납품도매업차량을 효율적으로 필터링할 수 있도록 납품도매업관리시스템을 개발하여 구청장등에게 공급해야 한다(제9조 제2항).

4) 시장은 납품도매업체의 경쟁력 강화를 위해 필요하다고 판단될 경우 지역대학을 졸업한 청년의 우선 고용에 관한 지원을 할 수 있다(제10조 제3호).

2. 이 사건 조례안의 효력

가. 이 사건 조례안 제5조에 관한 판단

1) 구 지방자치법 제22조 단서에 의하면 지방자치단체가 조례를 제정할 때 그 내용이 주민의 권리제한 또는 의무부과에 관한 사항이나 벌칙인 경우에는 법률의 위임이 있어야 하므로, 법률의 위임 없이 주민의 권리제한 또는 의무부과에 관한 사항을 정한 조례는 그 효력이 없다(대법원 2012. 11. 22. 선고 2010두19270 전원합의체 판결 등 참조). 다만 조례에 대한 법률의 위임은 법규명령에 대한 법률의 위임과 같이 반드시 구체적으로 범위를

정하여 할 필요가 없고, 법률이 주민의 권리의무에 관한 사항에 관하여 구체적으로 범위를 정하지 않은 채 조례로 정하도록 포괄적으로 위임한 경우나 법률규정이 예정하고 있는 사항을 구체화·명확화한 것으로 볼 수 있는 경우에는 지방자치단체는 법령에 위반되지 않는 범위 내에서 각 지역의 실정에 맞게 주민의 권리의무에 관한 사항을 조례로 제정할 수 있다(대법원 2002. 3. 26. 선고 2001두5927 판결, 대법원 2017. 12. 5. 선고 2016추5162 판결 등 참조).

2) 이 사건 조례안 제5조 제1항 부분

가) 원고는, 이 사건 조례안 제5조 제1항이 주민의 권리제한에 관한 것으로서 법률의 위임이 없으므로 법률유보원칙에 반하여 조례로서 효력이 없다고 주장한다.

나) 이 사건 조례안 제5조 제1항은 '납품도매업체의 책무'라는 제목 아래 납품도매업체가 지역대학을 졸업한 청년을 우선 채용하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 납품도매업체로 하여금 고용계약을 체결함에 있어 지역대학을 졸업한 청년을 우선 채용하여야 하고 지역대학을 졸업하지 않은 사람을 그에 우선하여 채용할 수 없도록 함으로써 납품도매업체가 가지는 계약체결의 자유뿐만 아니라 지역대학을 졸업하지 않은 사람이 가지는 직업선택의 자유와 평등권을 제한하는 것으로 볼 수 있다.

조례의 법규성에 비추어 볼 때 위 조항에 근거하여 납품도매업체는 지역대학을 졸업한 청년을 우선채용할 부담을 갖게 되고 그에 따라 지역대학을 졸업하지 아니한 사람이 채용 과정에서 불이익을 받을 가능성이 존재하므로 이 사건 조례안 자체에 납품도매업체의 우선채용 의무를 강제하는 규정이나 그 위반에 대한 제재규정을 두지 않았다고 하더라도 이 조항의 권리제한적 성격이 달라진다고 볼 수 없다.

따라서 이 사건 조례안 제5조 제1항은 법률의 위임이 있어야 그 효력이 있다.

다) 나아가 이 사건 조례안 제5조 제1항에 대한 법률의 위임이 있는지에 관하여 본다.

「지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률」(이하 '지방대육성법'이라

한다)은 지방대학 및 지역균형인재의 육성 및 지원에 관한 사항을 규정함으로써 지방대학의 경쟁력 강화 및 지역 간의 균형 있는 발전에 이바지하는 것을 그 목적으로 한다(제1조). 이를 위해 국가와 지방자치단체는 지방대학 및 지역인재의 육성을 지원하기 위하여 필요한 종합적인 시책과 지역인재의 취업기회 확대를 위한 지원대책을 수립·시행하고 이를 위한 사회적·경제적 환경 마련을 위해 노력할 책무를 부담하며(제3조 제1항 내지 제3항), 지역인재의 해당 지역 정착에 필요한 지원을 할 수 있다(제16조 제3항). 또한 공공기관과 기업은 지역인재의 취업을 촉진하기 위한 국가와 지방자치단체의 대책에 적극 협조하여야 한다(제3조 제4항).

지방대육성법이 지역인재의 채용 영역이나 우대조치의 구체적 내용을 모두 규정하지는 않으나, 지방대육성법의위와 같은 입법목적과 국가와 지방자치단체의 책무 규정을 둔 취지, 지역인재 육성을 위한 지원에 있어 각 지역의 실정에 대한 고려가 필요한 점 등에 비추어 보면, 납품도매업체의 유통경쟁력 강화와 지역인재의 우대조치 방안으로 지역대학을 졸업한 청년을 납품도매업체에 우선 채용하도록 한 이 사건 조례안 제5조 제1항은 지방대육성법에 근거하여 그 법률규정이 예정하고 있는 사항을 구체화·명확화한 것으로서 위임근거가 있다고 보아야 한다.

라) 따라서 이 사건 조례안 제5조 제1항이 법률유보원칙에 반한다는 원고의 주장은 이유 없다.

2) 이 사건 조례안 제5조 제2항 부분

원고는, 이 사건 조례안 제5조 제2항이 납품도매업체에게 지역화폐를 이용한 거래대금결제 유도의무를 부과하여 영업의 자유를 제한하는 것으로서 법률의 근거 없이 제정된 것으로서 법률유보원칙에 위배된다고 주장한다.

이 사건 조례안 제5조 제2항은 납품도매업체로 하여금 시역 내 자금유출을 막기 위해 업체 간 지역화폐를 이용한 거래 대금결제를 유도하게 하고 있다. 그런데 위 조항은 납품도매업체에게 대금결제 시 반드시 지역화폐를 사용하도록 강제하는 것이 아니라, 그 사용을 유도(誘導)하도록 한 것에 불과하다. 상대방의 행동을 특정한 방향으로 유도하는 행위는 그 태양이

지극히 다양하고 개념상 강제성을 내포하지 아니하므로, 유도행위 자체로 납품도매업체와 거래 상대방의 권리 제한이 발생한다고 볼 수 없다.

이 사건 조례안 제5조 제2항이 권리제한적 규정임을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 조례안 제9조에 관한 판단

1) 이 사건 조례안 제9조 제1항 부분

가) 구 지방자치법 제22조 본문, 제9조에 의하면, 지방자치단체가 조례를 제정할 수 있는 사항은 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별 법령에 의하여 지방자치단체에 위임된 단체위임사무에 한하고, 국가사무가 지방자치단체의 장에게 위임되거나 상위 지방자치단체의 사무가 하위 지방자치단체의 장에게 위임된 기관위임사무에 관한 사항은 원칙적으로 조례의 제정범위에 속하지 않는다. 법령상 지방자치단체의 장이 처리하도록 규정하고 있는 사무가 자치사무인지 기관위임사무에 해당하는지를 판단함에는 그에 관한 법령의 규정 형식과 취지를 우선 고려하여야 할 것이지만, 그 밖에도 그 사무의 성질이 전국적으로 통일적인 처리가 요구되는 사무인지 여부나 그에 관한 경비 부담과 최종적인 책임귀속의 주체 등도 아울러 고려하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2011두12153 판결, 위 대법원 2016추5162 판결 등 참조).

나) 이 사건 조례안 제9조 제1항은 등록된 납품도매업체차량에 대한 주정차위반행정처분이 발생한 경우 시장으로 하여금 해당 행정처분이 자동으로 유예될 수 있도록 구청장등과 적극 협의하도록 쥬정하고 있다.

도로교통법은 도로에서 일어나는 교통상의 모든 위험과 장해를 방지하고 제거하여 안전하고 원활한 교통을 확보함을 목적으로 한다(제1조). 그 중 불법 주정차행위는 운전자 및 보행자의 시야 차단으로 인한 사고 유발의 가능성이 있고 긴급 출동한 구급차나 소방차의 진입, 통행 방해 등 교통상의 위험을 직접 초래할 수 있으므로 국민의 신체와 생명을 보호하기 위하여 그 규율의 필요성이 크다. 이에 도로교통법은 장소와 방법, 시간에 따라 일정한 경우의 주정차 행위를 금지 및 제한하면서(제32조 내지 제34조), 그 위반 시 벌칙이나 과태료를 부과하도록 하고

있다(제156조 제1호, 제4호, 제160조 제3항). 다만 불법 주정차를 한 운전자를 확인할 수 없는 경우 등에 있어 고용주등에 대한 과태료 부과·징수 권한을 시장등에 위임하고 있다(제161조 제1항 제3호). 한편, 도로교통법 시행령 및 같은 법 시행규칙에서는 과태료 부과·감경기준, 범칙금액 등의 구체적인 사항을 정하고 법령에서 정한 사항 이외의 과태료를 감경하지 않도록 하고 있으며(도로교통법 시행령 제88조 제4항, [별표 6], 제93조 제1항, [별표 8], 도로교통법 시행규칙 제146조, [별표 39] 등), 과태료의 부과·징수 및 재판 등에 관한 사항을 규정하고 있는 질서위반행위규제법에서도 과태료의 징수유예 사유를 제한적으로 열거하고 있을 뿐(질서위반행위규제법 제24조의3 제1항, 같은 법 시행령 제7조의2 제2항), 지역별로 차등적인 규율을 하게 하거나 지방자치단체의 장에게 과태료의 유예나 면제 등에 관한 별도의 재량을 부여하고 있지 아니하다.

이러한 법령의 규정 형식과 내용 및 그 취지를 앞선 본 법리에 비추어 보면, 도로교통법상 주정차 위반행위에 대한 과태료 부과 관련 사무는 국가사무의 성격을 가진다고 보아야 한다.

다) 주정차 위반행위에 대한 과태료 부과·징수에 관한 사무는 전국적으로 통일적인 규율이 요구되는 국가사무에 해당하므로, 이와 관련한 지방자치단체의 장의 사무는 국가행정기관의 지위에서 하는 기관위임사무이다.

이 사건 조례안 제9조 제1항은 기관위임사무인 주정차 위반행위에 대한 과태료 부과처분에 관한 사항을 법령의 위임 없이 조례로 정한 경우에 해당하므로 조례제정권의 한계를 벗어난 것으로서 위법하다.

1) 이 사건 조례안 제9조 제2항 부분

가) 원고는, 이 사건 조례안 제9조 제2항이 정하는 '납품도매업체'의 범위 및 '납품도매업관리시스템'의 개념이 불명확하여 명확성 원칙에 위배된다고 주장한다.

이 사건 조례안은 부산지역 납품도매업의 유통경쟁력을 높여 지역경제의 발전을 도모하는 것을 그 목적으로 하고, 이 사건 조례안 제9조 제2항은 구청장등이 주정차위반 단속차량 중 등록된 납품도매업차량을 효율적으로

찾아내기 위한 것인 점을 종합하면, '납품도매업관리시스템' 이란 부산지역 납품도매업체에 관한 제정보를 전산화자동화한 관리시스템을 의미하고, 그 관리 대상이 되는 '납품도매업체'란 납품 도매업차량을 이용하여 부산지역에 있는 소매업체, 요식업체, 외식업체 등에 상품 및 원재료를 정기적으로 납품하는 업체를 의미하는 것으로 해석할 수 있다. 위 조항의 취지 및 문언에 비추어 보면 납품거래처가 식품위생법상 허가나 신고를 받았는지 여부에 따라 납품도매업체가 관리 대상에 해당하는지 여부가 달라진다고 할 수도 없다.

원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나) 원고는, 이 사건 조례안 제9조 제2항이 전국에 있는 차량을 포함하는 납품도매업관리시스템을 개발·공급하도록 강제하는 것이어서 원고의 구역 범위를 넘는 권한 행사에 관한 것으로서 무효라고 주장한다.

납품도매업체의 관리에 관한 사항은 구 지방자치법 제9조 제2항 제4호 거목의 지역경제 육성 및 지원에 관한 사무로서 자치사무에 해당하고, 이 사건 조례안 제9조 제2항이 부산지역에 납품거래처가 있는 납품도매업체를 대상으로 하고 납품도매업관리시스템을 해당 지방자치단체의 구청장등에게 공급하도록 하고 있는 이상, 차량의 등록기준지나 사용본거지를 불문하고 납품도매업차량으로 등록할 수 있다는 이유만으로 원고에게 구역범위를 넘는 권한 행사를 강제하는 것이라고 볼 수 없다.

원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

3. 결론

앞서 본 바와 같이 이 사건 조례안 제9조 제1항은 위법하고, 이 사건 조례안의 일부가 효력이 없는 경우 이 사건 조례안에 대한 재의결은 그 효력이 전부 부인되므로(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014추19 판결, 위 대법원 2016추5162 판결 참조), 이 사건 조례안에 대한 재의결의 효력 배제를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하고, 소송 비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

부산광역시 납품도매업 지원에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 부산지역 납품도매업 지원에 관한 사항을 규정함으로써 납품도매업의 유통경쟁력을 높이고 지역경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "납품도매업체"란 상품을 유통하는 소매업체 또는 요식업체, 외식업체 등에 상품 및 원재료를 정기적으로 납품하는 업체를 말한다.
2. "납품도매업차량"이란 납품도매업체에서 상품 및 원재료를 납품하는 것을 주목적으로 운영하는 차량을 말한다.
3. "납품도매업소사장차량"이란(이하 "업소사장차량"이라 한다)이란 납품도매업체가 직접 소유하지 않고 위탁이나 수탁의 형태로 운행하는 차량으로 차량소유주가 납품도매업체로부터 상품을 공급받아 납품업무를 대행하고 그에 따른 책임도 지는 차량을 말한다.
4. "납품차량관리시스템"이란 납품도매업차량에 대한 등록, 말소, 관리, 지원, 주차단속 유예 등의 업무를 보다 효율적으로 할 수 있도록 전산화, 자동화된 관리시스템을 말한다.
5. "온실가스배출감축"이란 「자동차 평균에너지소비효율기준·온실가스 배출허용기준 및 기준의 적용·관리 등에 관한 고시」(이하 "고시"라 한다) 제3조에 해당되는 차량이 고시 제4조 배출허용기준 이하로 유지할 경우를 말한다.

제3조(다른 조례와의 관계) 납품도매업차량의 등록과 납품도매업체 지원에 관하여 다른 조례에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 조례에서 정하는 바에 따른다.

제4조(시장의 책무) ① 부산광역시장(이하 "시장"이라 한다)은 구청장·군수(이하 "구청장등"이라 한다)와 협의하여 납품도매업체의 정당한 생업 활동인 납품 과정에서 불가피하게 발생하는 주정차 관련 고충을 해결하고 납품도매업체의 유통경쟁력을 높이기 위한 지원 방안을 모색하여야 한다.

② 시장은 구청장등과 협의하여 제8조, 제9조, 제10조에 따른 시장의 업무를 구청장등에게 위임할 수 있다.

제5조(납품도매업체의 책무) ① 납품도매업체는 지역대학 졸업한 청년을 우선 채용해야 한다.

② 시역 내 자금유출을 막기 위해 업체 간 지역화폐를 이용한 거래 대금결제를 유도하여야 한다.

제6조(납품도매업차량의 책무) 차량소유주는 온실가스배출감축에 적극 동참하기 위하여 다음 각 호를 실행해야 한다.

1. 노후된 납품차량 상태 정기 및 수시점검
2. 납품도매업차량 온실가스배출저감장치 부착, 다만, 온실가스배출저감장치 의무대상 차량일 경우에 한한다.
3. 그 밖에 온실가스배출감축을 위한 사항

제7조(납품도매업차량의 등록) ① 납품도매업차량으로 등록할 수 있는 차량은 부산지역에 납품거래처가 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 차량으로 한다.

1. 납품도매업체 및 대표(배우자 포함)가 소유한 차량
2. 납품도매업으로부터 상품을 공급받아 납품업무를 수행하는 업소사장차량

② 제1항에 따라 납품도매업차량으로 등록할 수 있는 차량에 대한 그 밖에 필요한 사항은 구·군의 조례로 정할 수 있다.

제8조(등록절차) ① 납품도매업차량으로 등록하려는 차량의 소유자는 시장에게 다음 각 호의 서류를 첨부하여 등록을 신청하여야 한다.

1. 납품도매업차량 등록신청서
2. 납품도매업체 사업자등록증, 다만, 업소사장차량의 경우 상품을 공급해 주는 납품도매업체의 사업자등록증
3. 동단위까지 표시된 납품구역확인서
4. 영업시간 확인서

② 시장은 제1항에 따른 납품도매업차량의 등록신청을 받은 경우에는 그 차량이 제7조에 따른 등록대상이 되는 차량인지를 확인한 후, 등록대상인 경우 지체없이 이를 납품차량관리시스템에 등록하고 신청인에게 납품도매업차량 등록증 및 인증스티커를 발급하여야 한다.

③ 등록이 완료된 납품도매업차량은 발급받은 납품도매업차량 등록증을 항상 차량에

보관하여야 하며 발급받은 인증스티커를 시장이 지정한 차량 내 장소에 부착하여야 한다.

④ 제2항에 따라 등록된 납품도매업차량의 소유자는 등록사항(납품구역 및 영업시간 포함)이 변경된 경우에는 그 사실이 발생한 날로부터 1개월 이내에 시장에게 변경등록을 신청하여야 한다.

제9조(납품도매업차량에 대한 지원) ① 시장은 등록된 납품구역 및 영업시간 내에 있는 납품도매업차량에 대한 구청장등의 주정차위반행정처분이 발생한 경우 해당 차량이 납품이라는 고유의 목적을 위배했다는 증거가 있지 않는 한 해당 행정처분은 자동으로 유예될 수 있도록 구청장등과 적극 협의한다. 다만, 아래의 다음 각 호의 주정차위반행정처분인 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 소화전 5m 이내에 주차한 경우, 다만, 주·정차금지 표지판이 있거나 노면표시가 황색 복선 또는 황색 실선이거나 소화전 앞이 적색 연석으로 구분되어 있는 경우에 한한다.
2. 교차로 모퉁이 5m 이내에 주차한 경우, 다만, 주·정차금지 표지판이 이 있거나 노면표시가 황색복선 또는 황색실선인 경우에 한한다.
3. 버스정류소 10m 이내에 주차한 경우
4. 횡단보도, 정지선에 주차한 경우

② 시장은 구청장등이 주정차위반 단속차량 중 등록된 납품도매업차량을 효율적으로 필터링할 수 있도록 납품도매업관리시스템을 개발하여 구청장등에게 공급해야 한다.

제10조(납품도매업체에 대한 지원) 시장은 납품도매업체의 경쟁력 강화를 위해 필요하다고 판단될 경우 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.

1. 납품도매업 종사자에 대한 교육 및 컨설팅 지원
2. 납품도매업 조직화 및 협동화에 관한 지원
3. 지역대학 졸업한 청년의 우선 고용에 관한 지원
4. 지역화폐를 B2B거래대금 결제시 지원
5. 납품도매업 경쟁력 강화를 위한 금융지원
6. 공동브랜드 및 공동마케팅 시스템 구축에 관한 지원
7. 도매물류센터 건립 등 유통 선진화 시스템 구축에 관한 지원
8. 기타 납품도매업 경쟁력 강화를 위한 제반 지원

제11조(등록의 말소) ① 납품도매업차량이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 차량소유자는 그 사실을 안 날로부터 2주일 이내에 시장에게 납품도매업차량의 등록말소를 신청하여야 한다.

1. 제7조에 따른 납품도매업차량의 등록대상에 해당하지 아니한 경우
2. 해당 차량이 멸실, 폐차된 경우

② 시장은 납품도매업차량이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 납품도매업차량의 등록을 말소하여야 한다. 다만, 제3호의 경우로서 차량소유자가 제1항에 따라 등록의 말소를 신청하지 아니한 경우에는 1개월 이내의 기간을 정하여 차량소유자에게 말소등록을 신청할 것을 독촉하고, 그 기간 내에 말소등록을 신청하지 아니하면 등록을 말소하여야 한다.

1. 차량소유자가 등록의 말소를 신청한 경우
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 차량의 등록을 한 경우
3. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

제12조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부산광역시 건축 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 06. 25 (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 09. 15 • 재 의 요 구 : ’21. 10. 05 (부산광역시장) • 의 결 결 과 : ’21. 11. 22 (재의결) • 대법원 제소 : ’21. 12. 10 (부산광역시장) • 제 소 결 과 : ’22. 07. 28 (유효) 대법원 2021추5067 판결
조례내용	• 건축위원회의 위원이 되려는 자는 정보공개동의서에 서명하여야 함(안 제5조제2항) • 위원회는 회의록을 가감 없이 기록하여야 하며, 녹취도 하여야 함(안 제9조제7항) • 행정사무조사 시 회의록은 위원 전원 실명으로 제출하여야 함(안 제9조제8항)
재의요구 이 유	• 안 제5조제2항 관련 - 상위법의 별도의 위임없이 불구하고 조례로 위원자격 요건을 신설하는 것은 「건축법」 위반의 소지가 있으며, 이는 지방자치단체장의 위원 임명·위촉권을 제약하는 것임 - 안 제5조제2항의 신설은 「개인정보 보호법」 제18조제2항제1호에 따른 별도의 동의까지 사전에 요구하는 것이고, 이는 법률의 위임 없이 조례로써 주민의 권리제한이나 의무부과를 금한 「지방자치법」 제22조 단서 위반의 소지가 있음 - 위원이 되려는 자로 하여금 정보공개동의서에 서명하여야 한다는 강제 규정을 두는 것은 개인정보 주체인 위원이 되려는 자의 자유로운 의사에 따른 정보공개 동의 여부에 대한 선택과 결정권을 원천적으로 침해하거나 차단하는 것으로 「개인정보 보호법」 제4조 위반의 소지가 있음

	● 안 제9조제7항 관련 - 건축위원회 회의록은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 상 녹음 기록을 생산하여야 하는 의무대상이 아니며, 녹음 기록의 특성상 음성만으로 특정인을 식별할 수 있고, 성명·직위·호칭 등의 개인식별 정보가 혼재되어 있는 바, 위원회 운영과 무관한 별도의 녹취기록의 생산은 「개인정보 보호법」의 개인정보보호 취지에도 반함 ● 안 제9조제8항 관련 - 행정사무조사 시 회의록의 전원 실명 제출을 규정하는 것은 심의의 공정성을 침해할 우려가 있다고 인정되는 이름, 주민등록번호 등 개인식별정보에 관한 부분의 공개를 금하는 「건축법」 제4조의3 단서 위반의 소지가 있음
판결요지	● 안 제5조제2항 관련 - 위원회의 위원이 되려는 자로 하여금 정보공개동의서에 서명하도록 하는 것은 위원회의 조직·운영에 관한 사항에 포함되고, 이는 위원의 임명, 위원회의 운영 등에 관한 사항을 조례로 정하도록 위임하고 있는 건축법 제4조제5항, 건축법 시행령 제5조의5제6항에 근거한 것으로서, 이 사건 조례안 제5조제2항이 상위법령의 위임이 없어 법률유보원칙에 반하지 않음 - 이 사건 조례안 제5조제2항은 지방자치단체의 장의 임명·위촉권을 제한할 의도로 규정된 것이 아니어서 지방자치단체의 장이 임명·위촉하려는 사람 중에 정보공개동의서에 서명하는 것을 거부하여 그 결과 임명 또는 위촉되지 못하는 사람이 생길 수 있다는 사정만을 이유로 이 사건 조례안 제5조제2항이 지방자치단체의 장의 임명·위촉권을 본질적으로 제약한다고 볼 수 없음 - 원고는 이 사건 조례안 제5조제2항이 공개되는 정보의 범위, 정보가 제공되는 제3자의 범위 등을 규정하지 아니하여 명확성 원칙에 반한다고 주장하나, 명확성 원칙의 판단 기준으로서의 예측가능성은 그 규정의 문언만으로 판단할 것이 아니라 관련 조항을 유기적·체계적으로 고려하여 판단하여야 함. 이 사건 조례안 제5조제2항은 제9조제8항에서 규정한 행정사무조사 시 위원 전원 실명 회의록 제출을 위하여 규정된 것으로 보아야 하고, 개인정보 보호법 제17조제2항은 개인정보처리자가 제3자에게 정보를 제공할

목적으로 정보주체의 개인정보 제공 동의를 받는 경우 개인정보를 제공받는 자와 그 이용 목적, 제공하는 개인정보의 항목 등으로 알리도록 규정하고 있으므로, 비록 이 사건 조례안 제5조제2항에서 공개되는 정보의 범위, 상대방 등에 대하여 직접 규정하고 있지 않더라도 명확성 원칙에 반한다고 할 수 없음

- 안 제9조제7항 관련
  - 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제18조제2항은 영구기록물 관리기관의 장이 지정하지 않은 회의에 대하여 회의록 외에 추가적인 기록물 생산을 금지하는 취지로는 해석되지 아니함. 따라서, 이 사건 조례안 제9조제7항이 위원회의 회의록과 함께 녹취 기록을 작성하도록 하였더라도 위법한 것은 아님

- 안 제9조제8항 관련
  - 이 사건 조례안 제9조제8항은 행정사무조사 시 위원 전원의 실명으로 회의록을 제출하게 하는데, 이는 지방의회가 행정사무조사 시 서류제출을 요구할 수 있도록 규정한 구 지방자치법 제41조제4항, 저오주체의 동의를 받거나 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 개인정보처리자가 개인정보를 수집하여 그 수집 목적의 범위에서 이용하거나 제3자에게 제공할 수 있도록 한 개인정보 보호법 제15조제1항 제1호, 제3호와 제17조제1항이 예정하고 있는 사항을 구체화한 것으로 볼 수 있으므로 법률유보원칙에 반하지 않음
  - 건축법 제4조의3 단서와 같은 법 시행령 제5조의8제2항은 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자가 건축위원회에 심의를 신청한 후 회의록 공개를 요청하는 경우에 적용되는 것이므로, 지방의회의 해엉사무조사 시에 적용되는 이 사건 조례안 제9조제8항이 위 건축법령에 위반된다고 볼 수 없음
  - 이 사건 조례안 제9조제8항에 따른 회의록 실명 제출은 수집 목적의 범위 안에서 개인정보의 이용 및 제공을 전제한 것으로 보아야 하고, 수집 목적의 점위를 초과한 경우까지 개인정보 보호법에서 규정한 요건과 절차를 거치지 않고 그 이용 및 제공을 허용하는 규정으로 해석할 수 없으므로 이 사건 조례안 제9조제8항이 위 개인정보 보호법에 위반된다고 볼 수 없음

대법원 판결문

사 건 부산광역시 건축 조례 일부개정조례안 재의결무효확인청구

원 고 부산광역시장

피 고 부산광역시의회

판결선고 2022.07.28.

주 문 원고의 청구를 기각한다.
소송비용은 원고가 부담한다.

이 유

1. 이 사건 조례안의 재의결 및 주요 내용

갑 제1, 6, 9호증(가지번호 생략)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음 사실을 인정할 수 있다.

가. 피고는 2021. 9. 15. '부산광역시 건축조례 일부개정 조례안'(이하 '이 사건 조례안'이라 한다)을 의결하여 원고에게 이송하였다. 원고는 2021. 10. 5. 이 사건 조례안 제5조 제2항과 제9조 제7항, 제8항이 상위법령에 위반된다는 이유로 피고에게 재의를 요구하였다. 피고는 2021. 11. 22. 이 사건 조례안을 원안대로 재의결하였다.

나. 이 사건 조례안은 다음과 같은 내용의 규정을 두고 있다.

1) 건축법 제4조 및 건축법 시행령 제5조의5에 따른 부산광역시건축위원회(이하 '시위원회'라 한다)와 구, 부산진해경제자유구역청의 건축위원회(이하 '구위원회'라 하며, 시위원회와 구위원회를 통칭하여 '위원회'라 한다)의 위원이 되려는 자는 정보공개동의서에 서명하여야 한다(제5조 제2항).

2) 위원회는 회의록을 반드시 가감없이 기록하여야 하며, 녹취도 하여야 한다(제9조 제7항).

3) 행정사무조사 시 회의록은 위원 전원 실명으로 제출하여야 한다(제9조 제8항).

2. 이 사건 조례안의 효력

가. 이 사건 조례안 제5조 제2항에 관한 판단

1) 원고는 이 사건 조례안 제5조 제2항이 개인정보 보호법의 위임 없이 위원의 개인정보자기결정권을 제한하므로 법률유보원칙에 반한다고 주장한다.

이 사건 조례안 제5조 제2항은 위원회의 위원이 되려는 자에게 정보공개동의서에 서명하도록 함으로써 자신의 개인정보 공개에 관한 동의 여부를 결정할 수 있는 권리인 개인정보자기결정권을 제한하므로 법률의 위임이 있어야 그 효력이 있다.

그런데 위원회의 위원이 되려는 자로 하여금 정보공개동의서에 서명하도록 하는 것은 위원회의 조직·운영에 관한 사항에 포함된다고 봄이 상당하고, 이는 위원의 임명, 위원회의 운영 등에 관한 사항을 조례로 정하도록 위임하고 있는 건축법 제4조 제5항, 건축법 시행령 제5조의5 제6항에 근거한 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 사건 조례안 제5조 제2항이 상위법령의 위임이 없어 법률유보원칙에 반한다고 볼 수 없다.

2) 원고는 이 사건 조례안 제5조 제2항이 지방자치단체의 장의 고유권한인 위원 임명·위촉권을 본질적으로 제약한다고 주장한다.

이 사건 조례안 제5조 제2항은 위원회 회의록의 공개와 이용을 위하여 위원이 되려는 사람 모두에게 일률적으로 정보공개동의서에 서명하도록 요구하는 것일 뿐, 특정인을 임명 또는 위촉하려는 지방자치단체의 장의 권한을 제한한다거나 반대로 특정인을 임명 또는 위촉하라고 사전에 간섭하는 등 지방자치단체의 장의 위원 임명·위촉권을 제한할 의도로 규정된 것이 아니다. 따라서 지방자치단체의 장이 임명·위촉하려는 사람 중에 정보공개동의서에 서명하는 것을 거부하여 그 결과 임명 또는 위촉되지 못하는 사람이 생길 수 있다는 사정만을 이유로 이 사건 조례안 제5조 제2항이 지방자치단체의 장의 임명·위촉권을 본질적으로 제약한다고 볼 수 없다.

3) 원고는 이 사건 조례안 제5조 제2항이 공개되는 정보의 범위, 정보가 제공되는 제3자의 범위 등을 규정하지 아니하여 명확성 원칙에 반한다고 주장한다.

명확성 원칙의 판단 기준으로서의 예측가능성은 그 규정의 문언만으로 판단할 것이 아니라 관련조항을 유기적·체계적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2007. 10. 26. 선고 2007두9884 판결 등 참조). 이 사건 조례안 제5조 제2항은 그 도입 경위에 비추어 이 사건 조례안 제9조 제8항에서 규정한 행정사무조사 시 위원 전원의 실명 회의록 제출을 위하여 규정된 것으로 보아야 하고, 개인정보 보호법 제17조 제2항은 개인정보처리자가 제3자에게 정보를 제공할 목적으로 정보주체의 개인정보 제공 동의를 받는 경우 개인정보를 제공받는 자와 그 이용 목적, 제공하는 개인정보의 항목 등을 알리도록 규정하고 있으므로, 비록 이 사건 조례안 제5조 제2항에서 공개되는 정보의 범위, 상대방 등에 대하여 직접 규정하고 있지 않더라도 명확성 원칙에 반한다고 볼 수 없다.

나. 이 사건 조례안 제9조 제7항에 관한 판단

원고는 「공공기록물 관리에 관한 법률」(이하 '공공기록물법'이라 한다) 시행령 제18조 제2항에서 영구기록물관리기관의 장이 지정하는 회의에 대하여만 회의록과 함께 속기록 또는 녹음기록 중 하나를 생산하도록 하고 있는데, 이 사건 조례안 제9조 제7항이 그에 해당하지 않는 경우에도 회의록 작성과 함께 녹취 의무를 부과하고 있으므로, 위 공공기록물법에 위반된다고 주장한다.

구 지방자치법(2021. 1. 12. 법률 제17893호로 전부개정되어 2022. 1. 13. 시행되기 전의 것, 이하 같다) 제22조 본문은 "지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다."라고 규정한다. 여기서 말하는 '법령의 범위 안에서'란 '법령에 위반되지 않는 범위 안에서'를 가리키므로 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 그 효력이 없다. 조례가 법령에 위반되는지 여부는 법령과 조례의 각 규정 취지, 규정의 목적과 내용 및 효과 등을 비교하여 양자 사이에 모순·저촉이 있는지 여부에 따라서 개별적·구체적으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017추5039 판결 참조)

공공기록물법은 공공기관의 투명하고 책임 있는 행정 구현과 공공기록물의 안전한 보존 및 효율적 활용을 위하여 공공기록물 관리에 필요한 사항을

정함을 목적으로 하고(제1조), 이를 위해 공공기관으로 하여금 업무의 입안단계부터 종결단계까지 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산관리될 수 있도록 업무과정에 기반한 기록물관리를 위하여 필요한 조치를 마련하도록 하고(제16조 제1항), 대통령령으로 정하는 바에 따라 주요 회의의 회의록, 속기록 또는 녹음기록을 작성하여야 한다(제17조 제2항)고 규정하고 있다. 같은 법 시행령 제18조 제1항 제5호는 개별법 또는 특별법에 따라 구성된 위원회 등이 운영하는 회의를 개최하는 경우 회의록을 작성하도록 하고 있는데, 건축위원회는 건축법 제4조 제1항에 따라 구성된 위원회이므로 위와 같은 회의록 작성 대상인 회의에 해당한다.

한편, 공공기록물법 시행령 제18조 제2항은 영구기록물관리기관의 장이 지정하는 일정한 회의에 대하여 회의록과 함께 속기록이나 녹음기록 중 어느 하나를 생산하도록 규정하고 있으나, 공공기록물법의 입법취지에 비추어 보면 위 시행령 조항은 영구기록물관리기관의 장이 보존가치가 크다고 판단하여 지정한 회의에 대하여 회의록 외에 추가적인 기록물 생산을 하도록 함으로써 보다 안전한 기록물의 보존과 효율적 활용을 담보하기 위한 것으로 보아야 하는 것이지, 영구기록물관리기관의 장이 지정하지 않은 회의에 대하여 회의록 외에 추가적인 기록물 생산을 금지하는 취지로는 해석되지 아니한다. 따라서 이 사건 조례안 제9조 제7항이 위원회의 회의록과 함께 녹취 기록을 작성하도록 하였더라도 공공기록물법령에 위반된 것으로 볼 수 없다.

다. 이 사건 조례안 제9조 제8항에 관한 판단

1) 원고는 이 사건 조례안 제9조 제8항은 법률유보원칙에 반한다고 주장한다.

구 지방자치법 제22조 단서에 의하면, 지방자치단체가 조례를 제정할 때 그 내용이 주민의 권리제한 또는 의무부과에 관한 사항이나 벌칙인 경우에는 법률의 위임이 있어야 하므로, 법률의 위임 없이 주민의 권리제한 또는 의무부과에 관한 사항을 정한 조례는 그 효력이 없다. 다만 조례에 대한 법률의 위임은 법규명령에 대한 법률의 위임과 같이 반드시 구체적으로 범위를 정하여 할 필요가 없으며, 법률이 주민의 권리의무에 관한 사항에 관하여 구체적으로 범위를 정하지 않은 채 조례로 정하도록 포괄적으로 위임한 경우나 법률규정이 예정하고 있는 사항을 구체화·명확화한 것으로

볼 수 있는 경우에는 지방자치단체는 법령에 위반되지 않는 범위 안에서 주민의 권리의무에 관한 사항을 조례로 제정할 수 있다(대법원 2002. 3. 26. 선고 2001두5927 판결, 대법원 2017. 12. 5. 선고 2016추5162 판결 참조).

이 사건 조례안 제9조 제8항은 행정사무조사 시 위원 전원의 실명으로 회의록을 제출하게 하는데, 이는 지방의회가 행정사무조사 시 서류제출 요구를 할 수 있도록 규정한 구 지방자치법 제41조 제4항, 정보주체의 동의를 받거나 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 개인정보처리자가 개인정보를 수집하여 그 수집 목적의 범위에서 이용하거나 제3자에게 제공할 수 있도록 한 개인정보보호법 제15조 제1항 제1호, 제3호와 제17조 제1항이 예정하고 있는 사항을 구체화한 것으로 볼 수 있으므로 법률유보원칙에 반한다고 볼 수 없다.

2) 원고는 이 사건 조례안 제9조 제8항이 이름, 주민등록번호 등 특정인임을 식별할 수 있는 정보를 공개 대상에서 제외하고 있는 건축법 제4조의3 단서와 같은 법 시행령 제5조의8 제2항에 위반되고, 공공기관이 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 경우 개인정보 보호위원회의 심의·의결을 거치도록 한 개인정보 보호법 제18조 제2항 제5호에 위반된다는 주장도 한다.

그런데 건축법 제4조의3 단서와 같은 법 시행령 제5조의8 제2항은 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자가 건축위원회에심의를 신청한 후 회의록 공개를 요청하는 경우에 적용되는 것이므로, 지방의회의 행정사무조사 시에 적용되는 이 사건 조례안 제9조 제8항이 위 건축법령에 위반된다고 볼 수 없다.

또한 개인정보 보호법의 입법 취지와 개인정보 보호에 관한 지방자치단체의 책무 등에 비추어 볼 때, 이 사건 조례안 제9조 제8항에 따른 회의록 실명 제출은 수집 목적의 범위 안에서 개인정보의 이용 및 제공을 전제한 것으로 보아야 하고, 수집 목적의 범위를 초과한 경우까지 개인정보 보호법에서 규정한 요건과 절차를 거치지 않고 그 이용 및 제공을 허용하는 규정으로 해석할 수 없으므로, 이 사건 조례안 제9조 제8항이 위 개인정보 보호법에 위반된다고 볼 수 없다.

3. 결론

그러므로 원고의 청구는 이유 없어 기각하고, 소송비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제5조(설치) 법 제4조 및 영 제5조의5에 따라 부산광역시건축위원회(이하 "시위원회"라 한다)와 구, 부산·진해경제자유구역청의 건축위원회(이하 "구위원회"라 하며, 시위원회와 구위원회를 통칭하여 "위원회"라 한다)를 둔다	제5조(설치) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)
〈신 설〉	② 위원회의 위원이 되려는 자는 정보공개동의서에 서명하여야 한다.
제9조(회의) ① ~ ⑥ (생 략)	제9조(회의) ① ~ ⑥(현행과 같음)
〈신 설〉	⑦ 위원회는 회의록을 반드시 가감없이 기록하여야 하며, 녹취도 하여야 한다.
〈신 설〉	⑧ 행정사무조사시 회의록은 위원 전원 실명으로 제출하여야 한다.
⑦ 위원회의 위원장은 위원회 개최 후 심의 등의 결과를 심의 등을 신청한 자에게 알려야 한다.	⑨ ----------.

부산광역시 공동주택 관리에 관한 감사 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 08. 20 (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 09. 15 • 재 의 요 구 : ’21. 10. 05 (부산광역시장) • 의 결 결 과 : ’21. 11. 22 (재의결) • 대법원 제소 : ’21. 12. 10 (부산광역시장) • 제 소 결 과 : ’22. 07. 28 (유효) 대법원 2021추5050 판결
조례내용	• 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택 임차인을 이 조례의 보호대상으로 추가함(안 제1조) • 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택 임차인 및 임차인대표회의의 감사요청 시, 시장이 감사할 수 있음을 규정함(안 제2조)
재의요구 이 유	• 「공동주택관리법」 제93조제2항에서는 공동주택의 “입주자등”의 감사요청권에 관하여 규정하고 있고, 여기에서 “입주자등”의 개념은 같은 법 제2조제7호에서 정하고 있는 바, “입주자등”이란 입주자와 사용자를 말하며, 사용자는 공동주택을 임차하여 사용하는 사람으로서 임대주택의 임차인은 제외한다고 명시하고 있음 • 이러한 「공동주택관리법」의 규정에도 불구하고 이 조례의 보호대상 및 감사요청을 할 수 있는 자로 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택 임차인을 추가 규정함은 「공동주택관리법」 위반의 소지가 있음
판결요지	• 공동주택관리법의 입법목적과 지방자치단체의 장에게 공동주택관리에 관한 감독권한을 부여한 취지 등에 비추어 보면 공동주택의 관리에 관한 사항은 전국에 걸쳐 동일하게 규율되어야 하는 것이 아니라 각 지방자치단체가 주민의 주거복지의 실현을 위하여 그 지역의 실정에 맞게 규율할 수 있는 사무로 봄이 상당함

- 한편, 2015. 12. 29. 법률 제1387호로 개정된 주택법 제2조 제13호에서 '주택을 임차하여 사용하는 자'에 해당하는 '사용자'의 점위에 임대주택의 임차인을 제외하였고, 같은 날 개정된 공동주택관리법 제2조 제1항 제6호에서도 임대주택의 임차인을 사용자에서 제외하였으나, 공동주택관리법에서 공공주택 임차인대표회의를 포함한 '임차인대표회의'에 관한 규정을 둔 점 등을 고려하면 위와 같은 개정이 임대주택 임차인의 보호 필요성을 부정하여 법률상 보호 대상에서 제외하는 취지에서 이루어진 것으로 보이지 아니함

- 이 사건 조례안 제2조 제2항은 "법 제93조 제4항에 따라 감사를 실시할 수 있는 경우" 중 하나로 공공주택특별법에 따른 공공주택 임차인·임차인대표회의의 감사 요청이 있거나 이들의 보호를 위하여 필요한 경우를 규정하고 있는데, 이러한 점들이 공동주택관리법 제93조 제4항에서 규정하고 있는 공동주택관리의 효율화와 무관하다고 볼 수 없으므로 공동주택관리법에 반하여 지방자치단체의 장의 감사 실시 사유를 확대한 것으로 보기도 어려움

- 공공주택특별법 제50조 제1항에서 준용하는 민간임대주택에 관한 특별법 제51조, 같은 법 시행령 제41조 제2항 제13호에 따르면 공공임대주택의 관리에 관하여는 공동주택관리법 시행령 제96조에 따른 지방자치단체의 장의 공동주택관리의 감독에 관한 사항이 적용되는데, 위 조항은 공동주택관리법 제93조 제1항부터 제4항에 따른 지방자치단체의 장의 명령, 조사, 검사, 감사를 전제로 하는 규정이므로 공공주택특별법에 따른 공공임대주택에 대하여도 지방자치단체의 장이 감독권 행사의 일환으로 감사를 실시하는 것이 가능하다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 조례안 규정들이 위법하게 감사 대상의 범위를 확대한 것으로도 볼 수 없음

대법원 판결문

사 건	부산광역시 공동주택 관리에 관한 감사 조례 일부개정조례안 재의결무효확인청구
원 고	부산광역시장
피 고	부산광역시의회
판결선고	2022.07.28.
주 문	원고의 청구를 기각한다. 소송비용은 원고가 부담한다.
이 유	

1. 이 사건 조례안의 재의결 및 주요 내용

갑 제1호증, 제2호증의 4, 6의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음 사실을 인정할 수 있다.

가. 피고는 2021. 9. 15. '부산광역시 공동주택 관리에 관한 감사 조례 일부개정조례안'(이하 '이 사건 조례안'이라 한다)을 의결하여 원고에게 이송하였다. 원고는 2021. 10. 5. 이 사건 조례안 제1조, 제2조가 상위법령에 위반된다는 이유로 피고에게 재의를 요구하였다. 피고는 2021. 11. 22. 이 사건 조례안을 원안대로 재의결하였다.

나. 이 사건 조례안은 다음과 같은 내용의 규정을 두고 있다.

1) 이 조례는 공동주택관리법 제93조 제6항에 따라 공동주택 관리에 관한 감사에 필요한 사항을 규정함으로써 공동주택 관리의 효율화와 입주자·사용자 및 공공주택 특별법에 따른 공공주택 임차인의 보호를 목적으로 한다(제1조).

2) 공동주택관리법 제93조 제4항에 따라 감사를 실시할 수 있는 경우로 「공공주택 특별법」(이하 '공공주택특별법'이라 한다)에 따른 공공주택 임차인·임차인대표회의(이하 "공공주택임차인등"이라 한다)가 감사를 요청하는 경우, 시장이 공동주택 관리의 효율화와 공공주택 임차인 및

입주자등(공동주택관리법 제2조 제1항 제7호에 따른 입주자등을 말한다)의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 등이 포함된다(제2조 제2항).

2. 이 사건 조례안의 효력

가. 조례와 법령과의 관례

구 지방자치법(2021. 1. 12. 법률 제17893호로 전부개정되기 전의 것) 제22조 본문은 "지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다."라고 규정한다. 여기서 말하는 '법령의 범위 안에서'란 '법령에 위반되지 않는 범위 안에서'를 가리키므로 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없다. 조례가 법령에 위반되는지 여부는 법령과 조례의 각 규정 취지, 규정의 목적과 내용 및 효과 등을 비교하여 양자 사이에 모순·저촉이 있는지 여부에 따라서 개별적·구체적으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017추5039 판결 참조).

또한 조례가 규율하는 특정사항에 관하여 그것을 규율하는 국가의 법령이 이미 존재하는 경우에도 조례가 법령과 별도의 목적에 기하여 규율함을 의도하는 것으로서 그 적용에 의하여 법령의 규정이 의도하는 목적과 효과를 전혀 저해하는 바가 없는 때 또는 양자가 동일한 목적에서 출발한 것이라고 할지라도 국가의 법령이 반드시 그 규정에 의하여 전국에 걸쳐 일률적으로 동일한 내용을 규율하려는 취지가 아니고 각 지방자치단체가 그 지방의 실정에 맞게 별도로 규율하는 것을 용인하는 취지라고 해석되는 때에는 그 조례가 국가의 법령에 위배되는 것은 아니라고 보아야 한다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006추38 판결 참조).

나. 이 사건 조례안 제1조, 제2조 제2항(합하여 '이 사건 조례안 규정들'이라 한다)에 관한 판단

1) 공동주택관리법 제93조 제2항은 공동주택의 '입주자등'이 지방자치단체의 장에게 공동주택관리에 관한 감사를 요청할 수 있도록 하나, '입주자등'에 포함되는 '사용자'의 개념에서 임대주택의 임차인은 제외하고 있다(제2조 제1항 제6호, 제7호). 또한 위 법 제93조 제4항은 입주자등의 감사 요청이 없더라도 일정한 경우 지방자치단체의 장이 감사를 실시할 수 있도록 하고

있다. 그러나 공공주택특별법에 따른 공공주택 임차인이 감사를 요청한 경우나 이들의 보호 필요성 등에 대하여는 별도로 규정하고 있지 아니하다. 반면 이 사건 조례안 규정들은 입주자·사용자 외에 공공주택특별법에 따른 공공주택 임차인의 보호도 그 목적으로 규정하면서, 공공주택특별법에 따른 공공주택 임차인이 감사 요청을 하는 경우와 이들에 대한 보호 필요성이 인정되는 경우에 지방자치단체의 장이 공동주택관리법 제93조 제4항에 따라 감사를 실시할 수 있도록 규정하여 공동주택관리법의 규정과 형식상 차이가 존재한다. 원고는 이를 이유로 이 사건 조례안 규정들이 임대주택 임차인의 감사 요청권에 대하여 별도로 규정하지 않고 있는 공공주택 관리법에 위반된다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유에서 이 사건 조례안 규정들은 상위법령에 위반된 것으로 보기 어렵다.

2) 공동주택관리법은 공동주택을 투명하고 안전하며 효율적으로 관리할 수 있게 하여 국민의 주거수준 향상에 이바지하는 것을 목적으로 하고(제1조), 국가 및 지방자치단체로 하여금 공동주택에 거주하는 입주자등의 쾌적하고 살기 좋은 주거생활과 공동주택의 투명하고 체계적이며 평온한 관리를 위하여 노력하도록 하고 있다(제3조 제1항). 이를 위해 지방자치단체의 장에게 공공주택관리에 관한 감독권한을 부여하고(제93조), 의무관리대상 공동주택에 해당하지 않더라도 지방자치단체의 장이 지방자치단체의 조례로 정하는 업무를 할 수 있도록 한다(제34조). 공동주택관리법의 입법목적과 지방자치단체의 장에게 공동주택관리에 관한 감독권한을 부여한 취지 등에 비추어 보면 공동주택 관리에 관한 사항은 전국에 걸쳐 동일하게 규율되어야 하는 것이 아니라 각 지방자치단체가 주민의 주거복지의 실현을 위하여 그 지역의 실정에 맞게 규율할 수 있는 사무로 봄이 상당하다.

한편, 2015. 12. 29. 법률 제13687호로 개정된 주택법 제2조 제13호에서 '주택을 임차하여 사용하는 자'에 해당하는 '사용자'의 범위에 임대주택의 임차인을 제외하였고, 같은 날 개정된 공동주택관리법 제2조 제1항 제6호에서도 임대주택의 임차인을 사용자에서 제외하였으나, 공동주택 관리법에서 공동주택 임차인대표회의를 포함한 '임차인대표회의'에 관한 규정 및 공공주택 임차인의 하자보수청구권 등 임대주택 임차인의 권리에 관한 규정을 둔 점 등을 고려하면 위와 같은 개정이 임대주택 임차인의

보호 필요성을 부정하여 법률상 보호 대상에서 제외한 취지에서 이루어진 것으로 보이지 아니한다.

2) 공동주택관리법 제93조 제4항은 제93조 제2항에 따른 입주자등의 감사 요청이 없는 경우라 하더라도 '공동주택관리의 효율화'와 '입주자등의 보호'를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 지방자치단체의 장이 감사를 실시할 수 있도록 하여 지방자치단체의 장에게 공동주택관리 감사의 실시에 관한 재량을 부여하고 있다. 이 사건 조례안 제2조 제2항은 "법 제93조 제4항에 따라 감사를 실시할 수 있는 경우" 중 하나로 공공주택특별법에 따른 공공주택 임차인·임차인대표회의의 감사 요청이 있거나 이들의 보호를 위하여 필요한 경우를 규정하고 있는데, 이러한 점들이 공동주택관리법 제93조 제4항에서 규정하고 있는 공동주택관리의 효율화와 무관하다고 볼 수 없으므로 공동주택관리법에 반하여 지방자치단체의 장의 감사 실시 사유를 확대한 것으로 보기도 어렵다.

나아가 공공주택특별법 제50조 제1항에서 준용하는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제51조, 같은 법 시행령 제41조 제2항 제13호에 따르면 공공임대주택의 관리에 관하여는 공동주택관리법 시행령 제96조에 따른 지방자치단체의 장의 공동주택관리의 감독에 관한 사항이 적용되는데, 위 조항은 공동주택관리법 제93조 제1항부터 제4항에 따른 지방자치단체의 장의 명령, 조사, 검사, 감사를 전제로 하는 규정이므로 공공주택특별법에 따른 공공임대주택에 대하여도 지방자치단체의 장이 감독권 행사의 일환으로 감사를 실시하는 것이 가능하다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 조례안 규정들이 위법하게 감사 대상의 범위를 확대한 것으로도 볼 수 없다.

3. 결론

그러므로 원고의 청구는 이유 없어 기각하고, 소송비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 조례는 「공동주택관리법」 제93조제6항에 따라 공동주택 관리의 감사에 필요한 사항을 규정함으로써 공동주택 관리의 효율화와 입주자·사용자의 보호를 목적으로 한다.	제1조(목적) ---------- 입주자·사용자 및 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택 임차인----------.
제2조(감사 대상) ① (생 략)	제2조(감사 대상) ① (현행과 같음)
② 법 제93조제4항에 따라 감사를 실시할 수 있는 경우는 다음 각 호의 경우를 말한다.	② ----------.
1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
〈신 설〉	3. 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택 임차인·임차인대표회의(이하 "공공주택임차인등"이라 한다)가 감사를 요청하는 경우
3. 그 밖에 시장이 공동주택 관리의 효율화와 입주자등의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우	4. ---------- 공공주택 임차인 및 입주자등(「공동주택관리법」 제2조제1항제7호에 따른 입주자등을 말한다. 이하같다)----------
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제3조(감사 요청) 법 제93조제2항에 따라 공동주택의 입주자·사용자(이하 "입주자등"이라 한다)가 감사를 요청할 때에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 서면으로 시장에게 제출하여야 한다.	제3조(감사 요청) ---------- 입주자등 또는 공공주택임차인등이 ----------.

현 행	개 정 안
1. 감사를 요청한 입주자등(이하 “요청인”이라 한다)이 감사 사유를 소명하고, 이를 뒷받침할 수 있는 자료를 첨부한 별지 제1호서식의 감사 요청서	1. ---------- 입주자등 또는 공공주택임차인등----------
2. 전체 입주자등의 10분의 3 이상의 동의를 받은 별지 제2호서식의 동의자 명부	2. --- 입주자등 또는 공공주택 임차인----------
제5조(감사 실시의 통보 등) ① (생 략)	제5조(감사 실시의 통보 등) ① (현행과 같음)
② 시장은 감사 실시 사실을 사전에 해당 입주자등에게 공개하여 의견을 수렴하고 이를 감사 자료로 활용할 수 있다.	② ---------- 입주자등 및 공공주택임차인등----------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제7조(감사 실시 등) ① (생 략)	제7조(감사 실시 등) ① (현행과 같음)
② 시장은 감사 대상이 되는 공동주택의 입주자대표회의와 관리주체에 게 감사 장소와 장비의 제공을 요청할 수 있으며, 해당 구청장·군수에게 담당 공무원의 배치 및 업무지원을 요청할 수 있다.	② ---------- 관리주체 또는 해당 공공주택의 공공주택사업자에게 ----------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
④ 감사반은 감사자료에 대하여 외부인이 접근하지 못하도록 보안조치를 하여야 하며, 감사 종료 전 입주자등에게 주요 감사결과를 설명할 수 있다.	④ ---------- 입주자등 및 공공임대주택임차인등----------.

인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’19. 08. 30. (인천광역시장) • 의 회 의 결 : ’19. 12. 23. (수정의결) • 재 의 요 구 : ’19. 12. 31. (인천광역시장) • 의 결 결 과 : ’20. 01. 31. (부결)
조례내용	• 부칙 - 제2조(계약에 대한 경과조치) ① (생략) ② 이 조례 시행일 이후 위탁협약 기간이 남아 있는 경우 다음 각 호의 범위를 계약기간으로 한다. 1. 잔여기간이 10년을 초과하지 않은 경우에는 시행일로부터 10년까지 2. 잔여기간이 10년을 초과하는 경우에는 그 계약기간까지 ③ 이 조례 시행 당시 종전 제6조 규정에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 양도하는 경우에는 이 조례 제6조 규정을 이 조례 시행일 이후 5년이 경과한 날부터 적용한다.
재의요구 이 유	• 기존 임차인에 대한 과도한 기간연장 및 양도·양수 제한의 과도한 유예를 부여하여 공유재산법 및 지방자치법 등 위반 • 공정성, 기회균등성, 형평성의 훼손하여 공익을 해함.

인천광역시 지하도상가 관리 운영 조례 전부개정조례안

제1조(목적) 이 조례는 인천광역시가 관리하는 지하도상가의 관리·운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “지하도상가”란 도로·광장 등의 지하에 지하보행로와 접하여 설치된 점포가 늘어선 구역을 말한다.
2. “지하보행로”란 도로·광장 등의 지하에 보행인의 통행을 위하여 설치된 시설로서 지하도 출입시설 및 지하층연결로를 제외한 부분을 말한다. 이 경우 지상의 평면횡단보도에 대체하여 단순히 보행인의 통행에 제공할 목적으로 설치하는 지하횡단보도는 제외한다.
3. “점포”란 지하도상가의 일부로서 사용·수익허가의 목적물이 되는 시설을 말한다.
4. “관리수탁자”란 인천광역시장(이하 “시장”이라 한다)으로부터 지하도상가의 관리를 위탁받은 자를 말한다.
5. “사용자”란 시장 또는 관리수탁자로부터 점포의 사용·수익허가를 받은 자를 말한다.
6. “부대시설”이란 지하도상가의 관리·운영에 필요한 관리실, 기계실, 화장실, 휴게실 등의 시설을 말한다.

제3조(사용·수익허가) 시장은 점포에 대하여 사용·수익을 허가하려면 「공유재산 및 물품관리법」(이하 “법”이라 한다) 제20조에 따른다.

제4조(지하도상가의 관리위탁) 시장은 지하도상가의 효율적인 관리를 위하여 법 제27조제1항 및 제2항에 따라 지하도상가의 관리를 위탁할 수 있다.

제5조(사용료) ① 시장 또는 관리수탁자는 사용자로부터 점포의 사용료를 매년 부과·징수하여야 한다.

② 사용료는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제20조제2항에 따른 일반입찰이나 같은 항 단서에 따른 지명경쟁의 방법으로 허가하였을 때에는 낙찰된 금액

2. 법 제20조제2항 단서에 따른 수의의 방법으로 허가하였을 때에는 시가(時價)를 반영한 해당 점포 평정가격(評定價格)의 연 1천분의 50 이상의 금액

제6조(사용·수익허가의 제한 등) 법 제20조제1항에 따라 사용·수익허가를 받은 자는 그 행정재산을 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 그 권리를 양도하여서는 아니 된다.

제7조(시설의 유지보수) ① 시장은 위탁재산의 원형이 변경되는 대규모 수리나 보수는 직접 시행하고, 관리·운영에 필요한 시설개선은 수탁자의 부담으로 하게 할 수 있다.
② 관리수탁자는 지하도상가의 시설을 개선하는 경우 규칙으로 정하는 절차와 방법에 따라 사전에 시장의 승인을 받아야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 관리수탁자가 보수 등 최소한의 조치를 한 후 지체 없이 그 내용을 시장에게 보고하여야 한다.

제8조(관리수탁자 및 사용자의 의무) ① 관리수탁자 및 사용자는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 공익 목적에 맞게 해당 재산을 관리하여야 한다.
② 관리수탁자는 지하도상가의 파손·장애 또는 위험이 있는 상태를 발견하는 경우에는 지체 없이 시장에게 보고하여야 한다.
③ 사용자는 지하도상가의 유지관리에 지장을 초래하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 되며, 관리수탁자는 그 행위를 관리감독 한다.
1. 보행인의 지하보행로 통행에 지장을 초래하는 행위
2. 지하보행로에 상품을 진열하거나 적치하는 행위
3. 지하도상가의 안전과 환경을 오염시키는 행위
4. 지하도상가의 공공질서 유지에 지장을 초래하는 행위

제9조(업종제한 등) ① 지하도상가에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종의 점포를 설치하여서는 아니 된다.
1. 「지하공공보도시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제7조제2항제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 업종
2. 그 밖에 위생·안전 및 통행에 위해가 있어 시장이 필요하다고 인정하여 금지하는 업종

② 사용자가 업종을 변경하려는 경우에는 사전에 관리수탁자의 승인을 받아야 한다.

제10조(실태조사 및 지도감독) ① 시장은 점포의 사용자, 사용료 등 사용·수익허가 상태 등 지하도상가의 관리·운영 전반에 관한 사항을 조사할 수 있다.

② 시장은 관리수탁자에게 시설물의 관리상태, 사용·수익허가에 관한 사항 등 지하도상가 관리·운영에 관한 실태조사 및 관련 자료를 요구할 수 있다.

제11조(지하도상가 활성화) ① 시장은 지하도상가의 노후시설에 따른 안전대책, 환경개선 및 경기활성화 등 관리·운영에 관한 전반적인 지하도상가 활성화 대책을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 지하도상가 활성화 대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 지하도상가 활성화 전략 수립에 관한 사항
2. 상가의 대규모 수리 또는 보수에 관한 사항
3. 보행환경 개선 및 편의시설 설치에 관한 사항
4. 지하도상가 활성화를 위한 민관 협력에 관한 사항
5. 그 밖에 지하도상가 활성화와 관련하여 시장이 인정한 사항

제12조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(계약에 대한 경과조치) ① 이 조례 시행일 이전에 제물포지하도상가에 대하여 2017년 12월 31일 기준 점포별 최종 사용·수익허가를 받은 자는 이 조례 시행일 이후 1회(1인 1상가)에 한하여 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제13조제4항제3호에 따라 지명경쟁입찰 참여의 기회를 부여할 수 있다. 다만 이에 따른 사용·수익허가 기간은 갱신 없이 5년의 범위 이내로 한다.

② 이 조례 시행일 이후 위탁협약 기간이 남아 있는 경우 다음 각 호의 범위를 계약기간으로 한다.

1. 잔여기간이 5년을 초과하지 않은 경우에는 시행일로부터 5년까지
2. 잔여기간이 5년을 초과하는 경우에는 그 계약기간까지

③ 제2항에도 불구하고 각 개별 점포 사용자에 대하여 총 사용·수익허가기간이 10년이 되지 않는 경우 지원 대상자 및 방법은 시행규칙으로 정한다.

④ 이 조례 시행 당시 종전 제6조 규정에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 다른 자에게

사용·수익하게 하거나 양도하는 경우에는 이 조례 제6조 규정을 이 조례 시행일 이후 2년이 경과한 날부터 적용한다.

⑤ 사용·수익허가를 받은 자가 제4항을 위배한 경우 즉시 계약을 해지한다.

제3조(협약 등에 관한 경과조치) 이 조례 시행 전에 체결된 위탁협약 또는 재위탁협약은 협약기간의 범위에서 종전의 조례 제11조부터 제15조까지의 규정을 적용한다.

신·구 조문 대비표

개 정 안	수 정 안
제3조(사용·수익허가) 시장은 점포에 대하여 사용·수익을 허가하려면 「공유재산 및 물품관리법」(이하 "법"이라 한다) 제20조에 따른다.	제3조(사용·수익허가 및 기간) ---------- ---------- ---------- 제20조 및 제21조 ------.
부 칙	부 칙
제2조(계약에 대한 경과조치) ① (생 략)	제2조(계약에 대한 경과조치) ① (개정안과 같음)
② 이 조례 시행일 이후 위탁협약 기간이 남아 있는 경우 다음 각 호의 범위를 계약기간으로 한다. 1. 잔여기간이 5년을 초과하지 않은 경우에는 시행일로부터 5년까지 2. 잔여기간이 5년을 초과하는 경우에는 그 계약기간까지	② ---------- ---------- ----- 1. ---- 10년- ---------- -----10년-------- 2. ---- 10년- ---------- ---
③ 제2항에도 불구하고 각 개별 점포 사용자에 대하여 총 사용·수익허가기간이 10년이 되지 않는 경우 지원 대상자 및 방법은 시행규칙으로 정한다.	(삭 제)
④ 이 조례 시행 당시 종전 제6조 규정에 따라 사용·수익허가를 받은 자가 다른 자에게 사용·수익하게 하거나 양도하는 경우에는 이	③ ---------- ---------- ----------

개 정 안	수 정 안
조례 제6조 규정을 이 조례 시행일 이후 2년이 경과한 날부터 적용한다.	---------- -- 5년 ----------.
⑤ 사용수익허가를 받은 자가 제3항 및 제4항을 위배한 경우 즉시 계약을 해지한다.	④ ----------제3항---------- ----------.

강화군장학회 설립 및 운영지원에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’18. 11. 26. (강화군수) • 의 회 의 결 : ’18. 12. 21. • 재의요구지시 : ’18. 12. 24. (강화군수) • 재 의 요 구 : ’19. 01. 10. (강화군수) • 의 결 결 과 : ’19. 02. 11. (재의결)
조례내용	• 제3조(임원 등) ① (생략) ② 임원은 강화군청 소속 공무원 중 4급 이상 공무원 1명, 강화군수(이하 “군수”라 한다)가 추천하는 1명과 강화군의회에서 추천한 1명을 당연직 이사로 선임한다.
재의요구 이 유	• 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제5조 및 제7조에 따르면 임원의 임면에 관한 사항 및 정관의 변경에 관한 사항은 이사회의 기능으로 명시하고 있고, 임원은 주무관청의 승인을 받도록 되어 있는데 • 일부개정 조례안 제3조제2항에서는 “임원은 강화군청 소속 공무원 중 4급 이상 공무원 1명, 강화군수(이하 “군수”라 한다)가 추천하는 1명과 강화군의회에서 추천한 1명을 당연직 이사로 선임한다.”라고 수정 의결하였음 • 해당 규정은 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」과 「지방자치법」, 법무부 질의회신 내용에 위반되는 것으로 판단되어 재의를 요구함

강화군장학회 설립 및 운영지원에 관한 조례 일부개정조례안

강화군장학회 설립 및 운영지원에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2항 중 "「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」의 규정"을 "「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」"로 한다.

제3조제1항 중 "의 규정에 의하되"를 "을 따르되"로 하고, 같은 조 제2항 중 "임원에는 강화군청 과장급 이상 공무원 1명,"을 "임원은"으로, "추천하는 5명과 강화군 의회에서 추천한 5명"을 "추천한 소속 공무원 중 5급 이상 공무원 1명"으로 한다.

제4조 각 호 외의 부분 중 "설립목적을 실현하기 위하여 다음"을 "다음"으로 하고, 같은 조 제3호 중 "우수"를 "그 밖에 지역의 우수"로, "양성 등 그 밖에 설립목적 실현을 위하여"를 "양성 및 설립목적에"로 한다.

제6조제3항을 제2항으로 한다.

제7조제1항을 다음과 같이 한다.

① 장학회는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따라 기금을 기본재산과 보통재산으로 구분하여 관리한다.

제7조제3항을 삭제하고, 같은 조 제4항을 제3항으로 하며, 같은 항 중 "또는 체신관서 등"을 "등"으로, "국·공채 기타"를 "국채·공채 및 그 밖에"로, "매입하여"를 "사들여"로 한다.

제9조 중 "소속공무원"을 "소속 공무원"으로 한다.

제10조 중 "필요하다고 판단될 경우에는 관계 규정이 정하는 바"를 "필요한 경우에는 관련 법규"로, "무상 대부하거"를 "무상으로 빌려 주거"로 한다.

제11조 및 **제12조**를 각각 다음과 같이 한다.

제11조(업무의 협조) 장학회는 매년 사업계획서와 전년도의 사업실적을 제출하며, 군수는 장학회의 진흥과 발전을 위한 상호협력 방안을 마련한다.

제12조(지도 및 감독) 군수는 장학회로부터 제출받은 관계서류를 자체 검토한 후 이상이 있을 경우에는 주무관청에 집행내역에 대하여 지도 및 감독을 요청할 수 있다.

제13조를 삭제하고, 제14조부터 제16조까지를 각각 제13조부터 제15조까지로 한다.

제14조(종전의 제15조) 중 "규정되지 아니한 사항은 「민법」과"를 "정하지 않은 사항은 「민법」 및"으로, "정관이"를 "정관에서"로, "의한다"를 "따른다"로 한다.

제15조(종전의 제16조) 중 "관하여 필요"를 "필요"로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제2조(설립 및 정관) ① (생 략)	제2조(설립 및 정관) ① (현행과 같음)
② 장학회의 정관은 「민법」 및 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」의 규정에 따라 정하고 주무관청의 허가를 받아야 한다.	② ---------- 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」----------.
제3조(임원 등) ① 장학회의 임원은 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」의 규정에 의하되 이사의 정수는 정관으로 정한다.	제3조(임원 등) ① ----------을 따르되 ----------.
② 임원에는 강화군청 과장급 이상 공무원 1명, 강화군수(이하 "군수"라 한다)가 추천하는 5명과 강화군의회에서 추천한 5명을 당연직 이사로 선임한다.	② 임원은 ---------- 추천한 소속 공무원 중 5급 이상 공무원 1명----------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제4조(사업) 장학회는 설립목적을 실현하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다.	제4조(사업) ------ 다음 ----------

현 행	개 정 안
1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
3. 우수한 인재 양성 등 그 밖에 설립목적 실현을 위하여 필요한 사업	3. 그 밖에 지역의 우수-- 양성 및 설립목적에 ----------
제6조(기금의 출연 등) ①·② (생 략)	제6조(기금의 출연 등) ①·② (현행과 같음)
③ (생 략)	② (현행 제3항과 같음)
제7조(기금의 운용 및 관리) ① 장학회는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」의 규정에 의거 기금을 기본재산과 보통재산으로 구분 관리한다.	제7조(기금의 운용 및 관리) ① 장학회는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따라 기금을 기본재산과 보통재산으로 구분하여 관리한다.
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 보통재산은 기본재산 이외의 모든 재산으로써 기본재산의 과실소득, 그 밖의 수입 등으로 한다.	〈삭 제〉
④ 기금 중 기본재산은 수익과 안전성을 고려하여 금융기관 또는 체신관서 등에 이자율이 높은 예금으로 예치하거나 국·공채 기타 유가증권 등을 매입하여 관리할 수 있다.	③ ---------- 등---------- 국채·공채 및 그 밖에 ---- 사들여 ----------.
제9조(행정지원) 군수는 장학회가 주관하는 사무의 원활한 수행을 지원하기 위하여 필요한 경우 소속공무원을 장학회에 파견할 수 있다.	제9조(행정지원) ---------- 소속 공무원----------.
제10조(공유재산의 무상대부 등) 군수는 장학회의 운영을 위하여 필요하다고 판단될 경우에는 관계 규정이 정하는 바에 따라 장학회에 공유재산을 무상 대부하거나 사용허가를 할 수 있다.	제10조(공유재산의 무상대부 등) ---------- 필요한 경우에는 관련 법규---------- 무상으로 빌려 주거----------.

현 행	개 정 안
제11조(사전협의 등) ① 장학회는 다음 각 호의 사항에 대하여 군수와 사전협의를 거친 후 주무관청에 허가 또는 승인을 요청하여야 한다. 1. 정관의 제정·개정에 관한 사항 2. 임원의 임면에 관한 사항 3. 기본재산의 처분(매도, 증여, 교환, 용도변경, 담보제공, 장기차입 등)에 관한 사항 ② 장학회는 제1항에 따른 주무관청의 허가·승인 결과를 군수에게 제출하여야 한다.	제11조(업무의 협조) 장학회는 매년 사업계획서와 전년도의 사업실적을 제출하며, 군수는 장학회의 진흥과 발전을 위한 상호협력 방안을 마련한다.
제12조(사업계획서 등의 제출) 장학회는 매년 2월 말까지 전년도의 사업실적과 결산서, 해당년도의 사업계획서 및 예산서를 군수에게 제출하여야 한다.	제12조(지도 및 감독) 군수는 장학회로부터 제출받은 관계서류를 자체 검토한 후 이상이 있을 경우에는 주무관청에 집행내역에 대하여 지도 및 감독을 요청할 수 있다.
제13조(지도·감독) ① 군수는 장학회의 소관업무에 대하여 지도·감독을 하여야 하며, 필요한 경우 관계서류의 제출을 명하거나 소속공무원으로 하여금 확인·검사하게 할 수 있다. ② 군수는 확인·검사 결과 장학회 운영에 문제점이 있다고 판단될 경우에는 시정을 요구하고 필요한 조치를 하여야 한다.	〈삭 제〉
제14조 (생 략)	제13조 (현행 제14조와 같음)
제15조(준용) 장학회의 설립 및 운영에 관하여 이 조례에 규정되지 아니한 사항은 「민법」과 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」등 관계법령과 정관이 정하는 바에 의한다.	제14조(준용) ---------- 정하지 않은 사항은 「민법」 및 ---------- 정관에서 ------- 따른다.
제16조(규칙) 이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정할 수 있다.	제15조(규칙) ---------- 필요---------.

수정안 대비표

개 정 안	수 정 안
제3조(임원 등) ① (생 략)	제3조(임원 등) ① (개정안과 같음)
② 임원은 ---------- 추천한 소속 공무원 중 5급 이상 공무원 1명---------.	② 임원은 강화군청 소속 공무원 중 4급 이상 공무원 1명, 강화군수(이하 "군수"라 한다)가 추천하는 1명과 강화군의회에서 추천한 1명을 당연직 이사로 선임한다.
③ (생 략)	③ (개정안과 같음)
제11조(업무의 협조) 장학회는 매년 사업계획서와 전년도의 사업실적을 제출하며, 군수는 장학회의 진흥과 발전을 위한 상호협력 방안을 마련한다.	제11조(현행 제11조와 같음)
제12조(지도 및 감독) 군수는 장학회로부터 제출받은 관계서류를 자체 검토한 후 이상이 있을 경우에는 주무관청에 집행내역에 대하여 지도 및 감독을 요청할 수 있다.	제12조(현행 제12조와 같음)
〈신 설〉	제13조(현행 제13조와 같음)
제13조(현행 제14조와 같음)	제14조(개정안 제13조와 같음)
제14조(준용) ---------- 정하지 않은 사항은 「민법」 및 ---------- 정관에서 ------- 따른다.	제15조(개정안 제14조와 같음)
제15조(규칙) ---------- 필요---------.	제16조(개정안 제15조와 같음)

대구광역시중구의회에 출석·답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 일부개정조례안(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 2. 25 (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 3. 31 • 재의요구지시 : ’21. 4. 16 (대구광역시 중구청장) • 재 의 요 구 : ’21. 4. 19 (대구광역시 중구청장) • 의 결 결 과 : ’21. 4. 28 (재의결)
조례내용	• 「대구광역시중구의회에출석·답변할수있는관계공무원의범위에관한조례」 제1조(목적) 중 “「지방자치법」 제42조의 규정에 의하여”를 삭제하고, 제2조(범위)에 “5. 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 설립된 출자·출연기관의 임원”을 신설하는 일부개정조례안임.
재의요구 이 유	**1. 위임입법의 한계** 1) 지방자치법 제42조에 의하면 지방자치단체의 장이나 관계공무원은 지방의회나 그 위원회에 출석하여 행정사무의 처리상황을 보고하거나 의견을 진술하고 질문에 응답할 수 있고(제1항), 지방자치단체의 장이나 관계공무원은 지방의회나 그 위원회가 요구하면 출석·답변하여야 합니다(제2항). 위 제1항이나 제2항에 따른 지방의회나 그 위원회에 출석하여 답변할 수 있는 관계공무원의 범위는 조례로 위임하고 있습니다.(제3항) 2) 지방자치법 제42조 제3항의 위임으로 대구광역시 중구의회 또는 위원회에 출석하여 답변할 수 있는 관계공무원의 범위를 정한 것이 현행 ‘대구광역시중구의회에 출석·답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례’입니다. 의원발의 조례안은 현행 조례를 개정하는 것이므로 지방자치법 제42조가 위임한 사항에 관한 입법인 것은 변함이 없습니다.

3 위임입법은 모법이 위임하는 범위를 벗어나면 위법한 것으로, 이번 의원발의 조례안의 모법은 지방자치법 제42조이고, 이 모법이 조례에 위임한 것은 지방의회나 그 위원회에 출석하여 답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 한정되는 것이므로 '관계공무원'이 아닌 자를 포함하는 개정조례안은 위임입법의 한계를 벗어나므로 위법·무효한 것으로 판단됩니다.

2. 의무출석

1) 조례가 아니더라도 지방자치법 제41조제4항, 같은 법 시행령 제42조제1항제6호에 따라 감사·조사 대상 사무에 관계되는 자(출자·출연기관 임원)에 대하여 의회에 출석·답변을 할 수 있다고 규정하고 있음을 고려할 때, 의원발의 조례안(안 제2조제5호)에 출자·출연기관의 임원을 의회 출석·답변을 명시하는 것 자체가 실질적으로 의무적인 출석·답변으로 판단되어 지방자치법 제42조에 위반될 소지가 있습니다.

(출자·출연기관 임원의 의회 출석·답변은 의무가 아님을 전제로 하여야 하는 사항에 위배됩니다.)

위와 같은 사유로 2021년 3월 31일자로 의결 및 이송된 「대구광역시중구의회에출석·답변할수있는관계공무원의범위에관한조례 일부개정조례안」에 대하여 「지방자치법」 제26조제3항 및 제107조제1항에 따라 대구광역시 중구의회로 환부하고 재의를 요구합니다.

판결요지

- 해당없음

〈의결 前〉

대구광역시중구의회에출석·답변할수있는관계공무원의범위에관한조례

제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」(이하 "법"이라 한다) 제42조의 규정에 의하여 대구광역시중구의회(이하 "의회"라 한다) 또는 위원회에 출석하여 답변할 수 있는 관계공무원의 범위를 정함을 목적으로 한다.(개정 2008.03.31)

제2조(범위) 의회 또는 위원회에 출석, 답변할 수 있는 관계공무원의 범위는 다음과 같다.

1. 부구청장
2. 구청장의 보조기관중 국장, 실·단·과장급(개정 2011.6.20)
3. 「법」 제113조 내지 제116조의 규정에 의한 소속행정기관장(개정 2008.03.31)
4. 소속행정기관의 소속공무원중 구 본청의 실·단·과장과 동일직급 이상인자 (개정 2011.6.20.)

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
대구광역시중구의회에출석 · 답변할수있는관계공무원의범위에관한조례	대구광역시 중구의회에 출석 · 답변할 수 있는 관계공무원 등의 범위에 관한 조례
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」(이하 “법”이라 한다) 제42조의 규정에 의하여 대구광역시중구의회(이하 “의회“라 한다) 또는 위원회에 출석하여 답변할 수 있는 관계공무원의 범위를 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ---------- 대구광역시 중구의회 ---------- 관계공무원 등----------.
제2조(범위) 의회 또는 위원회에 출석, 답변할 수 있는 관계공무원의 범위는 다음과 같다.	제2조(범위) ---------- 관계공무원 등------아래 각 호와 --.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)

현 행	개 정 안
2. 구청장의 보조기관중 국장, 실·단·과장급	2. ------ 보조기관 중 ------실·과장급
3. 「법」 제113조 내지 제116조의 규정에 의한 소속행정기관장	3. 「지방자치법」 제113조부터 제116조까지 ----------
4. 소속행정기관의 소속공무원중 구 본청의 실·단·과장과 동일직급 이상인자	4. ---------- 소속공무원 중 ----------실·과장----------
〈신 설〉	5. 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 설립된 출자출연기관의 임원

〈의결 後〉

▶ 대구광역시 중구의회에 출석·답변할 수 있는 관계공무원 등의 범위에 관한 조례

제1조(목적) 이 조례는 대구광역시 중구의회(이하 "의회"라 한다) 또는 위원회에 출석하여 답변할 수 있는 관계공무원 등의 범위를 정함을 목적으로 한다.(개정 2021.04.28)

제2조(범위) 의회 또는 위원회에 출석, 답변할 수 있는 관계공무원 등의 범위는 아래 각 호와 같다.(개정 2021.04.28)

1. 부구청장
2. 구청장의 보조기관 중 국장, 실·과장급(개정 2021.04.28)
3. 「지방자치법」 제113조부터 제116조까지의 규정에 의한 소속행정기관장(개정 2021.04.28)
4. 소속행정기관의 소속공무원 중 구 본청의 실·과장과 동일직급 이상인자(개정 2021.04.28)
5. 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 설립된 출자·출연기관의 임원(개정 2021.04.28.)

대구광역시 동구 사회적경제 기본 조례안(제정)

개 요	• 발 의 : ’19. 3. 25. (도근환, 오말임, 이윤형, 최은숙, 신효철, 권상대 의원) • 의 회 의 결 : ’19. 4. 9. • 재의요구지시 : ’19. 4. 29. (기초자치단체장) • 재 의 요 구 : ’19. 4. 29. (기초자치단체장) • 의 결 결 과 : ’19. 6. 11. 부결
조례내용	• 제정이유 동구지역의 사회적경제 관련기업들의 체계적인 지원, 안정적인 활동기반 조성, 초기 진입단계의 사회적 기업 컨설팅 등의 역할과 민간단위의 사회적경제기업들의 제도적 뒷받침을 하고자 제정함 • 주요내용 가. 총칙(안 제1장) 1) 목적(안 제1조) 2) 정의(안 제3조) 3) 기본원칙(안 제4조) 나. 사회적경제 종합발전계획 수립 및 지원(안 제2장) 1) 사회적경제 종합발전계획 수립·시행(안 제8조) 2) 기금 조성(안 제12조) 다. 사회적경제위원회 설치 및 운영(안 제3장) 라. 통합지원체계 구축(안 제4장) 1) 사회적경제지원센터 설치·운영(안 제22조) 2) 지원센터의 기능(안 제23조) 3) 위탁관리 및 운영(안 제24조)
재의요구 이 유	1. **제7조(다른 조례와의 관계) ‘사회적경제에 관한 다른 조례를 제정하거나 개정할 때에는 이 조례의 목적과 원칙에 맞도록 하여야 한다.’** 각 조례 간에 조화와 균형을 유지하려면 다른 조례와의 관계를

재의요구 이 유	명확하게 규정하여 다른 조례와의 상충을 피하고 조례간의 조화를 도모해야 함. 제7조의 내용은 조례에서 규율하려는 대상이나 사항에 대하여 다른 조례와의 적용상 선후관계를 구체적으로 명확하게 하지 않고 포괄적으로 그 조례의 제정 목적이나 이념에 맞도록 다른 조례를 제정·개정해야 한다는 내용으로, 이는 다른 조례와의 관계를 지나치게 포괄적으로 규정한 것으로서 실제 법령 해석상 다른 조례와의 저촉 문제 등 의문을 일으킬 소지가 많음. 또한 법체계상'조례'상호간은 동등한 지위에 있기 때문에 조례를 통해 타(他) 조례를 통제, 규율할 수 없으며, '사회적경제 기본조례'제7조를 이유로 해서 그 이후 제·개정된 다른 조례가 위법하거나 무효로 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 조례를 근거로 이와 배치되는 다른 조례를 제·개정할 수 없도록 할 근거 또한 없음. 따라서 모법의 위임 없이 제정된 조례는 모법인 법령에 기초하여 제정되는 다른 관련 조례의 제·개정을 규율할 수도 없고, 우선할 수도 없으므로 모법의 위임 없이 제정된 조례는 모법에 근거하여 제정된 조례에 저촉되는 범위 내에서는 무효라고 해석할 수 있음. 결론적으로 자치법규는 상위법령에 위반하는 규정을 둘 수 없으므로 다른 조례와의 관계에 관한 규정을 둘 때에는 법령의 위임에 따라 제정되는 조례보다 우선하는 규정을 두는 것은 법령 위반의 소지가 있다 할 것이며, **2. 제4조(기본원칙) 제1항의 제4호'정부나 공공기관으로부터 자율적이고 독립적인 운영'은 사회적경제조직(사회적기업, 마을기업 등)이 국·시비 보조금을 사용함에 있어, 사회적기업육성법 제17조(보고), 제18조(인증의 취소), 보조금관리에 관한 법률 제18조(보조금 교부조건), 제22조(용도외사용금지), 마을기업 육성사업 시행지침에 의거 투명한 보조사업 수행을 위해 반드시 수반되어야 하는 의무의 이행에 혼선을 일으킬 우려가 있고,** 위 법령 등에 의거 보조금을 지원받는 사회적기업, 마을기업은 고용노동부장관, 행정안전부장관 등 중앙관서의 장의 지시·감독에 따라야 하므로 조례안 제4조제1항 제4호의'정부나 공공기관으로부터 자율적이고 독립적인 운영'이라는 부분은 법령 위반 소지가 있다고 판단되어 재의 요구함.

대구광역시동구 사회적경제 기본 조례

제1장 총칙

제1조(목적) 이 조례는 사회적경제 조직의 설립 및 운영을 지원하고 사회적경제 생태계를 조성하여 지역사회 문제를 해결하고 사회적 일자리 창출 및 사회서비스를 확충함으로써 사회통합과 주민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(기본이념) 이 조례는 사회구성원 공동의 삶의 질과 복리수준의 향상, 사회 양극화 해소, 사회안전망의 회복, 협동의 문화 확산 등 사회적 가치의 실현을 위해 사회적경제와 시장경제 및 공공경제가 조화를 이루도록 하는 것을 기본이념으로 한다.

제3조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “사회적경제” 란 삶의 질 증진, 빈곤, 소외극복 등 공공의 이익이라는 사회적가치 실현을 위해 협력과 호혜를 바탕으로 사회적경제 조직들의 생산, 교환, 분배, 소비가 이루어지는 경제시스템을 말한다.
2. “사회적 가치” 란 다음 각 목의 행위를 통해 지역 및 사회구성원의 사회적·경제적·문화적·환경적 복리 수준을 향상시키는 공적 개념의 효용을 말한다.
   가. 안정적인 양질의 일자리 창출
   나. 지역사회 재생
   다. 공동체의 이익 실현
   라. 윤리적 생산과 유통
   마. 환경의 지속가능성 보전
   바. 그 밖에 노동·복지·인권·환경 차원에서 지역 및 사회구성원의 사회적·경제적·문화적·환경적 복리 증진
3. “사회적경제 조직” 이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조직을 말한다.
   가. 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업과 대구광역시장(이하 “시장” 이라 한다)이 지정한 예비사회적기업
   나. 「협동조합 기본법」 제61조, 제84조, 제106조, 제114조에 따라 각각 설립 등기를 마친 협동조합, 협동조합 연합회, 사회적협동조합 및 사회적협동조합연합회

다. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업으로서 행정안전부장관 또는 시장이 지정한 마을기업

라. 그 밖에 공유경제 및 개별법에 의한 협동조합 등 구청장이 지정하는 사회적 가치 실현을 주된 목적으로 경제적 활동을 하는 기업 및 비영리법인 또는 비영리민간단체 등

4. “사회적경제 중간지원 조직” 이란 중앙부처 또는 지방자치단체와 사회적경제 조직 간의 가교 역할, 사회적경제 조직 간의 연계, 사회적경제 조직 지원 등 사회적경제 생태계 조성을 지원하는 조직을 말한다.
5. “사회적경제 민간네트워크”란 사회적경제 당사자 연합체, 사회적경제를 지원하는 중간지원조직 및 민간기업·단체들이 공동사업, 상호부조나 상호거래를 추진하는 조직 또는 관계망을 말한다.
6. “사회적경제 생태계”란 사회적경제 조직의 설립 및 발전, 시장 조성 및 이해관계자의 다양한 참여, 재생산과 재투자 등이 선순환적으로 이루어지는 시스템을 말한다.
7. “사회적 일자리”란 사회적 가치를 실현하는 사회적기업이 신규 일자리를 창출할 수 있도록 인건비 등을 지원하는 일자리를 말한다.

제4조(기본원칙) ① 사회적경제 조직은 다음 각 호의 역할을 성실히 이행하여야 한다.

1. 조직의 주 목적이 구성원 공동의 이익과 사회적 목적의 실현
2. 구성원에 의한 민주적인 의사결정구조와 자조, 자립의 투명한 운영, 윤리성 준수
3. 구성원 공동의 이익과 사회적 목적의 실현을 위한 이익 또는 잉여금의 사용과 배분
4. 정부나 공공기관으로부터 자율적이고 독립적인 운영
5. 지역공동체의 개발과 지역순환경제 발전을 위한 사회적경제조직 상호 간의 협력과 상호부조 강화 및 지역사회 발전에 기여

제5조(구청장의 책무) 구청장은 지역특성에 맞는 사회적경제 활동 활성화와 사회적경제 조직 간 유기적인 협력과 연대가 이뤄질 수 있도록 행정적·재정적 지원방안을 마련하고 적극 추진하여야 한다.

제6조(사회적경제 조직의 책무) 이 조례에 따라 지원을 받는 사회적경제 조직은 제4조 기본원칙에 따라 공공의 이익확대를 위해 성실히 노력하여야 한다.

제7조(다른 조례와의 관계) 사회적경제에 관한 다른 조례를 제정하거나 개정할 때에는 이 조례의 목적과 원칙에 맞도록 하여야 한다.

제2장 사회적경제 종합발전계획 수립 및 지원

제8조(사회적경제 종합발전계획) ① 구청장은 사회적경제활성화를 통하여 지역사회의 문제를 해결하고, 사회서비스를 확충하기 위하여 지역특성에 적합한 사회적경제 종합발전계획(이하 “종합계획” 이라 한다)을 5년마다 수립하고 그에 따른 시행계획을 수립·시행하여야 한다.

② 종합계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 사회적경제 활성화를 위한 비전과 전략
2. 사회적경제 조직 발굴과 육성에 관한 사항
3. 사회적경제 조직과 각 기관단체 등과의 협력과 연대 및 역할에 관한 사항
4. 사회적경제 활성화를 위한 지원에 관한 사항
5. 사회적경제 중간지원 조직에 관한 사항
6. 사회적경제의 사회적 가치창출 성과 평가에 관한 사항
7. 그 밖에 사회적경제의 지속적 발전에 필요한 사항

③ 구청장은 종합계획에 따른 연도별 시행계획(이하 “시행계획” 이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

④ 구청장은 제1항에 따른 종합계획과 제3항에 따른 시행계획의 계획기간이 종료된 후에는 해당 계획의 성과 등에 대한 평가를 실시하여야 한다.

제9조(경영지원 등) 구청장은 사회적경제 조직의 설립과 운영에 필요한 경영·법률·기술·세무·노무·회계·마케팅 등의 분야에 대한 전문적인 자문 및 정보 제공 등 각종 지원을 할 수 있다.

제10조(교육훈련 지원) 구청장은 사회적경제 조직의 설립과 운영에 필요한 전문인력의 육성과 사회적경제 조직 구성원의 능력향상을 위하여 교육 훈련을 실시할 수 있다.

제11조(재정지원) 구청장은 사회적경제 육성 및 활성화를 위하여 필요한 경우 예산의 범위내에서 재정지원을 할 수 있으며, 다음 각 호의 사업에 대하여 사회적경제 관련

법인 또는 단체 등을 지원할 수 있다.

1. 사회적경제 민관거버넌스 구축 사업
2. 사회적경제 인재 발굴 육성사업
3. 사회적경제 네트워크 활성화 사업
4. 사회적경제 조직의 사회적 성과 측정 및 관리 지원사업
5. 사회적경제 조직 성장 및 자립지원 사업
6. 사회적경제 주민 인식개선사업
7. 사회적경제 주간행사 개최 사업
8. 그 밖에 사회적경제 육성 및 활성화에 필요하다고 인정하는 사업

제12조(기금의 설치) ① 구청장은 사회적경제 조직의 지속가능한 생태계 조성을 위한 재정지원 등을 위하여 사회적경제에 관한 기금(이하 “사회투자기금”이라 한다)을 설치·운용할 수 있다.

② 제1항의 사회적 금융 및 기금 설치·운용에 관하여 필요한 사항은 따로 조례로 정한다.

제13조(우선구매 등 지원) ① 구청장은 관련 법규에 따라 사회적경제 조직에서 생산하는 재화나 서비스의 우선구매를 촉진하고 판로개척 지원을 위해 노력하여야 한다.

② 구청장은 우선구매의 실효성을 제고하기 위하여 매년 산하 공공기관 및 출자·출연기관의 구매계획, 목표, 구매실적을 종합적으로 관리해야 하며, 필요한 경우 홈페이지 등에 공고할 수 있다.

제3장 사회적경제위원회 설치 및 운영

제14조(사회적경제위원회 설치) 구청장은 사회적경제 발전과 활동지원 등의 사항을 자문하기 위하여 동구 사회적경제위원회(이하 “위원회” 라 한다)를 구성·운영할 수 있다.

제15조(위원회 기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 종합계획과 시행계획 수립·평가
2. 사회적경제 활성화를 위한 유관기관·단체, 사회적경제 조직간 협력에 관한 사항

3. 사회적경제 조직의 발굴 및 판로개척 등 지원에 관한 사항
4. 사회적경제 기금의 운용 심의
5. 이 조례에 의하여 형성된 재산의 관리·처분에 관한 사항
6. 통합지원체계 구축에 관한 사항
7. 그 밖에 사회적경제 활성화를 위한 사업 제안 및 구청장이 필요하다고 인정하는 사항

제16조(위원회 구성) ① 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 10명 이상 15명 이하로 구성하되, 성별을 고려하여야 한다.

② 위원장은 부구청장이 되고, 부위원장은 위원 중에서 호선한다.

③ 위원은 당연직과 위촉직으로 구성하며, 당연직 위원은 사회적경제 업무담당 국장이, 위촉직 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 구청장이 위촉한다.

1. 사회적경제 민간네트워크 조직에서 추천하는 사람
2. 사회적경제 분야 등에 경험이 풍부한 현장 활동가 및 사회적경제 중간지원 조직 대표
3. 사회적금융 관련 전문가
4. 대구광역시동구의회에서 추천하는 구의원 1명
5. 그 밖에 사회적경제 활성화를 위하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사람

④위촉위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 위원의 사임 등으로 인하여 새로 위촉된 위원의 임기는 전임위원 임기의 잔여기간으로 한다.

⑤위원회의 사무를 처리하기 위해 간사 1명을 두되, 간사는 사회적경제 업무 팀장이 된다.

제17조(위원의 해임 및 위촉 해제) 구청장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해임하거나 위촉 해제할 수 있다.

1. 장기치료를 요하는 질병 및 그 밖의 사유로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위 사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 본인이 위촉 해제를 원하는 경우

제18조(위원장) ① 위원회의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행하며, 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제19조(위원회 운영) ① 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다.

② 위원회는 안건심의 등 위원회 운영과 관련하여 관계공무원과 사회적경제 조직 등의 임직원을 출석시켜 필요한 사항을 질문·답변하게 할 수 있다.

③ 위원회의 업무를 원활하게 추진하기 위하여 소위원회를 둘 수 있다.

④ 위원 중 심의안건과 이해관계가 있는 위원은 해당 안건의 심의에 참여할 수 없다.

⑤ 위원은 심의위원회의 업무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제20조(위원 수당) 위원회에 출석한 위원 등에 대해서는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련되어 위원회에 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조(운영세칙) 이 조례에서 정한 것 외에 위원회 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결로 정한다.

제4장 통합지원체계 구축

제22조(통합지원체계 구축) 구청장은 지역공동체 활성화와 각 분야별 협력과 연대에 의한 상승효과 창출을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 사회적경제, 마을만들기 등 중간지원조직을 통합하는 동구 사회적경제지원센터(이하 “지원센터”라 한다)를 설치·운영 할 수 있다.

제23조(지원센터의 기능) 지원센터는 다음 각 호의 기능을 수행한다.

1. 사회적경제, 마을공동체, 공유경제 등 사회적가치 창출과 관련되는 업무 또는 정책의 협의 및 조정

2. 협력과 연대에 의해 상승효과가 기대되는 사업 발굴 및 시행
3. 사회적경제 활성화를 위한 지원제도 및 정책 연구개발
4. 사회적경제조직 간의 협력 지원 및 업종, 지역 및 광역단위 네트워크 구축·운영지원
5. 사회적경제조직 컨설팅·모델 발굴·사업화 지원 및 모니터링·평가
6. 사회적경제 활성화를 위한 홍보 및 교육, 시장 조성 등 지원
7. 사회적경제 조직 실태조사
8. 제8조 재정지원 사업 중 위탁이 필요하다고 인정하는 사업
9. 그 밖에 사회적경제 활성화 및 생태계 조성에 필요한 사항

제24조(위탁관리 및 운영) ① 구청장은 지원센터를 효율적으로 관리·운영하기 위하여 그 업무의 전부 또는 일부를 사회적경제 관련 법인이나 단체 등에 위탁하여 운영할 수 있다.

② 구청장은 지원센터 관리 및 운영에 필요한 경비를 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.

제5장 보칙

제25조(지도·감독) ① 구청장은 재정지원을 받은 사회적경제 조직 등에 대하여 지원내용에 따라 지원금이 목적대로 사용되었는지 확인하고 지도·감독하여야 한다.

② 구청장은 재정지원을 받은 사회적경제 조직이 재정지원금을 목적 외에 사용한 경우에는 지원금을 교부결정을 변경 또는 취소하거나 이미 교부된 지원금을 회수할 수 있다.

제26조(시행규칙) 이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

충청남도 외국인노동자 보호 및 지원에 관한 조례안(제정)

개 요	• 발 의 : ’21. 4. 29 (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 7. 2 • 재의요구지시 : ’21. 7. 16 (고용노동부장관) • 재 의 요 구 : ’21. 7. 17 (충청남도지사) • 의 결 결 과 : ’21. 7. 19 (미공포)
조례내용	• 이 조례는 충청남도에 거주하는 외국인노동자에 대한 지원을 통해 이들의 노동환경 개선과 복지 증진 및 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 하며, 제2조에서 다음과 같이 용어를 정의한다. - 제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “외국인노동자”란 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제2조에 해당하면서 충청남도(이하 “도”라 한다)에 거주하는 자를 말한다. 2. “광역 외국인노동자쉼터”(이하 “쉼터”라 한다)란 외국인노동자의 재취업 전 숙식제공 및 구직지원 등의 기능을 수행하도록 설치한 공간을 말한다.
재의요구 이 유	• 본 조례안에서는 제2조에서 외국인노동자를 외국인고용법 제2조에 해당하면서 충청남도에 거주하는 자로 정의하고, 조례안 제8조 제1호에서 충청남도 광역 의국인노동자 쉼터의 기능을 “외국인노동자를 위한 재취업 전 구직지원 등의 일자리 · 복지서비스 제공”으로 규정하였음. • 이에, 고용노동부는 조례안 제8조제1호의 쉼터 기능이 “직업안정기관이 아닌 자는 외국인근로자의 선발, 알선, 그 밖의 채용에 개입하여서는 아니된다”는 외국인고용법 제8조제6항을 위반할 소지가 있다는 의견으로 본 조례안을 재의 요구함.

충청남도 조례 제 호

충청남도 외국인노동자 보호 및 지원에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 충청남도에 거주하는 외국인노동자에 대한 지원을 통해 이들의 노동환경 개선과 복지 증진 및 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “외국인노동자”란 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제2조에 해당하면서 충청남도(이하 “도”라 한다)에 거주하는 자를 말한다.
2. “광역 외국인노동자쉼터”(이하 “쉼터”라 한다)란 외국인노동자의 재취업 전 숙식제공 및 구직지원 등의 기능을 수행하도록 설치한 공간을 말한다.

제3조(도지사의 책무) ① 충청남도지사(이하 “도지사”라 한다)는 외국인노동자의 노동환경 개선과 복지증진을 위한 적절한 시책을 추진하여야 한다.

② 도지사는 외국인노동자와 기존 지역사회 노동자가 결합 및 상생할 수 있는 대책을 마련하도록 노력하여야 한다.

제4조(기본계획의 수립 등) ① 도지사는 외국인노동자 보호 및 지원을 위하여 기본계획을 수립·시행하여야 한다.

② 제1항에 따른 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 외국인노동자 보호 및 지원을 위한 기본방향 및 추진목표
2. 분야 및 종사자별 시책, 추진과제 및 추진방법에 관한 사항
3. 그 밖에 도지사가 필요하다고 인정하는 사항

③ 도지사는 제1항에 따른 기본계획의 수립 및 시행을 위하여 필요한 경우에는 관련 기관 또는 단체에 협조를 요청할 수 있다.

제5조(실태파악) ① 도지사는 외국인노동자 보호 및 지원을 위한 기본계획을 수립하기 위하여 필요한 경우 도 소재 각 업종의 일반현황, 근무환경, 처우 등에 대한 실태파악을 할 수 있다.

② 도지사는 제1항의 실태파악을 위하여 전문기관이나 단체에 의뢰할 수 있다.

제6조(지원 사업) 도지사는 외국인노동자 보호 및 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.

1. 외국인노동자의 노동조건 및 근무환경 개선을 위한 사업
2. 외국인노동자 보호 및 지원을 위한 조사, 연구
3. 그 밖에 도지사가 필요하다고 인정하는 사업

제7조(쉼터의 설치 및 운영) ① 도지사는 도내 외국인노동자의 삶의 질 향상을 위하여 쉼터를 설치하고 운영할 수 있다.

② 쉼터의 설치·운영 등에 필요한 사항은 도지사가 정한다.

제8조(쉼터의 기능) 쉼터의 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 외국인노동자를 위한 재취업 전 구직지원 등의 일자리·복지서비스 제공
2. 외국인노동자를 위한 법률 상담, 문화, 교육 등 활동 지원서비스 제공
3. 외국인노동자의 한국사회 적응 및 안정에 필요한 프로그램 운영
4. 그 밖에 외국인노동자의 복지 증진을 위하여 필요한 사업

제9조(운영의 위탁) ① 도지사는 쉼터의 효율적인 운영을 위하여 필요한 경우 제6조에 따라 설치한 쉼터의 운영을 「충청남도 사무의 민간 위탁 및 관리 조례」에 따라 노동자 관련 기관·단체에 위탁할 수 있다.

② 도지사는 쉼터 운영실적을 다음 년도 1월 31일까지 충청남도의회에 보고하여야 한다.

제10조(사업비의 보조) 도지사는 도 내 외국인노동자 관련 기관·단체가 쉼터를 설치·운영하는 경우에는 「충청남도 지방보조금 관리 조례」에 따라 필요한 사업비의 일부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.

제11조(위원회의 설치·운영 등) ① 도지사는 외국인노동자의 보호 및 지원을 위한 각 호 사항을 심의하는 충청남도 외국인노동자 보호 및 지원위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

1. 외국인노동자 노동환경개선 및 복지증진에 관한 사항
2. 쉼터의 운영에 관한 사항
3. 그 밖에 외국인노동자 보호 및 지원에 필요한 사항

② 제1항에 따른 위원회 기능은 「충청남도 노동자 권리 보호 및 증진에 관한 조례」 제12조의 충청남도 노동정책협의회가 대행할 수 있다.

제12조(협력체계의 구축) 도지사는 외국인노동자 보호 및 지원을 위하여 도 내 외국인노동자 관련 기관·단체 등과 긴밀한 협력체계를 구축하여야 한다.

제13조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 조례 시행 전에「충청남도 노사관계 발전 지원 조례」에 따라 설치된 쉼터는 이 조례에 따라 설치된 것으로 본다.

제3조(다른 조례의 개정) 「충청남도 노사관계 발전 지원 조례」일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조제11호 및 제12호를 삭제한다.

청주시 도시계획 조례(일부개정)

개 요	• 발 의 : '18. 10. 22.(청주시의원) • 의 회 의 결 : '18. 10. 26. • 재의요구지시 : '18. 11. 01. (청주시장) • 재 의 요 구 : '18. 11. 13. (청주시장) • 의 결 결 과 : '18. 11. 20. (부결) *재의요구건 ↑ • 대법원 제소 : 해당없음 • 제 소 결 과 : 해당없음
조례내용	• 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」 제15조 제1항에 따르면 법 12조제2항에 따른 신재생에너지 공급의무 비율에 연면적 1,000㎡ 이상의 건축물(공공기관 포함)은 별표 2에 따른 공급비율 이상 신재생에너지 설비를 공급하도록 되어 있어 개정 조례안은 그 취지에 반함 • 부칙에 기발전사업허가자 및 추진 중인 사업자에 대한 경과조치 누락으로 집단민원 및 행정소송 예상
재의요구 이 유	• 「신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급 촉진법」 취지와 상충
판결요지	해당 없음

음성군의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안

개 요	• 발 의 : '19. 01. 10. (음성군의원) • 의 회 의 결 : '19. 01. 21. • 재의요구지시 : '19. 02. 01. (음성군수) • 재 의 요 구 : '19. 02. 01. (음성군수) • 의 결 결 과 : '19. 02. 14. (부결)
조례내용	• 「지방자치법 시행령」 제34조제5항 및 「음성군 의정비 심의위원회」의 의원 의정비 인상 결정 • 월정수당 인상에 따른 조문 개정
재의요구 이 유	• **"의정활동비"** 관련 사항은 「지방자치법 시행령」 제34조제6항에서 의정활동비 지급금액을 결정할 때에는 그 결정의 적정성과 투명성을 위하여 공청회나 객관적이고 공정한 여론조사기관을 통하여 지역주민의 의견을 수렴할 수 있는 절차를 거쳐야 하며, 그 결과를 반영하도록 규정하고 있음. • 본 조례개정안의 주요내용인 **의정비 지급기준 결정에 있어 지역주민 의견수렴 결과를 반영하지 않음** • 이에 2019. 2. 1. 충청북도 검토회신 내역에 따라 법령위반의 사유로 **「지방자치법」 제172조에 따라 재의요구**

사전보고 회신

• 「지방자치법 시행령」 제34조제6항에 의하면 '심의회는 제5항의 금액을 결정하려는 때에는 그 결정의 적정성과 투명성을 위하여 공청회나 객관적이고 공정한 여론조사기관을 통하여 지역주민의 의견을 수렴할 수 있는 절차를 거쳐야 하며 그 결과를 반영하여야 한다'고 규정되어 있으나 음성군에서는 주민의견 수렴 결과를 그대로 반영하지 않는 등 월정수당을 부당하게 결정하였으므로 의정비가 재조정될 수 있는 조치를 취하는 것이 바람직함

※ 지방자치법 제34조제6항 위반 내역(행정안전부 통보안)
- 다수 응답구간이 3,484~3,562만원임에 불구하고 3,683만원으로 결정

음성군의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안

음성군의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제2항 중 “대하여 매월 1,803,400원의 월정수당을”을“**대한 월정수당은 별표 지급기준표에 따라**”로 한다.

별표 지급기준표를 별지와 같이 신설한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(의정수당 지급에 관한 적용례) 제2조의 개정규정은 2019년 1월 1일부터 적용하되, 이 개정조례 시행 전에 이 조례 개정 전의 월정수당을 지급한 경우 이를 정산하여 지급한다.

[별표]

월정수당 지급 기준표

기준년도	지급 기준 금액
2019년	2019년도 월정수당은 연 23,620,000원으로 한다.
2020년	2020년도 월정수당은 2019년 월정수당에 2019년 지방공무원 보수인상률 만큼 반영하여 합산한다.
2021년	2021년도 월정수당은 2020년 월정수당에 2020년 지방공무원 보수인상률 만큼 반영하여 합산한다.
2022년	2022년도 월정수당은 2021년 월정수당에 2021년 지방공무원 보수인상률 만큼 반영하여 합산한다.

※ 매월 지급하는 월정수당은 연간 지급액을 12월로 나눈 금액임

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제2조(의정활동비 및 회기수당 지급) ① (생 략) ② 의원의 직무활동에 대하여 매월 1,803,400원의 월정수당을 지급한다. ③ (생 략)	제2조(의정활동비 및 회기수당 지급) ① (현행과 같음) ② 의원의 직무활동에 **대한 월정수당은 별표 지급기준표에 따라** 지급한다. ③ (현행과 같음)

보은군 농업인 공익수당 지원에 관한 조례(제정)

개 요

- 발 의 : ’22. 1. 05. (의원)
- 의 회 의 결 : ’22. 4. 07.
- 재의요구지시 : ’22. 4. (보은군수)
- 재 의 요 구 : ’22. 4. 13. (보은군수)
- 의 결 결 과 : ’22. 4. 21. (재의결) *재의요구건↑

- 대법원 제소 : ’22. 5. 2. (보은군수) *제소건↓
- 제 소 결 과 : 계류중

조례내용

구분	충청북도 조례	의원발의 조례안
지급대상	1. 신청 연도의 1월 1일 직전 3년 이상 계속하여 충청북도에 주소를 두고 거주하는 사람 2. 신청 연도의 1월 1일 직전 3년 이상 계속하여 농업경영체 정보를 등록하고 농업에 종사하는 사람	1. 신청 연도의 1월 1일 직전 2년 이상 계속하여 보은군에 주소를 두고 거주하는 사람 2. 신청 연도의 1월 1일 직전 2년 이상 계속하여 농업경영체 정보를 등록하고 농업에 종사하는 사람
지급제외	1. 신청 전(前)연도의 농업 외 종합소득 금액이 2,900만원 이상인 농가	1. 신청 전(前)연도의 농업 외 종합소득 금액이 3,700만원 이상인 농가

재의요구 이 유

- 「충청북도 농업인 공익수당 지원에 관한 조례」와 다른 규정을 「보은군 농업인 공익수당 지원에 관한 조례」에 두는 것은 「지방자치법」 제30조에 위반됨

판결요지

- 계류중

보은군 농업인 공익수당 지원에 관한 조례

[시행 2022. 4. 29.] [충청북도보은군조례 제1호, 2022. 4. 29., 제정]

충청북도 보은군

제1조(목적) 이 조례는 농업과 농촌의 지속가능한 발전과 공익적 기능 증진을 위하여 농업인 공익수당 지원에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “농업”이란 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제1호에 따른 농업을 말한다.
2. “농업인”이란 법 제3조제2호에 따른 농업인을 말한다.
3. “농업경영체”란 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 농업인을 말한다.
4. “농업인 공익수당”이란 농업·농촌의 공익적 기능 증진을 위해 농업인에게 지급되는 지원금을 말한다.
5. “농업·농촌의 공익적 기능”이란 법 제3조제9호에 따른 기능을 말한다.

제3조(군수의 책무) ① 보은군수(이하 “군수”라 한다)는 농업의 공익적 가치와 농업인의 권리를 보장·증진하기 위한 시책을 추진하여야 하며, 이를 위한 농업인 공익수당 정책의 시행을 위해 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여야 한다.

② 군수는 농업인 공익수당 정책 수립에 있어 농업인의 참여를 최대한 보장하고 지속가능한 농촌공동체 활성화를 위해 마을 활동을 지원하며, 이를 군민에게 널리 알려야 한다.

제4조(농업인의 참여) 농업인은 스스로가 공익적 가치 형성을 통한 지속가능한 미래사회의 주체임을 인식하여, 마을교육과 마을공동체 활동 참여, 농생태계의 보존 및 모든 자연자원을 지속가능하게 사용·관리하도록 노력한다.

제5조(위원회의 설치 및 기능) ① 군수는 농업인 공익수당 지원에 관한 사항을 심의하기 위하여 보은군 농업인 공익수당 심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 농업인 공익수당 지급액
2. 그 밖에 군수가 농업인 공익수당에 관하여 필요하다고 인정하는 사항

제6조(위원회 구성 및 운영) ① 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 13명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원회의 위원장은 부군수가 되고, 부위원장은 위원 중에서 호선(互選)한다.

③ 위원은 당연직 위원과 위촉직 위원으로 구성하고 당연직 위원은 기획감사실장, 농정과장, 농업기술센터소장으로 한다.

④ 위촉직 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람 중에서 군수가 위촉하되, 특성성별이 위촉직 위원 수의 100분의 60을 초과하지 아니하도록 한다.

1. 군의회에서 추천하는 군의원 1명
2. 농업관련 기관·단체의 대표
3. 농업분야에 전문적인 식견과 경험이 풍부한 사람 등

⑤ 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하되, 한 차례만 연임할 수 있다.

⑥ 군수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 위원의 위촉을 해제할 수 있다.

1. 사망, 질병, 또는 그 밖의 사유로 직무를 수행하기 어려운 경우
2. 위원 본인이 사직을 원하는 경우
3. 위원이 직무와 관련하여 알게 된 비밀을 누설 하거나, 그 내용을 개인적으로 이용한 경우
4. 「공직선거법」에 따라 선거에 후보자로 등록한 경우
5. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우

제7조(위원회의 회의) ① 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.

③ 위원회의 모든 회의는 공개한다. 다만, 위원회가 필요하다고 인정하면 공개하지 아니할 수 있다.

④ 위원회에 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두며, 간사는 위원회를 운영하는 부서의 업무담당팀장으로 한다.

제8조(지급대상) ① 농업의 공익적 가치를 증진하기 위하여 보은군에 거주하는 농업인에게 농업인 공익수당을 지급한다.

② 제1항에 따른 농업인 공익수당 지급 대상자는 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 농업경영정보를 등록한 농업경영체의 경영주인 농업인으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 사람으로 한다. 다만, 공동경영주가 등록된 농업경영체는 그 중 한 사람을 지급 대상자로 한다.

1. 신청 연도의 1월 1일 직전 2년 이상 계속하여 보은군에 주소를 두고 거주하는 사람
2. 신청 연도의 1월 1일 직전 2년 이상 계속하여 농업경영체 정보를 등록하고 농업에 종사하는 사람

③ 농업인 공익수당 지급대상이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 중 한 사람에게만 지급한다.

1. 주민등록상 같은 주소에 거주하고 있는 부부, 직계존비속, 형제자매
2. 주민등록상 다른 주소에 거주하고 있는 부부

④ 군수는 재정 여건을 감안해서 위원회의 심의를 거쳐 제2항에 따른 지급 대상자를 확대할 수 있다.

제9조(지급액 및 지급방법) 농업인 공익수당 지급액은 예산의 범위에서 제5조에 따른 위원회의 심의를 거쳐 군수가 결정하며, 보은군 관내에서만 사용이 가능한 수단으로 지급하여야 한다.

제10조(지급신청 등) ① 농업인 공익수당을 신청하려는 사람은 해당 주소지를 관할하는 읍·면장에게 신청서를 제출하여야 한다.

② 읍·면장은 신청서를 취합하고 적격 여부를 확인하여 군수에게 제출하여야 한다.

③ 군수는 신청내용을 검토하여 최종 지급대상자를 확정하여야 한다.

④ 그 밖에 농업인 공익수당 신청에 필요한 사항은 위원회의 심의를 거쳐 군수가 따로 정한다.

제11조(지급제외) 다음 각 호의 농업인은 지급대상이 될 수 없다.

1. 신청 전(前)연도의 농업 외 종합소득금액이 3,700만원 이상인 농가
2. 신청 전(前) 5년내 직불금 등 각종 보조금을 부정수급한 사실이 있는 농업인
3. 신청 전(前) 5년내 「가축전염병 예방법」위반 사실이 있는 농업인

4. 신청 전(前) 5년내 농지·산지와 관련된 불법행위로 법적 처분을 받은 농업인
5. 공무원연금, 군인연금, 사립학교 교원연금 수급자
6. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관·공기업 임직원
7. 제5호와 제6호에 따른 사람과 세대를 같이하는 농업인

제12조(지급금의 회수 및 지급제한) 허위 또는 부정한 방법으로 농업인 공익수당을 수령한 경우, 부정 수급한 시점부터 지급한 보조금을 전액 회수하고, 농업인 공익수당 지급대상자에서 5년간 제외한다.

제13조(준용) ① 이 조례에서 규정한 사항 외의 보조금에 관하여 필요한 사항은 「보은군 지방보조금 관리 조례」를 따른다.
② 이 조례에서 규정한 사항 외의 위원회 운영에 필요한 사항은「보은군 각종 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 따른다.

제14조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정할 수 있다.

부 칙 〈조례 제1호, 2022.4.29.〉

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

서울특별시 공무원 복무 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’18. 10. 15. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’18. 12. 4. • 재의요구지시 : ’19. 1. 2. (행정안전부) • 재 의 요 구 : ’19. 1. 3. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : ’19. 3. 8. (재의결) ※ ’19. 3. 13. 시장이 공포하여 시행 중
조례내용	• 취학 전 아동의 자녀를 둔 공무원은 자녀보육에 필요한 경우 연 3일(자녀가 둘 이상일 경우에는 6일)의 범위에서 특별휴가(부모휴가)를 얻을 수 있도록 하되, 부부공무원의 경우 부부가 합산하여 연 3일(자녀가 둘 이상일 경우에는 6일)의 부모휴가를 얻을 수 있도록 근거를 신설함 (안 제24조제14항 신설) • 공무원이 공무상 재난재해 현장 대응으로 인하여 정신적 외상에 따른 치료 및 심리적 해소가 필요할 경우, 3일 이내의 범위에서 특별휴가를 받을 수 있는 근거를 신설함 (안 제24조제15항 신설)
재의요구 이 유	• 행정안전부의 재의요구 지시 - 부모휴가(안 제24조제14항)의 경우 법령으로 ‘자녀돌봄휴가’가 기 도입되어 지방자치단체의 조례로 부모휴가를 달리 정하기에 부적절하며, - 재난재해 대응 휴가(안 제24조제15항)는 병가 사유에 해당하므로 조례로서 특별휴가로 정하기에 부적절함 ⇒ 상위법령인「지방공무원 복무규정」제7조의6제1항에 위배됨.
판결요지	• 해당없음

서울특별시 공무원 복무조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제24조(특별휴가) ① ~ ⑬ (생 략)	제24조(특별휴가) ① ~ ⑬ (현행과 같음)
〈신 설〉	⑭ 취학 전 아동의 자녀를 둔 공무원은 자녀 보육에 필요한 경우 연 3일(자녀가 둘 이상일 경우에는 6일)의 범위에서 부모휴가를 받을 수 있다. 다만, 부부공무원의 경우 부부가 합산하여 연 3일(자녀가 둘 이상일 경우에는 6일)의 부모휴가를 받을 수 있다.
〈신 설〉	⑮ 재난재해 현장 대응 등으로 인하여 정신적 외상에 따른 치료 및 심리적 해소가 필요한 공무원은 3일 이내의 범위에서 휴가를 받을 수 있다.

서울특별시 노동자 권리 보호 및 증진을 위한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : '19. 8. 30. (의원발의) • 의 회 의 결 : '19. 9. 6. • 재 의 요 구 : '19. 9. 26. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 노동자의 정의에 「근로기준법」에 따른 근로자와 함께 특수형태 근로종사자가 포함되도록 규정함(안 제2조제1호). • 노동정책 기본계획의 수립·시행 사항으로 특수형태근로종사자의 노동 환경 개선과 권익 증진 방안을 추가함(안 제6조제2항제5호). • 현재 운영중인 노동조사관의 조사수행, 시정권고, 후속조치에 관한 규정 신설(안 제23조부터 제27조까지 신설)
재의요구 이 유	• 주무부처인 고용노동부의 재의요구 지시 - 특수고용형태근로종사자(안 제2조제1호 나목)의 경우 근로기준법, 노동조합법 등 노동관계법 상 근로자의 정의와 불일치하고 오히려 그 범위가 확대 되어, 현행법상 근로자에 해당하지 않는 자에 대해서까지 노동관계법 위반여부를 조사할 수 있게 되어 현행법에 위배될 우려(지방자치법 제22조) - 노동조사관 조사범위(안 제22조제2항제4호), 조사수행(안 제23조제1항), 시정권고 및 후속조치(안 제24조제2항 및 제3항)의 경우 일반 주민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 규정에 해당하여 법률의 위임이 필요한 경우에 해당(지방자치법 제22조)
판결요지	• 해당없음

서울특별시 노동자 권리 보호 및 증진을 위한 조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----------.
1. "노동자"란 「근로기준법」 제2조에 따른 근로자를 말한다.	1. "노동자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. 가. 「근로기준법」 제2조에 따른 근로자 나. 계약의 형식과 관계 없이 자신이 아닌 다른 자의 업무를 위하여 노무를 제공하고 해당 사업주 또는 노무수령자로부터 대가를 받아 생활하는 자
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
제6조(노동정책 기본계획) ① (생 략)	제6조(노동정책 기본계획) ① (현행과 같음)
② 기본계획은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.	② ----------.
1. ~ 4. (생 략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
〈신 설〉	5. 제2조제1호나목에 해당하는 노동자의 노동 환경 개선 및 권익 증진 방안
5. (생 략)	6. (현행 제5호와 같음)
③·④ (생 략)	③·④ (현행과 같음)
제13조(설치 및 기능) ① (생 략)	제13조(설치 및 기능) ① (현행과 같음)
② 위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다.	② ----------.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)

현 행	개 정 안
〈신 설〉	4. 제25조제1항에 따른 이의신청 사건의 노동관계법 위반 여부 심의
4. (생 략)	5. (현행 제4호와 같음)
제20조(소위원회) ① 위원회에는 필요시 소위원회를 둘 수 있다.	제20조(소위원회) ① 위원회는 제13조제2항제4호의 사항을 심의·의결하기 위하여 5인 이내의 위원으로 구성된 노동조사소위원회를 두며, 이 경우 노동조사소위원회의 의결은 위원회의 의결로 본다.
② 소위원회의 위원은 위원회의 위원 중 위원회의 심의를 거쳐 위원장이 위촉한다.	② 위원회는 제1항에 따른 노동조사소위원회 이외에도 필요시 위원회의 의결을 거쳐 소위원회를 둘 수 있다.
〈신 설〉	③ 제1항 및 제2항에 따른 소위원회의 위원장 및 위원은 위원장이 위원회의 의결을 거쳐 위원회의 위원 중에서 위촉한다.
〈신 설〉	제4장 노동조사관
제22조(노동조사관) ① (생 략)	제22조(설치 및 조사범위) ① (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 조사관은 다음 각 호 기관의 노동관계법 위반사항에 대하여 조사하고 그 시정을 권고할 수 있다.	③ 조사관은 신고인의 신고에 따라 다음 각 호의 기관(이하 “조사대상기관”이라 한다)의 노동관계법 위반사항에 대하여 조사할 수 있다. 다만, 노동관계법 위반사항이 있다고 판단되는 경우에는 직권으로 조사할 수 있다.
1. 시 및 그 소속 행정기관 2. 자치구(시의 위임사무와 서울 소재 자치구의 구청장이 해당 자치단체의 조례에 근거하여 조사를 의뢰한 사항에 한한다.) 3. 시 산하 투자·출자·출연기관 4. 시의 업무를 수탁 받아 수행하는 기관	1. 시의 본청(과·담당관)·소속기관·합의제행정기관 2. 시 소재 자치구(시의 위임사무와 구청장이 해당 자치구의 조례에 근거하여 조사를 의뢰한 사항에 한한다) 3. 시 산하 공사·공단 및 출자·출연기관 4. 시의 업무를 수탁 받아 수행하는 기관(시의 위탁사무에 한한다)

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제23조(조사수행) ① 조사관은 정보나 자료를 수집하기 위하여 제22조제3항 각 호의 기관에 대한 현장조사·문서열람·시료채취 등을 하거나 조사대상자에게 보고·자료제출 및 출석·진술을 요구할 수 있다. ② 조사관은 조사에 필요한 경우 외부 전문가 등을 조사에 참여하도록 할 수 있다.
〈신 설〉	제24조(시정권고 및 후속조치) ① 시장은 조사관의 조사가 완료되는 대로 조사결과 및 그에 따른 시정권고 사항을 지체 없이 신고인 및 조사대상기관의 장에게 문서로 통지하여야 한다. ② 시장은 필요하다고 인정하는 경우 시정권고 내용을 공표할 수 있다. 다만, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 그러하지 아니하다. ③ 시정권고 통지를 받은 조사대상기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 그 내용을 존중하여 조치하여야 하며, 그 권고를 통지받은 날(조사대상기관의 장이 제25조제1항에 따라 이의신청을 한 경우에는 이의신청 결과를 통지받은 날로 한다)로부터 30일 이내에 시정권고에 따른 조치결과를 시장에게 보고하여야 한다.
〈신 설〉	제25조(이의신청) ① 조사대상기관의 장이 시정권고 내용에 이의가 있는 경우에는 그 권고를 통지받은 날로부터 10일 이내에 시장에게 이의신청할 수 있다. ② 시장은 이의신청을 접수한 경우 제20조제1항에 따라 노동조사소위원회의 심의·의결을 거쳐 해당 이의신청에 대하여 결정하고 그 결과를 지체 없이 신고인 및 조사대상기관의 장에게 문서로 통지하여야 한다.

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제26조(시정권고 이행실태의 확인·점검) 조사관은 제24조에 따른 시정권고의 이행실태를 확인·점검할 수 있다.
〈신 설〉	제27조(시행세칙) 제23조부터 제26조까지의 시행을 위하여 그 밖에 필요한 세부사항은 시장이 따로 정한다.

서울특별시 농수산물도매시장 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’20. 10. 16. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’21. 5. 4. • 재의요구지시 : ’21. 5. 18. (농림축산식품부) • 재 의 요 구 : ’21. 5. 24. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 중도매인 직접거래 가능품목에 대해서 정의하고 품목을 구체화하여 규정함(안 제2조, 안 제38조) • 도매법인의 출하자에게 지급하는 장려금의 상한을 상향시켜, 중도매인에게 지급하는 장려금의 상한과 일치시킴(안 제13조). • 가락도매시장 내 시장도매인제 도입을 위하여 시장도매인의 상한수 및 자본금 규모를 규정함(안 제16조, 제17조). • 도매시장 내 공정 거래질서 확립을 위하여 도매법인의 지정 및 재지정 조건과 중도매인의 허가갱신 조건을 강화함(안 제5조, 제7조, 제21조)
재의요구 이 유	• 농림축산식품부의 재의요구 지시 - 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 위반 : 16개 조항 ▸중도매인 직접거래 가능품목 규정(안 제2조 등 11개 조항), 도매시장 관리 및 운영 주체를 서울시 농수산식품공사로 정한 규정(안 제3조), 시설사용 면적 결정시 도매법인 등에 대한 평가 결과를 미반영한 규정(안 제12조 및 제23조), 노량진 수산시장 중도매업 허가 신청시 도매법인을 경유토록 한 규정(안 제 19조), 하역단체 노동자 사무실 등 편의시설 무상제공 규정(안 제61조) - 상위법에 위임근거가 없는 조항 신설 및 자구 수정 등 필요 : 9개 조항

	▸ 도매법인의 지정·재지정시 승인조건을 붙일 수 있게 한 규정(제5조, 제7조), 도매법인 재지정 및 중도매인 허가갱신시 행정처분 여부를 고려토록 한 규정(제21조), 출하 농수산물의 등급표준화 미준수에 대한 행정처분 가능 규정(제31조), 상위법 인용규정 명시가 필요한 규정(안 제4조), 자구수정 및 조례 체계상 정비가 필요한 규정(안 제18조, 제36조, 제52조, 제62조) - 과도한 규제 및 공익저해 : 6개 조항 ▸ 경매사의 금지행위 규정(제11조), 도매법인의 판매장려금 지급 상한 상향 규정(제13조), 市가 구축한 전자거래시스템 사용을 강제할 수 있게 한 규정(제14조), 가락시장 내 시장도매인제 도입 규정(안 제16조 및 제17조), 보조거래참가자 법령 위반시 중도매인을 규제할 수 있도록 한 규정(제22조),
판결요지	● 해당없음

서울특별시 농수산물 도매시장 조례 전부개정조례안

서울특별시 농수산물도매시장 조례 전부를 다음과 같이 개정한다.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 조례는 농수산물의 원활한 유통과 적정한 가격을 유지하게 함으로써 생산자와 소비자의 이익을 보호하고 국민생활의 안정에 기여하기 위하여 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따라 서울특별시가 개설하는 농수산물도매시장의 시설물관리, 경쟁촉진과 공정한 거래질서 확립, 물류 개선, 유통 종사자에 대한 지도·감독 등 관리 및 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “중도매인 직접거래가능품목“이란 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제31조제2항의 단서에 따라 중도매인이 상장 외의 방법으로 출하자와 직접 거래할 수 있도록 서울특별시장(이하 “시장”이라 한다)이 품목과 기간을 정한 농수산물을 말한다.
2. “직접거래 허가 중도매인”이란 시장으로부터 중도매인 직접거래가능품목의 거래 허가를 받은 자를 말한다.
3. “기록상장”이란 중도매인이 실질적으로 집하기능을 수행하고 형식적으로 도매시장 법인(이하 "도매법인" 이라 한다)의 상장거래의 형식을 취하는 거래를 말한다.
4. “허위거래“란 도매법인, 시장도매인, 직접거래 허가 중도매인이 출하자가 실제 출하한 사실이 없음에도 불구하고 마치 출하하여 매매가 이루어진 것처럼 관련서류를 허위로 작성하는 것을 말한다.

제3조(도매시장의 관리 등) ① 「지방공기업법」 제49조 및 「서울특별시 농수산식품공사 설립 및 운영에 관한 조례」에 따라 서울특별시(이하 “시”라 한다)가 개설하는 농수산물도매시장(이하 “도매시장”이라 한다)은 서울특별시농수산식품공사(이하 “공사”라 한다)가 관리 및 운영한다. 다만, 서울특별시 노량진 수산물도매시장의 경우에는 그러하지 아니한다.

② 도매시장 정기 휴업일 및 영업시간 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제4조(도매시장공판장에 대한 적용) 도매시장에 설치된 공판장(이하 "도매시장 공판장"이라 한다) 및 도매시장공판장의 중도매인·매매참가인·경매사·산지유통인 등도 이 조례의 적용을 받는다. 이 경우 "도매법인"은 "도매시장공판장의 개설자"로 "중도매인· 매매참가인·경매사·산지유통인 등"은 "도매시장공판장의 중도매인·매매참가인·경매사· 산지유통인 등"으로 본다.

제2장 도매법인

제5조(도매법인의 지정 등) ① 시장은 법 제23조에 따라 도매법인을 지정한다. 이 경우 5년 이상 10년 이하의 범위에서 지정 유효기간을 설정할 수 있다.

② 시장은 도매법인을 지정할 때에는 임원의 자격, 자본금 규모, 시설사용계약, 보증금, 거래규모, 순자산액 비율, 보증금에 추가한 보험가입 등 규칙으로 정하는 지정조건 또는 승인조건을 붙일 수 있다.

③ 도매법인의 자격요건, 지정절차, 심사요건 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제6조(도매법인의 상한 수) ① 도매법인(도매시장공판장 및 법 제24조의 공공출자 법인을 포함한다) 상한 수는 별표 1과 같다.

② 시장은 도매시장의 시설 및 거래현황, 도매법인 현황 등을 감안하여 제1항의 상한 수 범위에서 도매법인 수를 조정할 수 있다.

제7조(도매법인의 재지정 등) ① 지정기간 만료가 예정되어 재지정을 받고자 하는 도매법인은 지정기간 만료 90일 전까지 시장에게 재지정 신청을 하여야 한다.

② 시장은 도매법인의 거래규모, 순자산액 비율, 보증금 등 법 제23조제3항 등의 지정조건 또는 승인조건과 제5조제2항의 지정조건 또는 승인조건 이행실적을 평가하여 재지정 여부를 결정할 수 있다.

③ 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 도매법인을 재지정하지 않을 수 있다.

1. 법 제77조제1항 및 법 제82조제3항에 따른 평가결과 해당 지정기간에 부진평가를

3회 이상 또는 2회 연속 받은 경우

2. 법 제77조제1항 및 법 제82조제3항에 따른 평가결과 해당 지정기간에 재무건전성의 평가점수가 3회 이상 도매법인 평균점수의 3분의 2 이하인 경우

3. 법 제82조제2항제1호에 따른 지정조건 또는 승인조건을 해당 지정기간 내 3회 이상 위반하였을 경우

4. 해당 지정기간 내 법 제82조제2항제3호 및 제7호, 제8호, 제10호부터 제12호까지, 제17호부터 제20호까지 중 어느 하나를 위반하여 업무정지(업무정지를 갈음하는 과징금 부과를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에 해당하는 행정처분을 3회 이상 받은 경우

5. 해당 지정기간 내 법 제82조제2항제22호 및 제24호 중 동일한 위반행위로 업무정지에 해당하는 행정처분을 3회 이상 받은 경우

6. 해당 지정기간 내 제4호 및 제5호 각 행정처분 근거 어느 하나를 위반하여 업무정지에 해당하는 행정처분을 5회 이상 받은 경우

④ 시장은 제3항 각 호에 해당되어 도매법인을 재지정하지 않는 경우에는 공모절차를 통하여 신규 도매법인을 지정할 수 있다.

제8조(도매법인 자본금 규모 등) ① 도매시장별 도매법인의 자본금 최소 규모는 별표 2과 같다.

② 도매시장공판장의 경우 소속된 중앙회(농협경제지주회사를 포함한다) 자본 계정을 사용할 경우 제1항의 해당 부류별 자본금이 확보된 것으로 볼 수 있다.

③ 도매법인의 거래보증금 납부 및 반환, 순자산액 비율, 최저거래금액 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제9조(도매법인의 관리) ① 도매법인은 정관의 변경, 주주 및 임원의 변동이 있을 경우에는 14일 이내에 시장에게 제출하여야 한다. 다만, 서울특별시 가락동 농수산물 도매시장·강서 농산물도매시장·양재동 양곡도매시장(이하 "가락동도매시장 등"이라 한다)은 서울특별시농수산식품공사사장(이하 "공사사장"이라 한다)을 경유하여야 하며 공사사장은 검토의견서를 첨부하여 시장에게 제출하여야 한다.

② 시장은 필요시 도매법인에게 그 재산 및 업무집행 상황을 보고하게 할 수 있다.

③ 도매법인의 휴·폐업 신고에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제10조(경매사 관리) ① 도매법인은 법 제27조에 따라 도매시장에서의 공정하고 신속한 거래를 위하여 규칙에서 정하는 바에 따라 자격을 갖춘 일정 수 이상의 경매사를 두어야 한다.

② 도매법인은 경매사를 임면한 때에는 법 제27조제2항 각 호의 자격요건을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여 30일 이내에 시장에게 신고하여야 한다.

③ 도매법인은 그 소속 경매사 중 법 제27조제2항 각 호에 해당하는 사람이 있는 때에는 즉시 해당 경매사를 해임하고 시장에게 보고하여야 한다.

④ 시장은 경매사 신고사항 등을 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관이 지정하여 고시한 인터넷 홈페이지에 그 내용을 게시하여야 한다.

제11조(경매사의 금지행위) ① 경매사는 법 제74조제1항 및 법 제82조제4항에 따라 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 농수산물에 대한 경매우선순위의 결정을 문란하게 하는 행위
2. 농수산물의 가격평가를 문란하게 하는 행위
3. 농수산물의 경락자의 결정을 문란하게 하는 행위
4. 출하자, 중도매인, 매매참가인 또는 구매자 등으로부터의 금품수수 등 부정행위(법 제28조제2항에 따라 경매사를 공무원으로 보는 형법 제129조부터 제132조까지의 어느 하나를 위반하는 행위)
5. 거래 참가 자격이 없는 무자격자를 경매, 입찰, 정가·수의매매에 참여시키거나 낙찰시키는 행위
6. 기록상장, 허위거래 등 부정한 거래행위
7. 비예약형 정가·수의매매를 예약형으로 기록하는 행위
8. 농림축산식품부의 정가·수의매매 시행지침을 위반하는 행위
9. 그 밖에 거래 질서를 문란하게 하는 행위

② 도매법인은 제1항을 위반하는 행위가 발생되지 않도록 경매사 교육 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제12조(도매법인의 시설사용면적 결정) ① 도매법인의 시설사용면적은 시설현대화 사업, 거래규모, 시설여건, 위생·환경유지, 경쟁촉진과 공정한 거래질서 확립, 물류개선 등을 고려하여 시장이 정하며, 유통환경 변화 등 필요할 때에 조정할 수 있다.

② 면적조정에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제13조(장려금 등의 지급) ① 도매법인은 도매시장의 건전한 발전을 도모하기 위하여 출하자 및 중도매인에게 각각 위탁수수료 수입의 1천분의 200의 범위에서 장려금을 지급할 수 있다.

② 도매법인은 도매시장 거래물품의 가격불균형 조정 및 출하자의 가격보전을 위하여 위탁수수료 수입의 1천분의 200의 범위에서 출하자에게 보전금을 지급할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 출하자에게 지급하는 장려금 및 보전금은 해당액을 위탁수수료에서 미리 공제하는 방법으로 지급할 수 있다.

제14조(전자거래 및 견본거래) ① 도매법인은 법 시행규칙 제33조의3에 따라 전자거래방식으로 거래를 하는 경우에는 전자거래시스템을 구축하여야 한다. 이 경우 시장은 전자거래시스템의 구축 및 운영의 효율화를 위하여 도매법인에게 공통적으로 적용되는 시스템을 구축하게 할 수 있다.

② 시장은 제1항에도 불구하고 공정한 거래질서 확립을 위하여 전자거래시스템을 직접 구축할 수 있으며, 이 경우 도매법인은 시장이 구축한 전자거래시스템을 사용하게 할 수 있다.

③ 전자거래에 이용하는 전자문서는 법 시행규칙 제37조의2에 따른 표준송품장·제37조의3에 따른 판매원표 및 제38조에 따른 표준정산서로 하며, 이를 전자적 코드로 표준화하여 사용하여야 한다.

④ 도매법인은 시장의 승인을 받은 후 전자거래시스템을 사용하여야 한다. 다만, 시장이 제2항에 따라 전자거래시스템을 직접 구축하는 경우에는 그러하지 아니한다.

⑤ 도매법인이 법 제35조제3항에 따라 견본거래를 하려면 법 시행규칙 제33조의2의 시설에 보관·저장 중인 농수산물을 대표할 수 있는 견본품을 경매장에 진열하고 거래하여야 한다.

⑥ 전자거래 및 견본거래 운영에 관한 세부사항은 규칙으로 정한다.

제3장 시장도매인

제15조(시장도매인의 지정) ① 시장은 시장도매인을 법 제36조에 따라 부류별로 지정한다. 이 경우 5년 이상 10 이하의 범위에서 지정 유효기간을 설정할 수 있다.

② 시장은 시장도매인을 지정할 때에는 임원의 자격, 자본금 규모, 시설사용계약, 보증금, 거래규모, 순자산액 비율, 보증금에 추가한 보험가입 등 규칙으로 정하는 지정 조건을 붙일 수 있다.

③ 시장도매인의 자격요건, 지정절차, 심사요건 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제16조(시장도매인의 상한 수) ① 시장도매인 상한 수는 별표 1과 같다.

② 시장은 도매시장의 시설 및 거래현황, 시장도매인 현황 등을 감안하여 제1항의 상한 수 범위에서 시장도매인 수를 조정할 수 있다.

제17조(시장도매인 자본금 규모 등) ① 도매시장별 시장도매인의 자본금의 최소 규모는 별표 2와 같다.

② 도매시장별 시장도매인의 최저거래금액, 거래보증금 납부, 순자산액 비율 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제18조(준용) 시장도매인의 재지정, 시장도매인의 관리, 시설사용면적 결정에 대하여는 제7조, 제9조, 제12조를 각각 준용하며, 이 경우 "도매법인"은 "시장도매인"으로 본다. 다만, 제7조제2항의 경우 근거 법·조례 조항은 법 제36조제2항 및 이 조례 제15조제2항으로 한다.

제4장 중도매인 및 매매참가인

제19조(허가 · 신고) ① 중도매인의 업무를 하고자 하는 자는 법 제25조제1항에 따라 부류별로 시장의 허가를 받아야 한다. 허가사항을 변경하는 경우에도 같다.

② 중도매업 허가 유효기간은 허가일로부터 5년에 해당되는 분기 말일로 한다.

③ 시장은 중도매업을 허가할 때에는 최저 거래금액, 시설사용계약, 보증금 등 규칙으로 정하는 허가조건을 붙일 수 있다.

④ 중도매업의 휴업 또는 폐업을 하고자 하는 자는 시장에게 신고하여야 한다.

⑤ 중도매인은 조합 또는 단체를 구성한 때에는 14일 이내에 그 사실을 시장에게 신고하여야 한다.

⑥ 중도매인이 제1항에 따라 신청하는 경우에는 공사사장을 경유하여야 한다. 다만, 서울특별시 노량진 수산물 도매시장의 경우에는 도매법인을 경유하여야 한다.

⑦ 중도매업의 허가절차, 중도매인의 최저거래금액, 보증금 납부 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

⑧ 중도매인, 중도매인 점포의 관리 및 운영에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제20조(중도매인의 상한 수) ① 도매시장별 중도매인의 상한 수는 별표 1과 같다.

② 시장은 품목 특성에 따라 일정 품목만을 한정적으로 취급하도록 하는 중도매인을 제1항의 상한 수와 별도로 허가하여 운영할 수 있다.

③ 시장은 도매시장의 시설 및 거래현황, 법인인 중도매인(이하 "중도매법인"이라 한다) 수 등을 감안하여 제1항의 상한 수 범위에서 중도매인 수를 조정할 수 있다.

제21조(갱신허가) ① 제19조제2항의 허가기간이 만료되어 갱신허가를 받고자 하는 중도매인은 허가기간 만료 60일 전까지 시장에게 갱신허가를 신청하여야 한다.

② 시장은 법 제25조에 따라 갱신허가 여부를 결정할 수 있다.

③ 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중도매인의 갱신허가를 하지 아니할 수 있다.

1. 법 제25조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 법 제82조제5항제1호를 위반하여 업무정지(업무정지를 갈음하는 과징금 부과를 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 1개월 이상에 해당하는 행정처분을 해당 허가기간 내에 5회 이상 받은 경우
3. 법 제82조제5항제2호부터 제10호 중 각 호 어느 하나를 위반하여 업무정지 3개월 이상에 해당하는 행정처분을 해당 허가기간 내에 5회 이상 받은 경우

제22조(보조거래참가자 운영) ① 중도매인은 중도매업 허가를 받지 아니한 자를 본인 또는 대표자를 대신하여 경매, 입찰, 정가·수의매매에 참여시키려면 사전에 시장의 승인을 받아야 한다.

② 보조거래참가자가 소속 중도매인을 대리하여 행한 모든 업무상의 행위는 해당 중도매인에게 귀속된다.

③ 시장은 보조거래참가자가 다음 각 호를 위반한 경우 보조거래참가자의 등록을 철회할 수 있다.

1. 점포 전대 및 중도매업 허가권 대여 등에 관여한 경우
2. 경매, 입찰, 정가·수의매매 거래 등에서 관련법령을 위반한 경우
3. 시설물 사용기준 준수, 거래질서 유지, 위생·환경 준수의무 등을 위반한 경우
4. 관련 법령 및 규정 등을 위반한 경우

④ 시장은 중도매인의 보조거래참가자가 제3항 각 호에 해당하는 경우 해당 중도매인에 대하여 보조거래참가자 신규 등록 제한 또는 등록 가능 인원 수 감축 등의 조치를 할 수 있다.

⑤ 보조거래참가자의 등록 및 철회 등 관리 및 운영에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제23조(중도매인의 시설사용면적 결정) ① 시장은 중도매인의 규모화 및 활성화를 위하여 중도매인 간 인수·합병을 하는 경우에는 시설사용면적의 조정, 차등 지원 등 우대할 수 있다.

② 시장은 시설현대화 사업 추진일정에 맞춰 중도매인의 시설사용면적 배치를 위한 중도매인 평가결과 또는 추첨을 통해 재배치 할 수 있다. 이 경우 중도매인 평가 및 추첨에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제24조(준용) 중도매법인의 관리에 대하여는 제9조제1항을 준용한다. 이 경우 "도매법인"은 "중도매법인"으로 본다.

제25조(매매참가인 신고 및 관리) ① 법 제25조의3에 따라 매매참가인의 업무를 하려는 자는 시장에게 신고하여야 한다.

② 매매참가인은 농수산물의 실수요자로서 도매시장 안에서 판매행위를 하여서는 아니 된다.

③ 매매참가인의 신고 및 철회, 거래참가 제한 등 관리 및 운영에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제26조(매매참가인의 거래참가) ① 매매참가인이 도매시장에서 거래에 참가하려면 도매법인과 미리 거래약정을 체결하여야 한다.

② 매매참가인의 보조거래참가자 운영에 대하여는 제22조를 준용한다. 이 경우 "중도매인"은 "매매참가인"으로 본다.

제5장 산지유통인 및 출하자 등

제27조(산지유통인 등록 등) ① 농수산물을 수집하여 도매시장에 출하하고자 하는

산지유통인은 법 제29조제1항에 따라 시장에게 등록하여야 한다. 등록사항을 변경하는 때에도 같다.

② 도매법인, 중도매인 및 이들의 주주 또는 임직원은 해당 도매시장에서 산지유통인의 업무를 하여서는 아니 된다.

③ 다른 도매시장의 개설자가 법 시행규칙 제24조에 따라 산지유통인의 등록을 하거나 취소를 하고, 그 명단을 통보하는 경우에는 해당 행위의 효력은 시장이 행한 것과 같은 효력을 갖는다.

④ 시장은 산지유통인으로 등록된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 그 등록을 취소할 수 있다.

1. 농수산물의 출하업무 외에 도매시장 내에서 판매·매수 또는 중개 업무를 한 경우
2. 그 밖에 관련법령 등에 위반되는 행위를 한 경우

⑤ 시장은 법 제29조제1항에 따라 산지유통인 등록을 하여야 하는 자가 등록을 하지 아니하고 산지유통인의 업무를 하는 경우에는 도매시장의 출입을 금지·제한하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.

⑥ 그 밖에 산지유통인 등록신청 및 등록취소 등에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제28조(산지유통인 등록의 예외) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제27조에도 불구하고 산지유통인 등록을 예외로 할 수 있다.

1. 생산자단체가 구성원의 생산물을 출하하는 경우
2. 종합유통센터·수출업자 등이 잔품을 도매시장에 상장하는 경우
3. 도매법인이 법 제31조제1항 단서에 따라 매수한 농수산물을 상장하는 경우
4. 중도매인이 법 제31조제2항 단서에 따라 중도매인 직접거래가능품목을 매매하는 경우
5. 법 제34조에 따라 도매법인이 다른 도매법인 또는 시장도매인으로부터 매수하여 판매하는 경우
6. 법 제34조에 따라 시장도매인이 도매법인으로부터 매수하여 판매하는 경우
7. 시장도매인이 법 제37조에 따라 매매하는 경우

제29조(출하자 신고) ① 법 제30조제1항에 따라 도매시장에 출하를 하려는 생산자 및 생산자단체 등은 시장에게 신고하여야 한다.

② 출하자 신고 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제30조(출하예약 우대 조치) 시장, 도매법인, 시장도매인 또는 직접거래 허가 중도매인은 제27조에 따른 산지유통인 등록 또는 제29조에 따른 출하자 신고를 한 자가 출하예약을 하고 농수산물을 출하하는 경우에는 법 제30조제2항 및 법 시행규칙 제30조에 따른 우대 조치를 할 수 있다.

제31조(등급표준화 검사 및 조치) ① 시장, 도매법인, 시장도매인 또는 직접거래 허가 중도매인은 속박이·수량·중량 등 품질 및 규격에 관한 사항을 확인하는 등급표준화 검사를 실시하여야 한다.

② 시장은 제1항에 따른 등급표준화 검사 결과 불량 출하자에 대해서는 도매시장의 공정한 거래질서 확립을 위해 주의, 경고 등 제재 조치를 할 수 있다.

③ 시장은 불량 출하가 재발되지 않도록 해당 도매법인, 시장도매인, 직접거래 허가 중도매인에게 필요한 조치를 취할 수 있다.

제32조(수탁거부 등) ① 법 제38조 및 법 시행령 제18조의2에 따라 도매법인, 시장도매인, 직접거래 허가 중도매인은 그 업무를 수행할 때에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 입하된 농수산물의 수탁을 거부·기피하거나 위탁받은 농수산물의 판매를 거부·기피하거나, 거래 관계인에게 부당한 차별대우를 하여서는 아니 된다.

1. 법 제10조제2항에 따른 유통명령을 위반하여 출하하는 경우
2. 법 제30조에 따른 출하자 신고를 하지 아니하고 출하하는 경우
3. 법 제38조의2에 따른 안전성 검사 결과 그 기준에 미달되는 경우
4. 시장이 정하는 최소출하량의 기준에 미달되는 경우
5. 그 밖에 환경 개선 및 규격출하 촉진 등을 위하여 농림축산식품부장관, 해양수산부장관 또는 시장이 정하여 고시한 품목을 「농수산물 품질관리법」 제5조제1항에 따른 표준규격에 따라 출하하지 아니한 경우

② 시장은 제1항 각 호에 따른 해당 품목에 대하여 도매법인, 시장도매인, 직접거래 허가 중도매인에게 수탁을 거부하도록 할 수 있다.

제33조(구매자신고) ① 시장은 도매시장에서 물건을 구입하려는 자에게 신고하게 할 수 있다.

② 구매자의 신고 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제34조(구매자신고 우대 조치) 시장은 구매신고자에 대하여 주차 우대, 전용 주차공간

지정, 정기적 시장정보 제공 등 우대 조치를 할 수 있다.

제35조(미신고 구매자 제재) 시장은 농수산물 거래질서 확립 및 안전성 확보 등을 위하여 미신고 구매자에 대하여는 도매시장의 출입금지 또는 주차료 감면 제외 등 제재 조치를 할 수 있다.

제6장 매매 및 대금결제 방법 등

제36조(도매법인의 거래) ① 도매법인은 법 제31조제1항에 따라 출하자로부터 위탁을 받아 도매하여야 한다. 다만, 법 시행규칙 제26조제1항제1호부터 제6호까지에 해당하는 사유가 있는 경우에는 매수하여 도매할 수 있다.

② 제1항 단서에 따라 매수하여 도매하는 경우 도매법인은 법 시행규칙 제26조제2항에 따른 다음 각 호의 사항을 시장이 정하는 서식에 따라 3일 이내에 시장에게 보고하여야 한다.

1. 매수하여 도매한 물품의 품목 · 수량 · 원산지 · 매수가격 · 판매가격 및 출하자
2. 매수하여 도매한 사유

제37조(매매방법) ① 도매법인은 법 제32조에 따라 도매시장에서 출하자로부터 위탁받은 농수산물을 경매, 입찰, 정가 · 수의매매의 방법으로 매매하여야 한다. 다만, 법 시행규칙 제28조에 따라 출하자가 매매방법을 지정하여 요청하는 경우에는 그에 따라 매매할 수 있다.

② 도매법인은 경매, 입찰, 정가 · 수의매매 거래에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 법 제31조제1항을 위반하여 매수하여 도매를 하는 행위
2. 법 제33조제1항 본문을 위반하여 상장된 농수산물을 수탁된 순위에 따라 경매 또는 입찰의 방법으로 최고가격 제시자에게 판매하지 않은 행위
3. 법 제33조제1항 단서를 위반하여 출하자가 거래 성립 최저가격을 제시한 농수산물을 출하자의 승낙 없이 그 가격 미만으로 판매하는 행위
4. 법 제34조를 위반하여 지정된 자 외의 자에게 판매하는 행위
5. 법 제38조를 위반하여 수탁 또는 판매를 거부 · 기피하거나 부당한 차별대우를 하는 행위
6. 법 제74조제1항을 위반하여 도매시장에서 정상적인 거래를 위반하거나 시장이

조치하는 사항을 이행하지 않은 행위

7. 법 제81조제2항에 따른 시장의 조치명령을 이행하지 않은 행위

③ 시장도매인, 직접거래 허가 중도매인이 매수, 위탁 또는 중개를 할 때에는 출하자와 협의하여 송품장에 기재한 거래방법에 따라서 하여야 한다.

④ 경매, 입찰, 정가·수의매매 방법 및 절차, 품목별 경매시각 및 장소 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제38조(중도매인 직접거래가능품목 지정) ① 시장은 법 제31조제2항 단서에 따라 중도매인 직접거래가능품목을 거래 여건 등을 고려하여 시장관리운영위원회의 심의를 거쳐 도매시장별로 지정한다.

② 제1항의 중도매인 직접거래가능품목으로 지정할 수 있는 품목은 다음 각 호와 같다.

1. 법 시행령 제2조 각 호의 부류를 기준으로 연간 반입물량 누적비율이 하위 3퍼센트 미만에 해당하는 소량 품목
2. 품목의 특성으로 인하여 해당 품목을 취급하는 중도매인이 소수인 품목
3. 도매법인의 집하 능력 부족으로 불공정거래가 발생하는 품목
4. 산지 농협 또는 수협 등을 통해 이미 가격이 결정되어 반입되는 품목

③ 중도매인 직접거래가능품목 지정 및 거래에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제39조(거래정보 보고 등) ① 시장은 도매법인 또는 시장도매인의 경영상태에 대한 정보를 출하자에게 알리는 조치를 할 수 있다.

② 도매법인은 중도매인 및 매매참가인의 월별 거래실적 및 미수금 내역을, 대금정산조직은 도매법인, 시장도매인, 직접거래 허가 중도매인의 월별 거래실적 및 미수금 내역 등을 매매방법별로 종합하여 다음 달 5일까지 시장에게 보고하여야 한다.

③ 시장은 제2항의 보고결과에 따라 필요한 조치를 할 수 있다.

④ 거래실적 및 미수금 내역 등 거래정보 보고 등에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제40조(거래 참가거부 및 담합금지 등) ① 도매법인은 중도매인 및 매매참가인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이외에는 경매 등 거래 참가를 거부해서는 아니되고 거래 참가 시에는 차별 대우를 하여서는 아니 된다.

1. 예치한 보증금 또는 담보 이상으로 거래 한도를 초과하는 자

2. 업무정지 중인 자
3. 고의로 미수금을 납입하지 아니하는 자

② 중도매인은 다른 중도매인 또는 매매참가인의 거래참가를 방해하거나 정당한 사유 없이 집단적으로 경매 또는 입찰 등에 불참하여서는 아니 된다.

③ 중도매인 및 매매참가인은 담합하여 도매시장의 공정한 거래질서 및 가격형성을 방해하여서는 아니 된다.

④ 중도매인 및 매매참가인은 고의 또는 집단으로 미수금의 납입을 거부하여서는 아니 된다.

제41조(부정거래에 대한 조치) ① 시장은 거래참여자간의 담합이나 그 밖에 부정행위 등 공정한 거래질서 및 가격형성을 저해하는 행위를 발견한 경우에는 이를 중지시키거나 재경매 또는 재입찰 등을 명할 수 있다.

② 시장은 도매시장 관리구역 인접 지역에서 부정행위 등 공정한 거래질서 및 가격형성을 저해하는 행위를 발견한 경우에는 이를 중지하도록 조치하여야 한다.

제42조(불법행위고발센터의 설치) ① 시장은 도매시장의 공정한 거래질서의 정착과 이용자의 편의를 위하여 불법행위고발센터를 설치·운영할 수 있다.

② 불법행위고발센터는 도매시장에서의 불공정 거래행위와 도매시장의 이용에 관한 불편사항 등을 접수·처리한다.

③ 불법행위고발센터의 설치·운영에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제43조(거래특례) ① 법 시행규칙 제33조제1항에 따라 도매법인이 중도매인·매매참가인 외의 자에게, 시장도매인이 도매법인·중도매인에게 각각 판매하려면 시장의 승인을 받아야 한다. 다만, 시장이 대상 도매법인·시장도매인, 기간 및 품목을 지정하여 승인한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따라 도매법인이 중도매인 또는 매매참가인 이외의 자에게, 시장도매인이 도매법인 또는 중도매인에게 각각 판매를 한 때에는 판매결과 보고서를 판매 종료일부터 3일 이내에 시장에게 제출하여야 한다.

제44조(강서농산물도매시장 운영 특례) ① 법 제42조의2제1항에 따라 시장은 서울특별시 강서농산물도매시장에 대하여는 법 시행규칙 제26조·제27조와 다른 내용의 특례를

정할 수 있다.

② 서울특별시 강서농산물도매시장의 운영 특례에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제45조(판매원표 등 관리) 법 제41조제3항에 따른 판매원표, 표준송품장, 표준정산서의 작성방법 및 관리 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제46조(대금정산조직의 운영방법 및 관리 등) ① 법 시행규칙 제18조제5호에 따라 시장은 대금정산조직의 대표자에게 대금결제 내역 또는 도매법인, 시장도매인, 직접거래 허가 중도매인의 예치자금 현황 등을 제출하도록 지시할 수 있다.

② 시장은 도매법인, 시장도매인, 직접거래 허가 중도매인이 대금결제 능력을 상실하여 출하자에게 피해를 입힐 우려가 있다고 판단되는 경우에는 수탁 또는 매수를 제한하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.

③ 법 제41조제2항에 따른 대금정산조직의 형식, 운영, 관리 및 대금결제에 관하여 필요한 사항은 도매시장의 여건을 고려하여 규칙으로 정한다.

제47조(도매업무의 대행) ① 시장은 법 제66조에 따라 도매법인이 판매업무를 할 수 없게 되었다고 인정되는 경우에는 기간을 정하여 그 업무를 대행하거나 공사, 다른 도매법인 또는 도매시장공판장의 개설자로 하여금 대행하게 할 수 있다.

② 도매업무 대행에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제48조(하역업무) ① 법 제40조제1항에 따라 시장은 하역업무의 효율화를 위하여 하역체제의 개선 및 하역의 기계화 촉진에 노력하여야 하며, 하역비의 절감으로 출하자의 이익을 보호하기 위하여 공동물류체계 구축 등 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.

② 법 제40조제2항에 따라 시장이 정하는 규격출하품에 대한 표준하역비는 도매법인, 시장도매인 및 직접거래 허가 중도매인이 전액 부담한다.

③ 도매법인, 시장도매인 및 직접거래 허가 중도매인은 제2항에도 불구하고 도매시장에 출하되는 모든 농수산물의 하역비를 부담할 수 있다.

④ 시장은 도매시장의 하역기계화 촉진 등을 위하여 도매법인, 시장도매인, 직접거래 허가 중도매인, 하역 전문업체 등에게 하역장비의 확보 및 운용 등 필요한 조치를 할 수 있으며 하역장비를 지원할 수 있다.

제49조(출하자 손실보전금) ① 시장은 도매법인 또는 시장도매인이 출하자에 대한

손실보전을 위하여 전년도 위탁수수료 수입의 1000분의 3 이상의 금액을 별도로 적립하게 할 수 있다.

② 도매법인 또는 시장도매인은 제1항에 따른 출하자 손실보전금(이하 “보전금”이라 한다)을 별도 계좌에 예치·관리하여야 하며 출하자 손실보전 이외의 용도로 사용할 수 없다.

③ 도매법인 또는 시장도매인은 보전금을 지급한 경우에는 그 달 말일까지 지급액에 해당하는 금액을 보충하여야 한다.

④ 보전금 관리 및 운영에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제50조(관계인의 영업제한 등) ① 법 제23조제2항에 따라 도매법인의 주주 및 임직원은 해당 도매법인의 업무와 경합되는 도매업 또는 중도매업을 하여서는 아니 된다.

② 중도매인은 중도매업이 허가된 도매시장 이외의 장소에서 도매시장 거래물품을 중개 또는 판매하거나 공정한 거래형성을 방해하는 행위를 하지 못한다.

제51조(농수산물 안전성 검사) ① 시장은 법 제38조의2에 따라 도매시장에 반입되는 농수산물에 대하여 유해물질의 잔류허용기준 등의 초과여부에 대한 안전성검사를 실시하여야 한다. 다만, 효율적인 농산물 안전성 검사를 위하여 식품의약품안전처장이 고시에 의한 「농산물 등의 유해물질 분석법」 및 속성검사법을 사용할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따른 안전성검사(농산물 등의 유해물질 분석법 및 속성검사를 포함한다) 업무를 공사사장에게 대행하게 할 수 있다

③ 제1항의 단서에 따른 속성검사 결과 잔류농약이 양성반응으로 판정된 농수산물 또는 「식품위생법」에 따른 유해물질의 잔류허용기준치를 초과한 농수산물에 대하여는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 시험·검사기관에 정밀검사를 의뢰하여야 한다.

④ 시장은 법 제38조의2제2항 및 법 시행규칙 제35조의2제2항에 따라 제1항 및 제3항에 따른 검사 및 조치 결과 안전성에 문제가 있는 농수산물을 출하한 자에 대하여 다음 각 호에 따라 도매시장에 출하하는 것을 제한할 수 있다.

1. 최근 1년 이내에 1회 적발 시 : 1개월
2. 최근 1년 이내에 2회 적발 시 : 3개월
3. 최근 1년 이내에 3회 적발 시 : 6개월

⑤ 도매법인, 시장도매인, 중도매인은 제4항에 따라 도매시장 출하제한을 받은 출하자의

농수산물에 대해서는 법 제38조제3호에 따라 출하제한 기간 동안 수탁 또는 매수를 하여서는 아니 된다.

⑥ 법 제38조의2제1항에 따른 안전성검사 결과 기준미달로 판명된 해당 농수산물에 대한 회수·폐기를 위하여 시장이 거래정보를 요구할 경우 도매법인, 시장도매인, 중도매인 등은 거래정보를 제공하여야 한다.

⑦ 시장은 「식품위생법」에 따른 시료 수거 및 폐기를 위하여 필요할 경우 도매시장에 식품위생감시원 자격을 가진 사람을 파견 할 수 있다.

제52조(반입물품의 제한 등) ① 도매법인, 시장도매인, 중도매인 등 도매시장 이용자는 도매시장에 반입된 물품 중 위생상 위해하다고 인정되거나 법령으로 그 소지나 거래가 금지된 물품에 대하여는 판매·수탁 등 거래 행위를 하여서는 아니된다.

② 시장은 법 제74조제1항에 따라 도매시장에 반입·유통되는 물품이 식품위생상 안전성에 문제가 있는 경우 이를 출하 또는 판매하는 자에 대하여 출하금지, 영업제한 등의 조치를 할 수 있다.

제53조(거래단위) 도매시장에서 거래단위는 중량에 따른다. 다만, 시장은 중량단위로 거래하기가 곤란한 물품에 대하여는 거래관습에 따라 적당한 단위를 사용하여 거래하게 할 수 있다.

제54조(거래관계자의 표지) ① 도매시장에서의 매매에 참가하는 경매사, 중도매인, 매매참가인은 규칙으로 정하는 거래참가증과 일정한 복장을 착용하여야 한다.

② 제1항을 위반하는 자는 경매, 입찰, 정가·수의매매에 참여할 수 없다.

제55조(사용료 및 수수료 등) 법 시행규칙 제39조에 따른 사용료 및 수수료 등의 징수 및 한도 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제7장 시장관리운영위원회 등

제56조(시장관리운영위원회) ① 시장은 법 제78조 및 법 시행규칙 제54조에 따라 도매시장의 효율적인 관리를 위하여 시장관리운영위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성·운영하여야 한다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 20명 이하의 위원으로 구성하며, 다음 각 호의 자격을 갖춘 사람 중에서 시장이 임명 또는 위촉한다.

1. 시 도매시장 업무 부서장, 공사 유통관리업무 총괄 부서장(본부장 등)
2. 유통인대표(도매법인, 시장도매인 및 중도매인 등), 하역단체 대표 등 8명 이내
3. 생산자단체 및 구매자단체 대표 등 5명 이내
4. 시장이 추천하는 전문가 2명, 서울특별시의회에서 추천하는 전문가 2명 등 5명 이내
5. 그 밖에 농수산물 유통분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 사람

③ 위원회는 법 제78조제3항에 따라 다음 각 호의 사항을 심의 한다.

1. 도매시장의 거래제도 및 거래방법의 선택에 관한 사항
2. 수수료, 시장 사용료, 하역비 등 각종 비용의 결정에 관한 사항
3. 도매시장 출하품의 안전성 향상 및 규격화의 촉진에 관한 사항
4. 도매시장의 거래질서의 확립에 관한 사항
5. 정가·수의매매 거래, 거래의 특례 적용 등 거래 농수산물의 매매방법 운용기준에 관한 사항
6. 최소출하량 기준의 결정에 관한 사항
7. 중도매인 직접거래가능품목의 결정에 관한 사항
8. 그 밖에 시장이 특히 필요하다고 인정하는 사항

④ 시장은 위원회의 원활한 운영과 심의사항에 대한 심도 있는 검토를 위하여 별도의 전문위원회를 구성·운영할 수 있다.

⑤ 위원회 및 전문위원회의 구성 및 운영에 필요한 세부사항은 도매시장별로 위원회의 심의를 거쳐 시장이 정한다.

제57조(도매시장거래 분쟁조정위원회) ① 시장은 법 제78조의2 및 법 시행령 제36조의2에 따라 도매시장 농수산물의 거래당사자간의 분쟁에 관한 사항을 조정하기 위하여 거래분쟁조정위원회(이하 “조정위원회”라 한다)를 구성·운영할 수 있다.

② 조정위원회는 다음 각 호의 분쟁을 심의·조정한다.

1. 낙찰자 결정에 관한 분쟁
2. 낙찰가격에 관한 분쟁
3. 거래대금의 지급에 관한 분쟁
4. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 분쟁

③ 조정위원회의 구성 및 운영에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제58조(준용) 이 조례에서 정한 것 외에 위원회 및 조정위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 「서울특별시 각종 위원회의 설치·운영에 관한 조례」를 준용한다.

제8장 도매시장 시설 등

제59조(도매시장 시설사용 등) ① 법 제74조제1항에 따라 누구든지 도매시장 관리 및 운영에 필요한 시장의 지시 또는 조치명령 등을 따라야 한다.

② 시장은 제1항의 지시를 따르지 아니하는 자에게 도매시장의 출입, 시장시설의 이용, 물품의 반·출입 및 도매시장 안에서의 운반 등을 금지시킬 수 있다.

제60조(시설의 전대금지 등) ① 도매법인, 시장도매인, 중도매인, 그 밖의 시설사용자는 그 사용을 승인 받거나 계약한 시설의 전부 또는 일부를 시장의 승인 없이 전대하거나 타인으로 하여금 사용하게 할 수 없다.

② 중도매인은 다른 사람에게 자기의 성명이나 상호를 사용하여 중도매업을 하게 하거나 그 허가증을 빌려 주는 행위를 하여서는 아니된다.

③ 시장은 중도매인 점포 전차인 등에 대하여 보조거래참가자 등록 철회 등의 조치를 하여야 한다.

④ 시설물 사용기준 등 도매시장 시설 관리에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제61조(시설사용의 규제 등) ① 시장은 도매시장 시설 사용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시설의 전부 또는 일부에 대한 사용을 제한 또는 취소하거나 그 밖에 필요한 조치를 취할 수 있다.

1. 화재 등 재해의 예방, 교통의 정리 또는 시민 보건위생상 필요할 때
2. 불공정 거래, 환경저해, 공용시설 무단 점용 등 도매시장 질서를 해칠 때
3. 시설을 사용함에 있어 시장의 승인 없이 제3자에게 시설의 전부 또는 일부를 전대하거나 사용하게 하였을 때
4. 시설의 용도를 지정한 후 도매시장의 여건변경으로 시설의 용도가 변경되거나 시설을 철거하고자 할 때
5. 사용자가 고의 또는 과실로 시설을 훼손하거나 멸실 하였을 때

6. 사용료, 임대료, 관리비 등을 3회 이상 체납하였을 때
7. 시설을 사용함에 있어 이를 허용한 목적 또는 조건을 위반하거나 사용목적의 달성이 곤란하다고 인정될 때
8. 임의로 시설물을 설치, 변경하거나 승인을 받지 않고 공사를 시행하였을 때
9. 도매법인, 시장도매인의 지정취소 또는 중도매업 허가가 취소되거나 폐업하였을 때
10. 법령, 조례 등에 근거한 시장의 지시 또는 조치명령 등을 위반하였을 때

② 도매법인, 시장도매인, 중도매인, 그 밖의 도매시장 시설사용자는 시장의 승인 없이 도매시장 시설을 신축, 증축, 철거하거나 그 형태를 변경하는 행위를 할 수 없다.

③ 도매시장 시설사용자가 사망, 법인의 해산, 폐업, 지정·허가의 취소, 해약 또는 그 밖의 사유로 인하여 이를 사용할 수 있는 자격을 상실한 때에는 상속인, 청산인, 대리인 또는 본인은 시장이 개별적으로 인정한 경우를 제외하고는 10일 이내에 그 시설을 원상으로 회복하여 반환하여야 한다.

④ 시장은 하역단체 노동자 사무실 또는 대기실 등의 편의시설에 대해서는 무상으로 제공할 수 있다.

⑤ 시설사용의 규제 등에 필요한 세부사항은 시장이 정한다.

제62조(대집행 및 보수명령) ① 시설사용자가 제63조의 명령에 따르지 아니한 때에는 시장은 이를 대집행하고 그 경비를 시설사용자에게 부담시킬 수 있다.

② 시장은 시설사용자가 시설물의 원상을 변경 또는 손상하였을 경우에는 시설사용자에게 원상회복을 명하거나 복구비용을 징수할 수 있다.

제63조(위생·환경유지) ① 도매법인, 시장도매인, 중도매인 등 도매시장 시설사용자는 법령, 조례 등에 따른 시장의 지시 또는 조치명령 등에 따라 시설을 관리하고 환경을 유지·개선할 책임을 진다.

② 시장은 보건위생상 또는 도매시장의 청결한 환경유지 및 정돈을 위하여 필요하다고 인정될 때에는 환경을 저해한 도매법인, 시장도매인, 중도매인, 구매자 등 누구에게나 시설물 사용제한, 출입금지 등의 조치를 할 수 있다.

제64조(재해시의 물품확보) 시장은 재해 발생에 대비하여 물품을 확보하도록 노력하여야 하며, 물품의 확보가 필요한 때에는 도매법인, 시장도매인 및 중도매인에게 필요한 지시를 할 수 있다.

제65조(처분제한) 도매시장 시설(부지를 포함한다)은 그 개설허가가 취소(이전 또는 폐업된 경우를 포함한다)된 경우가 아니면 도매시장으로 사용할 이외의 목적으로 매매하거나 임대하지 못한다.

제66조(평가의 실시) ① 시장은 법 제77조제2항에 따라 중도매인에 대하여 평가를 실시하여야 하며, 중도매인은 이에 적극 협조하여야 한다.

② 시장은 제1항에 따라 평가대상, 평가내용, 평가기준 및 조치계획 등을 사전에 정하여 평가대상자에게 통보하여야 한다.

③ 시장은 법 제77조에 따라 평가결과를 고려하여 도매법인, 시장도매인, 도매시장공판장의 개설자 및 중도매인에 대하여 사용 시설의 면적·위치 조정 및 차등 지원 등의 조치를 할 수 있다.

④ 시장은 제1항의 평가결과를 공고, 홈페이지 게재 등의 방법을 통하여 출하자 등 도매시장의 이용자에게 알릴 수 있다.

제9장 보 칙

제67조(보고, 검사 및 명령) ① 시장은 필요하다고 인정될 때에는 도매법인, 시장도매인 및 중도매인 등에 대하여 그 재산 및 업무집행 상황을 보고하게 할 수 있다.

② 도매법인, 시장도매인, 도매시장공판장의 개설자, 중도매인, 산지유통인은 제1항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓 보고를 하여서는 아니된다.

③ 시장은 필요하다고 인정될 때에는 도매법인, 시장도매인, 도매시장공판장의 개설자, 중도매인이 갖추어 두고 있는 장부를 소속 공무원 또는 공사 소속 직원으로 하여금 검사하게 할 수 있다. 이 경우 시장은 미리 검사의 목적·범위 및 기간과 검사직원의 소속·직위 및 성명을 통지하여야 한다.

④ 도매법인, 시장도매인, 도매시장공판장의 개설자, 중도매인은 제3항에 따른 검사에 응하지 않거나 검사를 방해하여서는 아니된다.

⑤ 시장은 농수산물의 가격 및 수급 안정, 거래질서의 유지 또는 생산자 및 소비자의 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 법인·시장도매인·중도매인 및 그 밖의 시설사용자에 대하여 업무처리의 개선 등 감독상 필요한 조치를 명할 수 있다.

⑥ 도매법인, 시장도매인, 도매시장공판장의 개설자, 중도매인은 제5항에 따른 시장의

조치명령을 이행하여야 한다.

제68조(권한의 위탁) 법 제21조 및 제85조제2항 등에 따라 가락동도매시장 등에 관한 시장의 권한 중 다음 각 호를 제외하고는 공사사장에게 위탁한다.

1. 법 시행규칙 제16조제1항제2호에 따른 거래품목의 지정
2. 제5조에 따른 도매법인의 지정
3. 제6조에 따른 도매법인 상한 수
4. 제7조에 따른 도매법인의 재지정
5. 제8조에 따른 도매법인의 자본금 규모
6. 제9조제1항에 따른 도매법인의 관리
7. 제9조제3항에 따른 도매법인의 휴·폐업 신고
8. 제15조에 따른 시장도매인의 지정
9. 제16조에 따른 시장도매인의 상한 수
10. 제17조제1항에 따른 시장도매인의 자본금 규모
11. 제17조제2항에 따른 시장도매인의 최저거래금액 기준
12. 제18조에 따른 시장도매인의 재지정 및 관리 등에 관한 사항
13. 제19조에 따른 중도매업 허가 및 중도매인 최저거래금액 기준에 관한 사항
14. 제20조에 따른 중도매인 상한 수
15. 제24조 따른 중도매법인의 관리
16. 제38조에 따른 중도매인 직접거래가능품목의 지정
17. 제62조에 따른 대집행에 관한 사항
18. 법 시행규칙 제56조에 따른 위반행위별 처분기준 중 위반자에 대한 주의·경고를 제외한 행정처분

제69조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

별표를 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1]

도매시장법인, 시장도매인, 중도매인 상한 수

(제6조, 제16조, 제20조 관련)

시 장 명	부 류 별	도매시장법인	시장도매인	중도매인
서울특별시 가락동 농수산물도매시장	청과부류	6개	75개	1,187명
	수산부류	3개	35개	460명
	축산부류	1개	20개	60명
서울특별시 강서 농산물도매시장	청과부류	3개	60개	600명
서울특별시 양재동 양곡도매시장	양곡부류	1개	40개	140명
서울특별시 노량진 수산물도매시장	수산부류	1개		200명

[별표 2]

도매시장별 법인 및 시장도매인 자본금 최소 규모

(제8조, 제17조 관련)

시 장 명	부 류 별	도매시장법인	시장도매인	비 고
서울특별시 가락동 농수산물도매시장	청과부류	50억원	10억원	
	수산부류	50억원	5억원	
	축산부류	30억원	20억원	
서울특별시 강서 농산물도매시장	청과부류	50억원	8억원	
서울특별시 양재동 양곡도매시장	양곡부류	30억원	5억원	
서울특별시 노량진 수산물도매시장	수산부류	50억원		

서울특별시 공무원 복무 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’20. 10. 16. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’21. 5. 4. • 재의요구지시 : ’21. 5. 18. (행정안전부) • 재 의 요 구 : ’21. 5. 24. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 원격지(遠隔地) 전보 발령 후 부임 시와 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 감염병 검사 시에 공가를 사용할 수 있도록 서울시 공무원 공가 사유 확대(안 제23조 제12호 및 제13호 신설)
재의요구 이 유	• 행정안전부 재의요구 지시 - 현재 「지방공무원 복무규정」(대통령령)에서 모든 지방공무원에게 동일하게 적용하기 위하여 공가 사유를 한정적으로 열거하고 있는 취지를 고려할 때 지방자치단체의 복무조례에서 공가 사유를 추가로 정할 수 없음.
판결요지	• 해당없음

서울특별시 공무원 복무 조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제23조(공가) 소속기관의 장은 소속공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직접 필요한 기간의 공가를 허가하여야 한다. 1. ~ 11. (생 략) 〈신설〉 〈신설〉	제23조(공가) 소속기관의 장은 소속공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직접 필요한 기간의 공가를 허가하여야 한다. 1. ~ 11. (현행과 같음) 12. 원격지(遠隔地)로 전보 발령을 받고 부임할 때 13. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 감염병 검사시

서울특별시 서초구 학교폭력예방 및 대책활동 지원에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : '20. 12. 31. (의원) • 의 회 의 결 : '21. 03. 05. • 재의요구지시 : '21. 03. 17. (서초구청장) • 재 의 요 구 : '21. 03. 24. (서초구청장) • 의 결 결 과 : '21. 04. 16. (부결)
조례내용	• 제9조제3항에서 서초구 학교폭력대책지역협의회의 위원 중 당연직 위원인 '구 밝은미래국장'을 삭제하고, 같은 항 제7호에 '청소년보호 업무 담당 국장'으로 변경하였으며, • 제9조제3항제7호 중 '서초구 청소년보호 업무 담당 국장'을 '구 문화행정국장'으로 수정가결 됨.
재의요구 이 유	• 상위법인 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 시행령 제7조제4항 제1호에는 지역협의회 구성 위원을 '청소년보호 업무 담당 국장'으로 규정하고 있어 조례를 '문화행정국 국장'으로 개정하는 사항은 상위법에 위배되고, • 구청 부서의 사무분장에 대한 사항은 지자체 내부의 결정사항으로 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제13조 제2항에 위반됨
판결요지	• 해당없음

서울특별시 서초구 학교폭력예방 및 대책활동 지원에 관한 조례 일부개정조례안

서울특별시 서초구 학교폭력 예방 및 대책활동 지원에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 “서울특별시 서초구 학교폭력 예방 및 대책활동 지원에 관한 조례”를 “서울특별시 서초구 학교폭력 예방 및 대책활동 지원 조례”로 한다.

제4조 제1항을 다음과 같이 개정한다.

서울특별시 서초구청장(이하 “구청장”이라 한다)은 학교폭력을 예방하고 근절하기 위하여 서울특별시 강남서초교육지원청 교육장(이하 “교육장”이라 한다)과 상호 협력하여야 한다.

제9조 제3항을 다음과 같이 개정한다.

지역협의회의 위원은 학식과 경험이 풍부하고 청소년보호에 투철한 사명감이 있는 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 구청장이 교육장과 협의하여 임명하거나 위촉한다.

1.~3. (생 략) (현행과 같음)

4. 학교운영위원회 또는 심의위원회 위원으로 활동하거나 활동한 경험이 있는 학부모

5. 서울특별시 서초구의회 의장이 추천하는 의원

6. (생 략) (현행과 같음)

7. 서울특별시 서초구 청소년보호 업무 담당 국장 및 강남서초교육지원청 생활지도 담당 국장

8. 판사·검사·변호사

9. 그 밖에 학교폭력 예방 및 청소년 보호에 대한 지식과 경험을 가진 사람

제9조 제6항을 다음과 같이 신설한다.

지역협의회에는 사무를 처리하기 위해 간사를 두며, 간사는 지역협의회 위원장과 교육장이 서초구 또는 강남서초교육지원청 소속 공무원 중에서 협의하여 정하는 사람으로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
서울특별시 서초구 학교폭력 예방 및 대책활동 지원에 관한 조례	**서울특별시 서초구 학교폭력 예방 및 대책활동 지원 조례**
제4조(구청장의 책무) ① 서울특별시 서초구청장(이하 "구청장"이라 한다)은 학교폭력을 예방하고 근절하기 위하여 서울특별시 강남교육지원청 교육장(이하 "교육장"이라 한다)과 상호 협력하여야 한다.	제4조(구청장의 책무) ① ----------강남서초교육지원청 ----------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제9조(지역협의회 구성) ① (생 략)	제9조(지역협의회 구성) ① (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 지역협의회의 당연직위원은 구 밝은미래국장, 교육협력과장, 여성보육과장으로 하고, 위촉직위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 구청장이 임명 또는 위촉한다.	③ ---------- 위원은 학식과 경험이 풍부하고 청소년보호에 투철한 사명감이 있는 사람으로---- ---------- 교육장과 협의하여 임명하거나 ---------
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
4. 학교운영위원회, 학교폭력예방·대책 관련 위원회 등의 위원으로 활동하거나 활동한 경험이 있는 학부모 대표	4. ---------- 또는 심의위원회 ---------- 학부모
5. 서울특별시 서초구의회 의원	5. ---------- 의장이 추천하는 의원
6. (생 략)	6. (현행과 같음)
7. 강남교육지원청 교육지원과장	7. 서울특별시 서초구 청소년보호 업무 담당 국장 및 강남서초교육지원청 생활지도 담당 국장
〈신 설〉	8. 판사·검사·변호사
8. (생 략)	9. (현행 제8호와 같음)

현 행	개 정 안
④ (생 략) ⑤ (생 략) 〈신 설〉	④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ 지역협의회에는 사무를 처리하기 위해 간사를 두며, 간사는 지역협의회의 위원장과 교육장이 서초구 또는 강남서초교육지원청 소속 공무원 중에서 협의하여 정하는 사람으로 한다.

신·구 조문 대비표

개 정 안	수 정 안
제9조(지역협의회 구성) ①·② (생략) ③ (생략) 1.~3. (생략) 4. 학교운영위원회 또는 심의위원회 위원으로 활동하거나 활동한 경험이 있는 학부모 5.·6. (생략) 7. 서울특별시 서초구 청소년보호 업무 담당 국장 및 강남서초교육지원청 생활지도 담당 국장 8.·9. (생략) ④·⑤ (생략) ⑥ 지역협의회에는 사무를 처리하기 위하여 간사를 두며, 간사는 지역협의회의 위원장과 교육장이 서초구 또는 강남서초교육지원청 소속 공무원 중에서 협의하여 정하는 사람으로 한다.	제9조(지역협의회 구성) ①·② (개정안과 같음) ③ (개정안과 같음) 1.~3. (개정안과 같음) 4. ---------- 학교폭력대책심의위원회 ---------- 5.·6. (개정안과 같음) 7. 구 문화행정국장 및 서울특별시강남서초교육지원청(이하 “교육지원청”이라 한다) 생활지도 담당 국장 8.·9. (개정안과 같음) ④·⑤ (개정안과 같음) ⑥ ---------- 구 또는 교육지원청 ----------.
제11조(회의 등) ①~⑤ (기존 조례와 동일) ⑥ (기존조례와 동일) 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 두되 구 학교폭력 업무 담당주사로 한다. ⑦ (기존 조례와 동일)	제11조(회의 등) ①~⑤ (기존 조례와 동일) 〈삭 제〉 ⑦ (개정안과 같음)

서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : '19. 3. 22. (의원발의) • 의 회 의 결 : '21. 12. 22. • 재 의 요 구 : '22. 1. 10. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : '22. 2. 21. (재의결) • 대법원 제소 : '22. 3. 11. (서울특별시장) ※ 계류중
조례내용	• 출자·출연기관 임원추천위원회 구성비율 변경 - 시장 추천 2명 / 시의회 추천 3명 / 해당 기관 이사회 추천 2명 ⇒ 시장 및 출자·출연 기관 이사회 추천 3명 / 시의회 추천 3명
재의요구 이 유	• 본 개정안은 지방자치단체장의 권한을 실질적으로 제약하고 지방출자출연법 제3조에서 보장하는 출자출연기관의 자율성을 침해 - 의회의 추천인원 비율을 증가(3/7 → 3/6)시키는 것은 의회의 소극적인 견제 범위를 넘어 시장의 전속 권한을 적극적으로 침해 - 시장과 출자·출연기관 이사회 각각의 추천인원을 확정하지 않음으로써 시장과 출자·출연기관에게 법적 근거가 없는 협의의무를 부여함. 또한, 불확정 규정으로 인해 법적안정성과 예측가능성을 확보할 수 없으며, 나아가 출자·출연기관의 자율성을 침해
판결요지	• 해당없음(대법원 계류중)

서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제8조(임원추천위원회) ① 제7조제3항에 따라 임원추천위원회를 설치·운영하는 경우에 다음 각 호의 사람으로 구성한다. 다만, 출자·출연 기관을 설립하는 때에는 시장이 추천하는 사람 4명과 시의회에서 추천하는 사람 3명으로 구성한다. 1. 시장이 추천하는 사람 2명 2. 시의회가 추천하는 사람 3명 3. 그 출자·출연 기관의 이사회가 추천하는 사람 2명 ② ~ ⑦ (생 략)	제8조(임원추천위원회) ① 제7조제3항에 따라 임원추천위원회를 설치·운영하는 경우에 다음 각 호의 사람으로 구성한다.〈삭 제〉 1. 시장 및 출자·출연 기관의 이사회가 추천하는 사람 3명 2. 시의회가 추천하는 사람 3명 〈삭 제〉 ② ~ ⑦ (현행과 같음)

서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 10. 15. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’21. 12. 22. • 재 의 요 구 : ’22. 1. 10. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : ’22. 2. 21. (재의결) • 대법원 제소 : ’22. 4. 25. (서울특별시장) ※ 계류중
조례내용	• 민간위탁사무의 수탁기관에 대해서 세무사(세무법인) 또는 공인회계사(회계법인)로부터 사업비 결산서 검사를 받도록 함(안 제15조제7항·제8항)
재의요구 이 유	• 금융위원회의 재의요구 지시(’21. 12. 30.) - ‘사업비 결산서 검사’는 공인회계사법 제2조(직무범위)에 따른 공인회계사의 고유직무인 ‘회계에 관한 감사·증명’에 해당함. - 개정조례(안)은 다른 법률의 근거 없이 공인회계사의 고유직무를 세무사에게 허용하여 공인회계사법 제50조(업무의 제한)을 위반 ※ 공인회계사법은 다른 법률의 근거 없이 공인회계사가 아닌 자가 “회계에 관한 감사·증명” 업무를 수행하는 것을 금지하고 있음.
판결요지	• 해당없음(대법원 계류중)

서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ~ 5. (생 략) 〈 신 설 〉	제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ~ 5. (현행과 동일) 6. “사업비 결산서 검사”란 민간위탁사무의 수탁기관이 제출한 사업비 결산서가 위탁협약과 「지방자치단체 세출예산 집행기준」등의 관계 법령 규정에 따라 적절하게 집행되었는지 검토하는 것을 말한다.
제15조(수탁기관의 의무) ① ~ ⑥ (생 략) ⑦ 수탁기관은 매 사업연도마다 사업별로 결산서를 작성하여 시장이 지정한 외부의 감사인에 의한 회계감사를 받아 해당 사업연도 종료 후 3개월 이내에 시장에게 제출하여야 한다. 이 경우, 회계감사의 절차 및 방법(사업비 정산기준 마련, 정산 매뉴얼 작성, 부적절 사용유형 정의 등)은 규칙으로 정한다. ⑧ 시장은 제7항에 따라 사전에 회계법인 또는 공인회계사 등 독립된 외부의 감사인을 지정하여야 한다. ⑨ (생 략)	제15조(수탁기관의 의무) ① ~ ⑥ (현행과 동일) ⑦ ---------- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “사업비 결산 검사인”이라 한다)로부터 사업비 결산서 검사----. ---, 사업비 결산서 검사 ----------. 1. 「세무사법」 제6조에 따라 등록한 세무사 또는 같은 법 제16조의4에 따라 등록한 세무법인 2. 「공인회계사법」 제7조에 따라 등록한 공인회계사 또는 같은 법 제24조에 따라 등록한 회계법인 ⑧ ---------- 독립된 사업비 결산 검사인 ----------. ⑨ (현행과 동일)

서울특별시의회 기본 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 10. 15. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’21. 12. 31. • 재 의 요 구 : ’22. 1. 13. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 의원의 의정활동을 지원하기 위하여 정책지원관을 두고, 그 운영에 필요한 사항은 규칙으로 정한다고 규정하며, 의장의 의무로 의원 정수 이상의 정책지원관 배치 노력을 규정함(안 제48조의2) • 시장·교육감·관계공무원 등이 본회의 및 위원회에서 허가없이 발언할 경우 의장·위원장이 발언 중지나 퇴장을 명할 수 있도록 하고, 회의장에서 사과를 명한 후 회의에 참가할 수 있도록 함(안 제52조 및 안 제60조)
재의요구 이 유	• (조례안 제48조의2) 상위법 및 포괄적위임 금지 원칙 위반 - 「지방자치법」 제41조제1항에서는 지방의회의원 정수의 2분의1 범위에서 정책전문 지원인력을 둘 수 있다고 도입규모를 명확하게 규정하고 있음에도 - 의원 정수 이상의 정책지원관 배치 노력을 하도록 한 규정은 의장에게 법률에 위반하는 의무를 부여하는 것으로 상위법 위반임 - 또한, 조례안 제48조의2제1항에서 ‘정책지원관의 운영에 필요한 사항은 규칙으로 정한다’라고만 규정한 것은 상위 법률이 조례로서 정하도록 위임한 사항에 대하여 대강을 규정하지 않고 규칙으로 재위임하였다는 점에서 포괄위임 금지 원칙 위반임.

	• (조례안 제52조 및 제60조) 과도한 입법권 남용, 상위법 위반 - 집행부 공무원의 허가 받지 아니한 발언에 대한 퇴장 및 사과 명령은, 지방의회가 법령에 의해 주어진 권한 범위를 넘어 법령에 없는 새로운 견제장치를 만드는 것이 되어 상위법령인 지방자치법 위반임 • (조례안 제60조) 헌법 제19조 및 제37조 양심의 자유 및 인격권 침해 - 집행부 공무원의 의장·위원장에 대한 사과 명령은 헌법 제19조 및 제37조에 의하여 보호되는 양심의 자유 및 인격권 침해 소지 있음
판결요지	• 해당없음

서울특별시의회 기본 조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제7조(회기) ① (생 략)	제7조(회기) ① (현행과 같음)
〈신 설〉	② 의장은 재적의원 3분의 1 이상의 요구가 있으면 임시회를 소집하여야 한다.
②·③ (생 략)	③·④ (현행 제2항 및 제3항과 같음)
제8조(정례회의 집회일) 「지방자치법시행령」 제54조에 따른 정례회의 집회일은 다음 각 호와 같다. 다만, 그 날이 토요일이거나 공휴일인 경우에는 그 다음날에 집회한다.	제8조(정례회의 집회일) 정례회---------- ---------- ----. ---------- ----------.
1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
제9조(심의) ① 제1차 정례회에서는 「지방자치법」(이하 "법"이라 한다) 제134조에 따른 결산의 승인 및 그 밖에 회의에 부쳐진 안건을 심의·의결한다.	제9조(심의) ① ---------- ---------- 제150조---------- ---------- ----------.
② 제2차 정례회에서는 법 제41조제1항에 따른 행정사무감사의 실시와 법 제127조에 의한 예산안의 의결 및 그 밖에 회의에 부쳐진 안건을 심의·의결한다.	② ---------- 법 제49조제1항----- ---------- 법 제142조------ ---------- ----------.
제15조(부의장의 의장직무대리) ① 의장이 여행, 질병, 휴가, 경조사나 법 제70조의 제척 등의 사유로 일시적으로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 의장이 지정하는 부의장이 그 직무를 대리한다. 다만, 의장이 사망, 사직, 불신임, 퇴직 등으로 궐위된 경우와 심신상실 등 부득이한 사유로 의사표시를 할 수 없게 되어 직무	제15조(부의장의 의장직무대리) ① ---------- ---------- 법 제82조---------- ---------- ---------- ----. ---------- ---------- ----------

현 행	개 정 안
대리자를 지정할 수 없는 때에는 소속의원수가 많은 교섭단체 소속인 부의장의 순으로 의장의 직무를 대리하고, 부의장의 소속 교섭단체가 같을 때에는 먼저 선출된 부의장의 순으로 직무를 대리한다.	---------- ---------- ---------- ---------- ------.
②·③ (생 략)	②·③ (현행과 같음)
〈신 설〉	제22조의2(의안 발의) ① 의원은 10명 이상의 찬성으로 의안을 발의한다. ② 의안 발의 요건과 절차 등에 관한 사항은 「서울특별시의회 회의규칙」(이하 "회의규칙"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.
제26조(청구서의 위원회회부와 답변서 제출) ① 의장은 법 제79조에 따라 의원의 자격심사 청구가 있을 경우에는 그 자격심사청구서를 윤리특별위원회에 회부한다.	제26조(청구서의 위원회회부와 답변서 제출) ① ----- 법 제91조---------- ---------- ----------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제33조(상임위원회의 소관) ① 상임위원회의 소관은 다음과 같다.	제33조(상임위원회의 소관) ① ---------- ----------.
1. 운영위원회	1. --------
가. ~ 마. (생 략)	가. ~ 마. (현행과 같음)
바. 법 제111조제1항제1호에 따른 시장 권한 대행 사무에 관한 사항	바. 법 제124조제1항제1호---------- ----------
2. ~ 6. (생 략)	2. ~ 6. (현행과 같음)
7. 도시안전건설위원회	7. ----------
가. ~ 바. (생 략)	가. ~ 바. (현행과 같음)
〈신 설〉	사. 서울물재생시설공단에 관한 사항
8. ~ 10. (생 략)	8. ~ 10. (현행과 같음)

현 행	개 정 안
② (생 략)	② (현행과 같음)
제37조(특별위원회) ① (생 략)	제37조(특별위원회) ① (현행과 같음)
② 제1항에 따라 운영위원회가 특별위원회 구성안을 심사할 경우 관련된 상임위원회와 사전에 협의하여야 한다.	② 제1항에 따라 특별위원회를 구성하고자 하는 경우 관련된 상임위원회와 사전에 협의해야 하며, 운영위원회가 특별위원회 구성안을 심사할 경우에도 관련된 상임위원회의 의견을 들어야 한다.
③ ~ ⑧ (생 략)	③ ~ ⑧ (현행과 같음)
〈신 설〉	⑨ 제8항에 따라 특별위원회의 활동기간을 연장하는 경우 본회의 의결로 한 차례에 한정하여 6개월을 넘지 않는 범위에서 연장할 수 있다.
⑨ (생 략)	⑩ (현행 제9항과 같음)
제39조(윤리특별위원회) ① ~ ③ (생 략)	제39조(윤리특별위원회) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 윤리특별위원회는 의원의 자격심사·윤리심사 및 징계에 관한 사항을 심사하기 전에 제39조의2에 따른 윤리심사자문위원회의 의견을 들어야 하며 이를 존중하여야 한다.	④ ---------- ---------- 회의규칙---------- ----------.
제39조의2(윤리심사자문위원회) ① 법 제35조에 따른 의원의 겸직 및 영리행위 등에 관한 의장의 자문과 의원의 자격심사·윤리심사 및 징계에 관한 윤리특별위원회의 자문에 응하기 위하여 윤리특별위원회에 윤리심사자문위원회를 둔다. ② 윤리심사자문위원회의 위원은 민간전문가 중에서 의장이 위촉한다. ③ 이 조례에서 정한 사항 외의 윤리심사자문위원회 구성 및 운영에 필요한 사항은 「서울특별시의회 회의규칙」으로 정한다.	〈삭 제〉

현 행	개 정 안
제47조2(공청회 및 토론회) ① 위원회는 안건의 심사를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 「서울특별시의회 회의 규칙」에서 정하는 바에 따라 공청회를 개최하여 시민, 이해관계자 및 관계 전문가 등의 의견을 들을 수 있다. ② (생 략)	제47조2(공청회 및 토론회) ① ---------- ---------- 회의규칙---------- ---------- ----------. ② (현행과 같음)
〈신 설〉	제48조의2(의원 정책지원관) ① 의원의 의정활동을 지원하기 위하여 정책지원관을 두며, 그 운영에 필요한 사항은 규칙으로 정한다. ② 의장은 의원의 효율적인 의정활동을 지원하기 위하여 의원정수 이상의 의원 정책지원관 배치를 위해 노력하여야 한다.
제49조(시장 등의 출석요구) ①·② (생 략)	제49조(시장 등의 출석요구) ①·② (현행과 같음)
③ 의회 또는 위원회에 출석·답변할 수 있는 시 및 교육청 관계 공무원 등의 범위는 다음과 같다. 1.·2. (생 략) 3. 법 제113조부터 제116조까지에 따른 소속 행정기관장 또는 소속 공무원 중 3급 이상인 자 4. ~ 7. (생 략) ④ (생 략)	③ ---------- ---------- ------. 1.·2. (현행과 같음) 3. 법 제126조부터 제129조까지--------- --------- --- 4. ~ 7. (현행과 같음) ④ (현행과 같음)
제52조(시장 등의 발언) 시장 및 교육감 또는 관계공무원 등이 본회의나 위원회에서 발언하려고 할 경우에는 미리 의장 또는 위원장의 허가를 받아야 한다.	제52조(시장 등의 발언) 시장 및 교육감 또는 관계공무원 등이 본회의나 위원회에서 발언하려고 할 경우에는 미리 의장 또는 위원장의 허가를 받아야 하며, 만일 허가를 받지 않고 발언할 경우 의장 또는 위원장은 발언을 중지시키거나 퇴장을 명할 수 있다.

현 행	개 정 안
제53조의2(서류제출요구) 의회는 법 제40조에 따라 서류의 제출을 시장 또는 교육감에게 요구할 수 있다.	제53조의2(서류제출요구) ----- 법 제48조----------.
제58조(회의록) ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 이 조례에 정한 사항 외에 회의록에 관한 사항은 「서울특별시의회 회의규칙」에서 정하는 바에 의한다.	제58조(회의록) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ ---------- 회의규칙----------.
제60조(회의의 질서유지) ① ~ ③ (생 략) ④ 의장 또는 위원장은 시장, 교육감, 그 밖의 집행부 공무원이 제1항제1호에 따른 행위를 할 경우에는 당일의 회의에서 발언을 금지하거나 회의장에서 퇴장시킬 수 있다.	제60조(회의의 질서유지) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ---------- 제1항 각 호의 ----------.
〈신 설〉	⑤ 제4항에 따라 퇴장당한 시장, 교육감, 그 밖의 집행부 공무원에 게 의장 또는 위원장은 회의장에서의 사과를 명한 후 회의에 참가하게 할 수 있다.
제64조(녹음, 녹화, 촬영, 중계방송 등) 본회의 및 위원회에서의 녹음, 녹화, 촬영, 중계방송 등에 관한 사항은 의회 회의규칙으로 정하거나 의장이 따로 정한다.	제64조(녹음, 녹화, 촬영, 중계방송 등) ---------- 회의규칙----------.

서울특별시 예술인 창작수당 지급 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’21. 10. 29. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’22. 2. 21. • 재 의 요 구 : ’22. 3. 11. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 제4조(시장의 책무) 시장은 예술인 창작수당의 지속적·안정적인 지급을 위하여 필요한 재원을 마련할 책무를 진다. • 제5조(지급대상) 시에 주민등록이 되어 있고 한국예술인복지재단에서 예술활동증명서를 발급받은 예술인을 대상으로 한다.
재의요구 이 유	• 법령의 근거없이 예술인 창작수당 지급재원을 마련토록 강행규정 방식으로 시장에게 책무를 규정(안 제4조)하는 것은 시장의 예산 편성권을 보장한「지방자치법」 제142조제1항 위반 • 「예술인복지법」 제4조제1항 및 「예술인복지법 시행령」 제2조의2는 취약예술계층을 지원대상으로 규정하고 있음에도 불구하고, 서울시 소재 예술활동증명소지자로 지원대상을 확대(안 제5조)하는 것은 상위법을 초과하여 지원대상을 확대하는 것이므로 법령의 범위안에서 조례를 제정하도록 한「지방자치법」 제28조 위반
판결요지	• 해당없음

서울특별시 예술인 창작수당 지급 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「예술인 복지법」 제4조제4항에 따라 예술인의 복리 증진과 안정적인 창작 활동 지원을 통한 서울특별시 문화예술 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “예술인”이란 「예술인 복지법」(이하“법”이라 한다) 제2조제2호에 따른 사람을 말한다.
2. “예술인 창작수당”이란 예술인의 복리증진과 창작활동 유지를 위하여 서울특별시(이하 “시”라 한다)가 예술인에게 지급하는 금전을 말한다.
3. “지역화폐”란 「서울특별시 서울사랑상품권의 발행 및 운영에 관한 조례」 제2조제1호에 따른 지역화폐를 말한다.

제3조(다른 조례와의 관계) 시 예술인 창작수당과 관련하여 다른 조례에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 조례에서 정하는 바에 따른다.

제4조(시장의 책무) 서울특별시장(이하 “시장”라 한다)은 예술인 창작수당의 지속적이고 안정적인 지급을 위하여 필요한 재원을 마련할 책무를 진다.

제5조(지급대상) 예술인 창작수당은 시에 주민등록이 되어 있는 사람 중에서 한국예술인복지재단에서 예술활동증명서를 발급받은 예술인을 지급대상으로 한다.

제6조(예술인 창작수당 지급) ① 시장은 제5조의 지급대상에게 예산의 범위에서 예술인 창작수당을 지급할 수 있다.

② 제1항의 예술인 창작수당은 지역화폐로 지급한다.

제7조(지급신청) ① 예술인 창작수당을 지급 받으려는 예술인은 시에 직접 신청하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 본인이 신청할 수 없는 경우에는 위임을 받은 사람이 신청할 수 있다.

② 본인 또는 대리 신청 시 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 신청인이

「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용에 동의하는 경우 제2호의 서류를 면제할 수 있다.

1. 한국예술인복지재단에서 발급받은 예술활동증명서
2. 주민등록초본
3. 위임장(대리 신청하는 경우에 한정한다)

③ 그 밖에 예술인 창작수당의 지급신청, 절차, 방법 등 세부적인 사항은 시장이 정한다.

제8조(지급중지 및 환수) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예술인 창작수당의 지급을 중지하여야 한다.

1. 지급대상자가 수령을 거부했을 경우
2. 지급대상자의 사망, 다른 지역으로 전출, 주민등록말소 등의 사실이 확인되었을 경우
3. 지급대상에 해당하지 않는 사람에게 지급한 경우
4. 그 밖의 부정한 방법으로 지급을 받았을 경우

② 제1항제2호부터 제4호까지에 해당하는 사람에게 지급된 것이 확인되는 경우 지체없이 지급된 예술인 창작수당 금액을 환수하여야 한다.

제9조(자치구 재정지원) 시장은 예술인 창작수당을 지급하려는 서울특별시 자치구에 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

제10조(준용) 예술인 창작수당과 관련한 신청·지급·정산 및 사후관리 등 이 조례에서 정하지 아니한 사항은 「서울특별시 지방보조금 관리 조례」에서 정하는 바에 따른다.

제11조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

서울특별시 출자·출연기관의 운영에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : '22. 5. 25. (의원발의) • 의 회 의 결 : '22. 6. 21. • 재 의 요 구 : '22. 6. 24. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 감사, 이사의 직무 규정 신설(안 제6조제4항) - 제6조(임원의 구성과 직무) ④ 이사는 이사회에 부의된 안건을 심의·의결하고, 출자·출연 기관의 업무집행에 대한 감시를 위해 기관 업무에 대한 자료 제출 또는 보고의 요구, 위법·부당한 사항 등에 대한 감사 요청, 이사회 안건의 제안 등을 할 수 있다.
재의요구 이 유	• 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」은 조례로 정할 수 있는 사항(제4조 제3항)과 정관 기재사항(제8조 제1항)을 구분하여 규정하고 있으며, '이사회의 운영'은 정관 기재사항임. • 본 개정조례안의 주요 내용은 출자·출연기관의 이사가 '기관 업무에 대한 자료를 요구하고 감사를 요청할 수 있다'는 것과 '이사회에 안건을 제안하고 이사회에 부의된 안건을 심의·의결할 수 있다'는 것인바, 이는 이사회 운영과 관련된 사항에 해당하므로 조례가 아닌 정관에 기재해야 합니다. 따라서 정관에 기재해야 하는 사항을 조례에 규정하는 것은 상위법령인 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」을 위반하는 것으로 볼 수 있음. • 아울러 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」은 출자·출연기관의 자율적인 운영을 보장하고 있으며(제3조 제2항), 이사회 운영과 관련한 사항을 정관에 기재하도록 한 것은 기관 운영의 독립성을 보장하기 위한 것으로 볼 수 있는바, 본 개정조례안은 기관 운영의 독립성을 저해할 우려가 있음. • 또한 「공공기관 운영에 관한 법률」과 달리 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에는 이사의 감사 요청에 대한 근거 규정이 없고, 출자·출연 기관 이사에게 이사회 안건과 무관한 기관의 모든 자료를 요구할 수 있는 권한과 관련한 내용도 존재하지 않습니다. 따라서 이사에게 해당 권한을 부여하는 것은 타당하지 않음.
판결요지	• 해당없음

서울특별시 출자·출연기관 운영 조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안	수 정 안
제3조(기관장의 책무) ① 출자·출연 기관이 장은 경영 합리화를 위해 조직과 인력을 필요한 최소한으로 운용하여야 한다. ② 출자·출연 기관의 장은 기관의 업무를 총괄하며 경영성과에 대하여 책임을 진다.	제3조(책무) ① 출자·출연 기관의 장은 경영 합리화를 위해 조직과 인력을 필요한 최소한으로 운용하여야 한다. ② 출자·출연 기관은 이해관계자의 참여 등 이사회 구성의 다양성 확보를 위하여 노력하여야 한다.	제3조(책무) ① 출자·출연 기관의 장은 경영 합리화를 위해 조직과 인력을 필요한 최소한으로 운용하여야 한다. ② 출자·출연 기관은 이해관계자의 참여 등 이사회 구성의 다양성 확보를 위하여 노력하여야 한다.
제6조(임원의 정수와 구성) ① 법 제9조제1항에 따른 출자·출연 기관 임원의 정수는 법 제4조 제3항에 따른 조례 또는 해당 출자·출연 기관의 정관으로 정한다. ② 출자·출연 기관은 이해관계자의 참여 등 이사회 구성의 다양성 확보를 위하여 노력하여야 한다. 〈신설〉 〈신설〉	제6조(임원의 구성과 직무) ① 법 제9조제1항에 따라 출자·출연 기관의 임원으로 기관장을 포함한 이사와 감사를 두고, 임원의 정수는 법 제4조제3항에 따른 조례 또는 해당 출자·출연 기관의 정관으로 정한다. ② 출자·출연 기관의 장은 기관을 대표하며 기관의 업무를 총괄한다. ③ 감사는 출자·출연 기관의 회계 및 사무를 감사하고, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ④ 이사는 이사회에 부의된 안건을 심의·의결하고, 출자·출연 기관의 업무집행에 대한 감시를 위해 기관 업무에 대한 자료 제출 또는 보고의 요구, 위법·부당한 사항 등에 대한 감사 요청, 이사회 안건의 제안 등을 할 수 있다.	제6조(임원의 구성과 직무) ① 법 제9조제1항에 따라 출자·출연 기관의 임원으로 기관장을 포함한 이사와 감사를 두고, 임원의 정수는 법 제4조제3항에 따른 조례 또는 해당 출자·출연 기관의 정관으로 정한다. ② 출자·출연 기관의 장은 기관을 대표하며 기관의 업무를 총괄한다. ③ 감사는 출자·출연 기관의 회계 및 사무를 감사하고, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ④ 이사는 이사회에 부의된 안건을 심의·의결하고, 출자·출연 기관의 업무집행에 대한 감시를 위해 기관 업무에 대한 자료 제출 또는 보고의 요구, 위법·부당한 사항 등에 대한 감사 요청, 이사회 안건의 제안 등을 할 수 있다.

경상남도 업무협약 체결 및 관리에 관한 조례안(제정)

개 요	• 발 의 : ’21. 12. 29. (경상남도의원) • 의 회 의 결 : ’22. 03. 25. • 재의요구지시 : ’22. 04. 14. (경상남도지사) • 재 의 요 구 : ’22. 04. 14. (경상남도지사) • 의 결 결 과 : ’22. 04. 27. (재의결) • 대법원 제소 : ’22. 5. 16. (경상남도지사/경남도의회) • 제 소 결 과 : ’22. 5. 20. 집행정지 결정
조례내용	• 제6조(업무협약과 관련된 자료 제출) ① 도지사는 업무협약에 비밀유지조항을 둔 경우라도 경남도의회에서 「지방자치법」 제48조 및 제49조에 따라 자료요구가 있는 경우 이를 거부 할 수 없다.
재의요구 이 유	• 법령에 근거 없이 원고의 자료제출 거부권을 제한하여 법률우위의 원칙 위반하였고「지방자치법 시행령」에 근거한 원고의 자료 제출 거부권 침해하였으며, 피고의 자료요구권 범위를 확장하였음. • 또한, 영업상 비밀을 보호하고 있는 개별법률을 위반하였고, 권익보호에 대한 비교형량이 결여되었음
판결요지	• ’22. 5. 20. 집행정지 결정

경상남도 업무협약 체결 및 관리에 관한 조례

제1조(목적) 이 조례는 경상남도가 업무협약을 체결하고 관리하는 데 필요한 사항을 규정함으로써 행정의 책임성과 투명성, 실효성을 제고함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “업무협약”이란 경상남도(이하 “도”라 한다)가 업무제휴기관과 공동의 업무를 추진하기 위해 서로 합의된 내용을 확인하고 기록하기 위하여 작성한 문서로서 양해각서(MOU), 합의각서(MOA), 협약서 등을 말한다.
2. “업무제휴기관”이란 도와 업무협약을 체결하는 국내외 공공기관, 기업체, 교육·연구기관, 각종 단체 및 기관 등을 말한다.

제3조(적용 범위) 이 조례는 도가 체결하는 각종 업무협약에 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무협약은 이 조례를 적용하지 아니한다.

1. 다른 조례에 특별한 규정이 있는 경우
2. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 경상남도지사(이하 “도지사”라 한다)가 체결하는 계약
3. 공동연구, 학술교류 등 업무제휴기관과 상호 의무부담이나 권리의 포기가 포함되지 아니한 경우

제4조(도지사의 책무) 도지사는 업무협약을 체결하기 전에 업무제휴기관의 적정성, 필요한 예산, 업무 처리 능력 등 모든 여건을 충분히 검토하여야 한다.

제5조(업무협약의 체결) ① 도지사는 업무제휴기관과 협력하여 특정 업무의 원활한 추진을 위해 업무협약을 체결할 수 있다.

② 도지사가 제1항에 따라 업무협약을 체결할 때에는 협약의 대상과 협력의 범위 등을 문서로 작성하여야 한다.

제6조(업무협약과 관련된 자료제출) ① 도지사는 업무협약에 비밀유지조항을 둔 경우라도 경상남도의회(이하 “도의회”라 한다)에서 「지방자치법」 제48조 및 제49조에 따라

자료요구가 있는 경우 이를 거부할 수 없다.

② 제1항에 따라 자료를 열람하거나 제출받은 도의회 의원은 해당 정보를 다른 용도로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공·누설하여서는 아니 된다.

제7조(지방의회의 의결) 도지사는 업무협약의 내용이 「지방자치법」 제47조제1항 제8호에 해당하는 경우에는 업무협약을 체결하기 전에 미리 도의회의 의결을 거쳐야 한다.

제8조(업무협약의 관리) ① 도지사는 업무협약 체결일자, 대상기관, 주요내용, 추진상황, 주관부서 및 변경사항 등을 기록·관리하고 추진 상황을 연 1회 이상 점검하여야 한다.

② 도지사는 제1항에 따른 점검 결과 이행 실적이 저조한 업무협약에 대하여 그 목적과 취지가 달성되도록 대책을 마련하여야 한다.

③ 도지사는 업무협약 관리 현황을 해마다 도의회 소관 상임위원회에 제출하여야 한다.

제9조(도의회 보고) ① 도지사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 주요내용을 도의회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

1. 업무협약을 체결한 경우
2. 업무협약이 목적을 달성하여 더 이상 존속의 필요성이 없는 경우
3. 협약 상대방의 귀책사유로 불가피하게 업무협약을 해제 또는 해지하는 경우
4. 그 밖에 협약의 필요성이 없다고 판단되어 업무협약을 해제 또는 해지하는 경우

② 도지사는 제1항 각 호에 해당하는 사항이 발생할 경우 그 발생 이후 처음 개최되는 도의회 회기에 보고하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일)이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치)이 조례 시행 이전에 체결된 업무협약은 이 조례에 따른 업무협약으로 본다.

홍천군 도시계획조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’20. 10. 05. (군수) • 의 회 의 결 : ’20. 10. 16. • 재의요구지시 : ’20. 11. 02. (군수) • 재 의 요 구 : ’22. 11. 05. (군수) • 의 결 결 과 : 해당없음 (사유 : 폐기)
	• 대법원 제소 : 해당없음 • 제 소 결 과 : 해당없음
조례내용	• 「농지법」에 따른 농업진흥구역 내 태양광발전시설이 입지하지 못하도록 태양광발전시설 허가기준을 강화하기 위한 규정임 [제21조의2 (태양광발전시설에 대한 허가기준) 제4호]
재의요구 이 유	• 「국토계획법 시행령」 별표 1의2 개발행위 검토사항은 다른법령에서 달리 정하는 경우에는 그 법령에서 정하는 바에 따르도록 규정된 바, • 「농지법 시행령」제29조제7항제7호에 따라 농업진흥구역에서도 태양광발전시설의 설치가 가능하므로 상위법에 위반됨
판결요지	• 해당없음

홍천군 도시계획 조례 일부개정조례안

홍천군 도시계획 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조의2의 제목 “(태양광발전시설에 대한 개발행위허가 기준)”을 “(태양광발전시설에 대한 허가 기준)”으로 하고, 같은 조 제1항제4호를 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항을 다음과 같이 한다.

4. 「농지법」에 따른 농업진흥구역 내에 입지하지 아니할 것

③ 건축물에 설치하는 태양광발전시설은 제1항1호부터 4호까지의 규정에 적합하여야 한다. 다만 자가발전설비는 제외한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(일반적 경과조치) 이 조례 시행 이전에 접수 또는 승인받은 시설은 이 조례의 적용을 받지 아니한다

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제21조의2(태양광발전시설에 대한 개발행위허가 기준) ① 영 제56조 별표1의2 제2호에 따라 군수는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 토지에 한정하여 개발행위를 허가할 수 있다.	제21조의2(태양광발전시설에 대한 허가 기준) ① ----------.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 농업생산기반이 정비되어 있어 우량농지로 보전할 필요가 있는 집단화된 농지의 중앙 부근에 입지하지 아니할 것	4. 「농지법」에 따른 농업진흥구역 내에 입지하지 아니할 것
5. (생 략)	5. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 제1항에도 불구하고 건축물에 설치하는 태양광 발전시설은 “건축물 옥상 태양광 발전설비 관련 설치지침[국토교통부 건축정책과-11795]”에 따른 설치기준을 충족하여야 하며, 이 경우 건축물의 부속 건축설비로 간주하여 개발행위허가 대상에서 제외한다.	③ 건축물에 설치하는 태양광발전시설은 제1항1호부터 4호까지의 규정에 적합하여야 한다. 다만 자가발전설비는 제외한다.
④·⑤ (생 략)	④·⑤ (현행과 같음)

경기도 택시산업 발전 지원 조례(개정)

개 요	• 발 의 : '18. 11. 26. (의원) • 의 회 의 결 : '18. 12. 21. • 재의요구지시 : '19. 01. 10. (국토교통부장관) • 재 의 요 구 : '19. 01. 14. (경기도지사) • 의 결 결 과 : '19. 02. 19. (재의결)
조례내용	• '사납금' 정의규정 신설 • 택시요금 인상후 1년내 사납금 인상금지 • 1년후 사납금의 10%내 인상
재의요구 이 유	• '사납금'을 정의하고 이에 대한 '인상 기준'을 조례로 정하는 것은, 상위법에서 금지하고 있는 사납금제도를 조례에서 인정하고 있는 것으로 법령의 범위 안에서 조례를 제정할 수 있다는 「지방자치법」 제22조 위반
판결요지	• 해당없음

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “전액관리제”란 「여객자동차 운수사업법」(이하 “법”이라 한다) 제21조제1항에 따라 일반택시운송사업자가 운수종사자에게 1일 운송수입금의 전액을 입금 받고 고정된 월급을 지급하는 제도를 말한다. 2. “사납금”이란 일반택시운송사업자가 일정 금액의 운송수입금 기준액을 정하여 일반택시 운수종사자에게 납부받는 금액을 말한다.
제2조 (생 략)	제2조의2 (현행 제2조와 같음)
제11조의2(운임·요율 인상에 따른 서비스 개선 이행 등) ① 택시운송사업조합은 제11조에 따라 운임·요율을 조정 인상할 경우 이용객 서비스향상 및 운수종사자 근무·복지 여건 개선 이행계획(이하“이행계획”이라 한다)을 도지사에게 서면으로 제출하여야 한다. 〈신 설〉 〈신 설〉 〈신 설〉 〈신 설〉	제11조의2(운임·요율 인상에 따른 서비스 개선 이행 등) ① ---------- ---------- ---------- 다음 각 호의 내용을 포함한 운임·요율 인상에 따른 서비스 개선 이행 계획----------. 1. 일반택시업체별 사납금 조정 계획 2. 이용객 서비스 향상 계획 3. 운수종사자 근무·복지 여건 개선 계획 4. 그 밖에 도지사가 이용객의 서비스 향상과 운수종사자의 근무·복지 여건 개선을 위해 필요하다고 인정하여 개선명령을 지시한 사항
② 도지사는 제1항에 따라 택시운송사업조합이 제출한 이행계획에 대하여 법 제23조제1항에 따른 개선명령을 하여야 한다. 〈후단신설〉	② ---------- ---------- ----------. 이 경우 도지사는 법 제21조제1항에 따른

현 행	개 정 안
③ 도지사는 운임·요율을 조정 인상한 경우 제2항에 따른 개선명령 이행실태와 「택시운송사업의 발전에 관한 법률」 제12조에 의한 일반택시 운송사업자가 운수종사자에게 운송비용 전가금지 준수여부를 시·군, 택시조합 및 택시노동조합과 합동으로 조사하고, 이를 위반한 경우 관련 법령에 따라 조치하여야 한다.	운송수입금의 전액관리제 실시 여부를 확인하여야 하며, 요금인상 시점부터 1년 동안 사납금 인상을 금지하고, 1년 이후 이전 사납금의 10% 범위에서 사납금을 인상하도록 하는 개선명령을 하여야 한다. ③ ---------- 관련 법령에 따라 벌점 및 과태료 부과, 감차명령, 사업면허 취소 등의 조치를 하여야 하며, 필요한 경우 일정기간 보조금 지급 대상에서 제외할 수 있다

경기도 사무위탁 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’19. 05. 03. (의원) • 의 회 의 결 : ’19. 05. 28. • 재의요구지시 : ’19. 06. 14. (금융위원회위원장) • 재 의 요 구 : ’19. 06. 18. (경기도지사) • 의 결 결 과 : ’22. 06. 30. (임기만료 폐기)
조례내용	• ‘사업비 정산보고서 성실성 확인을 하는 자’에 세무사를 포함
재의요구 이 유	• ‘사업비 정산보고서 성실성 확인’ 업무는 「공인회계사법」 제2조 제1호에 따른 ‘회계에 관한 감사·증명’ 업무에 해당 • 「공인회계사법」 제50조에 따라 다른 법률에서 규정 시 공인회계사 업무제한의 예외로 인정될 수 있으나, 조례는 법률에 해당하지 않으므로 세무사를 ‘성실성 확인을 하는 자’에 포함 시 「공인회계사법」에 위반 • ‘사업비 정산보고서 성실성 확인을 하는 자’에 공인회계사 외에 세무사를 포함하는 것은 「공인회계사법」 제50조에 위반됨
판결요지	• 해당없음

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----------.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
〈신 설〉	4. "사업비 정산보고서 성실성 확인"이란 민간위탁사무의 수탁기관이 제출한 사업비 정산보고서가 위·수탁협약과 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 등의 관계 법령 규정에 따라 적절하게 집행되었는지 검토하는 것을 말한다.
제12조(지휘 · 감독) ① ~ ③ (생 략)	제12조(지휘 · 감독) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 민간에 위탁한 사무의 수탁기관은 매 사업연도마다 사업별로 결산서를 작성하여 도지사가 지정한 회계전문가로부터 결산서의 적정성에 대하여 회계감사를 받아 해당 사업연도 종료 후 3개월 이내에 도지사에게 제출하여야 한다. 이 경우, 회계감사의 절차 및 방법(사업비 정산 기준 마련, 회계전문가의 범위, 정산매뉴얼 작성, 부적절 사용유형 정의 등)과 회계감사 적용대상 사업 등은 규칙으로 정한다.	④ 사업비 3억원 이상인 민간위탁사무의 ---------- 사업비 정산보고서를 작성해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로부터 사업비 정산보고서 성실성 확인을 ----------. ------- 사업비 정산보고서 성실성 확인의 기준, 절차, 방법, 매뉴얼, ---------- 등 구체적 사항은 ----------.
〈신 설〉	1. 「공인회계사법」 제7조에 따라 등록한 공인회계사 또는 같은 법 제24조에 따른 회계법인
〈신 설〉	2. 「세무사법」 제6조에 따라 등록한 세무사 또는 같은 법 제16조의4에 따른 세무법인

현 행	개 정 안
〈신 설〉	⑤ 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 제4항에 따른 사업비 정산보고서 성실성 확인을 받은 것으로 본다. 1. 법령이나 다른 조례 등에 따라 회계법인 또는 공인회계사의 회계감사를 받는 경우로서 감사 관련 보고서에 해당 민간위탁 사무에 관한 감사의견이 포함되어 있거나 사업비 정산보고서 성실성 확인에 대한 별도의 의견제출이 있는 경우 2. 법령이나 다른 조례 등에 따라 세무법인 또는 세무사로부터 「세무사법」 제2조제8호에 따른 성실신고 확인을 받는 경우로서 성실신고확인서에 해당 민간위탁 사무에 관한 검토의견이 포함되어 있거나 사업비 정산보고서 성실성 확인에 대한 별도의 의견제출이 있는 경우
〈신 설〉	⑥ 도지사는 제4항 각 호에 해당하는 자가 사업비 정산보고서 성실성 확인 업무를 수행하면서 부정한 청탁, 금품이나 이익의 수수·요구·약속, 허위나 사기 등의 부정한 행위를 한 사실을 알게 된 경우 수사기관 등에 고발조치하여야 한다.

경기도 민자도로 유지·관리 및 실시협약 변경 등에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’22. 01. 25. (의원) • 의 회 의 결 : ’22. 02. 11. • 재의요구지시 : ’22. 02. 28. (국토교통부장관) • 재 의 요 구 : ’22. 03. 07. (경기도지사) • 의 결 결 과 : ’22. 06. 30. (임기만료 폐기)
조례내용	• 「유료도로법」 제23조의5 제1항 각 호에 해당하는 민자도로 사업자의 위법한 행위 발생 시 그 사유를 소명하거나 해소 대책을 수립하도록 하고, 실시협약의 변경을 요구할 수 있도록 규정함(안 제7조). • 민자도로에 대한 효율적인 감독 업무 수행을 위해 ‘경기도 민자도로 관리지원센터’를 지정·운영할 수 있도록 규정함(안 제8조).
재의요구 이 유	• 조례안 제8조제1항에 따른 민자도로 관리지원센터의 지정은 법에 따라 국토교통부장관이 지정하도록 규정하고 있는 사항에 저촉되어 지방자치단체의 사무권한의 범위를 벗어나고, 절차상 「유료도로법」 등 상위 법령과 모순·저촉되는 등 「지방자치법」을 위반한 위법이 있음
판결요지	• 해당없음

경기도 민자도로 유지·관리 및 실시협약 변경 등에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 경기도 민자도로의 유지·관리에 필요한 사항과 실시협약 변경 등에 대해 규정함으로써 효율적인 도로운영과 재정부담 경감을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에 사용하는 용어의 뜻은 다음 각호와 같다.

1. “민자도로”란 「사회기반시설에 대한 민간투자법」(이하 “민간투자법”이라 한다) 제26조에 따라 통행료 또는 사용료를 받는 도로를 말한다.
2. “민자도로사업자”란 민간투자법 제26조에 따라 경기도지사(이하 “도지사”라 한다)으로부터 관리운영권을 설정받은 사업시행자를 말한다.
3. “실시협약”이란 민간투자법 제2조제7호에 따른 실시협약을 말한다.

제3조(책무) 도지사는 「유료도로법」(이하 “법”이라 한다) 제23조의2제3항에 따라 민자도로에 대하여 운영평가를 실시하는 등 민자도로를 안전하고 효율적으로 유지·관리 운영하여야 한다.

제4조(적용범위) 민자도로의 유지·관리 및 실시협약 변경과 관련하여 실시협약이나 다른 조례에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 조례를 적용한다.

제5조(민자도로의 유지관리계획 수립 및 제출 등) ① 민자도로사업자는 법 제23조의3 제4항에 따라 5년마다 중기 유지·관리 및 운영계획(이하 “유지관리계획”이라 한다)을 수립하여 시행하여야 한다.

② 도지사는 법 제23조의3에서 정한 사항을 민간도로사업자가 성실히 이행하도록 관리·감독하여야 한다.

③ 도지사는 제8조에 따른 관리지원센터에 민자도로사업자가 제출한 유지관리계획 및 유지관리시행계획의 검토를 요청할 수 있고, 보완이 필요한 경우 민자도로사업자에게 필요한 조치를 요청할 수 있다.

제6조(운영평가) ① 도지사는 「민자도로의 운영평가 기준」(이하 “운영평가 기준”이라 한다)에 따라 매년 운영평가를 실시하여야 한다.

② 도지사는 운영평가 기준에 따라 민자도로 운영평가표를 작성하여 평가를 실시하고, 평가항목별 점수, 우수사례 및 개선 필요사항 등의 평가결과를 민자도로사업자에게 통보하여야 한다.

③ 민자도로사업자는 운영평가 결과 접수 후 30일 이내 개선 필요사항에 대한 조치계획을 도지사에게 서면으로 보고하고 조치계획을 성실히 이행하여야 한다.

제7조(실시협약의 변경 요구 등) ① 도지사는 중대한 사정변경 또는 민자도로사업자의 위법한 행위 등 법 제23조의5제1항 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우 민자도로사업자에게 그 사유를 소명하거나 해소 대책을 수립할 것을 요구할 수 있다.

② 제1항에 따른 요구를 받은 민자도로사업자는 도지사가 요구한 날로부터 30일 이내에 그 사유를 소명하거나 해소 대책을 수립하여야 한다.

③ 도지사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제8조에 따른 관리지원센터의 자문을 거쳐 실시협약의 변경 등을 요구할 수 있다.

1. 민자도로사업자가 제2항에 따른 소명을 하지 아니하거나 그 소명이 충분하지 아니한 경우
2. 민자도로사업자가 제2항에 따른 해소 대책을 수립하지 아니한 경우
3. 제2항에 따른 해소대책으로는 제1항에 따른 사유를 해소할 수 없거나 해소하기 곤란하다고 판단되는 경우

④ 도지사는 제3항에 따른 실시협약 변경되기 전에 관리지원센터의 자문결과 및 실시협약 변경 내용 등 주요 내용에 대해 도의회에 보고하여야 한다.

⑤ 도지사는 민자도로사업자가 제3항에 따른 요구 조치에 따르지 아니하는 경우 실시협약에 따른 보조금 및 재정지원금의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있다.

제8조(관리지원센터) ① 도지사는 민자도로에 대한 감독 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 「경기도 공공투자관리센터 설치 및 운영 조례」에 따라 설립된 경기연구원의 경기도 공공투자관리센터를 민자도로 관리지원센터로 지정·운영한다. 이 경우 법 제23조의7에서 규정한 사항을 준용한다.

② 관리지원센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 실시협약과 관련한 자문 및 지원
2. 제5조제3항에 따른 민자도로의 유지관리계획의 적정성 검토
3. 제6조에 따른 운영평가와 관련한 자문 및 지원

4. 그 밖에 민자도로의 유지·관리 운영에 대해 도지사가 필요하다고 인정하는 자문 및 지원

③ 도지사는 제2항에 따른 관리지원센터의 업무수행에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

제9조(시행규칙) 이 조례 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

화성시 부동산가격공시위원회 운영 조례(일부개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 02. 04. (시장) • 의 회 의 결 : ’21. 02. 26. • 재 의 요 구 : ’21. 03. 17. • 의 결 결 과 : ’22. 06. 30. (보류-임기만료 폐기)
조례내용	• 제14조(회의록의 공개) 위원회 회의록은 심의 종결 후 3개월 이내에 시 게시판 등에 공개하여야 한다.
재의요구 이 유	• 부동산가격공시위원회 회의록을 공개하는 내용으로 「부동산 가격공시에 관한 법률」이 개정됨에 따라 상위법령에 부합되도록 회의의 비공포 조항을 삭제하여 시의회 제출하였으나, 화성시의회 제200회 임시회 의결 결과 상위법령 위반되는 사항으로 수정 가결됨. • 헌법」 제117조제1항은 지방자치단체는 주민의 복리에 관한 사무를 처리하고 재산을 관리하며, 법령의 범위 안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다고 규정하고, 「지방자치법」 제22조 본문은 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다고 규정하고 있는 바, 여기서 ‘법령의 범위 안에서'란 ‘법령에 위반되지 않는 범위 내에서'를 가리키므로 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없음. • **조례안 제14조는 상위 법령인 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제27조의2 및 같은 법 시행령 제75조의2 규정에 위배됨.** • 상위법령에서는 회의록을 3개월의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간(3개월)이 지난 후에는 공개하여야 한다고 규정하고 있지만 조례안에서는 심의 종결 후 3개월 이내에 공개하는 것으로 규정하고 있으며, 회의록 공개대상 범위가 상위법령에 규정되어 있음에도 불구하고 조례안에서는 회의록의 공개대상 범위에 대하여 구체적으로 명시되어 있지 않음.

- 법 제27조의2 본문에서 말하는 '3개월의 범위'라 함은 회의록을 공개하지 않을 수 있는 최대의 기간을 설정한 것으로서 회의록을 공개하지 않을 수 있는 최대기간을 대통령령으로 3개월로 정한 바, 3개월이 지난 후에 공개하여야 한다고 할 것임.

- 또한 법 제27조2 단서조항과 같은 법 시행령 제75조의2 제3항, 제4항에 따라 공개되는 회의록의 대상은 법 제10조제1항에 따른 개별공시지가의 결정·공시를 위한 심의, 법 제17조제1항에 따른 개별주택가격의 결정·공시를 위한 심의, 법 제21조제1항 본문에 따른 비주거용 개별부동산가격의 결정·공시를 위한 심의의 회의록으로 공익을 현저히 해할 우려가 있거나 심의의 공정성을 침해할 우려가 있다고 인정되는 이름, 주민등록번호 등 대통령령으로 정하는 개인 식별 정보에 관한 부분의 경우에는 공개하지 않도록 하고 있으나 조례안은 구체적으로 공개대상의 범위를 명시하고 있지 않아 예외 없이 전부 공개하는 것으로 해석됨.

- 상위법령에서 회의록에 관한 공개 및 비공개의 범위, 기간, 방법에 대해 구체적으로 규정하고 있는 취지는, 위원회의 심의과정 및 결과가 국민생활에 미치는 파급효과가 크고, 그 회의록이 제한 없이 공개될 경우 위원회의 공정한 업무수행에 현저한 지장을 초래할 수 있다는 점에서, 심의종결 후 바로 회의록을 공개할 경우, 위원들이 자신의 의견을 자유로이 피력하지 못함으로써 해당 위원회의 심의에 부정적인 영향을 미치는 것을 막고자, 회의록 공개를 통한 알 권리의 보장 요청을 다소 후퇴시키더라도 심의 의결의 객관성과 공정성을 최대한 확보(법제처 2011. 10. 7. 회신 11-0403 해석례참조)하기 위한 것으로 판단됨.

- 이상과 같이 본 조례안은 상위법령에 위반되는 사항으로 만일 이 조례안을 그대로 공포하게 된다면 우리시 부동산가격공시위원회의 활한 운영을 저해하고 시민에게 상당한 혼란을 초래하게 될 것이므로 재의를 요구함.

화성시 부동산가격공시위원회 운영 조례 일부개정조례안

화성시 부동산가격공시위원회 운영 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조를 삭제한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제14조(회의의 비공포) 위원장의 회의내용은 누구든지 위원장의 허가없이 이를 공포하여서는 아니된다.	〈삭 제〉

신·구 조문 대비표 – 수정대비표

현 행(또는 개정안)	개 정 안(또는 수정안)
제14조 〈삭 제〉	**제14조(회의록의 공개)** 위원회 회의록은 심의 종결 후 3개월 이내에 시 게시판 등에 공개하여야 한다.

동두천시 자원봉사활동 지원 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 03. 19. (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 03. 23. • 재의요구지시 : ’21. 04. 13. (동두천시 자치단체장) • 재 의 요 구 : ’21. 04. 13. (동두천시 자치단체장) • 의 결 결 과 : ’21. 04. 20. (부결)
조례내용	• 제8조(법인인 센터의 조직 및 운영 등) ① 센터는 법인으로 하여 운영할 경우, 다음 각 호의 임원을 둔다. 1. 이사장 1인 2. 이사 19인 이내(이사장 포함) 3. 감사 2인 ② 임원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. ③ 이사장은 민간인으로 하며, 이사 전원으로 구성되는 이사회에서 선출한다. ④ 센터장은 당연직 이사가 된다. ⑤ 선임직 이사는 다음 각 호의 자 중에서 공개모집에 의해 선정한다. (중략) ⑥ 제5항에 따른 선임직 이사 공개모집 선정과 관련하여, 심사·평가를 위한 이사선정위원회를 구성한다. 이 경우 이사선정위원회의 구성과 활동에 관해서는 동두천시 조례 제10조(선정위원회)를 준용한다. ⑦ 그 밖 센터의 조직·운영에 관하여 필요한 사항은 규칙 및 정관으로 정한다.
재의요구 이 유	• 쟁점인 의원발의 전부개정조례 의결 이송안(2021. 3. 26.)의 제8조(법인인 센터의 조직 및 운영 등)를 조례로 제정하는 것은 위법 : 비영리 사단법인인 동두천시 자원봉사센터의 이사 선임에 관한 사항 등은 민법 제40조에 따라 정관으로 규정한 사항임 ※ 기타 제2조(정의)의 6. “우수자원봉사자”의 활동실적(300시간/최근 1년)을 과다하게 규정하는데 이의異意(상위 법령 위배) 및 제11조(센터의 예산 및 결산)의 ‘시의회 보고’를 규정하는 것은 불필요함(예산 및 결산 승인 절차 이행)

▶ 동두천시 자원봉사활동 지원 조례 전부개정조례안

동두천시 자원봉사활동 지원 조례 전부를 다음과 같이 개정한다.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 조례는 「자원봉사활동 기본법」에 따라 위임된 사항과 자원봉사활동 지원 및 육성에 관한 사항을 규정함으로써 시민들의 자주적·자율적 참여에 의한 지역사회 문제 해결과 시민 삶의 질 향상에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “자원봉사활동”이란 개인 또는 단체가 지역사회·국가 및 인류사회를 위하여 대가없이 자발적으로 시간과 노력을 제공하는 행위를 말한다.
2. “자원봉사자”란 자원봉사활동을 행하는 사람을 말한다.
3. “자원봉사단체”란 자원봉사활동을 주된 사업으로 행하거나 이를 지원하기 위하여 설립된 비영리법인 또는 단체를 말한다.
4. “자원봉사센터”란 자원봉사활동 개발·장려·연계·협력 등의 사업을 수행하기 위하여 법령과 조례 등에 의해 설치된 기관·법인·단체 등을 말한다.
5. “자원봉사수요자”란 자원봉사활동을 필요로 하는 공공기관과 비영리법인·단체 및 개인을 말한다.
6. “우수자원봉사자”란 최근 1년 동안 300시간 이상 자원봉사 활동 실적이 있는 봉사자를 말한다.

제3조 ~ 제4조 <생략>

제2장 자원봉사센터

제5조(자원봉사센터의 설치) 시장은 시민들의 자발적인 자원봉사활동을 촉진하고 지원·육성하기 위하여 동두천시종합자원봉사센터(이하 “센터”라 한다)를 설치한다.

제6조(센터의 기능) 센터는 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 센터 운영에 관한 계획의 수립과 시행
2. 자원봉사수요자에 대한 지원과 협력
3. 동두천시(이하 “시”라 한다) 관내 자원봉사활동 관련 기관·단체 상호간 연계 및 상시협력체계 구축
4. 자원봉사자 모집·배치 및 교육·훈련
5. 자원봉사활동 프로그램 개발과 보급
6. 자원봉사활동 관련 정보 수집과 제공
7. 자원봉사활동 관련 조사와 연구
8. 자원봉사활동 장려를 위한 홍보
9. 그밖에 시 자원봉사활동 발전·진흥에 기여할 수 있는 사업

제7조(센터의 조직 및 운영 등) ① 센터는 법인으로 하여 운영하거나, 비영리법인(이하 “수탁자”라고 한다)에게 위탁하여 운영하여야 한다. 다만 자원봉사활동 관련 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 시가 직접 운영할 수 있다.

② 센터 운영을 위탁할 경우에는 운영능력을 갖춘 수탁자와 위·수탁협약을 체결하여야 한다.

③ 센터 운영 위탁 계약기간은 2년으로 하고 연장할 수 있다.

④ 센터에는 센터장 1인과 자원봉사업무 담당 직원으로 구성한 사무국을 둔다.

⑤ 센터의 원활한 운영을 위한 정책결정기구로서 운영위원회를 둔다. 다만, 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하는 경우에는 이사회를 둔다.

⑥ 제5항에 따른 운영위원회는 20명 이내로 구성하되 과반수는 자원봉사단체 대표로 구성하고, 대표는 민간인으로 한다.

⑦ 그밖에 센터의 조직과 운영에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제8조(법인인 센터의 조직 및 운영 등) ① 센터를 법인으로 하여 운영할 경우, 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 이사장 1인
2. 이사 19인 이내(이사장 포함)
3. 감사 2인

② 임원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

③ 이사장은 민간인으로 하며, 이사 전원으로 구성되는 이사회에서 선출한다.
④ 센터장은 당연직 이사가 된다.
⑤ 선임직 이사는 다음 각 호의 자 중에서 공개모집에 의해 선정한다.
1. 센터에 등록된 자원봉사단체 회원으로 3년 이상 활동한 동두천시민
2. 자원봉사에 관한 학식과 경험이 풍부한 자
⑥ 제5항에 따른 선임직 이사 공개모집 선정과 관련하여, 심사·평가를 위한 이사선정위원회를 구성한다. 이 경우 이사선정위원회의 구성과 활동에 관해서는 「동두천시 각종 위원회 설치 및 운영 조례」 제10조(선정위원회)를 준용한다.
⑦ 그밖에 법인인 센터의 조직과 운영에 관하여 필요한 사항은 규칙 및 법인 정관으로 정한다.

제9조(센터장의 자격 및 선임방법 등) ① 센터장은 「자원봉사활동 기본법 시행령」 제14조에 따른 자격 요건을 갖춘 사람을 공개모집으로 선발한다.
② 센터를 법인으로 하여 운영할 경우에는 법인이 센터장을 선임한다. 이 경우 센터 이사, 주무부서 국장, 시의원, 외부 전문가 등 10인 이내로 구성된 채용심사위원회의 심사와 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임명하되, 채용심사위원회의 구성과 운영에 관한 사항은 센터 정관으로 정한다.
③ 센터를 시가 직접 운영할 경우에는 시장이 센터장을 선임한다.
④ 센터장의 임기는 2년으로 하고, 한차례만 연임할 수 있으며, 임기만료 전에 선임하여야 한다.

제10조 ~제21조<생략>

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제8조 제5항과 제6항은 2022년 8월 10일부터, 제9조 제2항은 2022년 7월 1일부터 시행한다.
제2조(조례 시행을 위한 준비행위) 법인인 센터는 제1조 단서에서 정한 조항들의 시행 이전에 그 시행을 위해 필요한 공개모집 및 위원회 구성과 개최 등 준비행위를 할 수 있다.

2. 지방자치단체의 소관사무가 아닌 사항을 규정

지방자치단체는 법령의 범위에서
그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다.
다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한
사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.
(지방자치법 제28조 제1항)

지방자치단체의 해당 지방자치단체의 소관 자치사무에
대해서 조례를 제정할 수 있으며 국가사무(기관위임사무)에 대해서는
원칙적으로 조례를 제정할 수 없다.

시·군 및 자치구의 사무에 대하여
시 · 도가 조례를 제정하거나
시·군 및 자치구의 조례로
시·도 등 다른 지방자치단체의 사무에 대하여
정하는 것도 허용되지 않는다.



인천광역시 과거사 피해주민의 생활안정 지원 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’19. 01. 30. (시의원) • 의 회 의 결 : ’19. 03. 29. • 재의요구지시 : ’19. 04. 15. (행정안전부) • 재 의 요 구 : ’19. 04. 16. (인천광역시장) • 의 결 결 과 : ’19. 05. 14. (부결)
조례내용	• 제2조(적용대상) ① 이 조례는 「진실·화해를 위한 과거사정리 기본법」 제3조에 따라 설치된 진실·화해를위한과거사정리위원회의 진상규명으로 결정된 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피해주민에 대하여 적용한다. 1. 월미도 원주민의 귀향지원 권고사항 2. 그 밖의 인천광역시(이하 “시”라 한다) 지역에서 발생한 과거사 피해사실 중 귀향지원 등 생활안정을 위한 조치가 필요하다고 인정되는 사항
재의요구 이 유	• 조례안 제2조제1항제1·2호 및 제4조제1호에 따라 위원회 심의·의결 사항으로 규정한 ‘제2조제1항 각 호의 어느 하나의 사항 및 그 피해주민에 해당하는지 여부'는 '과거사 관련 피해자 및 유족 등의 결정'은 그간 국가의 책임으로 진행되어 왔으며, 인천시에 특별한 위임규정도 없는 점을 고려할 때 지방자치법 제22조(조례)의 규정에 위배됨

인천광역시 과거사 피해주민의 생활안정 지원 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「진실·화해를 위한 과거사정리 기본법」에 의한 진실·화해를 위한과거사정리위원회의 진상규명 결정에 따른 권고 사항을 반영하여 인천광역시에 거주하는 과거사 피해주민의 생활안정과 복지증진을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) ① 이 조례는 「진실·화해를 위한 과거사정리 기본법」 제3조에 따라 설치된 진실·화해를위한과거사정리위원회의 진상규명으로 결정된 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피해주민에 대하여 적용한다.

1. 월미도 원주민의 귀향지원 권고사항
2. 그 밖의 인천광역시(이하 "시"라 한다) 지역에서 발생한 과거사 피해사실 중 귀향지원 등 생활안정을 위한 조치가 필요하다고 인정되는 사항

② 제1항 각 호의 어느 하나의 사항 및 그 피해주민에 해당하는지의 여부는 제4조에 따른 인천광역시 과거사 피해주민 생활안정지원 심의위원회의 심의를 거쳐 그 범위를 확정한다.

제3조(법령 및 다른 조례와의 관계) 과거사 진상규명 피해주민의 생활안정 지원에 관하여 법령 및 다른 조례에서 따로 정하고 있는 것을 제외하고는 이 조례에 따른다.

제4조(위원회의 설치) 시장은 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 인천광역시 과거사 피해주민 생활안정지원 심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 제2조제1항 각 호의 어느 하나의 사항 및 그 피해주민에 해당하는지 여부
2. 제10조에 따른 생활안정지원금의 지급대상 및 범위
3. 생활안정지원금의 지급액 및 지급방법 등에 관한 사항
4. 그 밖에 인천광역시장(이하 "시장"이라 한다)이 필요하다고 인정하는 사항

제5조(위원회의 구성 및 운영) ① 위원회는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 위원 중에서 호선하고, 부위원장은 위원장이 지명하는 사람이 된다.

③ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 시장이 위촉 또는 임명한다.

1. 인천광역시의회의원

2. 시 소속 관계 공무원
3. 관련 분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 사람 등 시장이 필요하다고 인정하는 사람
④ 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되, 한 차례만 연임할 수 있다.
⑤ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 관련업무 담당부서의 장이 된다.

제6조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의·의결에서 제척된다.
1. 위원 또는 배우자가 해당안건의 당사자이거나 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우
2. 위원이 해당안건의 당사자와 친족관계에 있는 경우
3. 위원이 해당 안건에 자문·연구·증언·진술 등의 방법으로 직접 관여한 경우
4. 그 밖에 위원이 해당 안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우
② 위원회에서 심의하는 안건의 당사자는 제1항에 따른 제척사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.
③ 위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결을 회피하여야 한다.

제7조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 총괄한다.
② 위원장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 부위원장이 그 직무를 대행하며, 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제8조(회의) ① 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하되, 정기회의는 연 2회 개최하고, 임시회의는 시장의 요청이 있거나 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 소집할 수 있다.
② 위원회의 회의는 재적위원 과반수 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제9조(수당과 여비) 위원회에 출석하는 위원에게는 「인천광역시 위원회 수당 및 여비

지급 조례」에서 정하는 바에 따라 수당과 여비를 지급할 수 있다.

제10조(생활안정지원금) ① 시장은 제2조제1항 각 호의 어느 하나에 해당한다고 위원회가 의결한 사람 중 인천광역시에 주소를 둔 주민(이하 "지원대상자"라 한다)에 대하여 예산의 범위에서 생활안정지원금(이하 "지원금"이라 한다)을 지원할 수 있다.

② 지원금의 지급대상은 피해주민 또는 「민법」 제1000조제1항제1호 및 제1003조에 따른 상속인으로 한다. 다만, 상속인이 여러명인 경우에는 그중에서 선정된 대표자 1명에게 지급한다.

③ 지원금의 지급기간 및 수령범위, 지급액, 지급방법 등에 관한 세부적인 사항은 위원회의 심의를 거쳐 시장이 정한다.

제11조(결정통지) 시장은 위원회에서 지원금의 지급결정을 한 경우에는 그 결정사항을 지원대상자에게 통지하여야 한다.

제12조(지급청구) 지원대상자는 결정통지를 받은 날부터 60일 이내에 시장에게 지원금 지급청구를 하여야 한다. 다만, 신청기간 내에 신청을 할 수 없었던 사정이 있다고 위원회에서 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제13조(지급정지) 시장은 지원대상자에게 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우에는 지원금의 지급을 중지할 수 있다.

1. 과거사 피해주민에 대한 정부로부터 직접적인 지원을 받는 경우
2. 전출, 사망 등의 사유로 지원대상자로서의 자격을 상실한 경우

제14조(환수) 시장은 지원금을 지급받은 지원대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 전부 또는 일부를 환수하여야 한다.

1. 거짓, 그 밖에 부정한 방법으로 지급받은 경우
2. 착오로 지급된 경우

제15조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

인천광역시 에너지 기본조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 03. 05. (시의원) • 의 회 의 결 : ’21. 03. 23. • 재의요구지시 : ’21. 04. 08. (인천광역시장) • 재 의 요 구 : ’21. 04. 09. (인천광역시장) • 의 결 결 과 : 자동 폐기
조례내용	• 제5조(기후변화 대응 및 탄소중립 실현 등) ① 시장은 기후변화 대응과 탄소중립 실현 및 조례 제1조, 제2조제1항, 제3항, 제3조제2호, 제3호, 제6호, 제6조제1호, 제2호, 제3호, 제8호 등에서 정한 사항 등을 실현하기 위하여 “주민참여 · 주민혜택 · 환경친화적 신 · 재생에너지”의 개발 · 이용 · 보급을 촉진하도록 한다. ② 신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급 촉진법 제27조제1항 및 동법 시행령 제27조의2, 에너지법 제4조제2항, 조례 제3조제2호, 제3호, 제6호, 제6조제2호, 제3호, 제8호 등에 따른 “주민참여 · 주민혜택 · 환경친화적 신 · 재생에너지” 집적화단지의 효율적 조성 등에 관한 세부사항은 별표와 같다. • [별표] “주민참여·주민혜택·환경친화적 신·재생에너지” 집적화단지의 효율적 조성 등에 관한 세부 사항 (제5조 관련)
재의요구 이 유	• 개정조례안은 지방자치단체에서 사업시행자 공모 기준·절차 등에 관하여 신·재생에너지 법령과 그 위임에 따른 지침에 위반된 내용을 조례로 규정한 것은 「지방자치법」 제22조에 위반될 소지가 있어 재의요구

인천광역시 에너지 기본조례 일부개정조례안

인천광역시 에너지 기본조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “에너지절약을 유도하는 것을 목적으로 한다.”를 “에너지절약을 유도하며, 나아가 기후변화 대응 및 탄소중립 실현 등을 목적으로 한다.”로 한다.

제4조제5호부터 제19호까지를 각각 제7호부터 제21호까지로 하고, 같은 조에 제5호 및 제6호를 각각 다음과 같이 신설한다.

5. “기후변화”란 「저탄소 녹색성장 기본법」 제2조제12호에 따른 사람의 활동으로 인하여 온실가스의 농도가 변함으로써 상당 기간 관찰되어 온 자연적인 기후변동에 추가적으로 일어나는 기후체계의 변화를 말한다.
6. “탄소중립”이란 온실가스 배출량과 이를 상쇄하는 온실가스 흡수량을 합하여 온실가스 순배출량이 영(零)인 상태를 말한다.

제2장의 제목 “에너지 이용 주체별 권리 및 책무 등”을 “기후변화 대응과 탄소중립 실현 및 에너지 이용 주체별 권리와 책무”로 한다.

제5조를 제6조로 하고, 제5조를 다음과 같이 신설한다.

제5조(기후변화 대응 및 탄소중립 실현 등) ① 시장은 기후변화 대응과 탄소중립 실현 및 조례 제1조, 제2조제1항, 제3항, 제3조제2호, 제3호, 제6호, 제6조제1호, 제2호, 제3호, 제8호 등에서 정한 사항 등을 실현하기 위하여 “주민참여 · 주민혜택 · 환경친화적 신 · 재생에너지”의 개발 · 이용 · 보급을 촉진하도록 한다.

② 신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급 촉진법 제27조제1항 및 동법 시행령 제27조의2, 에너지법 제4조제2항, 조례 제3조제2호, 제3호, 제6호, 제6조제2호, 제3호, 제8호 등에 따른 “주민참여 · 주민혜택 · 환경친화적 신 · 재생에너지” 집적화 단지의 효율적 조성 등에 관한 세부사항은 별표와 같다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표]〈신설〉

“주민참여·주민혜택·환경친화적 신·재생에너지” 집적화단지의 효율적 조성 등에 관한 세부 사항 (제5조 관련)

세부 사항
* 관련 법률 : 신·재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제27조제1항 및 동법 시행령 제27의2
1. 신·재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조1호에서 정의한 “신에너지” 및 2호에서 정의한 “재생에너지” 중에서 “태양에너지”를 제외한 여타의 에너지는 발전시설별 집적화단지 특성 등을 반영·고려하여 본 세부사항을 적용하지 않을 수 있다. 2. “주민참여·주민혜택·환경친화적 신·재생에너지” 집적화단지의 효율적 조성 등을 위하여 관련 법령에 따라 공기업, 공공기관, 신·재생에너지 관련 민간사업자 또는 발전공기업과 공동사업개발을 위한 상호협력 양해각서(MOU)를 체결한 연합체(컨소시엄)가 “공익적·체계적·구체적 사업계획서”를 첨부하여 “실시기관”에 “주민참여·주민혜택·환경친화적 신재생에너지 집적화 단지 후보지역 발굴 신청서”를 제출할 수 있다. 3. 상기와 같은 신청서를 접수한 실시기관은 집적화단지의 효율적 조성 및 원활한 행정을 위하여 접수번호가 명기된 접수증을 발급하며, 최초 신청서 순으로 사업계획서의 진위여부를 확인하여 최초 신청서에 하자가 없을 경우, 실시기관은 집적화단지의 효율적 조성을 위하여 후보지역 발굴 당사자와 협의하여 업무협약(MOU)을 체결할 수 있다. 4. 상기와 같은 “집적화단지 후보지역 발굴” 분야에 있어서 실시기관으로부터 그 공로를 인정받은 당사자가 동일한 집적화단지의 사업시행자 공모에 응모한 경우 “민간투자법 시행령” 제7조13항 1호를 준용하여 우대한다. 5. 상기와 같은 “집적화단지 사업계획 수립” 분야에 있어서 발전공기업 등이 실시기관을 체계적·구체적으로 지원하여 실시기관으로부터 그 공로를 인정받은 당사자가 동일한 집적화단지의 사업시행자 공모에 응모한 경우 “민간투자법 시행령” 제7조13항 1호를 준용하여 우대한다.
* “실시기관”이란 지방자치법 제2조제1항에 따른 인천광역시를 말한다. * “공익적·체계적·구체적 사업계획서”란 다음의 각호가 모두 구비된 사업계획서를 말한다. 1. “주민참여·주민혜택·환경친화적 신·재생에너지” 사업계획서 2. 공기업, 공공기관, 민간사업자 등이 참여할 경우, 집적화단지 후보지역이 포함된 행정구역에 대한 발전공기업과의 공동사업개발을 위한 상호협력 양해각서(MOU) 3. 공기업, 공공기관, 민간사업자 등이 참여할 경우, 집적화단지 후보지역이 포함된 행정구역 에 대한 상기와 동일한 발전공기업의 투자(지분) 참여 및 20년간 신·재생에너지공급인증서(REC)를 구매한다는 사업참여의향서(LOI)

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 조례는 인천광역시의 지속 가능한 에너지 체계를 확립하기 위한 기본이념을 구현하고, 에너지이용의 효율화와 에너지절약을 유도하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----------에너지절약을 유도하며, 나아가 기후변화 대응 및 탄소중립 실현 등을 목적으로 한다.
제4조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제4조(정의) ----------.
1. ~ 4. (생 략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
〈신 설〉	5. “기후변화”란 「저탄소 녹색성장 기본법」 제2조제12호에 따른 사람의 활동으로 인하여 온실가스의 농도가 변함으로써 상당 기간 관찰되어 온 자연적인 기후변동에 추가적으로 일어나는 기후체계의 변화를 말한다.
〈신 설〉	6. “탄소중립”이란 온실가스 배출량과 이를 상쇄하는 온실가스 흡수량을 합하여 온실가스 순배출량이 영(零)인 상태를 말한다.
5. ~ 19. (생 략)	7. ~ 21. (현행 제5호부터 제19호까지와 같음)
제2장 에너지 이용 주체별 권리 및 책무 등	제2장 기후변화 대응과 탄소중립 실현 및 에너지 이용 주체별 권리와 책무
〈신 설〉	제5조(기후변화 대응 및 탄소중립 실현 등) ① 시장은 기후변화 대응과 탄소중립 실현 및 조례 제1조, 제2조제1항, 제3항, 제3조제2호, 제3호, 제6호, 제6조 제1호, 제2호, 제3호, 제8호

현 행	개 정 안
	등에서 정한 사항 등을 실현하기 위하여 “주민참여 · 주민혜택 · 환경친화적 신 · 재생에너지”의 개발 · 이용 · 보급을 촉진하도록 한다. ② 신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급 촉진법 제27조제1항 및 동법 시행령 제27조의2, 에너지법 제4조2항, 조례 제3조제2호, 제3호, 제6호, 제6조제2호, 제3호, 제8호 등에 따른 “주민참여 · 주민혜택 · 환경친화적 신 · 재생에너지” 집적화단지의 효율적 조성 등에 관한 세부사항은 별표와 같다.
제5조 (생 략)	제6조 (현행 제5조와 같음)

울산광역시 원자력시설 안전 조례안(제정)

개 요	• 발 의 : '19. 07. 18. (의원) • 의 회 의 결 : '19. 07. 18. • 재의요구지시 : '19. 08. 05. (울산광역시장) • 재 의 요 구 : '19. 08. 08. (울산광역시장) • 의 결 결 과 : '19. 08. 08. (계류)
조례내용	• 제6조(사고조치) ① 시장은 원자력시설에서 사고가 발생한 경우 조사·검증하기 위하여 시민·전문가 등으로 안전성검증단을 구성·운영할 수 있다.
재의요구 이 유	• 울산광역시 원자력시설 안전 조례안 제6조제1항에서는 시장은 원자력시설에서 사고가 발생한 경우 조사·검증하기 위하여 시민·전문가 등으로 안전성검증단을 구성·운영할 수 있다고 규정하고 있는데, 원자력시설 조사·검증 사무는 「원자력안전법」 제16조·제98조, 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 제43조제1항에서는 국가사무로 규정함 • 「지방자치법」 제11조제7호에서는 고도의 기술을 요하는 검사·시험·연구, 원자력 개발 등 지방자치단체의 기술과 재정능력으로 감당하기 어려운 사무를 국가사무로 규정하면서 지방자치단체에서 처리할 수 없도록 규정하고 있음 • 「원자력안전법」 제98조제2항, 같은 법 시행령 제139조 및 제142조에 따르면 같은 법에 따른 검사는 원칙적으로 공무원이 할 수 있는 것으로 제한하면서 원자력이용시설등의 구조·성능 및 보안과 방사선장해 방지에 관하여 상당한 지식과 경험을 가질 것을 요구함 • 관련 법률의 소관 부처인 원자력안전위원회의 의견과 대법원 판례에 따르더라도, 조례안 제6조제1항에 따른 조사·검증사무는 국가사무이고, 법령의 위임이 없어 조례로 제정할 수 없으므로,「지방자치법」 제22조 본문 및 제103조에 위반되는 것으로 판단

울산광역시 원자력시설 안전 조례안

제1조(목적) 이 조례는 원자력시설의 건설·운영과정에서 발생할 수 있는 위험으로부터 시민의 건강과 안전을 지키기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 "원자력시설"이란 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 제2조제1항제2호에 따른 시설을 말한다.

제3조(시장의 책무) ① 울산광역시장(이하 "시장"이라 한다)은 원자력시설의 위험으로부터 시민의 안전을 지키기 위하여 필요한 정책을 적극 수립하고 추진하여야 한다.
② 시장은 원자력안전정책 추진에 시민의 참여를 보장하고 의견을 수렴하여야 한다.

제4조(원자력안전대책) ① 시장은 원자력시설로부터 시민안전을 지키기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 대책을 수립·시행하여야 한다.
1. 방사능방재계획
2. 원전안전분야 현장조치 행동매뉴얼
3. 국가, 자치구·군, 원자력 관련 기관·단체와의 협력에 관한 사항
4. 갑상선방호약품 비축 및 관리
5. 방사능방재 주민보호훈련
6. 시민소통과 정보공개
7. 원자력안전 문화 조성
8. 그 밖에 원자력안전을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사항

② 시장은 제1항의 대책을 수립하기 위하여 시민, 전문가 등의 의견을 수렴하여야 한다. 이 경우 시장은 필요하다고 인정하면 공청회·설명회 등을 개최할 수 있다.

제5조(울산광역시 원자력방호협의회) ① 원자력시설의 물리적 방호에 관한 사항을 심의하기 위하여 시장 소속으로 울산광역시 원자력방호협의회(이하 "협의회"라 한다)를 둔다.
② 시장은 협의회 의장이 된다.
③ 협의회는 의장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성하되, 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 시장이 임명 또는 위촉한다.

1. 행정부시장
2. 시민안전실장
3. 국가정보원 울산지역본부장
4. 울산지방경찰청장
5. 육군 제53보병사단장
6. 해군 제3함대사령관
7. 제710군사안전지원부대장
8. 울산해양경찰서장
9. 그 밖에 재난관리에 관한 지식과 경험이 풍부한 자로서 시장이 필요하다고 인정하는 자

④ 협의회 회의에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 직무와 직접 관련하여 회의에 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제6조(사고조치) ① 시장은 원자력시설에서 사고가 발생한 경우 조사·검증하기 위하여 시민·전문가 등으로 안전성검증단을 구성·운영할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따라 조사·검증업무를 수행한 안전성검증단에 예산의 범위에서 수당 및 실비를 지급할 수 있다.

제7조(재정지원) 시장은 원자력안전 사업을 수행하는 관련 기관 및 단체 등에 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

제8조(시행규칙 등) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 시장이 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포 후 2개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(다른 조례의 개정) 울산광역시 보조금 관리 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1에 제74호란을 다음과 같이 신설한다.

74	울산광역시 원자력시설 안전 조례	

울산광역시 작은마을 진입 도로 지정 및 지원 조례안(제정)

개 요	• 발 의 : ’22. 02. 13. (의원) • 의 회 의 결 : ’22. 02. 18. • 재의요구지시 : ’22. 02. 28. (울산광역시장) • 재 의 요 구 : ’22. 03. 07. (울산광역시장) • 의 결 결 과 : ’22. 03. 07. (계류)
조례내용	• 제3조(도로의 노선 지정·고시) 울산광역시장(이하 ‘시장’이라 한다)은 「도로법」 및 「농어촌도로 정비법」에 규정하고 있는 도로 외에 마을주민이나 차량이 통행하는 통행로를 작은마을 진입 도로로 지정·고시할 수 있다. • 제4조(도로의 정비 지원) 시장은 구청장·군수와 협의하여 작은마을 진입 도로의 정비를 위임할 수 있으며, 사업에 소요되는 경비를 지원할 수 있다.
재의요구 이 유	• 「지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법」 제9조제2항 및 「지방자치법」 제14조제1항·제3항에서는 시·도와 시·군·구 사무배분의 원칙으로 보충성의 원칙을 규정하고 있고, 「농어촌도로 정비법」 제5조 등에서도 작은마을 진입도로보다 규모가 큰 농어촌도로의 개설 및 관리를 군수의 고유사무로 규정하고 있음을 종합적으로 고려할 때, 농어촌도로보다 소규모인 작은마을 진입 도로 지정 및 지원에 관한 사무는 지역주민들의 일상생활과 밀접한 관련이 있는 사무로 원칙적으로 시군 및 자치구의 사무로 보는 것이 타당함 • 조례안 제3조 및 제4조에서는 시장이 작은마을 진입 도로를 지정·고시하도록 하고, 작은마을 진입 도로의 지정·고시에 관한 사무가 시장의 권한임을 전제로 구청장·군수에게 해당 사무에 관한

권한을 위임할 수 있도록 규정하고 있는바, 이는 지방자치단체는 법령의 범위에서 “그 사무에 관하여” 조례를 제정할 수 있도록 규정한 「지방자치법」 제28조제1항 본문에 따른 조례제정의 한계에 위배됨

- 작은마을 진입 도로는 소규모 마을 진입로, 새마을도로 등 주민들의 자발적인 참여와 토지소유자들의 동의에 의해 설치된 도로가 대부분인 현황도로이나, 진입 도로로 지정·고시하려면 현황조사, 측량 후 시점·종점·주요통과지 등을 지형도면상에 표기하여 고시하게 됩니다. 이 경우 소유권 분쟁, 보상요구 등 주민의 권리(재산권)을 명시적으로 침해할 소지가 있으며, 이는 법률의 위임 없이 주민의 권리제한 또는 의무부과를 할 수 없도록 규정한 「지방자치법」 제28조 제1항 단서를 위반할 소지도 있음

울산광역시 작은마을 진입 도로 지정 및 지원 조례안

제1조(목적) 이 조례는 마을 진입로로 사용 중인 작은마을 진입 도로의 지정 및 지원에 관한 사항을 규정함으로써 작은마을 지역 주민의 통행로를 확보하고, 교통 편익과 농수산물의 생산·유통을 늘려 작은마을 지역의 생활환경 개선과 경제의 활성화에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "작은마을 진입 도로"란 「도로법」 및 「농어촌도로 정비법」에 규정되지 아니한 10가구 이상 집단 취락 구조를 이루고 있는 마을과 구·군도나 면도(面道), 이도(理道) 및 농도(農道)를 연결하는 도로로서 작은마을 지역 주민의 교통 편익과 생산·유통활동 등에 공용(共用)되는 공로(公路) 중 제3조에 따라 고시된 도로를 말한다.
2. "도로의 정비"란 작은마을 진입 도로(이하 "도로"라 한다)의 개설, 확장, 포장 및 유지·관리를 말한다.

② 도로에는 도로의 효용(效用)을 다하게 하는 시설 또는 인공구조물을 포함한다.

제3조(도로의 노선 지정·고시) 울산광역시장(이하 '시장'이라 한다)은 「도로법」 및 「농어촌도로 정비법」에 규정하고 있는 도로 외에 마을주민이나 차량이 통행하는 통행로를 작은마을 진입 도로로 지정·고시할 수 있다.

제4조(도로의 정비 지원) 시장은 구청장·군수와 협의하여 작은마을 진입 도로의 정비를 위임할 수 있으며, 사업에 소요되는 경비를 지원할 수 있다.

제5조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

충청북도 자치경찰사무와 자치경찰위원회의 조직 및 운영등에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’21. 04. 13. (도지사) • 의 회 의 결 : ’21. 04. 30. • 재의요구지시 : ’21. 05. 02. (도지사) • 재 의 요 구 : ’21. 05. 03. (도지사) • 재의요구철회 : ’21. 05. 15. (도지사)
조례내용	• 자치경찰사무의 구체적 사항 및 범위에 관한 사항 • 위원과 위원장·상임위원의 임명, 의안발의 등에 관한 사항 • 사무국의 조직 및 정원 • 위원의 수당 및 여비, 지급 절차 등에 관한 사항 • 실무협의회 구성, 간사, 운영 등에 관한 사항 • 자치경찰사무 수행에 필요한 예산 • 자치경찰위원회 사무국 소속 경찰공무원 후생복지 지원 등
재의요구 이 유	• 동 조례안이 헌법 제117조, 지방자치법 제122조 제2항 및 제3항, 공무원 후생복지에 관한 규정 제3조 제3항의 규정에 위배된다고 판단되어, 지방자치법 제26조 제3항 및 제107조 제1항의 규정에 의하여 충청북도의회에 재의를 요구함 1. 동 조례안 제16조의 규정에 의한 자치경찰사무 담당 공무원이란 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제4조 및 제18조의 규정에 의한 도경찰청 자치경찰부 및 시군경찰서에서 자치경찰사무를 담당하는 공무원을 말하는 바, 이 법에서 규정한 도경찰청의 자치경찰부와 시군경찰서의 자치경찰사무 담당기구는 엄연한 국가(경찰)기관 소속이고 여기에 근무하는 공무원은 신분이 엄연한 국가(경찰)공무원임.

2. 헌법 제117조 제1항에서 「지방자치단체는 주민의 복리에 관한 사무를 처리하고, 재산을 관리하며 법령의 범위 안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다.」 라고 규정되어 있어, 충청북도는 지방자치의 모법인 지방자치법과 공무원 후생복지에 관한 규정의 범위를 벗어난 사무에 관한 규정을 제정할 수 없음.

3. 지방자치법 제122조 제2항에서 「국가는 지방재정의 자주성과 건전한 운영을 조장하여야 하며, 국가의 부담을 지방자치단체에 넘겨서는 아니 된다.」 라고 규정되어 있고, 동법 제122조 제3항에서 「국가는 국가행정기관 및 그 소속 기관의 신설, 확장, 이전, 운영과 관련된 비용을 지방자치단체에 부담시켜서는 아니 된다.」라고 규정 되어 있어 국가는 국가(경찰)기관의 부담 및 비용을 충청북도에 넘길 수도 없고 충청북도는 이를 넘겨받을 수도 없음.

4. 공무원 후생복지에 관한 규정 제3조 제3항에서 「지방자치단체에 근무하는 국가공무원의 후생복지제도에 대하여는 해당 지방자치단체의 후생복지에 관한 조례를 적용한다.」라고 규정되어 있을 뿐 지방자치단체에 근무하지 않는 국가공무원의 후생복지제도에 대하여는 자치단체의 후생복지에 관한 조례의 적용 대상이 아니므로 충청북도는 국가(경찰)기관에 근무하는 국가(경찰) 공무원의 후생복지에 관한 조례를 제정할 수 없음.

판결요지

- 해당없음

충청북도 자치경찰사무와 자치경찰위원회의 조직 및 운영 등에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」과 「자치경찰사무와 시·도자치경찰위원회의 조직 및 운영 등에 관한 규정」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(생활안전·교통·경비 관련 자치경찰사무의 범위 등) ① 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제4조제2항 및「자치경찰사무와 시·도자치경찰위원회의 조직 및 운영 등에 관한 규정」(이하 "영"이라 한다) 제2조에 따른 자치경찰사무의 구체적 사항과 범위는 별표 1과 같다.

② 충청북도지사(이하 "도지사"라 한다)는 별표 1을 개정할 필요가 있을 경우 영 제2조제2호에 따라 자치경찰사무가 적정한 규모로 정해지도록 미리 기간을 정하여 충청북도경찰청장의 의견을 청취한다.

③ 충청북도자치경찰위원회(이하 "위원회"라 한다)는 영 제2조제3호에 따라 자치경찰사무가 국가경찰사무와 유기적으로 연계되고 다른 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 자치경찰사무와 균형이 이루어지도록 노력하여야 하며, 필요한 경우 경찰청장의 의견을 들을 수 있다.

제3조(중복감사의 방지) ① 위원회는 영 제2조제3호에 따라 중복감사를 방지하기 위해 경찰청장과 협의하여 자치경찰사무에 대한 감사계획을 수립·실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 자치경찰사무에 대한 감사의 절차와 방법 등은 법 제24조제1항제12호에 따른 위원회 규칙으로 정한다.

제4조(위원회 위원의 임명방법) ① 법 제20조제1항제1호부터 제4호까지의 규정에 따라 위원을 추천하는 자는 추천하는 사람의 자격요건 충족 여부 및 결격사유 유무 등을 확인할 수 있는 자료를 도지사에게 제출하여야 한다.

② 도지사는 위원으로 추천받은 사람이 법 제20조제2항의 자격요건을 갖추지 못하였거나 같은 조 제7항의 결격사유에 해당할 경우 해당 사실을 추천권자에게 통보하여야 한다.

제5조(위원장 및 상임위원의 임명방법) ① 도지사는 법 제20조제1항에 따라 위원을 임명하고 위원 중 1명을 위원장으로 임명한다.

② 제1항에 따라 임명된 위원장은 신속하게 회의를 개최하고, 위원회는 해당 회의에서 상임위원 선정을 의결한다.

제6조(의안의 발의 및 상정) ① 위원은 재적위원 2명 이상의 찬성으로 법 제24조에 따른 위원회 소관 사무 범위에서 위원회에 상정할 의안을 발의할 수 있다. 다만, 위원장과 상임위원은 단독으로 의안을 발의할 수 있다.

② 위원장은 발의된 의안을 법 제26조제1항에 따른 정기회의 또는 임시회의에 상정한다.

제7조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대한 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 위원과 직접적인 이해관계가 있는 사항
2. 위원의 배우자, 4촌 이내의 혈족, 2촌 이내의 인척 또는 위원이 속한 기관과 이해관계가 있는 사항
3. 위원 또는 위원이 속한 기관이 자문·고문 등을 하고 있는 자와 이해관계가 있는 사항

② 해당 안건의 당사자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 한다.

제8조(사무국의 조직 및 정원) ① 법 제27조 및 영 제18조에 따른 사무기구의 명칭은 사무국으로 하며, 사무국에는 사무국장을 두고 이는 상임위원이 겸임한다.

② 사무국의 조직·정원 등에 관하여 필요한 사항은 「충청북도 행정기구 설치 조례」 및 「충청북도 공무원 정원 조례」에 따른다.

제9조(위원의 수당) ① 위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원에게 지급하는 수당의 종류는 다음 각 호와 같고, 수당의 지급기준은 별표 2와 같다.

1. 참석수당: 위원회에 위원이 출석하여 심의·의결·자문 등을 하는 경우에 지급하는 수당

2. 심사수당: 위원회 의결을 거쳐 위원장으로부터 의뢰를 받아 미리 자료를 수집하거나 회의 안건을 검토하여 위원회에 보고하는 경우에 지급하는 수당
3. 그 밖에 운영에 필요한 수당

② 원거리에 거주하는 등 특별한 사유가 있는 경우 제1항제1호에 따른 참석수당 지급 시 교통비, 식비(급량비 기준 단가 적용), 숙박비를 실비의 범위에서 따로 지급할 수 있다.

제10조(위원의 여비) 위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원이 위원회의 의결에 따라 출장할 때에는 3급 지방공무원에 상당하는 여비를 지급할 수 있다.

제11조(지급 절차 등) 이 조례에서 정한 사항 외에 위원회 위원의 수당 및 여비 등 지급에 필요한 사항은 위원회 규칙으로 정한다.

제12조(실무협의회 구성 등) ① 위원회는 영 제15조제1항에 따라 경찰청 등과 실무협의회를 운영할 수 있다.

② 실무협의회는 위원회, 충청북도, 경찰청 등 관계기관의 소속 공무원 등으로 구성한다.

③ 실무협의회는 회의 운영에 필요한 경우 관계 전문가에게 회의에 출석하여 발언하게 하거나 자료의 제출을 요청할 수 있다.

제13조(간사) ① 실무협의회에 실무협의회의 사무를 처리할 간사 1명을 둔다.

② 간사는 위원회 사무국 소속 과장이 된다.

제14조(운영세칙) 이 조례에서 규정한 사항 외에 실무협의회의 구성, 회의개최, 운영 등에 필요한 사항은 위원회가 충청북도 및 경찰청 등 관계기관과 협의하여 정한다.

제15조(예산) ① 위원회는 법 제35조제1항에 따라「지방자치법」제127조제1항에서 도지사가 의회에 예산안을 제출하도록 정한 기한의 45일 전까지 자치경찰사무 수행에 필요한 예산안을 심의·의결하여 도지사에게 제출한다.

② 위원회는 제1항에 따라 예산안을 심의·의결하기 전에 예산안을 경찰청장에게 통보하고 의견을 들어야 한다.

제16조(자치경찰사무 담당 공무원에 대한 지원) ① 도지사는 법 제35조제2항에 따라 자치경찰사무를 담당하는 공무원에게「충청북도 공무원 후생복지에 관한 조례」에 따라 충청북도 소속 공무원이 적용받는 후생복지에 관한 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

② 다만, 제1항에 따라 지원하는 경우에도「경찰공무원의 보건안전 및 복지기본법」과「공무원 후생복지에 관한 규정」 등에 의한 유사 지원과 중복하여 지원할 수 없다.

제17조(위원장의 의회 출석·답변) 위원장은「지방자치법」 제42조제2항에 따라 도의회가 요구하면 출석·답변하여야 한다. 다만, 특별한 이유가 있으면 위원장은 상임위원 또는 위원회 소속 공무원에게 출석·답변하게 할 수 있다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

서울특별시 대안교육기관 지원 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 10. 15. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’21. 12. 22. • 재 의 요 구 : ’22. 1. 10. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : ’22. 2. 21. (재의결) • 대법원 제소 : ’22. 3. 11. (서울특별시장) ※ 계류중
조례내용	• 「대안교육에 관한 법률」상 ‘서울특별시 교육감’ 소관의 ‘등록제’ 대안교육기관에 대해 ‘서울특별시장’이 직접 지원하도록 조례에 근거 마련하고, • ‘서울특별시장’이 대안교육기관에 대해 체계적 지원을 위해 매년 대안교육기관 지원계획 수립·시행 시 교육감과 협의하도록 의무화
재의요구 이 유	• ‘교육청에 등록한 대안교육기관’ 관련 사무는 교육감 사무이고, 「대안교육기관에 관한 법률」, 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 등 법령에 별도의 재정지원 근거도 없으므로, • ‘교육청에 등록한 대안교육기관’에 대해 서울특별시 조례에 지원근거를 마련하는 것은 상위법령인 「지방자치법」 및 「지방재정법 시행령」 위반임
판결요지	• 해당없음(대법원 계류중)

서울특별시 대안교육기관 지원 조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
서울특별시 대안교육기관 지원 조례	서울특별시 대안교육기관 지원 조례
제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. "대안교육"이란 학업을 중단하거나 개인적 특성에 맞는 교육을 받으려는 학생을 대상으로 현장 실습 등 체험 위주의 교육, 인성 위주의 교육 또는 개인의 소질·적성 개발 위주의 교육 등 다양성이 중시된 교육을 말한다. 2. "대안교육기관"이란「초·중등교육법」제4조에 따른 인가를 받지 아니한 기관을 말한다.	제2조(정의) ---------- -------- ----------. 1. “대안교육”이란 개인적 특성과 필요에 맞는 다양한 교육내용과 교육방법을 통하여 개개인의 소질과 적성 개발을 목적으로 하는 학습자 중심의 교육을 말한다. 2. “대안교육기관”이란 「초·중등교육법」 제4조에 따른 인가를 받지 아니하고, 「대안교육기관에 관한 법률」 제5조에 따라 등록하거나, 이 조례 제6조에 따라 신고하여, 대안교육을 실시하는 시설·법인 또는 단체를 말한다.
제4조(대안교육기관 지원계획) ① 시장은 대안교육기관에 대한 체계적인 지원을 하기 위하여 매년 대안교육기관 지원계획(이하"지원계획"이라 한다.)을 수립·시행하여야 한다.	제4조(대안교육기관 지원계획) ① 시장은 대안교육기관에 대한 체계적인 지원을 하기 위하여 매년 대안교육기관 지원계획(이하 “지원계획”이라 한다.)을 교육감과 협의하여 수립·시행하여야 한다.
부 칙	부 칙
제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.	제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.
제2조(경과조치)2021년도에 이 조례 제7조2에 따라 입학한 경우 이 조례에 따라 입학한 것으로 본다.	제2조(경과조치) 기존 신고를 필한 대안교육기관은 이 조례에 의한 “대안교육기관”으로 인정하여 지원한다.

창녕군의회 공직자윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례안(제정)

개 요	• 발 의 : ’21. 11. 15. (창녕군의원) • 의 회 의 결 : ’21. 12. 17. • 재의요구지시 : ’21. 12. 24. (창녕군수) • 재 의 요 구 : ’21. 12. 24. (창녕군수) • 결 과 : 창녕군의회에서 재의에 붙이지 않아 폐기 됨
조례내용	• 지방의회 인사권 독립과 관련 창녕군의회 공직자윤리위원회 구성과 운영에 관하여 필요한 사항을 규정 • 목적, 구성, 기능 및 심사기준, 위원장 및 위원의 임기, 위원장의 직무, 위원회의 회의, 의회에 연차보고서 제출
재의요구 이 유	• 이 조례안의 근거법령인 「공직자윤리법」 제9조에 따르면 지방자치단체에 공직자윤리위원회를 두도록 하였고, 이에 창녕군 공직자윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례를 제·개정하여 시행하고 있으며, 같은 법 제9조제2항제5호에 따르면 창녕군의회의원에 관한 사항은 경상남도 공직자윤리위원회 관할 사항이고 • 같은 법 제9조제2항제6호에 따르면 창녕군의회 소속 5급 이하 공무원과 그 퇴직공직자에 관한 사항은 창녕군 공직자윤리위원회 관할 사항이므로 • 창녕군의회에 새로운 공직자윤리위원회를 구성하는 것은 상위법인 「공직자윤리법」의 위임한계를 벗어나는 것으로 이 조례를 제정할 수 없다고 판단 됨

창녕군의회 공직자 윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「공직자윤리법」 제9조 및 제21조에 따라 창녕군의회 공직자윤리위원회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(구성) ① 창녕군의회 공직자윤리위원회(이하 "위원회"라 한다)는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함한 7명으로 구성하되, 위원은 다음 각 호에 따라 창녕군의회 의장(이하 "의장"이라 한다)이 위촉 또는 임명한다.

1. 5명의 위원은 판사·검사·변호사, 교육자, 학식과 덕망이 있는 사람 또는 시민단체(「비영리민간단체 지원법」 제2조에 따른 비영리민간단체)에서 추천한 사람 중에서 위촉한다.
2. 2명의 위원은 창녕군의회 의원 1명과 소속 공무원 1명으로 위촉 또는 임명한다.

② 위원회의 위원장과 부위원장은 위원회에서 다음 각 호에 따라 선임한다.

1. 위원장은 제1항제1호의 5명 중에서 선임하여야 한다.
2. 부위원장은 제1항제2호의 2명 중에서 선임하여야 한다.

제3조(기능) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심사·결정한다.

1. 「공직자윤리법」(이하 " 법"이라 한다) 제3조제1항 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 재산 등록의무자에 대한 등록사항 심사와 그 결과의 처리
2. 법 제8조제12항 후단의 규정에 따른 승인
3. 법 제18조에 따른 취업제한 여부의 확인 및 취업승인과 제18조의2제3항에 따른 업무 취급의 승인
4. 그 밖에 이 조례 또는 관계법령에 따라 위원회의 권한으로 정한 사항

② 위원회의 관할 사항은 창녕군의회 소속 5급 이하 공무원과 그 퇴직공직자에 관한 사항으로 한다.

제4조(심사기준) 위원회는 법 제9조제1항에 따른 심사·결정을 하는데 필요한 기준을 위원회의 의결로써 정할 수 있다.

제5조(위원장 및 위원의 임기) ① 위원장 및 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

② 창녕군의회 의원 및 소속 공무원 중에서 위촉 또는 임명된 위원의 임기는 제1항의

규정에 불구하고 의회 의원인 경우에는 그 임기 내로 하고 소속 공무원인 경우에는 임명 당시의 직위에 재직 중인 기간으로 한다.

③ 제2조제1항제1호에 따라 위촉된 위원 중 결원이 생겼을 경우 새로 위촉된 위원의 임기는 전임자의 남은 임기로 한다.

제6조(위원장 등의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 직무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행 할 수 없는 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.

제7조(회의) ① 위원장은 위원회의 회의를 소집하며, 그 의장이 된다.

② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 다음 각 호의 사항은 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

1. 법 제8조제7항에 따른 조사의뢰 및 법 제8조제12항에 따른 조사의뢰의 승인
2. 법 제8조의2에 따른 조치
3. 법 제22조에 따른 해임 또는 징계의결 요구
4. 법 제24조부터 제29조까지의 규정에 해당되는 사람에 대한 고발

③ 위원은 다음 사항에 관하여는 위원회의 심사·의결에 관여하지 못한다.

1. 위원 본인과 관계있는 사항
2. 위원 본인과 친족의 관계에 있거나 친족의 관계에 있었던 사람과 관계있는 사항
3. 위원 본인이 참고인 또는 감정인으로 된 사항

④ 제3항에 따라 위원회의 심사·의결에 관여할 수 없는 위원은 제2항에 따른 재적위원수의 계산에서 이를 제외한다.

제8조(위원회의 간사 등) ① 위원회의 사무를 처리하고 사실조사 등을 하기 위하여 간사와 사무직원을 둘 수 있다.

② 간사는 공직윤리업무를 담당하는 공무원 중에서 의장이 지명한다.

제9조(수당 등) 군의회 의원과 소속 공무원이 아닌 위원에게는 예산의 범위에서 수당, 여비 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제10조(의회에 연차보고서 제출) 위원회는 매년 군의회 2차 정례회에 전년도의

재산등록·선물신고 및 퇴직공직자의 취업제한에 관한 실태와 감독, 그 밖의 위원회 활동에 관한 연차보고서를 제출하여야 한다.

제11조(위원회의 운영규정) 이 조례에 규정한 것 이외에 위원회의 운영에 필요한 사항은 위원회의 규정으로 정한다.

부 칙

이 조례는 2022년 1월 13일부터 시행한다.

강릉시 도시계획 조례(일부개정)

개 요	• 발 의 : ’18. 08. 23. (강릉시장) • 의 회 의 결 : ’18. 09. 21. • 재의요구지시 : ’18. 10. 15. (강원도지사) • 재 의 요 구 : ’18. 10. 17. (강릉시장) • 의 결 결 과 : ’18. 10. 26. (재의결)
조례내용	• 경관지구의 지정 기준 신설 (안 제9조의2) - 상위법령 개정내용을 반영 • 상위법령 개정에 따른 용도지구 명칭 개정 (안 제33조부터 제52조2까지) - 경관지구, 미관지구가 경관지구로 통합되어, 상위법령 개정내용을 반영
재의요구 이 유	• 경관지구 지정 대상을 따로 정하는 것에 대해 상위법상 위임근거 없음 • 상위 법령(강원도 도시계획 조례)에 부합하도록 관련 조항 정비(제6조(경관지구의 세분)) • 「국토계획법」 부칙〈법률 제14795호, 2017. 4. 18.〉 제2조 경과조치에 따라 ’19.4.19. 경관지구로 보기 전 미관지구 행위제한에 대해 종전 규정(구 조례)이 적용되어야 할 사안임에 따라 부칙으로 경과조치를 규정할 것 • 「국토계획법 시행령」 제31조제3항에 따라 중요시설물보호지구 세분은 도 소관에 속하는 사무로 기초지자체에서 조례로 규율할 수 없음
판결요지	• 해당없음

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제9조의2(경관지구의 지정 기준) ① 법 제37조제2항 및 영 제31조제3항에 따라 다음 각 호의 지역을 경관지구로 지정할 수 있다. 1. 자연경관지구 : 많은 사람들이 그 경관을 인지하거나 감상할 수 있는 간선도로, 주요 도로 간 교차점, 주요 오픈스페이스, 중요한 공공시설 등과 같은 장소에서 보이는 산악·구릉지·숲 등의 자연경관이 우수하여 보호할 필요가 있는 지역 2. 특화경관지구 : 주요 하천변 등에 자연적·생태적 경관을 유지하거나 조망하기 위하여 또는 수변에 면한 건물 등 양호한 인공경관을 형성하기 위한 지역 3. 시가지경관지구 : 기존 시가지(주거·상업·공업지역 및 가로시설, 공공시설 등이 입지하여 있는 지역을 말한다)에서 도시의 이미지 제고를 위하여 양호한 경관을 유지하거나 조성할 필요가 있는 지역 4. 조망권경관지구 : 주요 경관대상에 대한 시점에서 조망권 확보를 위해 시거리별(근경·중경·원경) 시각적 통제와 보호·관리가 필요한 지역 ② 제1항의 경관지구 세부지정 지역 대상은 규칙으로 정할 수 있다.
제16조의2(도시지역 내 지구단위계획의 수립 등) ① 시장은 환경과 조화를 이루는 지구단위계획을 수립하고 지구단위계획을 효율적으로 운영하고 실현성을 높이기 위하여 지구단위계획의 수립 및 운영에 관한 사항을 규칙이나 지침으로 정할 수 있다.	제16조의2(도시지역 내 지구단위계획의 수립 등) ① ----------

현 행	개 정 안
② 영 제42조의2제2항제13호 및 제14호에 따라 지구단위계획구역 안의 기반시설이 충분할 때에는 도시기본계획상 같은 생활권내 기반시설이 취약한 지역에 기반시설을 설치하거나 기반시설의 설치비용을 부담하는 것으로 갈음할 수 있으며, 설치비용은 같은 생활권내 기반시설 확보에 사용하여야 한다.	② 영 제42조의3 ----------
제16조의3(지구단위계획 중 경미한 변경사항) 영 제25조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관계 행정기관 장과의 협의, 국토교통부장관과의 협의 및 중앙도시계획위원회·지방도시계획위원회 또는 공동위원회의 심의를 거치지 아니하고 지구단위계획을 변경할 수 있다. 다만, 제14호에 해당하는 경우에는 공동위원회의 심의를 거쳐야 한다.	제16조의3(지구단위계획 중 경미한 변경사항) ----------
제19조(허가를 받지 아니하여도 되는 경미한 행위) 영 제53조에 따라 개발행위 중 허가를 받지 아니하여도 되는 경미한 행위는 다음 각 호와 같다.	제19조(허가를 받지 아니하여도 되는 경미한 행위) ----------
1. 다음 각 목의 대상에 해당되지 아니하는 건축물의 건축	1. ----------
가.~나. (생 략)	가.~나. (현행과 같음)
다. 「건축법」 제20조제1항에 따른 가설건축물의 건축허가	다. 「건축법」 제20조제1항, 제2항 ----------
라. 「건축법」 제20조제2항에 따른 가설건축물의 축조·신고	라. 「건축법」 제20조제3항----------
2.~6. (생 략)	2.~6. (현행과 같음)

현 행	개 정 안
제20조(조건부 허가) 시장은 영 제54조제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개발행위 허가에 조건을 붙일 수 있다.	제20조(조건부 허가) ----- 법 제57조제4항에 ----------.
1.~6. (생 략)	1.~6. (현행과 같음)
제22조(개발행위허가의 기준) ① (생 략)	제22조(개발행위허가의 기준) ① (현행과 같음)
1.~2. (생 략)	1.~2. (현행과 같음)
3. 도시생태계 보전가치 I 등급(비오톱 현황조사에 따라 대상지 전체에 대하여 절대보전이 필요한 지역을 말한다) 및 II등급(비오톱 현황조사에 따라 대상지 전체에 생태계 보전을 우선하여야 하는 지역을 말한다)이 아닌 지역. 다만, 도시생태 현황도(Biotop Map)가 작성되기 전까지는 환경부에서 작성한 국토환경성 평가지도를 활용할 수 있다.	〈삭 제〉
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 제1항제2호의 경사도 산출은「산지관리법」에 따른다.	③ 제1항제2호의 평균경사도 산정은「산지관리법 시행규칙」별표 1의3 비고 제2호 방법을 따른다.
〈신 설〉	제22조의3(태양광발전시설에 대한 개발행위허가 기준) ① 영 제56조 별표1의2 제2호에 따라 시장은 태양광발전시설이 주변의 경관 보호·조성 및 미관 훼손, 환경오염·생태계파괴·위해발생 등 환경에 미치는 영향 등을 고려하여 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 토지에 한하여 개발행위를 허가할 수 있다.
	1. 왕복 2차로 이상으로 포장된 다음의 도로에서 직선거리 200미터 안에 입지하지 아니할 것(단, 신청지가 보이지 않을 경우

현 행	개 정 안
	도시계획위원회의 심의를 거쳐 허가할 수 있다.) 가. 「도로법」 제10조에 따른 고속국도, 일반국도, 지방도, 시도 및 군도 나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제43조에 따라 결정된 도로 다. 「농어촌도로 정비법」 제4조에 따른 면도(面道), 이도(里道) 2. 「관광진흥법」 제2조에 따른 관광지, 관광단지에서 직선거리 200미터 안에 입지하지 아니할 것 3. 「문화재보호법」 제2조에 따른 지정문화재에서 직선거리 200미터 안에 입지하지 아니할 것 4. 「철도산업발전기본법」 제3조에 따른 철도시설에서 직선거리 200미터 안에 입지하지 아니할 것 5. 태양광발전시설 부지 경계로부터 직선거리 200미터 안에 주택이 입지하지 아니할 것 (단, 주택 10호 이하의 세대주 전체 동의시 허용) ② 주변의 경관 및 미관 훼손, 환경오염·생태계파괴·위해발생 등의 방지 또는 해소계획을 수립하여야 한다. ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항의 기준을 적용하지 않을 수 있다. 가. 국가 또는 지방자치단체가 공익상의 필요에 따라 설치하는 경우 나. 자가소비용 및 건축물 위에 설치하는 경우

현 행	개 정 안
	④ 발전시설 부지의 경계에는 높이 1.5미터 이상의 경계울타리를 설치하여야 하며 필요하다고 인정되는 경우에는 주변경관과 조화될 수 있도록 차폐식재 및 차폐막을 하도록 권고 할 수 있다. ⑤ 시장은 제1항에도 불구하고 지역 여건이나 사업 특성상 설치 사유가 있다고 인정하는 경우 도시계획위원회의 심의를 거쳐 이를 완화적용할 수 있다.
제29조(개발행위에 대한 도시계획위원회 심의·자문 등) ①·② (생 략)	제29조(개발행위에 대한 도시계획위원회 심의·자문 등) ①·② (현행과 같음)
③ 영 제57조제1항제1의2호에 따라 녹지지역, 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 건축물의 건축 또는 공작물의 설치를 목적으로 하는 토지의 형질변경으로서 그 면적이 영 제55조제1항에 따른 개발행위허가 규모 미만인 경우 도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.	③ 영 제57조제1항제1의2호다목에 ----------.
1. 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하려는 경우	1. ----------
가. 「건축법 시행령」별표 1 제1호 의 단독주택(「주택법」 제16조에 따른 사업계획승인을 받아야 하는 주택은 제외한다)	가. ----------(「주택법」 제15조에 ----------)
나. 「건축법 시행령」별표 1 제2호 의 공동주택(「주택법」 제16조에 따른 사업계획승인을 받아야 하는 주택은 제외한다)	〈삭 제〉
다.~바. (생 략)	다.~바. (현행과 같음)
2.~3. (생 략)	2.~3. (현행과 같음)

현 행	개 정 안
④~⑤ (생 략)	④~⑤ (현행과 같음)
제32조(용도지역 안에서 건축제한) ① (생 략)	제32조(용도지역 안에서 건축제한) ① (현행과 같음)
1.~21. (생 략)	1.~21. (현행과 같음)
22. 관리지역 안에서 건축할 수 있는 건축물 : 별표 23과 같다.	〈삭 제〉
23. (생 략)	23. (현행과 같음)
②~④ (생 략)	②~④ (현행과 같음)
〈신 설〉	제32조의2(농촌융복합시설 건축물 허용 완화) 「농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률」 제8조의3에 따라 농촌융복합시설 중 다음 각 호의 시설은 법에 따라 지정된 생산관리지역에서 법 제76조제1항에도 불구하고 건축을 허용할 수 있다. 1. 「건축법 시행령」별표 1 제3호 에 따른 제1종 근린생활시설 및 같 은 표 제4호에 따른 제2종 근린생 활시설(「식품위생법」 제36조제1 항제3호에 따른 식품접객업을 하기 위한 휴게음식점, 제과점 및 일반 음식점에 한정한다) 2. 「건축법 시행령」별표 1 제5호 라목에 따른 전시장(박물관, 미술관 및 체험관에 한정 한다)
제34조(수변경관지구 안에서의 용도제한) 영 제72조제1항에 따라 수변경관지구 안에서는 다음 각 호의 건축물을 건축할 수 없다.	제34조(특화경관지구 안에서의 용도제한) ---------- 특화경관지구 ----------.
1.~19. (생 략)	1.~19. (현행과 같음)
제37조(경관지구에서의 건폐율) ① 영 제72조제	제37조(경관지구에서의 건폐율) ① ----------

현 행	개 정 안
2항에 따라 경관지구에서 건축하는 건축물의 건폐율은 다음 각 호의 비율 이하로 한다.	---------- ---------- --------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 수변경관지구: 100분의 50	2. 특화경관지구: ----------
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
제38조(경관지구에서의 용적률) 영 제72조제2항에 따라 경관지구에서 건축하는 건축물의 용적률은 다음 각 호의 비율 이하로 한다.	제38조(경관지구에서의 용적률) ---------- ---------- ----------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 수변경관지구: 150퍼센트	2. 특화경관지구: --------
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
제39조(경관지구 안에서 건축물의 높이 등) 영 제72조제2항에 따라 경관지구에 건축하는 건축물의 높이 및 층수는 다음 각 호의 기준 이하로 한다. 다만, 자연·지형적 여건 등에 따라 경관유지에 지장이 없거나 토지이용을 높일 필요가 있는 지역의 경우 도시계획위원회의 심의를 거쳐 지정·공고하는 구역 안에서는 각 호의 높이의 1.5배까지 건축할 수 있다. (층수는 1.5배를 했을 경우 소수점 이하는 절사한다)	제39조(경관지구 안에서 건축물의 높이 등) ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 수변·시가지경관지구 : 5층 또는 20미터 이하(주거지역, 상업지역, 공업지역 이외의 용도지역 안에서는 3층 또는 12미터 이하로 한다)	2. 특화·시가지경관지구 : ---------- ---------- ---------- ----------

현 행	개 정 안
제42조(미관지구 안에서의 용도제한) ① 영 제73조제1항에 따라 미관지구 안에서는 다음 각 호의 건축물을 건축할 수 없다. 1.「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종근린생활시설 중 옥외철탑이 있는 골프연습장 2.「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 중 창살 등이 설치되는 정신병원 및 격리병원 3.「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 중 골프장과 옥외철탑이 있는 골프연습장 4.「건축법 시행령」 별표 1 제16호의 위락시설(역사문화미관지구에 한정한다) 5.「건축법 시행령」 별표 1 제17호의 공장 6.「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 7.「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물 저장 및 처리시설(주유소를 제외한다) 8.「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차 관련시설(주차장은 제외 한다) 9.「건축법 시행령」 별표 1 제21호의 동물 및 식물관련시설(축사·가축시설·도축장 및 도계장에 한정 한다) 10.「건축법 시행령」 별표 1 제22호의 자원순환 관련시설 11.「건축법 시행령」 별표 1 제23호의 교정 및 군사시설 12.「건축법 시행령」 별표 1 제26호의 묘지관련시설 13.삭제 ② 영 제73조제1항 단서에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에도 불구하고 건축물을 건축할 수 있다.	〈삭 제〉

현 행	개 정 안
1. 제1항제1호부터 제3호까지 와 제5호, 제6호, 제8호 및 제9호에 해당하는 건축물이 미관도로(주간선도로 등에 인접하여 미관지구로 지정된 도로를 말한다. 이하 같다) 변의 건축선으로부터 3미터 이상을 후퇴하여 너비 2미터 이상의 차폐 조경 등의 미관보호시설을 설치하는 경우 도시계획위원회 심의를 거쳐 미관지구 지정 목적에 어긋나지 아니하다고 인정하는 경우 2. 공업지역에 지정된 미관지구에서 공장·창고시설·자동차관련시설 등 미관지구의 지정 목적에 어긋나지 아니하는 범위에서 도시계 획위원회 심의를 거친 경우	
제43조(미관지구 안에서의 대지안의 공지) ① 영 제73조제2항에 따라 미관지구에서의 건축물(「건축법 시행령」 제2조제12호의 부속건축물을 포함한다)의 건축은「건축법 시행령」 제31조에 따라 시장이 지정한 건축선 안쪽으로 한다. ② 제1항에 따른 미관도로 건축후퇴선 부분에는 개방감 확보, 출입의 용이 및 미관이 향상될 수 있도록 「건축법 시행령」 제118조에 따른 공작물·담장·계단·주차장·화단 및 건축물 환기설비, 그 밖에 이와 유사한 시설물의 설치를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 차량출입금지를 위한 볼라드, 돌 의자 등의 설치 2. 조경식수 3. 도시계획위원회 심의를 거쳐 수립한 공간이용계획에 따른 경우	〈삭 제〉

현 행	개 정 안
제44조(미관지구에서의 건축물 높이) ① 영 제73조제2항에 따라 미관지구 안에서의 건축물의 높이는 다음 각 호와 같다. 1. 중심미관지구 : 5층 이상 2. 역사문화미관지구 : 3층 이하(20미터 이상 도로에 접하는 경우에는 5층 이하) 3. 일반미관지구 : 3층 이상 4. 도시계획위원회 심의를 거쳐 수립한 공간이용계획에 의한 경우 ② 시장이 미관지구의 가로경관을 조성하기 위하여 건축물의 최고높이와 최저높이를 따로 정하여 지정·공고한 구역 및 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. 1. 외부재료나 형태의 변경이 없는 용도변경 또는 대수선 2.「건축법」제9조제1항제1호에 따른 신고대상 규모의 건축물을 미관도로변에서 보이지 아니하는 부분인 기존건축물의 후면 또는 측면에서 건축하는 경우 ③ 시장은 미관지구의 대지가 미관도로변보다 현격하게 높거나 낮아서 제1항을 적용하기가 어렵다고 인정되는 때에는 시 경관위원회의 심의를 거쳐 주위미관이나 경관에 지장이 없다고 인정하는 범위에서 건축물의 높이를 조정할 수 있다.	〈삭 제〉
제45조(미관지구에서의 건축물의 형태 제한 등) 영 제73조제2항에 따라 시장은 미관지구에서 그 지구의 미관유지에 필요하다고 인정하는 경우에는 규칙이 정하는 바에 따라 건축물·담장·대문의 양식·구조·형태·색채 및 건축	〈삭 제〉

현 행	개 정 안
재료를 제한할 수 있다.	
제47조(학교시설보호지구 안에서의 건축제한) 영 제77조제1항에 따라 학교시설보호지구 안에서는 다음 각 호의 건축물을 건축할 수 없다.	제47조(특정용도제한지구 안에서의 건축제한) ① ---------- 특정용도제한지구 ----------.
1.~15. (생 략)	1.~15. (현행과 같음)
〈신 설〉	② 그 밖에 시장이 주거 및 교육환경의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 시설은 도시계획위원회의 심의를 거쳐 제한할 수 있다.
제48조(공용시설보호지구 안에서의 건축제한) 영 제77조제1항에 따라 고용시설보호지구 안에서는 다음 각 호의 건축물을 건축할 수 없다.	제48조(중요시설물보호지구(공용) 안에서의 건축제한) ---------- 중요시설물보호지구(공용) ----------.
1.~16. (생 략)	1.~16. (현행과 같음)
제49조(항만시설보호지구 안에서의 건축제한) 영 제77조제1항에 따라 항만시설보호지구 안에서는 다음 각 호의 건축물을 건축할 수 없다.	제49조(중요시설물보호지구(항만) 안에서의 건축제한) ---------- 중요시설물보호지구(항만) ----------.
1.~16. (생 략)	1.~16. (현행과 같음)
제50조(공항시설보호지구 안에서의 건축제한) 영 제77조제2항에 따라 공항시설보호지구 안에서는 다음 각 호의 건축물을 건축할 수 없다.	제50조(중요시설물보호지구(공항) 안에서의 건축제한) ---------- 중요시설물보호지구(공항) ----------.
1. 「항공법」에 따라 제한되는 건축물	1. 「공항시설법」----------
2. 「건축법 시행령」별표 1 제17호의 공장(「대기환경보전법」,「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」,「폐기물관리법」,「소음·진동관리법」에 따라 배출시설의 설치 허가 및 신고를 하여야 하는 공장에 한정한다)	2. ----------「물환경보전법」,----------)

현 행	개 정 안
3.(생 략)	3.(현행과 같음)
제51조(개발진흥지구안에서의 건축제한) 영 제79조에 따라 개발진흥지구 안에서는 지구단위계획 또는 관계 법률에 따른 개발계획에 위반하여 건축물을 건축할 수 없다. 다만, 지구단위계획 또는 개발계획이 수립되기 전에는 개발진흥지구의 계획적 개발에 위배되지 아니하는 범위에서 다음 각 호의 건축물을 건축할 수 있다.	제51조(개발진흥지구안에서의 건축제한) ① 영 제79조제1항에 따라 지구단위계획 또는 개발계획이 수립되기 전에는 개발진흥지구의 계획적 개발에 위배되지 아니하는 범위에서 다음 각 호의 건축물을 건축할 수 있다.
1.~2. (생 략)	1.~2. (현행과 같음)
〈신 설〉	② 영 제79조제2항에도 불구하고 산업·유통개발진흥지구에서는 해당 용도지역에서 허용되는 건축물 외에 해당 지구계획에 따라 영 제79조제3항 각 호의 구분에 따른 요건을 갖춘 건축물은 건축할 수 있다.
제52조(특정용도제한지구 안에서의 건축제한) ① (생 략)	제52조(특정용도제한지구 안에서의 건축제한) ① (현행과 같음)
1.~3. (생 략)	1.~3. (현행과 같음)
② 그 밖에 시장이 주거 및 교육환경의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 시설은 도시계획위원회의 심의를 거쳐 제한할 수 있다.	② ---------- 주거기능 및 교육환경의 ----------.
제55조(그 밖의 용도지구·용도구역 등의 건폐율) ① 영 제84조제4항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도지구·용도구역 등의 건폐율은 제54조에도 불구하고 다음 각 호와 같다.	제55조(그 밖의 용도지구·용도구역 등의 건폐율) ① ----------.
1.~3. (생 략)	1.~3. (현행과 같음)
4.「자연공원법」에 따른 자연공원 및 공원보호구역 : 60퍼센트 이하	4. ---------- 자연공원 : ----------

현 행	개 정 안
5.~6. (생 략)	5.~6. (현행과 같음)
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제57조(건폐율의 완화) ① 영 제84조제6항제1호에 따라 준주거지역·일반상업지역 근린상업지역의 방화지구 안에 있는 건축물로서 주요 구조부와 외벽이 내화구조인 건축물의 건폐율은 90퍼센트 이하로 한다.	제57조(건폐율의 완화) ① ----------
② 자연녹지지역의 기존 공장, 창고시설 또는 연구소(자연녹지지역으로 지정될 당시 이미 준공된 것으로서 기존 부지에서 증축하는 경우만 해당한다) : 40퍼센트 이하의 경우에는 건폐율 40퍼센트의 범위에서 최초 건축허가 시 그 건축물에 허용된 건폐율로 한다.	② 영 제84조제5항제2호에 따라 녹지지역·관리지역·농림지역 및 자연환경보전지역의 건축물로서 법 제37조제4항 후단에 따른 방재지구의 재해저감대책에 부합하게 재해예방시설을 설치한 건축물의 건폐율은 해당 용도지역별 건폐율의 150퍼센트 이하로 한다.
③ 계획관리지역의 기존 공장, 창고시설 또는 연구소(2003년 1월 1일 전에 준공되고 기존 부지에 증축하는 경우로서 도시계획위원회의 심의를 거쳐 도로·상수도·하수도 등이 조례가 정하는 기반시설이 충분히 확보되었다고 인정되거나, 「개발행위허가운영지침」 중 3-3-2-1부터 3-3-2-4까지의 기반시설의 확보요건에 충족하는 경우만 해당한다) : 50퍼센트 이하	③ 영 제84조제5항제3호에 따라 자연녹지지역의 기존 공장, 창고시설 또는 연구소(자연녹지지역으로 지정될 당시 이미 준공된 것으로서 기존 부지에서 증축하는 경우만 해당한다)는 40퍼센트의 범위에서 최초 건축허가 시 그 건축물에 허용된 건폐율 이하로 한다.
④ 녹지지역, 보전관리지역·생산관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역의 기존 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물은 30퍼센트 이하로 한다. 가. 「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전통사찰 나. 「문화재보호법」 제2조제2항에 따른 지정문화재 또는 같은 조 제3항에 따른 등록	④ 영 제84조제5항제4호에 따라 계획관리지역의 기존 공장·창고시설 또는 연구소(2003년 1월 1일 전에 준공되고 기존 부지에 증축하는 경우로서 강릉시 도시계획위원회의 심의를 거쳐 도로·상수도·하수도 등의 기반시설이 충분히 확보되었다고 인정되는 경우)의 건폐율은 50퍼센트 이하로 한다.

현 행	개 정 안
문화재 다.「건축법 시행령」 제2조제16호에 따른 한옥	
⑤ 녹지지역·관리지역·농림지역 및 자연환경보전지역의 건축물로서 법 제37조제4항 후단에 따른 방재지구의 재해저감대책에 부합하게 재해예방시설을 설치하는 건축물의 경우 제54조 각 호에 따른 해당 용도지역별 건폐율의 150퍼센트 이하로 한다.	⑤ 영 제84조제5항제5호에 따라 녹지지역·보전관리지역·생산관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역의 건축물로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건폐율은 30퍼센트 이하로 한다. 가.「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전통사찰 나.「문화재보호법」 제2조제2항에 따른 지정문화재 또는 같은 조 제3항에 따른 등록문화재 다.「건축법 시행령」 제2조제16호에 따른 한옥
⑥ 자연녹지지역의 학교(「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 및 「고등교육법」 제2조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 학교를 말한다)로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 학교의 건폐율은 30퍼센트 이하로 한다. 1. 기존 부지에서 증축하는 경우일 것 2. 학교 설치 이후 개발행위 등으로 해당 학교의 기존 부지가 건축물, 그 밖의 시설로 둘러싸여 부지 확장을 통한 증축이 곤란한 경우로서 해당 도시계획위원회의 심의를 거쳐 기존 부지에서의 증축이 불가피하다고 인정될 것 3.「고등교육법」 제2조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 학교의 경우 「대학설립·운영 규정」 별표 2에 따른 교육기본시설, 지원시설 또는 연구시설의 증축일 것	⑥ 영 제84조제6항제6호에 따라 종전의 「도시계획법」(2000년 1월 28일 법률 제6243호로 개정되기 전의 것을 말한다) 제2조제1항제10호에 따른 일단의 공업용지조성사업 구역(영 제84조제4항제6호에 따른 산업단지 또는 준산업단지와 연접한 것에 한정한다) 내의 공장으로서 강릉시 도시계획위원회의 심의를 거쳐 기반시설의 설치 및 그에 필요한 용지의 확보가 충분하고 주변지역의 환경오염 우려가 없다고 인정하는 공장의 건폐율은 80퍼센트 이하로 한다.

현 행	개 정 안
	⑦ 영 제84조제6항제7호에 따라 자연녹지지역의 학교(「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 및 「고등교육법」 제2조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 학교를 말한다)로서 영 제84조제6항제7호 각 목의 요건을 모두 충족하는 학교의 건폐율은 30퍼센트 이하로 한다.
제58조의2(유원지의 건폐율 완화) 영 제84조제1항에도 불구하고 자연녹지지역에 설치되는 도시계획시설 중 유원지의 건폐율은 30퍼센트 이하, 공원의 건폐율은 20퍼센트 이하로 한다.	제58조의2(유원지의 건폐율 완화) 영 제84조제9항----------
〈신 설〉	제58조의4(생산녹지지역 등에서 기존 공장의 건폐율) 영 제84조의2제2항에 따라 생산녹지지역, 자연녹지지역, 생산관리지역 또는 계획관리지역에 있는 기존 공장(해당 용도지역으로 지정될 당시 이미 준공된 것으로 한정한다)이 부지를 확장하여 건축물을 증축하는 경우(2018년 12월 31일까지 증축허가를 신청한 경우로 한정한다)로서 영 제84조의2제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 건폐율은 40퍼센트 이하로 한다.
제60조(그 밖의 용도지구·용도구역 등의 용적률) 영 제85조제6항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도지구·용도구역 등의 용적률은 다음 각 호와 같다.	제60조(그 밖의 용도지구·용도구역 등의 용적률) ----------
1.~2. (생 략)	1.~2. (현행과 같음)
3. 「자연공원법」에 따른 자연공원 및 공원보호구역 : 100퍼센트 이하(다만, 「자연공원	3. ---------- 자연공원 : ----------

현 행	개 정 안
법」에 따른 공원밀집마을지구의 경우에는 150퍼센트 이하로 하고, 공원집단시설지구의 경우에는 200퍼센트 이하로 한다)	
4.~8. (생 략)	4.~8. (현행과 같음)
제63조(기존의 건축물에 대한 특례) 영 제93조제2항 단서에 따라 기존 공장이나 제조업소가 기존 용도의 범위에서 업종을 변경하는 경우에는 기존 업종보다 오염배출 수준이 같거나 낮은 경우에만 변경할 수 있다.	제63조(기존의 건축물에 대한 특례) ---------- ---------- ---------- ---------- ----------.
1.~2. (생 략)	1.~2. (현행과 같음)
3. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 특정수질유해물질 배출량이 당초 신고 또는 허가받은 배출시설과 동등하거나 그 이하일 것	3. 「물환경보전법」---------- ---------- ---------- ----------
4. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설에 해당하는 시설로서 당초 신고 또는 허가받은 배출시설과 동등하거나 그 이하일 것	4. 「물환경보전법」---------- ---------- ---------- ----------
제65조(구성) ① 도시계획위원회는 위원장 및 부위원장 각 1명을 포함하여 20명 이상 25명 이하의 위원으로 구성하되, 제3항에 따른 위촉직 위원 총수의 30퍼센트 이상을 여성위원으로 위촉하도록 노력하여야 한다.	65조(구성) ① ---------- ---------- ---------- 위촉직 위원의 경우 특정 성별이 위촉직 위원이 10분의 6을 넘지 않도록 한다.
②~⑥ (생 략)	②~⑥ (현행과 같음)
제74조의2(공동위원회 구성 및 운영) ① 공동위원회 구성은 영 제25조제2항과 제65조부터 제	제74조의2(공동위원회의 구성 및 운영) ① 법 제30조제7항 및 영 제25조제2항에 따라 강릉시

현 행	개 정 안
67조까지 및 제70조부터 제74조까지 따른다.	도시·건축공동위원회(이하 “공동위원회”라 한다)를 구성한다.
②~⑤ (생 략)	②~⑤ (현행과 같음)
〈신 설〉	⑥ 공동위원회의 심의 또는 자문을 거친 경우에는 위원회의 심의 또는 자문을 거친 것으로 본다.
제80조(과태료의 징수절차) 과태료는 별표 27에 따라 부과하고, 절차 등은 지방세 징수의 예를 따른다.	제80조(과태료의 징수절차) 영 제134조제4항에 따른 과태료의 징수절차는 「질서위반행위 규제법」에 따른다. 이 경우 납입고지서에는 이의방법 및 이의기간 등을 기재하여야 한다.

동해시 도시계획 조례(개정)

개 요	● 의 회 의 결 : ’18. 08. 10. ● 재의요구지시 : ’18. 08. 17. (강원도지사) ● 재 의 요 구 : ’18. 08. 29. (동해시장) ● 의 결 결 과 : ’18. 09. 11. (부결)
조례내용	● 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」개정에 따른 용도지구 통폐합 사항 반영(안 제10조의2 부터 제10조의4, 제33조 부터 제48조) ▸ 상위법령에서 개정된 용도지구 명칭을 조례에 반영 ▸ 조례상의 용도지구 행위제한 등의 정비 ● 「개발행위허가 운영지침」개정사항 조례로 반영 (안 제21조의2, 제21조의3) ▸ 태양광 등 발전시설에 대한 개발행위허가 기준 ▸ 특정시설물(폐차장, 도축장, 고물상)에 대한 개발행위허가 기준 ● 상위 법령 및 조례에서 규정하고 있는 중복규정 삭제 (안 제16조의2, 제50조, 제54조, 제55조의3) ▸ 지구단위계획구역내 기반시설의 종류 및 공공시설등 설치비용 및 이에 상응하는 부지 가액의 산정방법 ▸ 자연녹지지역의 창고시설 또는 연구소의 건폐율 완화 규정 ▸ 기존공장의 건폐율 완화 규정 ● 위임 사항을 법령의 범위안에서 조례로 제정(안 제57조의2) ▸ 사회복지시설의 범위 명확화 ▸ 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제107조에 따른 사회복지시설
재의요구 이 유	● 법령의 위임범위 위반(안 제10조의2부터 제10조의4) - 특화경관지구의 세분, 중요시설물보호지구의 세분, 특정용도제한지구의 세분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제37조제2항에 따라 강원도 도시계획 조례로 정하도록 규정되어 있음.

동해시 도시계획 조례 일부개정조례안

동해시 도시계획 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조 제목 “(추진기구 및 공청회 등)”을 “(도시기본계획수립 추진기 구)”로 한다.

제10조를 삭제한다.

제3장제2절의 제목 “도시계획시설”을 “지구의 세분”으로 한다.

제3장제2절에 제10조의2부터 제10조의4까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제10조의2(특화경관지구의 세분) 영 제31조제3항에 따라 특화경관지구를 다음 각 호와 같이 세분하여 지정할 수 있다.

1. 수변특화경관지구: 지역내 주요 수계의 수변 자연경관을 보호·유지하기 위하여 필요한 지구
2. 조망권특화경관지구: 주변지역과의 조화를 위하여 도시의 원경을 보호·관리해야 할 필요가 있는 지구
3. 역사문화특화경관지구: 문화재와 문화적으로 보존가치가 큰 건축물 등의 경관을 유지·관리하기 위하여 필요한 지구

제10조의3(중요시설물보호지구의 세분 등) ① 영 제31조제1항에 따라 도시계획조례로 정하는 공용시설은 공공업무시설, 공공성이 인정되는 문화시설·집회시설·운동시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설로서 도시관리계획으로 결정된 시설을 말한다.

② 영 제31조제3항에 따라 중요시설물보호지구를 다음 각 호와 같이 세분하여 지정할 수 있다.

1. 교정·군사중요시설물보호지구: 치안 또는 국방·안보상 중요한 시설물의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
2. 공용중요시설물보호지구: 공용시설을 보호하고 공공업무기능을 효율화하기 위하여 필요한 지구
3. 항만중요시설물보호지구: 항만기능을 효율화하고 항만시설을 관리·운영하기 위하여 필요한 지구
4. 공항중요시설물보호지구: 공항시설의 보호와 항공기의 안전운항을 위하여 필요한 지구

제10조의4(특정용도제한지구의 세분) 영 제31조제3항에 따라 특정용도제한지구를 교육환경 보호를 목적으로 하는 교육특정용도제한지구로 세분하여 지정할 수 있다.

제11조 앞에 “제3절 도시계획시설”을 삽입한다.

제16조 앞에 “제4절 지구단위계획”을 삽입한다.

제16조 앞에 “제3절 지구단위계획”을 삭제한다.

제16조의2 제목 “(지구단위계획구역 안에서의 건폐율 등의 완화적용)”을 “(도시지역 내 지구단위계획구역 안에서의 건폐율 등의 완화적용)”으로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항을 각각 삭제하며, 같은 조 제3항 전단 중 “제2항”을 “영 제46조 제1항”으로 한다.

제21조의2 및 **제21조의3**을 각각 다음과 같이 신설한다.

제21조의2(발전시설의 개발행위허가 기준) ①「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 태양에너지 및 풍력, 바이오에너지, 폐기물에너지를 이용하는 발전시설에 대하여 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 토지에 한하여 개발행위를 허가할 수 있다.

1. 도로에서 200미터 이내에 입지하지 아니할 것
2. 가장 가까운 인가(人家)를 기준으로 다음 각 목에서 정하는 직선거리 안에 입지하지 아니할 것
   가. 10호 이상 : 500미터
   나. 5호이상 10호 미만 : 300미터
   다. 5호 미만 : 100미터
3. 주요 관광지, 공공시설 부지 경계로부터 직선거리 500미터 이내에 입지하지 아니할 것
4. 「농지법」 제37조제2항제1호에 따라 전용하려는 농지가 농업생산 기반이 정비되어 있어 우량농지로 보전할 필요가 있는 집단화된 농지의 중앙부근에 입지하지 아니할 것
5. 개설되는 진입도로에는 콘크리트 등으로 포장을 권고할 수 있으며 재해예방을 위하여 배수시설 구조물을 설치할 것

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항의 기준을 적용하지 않을 수 있다.

가. 국가 또는 지방자치단체 및 공공기관이 공익상의 필요에 따라설치하는 경우
나. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 국가·지방산업단지에 설치하는 경우
다. 자가 소비용 목적으로 설치하는 경우 또는 발전시설 부지면적을 330제곱미터 이하로 설치하는 경우

③ 제1항에도 불구하고 시장은 지역여건이나 사업의 특성상 특별한 사유가 있다고

인정하는 경우에는 도시계획위원회의 심의를 거쳐 개발행위를 허가 할 수 있다.

제21조의3 (특정시설물의 개발행위허가 기준) 특정시설물(폐차장, 도축장, 고물상)은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 주거 밀집지역, 도로, 하천(소하천 등 법정하천)으로부터 직선거리 200미터 이내에 입지하지 아니할 것
2. 공공시설(학교, 병원 등) 부지 경계로부터 200미터 이내에 입지하지 아니할 것
3. 관광지, 문화재, 유적지, 사찰 등 역사적·문화적·향토적 가치가 있어 보전의 필요성이 있는 시설의 부지 경계로부터 200미터 이내에 입지 하지 아니할 것
4. 침출수가 토양으로 침투되지 않도록 방지시설(포장 등)을 설치하여 환경오염을 예방하여야 한다.
5. 시설부지의 경계울타리 높이는 2미터 이상으로 설치하고 야적물의 높이는 울타리 높이를 초과하지 아니하여야 하며 주변경관과 조화되도록 설치하여야 한다.

제5장의 제목 "지역·지구·구역 안에서의 제한"을 "지역·지구·구역 안에서의 행위제한"으로 한다.

제31조 앞에 "제1절 지역안에서의 행위제한"을 삽입한다.

제31조 각 호 외의 부분 중 "영 제71조,"를 "영 제71조 및"으로 한다.

제33조 앞에 "제2절 지구안에서의 행위제한"을 삽입한다.

제33조 제목 "(자연경관지구안에서의 용도제한)"을 "(자연경관지구안에서의 건축제한)"으로 한다.

제34조 제목 "(수변경관지구안에서의 용도제한)"을 "(수변특화경관지구안에서의 건축제한)"으로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 중 "수변경관지구안"을 "수변특화경관지구안"으로 한다.

제35조 제목 "(시가지경관지구에서의 용도제한)"을 "(시가지경관지구에서의 건축제한)"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)제2호부터 제9호까지를 각각 제3호부터 제10호까지로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)에 제2호를 다음과 같이 신설한다.

2. 「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 중 격리병원

제35조제1항(종전의 제목 외의 부분)제6호(종전의 제5호) 중 "처리시설"을 "처리시설(주유소를 제외한다.)"로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)제7호(종전의 제6호) 중 "자동차관련시설"을 "자동차관련시설(주차장을 제외한다)"로 하며, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)제8호(종전의 제7호) 중 "식물관련시설"을 "식물관련시설(축사·가축시설·도축장·도계장에 한 한다)"로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목

외의 부분)에 제11호를 다음과 같이 신설한다.

11.「건축법 시행령」별표 1 제23호의 교정 및 국방·군사시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물

가. 교정시설

나. 감화원 기타 범죄자의 갱생·보육·교육·보건 등의 용도에 쓰이는 시설

제35조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 영 제72조제1항의 단서에 따라 제1항에도 불구하고 같은 항 제1호부터 제5호까지와 제7호 및 제8호에 해당하는 건축물로서 경관도로(주간선도로 등에 연하여 경관지구로 지정된 도로를 말한다)변의 건축선으로부터 3미터 이상을 후퇴하여 너비 2미터 이상의 차폐조경 등 경관보호시설을 설치하는 경우 허가권자가 도시계획위원회의 심의를 거쳐 경관지구 지정 목적에 반하지 않는다고 인정한 경우에는 건축을 허가할 수 있다

③ 경관지구가 공업지역에 지정된 경우 제1항 및 제2항에도 불구하고 공장·창고시설·자동차 관련시설 등은 경관지구의 지정목적에 어긋나지 않는 범위안에서 도시계획위원회의 심의을 거쳐 허가할 수 있다.

제36조 제목 "(조망권 경관지구안에서의 용도제한)"을 "(조망권특화경관지구안에서의 건축제한)"으로 한다.

제37조제1항을 다음과 같이 한다.

① 영 제72조제2항에 따른 자연경관지구안에서 건축하는 건축물의 건폐율은 20퍼센트를 초과할 수 없다. 다만, 일반주거지역·준주거지역에 지정된 경관지구안에서 건축하는 건축물의 건폐율은 40퍼센트 이하로 한다.

제37조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 수변·조망권특화경관지구안에서의 건축하는 건축물의 건폐율은 40퍼센트 이하로 한다.

제38조를 다음과 같이 한다.

제38조(경관지구안에서의 건축물의 높이) 경관지구안에 건축하는 건축물의 높이는 경관지구의 세분에 따라 다음 각 호에 따른다.

1. 자연경관지구 : 4층 이하(14미터 이하)
2. 시가지경관지구 : 2층이상(단, 폭 15미터 이상의 도로에 접하는 경우에 적용한다.)
3. 수변·조망권특화경관지구 : 5층 이하(17미터 이하)

제39조 본문을 다음과 같이 한다.

자연경관지구·수변·조망권특화경관지구안에서 건축하는 건축물은 건물 1동의 규모가 연면적 3천제곱미터를 초과할 수 없다.

제39조 단서 중 "자연"을 "자연여건"으로, "거쳐 지정·공고한 구역안에서는 연면적 4,500제곱미터"를 "거치는 경우에는 기준면적의 50퍼센트를 더한 규모"로 한다.

제40조 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

경관지구안에서 건축물을 건축할 때에는 다음 각 호의 조경면적을 확보하여야 하고 그 부분에 대하여 식수 등 조경에 필요한 조치를 하여야 하며 조경면적의 산정은「건축법」 제42조를 준용한다. 다만,「건축법」 등 규정에 따라 조경 등의 조치를 하지 않아도 되는 건축물은 그렇지않다.

제40조에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 주거지역 : 15퍼센트 이상(다만, 제42조를 적용하는 경관지구의 경우에는 포함하여 산정한다.)
2. 녹지지역 : 30퍼센트 이상

제41조를 삭제한다.

제42조 제목 "(미관지구안에서의 대지안의 공지)"를 "(시가지경관지구안에서의 대지안의 공지)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "영 제73조제2항"을 "영 제72조제2항"으로, "미관지구안"을 "경관지구안"으로, "한다."를 "한다. (단, 도로폭 15미터 이하는 제외한다.)"로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문 중 "미관도로"를 "경관도로"로 한다.

제43조를 삭제한다.

제44조 제목 "(건축물의 형태제한 등)"을 "(경관지구안에서의 건축물의 형태제한 등)"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "영 제73조제2항"을 "영 제72조제2항"으로, "미관지구안에서 미관유지"를 "경관지구안에서 경관유지"로 한다.

제45조 제목 "(부속건축물의 제한)"을 "(경관지구안에서의 부속건축물의 제한)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "영 제73조제2항"을 "영 제72조제2항"으로, "미관지구안"을 "경관지구안"으로, "도시미관"을 "도시경관"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "미관지구안"을 "경관지구안"으로 한다.

제46조 제목 "(학교시설 보호지구안에서의 건축제한)"을 "(교육특정용도제한지구안에서의 건축제한)"으로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 중 "영 제77조제1항"을 "영 제80조"로,

"학교시설 보호지구안"을 "교육특정용도제한지구안"으로 하며, 같은 조 제9호 중 "처리시설(주유소를 제외한다)"을 "처리시설"로 한다.

제47조 제목 "(공용시설 보호지구안에서의 건축물)"을 "(공용중요시설물 보호지구안에서의 건축제한)"으로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 중 "영 제77조제1항"을 "영 제76조제2호"로 한다.

제48조 제목 "(항만시설 보호지구안에서의 건축제한)"을 "(항만중요시설물 보호지구안에서의 건축제한)"으로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 중 "영 제77조제1항"을 "영 제76조제2호"로, "영 제31조제2항제6호다목의 항만시설"을 "항만시설"로 한다.
제50조를 삭제한다.
제51조 앞에 "제3절 건폐율·용적률"을 삽입한다.
제52조제1항 각 호 외의 부분 중 "영 제84조제3항"을 "영 제84조제4항"으로 한다.
제53조 중 "영 제84조제4항"을 "영 제84조제5항"으로 한다.
제54조제6항을 삭제한다.
제55조의2제1호 중 "유원지의 건폐율"을 "자연녹지지역에 설치되는 유원지"로 하고, 같은 조 제2호 중 "공원의 건폐율"을 "공원"으로 한다.

제55조의3제1항을 삭제하고, 같은 조 제2항제1호나목 및 같은 항 제2호나목1), 2) 및 3) 외의 부분 중 "위원회"를 각각 "도시계획위원회"로 한다.

제56조제3항 중 "(「임대주택법」 제16조제1항"을 "(「민간임대주택에 관한 특별법」또는 「공공주택 특별법」"으로 "10년"을 "8년"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "용적율은"을 "용적률은"으로, "용적율의"를 "용적률의"로 한다.

제57조의2제2항제3호를 다음과 같이 한다.
3. 그 밖에「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제107조에 따른 사회복지시설

제58조제1호 중 "대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물 : 제56조제1항 각 호에 따라 정한 해당 용도지역안에서의 용적률에 120퍼센트를 곱한 비율"을 "대지안의 건축물"로 하고, 같은 조 제3호 중 "대지안의 건축물"을"대지안의 건축면적이 1,000제곱미터 이상인 건축물"로 한다.

제59조제1항 본문 중 "주택재개발사업·도시환경정비사업·주택재건축사업"을 "주택재개발사업·도시환경정비사업·주택재건축사업을 시행하기"로, "다음"을 "해당 용적

률의 200퍼센트 이하의 범위안에서 다음”으로 한다.

제5장 제59조의2를 제5장제2절제50조의2로 한다.

제61조제2항을 다음과 같이 한다.

② 위원회의 위원장은 위원 중에서 시장이 임명 또는 위촉하며, 부위원장은 위원중에서 호선한다.

제64조제3항 중 “도시계획업무 담당국장으로”를 “분과위원회 위원 중에서 호선”으로 한다.

제77조 제목 “(과태료의 징수절차)”를 “(과태료의 부과 및 징수절차)”로 하고, 같은 조 본문“제134조에 따른 과태료의 징수절차는 지방세 징수의 예를 따른다.”를“영 제134조에 따른 과태료의 부과 및 징수절차는 「질서위반행위규제법」을 따른다.”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 조례 시행 당시 종전의 규정에 따른 처분, 결과, 그 밖의 행위와 신청 또는 청구중인 사항에 대하여는 종전의 규정에 의한다.

경기북도 설치 추진위원회 구성 및 운영 지원에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’20. 08. 14. (의원) • 의 회 의 결 : ’20. 09. 02. • 재의요구지시 : ’20. 09. 13. (경기도지사) • 재 의 요 구 : ’20. 09. 21. (의정부시장) • 의 결 결 과 : ’20. 10. 26. (부결)
조례내용	• 제1조(목적) 이 조례는「지방자치법」 제4조제1항에 따라 경기북도를 설치함으로써 이 지역 주민의 공공복리를 증진하고 특성있는 지역 개발의 촉진과 균형있는 지역 발전에 기여하기 위하여 경기북도 설치 추진위원회 구성 및 운영 지원에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. • 제2조(정의 등) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. 정부의 직할(直轄)로 경기북도를 설치한다. 2. 경기북도의 관할구역은 경기도의 고양시·남양주시·파주시·의정부시·김포시·양주시·구리시·포천시·동두천시·가평군·연천군 일원으로 한다.
재의요구 이 유	• 2020년 9월 2일 의정부시의회에서 의결되어 의정부시장에게 이송된「경기북도 설치 추진위원회 구성 및 운영 지원에 관한 조례안」 제1조 및 제2조의 일부 내용이 조례로 규정할 수 없는 사항으로 법률 위반이며, 공익침해 우려가 있다는 경기도의 재의요구 지시에 따라, 본 조례안을 의정부시의회로 환부하고 재의를 요구함

경기북도 설치 추진위원회 구성 및 운영 지원에 관한 조례안

경기북도 설치 추진위원회 구성 및 운영 지원에 관한 조례를 다음과 같이 제정한다.

제1조(목적) 이 조례는「지방자치법」제4조제1항에 따라 경기북도를 설치함으로써 이 지역 주민의 공공복리를 증진하고 특성있는 지역 개발의 촉진과 균형있는 지역 발전에 기여하기 위하여 경기북도 설치 추진위원회 구성 및 운영 지원에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의 등) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. 정부의 직할(直轄)로 경기북도를 설치한다.
2. 경기북도의 관할구역은 경기도의 고양시·남양주시·파주시·의정부시·김포시·양주시·구리시·포천시·동두천시·가평군·연천군 일원으로 한다.
3. "외부전문가"란 해당 분야의 전문적 지식이나 경험을 활용하여 경기북도 설치 지원활동을 위한 제안·기획·조사 또는 자문하는 사람을 말한다.
4. "사무국 등"이란 경기북도 설치 추진위원회의 산하에 경기북도 설치지원을 위한 사무 등을 처리하는 기구를 말한다.

제3조(기능) 의정부시장(이하"시장"이라 한다)은 경기북도 설치 추진위원회의 효율적인 지원활동에 대하여 다음 각 호의 사항을 심의·자문·협의하기 위하여 의정부시(이하"시"라 한다)에 경기북도 설치 추진위원회(이하"위원회"라 한다)를 구성하여 운영한다.

1. 경기북도 설치에 관한 지원계획의 수립 및 시행
2. 경기북도 설치에 관한 관련기관·민간단체 등과의 협력 및 홍보활동 지원
3. 관련기관·민간단체 등의 사업수행에 필요한 행정적·재정적 지원방안
4. 그 밖에 시장 또는 공동위원장이 필요하다고 인정한 사항

제4조(구성) ① 위원회는 공동위원장 2명과 부위원장 1명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성한다.

② 당연직 위원장은 시장이 되고, 위촉직 위원장 1명과 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 시장이 임명 또는 위촉하고, 부위원장은 위원 중에서 호선한다.

1. 지방행정 및 지방자치 분야에서 3년 이상 활동한 사람
2. 유관기관, 사회단체, 언론계, 학계 등 기관에 소속된 대표자 및 회원
3. 시의회에서 추천하는 사람
4. 시 소속 관계공무원
5. 그 밖에 시장이 경기북도 설치 지원활동을 위하여 적합하다고 인정하는 사람

③ 시장은 제2항에 따라 위원을 위촉할 경우에는 위촉직 위원은 특정 성별이 위원수의 10분의 6을 초과하지 않도록 노력하여야 하며, 공무원인 위원은 전체 위원 수의 5분의 1을 초과할 수 없다.

제5조(위원의 임기 등) ① 위원의 임기는 2년으로 하되, 공무원인 위원의 임기는 그 직위의 재임기간으로 한다. 다만, 위원의 위촉해제에 따라 새로 위촉된 위원의 임기는 전임위원의 남은 임기로 한다.

② 시장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 임기 중이라도 그 위원을 위촉해제 할 수 있다.

1. 스스로 사임을 원한 때
2. 건강, 장기여행 등으로 직무를 수행하기 어려운 때
3. 품위손상 등의 사유로 직무수행에 적절하지 않다고 판단된 때
4. 그 밖에 시장이 부적합하다고 인정한 때

제6조(회의 운영 등) ① 위원회의 회의는 공동위원장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 경우 공동위원장이 소집한다.

② 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 회의를 시작하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 공동위원장은 위원회의 안건심의, 그 밖의 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계공무원 및 외부전문가를 회의에 참석하게 하여 자료의 제출이나 의견을 청취할 수 있다.

④ 시장은 위원회의 원활한 운영을 위하여 필요한 경우 그 과제별 업무 수행을 지원하는 분과위원회 및 사무국 등을 위원회 산하에 구성 운영할 수 있다.

⑤ 분과위원회 회의 운영 등에 필요한 사항은 위원회에 관한 제6조·제7조·제8조에 따른다.

제7조(운영지원 등) ① 시장은 경기북도 설치 지원활동 관련단체 등이 추진하는 다음 각 호의 사업에 대하여 위원회의 심의·자문·협의를 거쳐 정보제공 등 행정적 지원 및 예산의 범위에서 재정적 지원을 할 수 있다.

1. 경기북도 설치에 대한 사례조사·연구 및 정책 건의
2. 경기북도 설치에 대한 관련기관·민간단체 간의 연계 및 협력사업
3. 경기북도 설치에 대한 각종 홍보 및 행사활동
4. 그 밖에 시장이 경기북도 설치 지원을 위해 필요하다고 인정하는 사업

② 공동위원장은 위원회의 업무수행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계 행정기관 또는 유관기관·단체에 협조를 요청할 수 있다.

제8조(실비 등 지급) ① 위원회의 회의에 출석 또는 참석한 위원 및 외부 전문가에게 예산의 범위에서「의정부시 위원회 구성 및 운영에 관한 조례」가 정하는 바에 따라 수당 등 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

② 시장은 위원회 및 사무국 등의 효과적 운용 등을 위하여 경기북도 설치에 대한 현지 활동, 연구·조사 등에 필요한 실비를 예산의 범위에서 지급할 수 있다.

제9조(간사) 위원회는 그 효율적 사무 처리를 위하여 간사를 두되, 간사는 관련 업무 담당과장으로 한다.

제10조(운영규정) 위원회의 회의 운영 등에 관하여 이 조례에서 정한 것 외에 필요한 사항은 그 의결을 거쳐 운영규정으로 정한다.

제11조(준용) 제7조에 따른 사업비 보조금의 신청·교부·정산, 제8조에 따른 실비지급 등에 필요한 사항은「의정부시 지방보조금 관리 조례」,「의정부시 위원회 구성 및 운영에 관한 조례」등에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(유효기간) 이 조례는 2022년 12월 31일까지 효력을 가진다.

행정구역 개편 추진을 위한 지원 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’21. 03. 08. (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 03. 26. • 재의요구지시 : ’21. 04. 09. (경기도지사) • 재 의 요 구 : ’21. 04. 15. (의정부시장) • 의 결 결 과 : ’21. 11. 03. (부결)
조례내용	• 의정부시가 행정구역 및 지방행정체제 개편을 지원하고, 경기북도 설치 준비를 위한 위원회를 구성·운영하고 지원하는 것은 의정부시 관할구역과 소관사무 범위를 벗어난 것으로 **지방자치법 제9조(지방자치단체의 사무범위) 위반** • 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있으므로 의정부시 사무가 아닌 것에 대해 규정한 본 조례의 제정은 **지방자치법 제22조(조례) 위반** • 국가 사무 성격의 경기북도 설치를 위한 추진 위원회를 의정부시 조례로 제정하고 구성하여 운영하는 것은 **지방자치법제116조의2(자문기관의 설치) 위반** • 조례 명칭에서 사용하고 있는 행정구역 개편 지원, 지방행정체제 개편 지원 등은 국가가 검토해야 할 사안이며, 특히 경기북도 설치 추진은 경기도를 분할하여 새로운 광역자치단체를 설치하는 것으로 **지방자치법 제4조**에 따라 법률로 정하도록 되어 있어 **의정부시 조례로 정하는 것은 부적절** • 지방자치법 **제10조 및 같은 법 시행령 제8조**(지방자치단체의 종류별 사무)에 따른 **시·군 및 자치구에 배분된 사무에 포함되는 것으로 보기 어려움**
재의요구 이 유	• 2021년 3월 26일자로 의결 및 이송된 「행정구역 개편 추진을 위한 지원 조례안」에 대하여 2021년 4월 9일 경기도에서 지방자치법 제9조, 제22조, 제116조의2를 위반한 사유로 같은 법 제172조 제1항에 따라 재의요구를 지시함에 따라, 본 조례안을 같은 항의 규정에 의거하여 의정부시의회로 환부하고 재의를 요구함

행정구역 개편 추진을 위한 지원 조례안

제1조(목적) 이 조례는 시민의 공공복리를 증진하고 특성 있는 지역 개발의 촉진과 지역의 균형 발전에 기여하기 위해 지방행정체제 개편 추진을 지원함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) 의정부시장(이하 "시장" 이라 한다)은 지방행정 환경변화에 대응하기 위한 경기북도 설치 추진 위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성·운영하며 위원회는 다음 각 호의 사항을 추진한다.

1. 경기북도 설치 준비에 관한 추진계획의 수립 및 시행
2. 경기북도 설치에 관한 협력 및 홍보활동 지원
3. 관련단체·민간단체 등의 사업수행 지원에 관한 사항
4. 행정구역 개편 추진 등 지방행정 환경변화 대응에 관한 사항
5. 그 밖에 시장 또는 위원장이 필요하다고 인정한 사항

제3조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장과 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 시장이 임명 또는 위촉하고, 부위원장은 위원 중에서 호선한다.

1. 지방행정 및 지방자치 분야에서 3년 이상 활동한 사람
2. 관련기관, 사회단체, 언론계, 학계 등 기관에 소속된 대표자 및 회원
3. 의정부시 의회에서 추천하는 사람
4. 시 소속 관계공무원
5. 그 밖에 시장이 경기북도 설치 지원 활동을 위하여 적합하다고 인정하는 사람

③ 시장은 제2항에 따라 위원을 위촉할 경우에는 특정 성별이 위원수의 10분의 6을 초과하지 않도록 노력하여야 하며, 공무원인 위원은 전체 위원 수의 5분의 1을 초과할 수 없다.

제4조(위원의 임기 등) ① 위원의 임기는 2년으로 하되, 공무원인 위원의 임기는 그 직위의 재임 기간으로 한다. 다만, 위원의 위촉해제에 따라 새로 위촉된 위원의 임기는

전임위원의 남은 임기로 한다.

② 시장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 임기 중이라도 그 위원을 위촉해제 할 수 있다.

1. 위원 스스로 사임을 원하는 경우
2. 질병, 장기여행 등으로 직무를 수행하기 어려운 경우
3. 품위손상 등의 사유로 직무수행에 적절하지 않다고 판단된 경우
4. 그 밖에 시장이 적합하지 아니하다고 인정한 경우

제5조(회의 운영 등) ① 위원회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 경우 위원장이 소집한다.

② 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 회의를 시작하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원장은 위원회의 안건심의, 그 밖의 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계공무원 및 외부전문가를 회의에 참석하게 하여 자료의 제출이나 의견을 청취할 수 있다.

④ 시장은 위원회의 원활한 운영을 위하여 필요한 경우 그 과제별 업무 수행을 지원하는 분과위원회 및 사무국 등을 위원회 산하에 구성 운영할 수 있다.

⑤ 분과위원회 회의 운영 등에 필요한 사항은 위원회에 관한 제5조 · 제6조 · 제7조에 따른다.

제6조(운영 지원 등) ① 시장은 위원회가 추진하는 다음 각 호의 사업에 대하여 정보 제공 등 행정적 지원 및 예산의 범위에서 재정적 지원을 할 수 있다.

1. 경기북도 설치에 대한 사례조사 · 연구 및 정책 건의
2. 경기북도 설치에 대한 관련기관 · 민간단체 간의 연계 및 협력사업
3. 경기북도 설치에 대한 각종 홍보 활동 및 행사 개최
4. 그 밖에 시장이 경기북도 설치 지원을 위해 필요하다고 인정하는 사업

② 위원장은 위원회의 업무수행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계 행정기관 또는 관련기관 · 단체에 협조를 요청할 수 있다.

제7조(실비 등 지급) ① 위원회의 회의에 출석 또는 참석한 위원 및 외부 전문가에게 예산의 범위에서「의정부시 위원회 구성 및 운영에 관한 조례」가 정하는 바에 따라 수당 등 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

② 시장은 위원회의 효과적 운용 등을 위하여 경기북도 설치에 대한 현지 활동, 연구 · 조사 등에 필요한 실비를 예산의 범위에서 지급할 수 있다.

제8조(간사) 위원회는 그 효율적 사무 처리를 위하여 간사를 두되, 간사는 관련 업무 담당팀장으로 한다.

제9조(운영규정) 위원회의 회의 운영 등에 관하여 이 조례에서 정한 것 외에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 운영규정으로 정한다.

제10조(준용) 제6조에 따른 사업비 보조금의 신청 · 교부 · 정산, 제7조에 따른 실비지급 등에 필요한 사항은「의정부시 지방보조금 관리 조례」,「의정부시 위원회 구성 및 운영에 관한 조례」등에 따른다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

3. 법률의 위임없이 주민의 권리제한·의무부과·벌칙 규정

지방자치단체는 법령의 범위에서
그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다.
다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나
벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.
(지방자치법 제28조 제1항)

조례제정권자인 지방의회는
민주적 정당성을 지니고 있는 주민의 대표기관이고
헌법이 지방자치단체의 자치권을
보장하고 있는 취지로 볼 때
조례에 대한 법률의 위임은 법규명령과 같이
반드시 구체적으로 범위를 정할 필요는 없으며
포괄적인 것이면 된다.
(헌재 1995.4.20.결정, '92헌마264 병합결정)



인천광역시 중구 주민자율방역단 지원 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’20. 04. 29. (구의원) • 의 회 의 결 : ’20. 04. 29. • 재의요구지시 : ’20. 05. 18. (중구청장) • 재 의 요 구 : ’20. 05. 18. (중구청장) • 의 결 결 과 : ’20. 05. 22. (재의결)
조례내용	• 제4조(임무) 자율방역단은 위생해충 구제를 위한 방역소독 관련 전 분야에 활동하며 주요임무는 다음 각 호와 같다. 1. 구 지역보건의료계획에 따른 지역 내 감염병 예방 및 관리를 위한 방역활동 2. 방역약품 및 장비 등에 대한 상시관리 3. 지역 내 공중보건 관련 동향 파악 및 보고 4. 그 밖에 각종 방역활동 참여와 동장이 요청하는 사항 • 제5조(운영 등) ① 자율방역단은 관내 취약지 현황을 사전에 파악하여 방역소독 자체계획을 수립하여 동장에게 제출하여야 한다. ② 자율방역단의 소독 시기는 하절기에 집중하며, 햇빛이 강한 오후 시간은 피해야 한다. ③ 자율방역단은 방역활동을 한 경우에는 완료와 동시에 동장에게 별지 제1호서식의 자율방역단 방역활동 추진일지를 제출하여야 한다. ④ 동장은 방역활동이 종료되면 별지 제2호서식의 자율방역단 방역활동 추진실적 보고서를 작성하여 인천광역시 중구청장(이하 “구청장”이라 한다)에게 제출하여야 한다. ⑤ 구청장은 제출된 자료를 향후 방역정책 수립이나 자율방역단에 대한 행정적, 재정적 지원 등의 자료로 활용할 수 있다. • 제6조(활동제한) 동장은 자율방역단에 대하여 다음과 같은 사유가 발생한 경우에 활동을 제한할 수 있다.

	1. 사망 또는 소재가 분명하지 않은 경우 2. 해당 동 관할 이외의 지역으로 이주한 경우. 다만, 활동에 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 3. 심신장애로 임무를 수행할 수 없거나 지장이 있는 경우 4. 임무를 게을리하거나 이행하지 않는 경우 5. 개인사정으로 사임하는 경우 6. 그 밖에 부정한 행위나 비리 등으로 자율방역단의 명예를 훼손한 경우 ● 제7조(약품관리) 각 동 자율방역단은 방역약품의 유출 및 도난을 방지하기 위하여 잠금장치와 환풍시설이 설치된 안전하고 견고한 곳에 보관하여야 하며 다음 사항을 준수한다. 1. 방역약품 보관소는 방역소독을 위한 자율방역단 외에는 출입을 통제한다. 2. 방역약품과 유류는 방역소독을 할 때마다 수불부를 작성하고 남은 양을 파악하는 등 안전사고에 대비하여 관리를 철저히 한다. 3. 방역약품의 취급용기에는 반드시 표식을 부착하여야 한다.
재의요구 이 유	● 조례안 제명은 “인천광역시 중구 주민자율방역단 지원 조례안”으로 규정되어 있으나, ● 「지방자치법」 제22조에 따라 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있음. 본 조례에서 자율방역단의 임무, 운영, 활동제한, 약품관리 등을 규정한 제4조부터 제7조까지는 법령의 위임 없이 의무 부과에 관한 사항을 정한 입법으로 볼 수 있음. 상위법 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」에서 조례로 정하도록 위임하는 바가 없으므로, 자율방역단에 임무를 부여·제한하는 조항을 그에 맞게 조문을 구성하는 것이 필요함. : 인천광역시 중구 주민자율방역단 지원 조례안 자치법규 입법안 심사결과 (市보건의료정책과-11553)

인천광역시 중구 주민자율방역단 지원 조례안

제1조(목적) 이 조례는 인천광역시 중구 관내 동 행정복지센터 주민자율방역단의 조직과 지원에 필요한 사항을 규정함으로써 각종 매개체로부터 감염병을 예방하고 쾌적한 환경을 조성하여 지역주민의 건강한 삶을 영위하는데 기여함을 목적으로 한다.

제2조(명칭) 명칭은 인천광역시 중구 주민자율방역단(이하 "자율방역단"이라 한다) 한다.

제3조(구성 등) ① 자율방역단은 인천광역시 중구(이하 "구"라 한다) 각 동 행정복지센터에 동장이 1개단을 구성할 수 있으며, 인원은 10명 이상으로 한다.

② 자율방역단은 해당 동의 관할 구역에 거주하거나 사업장에 종사하는 사람 또는 단체 등으로 한다. 다만, 방역업무상 동장이 필요하다고 인정하는 경우에는 타 지역에 거주하는 사람도 할 수 있다.

제4조(임무) 자율방역단은 위생해충 구제를 위한 방역소독 관련 전 분야에 활동하며 주요임무는 다음 각 호와 같다.

1. 구 지역보건의료계획에 따른 지역 내 감염병 예방 및 관리를 위한 방역활동
2. 방역약품 및 장비 등에 대한 상시관리
3. 지역 내 공중보건 관련 동향 파악 및 보고
4. 그 밖에 각종 방역활동 참여와 동장이 요청하는 사항

제5조(운영 등) ① 자율방역단은 관내 취약지 현황을 사전에 파악하여 방역소독 자체계획을 수립하여 동장에게 제출하여야 한다.

② 자율방역단의 소독 시기는 하절기에 집중하며, 햇빛이 강한 오후 시간은 피해야 한다.

③ 자율방역단은 방역활동을 한 경우에는 완료와 동시에 동장에게 별지 제1호서식의 자율방역단 방역활동 추진일지를 제출하여야 한다.

④ 동장은 방역활동이 종료되면 별지 제2호서식의 자율방역단 방역활동 추진실적 보고서를 작성하여 인천광역시 중구청장(이하 "구청장"이라 한다)에게 제출하여야 한다.

⑤ 구청장은 제출된 자료를 향후 방역정책 수립이나 자율방역단에 대한 행정적, 재정적 지원 등의 자료로 활용할 수 있다.

제6조(활동제한) 동장은 자율방역단에 대하여 다음과 같은 사유가 발생한 경우에 활동을 제한할 수 있다.

1. 사망 또는 소재가 분명하지 않은 경우
2. 해당 동 관할 이외의 지역으로 이주한 경우. 다만, 활동에 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
3. 심신장애로 임무를 수행할 수 없거나 지장이 있는 경우
4. 임무를 게을리하거나 이행하지 않는 경우
5. 개인사정으로 사임하는 경우
6. 그 밖에 부정한 행위나 비리 등으로 자율방역단의 명예를 훼손한 경우

제7조(약품관리) 각 동 자율방역단은 방역약품의 유출 및 도난을 방지하기 위하여 잠금장치와 환풍시설이 설치된 안전하고 견고한 곳에 보관하여야 하며 다음 사항을 준수한다.

1. 방역약품 보관소는 방역소독을 위한 자율방역단 외에는 출입을 통제한다.
2. 방역약품과 유류는 방역소독을 할 때마다 수불부를 작성하고 남은 양을 파악하는 등 안전사고에 대비하여 관리를 철저히 한다.
3. 방역약품의 취급용기에는 반드시 표식을 부착하여야 한다.

제8조(안전교육) 구청장은 자율방역단에 대하여 방역소독방법, 장비운영방법, 약품희석기준, 안전사고 대비법 등 안전교육을 연 1회 이상 실시하여야 한다.

제9조(예산지원) 구청장은 방역소독에 필요한 약품 및 장비를 확보하여 지원하여야 하며, 방역소독활동에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

제10조(금지행위) 자율방역단은 그 명칭을 사용하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 된다.

1. 기부금 등을 모금하거나 영리를 목적으로 하는 행위
2. 정치활동에 참여하는 행위

3. 분쟁 또는 단체의 쟁의에 참여하는 행위
4. 그 밖에 자율방역단의 명예가 훼손되는 행위

제11조(지도감독) 동장은 필요한 경우 자율방역단의 운영 등에 대하여 지도·감독 할 수 있다.

제12조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

대구광역시 동구 저장강박 의심가구 지원에 관한 조례안(제정)

개 요	• 발 의 : ’20. 02. 19. (오말임, 도근환, 주형숙, 권상대, 이윤형, 김병두 의원) • 의 회 의 결 : ’20. 06. 24. • 재의요구지시 : ’20. 07. 10. (기초자치단체장) • 재 의 요 구 : ’20. 07. 10. (기초자치단체장) • 의 결 결 과 : ’20. 10. 13. (부결)
조례내용	• 제정이유 저장강박은 사용 여부에 관계없이 어떤 물건이든 버리지 못하고 저장해 두는 강박장애의 일종으로, 집 안팎으로 산더미 같이 쌓인 쓰레기와 악취로 인하여, 이웃에게 극심한 피해를 주므로, 비위생적이고 위험한 주거환경에 노출된 저장강박 의심가구에 정신건강을 회복하고 쾌적한 주거환경을 위해 필요한 사항을 규정하고 지원하여, 주민의 건강과 복리증진에 이바지하기 위해 제정하고자 함 • 주요내용 가. 목적 및 정의 (안 제1조~제2조) 나. 책무(안 제3조) 다. 지원 대상 (안 제4조) 라. 지원 (안 제5조) 마. 실비지급 (안 제6조) 바. 시행규칙 (안 제7조)
재의요구 이 유	**1. 조례안 제4조(지원대상자) 제1항에서 ‘저장강박 의심가구’에 해당하는지 여부를 결정·판단하는 주체(기준, 근거)가 분명하여야 함.** 저장강박증 내지 의심가구의 인정단계에서 전문가의 진단 없이 동지역사회보장협의체가 판단하는 것은 전문성, 객관성 등을 담보할 수 없고 자의적인 요소가 개입·관여될 소지가 있으며, 이러한 상황에서 본인(당사자)의 의사에 반하여 저장물 등을 수거하는 경우는 개인의

기본권을 침해하거나 재산권을 침해할 소지가 높고, 의사 등 전문가 진단 없이 해당 당사자를 저장강박 의심환자로 지정하는 것 자체가 해당 당사자의 인격권 침해의 소지가 있음.

2. 주민의 권리를 제한하는 경우에는 법률의 위임이 있어야 한다.

조례안 제4조 제2항 "저장물의 폐기 혹은 수거 시, 본인 또는 세대를 같이하는 배우자·직계 존·비속 중 1인의 서면동의를 받고 진행한다."는 본인(당사자)의 의사에 반하여 저장물 등을 수거하는 경우에는 재산권 침해소지 외에 행복추구권 및 자기결정권이 침해될 소지가 있으며,

지방자치법 제22조는 "지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있고, 주민의 권리 제한 또는 의무부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다."고 규정하고 있기에 주민의 권리를 제한하면서 상위법령, 법률위임이 없는 이 조례안은 헌법 제37조 제2항, 지방자치법 제22조, 행정규제기본법 제4조 제3항등에 위배되어 효력이 없으며(법률유보원칙 위반)

이와 같은 조례에 근거하였다고 하더라도 피해를 당하였다고 생각하는 개인이 지자체를 상대로 손해배상을 청구할 경우 지자체는 손해배상 책임이 면제되지 않으며,

저장강박 의심가구의 저장물을 치우는 등의 행위는 행정상 "강제집행"과 유사한 것으로 판단되며, 강제집행이란 의무불이행이 있는 경우 행정청이 의무자의 신체 또는 재산에 대하여 실력을 가하여 그 의무를 이행시키거나 이행한 것과 동일한 상태를 실현 시키는 것을 말하는데, 이러한 행정상 강제집행은 국민의 기본권에 대한 제한을 수반하므로 법적근거가 있어야 하므로 저장물을 치우는 행위는 법률로서 규정되어야 할 것임.

저장강박 의심가구에 대한 정의가 불분명한 채로 어떠한 실행행위를 하였을 경우 헌법상 기본권인 재산권침해소지가 있고, '저장물의 폐기 또는 수거'는 '주민의 권리를 제한'하는 내용이므로 법률의 위임이 있어야 하는데 이 조례안은 법률의 위임 없이 주민의 권리제한에 관한 사항을 정한 것이 되어 법률위반 소지가 있어 재의요구가 필요하다고 판단 됨.

대구광역시 동구 저장강박 의심가구 지원에 관한 조례

제1조(목적) 이 조례는 대구광역시 동구에 주소를 두고 거주하는 저장강박 의심가구를 지원하는데 필요한 사항을 규정함으로써 주민의 건강과 복리증진에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “저장강박”이란 강박장애의 일종으로 어떤 물건이든지 사용 여부에 관계없이 계속 저장하고 그렇게 하지 않으면 불쾌하고 불편한 감정을 느끼는 행동장애를 말한다.
2. “저장강박 의심가구”란 저장강박으로 인한 행동장애를 가졌다고 의심되는 사람이 거주하는 가구를 말한다.
3. “저장물”이란 동산의 가치가 현저히 떨어져 사용도와 활용도가 거의 없는 것을 말한다.

제3조(책무) 대구광역시 동구청장(이하 “구청장”이라 한다)은 저장강박 의심가구에 대하여, 정신건강을 회복하고 쾌적한 주거환경에서 거주할 수 있도록 적극 노력하여야 한다.

제4조(지원대상) ① 대구광역시 동구에 주소를 두고 실제 거주하는 저장강박 의심가구 중에서 보건소(정신보건), 관할복지관 등 전문기관의 참여로 진행되는 통합사례회의를 거쳐 인정하는 가구 또는 동 지역사회보장협의체가 저장강박 의심대상가구로 동의하여 함께 지원을 결정한 가구 중에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가구에 지원할 수 있다.

1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급권자 및 차상위계층
2. 「한부모가족지원법」에 의한 한부모 가구
3. 「장애인복지법」에 따른 등록된 장애인 가구
4. 「긴급복지지원법」에 따른 긴급복지지원 대상자
5. 그 밖에 지원이 필요하다고 구청장이 인정하는 가구

② 구청장은 저장물의 폐기 혹은 수거 시, 본인 또는 세대를 같이하는 배우자·직계존·비속 중 1인의 서면동의를 받고 진행한다.

제5조(지원) 구청장은 저장강박 의심가구의 건강한 생활과 주거환경개선을 위하여 행정적인 지원을 할 수 있으며 예산의 범위 내에서 필요한 경비를 지원할 수 있다.

제6조(실비지급) 구청장은 저장강박 의심가구의 주거환경개선을 위하여 현장에 지원된 사람들에게 예산의 범위 내에서 실비 등을 지급할 수 있다.

제7조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

서울특별시 농수산물도매시장 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’22. 1. 21. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’22. 2. 21. • 재 의 요 구 : ’22. 3. 11. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 도매시장법인, 시장도매인 등이 사회적 책임을 다하도록 장려하는 서울특별시장의 책임을 규정(안 제2조의2) • 지정요건으로 도매시장법인, 시장도매인의 사회공헌실적, 장려금 지급 실적 등 사회적 책임을 규정하고, 이를 심사·평가하는 위원회를 신설(안 제4조 제2항)
재의요구 이 유	• 농림축산식품부 재의요구 지시(’22. 3. 8.) - 도매시장법인의 권리제한 또는 의무부과에 대한 사항을 조례로 규정할 경우 법률의 위임이 있어야 하며(지방자치법 제28조1항), 농안법 제23조 제3항에서 규정하는 지정요건 외에 법률의 위임없이 추가적으로 실적을 평가하여 재지정 여부를 결정하는 것은 법률유보원칙에 위배 소지 - 사회공헌 실적, 장려금 지급 실적에 대한 기준과 범위가 구체적이지 않고 평가 방법이 명확하지 않아 명확성의 원칙에 위배 소지
판결요지	• 해당없음

서울특별시 농수산물 도매시장 조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행.	개 정 안
〈신 설〉	제2조의2(책무) 서울특별시장(이하 "시장"이라 한다)은 생산자와 소비자의 이익을 보호하고, 도매시장법인(이 "법인"이라 한다), 시장도매인 등 유통인의 사회적 책임 및 공공의 이익활동이 확대되도록 장려하여야 한다.
제3조(지정) ① 서울특별시장(이하 "시장"이라 한다)은 법 제23조에 따라 도매시장법인(이하 "법인"이라 한다)을 지정한다.	제3조(지정) ① 시장---------- 법인----------.
② ~ ④ (생 략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제4조(재지정) ① (생 략)	제4조(재지정) ① (현행과 같음)
② 시장은 법인의 거래규모, 순자산액 비율, 보증금 등 법 제23조제3항의 지정요건을 평가하여 재지정 여부를 결정할 수 있다.	② ---------- 지정요건과 다음 각 호의 실적 등----------.
〈신 설〉	1. 지정기간 내 생산자, 소비자, 유통인 및 취약계층에 대한 지원 등 사회 공헌실적
〈신 설〉	2. 지정기간 내 매년 제8조에서 정한 장려금 등의 지급 실적
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
〈신 설〉	④ 시장은 지정조건 및 그 이행실적 등을 심사·평가하기 위한 위원회를 둘 수 있으며, 위원회 구성 및 운영, 심사결과 활용 등 세부사항은 규칙으로 정한다.
④ (생 략)	⑤ (현행 제4항과 같음)

현 행.	개 정 안
제42조(시장관리운영위원회) ① (생 략)	제42조(시장관리운영위원회) ① (현행과 같음)
② 제1항의 위원회는 위원장을 포함하여 20명 이하의 위원으로 구성하되, 다음 각 호의 자격을 갖춘 사람 중에서 시장이 임명 또는 위촉한다.	② ----------.
1. 서울특별시 도매시장 업무 부서장, 공사 유통관리업무 총괄 부서장(본부장 등)	1. 당연직 8명 이내 가. 서울특별시 도매시장 업무부서장, 공사 유통관리업무 총괄 부서장(본부장 등) 나. 유통인대표(도매시장법인, 시장도매인 및 중도매인 등), 하역단체 대표 등 6명 이내
2. 유통인대표(도매시장법인, 시장도매인 및 중도매인 등), 하역단체 대표 등 8명 이내	2. 위촉직 12명 이내 가. 생산자 단체 및 구매자단체 대표 등 5명 이내 나. 시장이 추천하는 전문가 2명 이내 다. 서울특별시의회에서 추천하는 전문가 2명이내 라. 그 밖에 농수산물 유통분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 사람 3명 이내
3. 생산자 단체 및 구매자단체 대표 등 5명 이내	〈삭 제〉
4. 시장이 추천하는 전문가 2명, 서울특별시의회에서 추천하는 전문가 2명 등 5명 이내	〈삭 제〉
5. 그 밖에 농수산물 유통분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 사람	〈삭 제〉
③ ~ ⑤ (생 략)	③ ~ ⑤ (현행과 같음)
〈신 설〉	제42조의2(위원의 임기) ① 당연직 위원의 임기는 그 직에 재직하는 기간으로 하고, 위촉직 위원의 임기는 2년으로 한다. ② 위촉직 위원의 임기는 1회에 한하여 연임할 수 있으며, 임기만료 또는 해촉된 날로부터 2년 이내에 재위촉할 수 없다.

부산광역시 공공기관 노동자이사제 운영에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’22. 03. 03. (의원) • 의 회 의 결 : ’22. 03. 23. • 재 의 요 구 : ’22. 04. 07. (부산광역시장) • 의 결 결 과 : ’22. 06. 21. (재의결)
조례내용	• 노동이사에 대해 직무수행에 따른 교육·훈련의 기회 제공, 연합단체 결성 및 지원 방안 마련 시행, 자료정보제공과 집무공간 등을 지원토록 함(안 제3조) • 노동이사가 이사회 회의 참석 시 안건 및 자료 검토 수당·여비 등의 지급과 회의 참석 이외의 일상 활동경비를 지급토록 함(안 제12조) • 노동이사는 조례 및 정관으로 정하는 비상임이사의 권한과 동일한 권한 외에 이사회 안건부의권을 가짐(안 제12조)
재의요구 이 유	• 노동이사에 대한 지원사항은 각 기관마다 예산·업무환경 등 제반 조건이 다르므로 공공기관장과 노동이사 간의 협의사항임에도 불구하고 의무 이행토록 함은 기관의 자율성 침해와 법률의 위임 없이 의무를 부과하여 「지방자치법」 위반의 소지가 있음

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
부산광역시 공공기관 노동자이사제 운영에 관한 조례	**부산광역시 공공기관 노동이사제 운영에 관한 조례**
제1조(목적) 이 조례는 부산광역시 산하 공공기관에 노동자이사제를 운영하는 데 필요한 사항을 규정함으로써 노동자의 경영참여를 제도화하여 사용자와의 협력과 상생을 촉진하고 경영의 투명성, 책임성, 공익성 및 민주성을 제고하는 데 이바지함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ---------- ------ 노동이사제---------- ---------- ---------- ---------- ----------.
제2조(정의) 이 조례에 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ---------- -------.
1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
3. "노동자이사"란 공공기관 소속 노동자 중에서 법령, 조례 또는 정관에서 정하는 바에 따라 부산광역시장 또는 공공기관의 장(이하 "공공기관장"이라 한다)이 임명하는 비상임이사를 말한다.	3. "노동이사"란 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------.
제3조(공공기관장의 책무) ① 공공기관장은 노동자이사가 비상임이사로서의 직무를 충실히 수행할 수 있도록 교육 및 훈련 기회를 부여하고, 각종 정보와 편의를 제공하기 위하여 노력하여야 한다.	제3조(공공기관장의 책무) ① ---------- 노동이사---------- ---------- ------- 제공----------.
② 공공기관장은 소속 노동자가 노동자이사로서 활동한 시간을 노동계약(「근로기준법」 제2조제1항제4호의 근로계약을 말한다. 이하 같다)에 따라 노동한 시간으로 보아야 하며, 노동자이사로 활동하거나 활동하였다는 이유로 불이익한 처우를 하여서는 아니 된다.	② ---------- 노동이사로서 ---------- ---------- ---------- 노동이사로 ---------- ----------.

현 행	개 정 안
〈신 설〉	③ 공공기관장은 노동이사의 연합단체 결성에 협조하여야 하고, 연합단체 지원방안을 마련하여 지원하여야 한다.
〈신 설〉	④ 공공기관장은 노동이사가 주요사항을 점검하고 대내외 활동을 충실히 수행하도록 자료 및 정보를 제공하고, 집무공간 등 사무환경을 지원하여야 한다.
〈신 설〉	⑤ 공공기관장은 노동이사 집무공간을 본사 내에 배치하고, 공간 부족 등 제반사항으로 부득이한 경우에는 노동이사와 협의를 하여야 한다.
제4조(다른 조례와의 관계) 노동자이사제의 운영에 관하여 다른 조례에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 조례에서 정하는 바에 따른다.	제4조(다른 조례와의 관계) 노동이사제----------.
제5조(대상기관) ① 공공기관의 정관 또는 내부규정에 따른 노동자 정원이 100명 이상인 공공기관은 노동자이사를 두어야 한다.	제5조(대상기관) ① ---------- 노동이사----------.
② 제1항에도 불구하고 정관 또는 내부규정에 따른 노동자 정원이 100명 미만인 공공기관도 노동자이사를 둘 수 있다.	② ---------- 노동이사----------.
제6조(임명) ① 노동자이사는 관계 법령 또는 정관 등에서 정하는 공개모집과 임원추천위원회 추천 등에 따라 임명한다.	제6조(임명) ① 노동이사----------.
② 노동자이사의 임명과 관련하여 법령, 조례에서 정한 것을 제외하고는 공공기관의 정관 또는 내부규정으로 정한다.	② 노동이사----------.
③ 노동자이사로 임명되는 사람이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그 자격 또는 직을	③ 노동이사----------

현 행	개 정 안
탈퇴하거나 사임하여야 한다.	----------.
1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
제7조(자격) ① 노동자이사는 공공기관의 소속 노동자 중에서 1년 이상 재직하고 있는 사람으로 한다.	제7조(자격) ① 노동이사----------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 노동자이사가 될 수 없으며, 임명 시 또는 임명 후에도 그에 해당하였음이 밝혀졌을 경우에는 당연히 그 직을 상실한다.	③ --------- 노동이사----------.
1. ~ 4. (생 략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
④ 노동자이사가 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되거나 임명 당시 그에 해당한 사람으로 밝혀졌을 때에는 당연히 그 직을 상실한다.	④ 노동이사----------.
제8조(정수) 공공기관에 두는 노동자이사의 수는 정관 또는 내부규정에 따른 노동자 정원을 기준으로 다음 각 호의 범위에서 해당 기관의 정관으로 정한다. 이 경우 노동자이사의 정수는 비상임이사 정수의 3분의 1을 초과할 수 없다.	제8조(정수) ---------- 노동이사----------. ---- 노동이사----------.
1. 노동자 수가 100명 이상 300명 미만인 공공기관 : 노동자이사 1명	1. ---------- 노동이사 ---
2. 노동자 수가 300명 이상인 공공기관 : 노동자이사 2명	2. ---------- 노동이사 ----
제9조(임기) 노동자이사의 임기는 관계 법령 또는 정관 등으로 정하는 바에 따른다. 다만, 노동자이사의 노동계약이 종료되는 경우에는	제9조(임기) 노동이사----------. ---- 노동이사의 노동계약----------

현 행	개 정 안
노동자이사의 임기와 관계없이 노동자이사의 임기도 당연히 종료된다.	---------노동이사의 임기와 -------- 노동이사의 임기도 ----------.
제10조(권한과 책임 등) ① 노동자이사는 관계 법령 또는 정관 등으로 정하는 일반 비상임이사와 동일한 권한을 가진다.	제10조(권한과 책임 등) ① 노동이사---------- ----------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 노동자이사는 관계 법령 등에 따라 비상임이사에게 부과되는 책임과 의무를 다하여야 한다.	③ 노동이사---------- ---.
제11조(제척 · 회피) ① 노동자이사는 자기 또는 자기의 친족과 직접 이해관계가 있는 안건의 심의 · 의결에서 제척된다.	제11조(제척 · 회피) ① 노동이사---------- ----------.
② 노동자이사가 제1항에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 그 안건의 심의 · 의결에서 회피하여야 한다.	② 노동이사---------- ----------.
제12조(수당 등) ① 노동자이사로서의 직무 수행에 따른 보수는 무보수를 원칙으로 한다.	제12조(수당 등) ① 노동이사---------- ----------.
② 노동자이사가 이사회 회의에 참석하는 경우에 예산의 범위에서 안건 및 자료 검토 등에 필요한 수당 · 여비 등을 지급할 수 있다.	② 노동이사---------- ---------- 지급한다.
〈신 설〉	③ 노동이사의 이사회 회의 참석 이외의 일상활동에 따른 실비차원의 경비를 지급한다.
〈신 설〉	제13조(적정직무의 배치) ① 노동이사가 책임있는 활동을 수행할 수 있도록 적정부서에 배치하고, 경영과 관련된 직무개발을 통해 원활한 업무수행을 하도록 지원한다. ② 노동이사의 임기종료후에는 원래의 직무로 복귀하는 것을 원칙으로 하되, 노동이사와 협의 후 결정한다.

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제14조(안건 부의권 보장) 노동이사는 조례 및 정관으로 정하는 비상임이사의 권한과 동일한 권한 외에 이사회 안건 부의권을 갖는다.
〈신 설〉	제15조(조합원자격 복귀) 노동이사의 임기가 만료되는 때에는 조합원의 자격이 원래대로 복귀되어야 한다.

부산광역시 재활용품 선별장 관리 및 운영 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’22. 05. 27. (의원) • 의 회 의 결 : ’22. 06. 21. • 재 의 요 구 : ’22. 07. 05. (부산광역시장) • 의 결 결 과 : ’22. 07. 08. (임기만료에 따른 폐기)
조례내용	• ‘부산광역시 재활용품 선별장’을 부산시가 설치한 공공시설로 정의함(안 제2조) • 부칙에 이 조례 시행 당시 선별장을 운영하고 있는 사업자가 90일 이내에 운영권을 부산시에 반환하여야 함, 선별장 운영 입찰금액 일부를 생곡주민을 위하여 사용함 및 운영이익금 사용에 대한 심사를 규정함(안 부칙 제1조)
재의요구 이 유	• 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」(이하 “자원재활용법”이라 함)에 따라 시장이 운영할 수 있는 공공재활용 기반시설은 시와 구청장군수가 공동으로 설치한 광역처리시설이어야 하므로 조례안 제2조제3호의 정의는 자원재활용법상 재활용기반시설의 정의에 부합하지 않음 • 안 부칙 제1조는 현재 선별장을 운영하고 있는 특정 민간시설의 운영권을 시에 반환하는 내용으로서, 우리 시 조례로 관리 및 운영에 관한 사항을 규정할 수 없으며, 이는 「지방자치법」 제28조제1항에 따른 소관사무의 원칙에 위배됨. 또한 안 부칙 제1조부터 제3조까지는 본칙의 내용과 무관하며 법률의 위임없이 조례로 규정할 수 없는 사항임

부산광역시 재활용품 선별장 관리 및 운영 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「폐기물관리법」 제4조 및 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제34조의4에 따라 부산광역시에 설치된 공공 재활용기반시설의 관리 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “재활용가능자원”이란 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제2조제2호에서 규정한 것을 말한다.
2. “생활폐기물”이란 「폐기물관리법」 제2조제2호에 따른 폐기물을 말한다.
3. “부산광역시 재활용품 선별장”(이하 “선별장”이라 한다)이란 공공 재활용기반시설로서 가정 등에서 분리배출한 재활용가능자원의 효율적이고 원활한 재활용을 지원하기 위하여 부산광역시(이하 “시”라 한다)가 설치한 공공시설로 반입·투입설비, 선별설비, 감용설비, 파쇄(분쇄)설비, 압축설비, 보관설비, 환경 오염방지설비, 건축물 및 부대설비 등으로 구성된 시설을 말한다.

제3조(선별대상폐기물) 선별장의 선별대상폐기물은 구·군에서 배출·반입되는 생활폐기물 중에서 재활용이 가능한 자원으로 한정한다.

제4조(업무) 선별장에서는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 반입 폐기물의 성상별 분류
2. 파쇄·압축·선별시설 등의 관리 및 유지보수와 선별장 내 각종 소모품에 대한 보수 및 정비
3. 선별장에서 발생하는 침출수 및 오·폐수의 처리
4. 재활용가능자원의 선별·보관·반출·판매 및 시설에 대한 일반사무 관리
5. 재활용가능자원의 반입량 전자 계량
6. 재활용가능자원의 선별에 따라 발생되는 잔여 쓰레기 처리
7. 그 밖에 선별장의 운영 및 관리에 필요한 사항

제5조(위탁운영) ① 시장은 선별장의 효율적인 운영을 위하여 필요하다고 인정될 경우에는 다음 각 호의 어느 하나의 자격을 갖춘 자(이하 “수탁자”라 한다)에게 위탁하여 운영할

수 있다.

1. 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사·지방공단 또는 시가 출자한 법인
2. 「폐기물관리법」 제25조에 따른 폐기물처리업(중간, 최종, 종합재활용업) 허가를 받은 자로서 3년 이상 선별장을 운영하였던 경험이 있는 자 또는 법인
3. 「폐기물관리법」 제46조에 따라 폐기물처리 신고를 한 자로서 폐기물 재활용 처리 실적이 3년 이상 경험이 있는 자 또는 법인

② 제1항에 따른 수탁자의 선정은 공개모집 하여야 하고 선정시 실적, 업력, 자본금 규모 등의 사업수행능력을 충분히 고려하여야 한다.

③ 제2항에 따른 수탁자 선정 시 담당 부서에서 추천한 전문가, 시의원, 시 담당 공무원 등으로 심사위원회를 구성한다.

제6조(위탁기간) 위탁기간은 계약일로부터 3년 이내로 하되 연장은 심사위원회에서 결정한다.

제7조(수탁자의 의무) ① 수탁자는 선별장으로 반입되는 재활용가능자원의 원활한 처리를 위하여 종사자 등의 태업·파업 및 업무중단 등에 대한 조치계획을 수립하여야 한다.

② 수탁자는 선별장의 재산을 운영 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

③ 수탁자는 수탁기간 동안 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 한다.

④ 수탁자는 선별장의 운영에 따른 수입과 지출 관리를 위하여 전용 계좌를 개설하여야 한다.

⑤ 수탁자는 선별장의 월별 수입 내역을 다음 달 15일까지 시장에게 보고하여야 한다.

⑥ 시장은 납부금액, 납부기한 등을 지정하여 수탁자에 고지하여야 한다. 이 경우 수탁자는 고지받은 금액을 납부기한까지 지정된 금고에 납부하여야 한다.

제8조(지원) ① 시장은 선별장의 안정적인 관리·운영을 위하여 예산의 범위에서 운영 및 설비에 필요한 경비를 수탁자에게 지원할 수 있다.

② 시장은 선별장의 활성화와 공익적 목적을 위하여 행정적 지원을 할 수 있다.

③ 시장은 재활용의 촉진을 위한 목적으로 각종 언론매체, 인터넷 홈페이지 또는 신문 등을 통하여 수탁자의 사업을 적극 홍보하고 지원할 수 있다.

제9조(지도·감독) ① 시장은 수탁자에 대하여 연 2회 이상 지도·감독을 실시하고, 운영에 관하여 보고를 받거나 수시 검사를 하여야 한다.

② 시장은 연 2회 수탁자에 대하여 관계서류, 회계장부 등 자료 제출을 요구 하여야 하며 수탁자는 이에 응하여야 한다.

③ 시장은 제1항에 따른 보고 또는 검사 결과, 위탁사무 처리가 위법 또는 부당하다고 인정될 때에는 즉시 계약을 파기하고 재입찰을 하여야 한다.

제10조(위탁의 해지) 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수탁자와 맺은 위탁 계약을 즉시 해지하여야 한다.

1. 제8조의 의무사항을 위반하거나 이행하지 아니한 경우
2. 선별장의 운영 능력이 없다고 인정될 경우
3. 공익상 선별장을 운영할 수 없는 사유가 발생한 경우
4. 수탁자로 선정되었으나 위탁업무를 인수하지 않는 경우
5. 수탁업무의 처리가 부적정하다고 인정될 경우
6. 수탁자의 명확한 책임으로 인하여 계약을 위반하였을 경우
7. 선별장을 재활용선별처리업무 외 다른 용도로 사용한 경우
8. 선별장 내 재임대 또는 타 사업자 등록을 하였을 경우
9. 시 재산인 선별장의 시설 및 건물을 불법 용도변경 등의 행위를 하였을 경우
10. 대리 또는 타 업체의 사업자를 빌려 입찰에 참가한 경우

제11조(원상복구 및 손해배상) 시장은 수탁자가 고의 또는 과실로 시설물 등 관리 재산을 훼손한 경우에는 원상복구을 명하거나, 원상복구에 필요한 손해배상을 청구하여야 한다.

제12조(준용) 이 조례에 규정된 사항 이외의 선별장 관리·운영에 관한 사항은 「부산광역시 폐기물 관리 등에 관한 조례」를 준용한다.

제13조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

제1조 이 조례 시행 당시 선별장을 운영하고 있는 사업자와 부산시는 공포일로부터 90일 이내에 협의하여 운영권을 부산시에 반환하여야 한다.

제2조 선별장 운영 입찰금액 일부를 생곡주민을 위하여 사용한다. 단, 기한은 이주전까지로 한다.

제3조 운영 이익금 사용에 대한 심사위원은 제5조제3항과 같다.

4. 지방의회와 집행기관의 권한분리·배분 및 대표제 원리 위배

지방자치법은 지방자치단체에
주민의 대의기관으로 지방의회를
지방자치단체의 대표로서 그 사무를 통할하는
집행기관으로 지방자치단체의 장을 두고
각각 고유권한을 부여하여
상호 견제와 균형을 이루도록 하고 있다.

지방자치단체의 조례에는
지방의회와 집행기관은
상호의 고유권한을 침해하는 내용을 규정할 수 없다.



서울특별시 교육경비 보조에 관한 조례(개정)

개 요

- 발 의 : ’20. 10. 16. (의원발의)
- 의 회 의 결 : ’20. 12. 16.
- 재 의 요 구 : ’21. 1. 4. (서울특별시장)
- 의 결 결 과 : ’21. 12. 31. (재의결)
- 대법원 제소 : ’22. 1. 19. (서울특별시장)
- 제 소 결 과 : ’22. 6. 30. 무효 (대법원 판결)

조례내용

- 교육경비 보조금 하한선 추가 (교육경비 보조금을 보통세의 “1000분의 4이상 1000분의 6이내”로 함)

※ 신·구조문 대비표

종전 조례	개 정 안
제5조(교육경비보조금의 재원 등) ① 제4조에 따른 교육경비 보조금의 규모는 해당 연도 본 예산의 세입 중 「지방세기본법」 제8조제1항제1호 각 목에 따른 보통세의 **1000분의 6이내**의 금액으로 한다.	제5조(교육경비보조금의 재원 등) ① 제4조에 따른 교육경비 보조금의 규모는 해당연도 본 예산의 세입 중 「지방세기본법」 제8조제1항제1호 각 목에 따른 보통세의 **1000분의 4이상 1000분의 6이내**의 금액으로 한다.

재의요구 이 유

- 개정안 관련 교육경비 보조금은 「지방교육재정교부금법」 제11조 제9항에 의거, 지방자치단체장이 재정여건에 따라 보조금 규모를 결정할 수 있는 재량 경비임.
- 개정안은 매년 보통세의 1000분의 4이상 1000분의 6이내를 고정적으로 서울시교육청 교육비특별회계로 전출(교육경비 보조금) 하도록 의무화하는 것으로 예산 편성 이전에 보조의 규모를 실질적으로 결정하는 것이어서 지방자치단체장의 예산편성권에 대한 제약임.

	● 또한, 「지방교육재정교부금법」 제11조제8항, 제9항 및 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」에는 교육경비 보조금의 하한을 조례로 규정할 수 있다는 취지의 규정이 없는 점, 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」 제3조는 재원이 부족한 경우 보조금 교부를 제한하고 있는 점을 고려할 때 본 개정안은 지방자치단체장의 예산편성권을 실질적으로 제약하는 것임.
판결요지	● 조례안 제5조 제1항은 지자체장의 예산안 편성권을 본질적으로 제약하여 위법하므로, 「서울특별시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안」에 대한 재의결은 효력이 없음. - 「지방교육재정교부금법」 제11조제8항에 따라 교육경비 보조금의 편성은 지방자치단체장의 예산안 편성권에 해당함. - 「지방교육재정교부금법」은 지자체로 하여금 교육경비를 보조할 수 있도록 하고 있을 뿐, 보조금의 의무 편성 비율을 정하거나 지자체장의 보조금 편성에 대하여 다른 기관이 사전에 견제나 제약을 할 수 있는 규정을 두고 있지 않음에도 이 사건 조례안 제5조제1항은 교육경비 보조금의 의무 편성 비율을 정함으로써 법령의 근거 없이 지자체장의 예산안 편성권에 사전적인 제약을 가하고 있음. 또한, 지자체의 재정여건·재원배분계획 등과 무관하게 일정 비율 이상의 교육경비 보조금을 의무편성하도록 한 것은 지자체장이 예산안 편성 시 고려할 사항을 정하고 있는 「지방재정법」, 「지자체 예산편성 운영에 관한 규칙」 등 상위법령의 취지에도 어긋남. - 보통세의 1000분의 4라는 하한은 장래에 교육경비 보조금의 규모를 줄일 수 있는 가능성을 박탈하며, 지자체장의 교육경비 보조금 편성에 관한 재량을 충분히 보장해 줄 수 있는 수준으로 보기 어려움.

서울특별시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제5조(교육경비보조금의 재원 등) ① 제4조에 따른 교육경비 보조금의 규모는 해당연도 본예산의 세입 중 「지방세기본법」 제8조제1항제1호 각 목에 따른 보통세의 1000분의 6이내의 금액으로 한다.	제5조(교육경비보조금의 재원 등) ① 제4조에 따른 교육경비 보조금의 규모는 해당연도 본예산의 세입 중 「지방세기본법」 제8조제1항제1호 각 목에 따른 보통세의 1000분의 4이상 1000분의 6이내의 금액으로 한다.

대법원 판결문

사 건	2022추5040 조례안재의결무효확인
원 고	서울특별시장
피 고	서울특별시의회
판결선고	2022. 6. 30.
주 문	1. 피고가 2021. 12. 31. '서울특별시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안'에 관하여 한 재의결은 효력이 없다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다.
이 유	

1. 이 사건 조례안의 재의결 및 주요 내용

갑 제1 내지 4호증(가지번호 생략)의 각 기재와 변론의 전체 취지를 종합하면 다음사실을 인정할 수 있다.

가. 피고는 2020. 12. 16. '서울특별시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안'(이하 '이 사건 조례안'이라 한다)을 의결하여 원고에게 이송하였다. 원고는 2021. 1. 5. 이 사건 조례안 제5조 제1항이 원고의 예산안 편성권을 침해한다는 등의 이유로 피고에게 재의를 요구하였으나 피고는 2021. 12. 31. 이 사건 조례안을 원안대로 재의결하였다.

나. 이 사건 조례안 제5조 제1항은 서울특별시 교육비특별회계의 전출금 등으로 계상할 수 있는 교육경비 보조금의 규모를 정하고 있는데, 종전에는 교육경비 보조금 규모를 해당연도 본 예산의 세입 중 지방세기본법 제8조 제1항 제1호 각 목에 따른 보통세의 '1000분의 6 이내'로 정하고 있었던 것과 달리, 이 사건 조례안 제5조 제1항에서는 교육경비 보조금 규모를 위 보통세의 '1000분의 4 이상 1000분의 6 이내'로 정함으로써 하한을 새롭게 추가하였다.

2. 이 사건 조례안 제5조 제1항이 원고의 예산안 편성권을 침해하는지 여부

가. 원고는, 이 사건 조례안 제5조 제1항이 원고가 재량으로 정할 수 있는 교육경비 보조금의 규모를 예산안 편성 이전에 실질적으로 결정함으로써 지방자치단체의 장의 고유권한인 예산안 편성권을 침해한다고 주장한다.

나. 헌법 제117조 제1항과 구 지방자치법(2021. 1. 12. 법률 제17893호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제22조 본문에 의하면 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 자치조례를 제정할 수 있다. 구 지방자치법은 의결기관으로서의 지방의회와 집행기관으로서의 지방자치단체의 장에게 독자적 권한을 부여하는 한편, 지방의회는 행정사무감사와 조사권 등에 의하여 지방자치단체의 장의 사무집행을 감시·통제할 수 있게 하고 지방자치단체의 장은 지방의회의 의결에 대한 재의 요구권 등으로 의회의 의결권 행사에 제동을 가할 수 있게 함으로써 상호 견제와 균형을 유지하도록 하고 있다. 따라서 지방의회는 자치사무에 관하여 법률에 특별한 규정이 없는 한 위와 같은 지방자치단체의 장의 고유권한을 침해하지 않는 범위 내에서 조례를 제정할 수 있다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012추22 판결 등 참조). 특히 예산과 관련하여 구 지방자치법 제127조 제1항은 지방자치단체의 장에게 예산안 편성권을 부여하고, 제39조 제12호는 지방의회로 하여금 예산안에 대한 심의를 통하여 사후에 감시·통제할 수 있도록 하고 있으므로, 법령상 지방자치단체의 장에게 예산안 편성 권한행사를 함에 있어 의회의 사전 의결 또는 사후 승인을 받도록 하는 등 그 권한행사를 견제·제한하는 규정을 두거나 그러한 내용의 조례를 제정할 수 있다고 규정하고 있지 아니하는 한 하위법규인 조례로써는 지방자치단체의 장의 예산안 편성권을 본질적으로 제약하는 내용을 규정할 수 없다(대법원 1996. 5. 10. 선고 95추87 판결 참조).

다. 지방교육재정교부금법 제11조 제8항에 따라 시·도 및 시·군, 자치구가 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급학교에 교부할 수 있는 교육경비 보조금은 해당 지방자치단체의 예산에 계상되므로, 교육경비 보조금의 편성에 관한 사항은 집행기관인 지방자치단체의 장의 예산안 편성권의 한 내용을 이룬다. 지방자치단체의 재정 상황이나 지방교육재원 확보의 측면에서 교육경비 보조금 규모의 상한이나 하한을 설정할 필요가 있을 수 있으나, 그러한 경우에도 지방자치단체의 장의 예산안 편성권을 본질적으로 제약할 정도에 이르러서는 아니 된다.

라. 이 사건 조례안 제5조 제1항은 다음과 같은 이유에서 원고의 교육경비 보조금에 관한 예산안 편성권을 본질적으로 제약한 것으로 볼 수 있으므로 이를 지적하는 원고의 주장은 이유 있다.

1) 지방교육재정교부금법은 지방자치단체로 하여금 교육경비를 보조할 수 있도록 하고 있을 뿐, 보조금의 의무 편성 비율을 정하거나 지방자치단체의 장의 보조금 편성에 대하여 다른 기관이 사전에 견제나 제약을 할 수 있는 규정을 두고 있지 아니하다. 그럼에도 이 사건 조례안 제5조 제1항은 일정 비율 이상의 교육경비 보조금을 반드시 교육비특별회계의 전출금으로 계상하도록 하여 법령의 근거 없이 원고의 예산안 편성권에 사전적인 제약을 가하고 있다. 또한 지방자치단체의 재정여건, 재원배분계획 등과 무관하게 보통세의 1000분의 4 이상의 교육경비 보조금을 의무적으로 편성하도록 함으로써 지방자치단체의 장이 예산안 편성 시 고려할 사항을 정하고 있는 지방재정법, 「지방자치단체 예산편성 운영에 관한 규칙」등 상위법령의 취지에도 어긋난다.

2) 그동안의 서울특별시 교육경비 보조금 지급 내역에 비추어 보면, 이 사건 조례안 제5조 제1항이 정하는 보통세의 1000분의 4라는 하한은 현재의 보조금 지급 수준과 비슷하거나 다소 높은 수준으로서, 사실상 보조금 지급을 현재의 수준으로 동결하고 장래에 그 규모를 줄일 수 있는 가능성을 박탈하는 결과를 초래한다. 교육경비 보조금의 규모 상한이 보통세의 1000분의 6인 점에 비추어 보면, 보통세의 1000분의 4라는 하한이 원고의 교육경비 보조금 편성에 관한 재량을 충분히 보장해 줄 수 있는 수준으로 보기도 어렵다. 지방예산에 대한 건전운용의 필요성에 따른 상한 설정과 지방교육재원 확보의 필요성에 따른 하한 설정이 갖는 의미를 동일하게 볼 수 없으므로, 이미교육경비 보조금 편성 규모에 상한이 존재한다는 이유만으로 하한을 설정한 것이 정당하다는 피고의 주장 역시 받아들이기 어렵다.

3. 결론

이 사건 조례안 중 제5조 제1항이 원고의 예산안 편성권을 본질적으로 제약하여 위법하므로 효력이 없는 이상 이 사건 조례안에 대한 재의결은 전부 효력이 부인되어야 한다(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014추19 판결, 대법원 2017. 12. 5. 선고 2016추5162 판결 참조). 따라서 이 사건 조례안에 대한 재의결의 효력 배제를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 인용하고, 소송비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

인천광역시 서구 폐기물관리에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : '19. 11. 13. (구의원) • 의 회 의 결 : '19. 12. 03. • 재의요구지시 : '19. 12. 20. (서구청장) • 재 의 요 구 : '19. 12. 23. (서구청장) • 의 결 결 과 : '20. 06. 08. (부결)
조례내용	• 제4조(폐기물처리시설등의 설치·운영) ①·② (생략) ③ 구청장은 폐기물처리시설을 주거지역 경계로부터 2km 이내에 설치할 경우 인천광역시 서구의회의 동의를 얻어야 한다. 내구연한을 경과한 폐기물처리시설의 사용기한을 연장하는 경우에도 또한 같다.
재의요구 이 유	• 상위법령 위반 - 지자체의 조례는 상위법령에서 위임한 사항이나 상위법령에 합치되어야 하는데 「인천광역시 서구 폐기물관리에 관한 조례」 일부개정조례(제4조3항 신설)은 상위법령인 「폐기물관리법」, 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」(이하 "폐기물시설촉진법"이라 한다)에서 위임하고 있지 않은 폐기물처리시설을 주거지역 경계로부터 2km 이내에 설치하는 경우 '의회와 합의'를 규정하는 것은 상위 법령 위반의 소지가 있음 • 「폐기물관리법」에 의해 부여된 구청장의 고유 권한을 침해 - 폐기물처리시설(민간, 공공) 설치 및 허가 권한은 지방환경관서의 장 및 지자체의 장에게 위임되어 있고(「폐기물관리법」 제62조), 폐기물처리시설 설치시 의회의 의견을 들을 수 있는 규정(「폐기물시설촉진법」 제3조)이 있음에도 폐기물처리시설을 주거지역 경계로부터 2km 이내에 설치하는 경우 '의회와 합의'를 규정하는 것은 설치·허가권자의 권리 침해 사항이 될 수 있으므로, 「폐기물관리법」에 규정된 구청장의 고유 권한을 침해한다고 볼 수 있음

	● 인천광역시 서구 폐기물관리에 관한 조례 일부개정안 재의요구지시 통보 (시 자원순환과-6176) - 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」 제9조제3항 및 제7항 및 「폐기물관리법」 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)를 이행할 수 없도록 함으로서 관련 법령에 위배될 소지가 있음

인천광역시 서구 폐기물관리에 관한 조례 일부개정조례안

인천광역시 서구 폐기물관리에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 구청장은 폐기물처리시설을 주거지역 경계로부터 2km 이내에 설치할 경우 인천광역시 서구의회의 동의를 얻어야 한다. 내구연한을 경과한 폐기물처리시설의 사용기한을 연장하는 경우에도 또한 같다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제4조(폐기물처리시설등의 설치·운영) ①·② (생 략) 〈신 설〉	제4조(폐기물처리시설등의 설치·운영) ①·② (현행과 같음) ③ 구청장은 폐기물처리시설을 주거지역 경계로부터 2km 이내에 설치할 경우 인천광역시 서구의회의 동의를 얻어야 한다. 내구연한을 경과한 폐기물처리시설의 사용기한을 연장하는 경우에도 또한 같다.

대전광역시 공공기관 임원 보수기준에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’19. 10. 25. (의원) • 의 회 의 결 : ’20. 01. 21. • 재의요구지시 : ’20. 02. 07. (대전광역시장) • 재 의 요 구 : ’20. 02. 07. (대전광역시장) • 의 결 결 과 : ’20. 03. 18. (재의결)
조례내용	• 공공기관장의 연봉 상한선을 「최저임금법」 제10조제1항에 따라 고시된 최저임금의 월 환산액에 12개월을 곱하여 산출한 금액의 5.5배 이내로 정함 • 공공기관 임원 연봉 상한성을 「최저임금법」 제10조 제1항에 따라 고시된 최저임금의 월 환산액에 12개월을 곱하여 산출한 금액의 5배 이내로 정함
재의요구 이 유	• 지방의회가 집행기관의 고유권한이 아닌 사항에 대하여도 그 사무 집행에 관한 집행권을 본질적으로 침해하는 것은 지방자치법의 관련 규정에 위반되어 허용될 수 없음 • 지방공기업 사장은 단체장이 임면 및 단체장과 사장의 경영성과계약 체결 시 계약내용에 연봉액을 포함하도록 규정하고 있어, 조례로 임원 보수 상한선 제한 시 단체장 권한을 의회가 개입하는 것으로 상위법 위반 소지 있음

대전광역시 공공기관 임원 보수기준에 관한 조례

제1조(목적) 이 조례는 공공기관 임원에게 지급되는 보수의 기준을 정하여 경영을 합리화하고 공공복리 증진에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "공공기관"이란 「지방공기업법」에 따라 대전광역시가 설립한 공사·공단 및 「대전광역시 출자·출연 기관 운영 조례」 제2조에 따른 출자·출연 기관을 말한다.
2. "임원"이란 공공기관의 장을 포함한 이사와 감사 및 정관에서 임원으로 정한 사람을 말한다.
3. "연봉"이란 기본급과 고정수당, 실적수당, 급여성 복리후생비를 합산한 기본연봉으로서 성과급을 제외한 것을 말한다.

제3조(책무) 대전광역시장(이하 "시장"이라 한다)은 공공기관 임원의 보수에 해당 기관의 경영성과가 적정하게 반영될 수 있도록 하고, 과다하게 책정되어 공공기관의 공익성에 반하지 않도록 노력하여야 한다.

제4조(보수기준) ① 시장은 매년 다음 각 호의 사항이 포함된 공공기관 임원의 보수에 대한 기준을 정하고 반영할 수 있도록 노력하여야 한다.

1. 공공기관 임원 연봉의 상한선
   가. 공공기관의 장 :「최저임금법」 제10조 제1항에 따라 고시된 최저 임금의 월 환산액에 12개월을 곱하여 산출한 금액의 5.5배 이내
   나. 가목 외의 임원 :「최저임금법」 제10조 제1항에 따라 고시된 최저 임금의 월 환산액에 12개월을 곱 하여 산출한 금액의 5배 이내
2. 그 밖에 임원과 직원 간의 보수 격차 해소 방안

② 시장은 제1항에 따라 임원의 보수기준을 정할 때에는 해당 연도의 「최저임금법」에 따른 최저임금과 물가상승률을 고려하여야 한다.

제5조(실태점검) ① 시장은 제4조에 따른 보수기준 권고 내용의 이행 여부 등 공공기관의 보수운영 실태를 정기적으로 점검하여야 한다.

② 시장은 제1항에 따른 점검 결과를 매년 대전광역시의회 상반기 업무보고 전에 대전광역시의회에 제출하여야 한다.

광양시 의회사무국 직원 추천 등에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : '19. 02. 26. (시의원) • 의 회 의 결 : '19. 03. 13. • 재의요구지시 : '19. 03. 26. (광양시장) • 재 의 요 구 : '19. 04. 01. (광양시장) • 의 결 결 과 : '19. 07. 25. (부결) • 대법원 제소 : 해당없음
조례내용	• 제3조(인사 사항의 통보) 광양시장(이하 "시장"이라 한다)은 의장이 직원을 추천하는 데에 지장이 없도록 인사 시기, 인사 규모 등에 관한 사항을 인사 예고 전에 의장에게 통보하여야 한다. • 제7조(의회사무국 직원에 대한 대우) 의장은 의회사무국 직원이 의회사무국 이외의 부서로 전출하는 경우 시장에게 부서 배치 등에 대한 의견을 제시할 수 있다.
재의요구 이 유	• 조례안'제3조 인사 시기, 인사 규모 등에 관한 사항을 인사 예고 전에 의장에게 통보하여야 한다'라고 강행규정으로 규정한 조항은 내부의사결정 사항으로 인사 예고 전에는 비공개 대상인 인사발령 사항에 대하여 의장에게 통보할 것을 강제한 것은 「지방자치법」에 위반한 것으로, 지방자치단체장의 인사권을 과도하게 침해하는 월권행위에 해당되며 • '제7조(의회사무국 직원에 대한 대우) 의장은 의회사무국 직원이 의회사무국 이외의 부서로 전출하는 경우 시장에게 부서 배치 등에 대한 의견을 제시할 수 있다'라는 규정은 의회사무국 직원이 의회사무국 이외의 부서로 전출하는 경우에 인사권은 시장에게 있는바 의장이 부서 배치에 대한 의견을 제시하는 것은 당초 입안 취지와 달리「청탁금지법」및「지방자치법」위반으로 지방자치단체장의 소속 공무원에 대한 임용권 침해에 해당하며, 의회사무국 이외의 부서에 근무하는 직원에 대한 역차별의 소지가 있음.
판결요지	• 해당없음

광양시 의회사무국 직원 추천 등에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제91조제2항에 따라 광양시의회 의장이 광양시 의회사무국 직원에 대한 추천을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 절차 등을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(추천 대상) 광양시의회 의장(이하 "의장"이라 한다)의 추천대상은 「지방자치법」 제91조제2항에 따라 광양시 의회사무국장이 임용권을 가진 광양시 의회사무국(이하 "의회사무국"이라 한다) 사무직원을 제외한 광양시 지방공무원 중 의회사무국으로 전입하는 직원으로 한다.

제3조(인사 사항의 통보) 광양시장(이하 "시장"이라 한다)은 의장이 직원을 추천하는 데에 지장이 없도록 인사 시기, 인사 규모 등에 관한 사항을 인사 예고 전에 의장에게 통보하여야 한다.

제4조(자료의 요구 및 제출) ① 의장은 의회사무국 직원 추천에 필요한 자료를 시장에게 요구할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따라 의장이 요구한 자료를 특별한 사유가 없으면 지체 없이 제출하여야 한다. 다만, 개인정보 및 승진에 영향 등을 줄 수 있는 자료는 예외로 한다.

제5조(추천 대상자 선정 및 통보) ① 의장은 제4조에 따라 시장이 제출한 자료를 토대로 추천 대상자를 선정한다.

② 의장은 제1항에 따른 추천 대상자를 시장에게 서면으로 통보하여야 한다.

제6조(추천대상자의 임명) ① 의회사무국 직원은 의장의 추천에 따라 시장이 임명한다.

② 시장은 제1항에 따라 추천을 받은 직원이 전출입 제한 기간에 해당되거나 인력 운용상 불가피한 경우 등 특별한 사유가 있을 때에는 의장에게 추천 대상자의 교체를 요구할 수 있다.

제7조(의회사무국 직원에 대한 대우) 의장은 의회사무국 직원이 의회사무국 이외의 부서로 전출하는 경우 시장에게 부서 배치 등에 대한 의견을 제시할 수 있다.

제8조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

구례군 학사 설치 및 운영에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 06. 21. (군수) • 의 회 의 결 : ’21. 10. 20. • 재 의 요 구 : ’21. 11. 05. (군수) • 의 결 결 과 : ’21. 12. 13. (부결) • 대법원 제소 : 해당없음
조례내용	• 군 직접 운영시의 근거 마련 (안 제4조 제5항) - 학사운영에 필요한 범위 내에서 소속 공무원을 근무하게 하거나 겸직할 수 있도록 규정 • **군의회 수정의결**(제4조 제5항 단서) - “군수는 학사 운영에 필요한 범위 내에서 소속 공무원을 근무하게 하거나 겸직하게 할 수 있다. 단, 본인의 동의를 얻은 자에 한한다.”로 수정
재의요구 이 유	• 당초 구례군수가 제출한 개정안 중 학사운영·관리의 효율성을 위해 소속 공무원을 근무하게 하는 조항에 대해, 군의회에서 “본인의 동의를 얻은 자에 한한다”는 단서 조항을 추가하여 수정의결 • 지방공무원 임용령 제27조의5에서 인사교류를 하는 경우(파견은 제외한다) 본인의 동의나 신청이 있어야 한다고 규정하고 있으나, 기타의 인사발령 사항에 대해서는 본인 동의에 대한 사항을 규정하고 있지 않음 • 구례학사 발령은 지방공무원 임용령 제27조의5(인사교류) 제1항 제1~3호, 제27조의2(파견근무) 1항 제1~7호의 어디에도 해당되지 않는 일반 인사발령 사항으로, 조례에서 단서로서 본인의 동의를 규정하는 것은 상위법령의 근거없이 지방자치단체장의 인사권한 행사를 침해하는 것이므로 재의요구함

구례군 학사 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안

구례군 학사 설치 및 운영에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 군수는 학사 운영에 필요한 범위 내에서 소속 공무원을 근무하게 하거나 겸직하게 할 수 있다.

제7조제1항 중 “신입생 또는 재학생으로서”를 “신입생·재학생으로 하며(단 미달 시 학교 소재와 관계없이 휴학생·졸업생도 선발할 수 있다),”로, “그 보호자가”를 “본인 또는 보호자가 1년 이상 계속하여”로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제4조 ① ~ ④ (생 략)	제4조 ① ~ ④ (현행과 같음)
〈신 설〉	⑤ 군수는 학사 운영에 필요한 범위 내에서 소속 공무원을 근무하게 하거나 겸직하게 할 수 있다.
제7조(입사생의 자격 및 선발) ①학사에 입사할 수 있는 학생은 서울특별시 또는 수도권 소재 대학, 대학교, 대학원의 신입생 또는 재학생으로서 입사생 선발 공고일 현재 그 보호자가 구례군에 주민등록을 두고 있어야 한다.	제7조(입사생의 자격 및 선발) ①---------- ---------- ---------- 신입생·재학생으로 하며(단 미달 시 학교 소재와 관계없이 휴학생졸업생도 선발할 수 있다), --- 본인 또는 보호자가 1년 이상 계속하여 ---.
② (생 략)	② (현행과 같음)

수정안 조문 대비표

개 정 안	수 정 안
제4조 ① ~ ④ (생 략)	제4조 ① ~ ④ (현행과 같음)
〈신 설〉	⑤ 군수는 학사 운영에 필요한 범위 내에서 소속 공무원을 근무하게 하거나 겸직하게 할 수 있다. **단, 본인의 동의를 얻은 자에 한한다.**
제7조(입사생의 자격 및 선발) ①학사에 입사할 수 있는 학생은 서울특별시 또는 수도권 소재 대학, 대학교, 대학원의 신입생 또는 재학생으로서 입사생 선발 공고일 현재 그 보호자가 구례군에 주민등록을 두고 있어야 한다.	제7조(입사생의 자격 및 선발) ①---------- ---------- ---------- 신입생·재학생으로 하며(단 미달 시 학교 소재와 관계없이 휴학생졸업생도 선발할 수 있다), --- 본인 또는 보호자가 1년 이상 계속하여 ---.
② (생 략)	② (현행과 같음)

서울특별시 마을버스 재정지원 및 안전 운행기준 등에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’19. 6. 14. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’19. 6. 28. • 재 의 요 구 : ’19. 7. 17. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 운송수입금이 재정지원기준액에 미달되는 경우 미달되는 금액을 매월 지급하도록 함 • 마을버스 재정지원 및 안전운행 기준에 관한 사항을 심의하기 위하여 “마을버스 심의위원회”를 설치·운영하도록 함 ※ 전부개정조례안 별첨
재의요구 이 유	• 운송수입금이 특정금액에 미달하는 경우 의무적으로 미달금액을 지급하도록 하는 것은 시장의 예산편성권에 대한 사전적·적극적 개입으로 「지방자치법」에 위반될 소지가 있음 • 마을버스 안전운행에 관한 사항을 시의 위원회에서 심의하도록 한 것은 해당사무의 수임기관인 자치구청장의 권한을 제한하고 시와 자치구간 업무 중복·혼선 등의 문제를 초래할 수 있음 • 사실상 의결기관으로서 기능하게 될 위원회의 설치를 의무하는 것은 의회가 시장의 조직편성권에 관여하는 것으로 바람직하지 않음
판결요지	• 해당없음

서울특별시 마을버스 재정지원 및 안전 운행기준 등에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 마을버스에 대한 재정지원 투명성과 적정성을 확보하고, 운수종사자 처우개선 및 시설개선 등을 통해 마을버스 안전 향상과 마을버스 이용시민에 대한 서비스를 높이기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "마을버스운송사업"이란 「여객자동차 운수사업법 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제3조제1호다목에 따라 여객을 운송하는 사업을 말한다.
2. "마을버스 운송사업자"란 「여객자동차 운수사업법 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제3조제1호다목에 따라 여객자동차운송사업 등록을 하여 여객을 운송하는 운송사업자(이하 "사업자"라 한다)를 말한다.
3. "마을버스"란 시행령 제3조제1호다목에 따른 마을버스운송사업에 사용되는 자동차를 말한다.
4. "마을버스 운수종사자"란 「여객자동차 운수사업법」(이하 "법"이라 한다) 제24조에 따른 운전업무 종사자격을 갖추고 마을버스운송사업의 운전업무에 종사하는 사람을 말한다.
5. "기준운송원가"란 마을버스 1일 1대당 적정 운행비용을 기준으로 산정한 것을 말한다.
6. "재정지원대상업체"란 운송수입금 등이 기준운송원가에 미달하는 업체를 말한다.

제3조(기준운송원가 산정 및 정산) ① 서울특별시장(이하 '시장'이라 한다)은 외부 기관으로 하여금 2년 단위로 마을버스 운행에 소요되는 기준운송원가 및 재정지원대상 업체의 운송원가를 산정하여야 한다. 이 경우 시장은 기준운송원가 산정에 필요한 다음 각 호의 자료를 사업자에게 요구할 수 있다. 다만, 매년 변동되는 사항(직종별 임금인상률, 물가상승률 및 제반 법·제도 등의 변동에 따른 비용 변동 포함)에 대해서는 당해 연도에 정산 반영한다.

1. 재무제표
2. 경영실태 자료
3. 기준운송원가 항목의 지출내역
4. 그 밖에 시장이 필요하다고 정하는 자료

② 제1항제3호의 기준운송원가 항목은 다음 각 호를 포함하여야 한다.

1. 운전직 인건비, 연료비, 타이어비
2. 정비직·관리직·임원 인건비
3. 차량보험료
4. 차량감가상각비
5. 차고지비
6. 정비비
7. 기타 비용
8. 적정이윤
9. 그 밖에 시장이 필요하다고 정하는 항목

③ 기준운송원가의 산정시 마을버스업계의 의견을 들은 후 서울특별시 마을버스 심의위원회(이하 "위원회"라 한다)의 심의를 받아야 한다.

④ 시장은 재정지원대상업체의 운송원가에서 이윤을 제외한 재정지원기준액을 매년초에 정하고, 매월 운송수입금 등이 재정지원기준액에 미달한 사업자에게 부족분을 지원하되, 당해 연도 단위로 정산하여 초과 지급액을 환수하거나 미지급액을 지급하여야 한다.

제4조(경영 및 서비스 평가) ① 시장은 사업자에 대하여 경영 및 서비스 평가를 실시할 수 있다.

② 시장은 제1항에서 규정한 평가결과에 따라 인센티브를 차등지원 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 시행을 위하여 필요한 사항은 시장이 따로 정하고 이를 서울특별시 홈페이지 등을 통해 시민들에게 공개하여야 한다.

제5조(안전 및 시설 개선) ① 시장은 마을버스 시설 개선을 통해 마을버스 이용자의 안전을 증진하기 위해 필요한 시설개선을 사업자에게 요청할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따른 시설개선 등에 소요되는 비용의 일부를 지원할 수 있다.

제6조(재정지원금의 정산보고) ① 사업자는 시장이 지원한 재정지원금에 대해서는 집행 후 4개월 이내에 정산보고 하여야 하며, 관련된 증빙자료를 제출하여야 한다.

② 시장은 제1항과 관련하여 확인이 필요한 경우에는 관련 자료의 제출을 요구하거나 소속공무원으로 하여금 해당 사업자 등을 방문하여 조사하게 할 수 있다.

제7조(지원제외) 시장은 제3조부터 제5조까지의 재정지원 및 평가를 위한 자료제출을 거부하는 사업자에 대해서는 재정지원을 하지 않을 수 있다.

제8조(시의회 보고) 시장은 제3조부터 제7조까지의 사항에 대한 결과를 서울특별시의회 정례회 기간 중에 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

제9조(마을버스 운수종사자의 처우개선) ① 시장 및 사업자는 운수종사자의 근로여건 및 처우개선을 위해 필요한 조치를 할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따라 소요되는 비용의 일부를 지원할 수 있다.

③ 사업자는 법 시행규칙 제44조의6에 따라 운수종사자의 휴식시간을 보장하여야 한다. 다만, 1회 운행이 2시간 미만인 경우 운행횟수와 상관없이 운행 1시간마다 10분 이상의 휴식시간을 보장하여야 한다.

제10조(시장의 책무) ① 시장은 사업자에 대한 투명한 재정지원을 위해서 자산, 부채, 자본 등과 관련한 사업자의 재무건전성을 파악해야 한다.

② 시장은 시민의 교통안전 증진을 위해서 마을버스 안전운행 방안을 마련하고, 사업자가 이를 잘 지키는지에 대해서 지속적으로 관리하고 감독할 수 있다.

③ 시장은 시민안전과 사업자별 버스기사 채용의 투명성 제고를 위하여 제도개선에 지속적인 노력을 하여야 하며, 마을버스의 안정적 운행을 위하여 법 제24조제5항에 따른 운전경력 및 범죄경력 자료의 조회를 경찰청장에게 요청할 수 있다.

④ 시장은 재정지원을 받은 사업자에 대하여 사업자별 경영 상태 등에 따라 임원 인건비의 연간 한도액을 권고 할 수 있으며, 이에 따른 사업자의 준수 여부를 경영 및 서비스 평가 등에 반영할 수 있다.

⑤ 시장은 재정지원을 받은 사업자에 대하여 년 1회 이상 민·관 합동으로 지도 점검을 실시할 수 있다.

⑥ 시장은「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따라 신규 마을버스로 환경친화적 자동차가 도입될 수 있도록 별도의 지원시책을 시행할 수 있다.

제11조(사업자의 책무) ① 사업자는 서울시의 재정지원금이 투명하게 사용될 수 있도록 서울시의 조사요구에 대해서 성실히 응해야 한다.

② 사업자는 시민의 교통안전을 보호하기 위해서 마을버스 운행에 관한 각종 안전장치를 마련하고, 유지관리에 힘써야 한다.

③ 사업자는 신규 마을버스로 환경친화적 자동차가 도입될 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

제12조(위원회 설치 및 구성) ① 시장은 마을버스 재정지원 및 안전 운행기준 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 위원회를 설치 운영한다.

② 위원회는 위원장 1명, 부위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성하되 위원장은 도시교통실장으로 한다.

③ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 시장이 임명하거나 위촉하는 사람으로 한다.

1. 교통정책 관련 업무를 담당하는 공무원
2. 위원회 심의사항과 관련한 전문지식 및 경험이 풍부한 사람
3. 서울특별시의회 의원
4. 마을버스 운송사업자 및 운수종사자 대표
5. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사람

④ 제4항에 따라 위촉·임명된 자 중 민간위원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다. 다만, 위원의 사임 등으로 인하여 새로 위촉된 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

⑤ 위원에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 시장이 위원을 위촉해제 할 수 있다.

1. 6개월 이상 장기치료를 요하는 질병 또는 해외여행 등으로 위원의 직무를 수행하기 어려운 경우
2. 그 밖의 위원의 품위손상 등으로 위원으로서의 자질이 부족하다고 인정된 경우

제13조(운영) ① 위원회는 재적의원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원장이 위원회를 소집하려면 회의개최 7일 전까지 회의의 일시, 장소와 부의안건을 각 위원에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 심의사항이 경미하거나 위원장이 필요하다고 인정할 때에는 서면으로 심의할 수 있다.

④ 위원장은 안건의 심의를 위해 필요하다고 인정되는 경우에는 관계전문가나 이해관계자 등을 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

⑤ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행하며, 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제14조(위원의 자격정지) ① 위원회의 위원 중 해당 안건과 이해관계가 있는 위원은 해당 안건의 심의에 대하여는 위원의 자격이 없는 것으로 본다.

② 위원장은 위원에게 해당 안건의 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있을 때 당해 위원을 해당 안건에 대한 심의에서 배제하여야 한다.

③ 위원이 해당 안건과 이해관계가 있음을 알게 되었을 때에는 스스로 그 안건의 심의에 참여하지 않아야 한다.

제15조(간사와 서기) ① 심의위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기 각 1명을 둔다.

② 간사와 서기는 교통관련 업무를 담당하는 관련 공무원 중에서 위원장이 임명한다.

제16조(수당 등) 시장은 위원회 회의에 참석한 위원에게는 예산의 범위에서 「서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 조례」에 따라 참석수당 및 여비를 지급할 수 있다.

제17조(안전운행 방안) ① 사업자는 음주운전, 난폭운전 및 교통법규위반 등 시민의 안전과 직접적 관련이 있는 법규위반을 하지 않도록 노력해야 한다.

② 사업자는 마을버스 내외부의 청결상태를 유지해야 한다.

③ 사업자는 마을버스 운수종사자로 하여금 마을버스 운행과 관련 한 각종 기기 조작에 능숙하도록 정기적인 교육을 실시하여야 하며, 각종 기기가 정상적으로 작동할 수 있도록 하여야 한다.

④ 사업자는 CNG 용기에 대해서 지속적인 안전관리를 하여야 한다.

제18조(준용) 재정지원에 관하여 이 조례에 규정되지 아니한 사항은「서울특별시 지방보조금 관리 조례」를 준용한다.

제19조(시행규칙) 이 조례의 시행에 관하여 운영 및 관리에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 2020년 1월 1일 부터 시행한다.

서울특별시 중구의회 사무과 직원 추천 등에 관한 조례안(제정)

개 요	• 발 의 : ’19. 04. 22. (의원) • 의 회 의 결 : ’19. 05. 02. • 재의요구지시 : ’19. 05. 21. (서울특별시 중구청장) • 재 의 요 구 : ’19. 05. 22. (서울특별시 중구청장)
조례내용	• 중구의회 의장이 서울특별시 중구 의회사무과 직원을 추천할 수 있도록 관련 규정 마련
재의요구 이 유	• 지방자치단체장의 고유권한을 과도하게 침해(안 제6조) - 해당 조항은 지방자치단체장의 고유권한을 과도하게 침해하는 행위로써 인사권에 대한 사전적, 적극적 개입에 해당되며 인사발령 부적정 사유를 문서로 제출하도록 하는 것은 개인 명예와 사생활 침해의 문제가 우려됨. • 임용권 침해 및 타직원에 대한 역차별 소지 존재(안 제7조) - 해당 조항은 지위·직책에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 인사업무에 영향을 미치는 임용권 침해행위로 판단되며 의회사무과 이외의 부서에 근무하는 직원에 대한 역차별의 소지가 있음.
판결요지	• 해당없음

서울특별시 중구의회 사무과 직원 추천 등에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제91조제2항에 따라 서울특별시중구의회의장이 서울특별시중구 의회사무과 직원에 대한 추천을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(추천대상) 이 조례에 따른 서울특별시 중구의회의장(이하 "의장"이라고 한다)의 추천대상은 「지방자치법」 제91조제2항에 따라 서울특별시중구 의회사무과(이하 "의회사무과"라 한다) 직원을 제외한 서울특별시중구 지방공무원 중 의회사무과로 전입하는 직원으로 한다.

제3조(인사예정일의 통보) 서울특별시 중구청장(이하 "구청장"라 한다)은 의회사무과 직원에 대한 인사를 하는 경우에는 의장에게 상당한 기간을 정하여 제2조에 따른 추천을 요청하여야 한다.

제4조(자료의 요구 및 제출) ① 의장은 의회사무과 직원 추천에 필요한 자료를 구청장에게 요구할 수 있다.

② 구청장은 제1항에 따라 의장이 요구한 자료를 특별한 사유가 없는 한 제출하여야 한다.

제5조(추천대상자의 선정 및 통보) ① 의장은 제4조에 따라 구청장이 제출한 자료를 토대로 추천대상자를 선정한다.

② 의장은 제1항에 따라 선정한 추천대상자를 구청장으로부터 제3조에 따른 추천요청을 받은 날로부터 3일내에 추천이유를 첨부하여 구청장에게 서면으로 통보하여야 한다.

③ 의장이 의회사무직원으로 근무 할 직원을 추천 할 때에는 중구지방공무원 중 다음 각 호에 적합한 사람을 추천하여야 한다.

1. 추천하는 직위에 직렬·직급에 부합하는 구 소속 공무원
2. 지방공무원 임용령 제27조(전보·전출의 제한)에 따른 제한을 받지 않는 공무원
3. 중구인사위원회가 정하는 인사기준에 적합한 공무원

제6조(서면 확인) ① 제5조에 따라 추천을 받은 구청장은 의회사무과 직원에 대한 인사발령 사항을 인사발령 전까지 의장에게 서면으로 제출하여야 한다.

② 구청장은 특별한 결격사유가 없는 한 의장이 추천한 의회사무과 직원에 대한 인사를 거부하여서는 아니 된다.

③ 구청장은 제5조제2항에 따라 추천을 받은 사무직원에 대하여 그 인사발령이 적절하지 아니하다고 판단하는 경우 그 상당한 사유를 의장에게 서면으로 제출하여야 한다.

제7조(의견제시) 의장은 의회사무과 직원이 구청장 소속으로 전출되는 경우에 구청장에게 부서 배치 등에 대한 의견을 제시할 수 있다.

제8조(시행규칙) 이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

서울특별시 중구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안(수정안) (개정)

개 요	• 발 의 : '19. 09. 04 (의원) • 의 회 의 결 : '19. 09. 06. • 재의요구지시 : '19. 05. 21 (서울특별시 중구청장) • 재 의 요 구 : '19. 09. 26 (서울특별시 중구청장)
조례내용	• 중구 문화재단의 수행사업에 대하여 중구의회의 사전동의를 받도록 함.
재의요구 이 유	• 지방자치단체장의 고유권한을 과도하게 침해(안 제4조2) - 해당 조항은 문화재단의 사업 집행에 의회가 적극적으로 관여하도록 하는 규정으로 이는 법률에서 정한 자치단체장의 고유한 집행권한을 침해하는 것으로 판단됨. • 상위 법령 위반 소지 존재 (안 제7조의2) - 해당 조항은 추천위원회의 구성에 관하여 규정하고 있으나, 추천위원회의 기능 및 역할, 권한에 대해 규정되어 있지 않으며 상위법령인 지방출자출연법에서 임원 임명의 방식을 공개모집을 통한 경쟁의 방식으로 규정하고 있으므로 추천위원회의 역할이 임원을 추천하는 것이라면 해당 규정에 위반되는 것으로 판단되는 등 수정조례안에 법률 위반 소지가 있음
판결요지	• 해당없음

서울특별시 중구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안

서울특별시 중구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 일부를 다음과 같이 수정한다.

제1조 중 “지역문화진흥”을 “문화예술진흥”으로 한다.

제4조 “재단은 지역문화진흥을 위한 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 서울특별시 중구(이하 “구”라 한다)의 문화정책 개발 및 사업
2. 구 문화예술회관 충무아트센터, 도서관, 문화공간 등 위탁 공공시설 운영
3. 문화예술교육
4. 문화복지사업
5. 지역문화예술가·예술단체 지원 및 활성화
6. 문화창업지원
7. 문화예술 창작·보급 및 문화예술 활동의 지원
8. 지역문화협력 및 연계교류에 관한 업무
9. 지역문화진흥을 위하여 서울특별시 중구청장(이하 “구청장”이라 한다)이 위탁하는 사업
10. 그 밖에 지역문화진흥을 위하여 필요한 사업”을

“재단은 문화예술진흥을 위한 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 서울특별시 중구(이하 "구“라 한다) 문화예술회관 충무아트센터 운영 및 관리
2. 공연예술 진흥 및 작품전시 활동과 그 보급
3. 문화예술 관계 자료의 수집·관리·보급 및 조사·연구
4. 문화예술 및 생활체육 진흥을 위하여 서울특별시 중구청장(이하 "구청장" 이라 한다)이 위탁하는 사업
5. 그 밖에 문화예술진흥을 위하여 필요한 사업”으로 한다.

제4조의2를 다음과 같이 신설한다.

제4조2(위탁) 제4조의 수행사업은 의회의 사전동의를 받아야 한다.

제7조제1항, 제3항, 제4항, 제5항 중 “대표이사”를 “사장”으로 한다.

제7조의2를 다음과 같이 신설한다.

제7조의2(추천위원회) ①추천위원회의 위원은 각 호와 같이 구성한다.

1. 구청장이 추천하는 3명
2. 구의회가 추천하는 3명

②위원은 문화예술계 인사,경영전문인,공인회계사 등으로 한다.

③재단의 임직원, 구청의 공무원은 추천위원회의 위원이 될 수 없으며, 공무원은 추천대상이 될 수 없다.

④추천위원회는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 추천된 자가 임원에 임명되는 때까지 존속한다.

⑤추천위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원장은 추 천위원회를 대표하고 회의를 주재한다.

⑥재단은 임원의 임기만료 그 밖의 사유로 임원을 새로이 임면하고자 하는 때에는 지체없이 추천위원회를 구성하여야 한다.

⑦이 조례에 규정한 사항 외에 추천위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 재단의 정관으로 정한다.

제8조제2항 중 “대표이사”를 “사장”으로 한다.

제9조제2항을 다음과 같이 한다,

②이사는 당연직 이사와 선임직 이사로 구분한다. 당연직 이사는 다음 각 호와 같고 선임직 이사는 문화예술에 식견과 덕망이 있는 관련자로 구의회에서 추천한 3명을 포함하여 재단발전에 기여할 수 있는 자를 이사장이 위촉한다.

1. 구청장
2. 사장
3. 문화예술 소관 국장
4. 예산업무 소관 국장

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

수정안 대비표

현 행(또는 개정안)	개 정 안(또는 수정안)
제1조(목적) ------- 지역문화 진흥--------- ----------. 제4조(재단의 사업) 재단은 지역문화진흥을 위한 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 서울특별시 중구(이하 “구”라 한다)의 문화정책 개발 및 사업 2. 구 문화예술회관 충무아트센터, 도서관, 문화공간 등 위탁 공공시설 운영 3. 문화예술교육 4. 문화복지사업 5. 지역문화예술가·예술단체 지원 및 활성화 6. 문화창업지원 7. 문화예술 창작·보급 및 문화예술 활동의 지원 8. 지역문화협력 및 연계교류에 관한 업무 9. 지역문화진흥을 위하여 서울특별시 중구청장(이하 “구청장”이라 한다)이 위탁하는 사업 10. 그 밖에 지역문화진흥을 위하여 필요한 사업 〈신설〉 제7조(임원) ①---------- 대표이사 ------- ----------. ② (현행과 같음) ③---------, 대표이사는----- ---------	○제1조(목적) (현행과 같음) 제4조(재단의 사업) (현행과 같음) 제4조의2(위탁) 제4조의 수행사업은 의회의 사전동의를 받아야 한다. 제7조(임원) ① ~ ④ (현행과 같음)

현 행(또는 개정안)	개 정 안(또는 수정안)
----------.	
④대표이사를 ---------- ----------.	
⑤이사는 당연직과 선임직으로 구분하고 감사는 선임직으로 한다. 당연직 이사는 다음 각 호와 같고 선임직 이사와 감사 는 공개모집을 통한 경쟁의 방식으로 이사장이 임명한다. 1. 구청장 2. 대표이사 3. 문화예술 소관 국장 4. 예산업무 소관 국장	⑤이사는 당연직과 선임직으로 구분하고 감사는 선임직으로 한다. 당연직 이사는 다음 각 호와 같고 선임직 이사와 감사 는 공개모집을 통한 경쟁의 방식으로 이사장이 임명한다. 1. 구청장 2. 사장 3. 문화예술 소관 국장 4. 예산업무 소관 국장
〈신설〉	제7조의2(추천위원회) ①추천위원회의 위원은 각 호와 같이 구성한다. 1. 구청장이 추천하는 3명 2. 구의회가 추천하는 3명 ②위원은 문화예술계 인사, 경영 전문인, 공인회계사 등으로 한다. ③재단의 임직원, 구청의 공무원은 추천위원회의 위원이 될 수 없으며, 공무원은 추천대상이 될 수 없다. ④추천위원회는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 추천된 자가 임원에 임명되는 때까지 존속한다. ⑤추천위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원장은 추천위원회를 대표하고 회의를 주재한다. ⑥재단은 임원의 임기만료 그밖의 사유로 임원을 새로이 임면하고자 하는 때에는 지체없이 추천위원회를 구성하여야 한다. ⑦이 조례에 규정한 사항 외에 추천위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 재단의 정관으로 정한다.

현 행(또는 개정안)	개 정 안(또는 수정안)
제8조(임원의 직무) ①(현행과 같음) ②대표이사는 ---------- ---------- ----------. ③ (현행과 같음)	제8조(임원의 직무) ① ~ ③ (현행과 같음)
제9조(이사회) ① (현행과 같음) ② 〈삭 제〉 ③~⑤ (현행과 같음)	제9조(이사회) ①(현행과 같음) ②이사는 당연직 이사와 선임직 이사로 구분한다. 당연직 이사는 다음 각 호와 같고 선임직 이사는 문화예술에 식견과 덕망이 있는 관련자로 구의회에서 추천한 3명을 포함하여 재단 발전에 기여할 수 있는 자를 이사장이 위촉한다. 1. 구청장 2. 사장 3. 문화예술 소관 국장 4. 예산업무 소관 국장 ③~⑤ (현행과 같음)

서울특별시 강서구 간접흡연 피해 방지 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 04. 02. (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 04. 22. • 재의요구지시 : ’21. 04. 28. (강서구청장) • 재 의 요 구 : ’21. 05. 06. (강서구청장) • 의 결 결 과 : ’21. 12. 13. (부결)
조례내용	• 조례 제5조의 구역을 필히 금연구역으로 지정할 수 있도록 임의규정에서 강행규정으로 개정함 • 금연구역에 가스충전소 및 주유소와 「건축법」 제43조에 따른 공개공지를 추가함
재의요구 이 유	• 「국민건강증진법」 제9조제7항에는 지방자치단체에게 금연구역을 지정할 수 있도록 임의규정으로 위임되어 있으나, 본 개정조례안은 강행규정으로 개정하는 것으로 되어 있어 위임입법의 한계를 벗어났고, 동 조례 제6조제1호와도 논리적으로 충돌함

서울특별시 강서구 조례 제 호

서울특별시 강서구 간접흡연 피해 방지 조례 일부개정조례안

서울특별시 강서구 간접흡연 피해 방지 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조 각 호 외의 부분 중 “금연구역으로 지정할 수 있다”를 “금연구역으로 지정하여야 한다”로 하고, 같은 조 제6호를 제8호로 하며, 같은 조에 제6호 및 제7호를 각각 다음과 같이 신설한다.

6. 가스충전소 및 주유소

7. 「건축법」에 따른 공개공지. 단, 설치면적이 800㎡미만인 경우 지정을 위한 세부절차 등 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제5조(금연구역의 지정) 구청장은 구민의 건강보호를 위하여 다음 각 호에 해당하는 장소를 금연구역으로 지정할 수 있다.	제5조(금연구역의 지정) ---------- 금연구역으로 지정하여야 한다.
1. ~ 5. (생 략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
〈신 설〉	6. 가스충전소 및 주유소
〈신 설〉	7. 「건축법」에 따른 공개공지. 단, 설치면적이 800㎡미만인 경우 지정을 위한 세부절차 등 필요한 사항은 규칙으로 정한다.
6. (생 략)	8. (현행 제6호와 같음)

서울특별시 중구 시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 02. 18. (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 07. 05. • 재의요구지시 : ’21. 07. 15. (서울특별시 중구청장) • 재 의 요 구 : ’21. 07. 16. (서울특별시 중구청장)
조례내용	• 중구시설관리공단에 사업을 위탁하는 경우에 중구의회의 사전동의를 받도록 함.
재의요구 이 유	• 지방자치단체장의 고유권한 침해(안 제24조제4호) - 해당 조항은 공단위탁 사업 집행에 지방의회가 적극적으로 관여하도록 하는 규정이므로 이는 법률에서 정한 자치단체장의 고유한 집행권한을 침해하여 상위법령인 지방자치법에 위반되는 것으로 판단됨
판결요지	• 해당없음

서울특별시 중구 시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안

서울특별시 중구 시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 사전에 서울특별시 중구의회(이하 "구의회"라 한다) 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

제24조제4호 중 "구청장"을 "구의회의 동의를 받아 구청장"으로 한다.

제36조부터 **제39조**까지를 각각 제37조부터 제40조까지로 하고, 제34조 및 제35조를 각각 제35조 및 제36조로 하며, 제34조를 다음과 같이 신설한다.

제34조(경영평가) 구청장은 법 제78조제1항 단서에 따라 공단의 경영평가를 할 수 있으며, 그 결과에 따라 필요한 조치를 강구하도록 노력하여야 한다.

제34조 앞에 "제7장 보칙"을 삭제하고, 제35조 앞에 "제7장 보칙"을 삽입한다.

제36조(종전의 제35조) 제1항 중 "구 소속공무원"을 "공단 정원의 100분의 5의 범위에서 한시적으로 구 소속공무원"으로 한다.

제36조의2를 다음과 같이 신설한다.

제36조의2(인력감축계획 수립 · 검토) ① 구청장은 공단에 위탁하여 사무를 수행하고자 할 경우 기존 인력 감축계획 여부를 포함한 위탁사무에 대한 타당성 검토 용역을 실시하여야 하며, 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 시행규칙」에 따라 용역 결과를 「중기기본인력운용계획」에 반영하여야 한다.

② 구청장은 제1항에 따른 용역 결과를 구의회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제5조(정관) ① (생 략)	제5조(정관) ① (현행과 같음)
② 공단의 정관을 변경하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 구청장의 인가를 받아야 한다. 〈후단 신설〉	② ----------. 이 경우 사전에 서울특별시 중구의회(이하 "구의회"라 한다) 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.
제24조(사업) 공단은 다음 각 호의 사업을 행한다.	제24조(사업) ----------.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 그 밖에 구청장이 위탁하는 사업	4. ------ 구의회의 동의를 받아 구청장----------
〈신 설〉	제34조(경영평가) 구청장은 법 제78조제1항 단서에 따라 공단의 경영평가를 할 수 있으며, 그 결과에 따라 필요한 조치를 강구하도록 노력하여야 한다.
제7장 보칙	〈삭 제〉
〈신 설〉	**제7장 보칙**
제34조 (생 략)	제35조 (현행 제34조와 같음)
제35조(공무원의 파견 · 겸임) ① 구청장은 이사장의 요청에 의하거나 공단의 운영과 관리의 적정을 기하기 위하여 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 구 소속공무원을 공단에 파견하거나 겸임하게 할 수 있다.	제36조(공무원의 파견 · 겸임) ① ---------- ---------- 공단 정원의 100분의 5의 범위에서 한시적으로 구 소속공무원----------.
②·③ (생 략)	②·③ (현행과 같음)

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제36조의2(인력감축계획 수립 · 검토) ① 구청장은 공단에 위탁하여 사무를 수행하고자 할 경우 기존 인력 감축계획 여부를 포함한 위탁사무에 대한 타당성 검토 용역을 실시하여야 하며, 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 시행규칙」에 따라 용역 결과를 「중기기본인력운용계획」에 반영하여야 한다. ② 구청장은 제1항에 따른 용역 결과를 구의회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.
제36조 ~ 제39조 (생 략)	제37조 ~ 제40조 (현행 제36조부터 제39조까지와 같음)

서울특별시 공공기관 임원 최고임금에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’19. 6. 27. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’22. 6. 21. • 재 의 요 구 : ’22. 6. 24. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 서울시 공공기관 임원 기본연봉 상한액을 생활임금 연환산액의 6배 이내로 권고하고 이행실태를 정기적으로 점검하여 매년 상반기 서울특별시의회 업무보고 전에 제출하도록 함
재의요구 이 유	• 동 조례의 상위법인 「지방공기업법」 제58조, 제58조의2, 제63조의3과 「지방출자출연기관 운영에 관한 법률」 제11조, 제14조에 의거 지방자치단체의 장은 투자·출연기관장의 보수 결정권을, 투자·출연기관장은 임원의 보수 결정권을 가짐. • 그러나, 본 조례안은 투자·출연기관장과 임원의 연봉 상한액을 생활임금 연환산액의 6배로 제한하고 그 이행실태 점검 결과를 시의회에 제출토록 의무를 부여하여, 「지방공기업법」 제58조 제2항, 동법 제63조의3, 「지방출자출연기관 운영에 관한 법률」에 따라 지방자치단체의 장에게 부여된 인사 권한과, 투자·출연기관장에게 부여된 자율경영권을 제한하여 상위법과 모순됨. • 뿐만 아니라, 타 시도에 비하여 투자·출연기관의 규모가 크고 업무의 난이도가 높은 서울시의 경영여건을 고려할 때, 동 조례안의 연봉상한 기준이 적용될 경우, 역량 있는 인재확보에 상당한 문제가 발생할 것으로 예상되고 향후 서울시민에게 질 높은 공공서비스 제공에 차질이 생길 수 있음.
판결요지	• 해당없음

서울특별시 공공기관 임원 최고임금에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 공공기관 임원에게 지급되는 임금의 최고 상한을 정하여 경영을 합리화하는 동시에 공공기관의 경제성과 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "공공기관"이란 「지방공기업법」에 따라 서울특별시가 설립한 공사·공단 및 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제2조에 따른 출자·출연 기관을 말한다.
2. "임원"이란 공공기관의 장을 포함한 이사와 감사 및 정관에서 임원으로 정한 사람을 말한다.
3. "연봉"이란 기본급과 고정수당, 실적수당, 급여성 복리후생비를 합산한 기본연봉을 말한다.

제3조(책무) 서울특별시장(이하 "시장"이라 한다)은 공공기관 임원의 보수에 해당 기관의 경영성과가 적정하게 반영될 수 있도록 하고, 과다하게 책정되어 공공기관의 공익성에 반하지 않도록 노력하여야 한다.

제4조(보수기준의 권고) 시장은 매년 다음 각 호의 사항이 포함된 공공기관 임원의 보수에 대한 기준을 정하여 공공기관의 장에게 권고하여야 한다.

1. 임원 연봉액의 상한선 : 「서울특별시 생활임금 조례」 제7조에 따라 고시된 생활임금의 월 환산액에 12개월을 곱하여 산출한 금액의 6배 이내
2. 직급별 성과등급에 관한 사항
3. 그 밖에 임원과 직원 간의 연봉 격차 해소 방안

제5조(고시 및 공시) 시장은 임원 연봉액의 상한선이 확정된 후 1일 이내에 이를 관보에 고시하고, 인터넷 홈페이지를 통해 공시하여야 한다.

제6조(실태점검 등) ① 시장은 제4조에 따른 보수기준 권고 내용의 이행 여부 등 공공기관의

보수운영 실태를 정기적으로 점검하여야 한다.

② 시장은 제1항에 따른 점검 결과를 매년 상반기 서울특별시의회 업무보고 전에 서울특별시의회에 제출하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 제4조의 보수기준의 권고는 이 조례 시행 후 최초로 임명되는 공공기관의 임원부터 적용한다.

경기도 지역균형발전 지원 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’19. 10. 04. (의원) • 의 회 의 결 : ’19. 12. 16. • 재의요구지시 : 해당없음 • 재 의 요 구 : ’20. 01. 03. (경기도지사) • 의 결 결 과 : ’22. 06. 30. (임기만료 폐기)
조례내용	• 도지사가 경기도 지역균형발전 기본계획을 수립하거나 수정·보완하려는 때에 해당 지역 도의회 의원의 의견을 듣도록 규정
재의요구 이 유	• 법령에 근거 없이 지방의회 의원 개인으로부터 집행기관이 의견을 듣도록 강제하는 것은 집행기관의 사무집행권을 침해하여 위법 • 기본계획은 도의회 의원이 위촉되어 참여하는 경기도 지역균형발전 위원회의 심의·의결 대상으로 개정의 필요성이 크지 않음 • 법령에 근거 없이 지방의회가 의원 개인으로 하여금 도지사의 기본계획 수립에 직접 간섭하는 새로운 견제장치를 만드는 것이 되어 위법하고, 나아가 조례 개정의 필요성에도 부합하지 아니하므로 「지방자치법」 제26조제3항에 따라 재의를 요구
판결요지	• 해당없음

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제5조(기본계획의 수립) ①·② (생 략)	제5조(기본계획의 수립) ①·② (현행과 같음)
③ 기본계획을 수립하거나 수정·보완하려는 때에는 미리 관계 시장·군수의 의견을 듣고, 제11조에 따른 위원회의 심의를 받아야 한다. 다만, 규칙으로 정하는 경미한 내용을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.	③ ---------- 시장·군수 및 해당 지역 도의회 의원----------. ----------
〈신 설〉	④ 도지사는 지역균형발전사업을 발굴하기 위하여 관계 기관·단체 또는 전문가 등에게 자문하거나 연구용역을 의뢰할 수 있다.
제9조(특별회계의 세입과 세출) ① 특별회계의 세입은 다음 각 호와 같다.	제9조(특별회계의 세입과 세출) ① ----------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 「국가균형발전 특별법」 제34조제2항에 따른 생활기반계정의 도 배정분의 100분의 5 이내의 보조금	2. ---------- 지역자율계정----------
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
② ~ ④ (생 략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제12조(구성과 운영) ①·② (생 략)	제12조(구성과 운영) ①·② (현행과 같음)
③ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 도지사가 임명하거나 위촉한다. 이 경우 당연직 위원의 수가 위원 총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.	③ ----------. ----------
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 위촉직 위원	2. ---------
가. 도의회 의원 5명	가. ------- 5명 이내
나. ~ 마. (생 략)	나. ~ 마. (현행과 같음)
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
⑤ ~ ⑨ (생 략)	⑤ ~ ⑨ (현행과 같음)

경기주택도시공사의 설립 및 운영 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’20. 10. 23. (의원) • 의 회 의 결 : ’20. 12. 18. • 재의요구지시 : 해당없음 • 재 의 요 구 : ’21. 01. 11. (경기도지사) • 의 결 결 과 : ’22. 06. 30. (임기만료 폐기)
조례내용	• 경기주택도시공사의 투명한 운영을 도모하기 위해 비상임이사에 경기도의원을 추가하고, 예산의 성립·변경 및 협약 체결 시 경기도의회 상임위원회에 보고하도록 규정함
재의요구 이 유	• 개정안 제11조제1항은 상위법령에서 지방자치단체장에게 부여한 공사 임원의 임면권한을 침해하고, 관련 법령이 임원임명절차에 관하여 정한 범위를 벗어나는 것으로서 법령 위배 • 개정안 제24조제2항은 상위법령에서 지방자치단체장에게 부여된 권한(보고, 시정)과 경기주택도시공사의 권한 및 자율성을 침해하는 것으로 법령 위배 • 개정안 제33조의2는 경기주택도시공사의 권한을 침해하고 상위법령에서 정한 지방공사의 예산 및 재무에 관한 견제 장치의 범위를 초과하는 것으로 법령 위배
판결요지	• 해당없음

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제11조(이사) ① 이사는 상임이사와 비상임이사로 하되, 비상임이사에는 도의 공사 감독부서와 재정경제담당부서의 실·국장 또는 과장 중에서 각 1명과 세무 및 회계분야의 전문가를 포함하고, 사장을 포함한 상임이사의 정수는 이사정수의 100분의 50 미만으로 한다.	제11조(이사) ① ---------- 전문가 그리고 경기도의회(이하 "도의회"라 한다)에서 추천하는 전문가----------.
② ~ ④ (생 략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제24조(사업계획 및 예산) ① (생 략)	제24조(사업계획 및 예산) ① (현행과 같음)
② 사장은 예산이 성립 또는 변경된 때에는 지체 없이 도지사에게 보고하여야 한다.	② ---------- 도지사 및 도의회 상임위원회에 ----------.
③·④ (생 략)	③·④ (현행과 같음)
〈신 설〉	제33조의2(업무협약 보고 등) ① 사장은 양해각서(MOU), 합의각서(MOA), 업무협약 등을 체결할 때에는 도의회 상임위원회에 사전에 보고하여야 한다. 다만, 부득이한 경우로서 도의회 상임위원회의 동의를 받아 보고 일정을 달리 정할 수 있다. ② 도의회 상임위원회 위원은 제1항에 따른 보고를 통하여 알게 된 비밀을 정당한 사유 없이 누설하여서는 아니 된다.

동두천시 지방보조금 관리 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’19. 04. 29. (의원) • 의 회 의 결 : ’19. 05. 03. • 재의요구지시 : ’19. 05. 20. (동두천시 자치단체장) • 재 의 요 구 : ’19. 05. 24. (동두천시 자치단체장) • 의 결 결 과 : ’19. 06. 03. (부결)
조례내용	• 동두천시 지방보조금 관리 조례안(부칙 제2조 제10항) ⑩ 「동두천시 자원봉사활동 지원 조례」 제14조 및 「동두천시 자원봉사활동지원 조례 시행규칙」 제 20조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
재의요구 이 유	• 「지방자치법」 제22조는 지방자치단체의 ‘조례제정권’을, 같은 법 제23조는 지방자치단체의 장의 ‘규칙제정권’을 각각 인정 • 규칙 제·개정 권한은 지방자치단체장이 법령이나 조례가 위임한 범위 내에서 그 권한에 속하는 사무에 관하여 규칙을 제정할 권한이 있으며, 조례 제정 시 자치단체장의 고유 권한인 규칙을 개정 하는 것은 형식과 절차에 맞지 않음

동두천시 지방보조금 관리 조례안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 조례는 「지방재정법」 제17조 및 제32조의2부터 제32조의10까지에 따라 동두천시의 예산을 재원으로 하는 지방보조금의 교부대상, 교부방법과 사용 및 보조사업 공개 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “지방보조금”이란 동두천시(이하 “시”라 한다) 이외의 자가 행하는 사무 또는 사업에 대하여 공익상, 시책상의 필요에 따라 시가 이를 조성하거나 재정상의 지원을 위하여 교부하는 자금(「지방자치단체 기금관리기본법」의 적용을 받는 기금에서 교부하는 자금을 포함한다)을 말한다.
2. “지방보조사업”이란 지방보조금의 교부대상이 되는 사무 또는 사업을 말한다.
3. “지방보조사업자”란 지방보조사업을 수행하는 사람을 말한다.

제3조(다른 법령 및 조례와의 관계) 지방보조금의 관리는 다른 법령이나 조례에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 이 조례로 정하는 바에 따른다.

제4조(보조대상 사업) 동두천시장(이하 “시장”이라 한다)은 「지방재정법」(이하 “법”이라 한다) 제17조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 그 사업에 필요한 경비의 일부 또는 전부를 보조할 수 있다.

1. 법률에 규정이 있는 경우
2. 국고보조 재원에 의한 것으로서 국가가 지정한 경우
3. 용도가 지정된 기부금의 경우
4. 시가 권장하는 사업으로서 지방보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없고, 그 사업의 지출근거가 다른 조례에 직접 규정되어 있는 경우로서 필요하다고 인정되는 경우

제5조(지방보조금 예산의 편성 등) ① 시장은 지방보조금을 예산에 편성하고자 할 경우에는 해당 지방보조사업의 성격 및 지방보조사업자의 비용부담 능력 등에 따라 적정한

수준으로 책정하여 편성하여야 한다.

② 지방보조금은 법 제32조의2제2항에 따라 법령에 명시적 근거가 있는 경우 외에는 운영비로 교부할 수 없다.

③ 제2항에 따라 운영비로 교부할 수 있는 지방보조금에 대한 관련 예산의 편성은 행정안전부가 정한 「지방자치단체 예산편성 운영기준」에 따른다.

④ 지방보조금 예산은 「지방자치단체 예산편성 운영기준」에 의한 총액 한도액 범위 내에서 편성·운영한다.

⑤ 시장은 제4조, 제5조제1항 및 제2항에 따라 지방보조금 예산을 편성하고자 할 때에는 제6조에 따른 동두천시 지방보조금심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.

제2장 동두천시 지방보조금심의위원회

제6조(위원회 설치) ① 시장은 법 제32조의3에 따라 지방보조금에 관한 사항을 전문적으로 심의하기 위하여 시장 소속으로 동두천시 지방보조금심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치한다.

② 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 15명 이내로 구성하되, 위촉직 위원 중 어느 한쪽의 성(性)이 60퍼센트를 넘지 않도록 노력하여야 한다.

③ 위원장은 민간위원 중에서 호선하고, 부위원장은 기획감사담당관이 된다.

④ 위원은 민간위원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 교원을 포함한다)과 공무원(「지방공무원법」 제2조제2항제1호에 따른 일반직 공무원을 의미한다)으로 시장이 위촉 및 임명하되, 공무원으로 임명하는 위원 수는 전체 위원의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.

⑤ 위원은 다음 각 호와 같다.

1. 당연직 위원 : 사회복지과장, 문화체육과장
2. 위촉직 위원 : 민간전문가, 대학교수 등 사회단체에 대하여 전문적 식견과 덕망을 갖춘 인물 중에서 시장이 위촉하는 사람

⑥ 위원회의 사무를 처리할 간사 1명을 두되, 간사는 예산팀장이 된다.

제7조(위원의 임기) ① 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하되, 한 차례만 연임할 수 있다.

② 소속공무원 중에서 임명된 위원의 임기는 제1항에도 불구하고 임명 당시의 직위에 재직 중인 기간으로 한다.

제8조(위원회 기능) 법 제32조의2제3항에 따라 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 지방보조금 예산 편성에 관한 사항
2. 동두천시의회에 제출하는 지방보조금 관련 조례안에 관한 사항
3. 지방보조금 관련 조례안에 대하여 「지방자치법」 제132조에 따라 동두천시의회에 제출하는 의견에 관한 사항
4. 지방보조금 운영 및 성과 평가에 관한 사항
5. 지방보조사업과 관련하여 지방보조금과 지방보조사업자의 재원분담에 관한 사항
6. 법 제32조의7에 따른 지방보조사업의 유지 여부에 관한 사항

제9조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.

제10조(회의 등) ① 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 회의를 시작하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원회의 회의는 위원이 출석하는 회의를 원칙으로 하되, 사안이 긴급하여 위원회를 소집할 수 있는 시간적 여유가 없는 등의 부득이한 사유가 있는 경우에는 서면으로 회의를 개최할 수 있다. 이 경우, 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원회의 회의를 개최한 때에는 회의록을 작성·비치하여야 한다.

제11조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원회의 위원 또는 위원과 친족 관계인 자가 해당 안건과 관련하여 용역·자문·연구 등을 수행하는 등 이해관계가 있는 경우 위원회의 심의·의결에서 제척된다.

②당사자는 제1항에 따른 제척사유가 있거나 위원에게 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 위원이 제1항에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 한다.

제12조(위원의 위촉 해제) 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원을 위촉 해제할 수 있다.

1. 위원 스스로 위촉 해제를 희망하는 경우
2. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
3. 제11조에 따라 위원이 제척·회피의 사유가 있음에도 불구하고 심의에 참여하여 심의의 공정성을 해친 경우
4. 직무태만, 품위손상 또는 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
5. 그 밖의 사정으로 위원의 임무를 수행할 수 없다고 판단되는 경우

제13조(분과위원회) ① 위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우에는 분야별로 분과위원회를 둘 수 있다.

② 분과위원회의 설치 및 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제14조(의견청취 등) 위원회 및 분과위원회는 심의안건과 관련하여 필요할 때에는 관계 공무원 및 지방보조사업자를 출석하게 하여 의견을 청취하거나 자료의 제출 및 설명을 요구할 수 있다.

제15조(운영세칙) 이 조례에서 규정한 것 이외에 위원회 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제3장 지방보조금의 교부 등

제16조(지원계획의 수립 및 공고 등) 시장은 법 제32조의2제4항 각 호의 사업을 제외한 지방보조사업에 대해서는 매 연도마다 해당 연도의 예산의 범위에서 지방보조금 지원대상, 지원규모, 지원절차 등을 포함하는 지방보조금 지원계획을 수립하여 15일 이상 시보나 시 홈페이지 등을 통하여 공고하여야 한다.

제17조(보조금 신청 등) ① 지방보조금의 교부를 받으려는 사람은 다음 각 호의 사항을 기재한 신청서를 시장에게 제출하여야 한다.

1. 신청자의 성명 또는 명칭과 주소
2. 지방보조사업의 목적과 내용

3. 지방보조사업에 필요한 총 경비와 교부받고자 하는 금액
4. 자기자금 부담액(사업비의 일부를 부담하는 경우에 한함)
5. 보조사업 기간
6. 그 밖에 시장이 정하는 사항

② 제1항의 신청서에는 다음 각 호의 사항을 기재한 사업계획서를 첨부하여야 한다.

1. 신청자가 수행하려는 주된 사업의 개요
2. 신청자의 자산과 부채에 관한 사항
3. 지방보조사업의 수행계획에 관한 사항
4. 교부받고자 하는 지방보조금 등의 금액과 산출기초
5. 지방보조사업에 필요한 경비의 사용방법
6. 지방보조사업에 필요한 경비 중 지방보조금 등으로 충당되는 부분 이외의 경비를 부담하는 자의 성명, 부담하는 금액 및 방법
7. 지방보조사업의 효과
8. 지방보조사업의 수행에 따른 수입금에 관한 사항
9. 그 밖에 시장이 정하는 사항

③ 시장은 필요한 경우에는 지방보조금 지원을 신청한 자에게 서류보완 등을 요청할 수 있다.

④ 시장은 제1항에 따라 보조금 지원신청서를 접수한 경우에는 서류심사와 의견청취 등을 통해 보조금 지원의 필요성, 타당성 등을 검토한 의견서를 첨부하여 위원회가 심의토록 하여야 한다.

⑤ 위원회는 심의결과를 종합하여 지방보조금 지원대상 및 지원규모 등을 포함한 심의결과서를 작성하여 시장에게 제출하여야 한다.

제18조(교부결정) ① 시장은 위원회의 심의결과를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 조사·검토하여 지방보조금의 교부를 결정한다.

1. 법령과 예산 목적 위배 여부
2. 지방보조사업 내용의 적정 여부
3. 금액 산정의 착오 유무
4. 자기자금의 부담능력 유무(사업비의 일부를 부담하는 경우에 한함)

제19조(교부조건) ① 시장은 지방보조금의 교부를 결정함에 있어서 보조금액에 대한

상당율의 자체 부담과 법령 및 예산이 정하는 지방보조금의 교부목적 달성에 필요하다고 인정되는 조건을 붙일 수 있다.

② 행정안전부에서 정한 「지방보조금 관리기준」에 따라 시장은 지방보조금의 교부를 결정함에 있어서 보조사업의 완료로 인하여 보조사업자에게 상당한 수익의 발생이 예상되는 경우에는 지방보조금의 교부목적에 위배되지 않는 범위에서 지방보조금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 시에 반환하게 하는 조건을 붙일 수 있다.

제20조(교부결정 통지) ① 시장은 지방보조금의 교부를 결정함에 있어서 제19조에 따른 조건을 부가한 경우에는 그 조건을 부가한 조건서를 지방보조금 교부신청자에게 발급한다.

② 제1항의 지방보조금을 교부하기 전에 시행한 공사 또는 사업에 대해서는 지방보조금을 교부하지 아니한다. 다만, 특별한 사정에 의하여 미리 시장의 승인을 받은 경우는 예외로 한다.

제21조(교부방법) 지방보조금의 지급은 공사비는 실적비로, 그 밖의 사업경비는 일시 또는 월별로 교부한다. 다만, 법 제17조제2항의 공공기관에 대해서는 사업 완성 전 또는 사업연도 만료 전이라도 보조금을 교부할 수 있다.

제22조(지방보조금 전용카드의 사용) ① 지방보조사업자가 보조금을 집행하고자 할 때에는 지방보조금 전용카드를 사용하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인건비성 경비 및 용역비를 집행하는 경우
2. 지방보조금 전용카드를 이용한 지출이 불가한 경우

② 시장은 지방보조사업자가 보조금 전용카드 사용을 의무화하도록 지도하고 감독하여야 한다.

제23조(보조금 청렴서약서) 시장은 개인 또는 단체 등 민간에 대한 지방보조금 교부 결정시 지방보조사업자로부터 별지 제1호 서식의 보조금 청렴서약서를 작성하고 제출을 의무화 하여야 한다.

제24조(용도 외 사용금지 등) ① 지방보조사업자는 법령, 보조금 교부결정의 내용 및

조건과 법령에 따른 시장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며 그 지방보조금을 다른 용도에 사용하여서는 아니 된다.
② 지방보조사업자는 사정의 변경으로 지방보조사업의 내용을 변경하거나 지방보조사업에 드는 경비의 배분을 변경하려면 시장의 승인을 거쳐야 한다. 다만 시장이 교부조건 등에서 정한 경미한 내용의 변경이나 경비배분의 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 지방보조사업자는 사정의 변경으로 그 지방보조사업을 다른 사업자에게 인계하거나 중단 또는 폐지하려면 미리 시장의 승인을 받아야 한다.

제25조(지방보조사업 수행상황 점검 등) ① 지방보조사업자는 시장이 정하는 바에 따라 지방보조사업의 수행상황을 시장에게 보고하여야 한다.
② 시장은 지방보조사업의 수행상황을 파악하기 위하여 필요한 경우 현지조사를 할 수 있다.
③ 시장은 지방보조사업자가 법령 및 지방보조금 교부결정의 내용 또는 법령에 따른 시장의 처분에 따라 지방보조사업을 수행하지 아니할 때에는 지방보조사업자에게 필요한 명령을 할 수 있다.
④ 시장은 지방보조사업자가 제3항에 따른 명령을 위반하였을 때에는 그 지방보조사업의 수행을 일시 정지시킬 수 있다.

제26조(실적보고) ① 지방보조사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 그 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 그 지방보조사업의 실적보고서를 작성하여 시장에게 제출하여야 하며, 지방보조사업 실적보고서에는 그 보조사업에 사용한 경비를 재원별로 명백히 구분한 계산서 및 시장이 정하는 서류를 붙여야 한다.
1. 지방보조사업을 완료하였을 때
2. 지방보조사업 폐지의 승인을 받았을 때
3. 회계연도가 끝났을 때
② 시장은 제1항에 따른 실적보고서를 토대로 지방보조사업이 법령 및 교부결정의 내용 또는 법령에 따른 시장의 처분에 적합한 것인지를 심사하여야 한다. 이 경우 필요하면 현지조사를 할 수 있다.
③ 시장은 제2항의 심사 결과 적합하다고 판단된 경우에는 지방보조금액을 확정하여 해당 지방보조사업자에게 통지하여야 하며, 적합하지 아니하다고 판단된 경우에는 해당 지방보조사업자에게 시정 등 필요한 조치를 명할 수 있다.

제27조(정산검사) ① 시장은 지방보조사업이 완성 또는 폐지 승인하였거나, 사업연도가 종료되었을 때에는 제26조에 따른 실적보고서를 토대로 지방보조금의 정산검사를 실시하여야 하고 그 보조금액을 확정하여야 한다.

② 제1항에 따른 정산검사 결과 확정된 보조금을 포함한 사업비 정산액이 지방보조금 산출의 기초가 되는 사업량보다 감소되었을 때는 그 감소율에 따라 지방보조금을 감액한다.

제28조(감독 등) 시장은 지방보조금의 적정한 집행을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 지방보조금을 교부받은 자에게 그 지방보조사업에 관한 보고를 하게 하거나 소속공무원으로 하여금 관계 장부, 서류 또는 그 사업내용의 검사 및 감독상 필요한 처분을 할 수 있다.

제29조(지방보조사업의 신고) 지방보조금을 교부받은 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 지체 없이 시장에게 신고하여야 한다.

1. 지방보조사업이 개시되었거나 완료되었을 때
2. 사업을 폐지하였을 때
3. 사업의 명칭 또는 주소를 변경하였을 때
4. 사업수행 단체가 해산 또는 파산하였을 때
5. 그 밖에 지방보조사업과 관련한 중요사항의 변동이 있을 때

제30조(성과평가) ① 시장은 법 제32조의7에 따라 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 한다.

② 보조사업 지속 기간이 3년을 초과하는 경우, 3년마다 유지 필요성에 대해 제6조에 따른 위원회의 심의를 거쳐 평가를 하여야 한다.

③ 동법 시행령 제37조의4에 따른 평가는 별지 제2호 서식의 평가기준표에 의하여 사업계획, 사업관리, 사업성과 등 3개 분야로 구분·실시한다.

④ 시장은 제1항, 제2항 및 제3항의 평가결과에 따라 보조사업으로 적합하지 아니하거나 보조사업의 효과가 미흡한 사업에 대해서는 보조금의 예산을 반영하지 아니하거나 전년도 교부한 보조금보다 감하여 다음연도 예산에 반영하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 평가의 시기·대상·방법 및 실무평가반의 구성·운영 등을 포함하는 평가계획의 수립·시행에 필요한 사항은 시장이 따로 정한다.

제31조(법령 위반 또는 사정변경 등에 따른 교부결정의 취소 등) ① 시장은 지방보조 사업자가 법령을 위반하거나 사정의 변경으로 인하여 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 지방보조금의 교부결정 내용과 조건을 변경하거나 교부결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있다.

② 제1항에 따라 시장이 지방보조금 교부결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 지방보조금을 다른 용도에 사용한 경우
2. 법령, 지방보조금 교부조건 등 교부결정의 내용 또는 법령에 따른 시장의 처분을 위반한 경우
3. 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 지방보조금을 교부받은 경우
4. 시장의 승인 없이 임의로 사업의 전부 또는 일부를 중지하였을 경우
5. 지방보조사업에 필요한 경비 중 지방보조금 등으로 충당되는 부분 외의 경비를 조달하지 못하는 경우
6. 지방보조사업계획서에 예정된 토지 또는 시설물 등을 사용할 수 없는 사유 등으로 지방보조사업 추진이 사실상 곤란하다고 인정되는 경우
7. 시장이 지방보조사업 추진이 공익에 반하여 지방보조사업 내용의 변경 또는 중지가 필요하다고 인정되는 경우

③ 시장은 제1항에 따라 지방보조금의 교부결정을 취소한 경우 그 취소된 부분의 지방보조사업에 대하여 이미 지방보조금이 교부되었을 때에는 기한을 정하여 그 취소된 부분에 해당하는 지방보조금과 이로 인하여 발생한 이자의 반환을 명하여야 한다.

④ 시장은 지방보조사업자에게 교부하여야 할 지방보조금의 금액을 제27조에 따라 확정한 결과 이미 교부된 보조금과 이로 인하여 발생한 이자를 더한 금액이 그 확정된 금액을 초과한 경우에는 기한을 정하여 그 초과액의 반환을 명하여야 한다.

⑤ 시장은 제3항 또는 제4항에 따라 지방보조사업자가 반환하여야 할 지방보조금을 지방세 징수의 예에 따라 징수할 수 있다. 이 경우 반환금 징수는 국세와 지방세를 제외하고는 다른 공과금에 우선한다.

⑥ 시장은 지방보조사업자가 제3항 또는 제4항에 따른 보조금 및 이자의 반환 명령을 받고 반환하지 않는 경우 그 지방보조사업자에게 동종(同種)의 사무 또는 사업에 대하여 교부하여야 할 지방보조금이 있을 때에는 그 교부를 일시 정지하거나 그 지방보조금과 지방보조사업자가 반환하지 않은 금액을 상계(相計)할 수 있다.

⑦ 시장은 제1항에 따라 지방보조금의 교부결정의 내용 또는 조건을 변경하거나

교부결정을 취소한 경우에는 그 내용을 지체 없이 지방보조사업자에게 통지하여야 한다.

제32조(중요재산의 보고 및 처분의 제한 등) ① 지방보조사업자는 법 제32조의9 제1항에 따라 지방보조금에 의하여 취득하거나 그 효용이 증가된 중요 재산에 대해서는 장부를 갖추어 두어 시장이 정하는 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 붙여 반기별로 시장에게 보고하여야 한다.

② 지방보조사업자는 제1항의 중요재산에 대해서는 시장의 승인 없이 지방보조금의 목적에 위배되는 용도에 사용하거나 양도, 교환, 대여하거나 담보를 제공하여서는 아니 된다. 다만, 법 제32조의9제3항에 해당되는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 시장은 제1항의 중요재산에 대해서는 그 현황을 시 홈페이지 등을 통하여 주민에게 항상 공시하여야 한다.

제33조(지방보조사업 내역의 공시) ① 시장은 법 제60조에 따라 지방보조사업에 따른 교부 현황, 성과 평가결과, 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동 사항과 교부결정의 취소 등 중요 처분내용에 대하여 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 주민에게 공시하여야 한다.

② 제1항의 공시에 관한 세부적인 사항은 행정안전부장관이 통보하는 기준에 따라 운영한다.

제34조(지방보조사업자에 대한 제재) 시장은 제31조제2항제1호부터 제3호까지에 해당되어 지방보조금 교부결정이 취소된 자에 대해서는 5년의 범위에서 지방보조금 교부를 제한하여야 한다.

제35조(이의신청 등) ① 지방보조사업자는 지방보조금의 교부결정, 교부조건, 교부결정의 취소, 지방보조금의 반환명령, 그 밖에 지방보조금에 관한 시장의 처분에 이의가 있을 때에는 그 통지 또는 처분을 받은 날부터 20일 이내에 서면으로 시장에게 이의를 신청할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따른 이의신청을 받으면 관계자의 의견을 들은 후 필요한 조치를 하고 그 사실을 이의신청인에게 통지하여야 한다. 이 경우 교부결정의 내용에 관해 이의신청인이 그 사실을 통지받은 날부터 20일 이내에 수락의 의사표시를 하지 아니하였을 때에는 그 지방보조금의 교부신청을 철회한 것으로 본다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 조례의 개정) ① 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」일부를 다음과 같이 개정한다.

제2장의 제목 “지방보조금 등 지방재정의 운용”을 “지방재정의 운용”으로 한다.

제3조 중 “제32조의3, 제33조제9항, 제60조제3항”을 ”제33조제9항, 제60조제3항”으로 한다.

제5조제1항제1호 및 제2호를 각각 삭제하고, 제16조부터 제21조까지를 각각 삭제한다.

② 「동두천시 저출산·고령사회 대응과 지속발전을 위한 지원 조례」 제4조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

③ 「민주평화통일자문회의 동두천시협의회 지원 조례」 제4조 및 제6조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

④ 「동두천시 남북교류협력에 관한 조례」 제12조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

⑤「동두천시 지역사회 안전 및 화합을 위한 사업의 지원에 관한 조례」 제6조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

⑥ 「한국자유총연맹 동두천시지회 지원에 관한 조례」 제5조 및 제6조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

⑦ 「동두천시 바르게살기운동조직 지원 조례」 제4조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

⑧ 「동두천시 새마을운동 지원 조례」 제4조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

⑨ 「동두천시 주민자치센터 설치 및 운영 조례」 제24조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

⑩ 「동두천시 자원봉사활동 지원 조례」 제14조 및 「동두천시 자원봉사활동 지원 조례 시행규칙」 제 20조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

⑪ 「동두천시 재향군인 예우 및 지원에 관한 조례」 제6조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
⑫ 「동두천시 사회복지협의회 지원 조례」 제5조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
⑬ 「동두천시 범죄피해자 지원에 관한 조례」 제6조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
⑭ 「동두천시 대한적십자활동 지원에 관한 조례」 제3조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
⑮ 「동두천시 노인복지관 설치 및 운영 조례」 제15조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
⑯ 「동두천시 경로당 지원 조례」 제3조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
⑰ 「동두천시 장애인종합복지관 설치 및 운영 조례」 제20조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
⑱ 「동두천시 문화예술 지원·육성에 관한 조례」 제7조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
⑲ 「동두천시 문화원 지원·육성에 관한 조례」 제7조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
⑳ 「동두천시 장애인 체육진흥 조례」 제6조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉑ 「동두천시 소비자기본 조례」 제13조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉒ 「동두천시 노동단체 및 노사관계발전사업 지원 조례」 제5조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉓ 「동두천시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 운영관리 조례」 제27조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉔ 「동두천시 기업사랑 및 기업활동 촉진 등에 관한 조례」 제21조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉕ 「동두천시 청년 일자리 창출 촉진에 관한 조례」 제9조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

㉖ 「동두천시 자연보호운동 조직 지원 조례」 제5조 및 제9조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉗ 「동두천시 농가소득 및 농업인 단체 육성사업 보조금 지원조례 」 제11조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉘ 「동두천시 경관 조례」 제14조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉙ 「동두천시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례」 제13조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉚「동두천시 빈집 정비 조례」 제10조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉛ 「동두천시 원도심 활성화사업 지원 조례」 제11조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉜ 「동두천시 지역특화산업 육성 및 지원 조례」 제17조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉝ 「동두천시 미군재배치 관련 활동 지원 조례」 제4조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉞ 「동두천시 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 조례」 제20조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㉟ 「동두천시 헌혈 장려에 관한 조례」 제8조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㊱ 「동두천시 교육경비 보조에 관한 조례」 제15조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㊲ 「동두천시 학교사회복지사업 지원 조례」 제12조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㊳ 「동두천시 마을상수도 및 소규모급수시설 관리 조례」 제10조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.
㊴ 「동두천시 간이상수도 및 소규모급수시설 관리 조례」 제10조 중 「동두천시 재정 관련 위원회 설치 및 운영에 관한 조례」를 「동두천시 지방보조금 관리 조례」로 한다.

[별지 1] 동두천시 보조사업 청렴 이행서약서

동두천시 보조사업 청렴 이행서약서

위 지방보조사업과 관련하여 동두천시로부터 교부받은 지방보조금의 사용에 있어 교부조건 및 사업계획과 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행하겠으며, 귀 동두천시에서 요구하는 청렴 활동에 적극 협조하겠습니다.

아울러, 교부받은 지방보조금의 사용과정에서 관련된 직원들은 이유 여하를 막론하고 귀 동두천시의 사전 승인 없이 임의로 변경하여 사용하거나 교부 목적 이외에 사용하지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 지방재정법 등 관계법령에 따라 아래와 같이 처벌 받을 수 있음을 충분히 이해하고 이에 책임질 것을 서약합니다.

〈벌칙 규정(지방재정법 제 96조 및 제 98조)〉

- 부정한 방법으로 지방보조금을 교부받은 지방보조사업자 등에 대한 벌칙(제 97조)
  - 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 지방보조금을 교부받은 자와 그 사실을 알면서 지방보조금을 교부한 자는 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 부과
  - 법령, 지방보조금 교부내용의 결정, 법령에 따른 자치단체장의 처분에 대한 선량한 관리자로서의 주의 의무를 위반하여 다른 용도에 사용한 보조사업자에 대해 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 부과
  - 자치단체장의 승인 없이 사업계획 또는 보조사업에 소요되는 경비의 배분을 변경하거나 임의로 다른 사업자에게 인계 또는 중단 폐지, 자치단체장의 보조사업 수행 정지명령을 위반, 보조사업 실적보고서를 거짓으로 작성 제출 등의 행위를 한 보조사업자에 대해서는 각각 1천만원 이하의 벌금 부과
- 지방보조사업 법인 대표자 등에 대한 양벌규정(제 98조)
  - 거짓 신청으로 보조금을 교부받는 등 벌칙에 해당되는 행위를 한 지방보조사업 법인의 대표자 또는 대리인, 사용인, 종업원이 그 업무를 게을리 한 경우에는 해당 벌금형 부과

20 . . .

서약자 (인)

[별지 2] 평가기준

분야	운 영 내 용	배점
사업계획 (15)	1-1. 다른 보조사업과 불필요하게 유사·중복되지 않는가?	10
	1-2. 보조사업자의 사업계획이 효율적이요 적절한가?	5
사업관리 (25)	2-1. 보조사업자가 사업추진실태를 주기적으로 관리하고, 사업추진 중 발생한 문제를 해결하였는가?	5
	2-2. 사업이 계획대로 진행되었는가? ※예산집행율, 기타 집행실적 등을 감안	15
	2-3. 예산절감 또는 집행의 효율성을 제고한 실적이 있는가?	5
	2-4. 보조금의 집행과정에서 예산을 낭비한 사실이 있는가?	-20
사업성과 (60)	3-1. 계획된 성과를 달성하였는가?	40
	3-2. 계속 지원할 필요성이 인정되는가?	20

20 년 월 일

위원 (서명)

※ 각 분야의 운영내용 및 배점은 분야별 총배점 범위 내에서 자치단체별 특성에 맞게 조정 기능
- 평가기준에 따라 4개 등급으로 나누어 사업별 성과 평가 실시(등급 예시)
  : 매우 우수(90점 이상) / 우수(90~80점) / 보통(80~60점) / 미흡(60~50) / 매우 미흡(50점 미만)
- 평가등급이 '미흡' 이하인 사업은 관련 예산 삭감 또는 지원중단을 원칙

※ 3년 단위 유지필요성을 평가하는 사업에 대해서는 별도로 배점기준을 정할 수 있음

부산광역시 공공기관 임원 보수기준에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’19. 03. 08. (의원) • 의 회 의 결 : ’19. 03. 29. • 재 의 요 구 : ’19. 04. 16. (부산광역시장) • 의 결 결 과 : ’19. 04. 30. (재의결)
조례내용	• 시장은 공공기관 임원의 보수에 대한 상한 기준을 정하여 권고해야 함을 규정함(안 제4조)
재의요구 이 유	• 지방자치단체의 장은 지방공공기관 기관장의 임면권자로서 경영성과계약에 따라 보수를 정할 권한이 있는 바, 기관장의 보수 상한선을 제한하는 것은 지방자치단체장의 권한을 의회가 적극적·사전적으로 개입하는 것으로서 단체장의 권한을 침해할 소지가 있음 • 지방공사·공단 임직원의 보수는 경영성과가 반영되는 범위 내에서 계약으로 자유롭게 체결하여야 할 사항이고, 조례로 그 보수기준을 정하도록 위임하고 있지도 아니하므로, 조례로 그 보수기준의 상한을 정하는 것은 상위법령에 반하여 지방공사·공단의 경영자율을 침해할 소지가 있음 • 지방출자·출연기관 임직원의 보수와 관련하여 단체장은 출자·출연기관 임원의 보수기준, 보수체계 등 보수집행에 관한 권한을 가지고 있고, 단체장이 일정한 상한선 이내에 보수기준을 정할 경우 출자·출연기관은 이에 따라 임원의 보수를 정하여야 하는 부담을 갖게 되므로, 이는 기관의 자율적인 운영을 저해하는 것으로 출자·출연기관 경영의 기본원칙에 반함

부산광역시 공공기관 임원 보수기준에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 공공기관 임원에게 지급되는 보수의 적정한 기준을 정하여 경영을 합리화하는 동시에 공공기관의 경제성과 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "공공기관"이란 「지방공기업법」에 따라 부산광역시가 설립한 공사·공단 및 「부산광역시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제2조에 따른 출자·출연 기관을 말한다.
2. "임원"이란 공공기관의 장을 포함한 이사와 감사 및 정관에서 임원으로 정한 사람을 말한다.
3. "연봉"이란 기본급과 고정수당, 실적수당, 급여성 복리후생비를 합산한 기본연봉으로서 성과급을 제외한 것을 말한다.

제3조(책무) 부산광역시장(이하 "시장"이라 한다)은 공공기관 임원의 보수에 해당 기관의 경영성과가 적정하게 반영될 수 있도록 하고, 과다하게 책정되어 공공기관의 공익성에 반하지 않도록 노력하여야 한다.

제4조(보수기준의 권고) ① 시장은 매년 다음 각 호의 사항이 포함된 공공기관 임원의 보수에 대한 기준을 정하여 권고하여야 한다.

1. 임원 연봉액의 상한선
   가. 공공기관의 장 : 「최저임금법」 제10조제1항에 따라 고시된 최저임금의 월 환산액에 12개월을 곱하여 산출한 금액의 7배 이내
   나. 가목 외의 임원 : 「최저임금법」 제10조제1항에 따라 고시된 최저임금의 월 환산액에 12개월을 곱하여 산출한 금액의 6배 이내
2. 신규 임용 임원 연봉액의 하한선
3. 직급별 성과등급에 관한 사항
4. 그 밖에 임원과 직원 간의 연봉 격차 해소 방안

② 시장은 제1항에 따라 연봉액의 상한선과 하한선을 정할 때에는 해당 연도의 「최저임금법」에 따른 최저임금과 물가상승률을 고려하여야 한다.

제5조(실태점검 등) ① 시장은 제4조에 따른 보수기준 권고 내용의 이행 여부 등 공공기관의 보수운영 실태를 정기적으로 점검하여야 한다.

② 시장은 제1항에 따른 점검 결과를 매년 상반기 부산광역시의회 업무보고 전에 부산광역시의회에 제출하여야 한다.

제6조(성과 보상) 시장은 제4조에 따른 보수기준의 권고 내용대로 이행하고 있는 공공기관을 선정하여 예산의 범위에서 성과 보상을 할 수 있다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부산광역시 업무협약 관리에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 11. 22. (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 12. 14. • 재 의 요 구 : ’21. 12. 31. (부산광역시장) • 의 결 결 과 : ’22. 01. 26. (재의결)
조례내용	• 업무협약 사후관리를 위한 의회 보고 사유를 명시함(안 제5조) • 업무협약 체결은 시의회 사후보고를 원칙으로 하되, 재정적 부담이 발생하는 경우 등 사전의결을 받아야 할 경우를 명시함(안 제6조)
재의요구 이 유	• 시의회 사전의결을 받아야 하는 대상을 ‘재정적 부담이 발생하는 경우’로만 규정하고 있고, 재정적 부담의 구체적 내용에 대하여는 언급이 없어 체결하려는 업무협약이 시의회 사전의결 대상인지 여부가 모호하며, • 이미 예산이 확정된 사업의 집행을 위해 업무협약을 체결하는 경우, 예산 심의 과정에서 의회의 승인을 받은 사항에 대해 다시 시의회의 의결을 바든 절차를 거치게 함으로써 행정력 낭비를 초래할 가능성이 있고, • 업무협조 차원의 업무협약을 체결하기 이전부터 미리 의회의 의결을 받도록 하는 것은 집행기관의 자율성을 지나치게 침해하는 결과를 초래함

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제5조(업무협약의 관리) ①·② (생 략)	제5조(업무협약의 관리) ①·② (현행과 같음)
〈신 설〉	③ 시장은 업무협약의 사후관리를 위하여 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때에는 의회에 보고하여야 한다. 1. 업무협약이 소기의 목적을 달성하여 더 이상 존속의 필요성이 없는 경우 2. 협약 상대방의 귀책사유로 불가피하게 업무협약을 취소하는 경우 3. 그 밖에 업무협약의 필요성이 없다고 판단되어 취소하는 경우
③ (생 략)	④ (현행 제3항과 같음)
제6조(시의회 의결 및 보고 등) ① 시장은 법령 또는 조례에 따라 시의회의 의결사항에 해당하는 내용을 포함하는 업무협약을 체결할 때에는 시의회의 의결을 받아야 한다.	제6조(시의회 보고 및 의결 등) ① 시장은 협약을 체결한 때에는 시의회에 보고하여야 한다.
② 시장은 제1항에서 규정한 사항 외에 업무협약의 체결이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내용을 포함하는 경우에는 미리 상임위에 보고하여야 한다. 다만, 긴급한 추진이 필요한 경우에는 제3항에 따라 보고하여야 한다.	② 시장은 제1항에도 불구하고 업무협약의 체결이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내용을 포함하는 경우에는 사전에 의회의 의결을 받아야 한다. 다만, 긴급한 추진이 필요한 경우에는 의회 의결을 받은 때부터 효력이 발생한다는 조건을 붙여 업무협약을 체결할 수 있다.
1. 시의 재정적 의무 부담	1. 시의 재정적 부담이 발생하는 경우
2. 공유재산의 취득 또는 처분	2. 시의 권리 포기를 포함하는 경우
3. 법률의 위임에 따른 주민의 권리 제한 또는 의무 부담	3. 주민의 권리 제한 또는 의무 부담을 포함하는 경우
③ 시장은 제1항 및 제2항 각 호 외의 부분	〈삭 제〉

현 행	개 정 안
본문에서 규정한 사항 외에 업무협약을 체결한 경우에는 그 체결 이후 처음 개최하는 회기가 끝날 때까지 상임위에 보고하여야 한다. 다만, 부득이한 경우 보고 일정을 달리 정할 수 있다.	
④ (생 략)	③ (현행 제4항과 같음)

부산광역시 공공기관의 인사검증 운영에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’22. 01. 04. (의원) • 의 회 의 결 : ’22. 01. 26. • 재 의 요 구 : ’22. 02. 11. (부산광역시장) • 의 결 결 과 : ’22. 03. 23. (재의결) • 대법원 제소 : ’22. 04. 07 (부산광역시장) • 제 소 결 과 : 계류중
조례내용	• 인사검증의 실시 시기 및 방법에 관하여 규정함(안 제7조) • 인사검증 관련 자료 제출에 관하여 규정함(안 제8조)
재의요구 이 유	• 이 조례안은 부산광역시 산하 공공기관장에 대한 직무수행 능력과 전문성·도덕성 검증 실시에 필요한 사항을 규정하고, 협약에 의한 인사검증의 제도적 한계를 보완하기 위하여 사후적 인사검증 절차를 규정하고 있으나, • 「지방공기업법」 등 상위법령에서 임명권의 행사에 대한 지방의회의 동의를 받도록 하는 등 견제나 제약을 규정하지 않는 한 당해 법령에 의한 임명권은 지방자치단체장에게 전속적으로부여된 것으로 보아야 하며, 조례로써는 이를 제약할 수 없음 • 「지방자치법」 제28조, 「행정규제기본법」 제4조제3항에 따르면 지방자치단체가 조례를 제정할 때 그 내용이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이거나 벌칙인 경우에는 법률의 위임이 있어야 하므로 법률의 위임없이 주민의 자료 제출을 의무적으로 정한 이 조례는 효력이 없음

부산광역시 공공기관의 인사검증 운영에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 부산시민의 세금으로 운영되는 기관의 장에 대한 인사의 투명성과 공정성을 높이고, 시민의 알 권리가 존중될 수 있도록 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제1조에 근거하여 부산광역시 공공기관에 대한 인사검증 실시에 필요한 사항을 규정하여 공공기관의 경영효율성과 경쟁력확보에 이바지하고자 함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "공공기관"이란 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제2조제3호다목과 라목, 시행령 제2조제3호에 해당되며, 시에 설립된 공사·공단과 출자·출연기관으로써 부산광역시장(이하 "시장"이라 한다)과 협의를 거쳐 결정된 기관을 말한다.
2. "인사검증"이란 직무수행능력, 자질, 도덕성 등에 관하여 검증하는 것을 말한다.

제3조(인사검증의 기본방향) 인사검증의 기본방향은 다음과 같다.

1. 법령 등에서 정한 시장의 인사권과 공공기관 등의 정관 등에서 규정하고 있는 인사절차 및 권한에 대해서는 본질적으로 침해하지 않는다.
2. 공공기관의 장 등에 대한 인사검증을 통하여 인사의 투명성 확보를 도모한다.
3. 공공기관의 조직 및 기관 운용 효율성 증대와 책임성 확보에 주안을 두고 실시한다.

제4조(인사검증대상자) 인사검증대상자는 시장이 임명 또는 추천하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 공공기관의 장을 말한다.

1. 「지방공기업법」에 따라 시에 설립된 공사·공단
2. 정원이 100인 이상인 시에서 출연한 기관

제5조(인사검증의 소관) 인사검증대상자에 대한 인사검증은 「지방자치법」 제56조제2항과 「부산광역시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영에 관한 조례」 제8조제1항에 따라 인사검증특별위원회(이하 "위원회"라 한다) 소관으로 하고 부산광역시의회(이하 "시의회"라 한다)에 둔다.

제6조(위원회 구성 등) 시의회는 위원회 구성 등에 대해서「부산광역시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영에 관한 조례」(이하 "교섭단체 조례"라 한다)를 준용한다.

제7조(인사검증 실시 등) ① 위원회는 인사검증대상자가 임명된 날부터 60일 이내에 인사검증을 실시해야 한다.

② 인사검증을 위한 위원회 회의는 인사검증 당일 6시간 이내로 하되 위원회의 의결로 2시간 이내에서 연장할 수 있다.

③ 인사검증은 인사검증대상자를 출석하게 하여 질의와 답변을 하게 하고 의견을 청취하는 방식으로 진행한다.

④ 교섭단체 조례 제14조에 따라 필요시 전문가를 활용할 수 있다.

⑤ 위원회는 필요한 경우 증인 또는 참고인으로부터 증언 및 진술을 청취할 수 있다.

제8조(자료제출 요구) ① 위원장은 위원회의 의결이나 위원으로부터 요구가 있는 경우 인사검증과 직접 관련된 자료나 검증에 필요한 시정현황 등에 대하여 시장에게 자료 제출을 요구할 수 있다.

② 제1항에 따른 자료 제출 요구는 늦어도 검증 회의 개최 7일 전까지 해야 한다.

③ 제1항의 요구를 받은 시장은 법령이나 조례에서 특별히 규정한 경우 외에는 자료 제출 요구를 받은 날로부터 4일 이내에 제출하여야 한다.

제9조(위원의 질의 등) ① 위원회는 인사검증대상자로부터 선서를 들은 후 10분의 범위 안에서 모두(冒頭)발언을 청취한다.

② 제1항에 따른 선서는 “본인은 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말할 것을 서약합니다”라고 한다.

③ 위원별 본 질의시간은 답변시간을 포함하여 15분을, 보충질의는 10분을 초과할 수 없다.

④ 보충질의는 다른 위원의 본 질의 종료 후에 실시하고, 보충질의 횟수는 제한하지 않는다. 다만, 보충 질의시간이 10분을 초과하게 되면 위원장은 질의시간 초과 안내 후에 다른 위원에게 발언을 허가할 수 있다.

⑤ 위원회에서의 질의는 일문일답방식으로 한다. 다만, 위원회의 의결이 있는 경우 일괄질의 등 다른 방식을 취할 수 있다.

⑥ 위원이 인사검증대상자에게 질의할 경우 질의요지서를 작성하여 인사검증 개회 72시간 전까지 위원장에게 제출해야 한다. 이 경우 위원장은 48시간 전까지 질의요지서를 인사검증대상자에게 송부해야 한다.

⑦ 위원은 인사검증대상자에게 서면으로 질의할 수 있다. 이 경우 질의서는 위원장에게

제출하고, 위원장은 늦어도 인사검증 개최 5일 전까지 질의서가 인사검증대상자에게 도달되도록 송부해야 하며, 인사검증대상자는 인사검증개최 2일 전까지 위원장에게 답변서를 제출해야 한다.

⑧ 그 밖에 위원회의 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결로 정한다.

제10조(인사검증보고서의 제출 및 송부) ① 위원회는 인사검증을 마친 날부터 3일 이내에 인사검증보고서를 의장에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 인사검증보고서에는 검증경과, 종합의견, 검증결과, 주요 증거서류, 그 밖의 사항 등을 기술 또는 첨부한다.

③ 의장은 제1항의 인사검증대상자에 대한 검증보고서가 제출되면 지체 없이 본회의에 보고하고 시장에게 송부해야 한다. 다만, 의회가 폐회 중일 경우에는 제출된 보고서를 지체 없이 시장에게 송부해야 한다.

제11조(회의공개) 인사검증회의는 공개한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 의결로 공개하지 않는다.

1. 개인의 명예나 사생활을 부당하게 침해할 우려가 명백한 경우
2. 기업 및 개인의 적법한 금융 또는 상거래 등에 관한 정보가 누설될 우려가 있는 경우
3. 계속(繫屬)중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 영향을 미치는 정보가 누설될 우려가 있는 경우
4. 그 밖에 다른 법령에 따라 비밀이 유지되어야 하는 경우로서 비공개가 필요하다고 판단되는 경우

제12조(위원의 제척 등) ① 위원은 인사검증대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 인사검증에서 제척된다.

1. 위원과 직접적인 이해관계가 있는 자
2. 위원의 배우자, 4촌 이내의 혈족, 2촌 이내의 인척관계에 있는 자
3. 위원이 자문·고문 등을 행하고 있는 기관의 장

② 위원회는 제척사유가 있다고 인정할 때는 의결로 해당 위원의 인사검증 참여를 배제한다.

③ 위원 본인이 제1항의 사유에 해당하는 경우에는 위원회의 허가를 받아 이를 회피해야 한다.

제13조(인사검증대상자에 대한 보호) 위원회에 출석한 인사검증대상자 증인·참고인 등이 답변을 하거나 증언 등을 하면서 특별한 이유로 인사검증비공개를 요구할 때는 위원회의 의결로 공개하지 않을 수 있다. 이 경우 비공개 이유는 비공개 회의에서 소명해야 한다.

제14조(주의의무) ① 위원장은 인사검증대상자의 명예나 사생활을 부당하게 침해하는 발언을 허가해서는 안되며, 필요하다고 인정하면 발언중단을 요구해야 한다.
② 위원은 인사검증대상자에게 위협적이거나 모욕적인 발언을 해서는 안 된다.
③ 위원 및 사무보조자는 인사검증을 통하여 알게 된 비밀을 정당한 사유없이 누설해서는 안 된다.

제15조(세부사항) 이 조례의 시행에 필요한 세부사항은 위원장이 따로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부산광역시 생활임금 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’22. 03. 03. (의원) • 의 회 의 결 : ’22. 03. 23. • 재 의 요 구 : ’22. 04. 12. (부산광역시장) • 의 결 결 과 : ’22. 06. 21. (재의결)
	• 대법원 제소 : ’22. 06. 29. (부산광역시장) • 제 소 결 과 : 계류중
조례내용	• 생활임금 적용 대상에 대해 현재 생활임금 수급 직원을 포함한 전 직원을 대상으로 호봉재산정을 통해 생활임금으로 반영하여야 함(안 제11조)
재의요구 이 유	• 예산편성권은 지방자치단체장의 전속적인 권한이므로 생활 임금 반영을 강제하는 규정을 신설하는 것은 「지방자치법」 제142조 제3항의 위반소지가 있음
판결요지	•

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제10조(생활임금의 결정) ① (생 략)	제10조(생활임금의 결정) ① (현행과 같음)
② 위원회는 다음 각 호의 내용을 고려하여 생활임금안을 심의한다.	② ----------.
1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
〈신 설〉	3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관의 임금 가이드라인
〈신 설〉	4. 경제협력개발기구(OECD)의 최저임금 권장기준 등 국제기구의 임금 가이드라인
〈신 설〉	5. 민간 전문기관의 임금 가이드라인
3. (생 략)	6. (현행 제3호와 같음)
③ ~ ⑤ (생 략)	③ ~ ⑤ (현행과 같음)
제11조(생활임금의 장려) ①·② (생 략)	제11조(생활임금의 장려) ①·② (현행과 같음)
〈신 설〉	③ 시장은 제3조제1항 각 호의 적용대상 전직원을 대상으로 호봉 재산정을 통해 생활임금을 반영하여야 한다.
③ (생 략)	④ (현행 제3항과 같음)

5. 현저한 공익 침해, 기타 이의가 있는 경우

지방자치단체의 장은
지방의회의 의결이 월권이거나 법령에 위반되거나 공익을
현저히 해친다고 인정되거나
이송받은 조례안에 대하여 이의가 있으면
재의(再議)를 요구할 수 있다.
(지방자치법 제32조 제3항, 제120조 제1항)

법령에서 사전에 소관부처의 승인 등을
받도록 규정된 경우
지방자치단체는 해당 법령에 따라
상급기관의 승인 등 필요한 선행절차를 거친 후
조례를 제정하여야 한다.



인천광역시 중구 어린이 통학로 교통안전을 위한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’20. 09. 25. (구의원) • 의 회 의 결 : ’20. 09. 25. • 재의요구지시 : ’20. 10. 12. (중구청장) • 재 의 요 구 : ’20. 10. 12. (중구청장) • 의 결 결 과 : ’20. 10. 23. (부결)
조례내용	• 조례안 전문 해당(조례 제정의 실익이 없어 재의요구)
재의요구 이 유	• 2020년 하반기 조직개편과 더불어 구의 ‘어린이 안전 종합 대책 추진’ 단위 사무가 안전관리과로 통합 이관됨에 따라 어린이 안전에 관하여 통합된 조례를 마련하고자 「인천광역시 중구 어린이 안전 조례(이하 ‘어린이 안전 조례’라고 함)」전부 개정이 예정되어 있음 • 「어린이 안전관리법 시행령」 제정(2020.11.27. 예정) 사항을 반영한「어린이 안전 조례」 전부 개정이 진행 중에 있으며, 전부 개정시 旣시행중인 어린이 안전과 관련된 조례 역시 포괄하여「어린이 안전 조례」로 관리하고자 개정 진행 중임 - 「인천광역시 중구 어린이 놀이시설 안전관리에 관한 조례」 (2016.3.21.) 폐지 병합하여 개정 진행중 • 「어린이 안전 조례」는 「인천광역시 중구 어린이 통학로 교통안전을 위한 조례안」의 내용을 포괄함은 물론 더 강화된「어린이 안전 조례」의 전부개정이 연내 예정되어 있는 사유로 본 조례안과 같이 어린이 안전의 일부를 규정하는 조례안의 별도 제정이 불요불급하다는 판단에 따라 재의결을 요구함

인천광역시 중구 어린이 통학로 교통안전을 위한 조례안

제1조(목적) 이 조례는「도로교통법」제12조에 따라 지정된 어린이 보호구역 및 통학로에서 발생하는 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 어린이 통학로의 교통안전을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "어린이 보호구역"이란「도로교통법」제12조에 따라 교통사고의 위험으로부터 어린이(13세 미만의 사람을 말한다. 이하 같다)를 보호하기 위하여 지정된 구역을 말한다.
2. "초등학교 등"이란「유아교육법」제2조제2호에 따른 유치원과「초·중등교육법」제38조 및 제55조에 따른 초등학교·특수학교를 말한다.
3. "보육시설"이란「영유아보육법」제10조에 따른 어린이집(「도로교통법 시행규칙」제14조에 따른 보육시설에 한한다)을 말한다.
4. "학원"이란 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조에 따른 학원(「도로교통법 시행규칙」제14조에 따른 학원에 한한다)을 말한다.
5. "교육시설"이란 제2호와 제3호, 제4호에서 규정한 초등학교 등과 보육시설, 학원을 말한다.
6. "어린이 통학로"란 교육시설에서 교육을 받는 어린이가 자택에서 교육시설까지 일상적으로 이동하는 주요한 통로 중 「도로교통법」제12조 "어린이 보호구역"과 그 밖에 인천광역시 중구청장(이하"구청장"이라 한다)이 어린이 보행 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 통로를 말한다.

제3조(책무) 구청장은 어린이 교통안전을 위한 각종 시설물의 설치·개선과 어린이 교통사고 예방을 위한 시책을 강구하여야 한다.

제4조(어린이 통학로 교통안전시설 설치·관리 등) 구청장은 어린이 통학로의 교통안전을 위하여 다음 각 호와 같은 사항을 시행할 수 있다.

1. 「도로교통법 시행규칙」제8조에 따른 안전표지의 설치·관리
2. 「도로법 시행령」제3조에 따른 도로부속물의 설치·관리
3. 그 밖에 구청장이 필요하다고 인정하는 어린이 통학로 개선사업

제5조(실태조사) 구청장은 제4조에 따른 어린이 통학로 교통안전시설의 설치 및 관리를 위해 필요시 매년 어린이 통학로에 대한 교통안전 및 도로부속물의 실태와 개선에 필요한 사항을 조사할 수 있다.

제6조(어린이 안전교육) ① 구청장은 초등학교 등의 어린이와 보육시설의 어린이를 대상으로 필요한 때에는 교통안전교육을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 어린이 교통안전교육은 다음 각 호의 방법에 따른다.

1. 어린이 교통안전교육 프로그램 제작 및 보급을 통한 초등학교 등 및 보육시설의 자체교육
2. 어린이 교통안전 시설을 이용한 교육
3. 그 밖에 교통안전 전문교육기관 위탁교육 등

제7조(어린이 등·하교 교통지도) 구청장은 초등학교 등의 장과 보육시설의 장에게 어린이의 등·하교 시 교통안전을 위하여 교사, 학부모 또는 교통봉사단체 등으로 하여금 등·하굣길 교통지도반을 운영하도록 권고할 수 있다.

제8조(지원) 구청장은 제7조에 따른 교통봉사단체 등이 어린이의 안전을 위하여 등·하굣길 교통지도를 할 경우에는 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

대전광역시 중구 재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안

개 요	• 발 의 : '19. 09. 06. (구의원) • 의 회 의 결 : '19. 10. 01. • 재의요구지시 : '19. 10. 15. (중구청장) • 재 의 요 구 : '19. 10. 21. (중구청장) • 의 결 결 과 : '19. 10. 25. (재의결)
조례내용	• 구청장이 재정여건을 판단하여 기금을 적립할 수 있는 내용을 삭제함 (안 제2조제4항). • 단서조항"한 회계연도에 재정안정화기금에서 사용할 수 있는 금액은 전년도말 기준 재정안정화기금 적립금"내용 추가(안 제3조제1항). • 대규모 사업을 실시해야 할 필요가 있는 경우 내용을 삭제함 (안 제3조제1항제4호)
재의요구 이 유	• 대전광역시 중구 재정안정화기금 설치 및 운용 조례는 상위법과 행정안전부의 당초 도입목적 및 취지에 위배되지 않음. (도입계획의 기본방향에 구체적인 내용은 지역특성과 재정여건 등을 감안하여 조례로 결정토록 자율성을 보장한다고 하였음)
판결요지	• 해당없음

대전광역시 중구 재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안

1. 제안이유

상위법 조항 신설로 그 취지에 맞게 조례를 정비하고 현행제도의 운영상 나타난 미비점을 개선·보완하여 안정적인 지방재정 운영을 기하고자 함.

2. 주요내용

가. 구청장이 재정여건을 판단하여 기금을 적립할 수 있는 내용을 삭제함 (안 제2조제4항).

나. 단서조항“한 회계연도에 재정안정화기금에서 사용할 수 있는 금액은 전년도말 기준 재정안정화기금 적립금”내용 추가 (안 제3조제1항).

다. 대규모 사업을 실시해야 할 필요가 있는 경우 내용을 삭제함 (안 제3조제1항제4호).

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「지방재정법」

나. 예산조치 : 별도협의

다. 입법예고 : 2019. 9. 6. ~ 9. 11.

라. 기 타

(1) 신·구조문대비표 : 붙임

(2) 규제심사 : 해당사항 없음

대전광역시 중구 조례 제 호

대전광역시 중구 재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안

대전광역시 중구 재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

“이 조례는 「지방자치단체 기금 관리기본법」 및 「지방자치법」 제142조에 따라”를 “이 조례는 「지방자치단체 기금 관리기본법」 및 「지방자치법」 제142조, 지방재정법 제14조에 따라”로 한다.

제2조제4항을 삭제한다.

제3조제1항을 다음과 같이하고, 같은 조 제1항제4호를 삭제한다.

① “1회계연도에 적립”을“한 회계 연도에 재정안정화기금에서 사용할 수 있는 금액은 전년도말 기준 재정안정화기금 적립금”으로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 조례는「지방자치단체기금관리기본법」및「지방자치법」 제142조에 따라 대전광역시 중구의 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위한 재정안정화기금의 설치 및 관리·운용에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 조례는「지방자치단체기금관리기본법」및「지방자치법」 제142조, 지방재정법 제14조에 따라 ----------.
제2조(기금의 조성) ① ~ ③ (생 략) ④ 제2항 각 호의 요건에 모두 해당하지 아니하는 경우에는 구청장은 재정 여건을 판단하여 기금을 적립할 수 있다.	제2조(기금의 조성) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 〈삭 제〉
제3조(기금의 용도) ① 기금은 다음각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 일반회계로 전출하여 사용한다. 다만, 1회계연도에 적립 총액의 50%를 초과하여 사용할 수 없다. 1. ~ 3. (생 략) 4. 대규모 사업을 실시해야 할 필요가 있는 경우 5. (생 략)	제3조(기금의 용도) ① ---------- 한 회계연도에 재정안정화기금에서 사용할 수 있는 금액은 전년도말 기준 재정안정화기금 적립금 ----------. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 〈삭 제〉 5. (현행과 같음)

대전광역시 중구 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안

개 요	• 발 의 : ’19. 09. 06. (구의원) • 의 회 의 결 : ’19. 10. 01. • 재의요구지시 : ’19. 10. 16. (중구청장) • 재 의 요 구 : ’19. 10. 21. (중구청장) • 의 결 결 과 : ’19. 10. 25. (재의결)
조례내용	• 결산검사위원 일비를 1일 “110,000원”에서 1일 “150,000원”으로 조정(별표)
재의요구 이 유	• 비상근으로 본연의 직업에 종사하면서 결산검사를 수행할 수 있음. • 대전시, 유성구(110,000원)를 제외한 동구, 서구, 대덕구는 현재 9만원을 지급하고 있어 대전시와 자치구의 형평성 및 중구의 열악한 재정상황을 고려하여 현행대로 유지하는 것이 적절함.
판결요지	• 해당없음

대전광역시 중구 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안

1. 제안이유

결산검사위원의 일비를 현실 여건에 맞게 조정하여 보다 효율적이고 전문적인 결산검사의 실효성을 높이고자 함.

2. 주요내용

결산검사위원 일비를 1일 “110,000원”에서 1일 “150,000원”으로 조정(별표)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「지방자치법」,「지방자치법 시행령」

나. 예산조치 : 별도협의

다. 입법예고 : 2019. 9. 6 ~ 9. 11

라. 기 타

(1) 신·구조문대비표 : 붙임

(2) 규제심사 : 해당사항 없음

대전광역시 중구 조례 제 호

대전광역시 중구 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안

대전광역시 중구 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

〔별표 2〕 일비 및 여비 지급기준(제13조 관련)

구 분	금 액
일 비	110,000원
여 비	공무원여비규정 별표2의 구분란 중 제1호에 해당하는 상당액

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
[별표 2] **일비 및 여비 지급기준**(제13조 관련)	[별표 2] **일비 및 여비 지급기준**(제13조 관련)

현 행

구분	금 액
일비	110,000원
여비	(생략)

개 정 안

구분	금 액
일비	150,000원
여비	(현행과 같음)

대전광역시 중구 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례안

개 요	• 발 의 : ’20. 3. 23. (구의원) • 의 회 의 결 : ’20. 3. 24. • 재의요구지시 : ’20. 3. 30. (중구청장) • 재 의 요 구 : ’20. 4. 13. (중구청장) • 의 결 결 과 : ’20. 9. 11. (원안부결)
조례내용	• 3개동 이내로 2년간 시범운영 후 단계별로 확대한다. (안 부칙제2조)
재의요구 이 유	• 전면실시를 위한 제도적 기반을 마련하기 위해 입안한 조례 제정 취지에 어긋남. • 표준조례안 및 세부 매뉴얼이 제작되어 시행착오를 최소화할 수 있음. • 일부 시행일 경우 주민자치 역량 격차 및 예산 쏠림 현상 발생 등 부작용 우려
판결요지	• 해당없음

대전광역시 중구 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례안에 대한 수정안

1. 수정이유

주민이 참여하고 스스로 결정하는 풀뿌리 주민자치회 활성화 및 실질적인 주민자치 기반을 조기에 조성하기 위하여 시범 운영후 단계적으로 수정안을 발의함.

2. 주요내용

대전광역시 중구 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례안을 다음과 같이 수정한다.

부칙 제2조(적용례) 이 조례에 따른 주민자치회의 권한은 그 주민자치회가 설치된 동에 한정하여 적용한다.를 “제2조(적용례) 이 조례에 따른 주민자치회의 권한은 설치·운영하는 그 주민자치회가 설치된 동에 한하여 적용하며, 민주적 참여중심의 주민자치회 실질화를 위해 3개동 이내로 2년간 시범운영후 단계별로 확대한다.”로 한다.

3. 수정내용

원안·수정안 조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.	제1조(시행일) (현행과 같음)
제2조(적용례) 이 조례에 따른 주민자치회의 권한은 그 주민자치회가 설치된 동에 한정하여 적용한다.	제2조(적용례) 이 조례에 따른 주민자치회의 권한은 설치·운영하는 그 주민자치회가 설치된 동에 한정하여 적용하며, 민주적 참여중심의 주민자치회 실질화를 위해 3개동 이내로 2년간 시범운영 후 단계별로 확대 한다.
제3조(경과조치) 최초로 구성되는 주민자치회는 기존 「대전광역시 중구 주민자치센터 설치 및 운영 조례」에 따른 동 주민자칭뒤원회의 정관·재산 등을 승계하는 것으로 간주한다.	제3조(경과조치) (현행과 같음)

대전광역시 중구 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안에 대한 수정안

개 요	• 발 의 : '21. 03. 23. (구의원) • 의 회 의 결 : '21. 03. 24. • 재의요구지시 : '21. 03. 31. (중구청장) • 재 의 요 구 : '21. 04. 12. (중구청장) • 의 결 결 과 : '21. 11. 22. (원안부결)
조례내용	• 단, 최초 1시간의 주차요금은 무료로 하되, 해당 시장, 전통시장 상점가를 이용한 고객에 한하여 적용한다.(안 제37조의3 단서조항)
재의요구 이 유	• 전통시장 및 상점가 공영주차장 간 형평성 원칙 위배 • 법질서 기본원칙 위배(평등의 원칙 및 명확성의 원칙 위배) • 공영주차장 운영수익 감소로 인한 피해 발생 • 상대적으로 저렴한 공영주차장 주차요금
판결요지	• 해당없음

대전광역시 중구 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안에 대한 수정안

1. 수정이유

대전광역시 중구 내의 전통시장 공영주차장의 주차요금 감면을 통해 전통시장 활성화를 도모하고 상인회 활성화를 도모하고자 함.

2. 주요내용

시장·상점가 및 상권활성화구역의 상인과 고객이 대전광역시 중구에서 개설하였거나 관리하는 주차장(시장이나 상권활성화구역에 있거나 이웃한 것만 해당한다)을 이용하는 경우 전통시장 공영주차장 이용요금의 최초 1시간을 무료로 하되, 해당 시장, 전통시장 상점가를 이용한 고객에 한하여 적용한다.

3. 참고사항

가. 관련법령 : 없음

나. 예산조치 : 해당없음

다. 기　　타

1) 신·구조문 대비표 : 붙임

2) 규제심사 : 해당없음

대전광역시 중구 조례 제 호

대전광역시 중구 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안에 대한 수정안

대전광역시 중구 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부 개정조례안을다음과 같이 수정한다.

제37조의3의 단서를 다음과 같이 신설한다.

단, 최초 1시간의 주차요금은 무료로 하되, 해당 시장, 전통시장 상점가를 이용한 고객에 한하여 적용한다.

안 부칙 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

단 현 위,수탁 계약으로 운영되는 경우 재계약하는 시점에 적용한다.

신·구 조문 대비표

원 안	수 정 안
제37조의3(공영주차장 주차요금 감면) 법 제19조제1항에 따라 시장·상점가 및 상권활성화구역의 상인과 고객이 대전광역시 중구에서 개설하였거나 관리하는 주차장(시장이나 상권활성화구역에 있거나 이웃한 것만 해당한다)을 이용하는 경우 「대전광역시 중구 주차장설치 및 관리 조례」의 규정에도 불구하고 주차요금을 50퍼센트 감면할 수 있다. 〈신설〉	제37조의3(공영주차장 주차요금 감면) ---------- ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------ 단, 최초 1시간의 주차요금은 무료로 하되, 해당 시장, 전통시장 상점가를 이용한 고객에 한하여 적용한다.

대전광역시 중구 주차장설치 및 관리 조례 일부개정조례안에 대한 수정안

개 요	• 발 의 : ’21. 03. 23. (구의원) • 의 회 의 결 : ’21. 03. 24. • 재의요구지시 : ’21. 04. 05. (중구청장) • 재 의 요 구 : ’21. 04. 12. (중구청장) • 의 결 결 과 : ’21. 11. 22. (원안부결)
조례내용	• 단, 최초 1시간의 주차요금은 무료로 하되, 해당 시장, 전통시장 상점가를 이용한 고객에 한하여 적용한다.(안 별표 비고 제19호 단서조항)
재의요구 이 유	• 상위법(전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법)과 기본원칙 위배(명확성의 원칙 위배) • 이해당사자의 의견수렴(설문조사 등) 제척 • 공영주차장 운영수익 감소로 인한 상인회 발전 저해 • 전통시장 공영주차장 무료운영은 상인회에서 자율적으로 운영 권고
판결요지	• 해당없음

대전광역시 중구 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안에 대한 수정안

1. 수정이유

대전광역시 중구 내의 전통시장 공영주차장의 주차요금 감면을 통해 전통시장 활성화를 도모하고자 제안.

2. 주요내용

시장·상점가 및 상권활성화구역의 상인과 고객이 대전광역시 중구에서 개설하였거나 관리하는 주차장(시장이나 상권활성화구역에 있거나 이웃한 것만 해당한다)을 이용하는 경우 전통시장 공영주차장 이용요금의 최초 1시간을 무료로 하되, 해당 시장, 전통시장 상점가를 이용한 고객에 한하여 적용한다.

3. 참고사항

가. 관련법령 : 없음

나. 예산조치 : 해당없음

다. 기　　타

1) 신·구조문 대비표 : 붙임

2) 규제심사 : 해당없음

대전광역시 중구 조례 제 호

대전광역시 중구 주차장설치 및 관리 조례 일부개정조례안에 대한 수정안

대전광역시 중구 주차장설치 및 관리 조례 일부개정조례안을 다음과 같이 수정한다.

별표 비고 제19호의 단서를 다음과 같이 신설한다.
단, 최초 1시간을 무료로 하되, 해당 시장, 전통시장 상점가를 이용한 고객에 한하여 적용한다.

안 부칙 이 조례는 공포한 날부터 시행한다. 단 현 위, 수탁 계약으로 운영되는 경우 재계약하는 시점에 적용한다.

신·구 조문 대비표

원 안	수 정 안
별표 비고 19.「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제19조제1항에 따라 시장·상점가 및 상권활성화구역의 상인과 고객이 대전광역시 중구에서 개설하였거나 관리하는 주차장(시장이나 상권활성화구역에 있거나 이웃한 것만 해당한다)을 이용하는 경우 주차요금을 50퍼센트 감면한다. 〈신설〉	별표 비고 ---------- 단, 최초 1시간의 주차요금은 무료로 하되, 해당 시장, 전통시장 상점가를 이용한 고객에 한하여 적용한다.

대구광역시 동구 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 11. 18. (이연미, 최은숙, 노남옥, 김병두, 류재발 의원) • 의 회 의 결 : ’21. 12. 09. • 재의요구지시 : ’21. 12. 29. (기초자치단체장) • 재 의 요 구 : ’21. 12. 29. (기초자치단체장) • 의 결 결 과 : 의원 임기만료로 폐기
조례내용	• 개정이유 「주차장법」 제19조제9항에 의거하여, 부설주차장의 설치의무가 면제되는 시설물의 경우 주차장 설치에 드는 비용을 납부하고 부설주차장의 설치를 갈음할 수 있도록 설치비용의 구체적인 산정기준을 정하고, 설치비용을 납부한 자에게 노외주차장 무상사용권을 줄 수 없는 경우 주차장 설치비용의 감액기준을 정하고자 함 • 주요내용 □ 주차장법 제19조 제5항 및 제7항에 따른 부설주차장 설치비용의 산정기준 및 감액기준(안 제17조의2 신설) ○ 부설주차장 설치비용의 산정기준 ○ 부설주차장 설치비용의 감액기준
재의요구 이 유	**1. 개정조례안 제17조의2 제1항에서, 법 제19조 제6항에 따라 부설주차장 설치비용을 납부한 자에 대하여 노외주차장 무상사용권을 주는 경우 형평성 문제가 발생하고 도심의 주차장 확보를 저해시킴** 부설주차장은 「주차장법」 제19조제1항에 따라 그 시설물의 내부 또는 그 부지에 설치되어야 하며, 「주차장법」 제19조 제4항 및 「대구광역시 동구 주차장 설치 및 관리 조례」 제15조에 따라 주차대수 300대 이하 규모이면 시설물의 부지 인근(해당 부지의 경계선으로

부터 부설주차장 경계선까지의 직선거리 300미터 이내 또는 도보거리 600미터 이내)에 설치할 수 있음. 이에 「주차장법 시행령」 제8조에 따라 부설주차장 설치의무가 면제되는 시설물인 경우 우선적으로 시설물의 부지 인근에 부설주차장을 설치하도록 노력해야함에도 불구하고 조례에 정해진 부설주차장 설치비용 납부를 통하여 손쉽게 설치의무를 면제받고자 할 것이며, 이는 주차공간이 절대적으로 부족하고 주차장 부지확보가 용이치 않는 도심의 주차장 확보를 저해시켜 도심내 주차난을 가중시킴.

또한 부설주차장 설치비용을 납부한 자는 납부한 비용에 상응하는 범위에서 노외주차장 무상사용권을 받을 수 있고, 설치의무가 면제된 부설주차장 주차대수 면적을 다른 용도로 사용할 수 있어, 부설주차장 설치자와 설치의무 면제자 사이에 형평성 문제가 발생함

2. 개정조례안 제17조의2 제3항의 부설주차장 설치비용의 감액기준에 대한 재검토가 필요함

개정조례안 제17조의2제3항에서‘노외주차장 무상사용권을 줄 수 없는 경우에는 그 설치비용의 100분의 50을 감액할 수 있다’는 내용에 따르면 감액된 부설주차장 설치비용이 실제 주차장 조성비용보다 적게 책정되어 형평성에 어긋나는 경우가 생길 수 있어 감액기준을 조정하는 것이 타당함

「주차장법 시행령」 제8조에 의거 부설주차장 설치의무가 면제되는 시설물 인 경우 법 제19조제5항, 제9항에 따라 부설주차장의 설치비용을 구청장에게 납부하는 것으로 갈음할 수 있도록 되어있으며, 부설주차장 설치비용의 산정기준 및 감액기준 등에 관하여 필요한 사항은 지방자치단체 조례에 위임되어 있으나, 본 조례안이 내용 그대로 개정된다면 도심내 주차장 확보 저해 및 부설주차장 설치자간 형평성 문제 발생으로 공익을 해칠 우려가 있다고 판단하여 「지방자치법」 제107조 1항에 따라 재의를 요구함.

대구광역시 동구 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안

대구광역시 동구 주차장 설치 및 관리 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제17조의2를 다음과 같이 신설한다.

제17조의2(부설주차장의 설치비용 산정기준) ① 법 제19조제6항에 따라 부설주차장 설치비용을 납부한 자에 대하여 노외주차장 무상사용권을 주는 경우에는 부설주차장의 설치비용은 다음 각 호의 방법으로 산정한다.

1. 부설주차장의 설치비용의 총액은 무상사용 노외주차장의 주차구획 1면당 설치비용에 설치의무가 면제된 부설주차장의 설치대수를 곱하여 산정한다.
2. 무상사용 노외주차장의 주차구획 1면당 설치비용은 해당 노외주차장 중 주차에 사용되는 총 설치비용(토지가액과 건축비를 포함한다)을 총 주차구획수로 나누어 산정한다.
3. 토지가액은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조에 따라 감정평가법인등 2인이 6개월 이내에 감정평가한 산술평균 가액으로 한다.
4. 건축비는 해당 노외주차장이 건설에 소요된 건축비(설계비와 감리비를 포함한다)로 하되, 해당 노외주차장이 준공 후 1년 이상 경과한 경우에는 「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수로 보정하여 산정한다.

② 법 제19조제6항 단서에 따라 노외주차장 무상사용권을 주지 않는 경우에는 부설주차장의 설치비용은 다음 각 호의 방법으로 산정한다.

1. 부설주차장의 설치비용의 총액은 시설물부지의 주차구획 1면당 설치비용에 설치의무가 면제된 부설주차장의 주차대수를 곱하여 산정한다.
2. 시설물부지의 주차구획 1면당 설치비용은 시설물부지의 단위면적당 토지가액에 주차구획 1면의 면적을 곱하여 산정한다.
3. 토지가액은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조에 따라 감정평가법인등 2인이 6개월 이내에 감정평가한 산술평균 가액으로 한다.
4. 주차구획 1면의 면적은 20제곱미터로 하되, 총 주차대수 규모가 8대 이하인 경우에는 12.5제곱미터로 한다.

③ 법 제19조제7항에 따라 노외주차장 무상사용권을 줄 수 없는 경우에는 그 설치비용의 100분의 50을 감액할 수 있다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행(또는 개정안)	개 정 안(또는 수정안)
〈신 설〉	제17조의2(부설주차장의 설치비용 산정기준) ① 법 제19조제6항에 따라 부설주차장 설치비용을 납부한 자에 대하여 노외주차장 무상사용권을 주는 경우에는 부설주차장의 설치비용은 다음 각 호의 방법으로 산정한다. 1. 부설주차장의 설치비용의 총액은 무상사용 노외주차장의 주차구획 1면당 설치비용에 설치의무가 면제된 부설주차장의 설치대수를 곱하여 산정한다. 2. 무상사용 노외주차장의 주차구획 1면당 설치비용은 해당 노외주차장 중 주차에 사용되는 총 설치비용(토지가액과 건축비를 포함한다)을 총 주차구획수로 나누어 산정한다. 3. 토지가액은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조에 따라 감정평가법인등 2인이 6개월 이내에 감정평가한 산술평균가액으로 한다. 4. 건축비는 해당 노외주차장이 건설에 소요된 건축비(설계비와 감리비를 포함한다)로 하되, 해당 노외주차장이 준공 후 1년 이상 경과한 경우에는 「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수로 보정하여 산정한다. ② 법 제19조제6항 단서에 따라 노외주차장 무상사용권을 주지 않는 경우에는 부설주차

현 행(또는 개정안)	개 정 안(또는 수정안)
	장의 설치비용은 다음 각 호의 방법으로 산정한다. 1. 부설주차장의 설치비용의 총액은 시설물부지의 주차구획 1면당 설치비용에 설치의무가 면제된 부설주차장의 주차대수를 곱하여 산정한다. 2. 시설물부지의 주차구획 1면당 설치비용은 시설물부지의 단위면적당 토지가액에 주차구획 1면의 면적을 곱하여 산정한다. 3. 토지가액은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조에 따라 감정평가법인등 2인이 6개월 이내에 감정평가한 산술평균가액으로 한다. 4. 주차구획 1면의 면적은 20제곱미터로 하되, 총 주차대수 규모가 8대 이하인 경우에는 12.5제곱미터로 한다. ③ 법 제19조제7항에 따라 노외주차장 무상사용권을 줄 수 없는 경우에는 그 설치비용의 100분의 50을 감액할 수 있다.

세종특별자치시 한방 난임치료 지원에 관한 조례안(제정)

개 요	• 발 의 : ’20. 02. 21. (의원) • 의 회 의 결 : ’20. 06. 23. (이송: 20. 6. 29.) • 재 의 요 구 : ’20. 07. 20. (세종특별자치시장) • 의 결 결 과 : ’20. 09. 03. (부결)
조례내용	• 세종특별자치시장은 한약투여, 침구치료 등 한방 난임치료 지원과 한방 난임치료을 위한 상담, 교육 및 홍보 등에 관한 사업을 추진할 수 있으며, 이에 따른 사업의 추진 방법 및 절차 등은 세종특별자치시장이 따로 정함(안 제5조) - 한방난임치료 지원 시 한약투여와 침구치료의 건강보험 수가가 급여화 되어 있지 않고, 공급자가 결정하면 일방적으로 지원하는 구조로 예산지원의 명확한 지원근거 마련이 어려움 • 한방 난임치료에 관한 사업의 효율적인 추진을 위하여 한방 난임치료 관련 법인이나 단체에게 사업을 위탁할 수 있음(안 제9조) - 업무의 위탁 시 한방치료는 특성 상 한의원에 한정되어 있어 독점적 사업수행의 위험성 존재
재의요구 이 유	• 한방 난임 치료는 현재 건강보험 급여가 정해져 있지 않아 공급자에 의해 치료 수가가 결정되고, 한방 난임 시술 자체의 안전성 및 효과성을 입증할 만한 충분한 근거가 없기 때문에 조례를 제정하는 것은 신중한 검토 필요 • 재의결과: 부결
판결요지	• 해당없음

세종특별자치시 한방 난임치료 지원에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「모자보건법」 제3조 및 제11조와 「저출산·고령사회기본법」 제4조 및 제10조에 따라 한방 난임치료 지원에 필요한 사항을 정함으로써 난임부부의 경제적 부담을 줄이고 출산을 장려하는데 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "난임"이란 「모자보건법」 제2조제11호에 따른 상태를 말한다.
2. "한방 난임치료"란 「한의약 육성법」 제2조제1호에 따른 한방의료를 통하여 난임극복을 위한 한약투여, 침구치료 등을 하는 것을 말한다.

제3조(다른 조례와의 관계) 한방 난임치료 지원에 관하여 다른 조례에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 조례에서 정하는 바에 따른다.

제4조(지원대상) 이 조례에 따른 지원대상은 세종특별자치시에 주민등록을 두고 있는 난임 진단을 받은 부부(사실상의 혼인관계에 있는 경우를 포함한다)로 한다. 단, 구조적 병변은 제외한다.

제5조(사업추진) ① 세종특별자치시장(이하 "시장"이라 한다)은 난임극복과 출산장려를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.

1. 한약투여, 침구치료 등 한방 난임치료 지원
2. 한방 난임치료 상담, 교육 및 홍보
3. 그 밖에 한방 난임치료를 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업

② 제1항에 따른 사업의 추진 방법 및 절차 등은 시장이 따로 정한다.

제6조(중복지원 제한) 시장은 법령이나 다른 조례 등에 따라 이 조례에서 정한 지원과 동일 또는 유사한 지원을 받은 경우에는 그 지원액의 차액만 지급하거나 지급하지 아니할 수 있다. 다만, 난임치료 지원에 한정하여 의학적·한의학적 지원을 중복하여 할 수 있다.

제7조(환수) 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우 지급된 금액의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

1. 지원대상이 아닌 사람이 지원을 받았을 경우
2. 거짓 또는 부정한 방법으로 사업의 지원을 받은 경우

제8조(비밀누설의 금지) 제5조에 따른 사업에 종사하거나 종사하였던 사람은 업무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제9조(업무의 위탁) ① 시장은 제5조에 따른 사업의 효율적인 추진을 위하여 한방 난임치료 관련 법인이나 단체에 사업을 위탁할 수 있다.

② 제1항에 따라 사업을 위탁하는 경우에 필요한 절차·방법 등에 관한 사항은 「세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례」에 따른다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

세종특별자치시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안(개정)

개 요	• 발 의 : ’20. 08. 14. (의원) • 의 회 의 결 : ’20. 09. 03. (이송: 20. 9. 7.) • 재 의 요 구 : ’20. 09. 24. (세종특별자치시장) • 의 결 결 과 : ’20. 10. 23. (재의결)
조례내용	• 지역경제 활성화를 위하여 점심시간대(11:30~13:30) 주차요금 면제 조항 신설(안 제5조제2항제13호) • 시장이 공중의 이익과 복리증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 주차요금 면제 조항 신설(안 제5조제2항제14호)
재의요구 이 유	• 조례안 제5조제2항제13호 점심시간대 공영주차장 주차요금 면제는 지역·업종간, 기존 감면대상자 및 다른 시간대 공영주차장 이용자와의 형평성 문제, 주차요금 수입 감소에 따른 운영적자 확대, 경제활성화 필요 여부를 판단하는 집행기관의 정책 자율성 침해 등의 문제가 예상되므로 조례 개정 시 신중한 검토 필요 • 재의결과: 재의결
판결요지	• 해당없음

세종특별자치시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안

세종특별자치시 주차장 설치 및 관리 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항에 제13호 및 제14호를 각각 다음과 같이 신설한다.

13. 지역경제 활성화를 위하여 점심시간대(11시 30분부터 13시 30분까지) 주차한 자동차: 해당시간 주차요금 면제
14. 그 밖에 시장이 공중의 이익과 복리증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제5조(주차요금 및 가산금) ① (생 략)	제5조(주차요금 및 가산금) ① (현행과 같음)
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 자동차에 대하여는 주차요금의 일부 또는 전부를 면제한다.	② ----------.
1. ~ 12. (생 략)	1. ~ 12. (현행과 같음)
〈신 설〉	13. 지역경제 활성화를 위하여 점심시간대(11시 30분부터 13시 30분까지) 주차한 자동차: 해당시간 주차요금 면제
〈신 설〉	14. 그 밖에 시장이 공중의 이익과 복리증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우
③·④ (생 략)	③·④ (현행과 같음)

울산광역시 농수산물 도매시장 관리 운영 조례(일부개정)

개 요	• 발 의 : '19. 12. 13. (의원) • 의 회 의 결 : '19. 12. 13. • 재의요구지시 : '19. 12. 24. (울산광역시장) • 재 의 요 구 : '19. 12. 27. (울산광역시장) • 의 결 결 과 : '19. 12. 27. (계류)
조례내용	• 도매시장에서의 위탁 수수료 - 제56조 표 부분 청과부류의 위탁수수료란 중 "1000분의 70"을 "1000분의 60"으로 한다.
재의요구 이 유	• 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 제78조 및 「울산광역시 농수산물도매시장 관리 운영 조례」 제62조에 따라 도매시장관리운영위원회는 수수료·시장사용료· 하역비 등 각종 비용의 결정에 관한 사항을 심의 • 이에 따라 11월 13일 울산광역시 도매시장관리운영위원회는 지역출하자의 비중이 10%에 미치지 못하는 실정에서 위탁수수료를 인하하면 도매시장법인의 수익이 감소하여 해당 지역출하자에게 지원되는 판매장려금 등이 줄어들 수 있다는 사유로 부동의함 • 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 제17조제5항에서는 중앙도매시장의 개설자가 업무규정(조례)을 변경하는 때에는 농림축산식품부장관의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있는바, 농림축산식품부장관은 울산광역시 농수산물도매시장 관리 운영 조례 일부개정조례안에 대하여 지역별 특성을 고려한 도매시장의 관리가 필요하다는 등의 사유로 불승인 • 또한, 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 시행규칙」 제39조제5항에서는 위탁수수료는 도매시장법인이 최고 한도 내에서 정하도록 규정하고 있는데, 청과부류 법인에게만 최고 한도를 시행규칙보다 낮게 규정하는 것은 평등의 원칙을 침해할 우려가 있고, 법인이 자율적으로 수수료를 인하할 수 있도록 정책적으로 유도하는 것이 바람직함

울산광역시 농수산물도매시장 관리 운영 조례 일부개정조례안

울산광역시 농수산물도매시장 관리 운영 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제56조 표 부분 청과부류의 위탁수수료란 중 “1000분의 70”을 “1000분의 60”으로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제56조(위탁수수료 및 중개수수료) 도매시장에서의 위탁수수료 및 중개수수료의 징수 상한은 다음과 같다.	제56조(위탁수수료 및 중개수수료) ----------.

부류별	위탁수수료	중개수수료
청과부류	거래금액의 1,000분의 70	거래금액의 1,000분의 40
수산부류	거래금액의 1,000분의 60	거래금액의 1,000분의 40

부류별	위탁수수료	중개수수료
청과부류	거래금액의 1,000분의 60	거래금액의 1,000분의 40
수산부류	거래금액의 1,000분의 60	거래금액의 1,000분의 40

구례군계획 조례(개정)

개 요	• 발 의 : '20. 09. 03. (의원) • 의 회 의 결 : '20. 09. 23. • 재 의 요 구 : '20. 10. 11. (구례군수) • 의 결 결 과 : '20. 10. 21. (재의결) • 대법원 제소 : 해당없음
조례내용	제19조의2(발전시설의 허가기준) ①항, ②항 : 생략 ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 적용받지 아니한다. 1. 국가 또는 지방자치단체, 공공기관이 공익상 필요에 따라 설치하는 경우 2. 자가소비용 목적으로 설치하는 경우 3. 구례군에 5년 이상 주민등록을 두고 있으며, 건축물대장이 있는 건축물위에 설치하는 경우. 다만 창고, 버섯재배사, 곤충과 지렁이 사육사의 건축물위에 설치하는 경우에는 해당용도를 주목적으로 5년이상 사용하고 있는 경우에 한한다. ④항 생략
재의요구 이 유	• 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 별표1의2로 개발행위별 검토사항을 정하고 있고 발전시설 등 공작물 설치 시 이격거리, 높이, 배치 등에 대한 구체적인 사항은 군계획 조례로 정할 수 있도록 함. • 구례군의회에서 의결한 구례군계획 조례안 제19조의2제3항3호로 발전시설 허가기준을 적용받지 않는 경우에 건축물위에 설치하는 경우가 추가됨에 따라 도로나 주거 밀집지역, 관광지와의 거리 제한 없이 건축물대장이 만들어진 대부분의 건축물 위에는 판매용 전력생산을 목적으로 한 태양광발전시설 설치가 가능하게 됨 • 따라서 군민들의 정주여건 침해, 아름다운 농촌경관 훼손, 주민 간의 갈등 심화 등 공익을 현저히 해할 우려가 있어 재의요구

구례군계획 조례 일부개정조례안

구례군계획 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조의2를 다음과 같이 신설한다.

제19조의2(발전시설의 허가기준) ① 태양광발전시설은 다음 각 호의 기준에 모두 적합하여야 한다.

1. 고속국도, 국도, 지방도, 군도, 농어촌 도로에서 1,000미터 안에 입지하지 아니할 것
2. 10호 이상 주거 밀집지역 및 주요 관광지의 경계로부터 500미터 이내 또는 5호 이상 10호 미만 주거 밀집지역의 경계로부터 100미터 안에 입지하지 아니할 것
3. 저수지 또는 경지정리 등 집단화된 토지 중앙 부근(중핵지점으로부터 10분의 8 이내 및 가장자리로부터 1,000미터 이내)에 입지하지 아니할 것

② 풍력발전시설은 5호 이상 주거 밀집지역의 경계로부터 2,000미터 안에 입지하지 아니하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 적용받지 아니한다.

1. 국가 또는 지방자치단체, 공공기관이 공익상 필요에 따라 설치하는 경우
2. 자가소비용 목적으로 설치하는 경우
3. 건축물대장에 등록된 용도로 80퍼센트 이상 활용하고 있는 건축물 위에 설치하는 경우
4. 구례군민이 주거밀집지역 주민 동의를 얻어 국가나 지방자치단체 보조금으로 추진하는 사업의 경우
5. 국가나 지방자치단체에서 시행하는 공모사업으로 주거밀집지역 주민의 동의를 얻어 추진하는 사업의 경우

④ 토지에 설치하는 발전시설 부지의 경계에는 2미터 이상의 경계 울타리를 설치하여야 하며, 울타리는 주변 경관과 조화되도록 차폐목 등으로 설치하여야 한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제19조의2(발전시설의 허가기준)① 태양광발전시설은 다음 각 호의 기준에 모두 적합하여야 한다. 1. 고속국도, 국도, 지방도, 군도, 농어촌 도로에서 1,000미터 안에 입지하지 아니할 것 2. 10호 이상 주거 밀집지역 및 주요 관광지의 경계로부터 500미터 이내 또는 5호 이상 10호 미만 주거 밀집지역의 경계로부터 100미터 안에 입지하지 아니할 것 3. 저수지 또는 경지정리 등 집단화된 토지 중앙부근(중핵지점으로부터 10분의 8 이내 및 가장자리로부터 1,000미터 이내)에 입지하지 아니할 것 ② 풍력발전시설은 5호 이상 주거 밀집지역의 경계로부터 2,000미터 안에 입지하지 아니하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 적용받지 아니한다. 1. 국가 또는 지방자치단체, 공공기관이 공익상 필요에 따라 설치하는 경우 2. 자가소비용 목적으로 설치하는 경우 3. 건축물대장에 등록된 용도로 80퍼센트 이상 활용하고 있는 건축물 위에 설치하는 경우 4. 구례군민이 주거밀집지역 주민 동의를 얻어 국가나 지방자치단체 보조금으로 추진하는 사업의 경우 5. 국가나 지방자치단체에서 시행하는 공모사업으로 주거밀집지역 주민의 동의를 얻어 추진하는 사업의 경우 ④ 토지에 설치하는 발전시설 부지의 경계에는 2미터 이상의 경계 울타리를 설치하여야 하며, 울타리는 주변 경관과 조화되도록 차폐목 등으로 설치하여야 한다.

수정안 조문 대비표

개 정 안	수 정 안
제19조의2(발전시설의 허가기준) ① 태양광발전시설은 다음 각 호의 기준에 모두 적합하여야 한다. 1. 고속국도, 국도, 지방도, 군도, 농어촌 도로에서 1,000미터 안에 입지하지 아니할 것 2. 10호 이상 주거 밀집지역 및 주요 관광지의 경계로부터 500미터 이내 또는 5호 이상 10호 미만 주거 밀집지역의 경계로부터 100미터 안에 입지하지 아니할 것 3. 저수지 또는 경지정리 등 집단화된 토지 중앙 부근(중핵지점으로부터 10분의 8 이내 및 가장자리로부터 1,000미터 이내)에 입지하지 아니할 것 ② 풍력발전시설은 5호 이상 주거 밀집지역의 경계로부터 2,000미터 안에 입지하지 아니하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 적용받지 아니한다. 1. ~ 2.(생략) 3. 건축물대장에 등록된 용도로 80퍼센트 이상 활용하고 있는 건축물 위에 설치하는 경우 4. 구례군민이 주거밀집지역 주민 동의를 얻어 국가나 지방자치단체 보조금으로 추진하는 사업의 경우 5. 국가나 지방자치단체에서 시행하는 공모사업으로 주거밀집지역 주민의 동의를 얻어 추진하는 사업의 경우 ④ (생략)	제19조의2(발전시설의 허가기준) ① 태양광발전시설은 다음 각 호의 기준에 모두 적합하여야 한다. 1. 고속국도, 국도, 지방도, 군도, 농어촌 도로에서 1,000미터 안에 입지하지 아니할 것 2. 10호 이상 주거 밀집지역 및 주요 관광지의 경계로부터 500미터 이내 또는 5호 이상 10호 미만 주거 밀집지역의 경계로부터 100미터 안에 입지하지 아니할 것 3. 저수지 또는 경지정리 등 집단화된 토지 중앙 부근(중핵지점으로부터 10분의 8 이내 및 가장자리로부터 1,000미터 이내)에 입지하지 아니할 것 ② 풍력발전시설은 5호 이상 주거 밀집지역의 경계로부터 2,000미터 안에 입지하지 아니하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 적용받지 아니한다. 1. ~ 2.(생략) **3. 구례군에 5년 이상 주민등록을 두고 있으며, 건축물대장이 있는 건축물위에 설치하는 경우. 다만, 창고, 버섯재배사, 곤충과 지렁이사육사의 건축물위에 설치하는 경우에는 해당용도를 주목적으로 5년 이상 사용하고 있는 경우에 한한다.** **4. ~ 5.(삭제)** ④ (생략)

고흥군 군계획 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 3. 31 (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 7. 22 • 재 의 요 구 : ’21. 8. 06 (고흥군수) • 의 결 결 과 : ’21. 9. 10 (부결) • 대법원 제소 : 해당없음
조례내용	• 제2종일반주거지역 내 건축물 층수제한을 완화(12층→15층) - 별표 4의 제2종일반주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물을 “12층 이하의 건축물”에서 “15층 이하의 건축물”로 한다.
재의요구 이 유	• 법규 제·개정의 기본원칙인 ‘일반성의 원칙’에 어긋남 - 조례를 제·개정할 경우에는 특정인이나 특정지역, 일정범위에 한정하지 않고 누구에게나 보편적으로 적용되어야 하는 것이 법규제정의 기본원칙임 - ‘고흥군 군계획 조례 일부개정조례안’은 고흥군 관내에서 오로지 도양읍 2개지역(25,437㎡)에만 적용될 수 있는 조례개정안으로 법규 제·개정의‘일반성의 원칙’에 어긋남 - 또한, 행정은 법규가 우선적으로 제정되고 동 법규에 의거하여 행정처분이 이루어지는 것이 행정수행의 기본원칙임에도 이미 주택건설 사업계획승인을 받은 지역에 공동주택 층수를 높여주기 위하여 사후에 조례를 개정한 것은 법규 제정과 행정처분의 선후가 바뀐 것으로 부당하다고 판단함. • 특정사업자 특혜 시비우려와 공익에 반함 - 도양읍 2개지역은 이미 고흥군으로부터 12층으로 주택건설 사업계획 승인을 받은 지역임에도‘사업계획승인’후에 층수를 12층에서 15층으로 완화시켜주는 조례개정안은‘법규에 의한 행정처분’을

무력화시키는 요인이 될 수 있고, 사업계획 변경승인을 통해 공동주택의 세대수를 늘림으로써 이미 사업계획승인을 받은 특정인에게 상당한 경제적 이득을 주는 결과를 초래하여 특혜시비의 소지가 있음

따라서, 조례개정안은 행정의 공정성과 '공익원칙'에 반한 것으로 재량권의 남용에 해당된다고 볼 수 있어 위법하다고 판단함

- 지방자치법 제36조에'지방의원은 공공의 이익을 우선하여 양심에 따라 그 직무를 성실히 수행하여야 한다'고 규정되어 있음에도 군의회에서 이미 주택건설 사업계획승인을 받은 특정인을 위하여 조례를 개정한 것은 지방자치법이 지방의원에게 부여한 조례 제·개정 발의권의 범위를 벗어나 재량권을 일탈한 것으로 볼 수 있어 위법하다고 판단함.

● 지역주민의 주거환경 악화

- 공동주택의 층수확대로 세대수가 증가하게 되면 주차장 부족, 진출입로 혼잡, 인근도로의 교통량 증가, 주변의 조망권 저해 등 입주민과 인근 지역주민의 주거환경을 악화시켜 군민의 삶의 질을 떨어뜨려 '공공의 이익'을 해칠 우려가 있음
- 특히, 공동주택의 세대수가 늘어나면 공동주택 주변지역의 도로확장 등 기반시설을 확충해야 되는 요인으로 작용할 수도 있어 군재정에도 부담이 될 수 있음

● 결 론

- 제2종일반주거지역 내 건축물 층수제한을 완화하는 내용의 조례 개정안은 건축법 제1조, 지방자치법 제36조 및 제107조 제1항에서 규정한 '공공복리의 증진' 또는 '공공의 이익 우선'이라는 입법취지에 어긋나 공익을 현저히 해친다고 할 수 있어 위법 부당하다고 판단함
- 또한, 본 조례개정안은'先 법규제정 - 後 행정처분'이라고 하는 행정처리의 '기본원칙'에 어긋날뿐만 아니라 특혜시비의 소지가 있어 군의회에 재의요구를 할 수 밖에 없음

판결요지

● 해당없음

고흥군 군계획 조례 일부개정조례안

고흥군 군계획 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 4의 제2종일반주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물을 “12층 이하의 건축물”에서 “15층 이하의 건축물”로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
[별표 4] 제2종일반주거지역안에서 건축할 수 있는 건축물(제28제4호 관련) ※ 경관관리 등을 위하여 12층 이하의 건축물로 한정한다 가. ~ 어. (생략)	**[별표 4]** 제2종일반주거지역안에서 건축할 수 있는 건축물(제28제4호 관련) ※ ---------- 15층 ---- ---------- ---------- 가. ~ 어. (현행과 같음)

제주특별자치도 사무위임 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’20. 07. 02. (도지사) • 의 회 의 결 : ’20. 12. 15. • 재의요구지시 : ’20. 12. 21. (제주특별자치도지사) • 재 의 요 구 : ’20. 12. 21. (제주특별자치도지사) • 의 결 결 과 : ’20. 12. 23. (부결)
조례내용	• 행정시의 장에게 위임되는 사무(안 별표 3) - 도서관운영위원회 설치·운영 관련 사무 - 차고지증명제 관련 과태료 부과·징수 사무 등 • 행정시장에서 도지사에게 환원되는 사무(안 별표 3) - 도시주거환경정비기본계획의 수립 - 공원녹지기본계획의 수립에 관한 사무 • 행정기구 개편에 따른 소관부서 명칭 변경, 근거법령 및 자구 정비사항 반영(안 별표 2 ~ 별표 4)
재의요구 이 유	• 조직개편안을 반영하여 함께 상정된 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 일부개정조례안은 부결되었으나 이와 연계 처리되어야 할 제주특별자치도 사무위임 조례 일부개정조례안은 수정가결됨 • 수정가결된 조례안의 내용이 현행 기구 명칭 및 소관부서 사무와 불일치하게 됨에 따라 그대로 공포하게 된다면 도민에게 상당한 혼란을 초래하게 될 것이므로 「지방자치법」 제26조제3항에 따라 재의 요구함
판결요지	• 부결

제주특별자치도 사무위임 조례 일부개정조례안

제주특별자치도 사무위임 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2, 별표 3 및 별표 4를 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 2개월이 넘지 않는 범위에서 규칙으로 정하는 날부터 시행한다.

제2조(진행 중인 사무에 관한 경과조치) 이 조례 시행 당시 종전의 규정에 따라 진행 중인 사무에 관하여는 종전의 규정에 따라 진행한다.

제3조(사무위임에 관한 경과조치) 이 조례 시행 당시 종전의 규정에 따라 처리된 사무는 이 조례에 따라 처리된 사무로 본다.

〈별지 생략〉

영동군계획 조례(개정)

개 요	• 발 의 : '19. 04. 01. (의원) • 의 회 의 결 : '19. 05. 16. • 재의요구지시 : '19. 06. 03. (영동군수) • 재 의 요 구 : '19. 06. 05. (영동군수) • 의 결 결 과 : '19. 06. 24. (재의결)
조례내용	• 다. 신청일을 기준으로 5년 이상 영동군에 주소를 두고, 해당토지를 5년 이상 소유한 사람이 소득창출을 목적으로 그 토지에 발전시설을 설치하는 경우에는 면적 3,300제곱미터 이하에 한정하여 가목과 나목의 직선거리를 50% 이내로 완화하여 적용한다. 다만, 발전시설 간에 100미터 이상 이격거리를 두어야하며, 개발행위 준공일부터 3년 이상이 지난 경우에는 이를 적용하지 아니한다. • 라. 주민의 동의를 얻은 마을공동사업의 경우에는 군계획위원회의 심의를 거쳐 가목과 나목을 완화하여 적용할 수 있다.
재의요구 이 유	• 허가기준 완화에 따른 태양광발전시설의 급증으로 환경훼손과 해당지역의 집단민원 및 지역주민간의 갈등이 예상됨. • 태양광발전시설물의 내구연한(15~20년)이 지난 폐패널의 처리비용 과다 발생으로 방치되어 흉물이 될 경우 청정한 우리군의 자연경관이 크게 훼손될 우려가 있음. • 향후 태양광발전시설의 안전성 확보와 지역주민들의 태양광발전에 대한 인식개선이 우선되어야 할 것으로 판단됨. • 우리군의 청정농업을 보호하고 난개발을 방지하기 위하여 태양광 발전시설에 대한 개발행위허가 기준은 현행유지가 타당할 것으로 판단 됨.

신·구 조문 대비표

현 행(또는 개정안)	개 정 안(또는 수정안)
제19조(개발행위허가의 기준) ①·② (생 략)	제19조(개발행위허가의 기준) ①·② (현행과 같음)
③ 영 별표1의2 제2호가목(3)에 따라 특정 건축물 또는 공작물로서 조례로 정하는 이격거리, 높이, 배치 등에 대한 개발행위허가의 기준은 다음 각 호와 같다.	③ ----------.
1. 태양광 발전시설(「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비로서 태양에너지를 이용하여 전기를 생산·판매할 수 있는 시설을 말한다. 다만, 「건축법」 제2조에 따른 건축설비는 제외한다)은 다음 각 목의 기준에 적합하여야 한다.	1. ----------. ----------
가.·나. (생 략)	가.·나. (현행과 같음)
〈신 설〉	다. 신청일을 기준으로 5년 이상 영동군에 주소를 두고, 해당토지를 5년 이상 소유한 사람이 소득창출을 목적으로 그 토지에 발전시설을 설치하는 경우에는 면적 3,300제곱미터 이하에 한정하여 가목과 나목의 직선거리를 50% 이내로 완화하여 적용한다. 다만, 발전시설 간에 100미터 이상 이격거리를 두어야하며, 개발행위 준공일부터 3년 이상이 지난 경우에는 이를 적용하지 아니한다.
〈신 설〉	라. 주민의 동의를 얻은 마을공동사업의 경우에는 군계획위원회의 심의를 거쳐 가목과 나목을 완화하여 적용할 수 있다.
2. ~ 4. (생 략)	2. ~ 4. (현행과 같음)

서울특별시 일본 전범기업 제품 공공구매 제한에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’19. 8. 1. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’19. 9. 6. • 재 의 요 구 : ’19. 9. 26. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 일본 전범기업 물품을 공공구매 하지 않도록 노력할 시장의 책무, 그에 따른 계획 수립 및 실태조사에 관한 사항을 규정함.
재의요구 이 유	• 주무부처인 산업통상자원부의 재의요구 지시 - 대한민국이 국제사회의 위상에 미칠 영향, 관련 국가의 자의적 해석 우려 등 국익에 미칠 영향을 고려할 필요가 있음.
판결요지	• 해당없음

서울특별시 일본 전범기업 제품 공공구매 제한에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법」에 따른 대일항쟁기 당시 강제동원 등으로 대한민국 국민에게 피해를 끼쳤음에도 공식사과 및 배상을 하지 않는 일본 전범기업이 생산한 제품에 대해 공공구매를 제한하는 사항을 규정함으로써 우리 민족의 자존심을 세우고 올바른 역사인식 확립에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 "일본 전범기업" 이란 다음 각 호에 해당하는 기업을 말한다.

1. 대일항쟁기 당시 일본기업으로서 대한민국 국민(이하 "국민"이라 한다)을 강제동원하여 국민에게 생명·신체·재산 등의 피해를 입힌 기업
2. 대일항쟁기 이후에 설립된 일본기업으로서 제1호에 따른 기업의 자본으로 설립되었거나 주식을 보유하고 있는 기업
3. 제1호 및 제2호에 따른 기업을 흡수합병한 기업

제3조(적용대상 기관 및 금액) ① 이 조례의 적용을 받는 기관은 다음 각 호와 같다.

1.「서울특별시 행정기구 설치 조례」에 따른 서울특별시(이하 "시" 라 한다)본청, 직속기관, 사업소
2. 시의회 사무처
3. 시 산하 투자기관 및 출연기관, 출자기관

② 공공구매 대상금액은 「국제입찰에 의하는 지방자치단체의 공사 및 물품·용역의 범위에 관한 고시」에서 규정하는 금액 미만으로 한다.

제4조(시장의 책무) ① 서울특별시장(이하 "시장" 이라 한다)은 제3조에 따른 기관이 일본 전범기업 제품을 공공구매하지 않도록 노력하여야 한다.

② 시장은 제1항의 규정에도 불구하고 국산 제품으로 대체가 불가능한 제품에 대해서는 예외로 할 수 있다.

제5조(기본계획의 수립·시행 등) ① 시장은 제4조의 책무를 수행하기 위한 기본계획 (이하 "기본계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 일본 전범기업 제품 공공구매 제한을 위한 중장기 계획
2. 일본 전범기업 제품 공공구매 제한을 위한 교육 및 홍보
3. 일본 전범기업 제품 공공구매 제한을 위한 관계 기관과의 협력
4. 그 밖에 일본 전범기업 제품 공공구매 제한을 위하여 필요한 사항

제6조(실태조사) 시장은 제5조에 따른 기본계획을 효율적으로 수립·시행하기 위하여 제3조에 따른 기관을 대상으로 일본 전범기업과의 거래 현황 등에 대한 실태조사를 할 수 있다.

제7조(자치구에 대한 권장) 시장은 자치구(이하 “구” 라 한다)에 대해 일본 전범기업 제품을 공공구매 하지 않도록 권장할 수 있다.

제8조(문화조성 등) ① 시장은 일본 전범기업 제품 공공구매를 지양하는 문화가 조성될 수 있도록 노력하여야 한다.

② 시장은 제1항에 따른 문화조성을 위하여 문화행사, 캠페인 등을 실시할 수 있고, 정부부처, 서울특별시교육청, 구, 시민단체 등과 협력체계를 구축할 수 있다.

제9조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

서울특별시 농수산물도매시장 조례(개정)

개 요	• 발 의 : '21. 5. 28. (의원발의) • 의 회 의 결 : '21. 9. 10. • 재의요구지시 : '21. 9. 27. (농림축산식품부) • 재 의 요 구 : '21. 9. 30. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 도매시장법인의 출하자에게 지급하는 출하장려금 및 가격보전금의 상한을 상향시킴(안 제8조) • 가락도매시장 내 시장도매인제 도입을 위하여 시장도매인의 상한수 및 자본금 규모를 규정함(안 제10조의2, 제10조의3).
재의요구 이 유	• 농림축산식품부 재의요구 지시 - 도매시장법인의 출하자에 대한 출하장려금 및 가격보전금 지급 상한 상향(안 제8조) ▸출하자-도매시장법인 등 이해관계자 간 의견 대립이 첨예한 사항으로 시장관리운영위원회 등을 통해 이해당사자간 충분한 협의 및 검토가 필요한 사항임. - 가락시장 청과부류 시장도매인의 상한 수(안 제10조의2) 및 자본금 규모 규정(안 제10조의3) ▸가락시장 내 시장도매인제의 도입은 ① 경매제와 시장도매인제를 병행하고 있는 강서시장에서 발생한 문제점 ② 거래 교섭력이 약한 중소농의 피해 우려 ③ 출하농업인들의 찬반 논란으로 도입 시 도매시장의 혼란을 초래함
판결요지	• 해당없음

서울특별시 농수산물 도매시장 조례 일부개정조례안

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제3조(지정) ① ~ ③ (생 략)	제3조(지정) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 법인의 상한 수, 자격요건, 지정절차, 심사요건 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.	④ 법인의 ----------.
〈신 설〉	제3조의2(법인의 상한 수) ① 법인의 상한 수는 별표 1과 같다. ② 시장은 도매시장의 시설 및 거래현황, 법인 현황 등을 감안하여 제1항의 상한 수 범위에서 법인 수를 조정할 수 있다.
〈신 설〉	제3조의3(법인 자본금 규모 등) ① 도매시장별 법인의 자본금의 최소 규모는 별표 2와 같다. ② 도매시장별 법인의 최저거래금액, 거래 보증금 납부, 순자산액 비율 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.
제8조(장려금 등의 지급) ① 법인은 도매시장의 건전한 발전을 도모하기 위하여 출하자는 위탁수수료 수입의 1천분의 150의 범위에서, 중도매인에게는 위탁수수료 수입의 1천분의 200의 범위에서 장려금을 지급할 수 있다.	제8조(장려금 등의 지급) ① ---------- 출하자 및 중도매인에게 각각 ----------.
② 법인은 도매시장 거래물품의 가격불균형 조정 및 출하자의 가격보전을 위하여 위탁수수료 수입의 1천분의 150의 범위에서 출하자에게 보전금을 지급할 수 있다.	② ---------- 200----------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)

현 행	개 정 안
제10조(시장도매인의 지정) ① ~ ③ (생 략)	제10조(시장도매인의 지정) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 시장도매인의 상한 수, 자격요건, 지정절차, 심사요건 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.	④ 시장도매인의 ----------.
〈신 설〉	제10조의2(시장도매인의 상한 수) ① 시장도매인의 상한 수는 별표 1과 같다. ② 시장은 도매시장의 시설 및 거래현황, 시장도매인 현황 등을 감안하여 제1항의 상한 수 범위에서 법인 수를 조정할 수 있다.
〈신 설〉	제10조의3(시장도매인 자본금 규모 등) ① 도매시장별 시장도매인의 자본금의 최소 규모는 별표 2와 같다. ② 도매시장별 시장도매인의 최저거래금액, 거래 보증금 납부, 순자산액 비율 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.
제12조(허가 · 신고) ① ~ ⑥ (생 략)	제12조(허가 · 신고) ① ~ ⑥ (현행과 같음)
⑦ 중도매인의 상한 수, 최저거래금액, 보증금 납부 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.	⑦ 중도매인의 ----------.
〈신 설〉	제12조의2(중도매인의 상한 수) ① 중도매인 상한 수는 별표 1과 같다. ② 시장은 도매시장의 시설 및 거래현황, 중도매인 현황 등을 감안하여 제1항의 상한 수 범위에서 중도매인 수를 조정할 수 있다.
제28조(매매방법) ① · ② (생 략)	제28조(매매방법) ① · ② (현행과 같음)
③ 시장은 법 제42조의2에 따라 지방도매시장에 대하여는 법 시행규칙 제26조부터 제28조까지 정하는 사유와 다른 내용의 특례를 정할 수 있다. 이 경우 농림축산식품부장관의 승인	③ ---------- 강서농수산물도매시장---------- 제27조----------. 〈후단 삭제〉

현 행	개 정 안
을 받아야 한다.	
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제39조(농수산물 안전성 검사) ①·② (생 략)	제39조(농수산물 안전성 검사) ①·② (현행과 같음)
③ 시장은 제1항 및 제2항에 따른 검사 및 조치 결과 안정성에 문제가 있는 자에 대하여 도매시장의 출하금지, 영업제한 등의 조치를 할 수 있다.	③ ---------- 출하자(다른 도매시장 개설자로부터 안전성 검사 결과 출하제한을 받은 자를 포함한다)에 대하여 다음 각 호에 따라 해당 농수산물과 같은 품목의 농수산물을 도매시장에 출하하는 것을 제한할 ----.
〈신 설〉	1. 최근 1년 이내에 1회 적발 시: 1개월
〈신 설〉	2. 최근 1년 이내에 2회 적발 시: 3개월
〈신 설〉	3. 최근 1년 이내에 3회 적발 시: 6개월
④ (생 략)	④ (현행과 같음)

서울특별시 국제영화제 지원 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’21. 3. 10. (의원발의) • 의 회 의 결 : ’22. 6. 21. • 재 의 요 구 : ’22. 6. 24. (서울특별시장) • 의 결 결 과 : 부결
조례내용	• 국제영화제에 대한 시책 및 지원방안을 마련하도록 서울특별시장의 책무를 명시함(안 제3조·제6조). • 조례의 대상이 되는 국제영화제의 적용 범위를 명시함(안 제4조). • 국제영화제의 지원에 관하여 다른 조례에 우선하여 적용할 수 있도록 규정함(안 제5조). • 국제영화제의 개최·운영에 필요한 지원의 구체적인 내용과 재원을 확보할 것을 규정함(안 제7조). • 국제영화제에 관한 민·관·학 협력체계 구축과 업무협약 체결에 대해 규정함(안 제8조).
재의요구 이 유	• 상위법령 위임사항의 반영을 위한 재의결 필요 - 조례안은 ‘국제영화제 개최·운영 방식’, ‘국제영화제 개최·운영 관련 법인·단체의 명칭 및 사업 범위’ 등 「영화 및 비디오의 진흥에 관한 법률 시행규칙」에서 조례에 위임한 사항을 포함하지 못하고 있어 재의결 필요 • 지원근거 이원화에 따른 법규적용의 혼란 - 서울시에서는 「서울특별시 영상진흥조례」 제6조에 따라 국내외 서울개최 국제영화제를 지원하고 있으나, 신설 조례 제정 시 사업근거가 이원화됨에 따라 법규적용 및 현장의 혼선이 우려되므로 하나의 조례로 통합 필요

	● 적용범위(제4조)의 경직성에 따른 영화단체 간 갈등 우려 - 본 조례 입법과정에서 「서울특별시의회 회의규칙」 제54조에 따라 위원회의결로 공청회 개최를 생략하여 지원범위 및 내용에 대한 이해관계가 있는 서울개최 영화제 관련 단체 간 갈등 우려 - 본 제정(안) 제4조의 적용범위는 市영화제 지원사업으로 다년간 육성지원하고 있는 일부 국제영화제조차 배제하고 있으며, 경직적인 조례로 지원요건 규정하여 향후 영화산업 환경 변화에 맞는 탄력적 지원 제약
판결요지	● 해당없음

서울특별시 국제영화제 지원 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제28조의5제1항제5호 및 제3항에 따라 서울특별시에서 개최되는 국제영화제의 지원에 필요한 사항을 규정함으로써 국제영화제의 독립성 및 자율성을 보장하고, 세계적인 국제영화제로의 위상을 확립하여 영화예술 및 영화산업과 지역경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에 사용하는 용어의 뜻은 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조에 따른다.

제3조(책무) 서울특별시장(이하 "시장"이라 한다)은 국제영화제의 위상 강화 및 발전을 위하여 필요한 시책 및 지원방안을 마련하도록 노력하여야 한다.

제4조(적용 범위) 이 조례는 다음 각 호의 요건에 모두 해당하는 국제영화제에 적용한다.

1. 서울특별시에서 개최하는 국제영화제로서 법인일 것
2. 지원 직전 연도까지 3회 이상 개최된 국제영화제일 것
3. 개폐막일을 포함하여 행사기간이 5일 이상일 것
4. 당해 연도 상영 작품이 10개국 이상 및 100편 이상이어야 하며, 해외 영화 상영 비율이 50% 이상일 것(이 경우 장·단편 구분 없이 1편으로 산정한다)
5. 모든 외국어 영화는 한국어 자막, 모든 한국어 영화는 영문 자막을 기본으로 제공할 것

제5조(다른 조례와의 관계) 이 조례의 적용 대상이 되는 국제영화제의 지원에 관한 사항은 다른 조례에 우선하여 이 조례를 적용한다.

제6조(자율적 운영의 보장) 시장은 국제영화제의 운영에 있어 독립성과 자율성을 보장하도록 최대한 노력하여야 한다.

제7조(지원) ① 시장은 영화예술 및 영화산업과 지역경제의 발전을 위하여 국제영화제를 개최·운영하는 관련 법인 또는 단체에 다음 각 호의 사업에 필요한 지원을 할 수 있다.

1. 국내외 영화의 국제영화제 초청·상영
2. 국제영화제 영화 상영에 따른 부대행사의 개최
3. 국내외 영화 제작·배급
4. 국제영화제의 국내외 영화 시상
5. 지역 영상 관련 시설 및 촬영지의 활용
6. 영화·영상과 관련 마켓 행사의 개최
7. 그 밖에 시장이 영화예술 및 영화산업 발전을 위해 필요하다고 인정하는 사업

② 시장은 국제영화제의 개최·운영에 필요한 비용을 「서울특별시 지방보조금 관리 조례」에 따라 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

③ 시장은 국제영화제를 안정적으로 지원하기 위하여 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 한다.

제8조(협력체계의 구축) ① 시장은 국제영화제의 중장기적인 발전방안을 마련하기 위하여 민·관·학 협력체계를 구축할 수 있다.

② 시장은 협력체계의 강화를 위하여 필요한 경우 업무협약을 체결할 수 있다.

부 칙

이 조례는 2022년 6월 29일부터 시행한다.

고성군 공모사업 관리 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’21. 07. 12. (고성군의원) • 의 회 의 결 : ’21. 09. 07. • 재의요구지시 : ’21. 09. 24. (고성군수) • 재 의 요 구 : ’21. 09. 27. (고성군수) • 의 결 결 과 : ’21. 10. 14. (재의결)
조례내용	• 의회보고에 관한 규정(제7조) 제7조(의회 보고) ① 군수는 다음 각 호의 사업에 대하여는 고성군의회(이하 “의회”라 한다)에 사전 보고하여야 하며, 의회는 공모사업이 선정될 수 있도록 적극적인 협조와 지원을 하여야 한다. 다만, 사전 보고가 곤란한 경우에는 예산의 편성 이전까지 그 사유와 함께 사후 보고하여야 한다. 1. 고성군이 신청하는 국비·도비 등이 포함되는 공모사업으로 군비 부담 없이는 사업이 불가능한 사업으로써 총 사업비 10억원 이상 2. 민간이 군수를 거쳐 신청하는 국비·도비 등이 포함되는 제안 공모사업으로 군비 지원 없이는 사업이 불가능한 사업으로써 총 사업비 1억원 이상 3. 그 밖에 군수가 공모사업의 성공적인 추진을 위해 필요하다고 판단되는 경우 ② 군수는 제6조제5항에 따라 관리되는 공모사업 추진상황을 연 1회 이상 의회에 보고하여야 한다.
재의요구 이 유	• 공모사업이 의회 의무 보고대상이 될 경우, 의회 반대 시 공모사업 신청 전부터 행정력 낭비, 적극행정에 역행하는 결과 초래 • 공모사업에 대응하는 지방공무원의 역량 강화에 역행하는 결과 초래

	• 공모사업의 특성상 신청기한이 정해져 있어 의회 사전보고 등의 절차가 의무화되는 경우 적기를 놓칠 가능성도 배제할 수 없음 • 의회의 '사전보고' 성격이 실질적으로 '사전심의'로 변질될 경우 지방자치법에서 보장하고 있는 지방자치단체장의 예산편성권이 침해당할 우려가 있음
판결요지	• 해당사항 없음

고성군 공모사업 관리 조례안

제1조(목적) 이 조례는 고성군정 발전을 위하여 공모사업을 효율적으로 관리하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공모사업”이란 국가, 경상남도, 공공기관(「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조의 공공기관을 말한다), 언론사 및 각종 민간·사회단체에서 지방자치단체를 대상으로 시행하는 예산·비예산 사업 일체를 말한다.
2. “담당부서”란 공모사업 추진 주관부서를 말한다.

제3조(다른 조례와의 관계) 공모사업에 관하여 다른 조례에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 조례가 정하는 바에 따른다.

제4조(종합계획의 수립) 고성군수(이하 “군수”라 한다)는 매년 공모사업을 종합적이고 체계적으로 관리하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 종합계획을 수립하여야 한다

1. 공모 사업 관리를 위한 기본방향 및 추진목표
2. 전년도 공모사업 관리 실적에 대한 분석 및 총괄평가
3. 그 밖에 군수가 공모사업 관리를 위하여 필요하다고 인정하는 사항

제5조(공모사업 타당성 검토) 군수는 공모사업에 대하여 다음 각 호의 사항을 사전에 검토하여야 한다.

1. 공모사업의 적법성
   가. 법규 상충 또는 법적 제약 여부
   나. 민간사업의 경우 재정부담 또는 지원근거의 명확성
2. 사업 타당성
   가. 군정 주요 정책사업(역점사업, 공약 등) 및 정부·도 사업과의 연계성
   나. 타 사업과의 중복 또는 과잉투자 사업 여부
   다. 사업의 구체성과 규모의 적정성

라. 사업 관련 사전절차 이행 여부 또는 전망
마. 사업완료 후 사후관리 방안(운영방법 및 유지보수비 등)
3. 주민 의견 및 부서 협의
가. 주민의견 수렴 필요성, 갈등요소 여부 및 해결방안
나. 부서간 협의 여부
4. 재정협의
가. 국·도·군비의 재원 비율
나. 군비 매칭재원 확보 방안
다. 지속적 재원부담 여부 및 방안
5. 사업효과
가. 지역경제에 미치는 영향
나. 구체적 효과 전망(수혜대상 및 수혜 폭, 일자리 창출 등)

제6조(공모사업의 추진) ① 군수는 공모사업을 추진하는데 있어 주관부서 지정이 필요하다고 인정되는 경우 특정하여 담당부서를 지정할 수 있다.
② 담당부서장은 제1항에 따라 공모사업 선정과 선정 이후 사업 추진이 잘 이루어질 수 있도록 노력하여야 한다.
③ 군수는 공모사업이 2개 부서 이상이 관련되고, 전문가 등의 자문이 필요한 경우에는 프로젝트팀을 별도로 구성·운영할 수 있다.
④ 군수는 공모사업의 효율적 추진을 위하여 필요시 외부 전문기관의 협조를 받아 추진할 수 있고, 외부 전문기관 수행에 대한 대가를 예산의 범위에서 별도로 지급할 수 있다.
⑤ 군수는 공모사업 전반에 대한 추진상황을 상시 관리하여야 한다.

제7조(의회 보고) ① 군수는 다음 각 호의 사업에 대하여는 고성군의회(이하 “의회”라 한다)에 사전 보고하여야 하며, 의회는 공모사업이 선정될 수 있도록 적극적인 협조와 지원을 하여야 한다. 다만, 사전 보고가 곤란한 경우에는 예산의 편성 이전까지 그 사유와 함께 사후 보고하여야 한다.
1. 고성군이 신청하는 국비·도비 등이 포함되는 공모사업으로 군비 부담 없이는 사업이 불가능한 사업으로써 총 사업비 10억원 이상
2. 민간이 군수를 거쳐 신청하는 국비·도비 등이 포함되는 제안 공모사업으로 군비

지원 없이는 사업이 불가능한 사업으로써 총 사업비 1억원 이상

3. 그 밖에 군수가 공모사업의 성공적인 추진을 위해 필요하다고 판단되는 경우

② 군수는 제6조제5항에 따라 관리되는 공모사업 추진상황을 연 1회 이상 의회에 보고하여야 한다.

제8조(인센티브) 군수는 공모사업의 규모와 군정 기여도 등을 감안하여 공모사업 선정에 공적이 있는 공무원, 부서에 대하여 인센티브를 부여할 수 있다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

양양군 낙산월드 산불화재사고 피해보상 조례안

개 요	• 발 의 : ’18. 06. 15. (군수) • 의 회 의 결 : ’18. 06. 20. • 재의요구지시 : ’18. 07. 03. (강원도지사) • 재 의 요 구 : ’18. 07. 06. (양양군수) • 의 결 결 과 : ’18. 07. 23. (폐기)
조례내용	• 지원금의 지급대상을 규정함 (안 제3조) • 지원심의위원회 구성 및 임기등에 관한 사항 (안 제4조, 제5조) • 지원금 수령권자, 기준, 결정,통지,지급 환수등에 관한 사항 (안 제6조~ 제10조)
재의요구 이 유	① 본 조례안은 2005년도 발생한 산불피해를 지원하기 위하여 제정된 수익적 성격의 소급입법으로 원칙적으로는 광범위한 입법형성의 자유가 인정된다고 할 것이나 평등의 원칙에 위배되지는 않아야 하는 한계가 있음. ② “지방자치단체의 재화는 가장 효율적으로 사용하여야 하고 형평을 잃지 않아야 하고(대법원 1996.10.25. 선고, 96추107 판결), 재정적 지원의 내용이 일정 조건에 해당하는 주민이면 누구나 지원받을 수 있는 것(대법원 2008. 6.12. 선고, 2007추42 판결)임에 비추어 지원대상의 한정과 그 당시 물적 피해 이외 부분에 대한 지원이 가능한듯한 표현 등은 정당화 할 사유가 없고, 지원내용과 수준이 재정 건전성을 크게 저해하여 결국 합목적성이 현저히 결여됨. ③ 조례에서 지원기준과 금액의 상한선을 예측할 수 있을 정도로는 정하여 함에도 모든 것을 규칙으로 정할 수 있도록 위임하는 것은 포괄위임금지원칙에 반하는 것으로 볼 수 있음.(법제처 의견제시 15-0233 참고)

양양군 낙산월드 산불화재사고 피해보상 조례안

제1조(목적) 이 조례는 2005년 4월 4일 양양군 강현면 지역에서 발생한 산불 화재사고로 인한 낙산월드 상가임차인의 피해를 보상함으로써 피해 주민의 위로와 효율적인 지원으로 지역사회의 안정과 통합, 군유지의 조속한 개발 재개에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "피해"란 2005년 4월 4일 발생한 양양군 강현면 지역 산불 화재사고로 인하여 군유지인 낙산월드 피해지역 내에서 발생한 상가임차인의 재산상의 손해 등 물적 피해를 말한다.
2. "보상금"이란 제2조제1호의 산불 화재사고로 인한 피해 상가임차인에게 지급하는 보상금을 말한다.
3. "피해지역"이란 양양군 양양읍 조산리 399-20 잡종지 16,416㎡를 말한다.
4. "낙산월드"라 함은 제3호의 피해지역에 주식회사 낙산월드가 건축한 근린생활시설 22동을 말한다.
5. "상가임차인"이란 1997년 1월 1일부터 2005년 4월 4일 사이에 주식회사 낙산월드와 낙산월드에 관한 상가임대차계약서를 체결하고 2005년 4월 4일 산불화재 당시 낙산월드 상가임차인의 지위에 있던 자(산불화재사고 이전에 상가임차인의 지위를 승계한 자를 포함한다)를 말한다. 다만, 상가임차인이라고 볼 수 없는 자 등 보상을 실시함이 적당하지 아니한 자로서 규칙에서 정한 자는 보상에서 제외한다.

제3조(보상금의 지급) 낙산월드 상가임차인에 대한 양양군수(이하 "군수"라 한다)의 보상금 지급은 제2조제1호에서 규정한 피해에 대한 것으로 한정한다.

제4조(보상심의위원회 구성 등) ① 이 조례에 따른 보상의 심의·의결을 위하여 양양군 산불 화재사고 피해보상심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 보상금 지급대상 및 범위
2. 피해 보상금 지급에 관한 사항
3. 그 밖에 위원회의 운영에 관한 사항

③ 위원회는 위원장 1명을 포함한 13명 이내의 위원으로 구성한다.
④ 위원장은 부군수로 하고 부위원장은 위원 중에서 위원장이 지명하며, 위원장을 제외한 위원은 군수가 임명 또는 위촉하되, 양양군 공무원 2명, 양양군의회 의원 2명, 변호사 자격을 갖춘 법률전문가 2명, 사회단체 관계자 2명, 피해 상가임차인 단체 대표 1명을 포함하여 구성하되, 부득이한 경우를 제외하고는「양성평등기본법」제21조제2항에 의거 여성과 남성이 평등하게 위원회 활동에 참여할 수 있도록 위촉직 위원중 특정성별이 초과하지 아니하도록 하여야 한다. 이중 사회단체 관계자 1명과 법률전문가 1명은 피해 상가임차인 단체에서 추천한다.
⑤ 위원장은 위원회를 소집하고 그 의장이 되며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.
⑥ 회의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
⑦ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두며, 간사는 관광개발담당이 된다.
⑧ 회의에 출석한 위촉직 위원에 대하여는 예산의 범위에서 참석수당과 여비 등을 지급할 수 있다.

제5조(위원의 임기) ① 위원의 임기는 보상완료시까지로 한다.
② 위원 중 결원이 생긴 때에는 제4조제3항과 제4항에 따라 보궐위원을 임명하거나 위촉하여야 한다.

제6조(보상공고 및 보상금의 지급신청) ① 보상공고는 다음 각호의 사항을 양양군 관보, 양양군 홈페이지 [및 2개 이상의 일간지] 등에 공고하는 방법으로 한다.
1. 지급대상
2. 신청인 자격
3. 신청기간
4. 구비서류
5. 기타 필요한 사항

② 낙산월드 상가임차인의 유족 또는 본인이 이 조례에 따른 보상금을 지급받고자 하는 때에는 보상 공고일로부터 3개월 내에 규칙이 정하는 바에 따라 관계 증빙서류를 첨부하여 서면으로 양양군에 보상금의 지급을 신청하여야 한다.
③ 보상금을 수령할 수 있는 자(이하 “수령권자”라 한다)는 상가임차인 본인으로 하고 피해자가 사망한 경우에는 법정상속인으로 한다.

제7조(보상 기준, 보상금의 심의와 결정) ① 보상 기준은 낙산월드 상가임차인들의 피해 금액과 양양군의 재정 여건을 고려하여 규칙으로 정한다.

② 보상금의 지급 여부와 지급 금액은 보상금의 지급 신청을 받은 날로부터 60일 이내에 보상심의위원회의 사실조사를 통한 심의 및 의결을 거쳐 보상금의 지급신청을 받은 날로부터 90일 이내에 군수가 결정한다. 다만, 양양군의 재정과 예산 여건상 보상기준을 조정할 필요가 있는 경우에는 군수가 규칙에 따라 보상심의위원회의 심의 및 의결을 거쳐 보상기준을 조정하는 결정을 한 날로부터 30일 이내에 결정할 수 있다.

제8조(보상결정의 통지) ① 보상심의위원회가 보상금을 지급하거나 지급하지 아니하기로 결정한 때에는 30일 이내에 그 결정서 정본을 신청인에게 등기우편으로 송달하여야 한다.

② 제1항의 송달에 관하여는 행정절차법 제14조 내지 제15조의 송달에 관한 규정을 준용한다.

제9조(보상금의 지급) ① 수령권자는 보상금 지급 결정 통지를 받은 날부터 2개월 이내에 그 결정에 대한 동의서를 첨부하여 보상금 지급을 청구할 수 있다. 다만, 해외 거주자, 국외출타자, 재소자 등 그 밖의 부득이한 사유로 기간 내에 청구할 수 없는 경우에는 위원회의 결정으로 이를 연장할 수 있다.

② 보상금 지급 결정이 이루어진 경우 군수는 수령권자의 지급청구가 있은 날로부터 30일 이내에 보상금을 지급하여야 한다.

③ 보상금의 지급에 관한 구체적인 절차는 규칙으로 정한다.

제10조(보상금의 환수) ① 군수는 보상금을 지급받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상 결정의 전부 또는 일부를 취소하고 보상금의 전부 또는 일부를 환수하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖에 부정한 방법으로 보상금을 지급받은 경우
2. 과오지급 또는 이중으로 지급 받은 경우

② 제1항 제1호에 따라 환수하는 경우에는 지급일로부터 연15퍼센트의 연체이자율을, 제1항 제2호에 따라 환수하는 경우에는 지급일로부터 연5퍼센트의 법정이자율을 적용한 지연손해금을 가산하여 환수한다. 제1항 제1호에 따른 환수의 경우에 위

연체이자율에 따른 지연손해금을 가산하기 위하여 제6조 제2항의 보상신청 및 제9조 제1항의 지급청구시 이와 같은 환수 방법에 대한 신청자의 동의를 요구할 수 있다.

제11조(규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정할 수 있다.

부 칙

제1조 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(유효기간) 이 조례는 시행한 날로부터 2년이 되는 날까지 효력을 가진다.

고성군 명예군민증 수여 조례(제정)

개 요	• 발 의 : ’19. 12. 16. (의원) • 의 회 의 결 : ’19. 12. 18. • 재의요구지시 : ’19. 12. 30. (고성군수) • 재 의 요 구 : ’20. 01. 07. (고성군수) • 의 결 결 과 : ’20. 01. 20. (재의결)
조례내용	• 제7조(수여자에 대한 예우) 군수는 명예군민에게 군민에 준하여 행정상 혜택을 줄 수 있고 명예군민으로서 자긍심을 갖도록 다음 각 호에 따른 예우를 할 수 있다. 3. 군이 설치·운영하는 시설의 입장료면제
재의요구 이 유	• 조례안 제7조제3호에서 정한 명예군민에 대한 입장료 면제규정이 고성군민과 비교해 형평성에 문제가 제기될 것으로 사료 - 명예군민: 조례안 제7조제3항 “군이 설치·운영하는 시설물의 입장료 면제” - 고성군민: 「관광지 입장료 징수 조례」에 따라 입장료의 50퍼센트 감면 • 현행 훈령에 따라 선정된 명예군민에 대한 신뢰보호원칙 적용 - 기존에 훈령에 따라 선정된 명예군민에 대하여 경과 규정을 두어 이 조례안에 따른 명예군민으로 볼 수 있도록 규정
판결요지	• “해당없음”

고성군 명예군민증 수여 조례안

제1조(목적) 이 조례는 고성군 발전과 지역홍보 등에 기여한 공로가 많은 내·외국 인사를 대상으로 명예군민증을 수여하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(대상자) 고성군 명예군민증(이하 “군민증”이라 한다) 수여 대상자는 아래 분야에서 고성군(이하 "군"이라 한다) 행정 또는 지역사회에 기여한 공헌이 뚜렷한 내·외국인사(군내에 주소를 둔 자와 출향인은 제외)로 한다.

1. 문화예술, 교육 등 군민 정신문화 보급
2. 군내에서 대규모 지역개발사업과 주민소득 향상
3. 군의 명예를 선양시키거나 군민복지 증진
4. 군민 체육진흥 및 지도육성
5. 그 밖의 군정이나 지역사회 발전 등

제3조(추천) ① 수여대상자는 군의회 의원, 유관기관·단체장 및 군의 실·과장, 직속기관의 장, 사업소의 장과 읍·면장이 추천할 수 있다.

② 수여대상자는 별지 제4호서식부터 제6호서식으로 추천하고 다음 각호의 자는 추천대상에서 제외한다.

1. 피성년후견인, 피한정후견인
2. 금고이상의 형을 선고받고 집행이 종료되지 아니한 자

제4조(선정) 수여대상자는 고성군공적심사위원회의 심의를 거쳐 고성군수(이하 "군수"라 한다)가 선정한다.

제5조(수여방법) ① 군수는 제4조에 따라 선정된 사람에 대하여 별지 제1호, 제2호 서식에 따라 명예군민증서(이하 “군민증서”라 한다)와 명예군민패(이하 “군민패”이라 한다)를 수여하고 제3호 서식에 따른 명예군민증을 발급한다.

② 수여 시 소정의 기념품을 함께 증정할 수 있다.

③ 수여시기는 필요한 경우에 수시 행할 수 있다.

제6조(역할 등) ① 군민증을 수여받은 사람의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 군정발전과 관련된 자문
2. 군의 관광자원, 특산품, 지역특성 등 홍보
3. 그 밖에 군정 수행에 필요한 정보 및 자료제공 등 협조

② 군수는 명예군민이 제1항의 역할을 수행하게 하기 위하여 필요한 관련자료 등을 미리 제공하고, 명예군민을 관련분야 위원회의 위원으로 위촉할 수 있다.

제7조(수여자에 대한 예우) 군수는 명예군민에게 군민에 준하여 행정상 혜택을 줄 수 있고 명예군민으로서 자긍심을 갖도록 다음 각 호에 따른 예우를 할 수 있다.

1. 명예군민 초청 군정 설명회 개최
2. 군민의 날 기념식 및 축하 행사에 초청
3. 군이 설치·운영하는 시설의 입장료면제
4. 군 명의 연하장 및 군정시책·홍보자료 발송

제8조(실비지급) 군수는 명예군민이 제6조제1항에 따른 방문과 제7조에 따른 행사에 참석하는 경우에는 예산의 범위에서 수당, 여비 등 관련 실비를 지급할 수 있다. 다만, 서면(전자문서를 포함한다)등으로 자문·협조한 경우에는 지급하지 않는다.

제9조(취소 등) ① 군수는 명예군민이 그 수여의 취지에 어긋나는 행위를 한 경우에는 위원회의 심의·의결을 거쳐 이를 취소 또는 철회할 수 있다.

② 군수는 제1항에 따라 증서 수여를 취소하는 경우에는 그 내용을 본인에게 통지하여야 한다.

③ 제1항에 따라 증서 수여가 취소된 사람은 취소한 날부터 30일 이내에 군민증서와 군민증을 반환하여야 한다.

제10조(수여대장의 등재 및 서류보관) 이 조례에 따른 군민증 수여자는 별지 제7호서식의 수여대장에 등재하고 기록 관리하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 조례의 개정) 「고성군 관광지 입장료 및 시설사용료 징수 조례」일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제1항제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 「고성군 명예군민증 수여 조례」에 따른 명예군민증 소지자(입장료에 한함)

제8조제2항 중 명예고성군민증 소지자를 삭제하고 다음과 같이 한다.

② 고성군민 또는 고성군 소재 군부대에서 복무 후 전역한 군장병, 자원봉사 마일리지증 또는 우수자원봉사자증 소지자, 「한부모 가족지원법」 제4조에 따른 한부모가족, 가족친화인증기업의 종사자에게 입장료를 50퍼센트 감면할 수 있다. 단, 주민등록증, 전역증 및 그 밖에 확인 가능한 증명서를 제시하는 사람에 한정한다.

동해시 체육시설 관리 운영 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 06. 22. (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 07. 09. (수정가결) • 재 의 요 구 : ’21. 07. 27. (동해시장) • 의 결 결 과 : ’21. 09. 14. (재의결)
조례내용	• 현행 [별표 1] 제1호 보조경기장부터 전용축구장까지 사용기준 비고란 제2호에 ‘관내 학교 축구부 50% 감면’을 ‘동해시체육회에 등록된 축구 동호인 단체, 유소년 축구클럽의 체육활동 사용료 50% 감면’으로 의원발의 • 시의회에서 ‘동해시체육회에 등록된 축구 동호인 단체, 유소년 축구클럽의 체육활동 사용료 30% 감면’으로 수정가결함.
재의요구 이 유	• 상위법인 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제8조 및 같은법 시행령 제4조의2 규정에 동호회 감면규정이 없고, 인근 시·군에도 감면사례를 찾기 힘들어 타 종목 경기단체와 형평성 문제 소지가 있음. • 2019년 국민권익위원회 「국민생활 속 반칙·특권 해소를 위한 공공체육시설 사용의 투명성 제고방안」과도 맞지 않음. • 소비자정책심의위원회 심의 및 논리적이고 타당한 근거 제시 등 필요함.

동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안에 대한 수정안

동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안을 다음과 같이 수정한다.

안 별표1 비고란 제2호 “동해시체육회에 등록된 축구동호인 단체, 유소년 축구클럽의 체육활동 사용료는 50%를 감면한다.”를 “동해시체육회에 등록된 축구동호인 단체, 유소년 축구클럽의 체육활동 사용료는 30%를 감면한다.”로 한다.

동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안

동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1 제1호 종합경기장부터 (인조잔디)까지의 사용기준의 비고란 제2호를 다음과 같이 하고, 같은 란에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

2. 동해시체육회에 등록된 축구동호인 단체, 유소년 축구클럽의 체육활동 사용료는 50%를 감면한다.
4. 천연잔디의 시설보호 및 효율적인 운영을 위하여 전용 시간을 제한할 수 있다.

별표 1 제1호 종합경기장의 체육경기의 축구의 휴일(토요일포함)의 사용기준의 사용료란 “150,000”을 “300,000”으로 하고, 같은 호 종합경기장의 체육경기의 축구의 평일의 사용기준의 사용료란 “120,000”을 “200,000”으로 하며, 같은 호 종합경기장의 체육활동을 삭제하고, 같은 호 종합경기장의 일반행사의 휴일(토요일포함)의 사용기준의 사용료란 “210,000”을 “500,000”으로 하며, 같은 호 종합경기장의 일반행사의 평일의 사용기준의 사용료란 “160,000”을 “400,000”으로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

〈별표 생략〉

평창군의회 의원 의정활동비 등 지급 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’19. 01. 14. (의원) • 의 회 의 결 : ’19. 01. 25. • 재의요구지시 : ’19. 01. 31. (강원도자치단체장) • 재 의 요 구 : ’19. 02. 07. (평창군자치단체장) • 의 결 결 과 : ’19. 03. 06. (부결)
조례내용	• 의정활동비 및 월정수당 지급기준 수정(인상) - 2019년: 월 2,320,000원 - 2020년 ~ 2022년: 전년도 월정수당+(전년도 월정수당 × 지방공무원 보수 인상률)
재의요구 이 유	• 「지방자치법 시행령」 제33조제1항제3호 위반 - 주민 수, 재정 능력, 지방공무원 보수인상률, 지방의회의 의원활동 실적을 고려하지 않고 월정수당을 결정 • 관련 규정에 따라 월정수당 지급기준을 종합적으로 고려한 금액으로 재결정

평창군의회 의원 의정활동비 등 지급 조례 일부개정조례안

평창군의회의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

[별표 2]를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행하되, 2019년 1월 1일부터 적용한다.

[별표 2]

월정수당 지급기준(제3조제1항 관련)

연도	월 정 수 당
2019년	월2,320,000원
2020년	2019년 월정수당 + (2019년 월정수당 × 2019년도 지방공무원 보수인상율)
2021년	2020년 월정수당 + (2020년 월정수당 × 2020년도 지방공무원 보수인상율)
2022년	2021년 월정수당 + (2021년 월정수당 × 2021년도 지방공무원 보수인상율)

평창군 공유재산 관리 조례(개정) [2-1]

개 요	• 발 의 : ’20. 03. 03. (단체장) • 의 회 의 결 : ’20. 03. 04. • 재의요구지시 : ’20. 03. 27. (강원도자치단체장) • 재 의 요 구 : ’20. 04. 08. (평창군자치단체장) • 의 결 결 과 : ’20. 04. 20. (부결)
조례내용	• 영 제13조제3항제23호에 따라 일반입찰에 부치기 곤란한 경우의 내용 및 범위는 특정한 목적 수행을 위해 신축된 건물을 해당 민간·사회단체 등에게 직접 그 재산의 사용을 허가하는 경우로 한다.
재의요구 이 유	• 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제13조제3항제23호는 재산의 위치·형태·용도 등이나 계약의 목적·성질 등으로 보아 일반입찰에 부치기 곤란하거나 수의계약으로 하는 것이 불가피한 경우로서 지자체의 조례로 그 내용 및 범위를 정한 경우에는 수의의 방법으로 사용·수익허가 할 수 있도록 하는 규정임. • 따라서, 본 개정안이 일반입찰에 부치기 곤란한 경우이거나 수의의 방법으로 하기가 불가피한 경우인지에 관하여 보다 신중한 검토가 필요할 것으로 사료됨. • “특정한 목적 수행, 해당 민간·사회단체 등” 이란 문구는 그 내용 및 범위가 구체적이지 않고 광범위해 자의적인 해석이 가능한 문구로, 이는 법령에서 위임한 규정과 부합하지 않을 것으로 판단됨.

평창군 공유재산 관리 조례(개정) [2-2]

개 요	• 발 의 : ’20. 03. 03. (단체장) • 의 회 의 결 : ’20. 03. 04. • 재의요구지시 : ’20. 03. 27. (강원도자치단체장) • 재 의 요 구 : ’20. 04. 08. (평창군자치단체장) • 의 결 결 과 : ’20. 04. 20. (부결)
조례내용	• 군수가 투자유치, 관광개발 등 장려하는 사업을 추진하기 위하여 사업시행자에게 필요한 재산으로서 위치·형태 및 용도 등으로 보아 일반입찰에 부치기 곤란한 재산을 매각하는 경우
재의요구 이 유	• 공유재산 및 물품관리법 시행령」 제38조제1항제23호는 재산의 위치·형태·용도 등이나 계약의 목적·성질 등으로 보아 일반입찰에 부치기 곤란하거나 수의계약으로 하는 것이 불가피한 경우로서 지자체의 조례로 그 내용 및 범위를 정한 경우에는 수의의 방법으로 매각할 수 있도록 하는 규정임. • 따라서, 본 개정안이 일반 입찰에 부치기 곤란경우이거나 수의의 방법으로 하기가 불가피한 경우인지에 관하여 보다 신중한 검토가 필요할 것으로 사료됨. • 법률에 근거없이 군수가 특별한 목적 사업을 시행함에 있어 사업시행자에게 필요한 재산으로 수의매각 시 그 내용과 범위를 보다 구체적으로 정해야 할 것으로 판단됨.

평창군 공유재산 관리 조례 일부개정조례안

평창군 공유재산 관리 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항제2호 중 “재무과장”을 “행정지원국장”으로, “호선하여 선정하며, 민간위원의 정수는 전체 위원 정수의 과반수가 되어야 한다”를 “호선한다”로 하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항 중 “재무과장”을 “행정지원국장”으로 한다.

3. 재무과장을 당연직 위원으로 하고, 민간위원의 정수는 전체 위원 정수의 과반수가 되어야 한다.

제5조제2항제3호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제4호를 삭제한다.

3. 면적이 990제곱미터 이하이고, 동시에 대장가액 5천만원 이하의 토지의 취득·처분. 단, 토지 외 재산은 대장가액 5천만원 이하인 경우로 한정한다.

제6조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 군수는 법 제92조에 따른 공유재산의 증감 및 현황, 중요 물품의 증감 및 현재액, 그 밖에 중요한 사항을 매년 1회 이상 홈페이지 등을 통하여 주민에게 공개하여야 한다.

제8조제1항 중 “대부재산”을 “공유재산”으로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “실태조사시”를 “실태조사 시”로 한다.

제11조를 삭제한다.

제13조제1항 중 “관리관은”을 “재산관리관은”으로 한다.

제20조의2의 제목 “(수의계약으로 대부 또는 사용·수익허가 할 수 있는 경우)”를 “(수의계약으로 사용·수익허가 또는 대부할 수 있는 경우)”로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 항(종전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 중 “대부 또는 사용·수익허가”를 “사용·수익허가 또는 대부”로, “수 있으며 지역특산품 또는 지역생산제품의 범위는 다음 각 호와 같다.”를 “수 있으며 그 필요한 경우는 다음 각 호와 같다.”로 하고, 같은 항 제1호 중 “품질보증 농특산물”을 “품질보증 농특산물을 생산·전시 판매하기위한 토지 및 건물의 사용·수익허가 또는 대부가 필요한 경우”로 하며, 같은 항 제2호를 다음과 같이 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

2. 그 밖에 군수가 지역경제활성화를 위하여 추천하거나 필요하다고 인정하는 임산물, 가공품·공산품, 동·식물 등을 생산·전시 판매하기 위한 토지 및 건물의 사용·수익허가 또는 대부가 필요한 경우

② 영 제13조제3항제23호에 따라 일반입찰에 부치기 곤란한 경우의 내용 및 범위는 특정한 목적 수행을 위해 신축된 건물을 해당 민간·사회단체 등에게 직접 그 재산의 사용을 허가하는 경우로 한다.

제22조제2항 중 "행정·보존재산"을 "행정재산"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "법 제27조제4항"을 "법 제27조제6항"으로 한다.

제28조제4항에 제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 군수가 전통시장 및 골목경제 활성화사업으로 설치한 공유재산을 해당 민간·사회단체 등에서 사용하는 경우

제31조제1항과 제3항을 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제4항을 삭제하며, 같은 조 제5항 전단 중 "제4항"을 "제3항"으로 한다.

① 건물 대부료 산출에 있어 재산평가액은 건물평가액 및 부지평가액을 합산하여 결정한다.

③ 건물의 일부를 대부하는 경우 건물평가액 및 부지평가액은 건물과 토지의 전용면적에 공용면적을 합하여 산출한다. 이 경우, 건물 및 토지의 공용면적 산출산식은 다음 각 호와 같다.

1. 건물의 공용면적 = 해당 건물의 총 공용면적 × 대부를 받은 자의 건물 전용면적 / 해당건물의 총 전용면적
2. 부지의 공용면적 = 해당 부지의 총 공용면적 × 대부를 받은 자의 건물면적(전용·공용면적 합계) / 해당 부지 내 건물의 연면적

제32조의 제목 "(대부료 또는 사용료의 감면)"을 "(사용료 또는 대부료의 감면)"으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "대부하는"을 "사용·수익허가 또는 대부하는"으로 한다.

제40조제4호 각 목 외의 부분 중 "적용기간"을 "적용기간과 해당 건축물"로 하고, 같은 조 제5호를 삭제하며, 같은 조 제6호 중 "농업인"을 "해당 지방자치단체에 거주하는 농업인"으로 하고, 같은 조에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 군수가 투자유치, 관광개발 등 장려하는 사업을 추진하기 위하여 사업시행자에게 필요한 재산으로서 위치·형태 및 용도 등으로 보아 일반입찰에 부치기 곤란한 재산을 매각하는 경우

경기도 환경영향평가 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 02. 05. (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 02. 23. • 재의요구지시 : 해당없음 • 재 의 요 구 : ’21. 03. 16. (경기도지사) • 의 결 결 과 : ’21. 04. 29. (재의결)
조례내용	• 조례제정 부칙(2019.07.16.)에 제3조(경과조치) 신설 - 2020년 1월 1일 이전에 「환경영향평가법 시행령」(대통령령 제27637호, 2016.11.29.) 부칙 제10조에 따라 소규모 환경영향평가 대상사업에서 제외된 사업 및 2020년 1월 1일 이전에 건축심의절차를 이행한 사업을 경기도 환경영향평가대상에서 제외 • 수정의결로 조례 시행일(2021.3.16.) 이전까지 건축심의 절차를 이행한 사업을 환경영향평가 대상에서 제외하는 적용특례를 둠
재의요구 이 유	• 개정안 부칙 제3조는 경기도 환경영향평가 제도의 공익성을 상실시키고, 법적안정성 침해, 평등의 원칙 및 신뢰보호 원칙 등에 반함
판결요지	• 해당없음

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
부 칙 〈2019.07.16.〉	부 칙
제1조(시행일) 이 조례는 2020년 1월 1일부터 시행한다.	제1조(시행일) (현행과 같음)
제2조(적용례) 제3조에 따른 환경영향평가대상 사업은 이 조례 시행 후 최초로 대상사업의 사업계획을 수립하거나 시행에 필요한 승인 등을 신청하는 경우부터 적용한다.	제2조(적용례) 제3조에 따른 환경영향평가대상 사업은 이 조례 시행 후 최초로 대상사업의 사업계획을 수립하거나 시행에 필요한 승인 등을 신청하는 경우부터 적용한다.
〈신 설〉	제3조(경과조치) 부칙 제2조의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제3조의 환경영향평가 대상사업에서 제외한다. 1. 2020년 1월 1일 이전에 「환경영향평가법 시행령」(대통령령 제27637호, 2016.11.29.) 부칙 제10조에 따라 소규모 환경영향평가 대상사업에서 제외된 사업 2. 이 조례 시행일 이전에 건축심의 절차를 이행한 사업
	부 칙
	제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다. 제2조(적용특례) 부칙 제3조제2호에도 불구하고, 이 조례의 시행일 전에 건축심의 절차를 이행한 사업의 경우에도 제3조에 따른 환경영향평가 대상사업에서 제외한다.

수원시 미술관 관리 및 운영 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’22. 02. 24 (의원) • 의 회 의 결 : ’22. 03. 18 • 재의요구지시 : 해당없음 • 재 의 요 구 : ’22. 04. 07 (수원시장) • 의 결 결 과 : (자동폐기)
조례내용	• 수원시립아이파크미술관 명칭을 수원시립미술관으로 변경
재의요구 이 유	• 문화향유시설 기부자에 대한 예우와 향후 기부문화 확산 • 미술관 건립으로 문화시설 확충 및 지역경제 활성화 • 법률자문 결과 소송가능성 • 명칭 변경 절차 마련 필요성

수원시 미술관 관리 및 운영 조례 일부개정조례안

수원시 미술관 관리 및 운영 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호 중 “수원시립아이파크미술관”을 “수원시립미술관”으로 하고, 같은 조 제3호 중 “미술관 소유 미술작품”을 “미술관이 소유한 작품”으로 한다.

제4조제1항제1호 중 “수원시립아이파크미술관”을 “수원시립미술관”으로 한다.

제5조의 제목 “(관람 및 매표시간)”을 “(관람시간 및 매표시간)”으로 하고, 같은 조 제1항제1호 각 목 외의 부분 중 “수원시립아이파크미술관”을 “수원시립미술관”으로 하며, 같은 조 제2항 중 “제1항의 규정”을 “제1항”으로 한다.

제6조제1항 중 “징수하고자 하는”을 “징수할”로 한다.

제8조제2항 중 “인정될 때”를 “인정할 경우”로 하고, 같은 조 제4항 후단을 삭제하며, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.
다만, 관람객이 전시실 입장 전에 관람을 취소하여 관람료 반환 요청이 있을 경우 관람료를 반환할 수 있다.

제9조제2항제2호 중 “시책 추진상”을 “그 밖에 시장이”로 한다.

제10조제1호 중 “거주하고 있는 개인”을 “거주하는 사람”으로 하고, 같은 조 제3호 중 “3명”을 “2명”으로 하며, 같은 조 제4호 중 “국가 또는 지방자치단체, 국가 또는 지방자치단체”를 “국가 또는 지방자치단체 및 그”로 한다.

제11조제1호 중 “전시품과 그 밖에 기물”을 “전시품, 기물 등”으로, “있는”을 “있다고 인정하는”으로 하고, 같은 조 제2호 중 “「장애인복지법」 제40조에 따라”를 “장애인”으로, “장애인 보조견의 동반은 예외로 한다.”를 “보조견 동반은 가능”으로 하며, 같은 조 제4호 중 “시장이 전시품과 그 밖에 기물”을 “그 밖에 시장이 전시품, 기물 등”으로 한다.

제12조제1항 각 호 외의 부분 중 “아니 된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 항 제2호 중 “허가”를 “시장의 허가”로, “조명 및”을 “조명을 비추거나”로 하며, 같은 조 제2항

중 “사람에게는”을 “행위를 한 사람에게”로 한다.

제16조제3항 중 “미술관”을 “제1항에 따른 미술관”으로 한다.

제30조 각 호 외의 부분 중 “아니”를 “않거나 제한”으로 하고, 같은 조 제1호 중 “때”를 “경우”로 하며, 같은 조 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 천재지변 등 불가항력의 사유로 전시실의 사용이 불가능한 경우

제31조제1항 중 “별표 6의”를 “별표 6에 따라”로 한다.

제32조 각 호 외의 부분 중 “감면”을 “전액 또는 일부 감면”으로 한다.

제33조 각 호 외의 부분 중 “해당하면”을 “해당하는 경우에는”으로 한다.

제35조제1항 중 “심의 및 자문하기”를 “심의 · 자문하기”로 한다.

제36조제3항제3호 중 “언론인”을 “그 밖에 언론인”으로, “필요하다고”를 “심의 · 자문이 필요하다고”로 한다.

제38조제2항 중 “소집하고자 하는”을 “소집하려는”으로 한다.

제39조제2항제2호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제3호를 삭제하며, 같은 항 제4호를 제3호로 하고, 같은 항 제4호를 다음과 같이 신설한다.

2. 장기치료를 요하는 심신장애 또는 6개월 이상 장기출장 등으로 직무를 수행하기 어려운 경우

4. 그 밖에 직무태만, 품위손상 등의 사유로 위원으로서 하지 않다고 인정되는 경우

별표 1의 명칭의 수원시립아이파크미술관란 중 “수원시립아이파크미술관”을 “수원시립미술관”으로 한다.

별표 2의 시설명의 수원시립아이파크미술관란 중 “수원시립아이파크미술관”을 “수원시립미술관”으로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1]

미술관 운영시설의 명칭 및 소재지(제3조 관련)

명 칭	소 재 지
수원시립미술관	수원시 팔달구 정조로 833(신풍동)
수원시립만석전시관	수원시 장안구 송정로 19(송죽동)
수원시립어린이미술체험관	수원시 장안구 경수대로 1274(파장동)
수원시립아트스페이스광교	수원시 영통구 광교중앙로 140(하동)

[별표 2]

미술관 관람료 및 관람료 면제(제8조, 제9조 관련)

시설명	관람객	개인	단체 (20명 이상)	기 준
수원시립 미 술 관	일 반	4,000원	2,000원	- 일 반 : 만 19세 이상 만 65세 미만 - 청소년 : 만 13세 이상 만 19세 미만 - 군 인 : 하사 이하의 군인, 의무 경찰, 사회복무요원 - 어린이 : 만 7세 이상 만 13세 미만
	청소년 군 인	2,000원	1,000원	
	어린이	1,000원	할인 없음	
수원시립 만석전시관	무 료			
수원시립 아트스페이스 광교	무 료			
수원시립 어린이미술체험관	무 료			

※ 면제대상

1. 국빈, 외교사절단 및 그들을 수행하는 사람
2. 만 7세 미만의 어린이와 만 65세 이상 어르신
3. 학술연구 및 공무수행을 위하여 출입하는 사람
4. 「장애인복지법 시행규칙」 제2조에 따른 장애의 정도가 심한 장애인(동반 보호하는 사람 1명 포함)
5. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제86조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
6. 「독립유공자 예우에 관한 법률 시행령」 제15조에 해당하는 사람
7. 「참전유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률」 제2조제2호에 해당하는 사람
8. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제8조의3 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
9. 「5.18민주유공자 예우에 관한 법률 시행령」 제52조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
10. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 시행령」 제58조에 해당하는 사람
11. 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제17조2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
12. 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 등록포로 및 같은 조 제3호에 따른 억류지 출신 포로가족
13. 「국민기초생활보장법」의 수급자
14. 병역명문가 및 단체의 인솔교사 또는 관광 안내사 1명
15. ICOM 카드 및 예술인 패스를 소지한 사람
16. 「수원시 명예시민증서 수여 조례」에 따른 명예시민증을 소지한 사람

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) ----------.
1. “미술관”이란 수원시립아이파크미술관, 수원시립만석전시관, 수원시립아트스페이스광교, 수원시립어린이미술체험관 등 (부속시설 포함) 수원시립미술관에서 관리 운영하는 시설을 말한다.	1. ---------- 수원시립미술관----------.
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
3. “소장품”이란 미술관 소유 미술작품을 말한다.	3. ---------- 미술관이 소유한 작품----------.
4. ~ 7. (생 략)	4. ~ 7. (현행과 같음)
제4조(개관 및 휴관) ① 미술관은 다음 각 호에서 운영시설별로 지정한 휴관일을 제외하고 매일 개관한다.	제4조(개관 및 휴관) ① ----------.
1. 수원시립아이파크미술관 및 수원시립아트스페이스광교(이하 “아트스페이스광교”라 한다): 매주 월요일(다만, 해당 월요일이 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일인 경우 그 다음날 휴관한다.)	1. 수원시립미술관 ----------
2.·3. (생 략)	2.·3. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
제5조(관람 및 매표시간) ① 미술관의 관람시간은 다음 각 호와 같다.	제5조(관람시간 및 매표시간) ① ----------.
1. 수원시립아이파크미술관	1. 수원시립미술관
가.·나. (생 략)	가.·나. (현행과 같음)

현 행	개 정 안
2. · 3. (생 략)	2. · 3. (현행과 같음)
② 시장은 제1항의 규정에도 불구하고 필요하다고 인정할 경우 관람시간을 조정할 수 있다.	② ---- 제1항----------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제6조(관람권) ① 시장은 제8조에 따라 관람료를 징수하고자 하는 경우에는 관람권을 발행하여야 한다.	제6조(관람권) ① ---------- 징수할 ----------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제8조(관람료) ① (생 략)	제8조(관람료) ① (현행과 같음)
② 시장은 특별기획 전시 및 프로그램 운영을 위해 필요하다고 인정될 때에는 관람료를 다르게 정할 수 있다.	② ---------- 인정할 경우----------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
④ 제1항의 규정에 따라 징수한 관람료는 관람권의 회수권 절취 후 전시관에 입장을 한 경우 반환할 수 없다. 다만 전시실 입장 전에 관람료의 반환 요구가 있을 경우 관람료를 반환할 수 있다.	④ ----------. 〈후단 삭제〉 ----------. 다만, 관람객이 전시실 입장 전에 관람을 취소하여 관람료 반환 요청이 있을 경우 관람료를 반환할 수 있다.
제9조(관람료의 면제) ① (생 략)	제9조(관람료의 면제) ① (현행과 같음)
② 시장은 공익 또는 미술관 운영의 활성화를 위하여 다음 각 호에 해당하는 때에는 무료관람을 실시할 수 있다.	② ----------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 시책 추진상 필요하다고 인정하는 경우	2. 그 밖에 시장이 ----------

현 행	개 정 안
제10조(관람료의 할인) 시장은 다음 각 호의 퍼센트에 따라 관람료를 할인할 수 있다. 다만, 특별기획 전시 또는 프로그램 운영실비는 할인 적용을 예외로 할 수 있다.	제10조(관람료의 할인) ----------.
1. 수원시에 주민등록을 두고 거주하고 있는 개인 : 25퍼센트	1. ---------- 거주하는 사람 ----------
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
3. 다자녀(3명 이상) 가구 : 50퍼센트	3. ----2명 ----------
4. 국가 또는 지방자치단체, 국가 또는 지방자치단체 산하단체(기관) 중 자원봉사 관련 단체(기관)가 발행한 자원봉사카드 소지자 : 50퍼센트	4. 국가 또는 지방자치단체 및 그 ---------- ---------- ---------- ---------- -------
5. (생 략)	5. (현행과 같음)
제11조(관람의 금지) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 관람을 금지한다.	제11조(관람의 금지) ----------.
1. 음주 등으로 인해 전시품과 그 밖에 기물을 손상할 우려가 있는 사람	1. ---------- 전시품, 기물 등---------- ---------- 있다고 인정하는 ----------
2. 동물을 동반한 사람(다만, 「장애인복지법」 제40조에 따라 보조견 표지를 붙인 장애인 보조견의 동반은 예외로 한다.)	2. ---------- 장애인 ---------- ---------- 보조견 동반은 가능-
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
4. 시장이 전시품과 그 밖에 기물의 보호를 위해 관람 금지가 필요하다고 인정하는 사람	4. 그 밖에 시장이 전시품, 기물 등---------- ---------- ---
제12조(행위의 제한) ① 관람객은 미술관에서 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.	제12조(행위의 제한) ① ---------- ---------- 안 된다.

현 행	개 정 안
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 허가 없이 조명 및 촬영하는 행위	2. 시장의 허가 ---- 조명을 비추거나 ----------
3. ~ 5. (생 략)	3. ~ 5. (현행과 같음)
② 시장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 퇴관을 명할 수 있다.	② ---------- 행위를 한 사람에게 ----------.
제16조(편의시설 설치 · 운영) ① · ② (생 략)	제16조(편의시설 설치 · 운영) ① · ② (현행과 같음)
③ 미술관 내 편의시설의 사용료 및 판매대금은 시의 수입으로 한다.	③ 제1항에 따른 미술관 ----------.
제30조(대관허가 제한) 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 대관하지 아니할 수 있다.	제30조(대관허가 제한) ---------- 않거나 제한---.
1. 공공의 안녕질서 또는 미풍양속을 해할 우려가 있을 때	1. ---------- 경우
2. ~ 4. (생 략)	2. ~ 4. (현행과 같음)
〈신 설〉	5. 천재지변 등 불가항력의 사유로 전시실의 사용이 불가능한 경우
제31조(대관료) ① 시장은 대관자에게 별표 6의 대관료를 부과 · 징수하여야 하며 수입금은 반드시 세외수입 조치하여야 한다.	제31조(대관료) ① ---------- 별표 6에 따라 ----------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제32조(대관료 감면) 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 별표 7에 따라 대관료를 감면할 수 있다.	제32조(대관료 감면) ---------- 전액 또는 일부 감면----------.
1. ~ 5. (생 략)	1. ~ 5. (현행과 같음)

현 행	개 정 안
제33조(대관료 반환) 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 별표 8에 따라 대관료의 전부 또는 일부를 반환하여야 한다.	제33조(대관료 반환) ---------- 해당하는 경우에는 ----------.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
제35조(수원시립미술관운영위원회) ① 시장은 미술관 운영에 관한 사항을 심의 및 자문하기 위하여 수원시립미술관운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다)를 설치·운영한다.	제35조(수원시립미술관운영위원회) ① ---------- 심의·자문하기 ----------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제36조(위원회의 구성) ① ~ ③ (생 략)	제36조(위원회의 구성) ① ~ ③ (현행과 같음)
1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
3. 언론인, 대학교수, 수원시 산하기관 직원 및 공무원 등 미술관 운영에 필요하다고 인정하는 사람	3. 그 밖에 언론인---------- 심의·자문이 필요하다고 ----------
제38조(회의) ① (생 략)	제38조(회의) ① (현행과 같음)
② 위원장은 회의를 소집하고자 하는 때에는 회의 일시·장소 및 안건을 각 위원에게 서면으로 통지하여야 한다.	② ---------- 소집하려는 ----------.
③·④ (생 략)	③·④ (현행과 같음)
제39조(위원의 임기 및 해촉) ① (생 략)	제39조(위원의 임기 및 해촉) ① (현행과 같음)
② 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.	② ----------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 해외출장·질병·기타 사유 등으로 계속하여 6개월 이상 운영위원회의 직무를 수행할 수 없을 경우	2. 장기치료를 요하는 심신장애 또는 6개월 이상 장기출장 등으로 직무를 수행하기 어려운 경우

현 행	개 정 안
3. 위원의 품위손상 등으로 위원으로서의 자질이 부족하다고 인정되는 경우	〈삭 제〉
〈신 설〉	4. 그 밖에 직무태만, 품위손상 등의 사유로 위원으로서 하지 않다고 인정되는 경우
4. (생 략)	3. (현행 제4호와 같음)
5. (생 략)	5. (현행과 같음)

[별표 1]

미술관 운영시설의 명칭 및 소재지

(제3조 관련)

명 칭	소 재 지
수원시립아이파크미술관	수원시 팔달구 정조로 833(신풍동)
수원시립만석전시관	수원시 장안구 송정로 19(송죽동)
수원시립어린이미술체험관	수원시 장안구 경수대로 1274(파장동)
수원시립아트스페이스광교	수원시 영통구 광교중앙로 140(하동)

[별표 1]

미술관 운영시설의 명칭 및 소재지

(제3조 관련)

명 칭	소 재 지
수원시립미술관	수원시 팔달구 정조로 833(신풍동)
수원시립만석전시관	수원시 장안구 송정로 19(송죽동)
수원시립어린이미술체험관	수원시 장안구 경수대로 1274(파장동)
수원시립아트스페이스광교	수원시 영통구 광교중앙로 140(하동)

[별표 2]

미술관 관람료 및 관람료 면제(제8조, 제9조 관련)

시설명	관람객	개인	단체(20명 이상)	기 준
수원시립 아이파크 미 술 관	일 반	4,000원	2,000원	- 일 반 : 만 19세 이상 만 65세 미만 - 청소년 : 만 13세 이상 만 19세 미만 - 군 인 : 하사 이하의 군인, 의무경찰, 사회복무요원 - 어린이 : 만 7세 이상 만 13세 미만
	청소년 군 인	2,000원	1,000원	
	어린이	1,000원	할인 없음	
수원시립 만석전시관	무 료			
수원시립 아트스페이스 광교	무 료			
수원시립 어린이미술체험관	무 료			

※ 면제대상
1. 국빈, 외교사절단 및 그들을 수행하는 사람
2. 만 7세 미만의 어린이와 만 65세 이상 어르신
3. 학술연구 및 공무수행을 위하여 출입하는 사람
4. 「장애인복지법 시행규칙」 제2조에 따른 장애의 정도가 심한 장애인(동반 보호하는 사람 1명 포함)
5. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제96조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
6. 「독립유공자 예우에 관한 법률 시행령」 제15조에 해당하는 사람
7. 「참전유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률」 제2조제2호에 해당하는 사람
8. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제8조의3 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
9. 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률 시행령」 제52조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
10. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 시행령」 제58조에 해당하는 사람
11. 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제17조2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
12. 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 등록포로 및 같은 조 제3호에 따른 억류지 출신 포로가족
13. 「국민기초생활보장법」의 수급자
14. 병역명문가 및 단체의 인솔교사 또는 관광 안내사 1명
15. ICOM 카드 및 예술인 패스를 소지한 사람
16. 「수원시 명예시민증서 수여 조례」에 따른 명예시민증을 소지한 사람

[별표 2]

미술관 관람료 및 관람료 면제(제8조, 제9조 관련)

시설명	관람객	개인	단체(20명 이상)	기 준
수원시립 미 술 관	일 반	4,000원	2,000원	- 일 반 : 만 19세 이상 만 65세 미만 - 청소년 : 만 13세 이상 만 19세 미만 - 군 인 : 하사 이하의 군인, 의무경찰, 사회복무요원 - 어린이 : 만 7세 이상 만 13세 미만
	청소년 군 인	2,000원	1,000원	
	어린이	1,000원	할인 없음	
수원시립 만석전시관	무 료			
수원시립 아트스페이스 광교	무 료			
수원시립 어린이미술체험관	무 료			

※ 면제대상
1. 국빈, 외교사절단 및 그들을 수행하는 사람
2. 만 7세 미만의 어린이와 만 65세 이상 어르신
3. 학술연구 및 공무수행을 위하여 출입하는 사람
4. 「장애인복지법 시행규칙」 제2조에 따른 장애의 정도가 심한 장애인(동반 보호하는 사람 1명 포함)
5. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제96조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
6. 「독립유공자 예우에 관한 법률 시행령」 제15조에 해당하는 사람
7. 「참전유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률」 제2조제2호에 해당하는 사람
8. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제8조의3 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
9. 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률 시행령」 제52조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
10. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 시행령」 제58조에 해당하는 사람
11. 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제17조2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
12. 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 등록포로 및 같은 조 제3호에 따른 억류지 출신 포로가족
13. 「국민기초생활보장법」의 수급자
14. 병역명문가 및 단체의 인솔교사 또는 관광 안내사 1명
15. ICOM 카드 및 예술인 패스를 소지한 사람
16. 「수원시 명예시민증서 수여 조례」에 따른 명예시민증을 소지한 사람

고양시 각종 위원회 구성 및 운영에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’20. 11. 11. (고양시장) • 의 회 의 결 : ’20. 12. 04. • 재의요구지시 : ’20. 12. 10 . • 재 의 요 구 : ’20. 12. 24. (고양시장) • 의 결 결 과 : ’21. 01. 15. (재의결)
조례내용	• 제5조제1항제6호 삭제 제5조(설치절차 등) ① 제4조에 따라 시장은 위원회를 설치하는 경우에 다음 각 호의 사항을 조례 등에 구체적으로 기재하여야 한다. 1. 설치목적·기능 및 성격 2. 위원회 구성 및 임기 3. 위원장과 부위원장에 관한 사항 4. 회의(대면 · 영상 · 서면회의를 말한다. 이하 같다)의 소집 및 의결정족수에 관한 사항 5. 존속기한에 관한 사항(존속기한이 있는 경우에 한정한다) 6. 위원의 결격사유, 제척·기피·회피에 관한 사항
재의요구 이 유	• 「부패방지권익위법」 제3조는 공공기관은 부패를 방지하기 위하여 법령·제도·행정상의 모순이 있거나 개선할 사항이 있을 때에는 즉시 이를 개선 또는 시정하도록 하고, 제28조 및 같은 법 시행령 제30조는 부패영향평가를 실시하여 업무추진과정에서 사적인 이해의 개입을 방지하기 위한 기준과 절차의 마련 여부를 평가하도록 하고 있습니다. • 또한, 「행정기관위원회법」 제6조제2항은 행정기관 소속으로 위원회를 설치할 경우에 이해충돌방지 규정을 개별 법령에 명시하도록 규정하고 있습니다. • 따라서, 고양시에 설치되어 운영 중인 위원회 위원에 대한 결격사유, 제척·기피·회피에 관한 사항을 각각의 위원회 설치 근거가 되는 개별 조례에서 규정하도록 하는 해당 조례안의 제5조제1항제6호를 삭제하는 것은 「부패방지권익위법」 및 「행정기관위원회법」에 위배된다 할 것입니다.

고양시 각종 위원회 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정조례안

제1조(목적) 이 조례는 고양시 소속 각종 위원회 구성 및 운영에 필요한 사항을 규정함으로써 시민의 시정 참여 확대와 위원회 운영의 투명성, 공정성, 효율성 향상에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “위원회”란 위원회, 심의회, 협의회 등 명칭을 불문하고 법령 및 조례 등 관계규정에 따라서 고양시(이하 “시”라 한다)의 소관 사무에 관한 자문에 응하거나 조정, 협의, 심의 또는 의결 등을 하기 위하여 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관을 말한다.
2. “위촉직 위원”이란 법령, 조례 및 지침 등에서 규정된 당연직 위원 외에 고양시장(이하 “시장”이라 한다)이 위촉한 사람을 말한다.
3. “담당부서”란 「고양시 행정기구 및 정원 조례」에 따른 각 행정기구에서 설치한 위원회의 소관 사무를 주관하는 부서를 말한다.
4. “총괄부서”란 시 본청과 그 직속기관 및 사업소, 구청에 설치되는 위원회의 운영 실태를 전반적으로 점검하고 정비·관리하는 부서를 말한다.
5. “산하기관 등”이란 시가 출자·출연한 기관 및 고양시 도시관리공사를 말한다.

제3조(적용대상) ① 이 조례는 시 본청과 그 직속기관 및 사업소, 구청에 설치되는 다음 각 호의 위원회에 대하여 적용한다.

1. 법령에 근거하여 구성·운영하는 위원회
2. 조례·규칙에 근거하여 구성·운영하는 위원회
3. 각종 훈령이나 지침에 근거하여 구성·운영하는 위원회
4. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하여 구성·운영하는 위원회

② 위원회에 관한 사항은 법령이나 다른 조례에 특별히 규정된 경우를 제외하고는 이 조례를 적용한다.

제4조(위원회의 설치) 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 위원회를 설치할 수 있다.

1. 해당 분야의 전문적인 지식이나 경험이 있는 사람의 의견을 들어 결정할 필요가 있는 경우
2. 주민의사 반영 또는 이해관계의 조정 등 특히 신중한 절차를 거쳐 처리할 필요가 있는 경우
3. 이미 설치된 위원회의 사무와 중복되지 않고 독자성이 있는 경우
4. 그 밖에 시장이 업무의 특성상 자문·협의·심의 등을 필요로 하는 경우

제5조(설치절차 등) ① 제4조에 따라 시장은 위원회를 설치하는 경우에 다음 각 호의 사항을 조례 등에 구체적으로 기재하여야 한다.

1. 설치목적·기능 및 성격
2. 위원회 구성 및 임기
3. 위원장과 부위원장에 관한 사항
4. 회의(대면 · 영상 · 서면회의를 말한다. 이하 같다)의 소집 및 의결정족수에 관한 사항
5. 존속기한에 관한 사항(존속기한이 있는 경우에 한정한다)

② 담당부서의 장은 새로운 위원회를 설치하려는 경우에 위원회 설치평가서를 작성하여 미리 총괄부서의 장과 협의하여야 한다. 다만, 특정한 안건을 처리한 후 해산되는 비상설 위원회의 경우는 제외한다.

③ 총괄부서의 장은 제2항에 따라 담당부서의 장으로부터 위원회 설치에 관한 협의요청이 있는 경우 위원회 구성근거, 다른 위원회와 성격 및 기능의 중복여부, 위원회 존속기한 등을 검토하여 불필요한 위원회가 설치되지 아니하도록 노력하여야 한다.

④ 담당부서의 장은 위원회가 설치된 경우 다음 각 호의 위원회 현황을 3일 이내에 총괄부서의 장에게 통보하여야 한다.

1. 위원회 구성 일시 및 기능
2. 위원회 회의 개최 등 운영계획
3. 위원 명단 및 연간 예산

제6조(위원회 존속기한) ① 위원회의 존속기한은 5년의 범위에서 목적을 달성하는 데 필요한 최소한의 기간으로 한다. 다만, 법령에서 설치하도록 정하고 있는 등 계속하여 존치시켜야 할 명백한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 담당부서의 장은 매년 위원회의 존속여부를 점검하여야 하며, 제25조에 따른 자문위원회에 존속여부 검토를 의뢰할 수 있다.

③ 제1항 단서규정을 제외한 위원회의 존속기한은 총괄부서에서 따로 정할 수 있다.

④ 총괄부서의 장은 제1항 및 제3항에 따른 위원회의 존속기한이 경과되기 전까지 해당 위원회의 존속여부에 대하여 제25조에 따른 자문위원회의 검토를 받아야 한다.

제7조(유사위원회의 활용 등) ① 시장은 「고양시 행정기구 및 정원 조례」에 따른 본청, 직속기관·사업소, 하부행정기관에 설치한 위원회의 성격과 기능이 중복되는 사무는 「지방자치법」 제116조의2제2항에 따라 유사한 위원회에 그 기능을 포함하여 운영할 수 있다.

② 시장은 불필요한 위원회 등이 설치되지 아니하도록 소관 사무에 관한 각 분야 전문가의 의견을 종합적으로 수렴하여 위원회를 통합하여 설치·운영하도록 노력해야 한다.

제8조(위원회의 구성) ① 위원회는 당연직 위원과 위촉직 위원으로 구성하며, 위촉직 위원의 임기는 3년을 넘지 아니하도록 하여 시장이 위촉한다. 다만, 법령이나 다른 조례 등에서 정한 경우는 그에 따른다.

② 위촉직 위원은 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.

③ 제1항에 따라 위원회를 구성하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고, 위원인 시 소속 공무원의 수는 위원 수의 3분의 1을 초과하지 아니하여야 한다.

1. 특정한 안건을 처리한 후 해산되는 비상설 위원회의 경우
2. 위원회 구성 목적에 따라 구성방법을 달리 정한 경우

제9조(위촉직 위원의 공개모집) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고 위촉직 위원을 공개 모집을 통해 위촉하여야 하며, 공개 모집 시 미리 모집 인원수, 자격, 선정기준 등을 시 홈페이지·시보·게시판 등에 공고하여야 한다.

1. 특정한 안건을 처리한 후 해산되는 비상설 위원회의 경우
2. 위원회의 특성상 참여할 수 있는 사람이 특수 분야 전문가로 한정되어 공개 모집이 불가능한 경우

3. 2회 이상 공개모집 하였음에도 응모하는 사람이 없는 경우
4. 응모자 중 선정기준에 합당한 사람이 없는 경우
5. 법령 또는 다른 조례 등에서 위촉 방법을 달리 정한 경우
6. 그 밖에 위원회 구성방법에 따라 위촉 방법을 달리 정한 경우

② 제1항에도 불구하고 시장은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 위촉직 위원의 위촉 방법을 달리할 수 있다.

1. 제15조제1항에 따른 선정위원회의 심의결과 위촉된 위원 수가 모집 인원수에 미달하는 경우
2. 제15조제1항에 따른 선정위원회 심의결과 특정성별이 위촉직 위원 수의 10분의 4에 미달하는 경우

③ 제1항제1호부터 제4호까지의 경우 또는 제2항에 따라 위촉직 위원의 위촉 방법을 달리 정하는 경우에는 다음 각 호에 해당하는 사람 중에서 위촉한다.

1. 학교, 연구소, 학회, 협회, 관련 기관, 비영리민간단체 등의 추천을 받은 해당 분야 전문가
2. 고양시의회(이하 “시의회”라 한다)에서 추천한 고양시의원(이하 “시의원”이라 한다)
3. 국가인재데이터베이스 인물정보를 활용한 해당 분야 전문가

④ 시장은 위촉직 위원을 재위촉할 경우에도 제1항 및 제2항에 따른 절차에 따라 위촉하여야 한다.

제10조(위촉직 위원의 위촉 제한) ① 시장은 위촉직 위원의 경우에 동일인이 2개의 다른 위원회를 초과하여 중복 위촉되거나, 같은 위원회에서 한 차례를 초과하여 연임되지 않도록 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

1. 특수전문분야로서 위원회에 참여할 사람이 한정되어 있는 경우
2. 시의회에서 추천한 시의원을 위원으로 위촉하는 경우
3. 특정한 안건을 처리한 후 해산되는 비상설 위원회의 경우
4. 시 소속 공무원
5. 시 산하기관 등의 소속 직원
6. 그 밖에 각 위원회 간의 연계 필요성 등 시장이 중복위촉이 필요하다고 인정하는 경우

③ 담당부서의 장은 위촉직 위원을 위촉해야 할 경우 총괄부서의 장과 사전에 협의하여 위촉 대상자의 다른 위원회의 중복 위촉 여부를 파악하여야 한다.

제11조(위원회의 운영) ① 위원장은 위원회를 대표하고 그 위원회의 업무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 부위원장이 그 직무를 대리하며, 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대리한다.

③ 위원회의 효율적 운영을 위하여 필요한 경우 위원회에 소위원회, 분과위원회, 실무위원회 등을 둘 수 있다.

④ 제3항에 따른 소위원회, 분과위원회, 실무위원회 등의 설치·운영 등에 필요한 사항은 각 위원회의 의결을 거쳐 각 위원장이 정한다.

제12조(회의) ① 위원회는 재적위원 3분의 1이상의 출석으로 개회하고 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원회의 회의는 대면회의를 원칙으로 한다. 다만 천재지변이나 그 밖의 시장이 인정하는 사유로 대면회의를 개최하기 어려운 경우에는 서면회의 등으로 갈음할 수 있다.

③ 위원장은 위원이 안건을 충분히 검토할 수 있도록 회의개최의 통보는 회의 개최 7일 전까지, 안건과 회의 자료는 회의 개최 3일 전까지 배부하여야 한다. 다만, 회의 내용이 비공개이거나 긴급한 사안으로 위원장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 위원회의 회의에 위원이 부득이한 사유로 참석하지 못하는 경우 위원의 대리 참석은 허용하지 아니한다.

제13조(개인정보수집 동의서 및 청렴서약서 제출) 위촉직 위원은 위촉과 동시에 위원의 성명, 소속, 직위, 성별 등에 대한 개인정보수집 동의서 및 청렴서약서를 작성하여 시장에게 제출하여야 한다.

제14조(위원의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 위원회의 위원이 될 수 없다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람

5. 금고 이상의 형의 선고유예를 선고받고 그 선고유예기간 중에 있는 사람
6. 금품·향응수수, 불법로비, 배임·횡령 등 부패행위로 300만 원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
7. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 그 위원회 관련 자격이 상실되거나 정지된 사람
8. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만 원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
9. 미성년자에 대해 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 해촉되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)

가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄

제15조(선정위원회) ① 시장은 제9조에 따라 공개모집에 응모한 사람의 심사·평가를 위한 선정위원회를 구성한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원의 전부 또는 일부를 추첨 등 심사·평가 방법 이외의 방법으로 선정할 수 있다.

1. 주민의견 수렴 등 위원회의 특성상 추첨 방식으로 위원을 선정할 필요가 있는 경우
2. 그 밖에 시장이 심사·평가가 부적합하다고 인정하여 규칙으로 정하는 경우

③ 담당부서의 장은 위촉직 위원을 공개모집 할 때마다 선정위원회를 구성하고, 위촉직 위원의 선정이 완료되면 선정위원회는 해산된 것으로 본다.

④ 선정위원회는 시의회에서 추천한 시의원 2명과 관계 전문가를 포함하여 5명 이상 11명 이내로 구성하며, 위원장은 호선한다.

⑤ 선정위원회는 대면 심사(영상 심사를 포함한다) 및 평가를 원칙으로 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 선정위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면 심사 등을 할 수 있다.

1. 긴급한 사유로 위원이 출석하는 심사를 개최할 시간적 여유가 없는 경우
2. 천재지변이나 그 밖의 사유로 회의 개최가 어려운 경우

제16조(위원의 해촉) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 임기만료 전이라도 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 위원이 임기 중 사망하였을 경우
2. 위원 스스로 사임을 원하는 경우
3. 위원이 6개월 이상의 장기 치료가 필요한 질병 또는 6개월 이상의 해외여행 등으로 임무를 수행하기 어려운 경우
4. 위원이 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 그 위원회의 자격이 상실되거나 정지된 경우
5. 위원이 심의안건과 직접적인 이해관계가 있음에도 불구하고 심의에 참여하여 심의의 중립성을 해친 경우
6. 위원이 위원회의 직무와 관련하여 비위 사실이 있거나 위원직을 유지하기에 적합하지 않다고 인정되는 비위 사실이 발생한 경우
7. 위원이 위원회 직무와 관련하여 알게 된 비밀을 누설하거나, 위원회의 직무 수행 이외의 목적을 위하여 이용하는 경우
8. 그 밖에 품위 손상 등으로 위원으로서의 자질이 부족하다고 인정되는 경우

② 제1항제1호부터 제4호까지의 경우에는 해당사유가 발생한 날부터 해촉된 것으로 보며, 제1항제5호부터 제8호까지의 경우에는 해당 위원회는 재적 위원의 3분의 2이상 출석과 출석위원의 과반수 의결로 해당 위원의 해촉 여부를 결정하여 시장에게 통보하여야 한다.

③ 시장은 제2항에 따라 위원을 해촉한 경우에는 해당 위원에게 해촉 일자, 사유 등을 알려주어야 한다.

④ 시장은 제2항에 따라 해촉된 사람을 해촉된 날부터 2년 이내에 재위촉할 수 없다.

제17조(위원의 제척 등) ① 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자이거나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
5. 그 밖에 위원이 해당 안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우

② 해당 안건의 이해관계인은 위원에게 제1항 각 호에 따른 제척사유가 있거나 공정한

심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부에 대한 결정을 하여야 한다. 이 경우 기피 신청의 대상이 된 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 위원 본인이 제1항 각 호에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 한다.

④ 제11조제3항에 따른 소위원회, 분과위원회, 실무위원회의 위원에 관하여는 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

제18조(의견 청취 등) ① 위원장은 위원회의 활동에 필요한 경우, 관계 전문가 등을 회의에 참석하게 하여 의견을 듣거나 의견서를 제출하게 할 수 있다.

② 위원장은 위원회 안건의 처리에 필요한 경우, 시 소속 관계 부서의 장 및 관계 기관의 장에게 관련 자료의 제출을 요구하거나, 시 소속 관계 공무원(산하기관 등을 포함한다)에게 회의 출석을 요구하여 의견을 청취할 수 있다.

제19조(수당 및 여비) ① 시 소속 공무원이 아닌 위원에게는 「지방자치단체 세출예산 집행기준」에 따라 예산의 범위에서 다음 각 호에 해당하는 수당을 지급할 수 있다.

1. 위원회의 회의에 참여한 경우: 참석수당(서면회의 제외)
2. 직접 회의참석 심사 및 영상·서면·전자우편으로 심사하는 경우: 심사수당

② 시 소속 공무원이 아닌 위원이 위원회의 의결 또는 위원장의 명에 따라 공무로 출장할 때에는 예산의 범위에서 5급 지방공무원에 상당하는 여비를 지급할 수 있다.

③ 제18조제1항에 따라 회의에 참석하거나 의견서를 제출한 관계 전문가 등에 대해서는 예산의 범위에서 위원에 상응하는 수당을 지급할 수 있다.

④ 법령에서 달리 정한 경우를 제외하고, 위원회에 지방의회의원 자격으로 참여하거나 시 산하기관 등의 소속직원이 참여하는 경우에는 수당을 지급할 수 없다.

제20조(회의록) 시장은 위원회 회의를 개최할 경우 자문, 심의, 의결 등의 안건 및 발언 내용, 회의 결과 등을 기록한 회의록을 작성하여 3년간 보존하여야 한다.

제21조(자료 제출) ① 담당부서의 장은 다음 각 호의 자료를 위원회의 의결 또는 위원장의 검토를 거쳐 총괄부서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 특정한 안건을 처리한 후 해산되는 비상설 위원회의 경우는 제외한다.

1. 다음연도 연간 운영계획서(매년 12월까지)
2. 전년도 연간 운영내역서(매년 1월까지)
3. 위원회 관리카드(매년 1월까지)
4. 위원 명단(매년 1월까지, 변동 시 수시)
5. 회의 결과서(회의종료 1개월 이내)

② 제1항 각 호의 자료 서식은 규칙으로 정한다.

제22조(정보공개) ① 시장은 다음 각 호의 위원회 자료를 시 홈페이지를 통해 공개하여야 한다.

1. 위원회 관리카드
2. 위원 명단
3. 회의 결과서

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 공개하지 아니할 수 있다.

1. 특정한 안건을 처리한 후 해산되는 비상설 위원회의 경우
2. 위원회 특성상 안건심의 내용이 비밀을 유지할 필요가 있거나 위원명단을 공개할 경우 공정성을 해칠 우려가 있는 경우
3. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 비공개 사유에 해당하는 경우
4. 재적위원 중 과반수의 의결로 비공개하기로 결정한 경우

제23조(위원회 관리 등) ① 총괄부서의 장은 제4조 및 제8조에 따라 시에 설치된 모든 위원회 및 위원 현황을 관리하여야 한다.

② 총괄부서의 장은 제21조에 따라 담당부서의 장이 제출한 위원회 자료를 토대로 다음 각 호의 사항을 매년 수행하여야 한다.

1. 위원회 운영의 시정·보완 및 통합·폐지 등에 관한 정비 계획 수립
2. 시민 참여 확대 등 위원회 운영 활성화
3. 위원회 및 선정위원회 위원 위촉 등 시정의 전문성을 높이기 위한 전문인력 관리운영

③ 총괄부서의 장은 제2항제1호의 위원회 정비 계획에 따라 담당부서의 장에게 필요한 조치를 권고할 수 있고 담당부서의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

④ 제3항에 따라 권고사항을 통보받은 담당부서의 장은 조치이행 계획을 1개월 이내에 총괄부서의 장에게 제출하여야 한다.

⑤ 시장은 제2항제2호에 따른 위원회 운영 활성화를 위한 평가를 실시할 수 있으며, 평가 결과가 우수한 담당부서 및 소속 직원에 대하여 「고양시 포상 조례」에 따라 포상할 수 있다.

⑥ 시장은 해당 위원회가 2년 이상 운영 실적이 없는 경우에는 관계 법령의 개정을 건의하거나 관련 조례·규칙의 정비 및 폐지 등을 통해 위원회를 정비하여야 한다.

제24조(위원회 활성화 등) ① 시장은 각 위원회에 주민의 참여, 의견 제출 등 위원회 활동이 활성화되도록 적극 노력하여야 한다.

② 담당부서의 장은 해당 위원회의 활성화를 위해 정보통신망을 통하여 소관사무 또는 업무 수행에 필요한 주민의 의견을 수렴할 수 있다.

③ 「고양시 행정기구 및 정원 조례」에 따른 실·국·직속기관·사업소의 장, 보좌기관의 장 및 구청장은 제1항 및 제2항에 따른 위원회 활동 참여자를 관심 분야별로 분류하여 별도의 협의체를 구성하여 운영할 수 있다.

제25조(자문위원회 구성 및 운영) ① 총괄부서의 장은 다음 각 호의 사항을 검토하기 위한 자문위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

1. 제4조에 따른 새로운 위원회 설치
2. 제6조에 따른 위원회 존속여부
3. 제7조에 따른 유사위원회의 활용
4. 제23조에 따른 위원회 관리

② 자문위원회는 다음 각 호에 따라 위원장과 부위원장 각 1명을 포함하여 11명 이내로 구성하며, 위원장 및 부위원장은 위원 중에서 호선한다.

1. 시의회에서 추천한 상임위원회 소속 시의원 각 1명
2. 총괄부서의 장
3. 학교, 연구소, 학회, 협회, 관련 기관, 비영리민간단체 등의 추천을 받은 외부 전문가

③ 자문위원회는 자문할 때마다 구성하고, 자문을 위한 회의 종료 후 해산된 것으로 본다.

④ 자문위원회 회의에 출석한 위원에게는 제19조에 따라 위원회 참석 수당을 지급할 수 있다.

제26조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(위원회 존속기한에 관한 적용례) 제6조의 개정규정은 이 조례 시행 당시 설치·구성된 위원회의 존속기한이 지나지 아니한 경우에도 적용한다.

제3조(개인정보수집 동의서 및 청렴서약서 제출에 관한 적용례) 제13조의 개정규정은 이 조례 시행 이후 제9조에 따라 새로 위원을 위촉(연임을 포함한다)하는 경우부터 적용한다.

신·구 조문 대비표

개 정 안	수 정 안
제5조(설치절차 등) ① 제4조에 따라 시장은 위원회를 설치하는 경우에 다음 각 호의 사항을 조례 등에 구체적으로 기재하여야 한다. 1. 설치목적·기능 및 성격 2. 위원회 구성 및 임기 3. 위원장과 부위원장에 관한 사항 4. 회의(대면·영상·서면회의를 말한다. 이하 같다)의 소집 및 의결정족수에 관한 사항 5. 존속기한에 관한 사항(존속기한이 있는 경우에 한정한다) 6. 위원의 결격사유, 제척·기피·회피에 관한 사항	제5조(설치절차 등) ① 제4조에 따라 시장은 위원회를 설치하는 경우에 다음 각 호의 사항을 조례 등에 구체적으로 기재하여야 한다. 1. 설치목적·기능 및 성격 2. 위원회 구성 및 임기 3. 위원장과 부위원장에 관한 사항 4. 회의(대면·영상·서면회의를 말한다. 이하 같다)의 소집 및 의결정족수에 관한 사항 5. 존속기한에 관한 사항(존속기한이 있는 경우에 한정한다) **6. (삭제)**

하남시 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 03. 05. (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 03. 22. • 재 의 요 구 : ’21. 04. 09. (하남시장) • 의 결 결 과 : ’21. 04. 20. (부결)
조례내용	• 가축사육제한구역에서 「개발제한구역법」에 따라 시장이 배치 공고하여 선정된 가축과 관련한 실외체육시설은 예외적으로 가축사육을 허용(안 제8조 제2항 제8호)
재의요구 이 유	• 가축사육제한구역에서 특정 실외체육시설(승마장)만 예외적으로 가축을 사육할 수 있도록 하는 것은 「가축분뇨법」에서 가축사육제한구역을 정할 수 있도록 규정한 위임 취지에 부합하지 않고 위임한계를 벗어난 것으로 위법함 • 가축사육제한구역에서 승마장을 운영하는 경우에만 규제를 완화하는 것은 합리적 이유 없이 주민을 차별하는 것으로서 형평의 문제가 발생하며 평등원칙에 반함

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제8조(가축사육 제한구역의 지정 등) ① (생 략) ② 제1항에 따른 제한구역에서는 가축사육을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. ~ 7. (생 략) 〈신 설〉	제8조(가축사육 제한구역의 지정 등) ① (현행과 같음) ② ---------- ---------- ---------- ----------. 1. ~ 7. (현행과 같음) 8. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 규정에 의거 시장이 배치 공고하여 선정된 가축과 관련한 실외체육시설

〈참조 : 법제처 유사사례(천안시)〉

- 가축사육 제한지역에서 ○○시에서 선정된 후계농업경영인이 일정 규모 이하의 배출시설을 설치하는 경우에 그 배출시설의 신축을 허용하는 내용을 규정할 수 있는지 질의한 사안에서, 해당 지방자치단체 주민 중 특정 주민에 대하여만 가축사육 제한에 관한 규제를 완화하는 것은 가축분뇨법에 따른 가축사육 제한지역 지정·고시의 취지에 맞지 않고, 완화된 규제의 적용 기준에 합리성 결여 및 주민 간의 형평의 문제 발생가능성이 있어 신중히 고려해야 함(법제처 2017. 12. 18. 자치법규 의견제시 17-0306 참조)

이천시 건축 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’21. 07. 06. (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 07. 19. • 재의요구지시 : 해당 없음 • 재 의 요 구 : ’21. 08. 04. (이천시장) • 의 결 결 과 : 계류(폐기)
조례내용	• 감리비용 산출 시 공사비의 경우 해당 건축공사의 공사내역서 또는 건물신축단가표(한국감정원)의 용도별 평균값을 적용하도록 하였으나, 해당 기준 등에서 건축공사의 공사내역서를 삭제함.
재의요구 이 유	• 국토교통부에서는 표준조례안에서 감리비용 산출 시 공사비 부분은 해당 건축공사의 공사내역서 또는 건물신축단가표(한국부동산원)의 용도별 평균값을 적용하도록 함으로써 상황에 따라 적절한 감리비용을 산출하도록 선택권을 부여하고 있으나, • 개정조례안은 실제 공사내역서에 따른 합리적인 감리비 산정방법을 삭제함으로써 자기의 의사로 계약을 결정하는 자유(헌법 제10조)를 침해할뿐만 아니라 어떠한 경우에도 필연적으로 어느 일방(건축주 또는 감리)이 재산상 손해를 보는 부당한 경우가 발생함.
판결요지	• 해당 없음

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제24조의5(감리비용에 관한 기준 등) ① (생 략) ② 제1항에 따른 감리비용 산출 시 공사비는 해당 건축공사의 공사내역서 또는 건물신축단가표(한국감정원)의 용도별 평균값을 적용한다. ③ ~ ⑥ (생 략)	제24조의5(감리비용에 관한 기준 등) ① (현행과 같음) ② ---------- 건물신축단가표(한국감정원) ----------. ③ ~ ⑥ (현행과 같음)

동두천시 미세먼지 저감 및 관리 조례(제정)

개 요	• 발 의 : '19. 04. 29. (의원) • 의 회 의 결 : '19. 05. 03. • 재의요구지시 : '19. 05. 20. (동두천시 자치단체장) • 재 의 요 구 : '19. 05. 24. (동두천시 자치단체장) • 의 결 결 과 : '19. 06. 03. (재의결)
조례내용	• 제6조(미세먼지관리 기본계획의 수립 등) ① 시장은 미세먼지를 줄이기 위하여 미세먼지관리 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 매년 수립·시행하여야 한다.
재의요구 이 유	• 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제7조에 따라 정부는 「대기환경보전법」 제11조의 대기환경개선 종합계획을 고려하여 5년마다 미세먼지 저감 및 관리를 위한 종합 계획을 수립·시행 • 지방자치단체는 정부에서 수립한 종합 계획을 토대로 미세먼지 저감 정책을 적극 반영하여 이행 하면 되지만 • 조례 공포안 제6조 제1항의 "미세먼지를 줄이기 위한 기본계획을 매년 수립·시행하여야 한다."의 강행 규정으로 1년 단위로 지자체에서 기본계획을 세우는 것이 지자체의 현실과 동떨어진 실효성이 없는 조례임. • 또한, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」제8조(시행계획의 수립 등)에 따르면 시·도지사가 해당 관할구역에서 종합계획을 시행하기 위한 세부 시행계획을 수립하도록 규정되어 있으며, • 「경기도 미세먼지 예방 및 저감 지원 조례」제5조(지원계획 수립 등)의 규정에서도 미세먼지 저감을 위한 사업 계획을 5년마다 수립·시행하여야 한다고 명시되어 있음. • 따라서, 우리시도 상급기관에서 수립한 종합 및 시행계획을 준용하여 5년 마다 미세먼지 저감 및 관리를 위한 기본계획을 수립·시행하는 것이 타당할 것으로 사료됨

동두천시 미세먼지 저감 및 관리 조례안

제1조(목적) 이 조례는 미세먼지를 줄이고 지속적으로 관리하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 지역주민의 건강을 보호하고, 쾌적한 생활환경을 조성함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "미세먼지"란 「대기환경보전법」 제2조제6호에 따른 먼지 중 다음 각 목의 흡입성 먼지를 말한다.
   가. 입자의 지름이 10마이크로미터 이하인 먼지(PM-10: 미세먼지)
   나. 입자의 지름이 2.5마이크로미터 이하인 먼지(PM-2.5: 초미세먼지)
2. “건강취약계층”이란 대기 중 오염물질에 노출될 경우 건강피해를 입을 우려가 큰 어린이·노인·장애인·임산부·호흡기질환자·심혈관질환자 등을 말한다.
3. “공기정화설비”란 실내공간의 오염물질을 없애거나 줄이는 설비로서 환기설비 안에 설치되거나 환기설비와 따로 설치된 것을 말한다.

제3조(시장의 책무 등) ① 동두천시장(이하 “시장”이라 한다)은 미세먼지로부터 시민의 피해를 예방하고 미세먼지를 줄이기 위한 시책을 발굴·시행하여야 한다.
② 시장은 사업장, 공사장 등에서 발생하는 미세먼지 발생을 방지하기 위하여 노력하여야 한다.

제4조(사업자의 책무) 동두천시(이하 “시”라 한다)에서 사업 활동을 하는 사람은 그 사업 활동으로 발생하는 미세먼지 발생을 예방하고 줄이기 위하여 사업장 환경개선, 화석연료 사용량 감축 등 필요한 조치를 마련하도록 노력하고, 시에서 추진하는 미세먼지 저감 시책에 적극 협조하여야 한다.

제5조(시민의 책무) 시민은 일상생활이나 사업 활동에서 대기오염에 대한 경각심을 가지고 시에서 추진하는 미세먼지 저감 시책에 적극 참여하여야 한다.

제6조(미세먼지관리 기본계획의 수립 등) ① 시장은 미세먼지를 줄이기 위하여 미세먼지관리 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 매년 수립·시행하여야 한다.

② 제1항에 따른 기본계획은 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 기본목표 및 추진방향
2. 미세먼지 예방 및 저감 계획
   가. 미세먼지 측정 및 정보 안내 사업
   나. 사업장에서 발생하는 미세먼지에 대한 저감 사업
   다. 자동차 배출가스 및 도로에서 발생하는 미세먼지에 대한 저감 사업
   라. 건설기계에서 발생하는 미세먼지 저감 사업
   마. 농업잔재물 소각, 생물성 연소로 발생하는 미세먼지에 대한 저감 사업
   바. 미세먼지 예방 및 저감을 위한 홍보 및 교육 사업
   사. 건강취약계층 이용시설에 대한 실내공기질 관리 사업
3. 그 밖에 미세먼지 예방 및 저감을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사항

제7조(시민제안) 시장은 미세먼지 예방 및 저감과 관련된 시민제안 공모를 실시하여 새로운 시책 개발에 활용할 수 있다.

제8조(대기측정망 설치·운영 등) ① 시장은 대기오염으로부터 시민의 건강을 보호하고 미세먼지 저감 정책을 수립하는데 활용하기 위하여 도시지역 또는 발전소, 산업단지 인근 지역에 대기측정망을 설치·운영할 수 있다.

② 시장은 대기측정망에서 측정되는 대기오염물질 농도를 대기오염 안내 전광판, 시 홈페이지 등을 활용하여 시민들에게 항상 공개하여야 한다.

제9조(미세먼지 대응대책본부 설치·운영) ① 시장은 고농도 미세먼지 발생 시 신속한 대응체계를 구축하기 위하여 시 미세먼지 대응대책본부를 설치·운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 미세먼지 대응대책본부에 관한 사항은 시장이 따로 정한다.

제10조(시민설명회) 시장은 각종 공사, 사업 활동 등에 따른 미세먼지로 시민에게 중대한 피해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에는 해당 부서를 통해 해당 사업자에게 그 피해 예방 대책에 대한 설명회를 개최하도록 요구할 수 있다.

제11조(건강취약계층의 지원) 시장은 건강취약계층이 주로 이용하는 어린이집, 유치원, 경로당 등에 대하여 미세먼지 마스크 등 미세먼지 보호장비와 공기정화설비의 설치를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

제12조(위원회 설치 및 기능) 시장은 다음 각 호의 사항을 심의·자문하기 위하여 동두천시 미세먼지대응대책위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

1. 미세먼지 관련 기본정책의 개발 및 평가
2. 미세먼지 관리 기본계획 수립 및 검토
3. 미세먼지 관리·저감 방안 및 관련 사업의 평가
4. 건강취약계층의 미세먼지 피해 예방·저감 지원 사업에 관한 사항
5. 미세먼지 저감 시민운동 활성화를 위한 민·관 협력방안에 관한 사항
6. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항

제13조(위원의 구성) ① 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 10명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 부시장으로 하며, 부위원장은 위원 중에서 호선한다.

③ 당연직 위원은 미세먼지 업무담당 국장이 되며, 위촉직 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 시장이 위촉한다.

1. 동두천시의회에서 추천하는 시의원 1명 이내
2. 미세먼지 예방 및 저감 관련 전문적인 지식과 경험이 풍부한 관련학과 교수 등
3. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사람

④ 위촉직 위원은 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 아니하여야 한다.

제14조(위원장의 직무 등) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 사무를 총괄한다.

② 부위원장은 위원장을 보좌하고, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.

③ 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제15조(위원의 임기) 당연직 위원의 임기는 그 직에 재임기간으로 하고, 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하되 한 차례만 연임할 수 있다.

제16조(위원의 위촉 해제) 시장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위원의 위촉을 해제할 수 있다.

1. 위원 스스로 위촉 해제를 희망하는 경우
2. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 그 밖에 위원회 업무 수행이 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우

제17조(회의) ① 위원회 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하며, 정기회의는 매년 2회 이상 개최하고 임시회의는 미세먼지 예방 및 저감을 위한 대응이 필요하거나 위원장이 필요하다고 인정한 경우와 위원 3분의 1 이상의 소집요구가 있을 때 개최한다.

② 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 회의를 시작하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제18조(간사) ① 위원회 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 미세먼지업무 담당팀장이 된다.

② 간사는 회의 안건 내용 및 결과 등에 대한 회의록을 작성하여 비치하여야 한다.

제19조(수당 등) 위원회에 참석한 위원 및 관계 전문가 등에게는 「동두천시 위원회 실비변상 조례」에 따라 수당 및 여비 등을 지급할 수 있다. 다만, 시 소속 공무원인 경우에는 그러하지 아니하다.

제20조(협력체계 구축) 시장은 미세먼지 예방 및 저감을 위하여 다른 지방자치단체 및 지역사회 등과 긴밀히 협력하여야 한다.

제21조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정할 수 있다.

부 칙

이 조례는 공포한 날로부터 시행한다.

동두천시 스마트농업 육성 조례(제정)

개 요	• 발 의 : '19. 04. 29. (의원) • 의 회 의 결 : '19. 05. 03. • 재의요구지시 : '19. 05. 20. (동두천시 자치단체장) • 재 의 요 구 : '19. 05. 24. (동두천시 자치단체장) • 의 결 결 과 : '19. 06. 03. (재의결)
조례내용	• 동두천시 스마트농업 육성 조례안(제3조) 제3조(시장의 책무) ① 동두천시장(이하 "시장"이라고 한다)은 스마트농업의 안정적인 성장·발전과 경쟁력 강화를 위한 종합적인 시책을 수립·시행 하여야 한다. ② 시장은 스마트농업의 육성과 확산을 위해 행정적, 재정적 지원 방안을 강구하여야 한다.
재의요구 이 유	• ICT(정보통신기술)를 적용하여 환경을 제어함으로써 농산물의 안정적인 생산 및 공급 기반을 구축하기 위한 스마트농업은 미래지향적인 농업모델이라고 사료됨. - 농식품부에서 분야별 시범사업을 계속 추진하고 있고, 스마트팜 보급 및 확산을 위하여 노력하고 있으나 아직 일부 품목을 제외하면 적용 모델이 제시되지 않아 활용에 어려움을 겪고 있음. - 상업화·실용화를 위해서는 새로운 고소득 생산품목 발굴 및 실증연구가 필요함. • 그러나 초기 투자비용이 많이 소요되므로 재정적 지원을 위해서는 시의 부담이 큼. - 특히 수직형 식물공장의 경우는 기본형(100평) 조성에 약 500백만 원, 규모 형(500평) 조성에 2,500백만 원이 소요되므로 시비 부담액뿐아니라 농가 자부담도 많이 소요됨.

- 우리시의 경우 농업규모가 적고 60세 이상 농업인이 전체 농업인의 64%를 차지할 정도로 고령화 되어 있어 새로운 농법으로의 전환과 자부담 투자비용을 감당할 농업 인력이 없어 사업실행 가능성이 희박함.
  - 전체 산업 중 농업이 차지하는 비중이 1.4%로 매우 미미하여 우리시의 대표 산업으로 육성하기에는 기반이 너무 부족함(사회조사보고서 경제 활동 분야 참조)
  - 2010년 이후 후계농업경영인 선정내역을 보면 전체 7명 중 축산분야 5명, 곤충분야 1명, 일반 농업분야 1명으로서 식물공장을 도입하여 추진할 젊은 인재가 부족한 실정
  - 현재 스마트농업 육성조례가 제정된 곳은 경기도, 경상북도 등 총 6개 광역 자치단체이며 기초자치단체는 경기도 파주시뿐임.
  - 농업기술 지도, 상담을 위한 전문기관인 농업기술센터가 없고 분야별 지도사가 부족하여 현장지원, 교육훈련이 어려움.

- 따라서 스마트 농업의 종합적인 시책을 수립 시행하도록 하는 제3조의 의무조항은 우리시의 농업 여건을 고려할 때 추진 여부가 불투명할 뿐만 아니라, 우리시 산업구조상 1.4% 정도인 농업 부분에 과도한 재정적 부담을 줄 수 있는 내용임

동두천시 스마트농업 육성 조례안

제1조(목적) 이 조례는 동두천시의 스마트농업 육성을 위한 정책 수립과 지원에 필요한 사항을 정함으로써 동두천시민들에게 건강하고 안전한 먹을거리를 제공하고 농업인의 소득증대와 지역경제 발전에 이바지하면서 동두천시를 지속가능한 생태도시로 조성하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "농업"이란 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제1호의 농업을 말한다.
2. "스마트농업"이란 농업의 생산성 향상과 농작업의 질 향상을 위하여 농업의 생산·유통 과정에 정보통신기술(ICT: Information and Communication Technology)을 융합한 농업을 말한다.

제3조(시장의 책무) ① 동두천시장(이하 "시장"이라고 한다)은 스마트농업의 안정적인 성장·발전과 경쟁력 강화를 위한 종합적인 시책을 수립·시행하여야 한다.

② 시장은 스마트농업의 육성과 확산을 위해 행정적, 재정적 지원 방안을 강구하여야 한다.

제4조(스마트농업 육성계획 수립 및 시행) ① 시장은 스마트농업의 육성과 확산을 위하여 스마트농업 육성계획(이하 "스마트농업계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

② 스마트농업계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 스마트농업의 육성 목표와 방향에 관한 사항
2. 스마트농업 확산 지원에 관한 사항
3. 스마트농업 기술의 개발 및 보급에 관한 사항
4. 스마트농업 교육 및 컨설팅 지원에 관한 사항
5. 스마트농업 기술의 교류 및 홍보에 관한 사항
6. 스마트농업 전문가 양성에 관한 사항
7. 그밖에 시장이 스마트농업 육성 및 확산을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

③ 시장은 스마트농업 육성과 확산을 위하여 필요한 새로운 사항이 있으면

스마트농업계획을 수정·보완할 수 있다.

제5조(스마트농업 육성사업 지원) 시장은 다음 각 호의 사항을 추진하는 자에 대하여 행정적 지원을 할 수 있으며, 예산의 범위에서 보조금을 지원할 수 있다.

1. 스마트농업 관련 신사업 발굴 및 육성
2. 용수, 부지, 전기, 도로 등 스마트농업 생산기반시설 정비
3. 스마트농업 관련 생산·유통 촉진, 경영규모의 확대
4. 스마트농업 관련 가공·유통시설의 설치 및 운영
5. 스마트농업기술의 연구·개발 및 보급
6. 스마트농업 관련 종사자 교육 및 전문 컨설팅
7. 스마트농업 관련 경영·기획·유통·광고·회계·기술개발 등을 위한 상담 및 기법개발 촉진
8. 그밖에 스마트농업 육성을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업

제6조(스마트농업정보센터) ① 시장은 스마트농업 도입 농가 및 농업인 대상 스마트농업 관련 정보의 원활한 제공과 체계적인 관리, 정보의 수요자와 공급자 간 연계 등 지역 스마트농업 정보화사업의 촉진을 위하여 스마트농업정보센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

② 센터의 설치 및 운영에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

③ 스마트농업정보센터는 동두천시 농업기술정보센터 내에 둔다.

제7조(스마트농업기술의 개발 및 보급) ① 시장은 스마트농업을 육성하기 위하여 스마트농업기술의 연구 개발 및 보급에 필요한 사업을 추진하여야 한다.

② 시장은 스마트농업기술 및 시설을 연구·개발하거나 보급하는 자에게 사업수행에 필요한 비용의 전부 혹은 일부를 지원할 수 있다.

제8조(교육 및 컨설팅 지원) ① 시장은 스마트농업의 육성과 확산을 위하여 전문기술 교육훈련 등을 지원하는 사업을 추진할 수 있다.

② 시장은 스마트농업 도입 농가의 경쟁력 강화를 위해 전문 컨설팅 지원 사업을 추진할 수 있다.

③ 시장은 매년 우수 농업인을 선발하여 국내외 선진 스마트농업기술의 체험 및 견학

등 다양한 교육 기회 제공을 위한 사업을 추진할 수 있다.

제9조(운영의 위탁) 시장은 스마트농업을 효율적으로 육성·지원하기 위하여 제5조 및 제6조의 사업을 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.

제10조(스마트농업의 홍보) 시장은 스마트농업의 효율적인 추진을 위하여 우수 실천사례를 적극 발굴하여 홍보하여야 한다.

제11조(동두천시 스마트농업위원회) ① 스마트농업 육성에 관한 시장의 자문에 응하기 위하여 시장 소속으로 동두천시 스마트농업위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 시장의 자문에 응하여 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 스마트농업계획의 수립에 관한 사항
2. 스마트농업 육성사업 시행에 따른 행정적·재정적 지원에 관한 사항
3. 스마트농업 관련 과제 발굴에 관한 사항
4. 스마트농업 사업결과에 대한 평가에 관한 사항
5. 스마트농업 활성화를 위한 민간 위탁에 관한 사항
6. 스마트농업 교육 및 컨설팅 지원에 관한 사항
7. 그밖에 스마트농업 육성과 관련하여 시장이 필요하다고 인정하는 사항

제12조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함하여 15명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 부시장이 되고, 부위원장은 위원 중에서 서로 뽑는다.

③ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 시장이 임명 또는 위촉하되, 위촉위원을 과반수이상으로 한다.

1. 동두천시의회가 추천하는 시의원 1명
2. 동두천시 농업축산위생과장
3. 친환경농업 또는 도시농업에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
4. 친환경농업 또는 도시농업 관련 민간단체에서 추천한 사람
5. 농업 관련 기관장이 추천한 사람
6. 그밖에 시장이 필요하다고 인정하는 스마트농업에 관한 전문가

④ 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는

전임자 임기의 남은 기간으로 한다.

⑤ 위원회의 원활한 운영과 사무처리를 위해 간사를 두되, 간사는 업무담당 팀장으로 한다.

제13조(위원장의 직무 등) ① 위원장은 위원회를 대표하며 위원회의 업무를 총괄한다.

② 부위원장은 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때 그 직무를 대행한다.

제14조(위원회의 회의 등) ① 위원회는 위원장 또는 시장이 필요하다고 인정하는 때와 위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 때 위원장이 소집한다.

② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원장은 필요한 경우 이해관계인 또는 관련 전문가를 회의에 초빙하여 의견을 청취할 수 있다.

④ 위원회는 회의의 일시 및 장소, 출석위원의 직·성명, 회의 안건과 심의·의결내용 등을 기록한 회의록을 작성·비치하여야 한다.

제15조(위원의 해촉) 시장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 이전이라도 위원을 해촉할 수 있으며, 그 사유를 위원들에게 알려야 한다.

1. 위원 스스로 사임을 원하는 경우
2. 장기간의 치료를 요하는 질병이나 3개월 이상의 장기출타 등으로 직무를 수행하기 어려운 경우
3. 그밖에 위원으로서의 품위를 손상하여 직무수행이 부적당하다고 인정되는 경우

제16조(비밀준수 의무) 위원회의 위원, 그밖에 위원회의 업무에 관여한 사람 등은 업무수행상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제17조(스마트농장 지원) ① 시장은 농업의 미래성장산업 가속화를 위하여 최적 생육환경 조성에 필요한 복합환경제어시스템 구축 등 스마트농장시설 지원 사업을 추진할 수 있다.

② 시장은 예산의 범위에서 스마트농장 경영 농가 및 농업인에 대하여 노후장비 교체 등 필요한 사항을 지원할 수 있다.

③ 제2항에 따라 농가 및 농업인을 지원할 경우 스마트농업의 공익적 기능 및 스마트농업의 육성에 대한 기여도 등을 감안하여야 한다.

제18조(스마트농장 지원 취소 및 자금 회수) 시장은 스마트농장 관련 지원을 받는 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지원을 취소하고 각종 보조금 및 융자금을 지원하였을 때에는 금액의 전부 또는 일부를 회수하여야 한다.

1. 보조금을 지원받은 후 사업장을 이탈하거나 보조금을 지원 목적 이외의 용도로 사용하였을 경우
2. 융자금을 지원받은 후 상환기간 이내에 다른 지방자치단체로 이주하거나 실제 스마트농업에 종사하지 아니한 경우
3. 보조금 및 융자금 지원 목적을 달성하기 어렵다고 인정되는 경우
4. 기타 관계법령에 의한 보조금 및 융자금의 지원 취소와 자금 회수 사유에 해당하는 경우

제19조(지원 제한) 다른 법령이나 조례 등에 따라 유사한 내용의 보조금 또는 융자금을 지원받고 있는 사람에 대하여는 그 범위에서 제5조, 제7조, 제8조 및 제17조에 따른 지원을 하지 아니한다.

제20조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 조례의 시행 전에 다른 법령에 따라 스마트농업 육성을 위해 개인·단체 등에 시장이 지원하였거나 지원 중인 사항은 이 조례에 따른 지원으로 본다.

과천시 도시계획 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’22. 05. 20. (의원) • 의 회 의 결 : ’22. 06. 07. • 의 회 이 송 : ’22. 06. 14. • 재 의 요 구 : ’22. 06. 30. (자치단체장) • 의 결 결 과 : 제8대의회 임기 종료로 의안 폐기
조례내용	• ’22.6.14. 제270회 임시회에서 의결하여 집행기관에 이송되어온 「과천시 도시계획 조례 일부개정조례안」은 기준지반고를 기준으로 30미터 미만에 위치한 토지를 70미터 미만으로 변경하고 단서 조항을 삭제(안 제22조제1항제3호)하였으며, 자연녹지지역 용적률을 60% 이하에서 100%이하로 변경(안 제58조제1항제12호)하는 안으로서 「지방자치법」 제32조제3항에 따라 조례안에 대한 이의가 있어 재의요구함
재의요구 이 유	• 우리시는 자연녹지지역의 경우 관악산 둘레길, 갈현동, 막계동 등 공원, 개발제한구역 등에 연접하여 역사적·문화적·향토적 가치, 생태보전 목적에 따른 도시의 녹지 공간 확보 및 보존을 위해 원형보전이 필요한 곳에 분포 하고 있음. • 기준 지반고 완화로 개발행위가 가능해질 시 주요 녹지 공간의 무분별한 훼손 등이 우려되며, 특히 관악산 인근은 우리시의 주요한 자연경관 자원으로 개발 시 시민의 정서가 고려되지 않아 많은 민원이 예상됨. • 또한 「취락해제 지구단위계획구역」의 경우 해제시 저밀 개발을 원칙으로 주거지역임에도 불구하고 용적률 120%~150% 운영중에 있는 상황에서 자연녹지지역내 용적률 100%는 지역개발의 형평성에도 맞지 않음.

	• 도시계획은 도시의 건전한 발전과 균형있는 정비, 시민의 삶의 질을 보장하기 위함을 주목적으로 하며, 도시계획조례의 제·개정은 도시계획적 측면에서 특정인이나 특정지역, 일정범위에 한정되지 않고 과천시민 전체의 공공복리 증진 및 공익을 지킬 수 있는 범위내에서 개발 규모, 주변 여건 변화, 주민의 의견이 반영된 조례개정이 필요함. • 현재 의원발의된 조례개정안은 지역간 개발형평성, 관악산의 주요 조망 및 녹지공간 보전측면에서 공익을 현저히 해한다고 판단되어 재의요구 함.
판결요지	• 해당없음

과천시 도시계획 조례 일부개정조례안

과천시 도시계획 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제22조제1항제3호 본문 중 “30미터”를 “70미터”로 하고, 같은 호 단서를 삭제한다.

제36조제3항을 삭제한다.

제58조제1항제12호 중 “60퍼센트”를 “100퍼센트”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(개발행위허가기준 등의 변경에 따른 경과조치) ①이 조례의 시행당시 개발행위허가(개발행위허가가 의제되는 허가·인가 등을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)를 신청중인 경우와 개발행위허가를 받아 공사중 또는 사업시행 중인 경우의 해당 개발행위에 관하여는 종전의 규정을 적용한다. 다만, 종전의 규정이 개정 규정에 비하여 불리한 경우에는 개정규정에 따른다.

②이 조례의 시행당시 건축허가(건축허가가 의제되는 허가·인가 등을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)를 신청중인 경우와 건축허가를 받거나 건축신고를 하고 건축중인 경우의 건축기준 등의 적용에 있어서는 종전의 규정에 따른다. 다만, 종전의 규정이 개정규정에 비하여 불리한 경우에는 개정규정에 따른다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제22조(개발행위허가의 기준) ①영 제56조 별표 1의2 제1호가목(3)에 따라 시장은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 토지에 한정하여 개발행위를 허가할 수 있다.	제22조(개발행위허가의 기준) ①---------- ---------- ---------- ----------.
1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
3. 기준지반고(기준지반고는 가장 인근지역의 도로법상 도로, 도시계획도로의 중앙부의 표고를 말한다)를 기준으로 30미터 미만에 위치한 토지. 다만, 자연녹지지역은 기준지반고(과천초등학교운동장 해발 고도 40m)를 기준으로 10미터 미만에 위치하는 토지	3. ---------- ---------- ---------- 70미터 ----------. 〈단서 삭제〉
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
② ~ ④ (생 략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제36조(용도지역안에서의 건축제한) ①·② (생 략)	제36조(용도지역안에서의 건축제한) ①·② (현행과 같음)
③제1항제7호부터 제9호까지의 지역안에서 건축할 수 있는 건축물중 공동주택으로서 다른 용도와 복합으로 사용되는 주거용 비율은 70%이하로 한다.	〈삭 제〉
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제58조(용도지역안에서의 용적률) ①영 제85조 제1항에 따라 각 용도지역의 용적률은 다음 각 호와 같다. 다만, 지구단위계획 시행지침에 강화된 규제내용이 있는 경우에는 해당 지구단위계획이 정하는 바에 따른다.	제58조(용도지역안에서의 용적률) ①--------- ---------- ----------. ---------- ---------- ----------.
1. ~ 11. (생 략)	1. ~ 11. (현행과 같음)
12. 자연녹지지역 : 60퍼센트 이하	12. ---------- 100퍼센트 ----
②·③ (생 략)	②·③ (현행과 같음)

과천시 도시계획 조례 일부개정조례안에 대한 수정안

1. 수정이유

입법예고에 따른 주민의견을 반영하여 제36조 3항 조문을 신설하고자 함

2. 수정내용

일부를 다음과 같이 개정한다.

제36조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제1항제7호부터 제9호까지의 지역안에서 건축할 수 있는 건축물중 공동주택으로서 다른 용도와 복합으로 사용되는 주거용 비율은 70%이하로 한다.

3. 조문대비표 : 붙임

신·구 조문 대비표

개 정 안	수 정 안
제22조(개발행위허가의 기준) ①영 제56조 별표 1의2 제1호가목(3)에 따라 시장은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 토지에 한정하여 개발행위를 허가할 수 있다.	(현행과 같음)
1.·2. (생 략)	(현행과 같음)
3. 기준지반고(기준지반고는 가장 인근지역의 도로법상 도로, 도시계획도로의 중앙부의 표고를 말한다)를 기준으로 70미터 미만에 위치한 토지.〈단서 삭제〉	(현행과 같음)
4. (생 략)	(현행과 같음)
② ~ ④ (생 략)	(현행과 같음)
제36조(용도지역안에서의 건축제한) ①·② (생 략)	제36조(용도지역안에서의 건축제한) ①·② (현행과 같음)
③ 신설	③ 제1항제7호부터 제9호까지의 지역안에서 건축할 수 있는 건축물중 공동주택으로서 다른 용도와 복합으로 사용되는 주거용 비율은 70%이하로 한다.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제58조(용도지역안에서의 용적률) ①영 제85조 제1항에 따라 각 용도지역의 용적률은 다음 각 호와 같다. 다만, 지구단위계획 시행지침에 강화된 규제내용이 있는 경우에는 해당 지구단위계획이 정하는 바에 따른다.	(현행과 같음)
1. ~ 11. (생 략)	1. ~ 11. (현행과 같음)
12. 자연녹지지역 : 100퍼센트 이하	(현행과 같음)-
②·③ (생 략)	②·③ (현행과 같음)

과천시 주차장 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’22. 05. 20. (의원) • 의 회 의 결 : ’22. 06. 07. • 의 회 이 송 : ’22. 06. 14. • 재 의 요 구 : ’22. 06. 30. (자치단체장) • 의 결 결 과 : 제8대의회 임기 종료로 의안 폐기
조례내용	• ’22.6.14. 제270회 임시회에서 의결하여 집행기관에 이송되어온 「과천시 주차장 조례 일부개정조례안」은 ‘공영주차장을 주차장 외의 목적으로 이용하는 경우 해당요금의 3배를 부과하되, 해당 주차요금은 1일 주차권 요금을 초과하는 경우는 1일 주차권 요금을 적용하며, 1일 주차권 요금의 합계가 월정기권 요금을 초과하는 경우는 월정기권 요금을 적용함(안 별표6 나목의 기호(0))’으로 개정하는 안으로서 「지방자치법」 제32조제3항에 따라 조례안에 대한 이의가 있어 재의요구함
재의요구 이 유	• 개정 규정이 입법취지와 다르게 해석되거나 명확하지 않아 조례 실행에 어려움이 예상됨 - 주차요금이 1일 주차권 요금을 초과하는 경우와 월정기권 요금을 초과하는 경우 둘 다 해당될 경우 어느 것이 우선 적용되어야 하는지가 불분명함. - 별표6 나항에서 “1일 주차권 요금의 합계가”라는 문구는 ‘해당 주차요금’을 의미하는 것으로 보이나, 주차요금 산정시 1회 주차요금, 1일주차권(선불), 월정기 주차권(선불) 중 어느 것을 적용할 것인지는 과천시와 이용자와의 사전 합의에 의해 결정되므로 ’1일 주차권 요금의 합계’로만 한정지어 적용하게 되는 것은 적절하지 않다고 판단됨.

- 별표 6 나항에서 해당 주차요금이 1일 주차권 요금이나 월 정기권 요금을 초과하는 경우에 각각 1일 주차권 요금 또는 월정기권 요금을 적용한다고 되어 있으나, 목적외 이용을 장기간 지속할 경우에도 해당 기간을 곱하여 산출한다는 문구가 없어 1일 주차권 요금(2급지인 경우 17,000원) 또는 1개월 정기권 요금(2급지인 경우 130,000원)으로만 부과하는 것으로 해석됨.

- 『주차장법』 위반 우려가 있음
  - 『주차장법』 제14조제3항 : 제15조제2항 각 호의 경우에 주차요금 등을 강제 징수할 수 있다. 이 경우 제9조제3항을 준용한다. (제15조제2항2호 : 노외주차장을 주차장 외의 목적으로 이용하는 경우)
  - 『주차장법』 제9조제3항 : 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 그 주차요금의 4배 이내의 금액에 해당하는 가산금을 받을 수 있다.
  - 『과천시 주차장 조례』 별표 6 : 공영주차장을 주차장 외의 목적으로 이용하는 경우 해당 주차요금의 3배 부과
  - 따라서 『주차장법』 제9조제3항에 따라 『과천시 주차장 조례』 별표 6에서 추가요금의 기준으로 정한 '해당 주차요금'은 『과천시 주차장 조례』 별표 1의 주차요금을 적용해야 함.
  - 그럼에도 의원발의 조례안에서는 '해당 주차요금'을 『과천시 주차장 조례』 별표 1에는 없는 '1일 주차권 요금의 합계가 월 정기권 요금을 초과하는 경우는 월 정기권 요금을 적용'이라는 요금을 적용함에 따라 『주차장법』에서 정하고 있는 가산금 산정 기준을 위반할 우려가 있음.

- 입법취지에 따라 해석한다 하더라도 과도한 혜택 부여
  - 입법취지에 따라 목적 외 주차기간을 1일 기준으로 적용하여도 '1일 주차권 요금의 합계가 월 정기권 요금을 초과하는 경우는 월 정기권 요금을 적용'하도록 함으로써, 장기간 목적 외로 사용하여도 해당 주차요금은 월정기 주차권(2급지 기준) 130,000원을 적용하게

	되어 주차장 목적 외 사용에 따른 징벌적 성격으로 부과하는 추가요금 취지에 맞지 않게 과도한 혜택을 부여하는 것임. - 현행 과천시 주차장 조례 상 “개인택시, 개별용달 및 개별화물의 운송사업용 자동차에 대하여 일반인의 주차장 이용에 지장이 없는 범위 안에서 1년 이내의 기간을 정하여 노외주차장의 정기권을 발행할 수 있다“고 하고 있는 바(과천시 주차장 조례 별표 1 참조), 월정기권 발행은 일반인의 이용에 지장이 없는 범위 내에서 제한적으로 허용하고 있는 상황임. - 그런데 개정 조례는 공영주차장을 주차장 외의 목적으로 이용하는 경우에 일반인의 주차장 이용에 지장이 있는지 여부를 불문하고 1개월이 넘는 목적외 이용에 대하여 무조건 1일 주차권 요금에 비하여 상대적으로 저렴한 월 정기권에 해당하는 주차요금을 기준으로 가산금을 받도록 하고 있는 바, 공영 주차장의 목적 외 이용에 대하여 가산금을 부과하여 주차장의 목적외 이용을 가급적 제한하여 공영주차장 운영의 공익성을 확보하려는 조례의 취지를 몰각시키게 되므로 재의요구 함.
판결요지	● 해당없음

과천시 주차장 조례 일부개정조례안

별표 6 나목의 기호(○) 중 “3배 부과”를 “3배를 부과하되, 해당 주차요금은 1일 주차권 요금을 초과하는 경우는 1일 주차권 요금을 적용하며 1일 주차권 요금의 합계가 월정기권 요금을 초과하는 경우는 월정기권 요금을 적용한다.”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 조례 시행 당시 종전의 규정에 따라 공용주차장을 이용하는 경우에는 종전의 규정에 따른다. 다만 종전의 규정이 개정 규정에 비하여 공용주차장 이용한 자에게 불리한 경우에는 그러지 아니한다.

[별표 6]

공영주차장 주차요금 감면 및 추가요금

(제3조제1항 관련)〈현행〉

가. 감면대상

감면범위	감면대상	비 고
1. 주차요금의 전액 감면	○ 장애정도 심한 장애에 해당하는 자의 자가 운전차량 또는 동등의 장애인을 동반한 일반차량 ○ 국가유공상이자의 보철용 차량 ○ 「고엽제후유의증 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제2조에 따라 등록한 고엽제후유증환자 및 고엽제후유의증환자 ○ 「5·18 민주유공자예우에 관한 법률」 제4조 규정에 따라 등록한 5·18민주화부상자와 같은 법률에 따라 국가보훈처장이 발행한 차량 표지를 부착한 차량 ○ 5분미만 공영주차장 이용차량(최초 입차시) ○ 과천시 소속 공무 수행(관용) 자동차	국가유공자증서 및 장애인등록증 등 증빙서류
2. 주차요금의 100분의 50 감면	○ 장애정도 심하지 않은 장애 해당자의 자가 운전차량 또는 동등의 장애인을 동반한 일반차량 (일 2시간까지 전액면제) ○ 1,000CC미만 경형 자동차 ○ 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」에 따라 저공해자동차 표지를 부착한 자동차 및 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따라 친환경적 자동차 표지를 부착한 자동차(다만, 전기자동차 충전시 2시간까지 면제) ○ 만65세이상 운전자(일 2시간까지 전액면제) ○ 만18세미만 다자녀(3명이상) 가구 ○ 장기 등 기증자 본인 ○ 병역명문가 가족으로 병무청에서 발행한 병역명문가증을 제시하는 차량	장애인 등록증 및 자동차등록증(저공해차량 스티커 미부착시) 등 증빙서류
3. 주차요금의 100분의 20 감면	○ 승용차 부제, 요일제 운행 및 자가용 함께 타기 참여차량 ○ 장기 등 인체조직 기증희망 등록자 본인 ○ 만18세미만 다자녀(2명) 가구	지방자치단체장의 확인필증 또는 증빙서류
4. 기타	○ 국세청장 또는 「경기도 성실납세자 선정 및 지원 조례」 의거 경기도지사로부터 유공납세자로 인증서를 받고, 그 표식을 부착한 차량 - 1년간 면제 ○ 「주차장법」 제7조제4항에 의한 화물하역주차구간에 주차하는 화물자동차-20분까지 면제, 1일주차권 또는 월정기 주차권 사용 불가 ○ 비영리공익법인, 국가유공자 단체에서 운영하는 공영주차장 중 공공시설(동주민센터, 경찰서, 소방서, 도서관)을 방문하는 차량이 방문 기관에서 주차 확인증을 발급받은 차량 - 30분까지 면제 ○ 「자원봉사활동 기본법」에 따라 경기도에서 연간 100시간 이상 봉사활동에 참여한 증명서를 발급받은 우수자원봉사자 본인 (다만, 유효기간 내의 우수자원봉사자증에 한정함) - 2시간까지 면제	유공납세자 인증서 등 증빙서류

* 1. 2종류 이상 주차요금 면제사유에 해당하는 때에는 그 중 면제율이 높은 하나만 적용한다.
2. 경마장주변(경마일에 한함) 공영주차장에 대하여는 면제를 적용하지 아니한다. 다만, 상위 법령에 의한 주차요금 면제대상에 대하여는 면제하여야 한다.
3. 주차요금 감면대상 자동차는 주차요금 징수시 국가 또는 지방자치단체장이 발행한 증명서 또는 감면대상임을 확인 할 수 있는 근거를 제시해야 한다. 다만, 자동차등록번호판을 인식하여 자동으로 감면할 경우에는 별도의 증빙서류가 필요하지 아니하다.

나. 추가대상

○ 정당한 사유 없이 주차요금을 내지 아니한 경우 해당 주차요금의 2배 부과

○ 공영주차장을 주차장 외의 목적으로 이용하는 경우 해당 주차요금의 3배 부과

[별표 6]

공영주차장 주차요금 감면 및 추가요금

(제3조제1항 관련)

가. 감면대상

감면범위	감면대상	비 고
2. 주차요금의 전액 감면	○ 장애정도 심한 장애에 해당하는 자의 자가 운전차량 또는 동등의 장애인을 동반한 일반차량 ○ 국가유공상이자의 보철용 차량 ○ 「고엽제후유의증 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제2조에 따라 등록한 고엽제후유증환자 및 고엽제후유의증환자 ○ 「5·18 민주유공자예우에 관한 법률」 제4조 규정에 따라 등록한 5·18민주화부상자와 같은 법률에 따라 국가보훈처장이 발행한 차량 표지를 부착한 차량 ○ 5분미만 공영주차장 이용차량(최초 입차시) ○ 과천시 소속 공무 수행(관용) 자동차	국가유공자증서 및 장애인 등록증 등 증빙서류
2. 주차요금의 100분의 50 감면	○ 장애정도 심하지 않은 장애 해당자의 자가 운전차량 또는 동등의 장애인을 동반한 일반차량 (일 2시간까지 전액면제) ○ 1,000CC미만 경형 자동차 ○ 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」에 따라 저공해자동차 표지를 부착한 자동차 및 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따라 친환경적 자동차 표지를 부착한 자동차(다만, 전기자동차 충전시 2시간까지 면제) ○ 만65세이상 운전자(일 2시간까지 전액면제) ○ 만18세미만 다자녀(3명이상) 가구 ○ 장기 등 기증자 본인 ○ 병역명문가 가족으로 병무청에서 발행한 병역명문가증을 제시하는 차량	장애인 등록증 및 자동차등록증(저공해차량 스티커 미부착시) 등 증빙서류
3. 주차요금의 100분의 20 감면	○ 승용차 부제, 요일제 운행 및 자가용 함께 타기 참여차량 ○ 장기 등 인체조직 기증희망 등록자 본인 ○ 만18세미만 다자녀(2명) 가구	지방자치단체장의 확인필증 또는 증빙서류
4. 기타	○ 국세청장 또는 「경기도 성실납세자 선정 및 지원 조례」 의거 경기도지사로부터 유공납세자로 인증서를 받고, 그 표식을 부착한 차량 - 1년간 면제 ○ 「주차장법」 제7조제4항에 의한 화물하역주차구간에 주차하는 화물자동차-20분까지 면제, 1일주차권 또는 월정기 주차권 사용 불가 ○ 비영리공익법인, 국가유공자 단체에서 운영하는 공영주차장 중 공공시설(동주민센터, 경찰서, 소방서, 도서관)을 방문하는 차량이 방문 기관에서 주차 확인증을 발급받은 차량 - 30분까지 면제 ○ 「자원봉사활동 기본법」에 따라 경기도에서 연간 100시간 이상 봉사활동에 참여한 증명서를 발급받은 우수자원봉사자 본인 (다만, 유효기간 내의 우수자원봉사자증에 한정함) - 2시간까지 면제	유공납세자 인증서 등 증빙서류

* 1. 2종류 이상 주차요금 면제사유에 해당하는 때에는 그 중 면제율이 높은 하나만 적용한다.
2. 경마장주변(경마일에 한함) 공영주차장에 대하여는 면제를 적용하지 아니한다. 다만, 상위 법령에 의한 주차요금 면제대상에 대하여는 면제하여야 한다.
3. 주차요금 감면대상 자동차는 주차요금 징수시 국가 또는 지방자치단체장이 발행한 증명서 또는 감면대상임을 확인 할 수 있는 근거를 제시해야 한다. 다만, 자동차등록번호판을 인식하여 자동으로 감면할 경우에는 별도의 증빙서류가 필요하지 아니하다.

나. 추가대상

○ 정당한 사유 없이 주차요금을 내지 아니한 경우 해당 주차요금의 2배 부과

○ 공영주차장을 주차장 외의 목적으로 이용하는 경우 해당 주차요금의 3배를 부과하되, 해당 주차요금은 1일 주차권 요금을 초과하는 경우는 1일 주차권 요금을 적용하며, 1일 주차권 요금의 합계가 월정기권 요금을 초과하는 경우는 월정기권 요금을 적용한다.

연천군 지역건설산업 활성화 지원조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’19. 04. 16. (의원) • 의 회 의 결 : ’19. 04. 26. • 재 의 요 구 : ’19. 05. 08. (연천군수) • 의 결 결 과 : ’19. 12. 03. (부결)
조례내용	• 군수가 다른 지역 건설산업체가 지역 건설사업에 참여하는 경우 지역건설산업체와 공동도급 및 하도급 비율을 높이도록 권장하도록 함. • 군수가 민간산업 인·허가시 지역건설산업체의 참여비율을 높이도록 권장하도록 함. • 군수가 지역건설산업체에서 생산한 건설자재를 구매하여 사용할 것을 권장하도록 함.
재의요구 이 유	• 차별적 규제로 경쟁제한성 있음(「지방계약법」 제29조) • 군수에게 부적절한 행정지도 의무를 부과
판결요지	• 해당 없음

연천군 지역건설산업 활성화 지원 조례 일부개정조례안

연천군 지역건설산업 활성화 지원 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제4항 중 “지역건설사업체에 대한 공동도급과 하도급이 될 수 있도록 적극 권장하여야 한다.”를 “지역건설산업체와의 공동도급 및 하도급 비율을 높이도록 권장하여야 한다. 또한, 차량 및 건설기계를 사용하는 경우 관내 등록차량이나 건설기계를 우선 사용하도록 권장하여야 한다.”로 한다.

같은 조 제5항 중 “참여와”를 “참여비율을 높이도록 권장하여야 하며, ”로 “권장할 수 있다.”를 “권장하여야 한다.”로 한다.

제8조 각 호 외의 부분 중 “한다.”를 “하며, 그 결과를 분석하고 보완대책을 마련할 수 있다.”로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제3조(군수의 책무) ①~③ (생 략) ④ 군수는 다른 지역 건설산업체가 지역건설사업에 참여하는 경우 지역건설사업체에 대한 공동도급과 하도급이 될 수 있도록 적극 권장하여야 한다. ⑤ 군수는 지역의 민간사업 인·허가 시 지역건설산업체의 참여와 지역건설산업체에서 생산한 건설자재를 구매하여 사용하도록 권장할 수 있다. ⑥ (생 략)	제3조(군수의 책무) ①~③ (현행과 같음) ④ 군수는 다른 지역 건설산업체가 지역건설사업에 참여하는 경우 지역건설산업체와의 공동도급 및 하도급 비율을 높이도록 권장하여야 한다. 또한, 차량 및 건설기계를 사용하는 경우 관내 등록차량이나 건설기계를 우선 사용하도록 권장하여야 한다. ⑤ 군수는 지역의 민간사업 인·허가 시 지역건설산업체의 참여비율을 높이도록 권장하여야 하며, 지역건설산업체에서 생산한 건설자재를 구매하여 사용하도록 권장하여야 한다. ⑥ (현행과 같음)
제8조(실태조사) 군수는 지역산업 활성화를 위하여 정기적으로 실태조사 계획을 수립하여 다음 각 호의 사항에 대한 이행상황을 점검하여야 한다. 1. 지역건설산업체의 도급 및 하도급 참여에 관한 사항 2. 다른 지역 건설업체와의 공동도급 참여에 관한 사항 3. 지역의 민간사업 인·허가 군 지역건설산업체 참여에 관한 사항 4. 지역건설산업체 건설자재 및 장비 사용에 관한 사항 5. 그 밖에 지역건설산업의 건전한 발전을 위하여 필요한 사항	제8조(실태조사) 군수는 지역산업 활성화를 위하여 정기적으로 실태조사 계획을 수립하여 다음 각 호의 사항에 대한 이행상황을 점검하여야 하며, 그 결과를 분석하고 보완 대책을 마련할 수 있다. 1. 지역건설산업체의 도급 및 하도급 참여에 관한 사항 2. 다른 지역 건설업체와의 공동도급 참여에 관한 사항 3. 지역의 민간사업 인·허가 군 지역건설산업체 참여에 관한 사항 4. 지역건설산업체 건설자재 및 장비 사용에 관한 사항 5. 그 밖에 지역건설산업의 건전한 발전을 위하여 필요한 사항

연천군 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 관한 조례안(제정)

개 요	• 발 의 : ’21. 11. 18. (의원) • 의 회 의 결 : ’21. 12. 03. • 재 의 요 구 : ’21. 12. 23. (연천군수) • 의 결 결 과 : ’22. 02. 15. (부결)
조례내용	• 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 관한 기본원칙을 규정함(안 제3조) • 공익활동의 증진에 필요한 군수의 책무 및 지원 범위를 규정함(안 제5조). • 기본계획 수립에 관한 사항을 규정함(안 제6조). • 시민사회활성화위원회 설치 및 기능에 관한 사항을 규정함(안 제7조). • 공익활동지원센터 설치에 관한 사항을 규정함(안 제12조).
재의요구 이 유	• 위임사무인지 자치사무인지 불분명함. • 보조금 지급과 관련하여 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우라고 판단할 수 없음. • 보조금을 지원받는 공익활동 지원단체의 정치활동을 제한할 수 없음. • 시민사회활성화 위원회에서 종교단체 일률적 배제 및 위원회 위원의 중립성 문제가발생할 수 있음.
판결요지	• 해당 없음

연천군 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 관한 조례안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 조례는 연천군 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 필요한 사항을 규정함으로써 민관협치를 통한 시민사회의 공익활동 증진과 지역사회의 지속 가능한 발전과 풀뿌리 시민사회의 활성화에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “시민”이란 「지방자치법」 제12조에 따라 지방자치단체의 구역 안에 주소를 가진 사람을 말한다.
2. “공익활동”이란 연천군(이하 “군”이라 한다) 지역사회의 이익을 위하여 민간영역에서 행해지는 다양하고 자율적인 활동으로 영리 또는 친목을 목적으로 하지 않는 활동을 말한다.
3. “시민사회”란 시민, 법인 또는 단체 등 공익활동을 하는 주체와 공익활동의 영역을 말한다.
4. “시민사회 활성화”란 사회 전반에 걸쳐 공익활동이 활발하게 일어나며 이를 촉진하기 위한 제도적 기반과 사회적 지지가 폭넓게 확보된 상태를 말한다.
5. “공익활동단체”란 군에 소재를 두고 실제 비영리 공익활동을 하거나 지원하기 위하여 설립된 법인 또는 단체를 말하며, 다만 사실상 특정정당 또는 선출직 후보를 지지하거나 특정 종교의 교리전파를 주된 목적으로 설립·운영되는 단체는 제외한다.
6. “비영리 일자리”란 시민사회조직에서 공익활동을 수행하는 과정에서 만들어지는 일자리를 말한다.

제3조(기본원칙) 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 관한 기본원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 공익활동은 시민의 자발적인 참여와 자치에 기초한다.
2. 공익활동은 민관이 상호신뢰와 협력을 바탕으로 지속할 수 있도록 추진한다.
3. 공익활동을 지원할 때는 공익활동을 하는 시민·단체의 개성과 창조성, 다양성 등을 이해하고 존중한다.
4. 군은 공익활동을 지원하는 조직의 창의성과 자율적인 운영을 충분히 보장하여야

한다.

제4조(시민참여) 시민은 누구나 자신이 가진 자질을 발휘하고 실천하면서 지역공동체를 풍요롭게 만드는 다양한 공익활동을 주도하고 참여할 권리를 가지며, 그 책임과 역할을 인식하고 공익활동 내용을 널리 알리기 위해 노력한다.

제5조(군수의 책무 및 지원 범위) ① 연천군수(이하 "군수"라 한다)는 공익활동의 증진에 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다.

② 군수는 제1항에 따른 정책을 수립·시행하는 경우에는 민관협치 결과가 담겨질 수 있도록 노력하여야 한다.

③ 군수는 공익활동단체가 수행하는 다음 각 호의 사업에 대하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. 이 경우 법령이나 다른 조례의 규정에 따라 지원받는 사업은 제외한다.

1. 공익활동 역량 강화 및 활성화 지원사업
2. 지역자원 연구조사 및 발굴사업
3. 지역공동체 및 주민자치 활성화를 위한 교육 지원사업
4. 공익활동과 관련한 국내외 교류사업
5. 지역사회의 발전 및 제도개선 등을 위한 민관협치 관련 사업
6. 그 밖에 시민의 쾌적하고 풍요로운 삶의 질 향상을 위해 군수가 필요하다고 인정하는 사업

제6조(기본계획 수립) ① 군수는 공익활동 증진을 위하여 연천군 공익활동 지원 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 3년마다 수립·시행할 수 있다.

② 군수는 기본계획을 수립·시행할 때 군의 주요 정책과 연계되도록 노력하여야 하며, 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 시민사회 활성화 정책의 추진 방향, 목표
2. 시민사회 활성화와 공익활동 촉진을 위한 연천군 주요 추진과제
3. 공익활동 환경 조성 및 시민 참여의식 제고
4. 공익활동 주체의 발굴 및 양성
5. 공익활동 주체의 활동 지원 및 역량강화를 위한 교육
6. 시민사회 활성화와 공익활동 촉진을 위한 정책 개선 및 연구조사

7. 시민사회 조사 및 연구, 교육훈련, 공익활동 사회적 인정체계 구축, 공익활동 촉진을 위한 공간의 마련과 시설의 사용에 관한 사항
8. 시민공익활동 촉진과 시민사회조직의 설립·운영 지원 방안
9. 시민사회 활성화와 공익활동 촉진 지원 재원의 규모와 조달 방안
10. 시민사회 인식 개선을 위한 홍보 방안
11. 비영리일자리 지원, 비영리일자리 구인·구직, 교육 등에 관한 정보 제공에 관한 사항
12. 군의 시민사회 소통·협력 및 공익활동 촉진·지원 체계 구축 방안
13. 공익활동 관련 국내·외 교류 협력 사업
14. 그 밖에 공익활동 촉진을 위해 필요하다고 인정되는 사업

제2장 연천군 시민사회활성화위원회

제7조(설치 및 기능) ① 군수는 공익활동 활성화와 지역사회발전을 위한 정책을 심의하기 위해 연천군 시민사회활성화위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둘 수 있다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·자문한다.

1. 기본계획 수립 및 시행에 관한 사항
2. 연천군공익활동지원센터의 위탁 및 운영에 관한 사항
3. 공익활동 촉진과 관련하여 다수 부서가 관계된 사항의 협치·조정에 관한 사항
4. 시민의 공익활동 참여 및 의견 청취에 관한 사항
5. 군이 설치하는 공익활동 지원시설 등의 운영, 계획수립, 평가, 시설이용에 관한 사항
6. 군과 시민사회 간 소통·협력을 위한 민관협력 체계 구축 및 시민참여 확산에 관한 사항
7. 시민사회 활성화와 공익활동 증진을 위한 교육·훈련에 관한 사항
8. 시민사회 활성화와 공익활동 증진을 위한 지원체계 및 재원 확보에 관한 사항
9. 그 밖에 군수가 지역사회발전 및 공익활동 촉진에 필요하다고 인정하는 사항

제8조(구성) ① 위원회는 위원장, 부위원장 각 1명을 포함하여 15명 이내로 구성하되, 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.

② 위원장과 부위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원장은 한 차례만 연임할 수 있다.

③ 제1항에 따른 위원은 당연직과 위촉직으로 구성하며, 당연직은 공익활동 및 협치 업무 담당 과장으로 한다.

④ 위촉직 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 군수가 위촉한다.

1. 공익활동 및 민관협치에 전문성과 식견이 있는 사람
2. 연천군의회에서 추천하는 군의원
3. 공익활동 단체에서 추천하는 사람
4. 그 밖에 공익활동 활성화를 위하여 군수가 인정하는 사람

⑤ 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

⑥ 위원회의 사무처리를 위해 간사를 두며, 간사는 공익활동지원 업무 담당 팀장으로 한다. 간사는 개최된 회의에 관한 회의록을 작성·비치하여야 한다.

제9조(운영) ① 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄한다.

② 부위원장은 위원장을 보좌하며, 위원장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때 그 직무를 대행한다.

③ 위원회 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하며, 정기회의는 연 2회 개최하고 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 재적 위원 3분의 1 이상의 소집 요구가 있을 때 위원장이 소집한다.

④ 위원회 회의는 재적 위원 과반수의 출석으로 회의를 시작하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제10조(위원의 해촉) 군수는 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 해촉할 수 있다.

1. 위원 스스로가 해촉을 희망하는 경우
2. 장기치료를 해야 하는 질병 또는 6개월 이상의 해외여행 등으로 직무를 수행하기 어려운 경우
3. 위원회 직무와 관련하여 알게 된 비밀을 누설하였거나 그 내용을 개인적으로 이용한 경우
4. 위원회의 직무와 관련하여 비위 사실이 있거나 위원직을 유지하기에 적합하지 않다고 인정되는 비위 사실이 발생한 경우
5. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우

제11조(조사 연구) ① 위원회는 공익활동의 활성화를 위하여 필요하다고 인정할 때는

전문기관 또는 관련 단체 등에 조사·연구를 의뢰하거나 세미나 등을 개최하여 관계 전문가나 시민 의견을 청취할 수 있다.

② 군수는 제1항에 따른 조사·연구 활동 또는 세미나 개최 등에 드는 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

제3장 연천군공익활동지원센터

제12조(공익활동지원센터 설치) ① 군수는 시민의 공익활동을 지원하는데 필요한 사업을 종합적으로 수행하기 위하여 연천군공익활동지원센터(이하 "센터"라 한다)를 설치할 수 있다.

② 군수는 센터의 자율적이고 효율적인 운영을 위하여 비영리 민간단체 또는 법인 등에 위탁할 수 있다.

제13조(센터의 기능) ① 시민의 공익활동 지원을 위한 센터의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 공익활동 촉진을 위한 제도와 정책 개선 활동, 연도별 사업계획 수립 및 시행
2. 공익활동과 센터 운영 활성화를 위한 장소와 시설·설비 등의 제공
3. 시민 또는 공익활동단체 교육·훈련 등의 인재 발굴·육성 사업
4. 공익활동 활성화 및 사업의 지속성 확보를 위한 상담 지원
5. 시민사회 활성화를 위한 공익활동단체 사업
6. 공익활동단체의 네트워크 및 민관협력체계 구축
7. 공익활동의 지원과 발전을 위한 조사·연구
8. 국내·외 공익활동 교류와 협력 활성화 사업
9. 공익활동을 수행하는 자에 대한 데이터베이스 구축 및 공익활동 관련 정보의 수집·제공
10. 그 밖에 군수가 공익활동 활성화를 위하여 필요하다고 인정하는 사항

② 센터는 센터의 기능과 유사한 협치 사업, 사회적 경제, 마을만들기, 주민참여예산, 도시재생 등의 군 추진 사업과 협력하여 사업을 진행할 수 있다.

제14조(위탁의 취소 등) ① 군수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 위탁을 취소할 수 있다.

1. 수탁기관이 제13조의 의무를 위반한 때

2. 수탁기관이 주요 위탁협약 조건을 위반한 때

② 군수가 위탁을 취소하려는 경우에는 사전에 수탁기관에게 의견 진술의 기회를 주어야 한다.

③ 수탁기관은 제1항에 따라 위탁이 취소된 경우 시설의 원상회복 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제15조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부산광역시 일본전범기업 제품 공공구매 제한 및 표시에 관한 조례(제정)

개 요	• 발 의 : '19. 08. 21. (의원) • 의 회 의 결 : '19. 09. 06. • 재 의 요 구 : '19. 09. 25. (부산광역시장) • 의 결 결 과 : '22. 07. 01. (임기만료에 따른 폐기)
조례내용	• 일본전범기업 제품의 공공구매 제한 및 인식표 부착에 대한 시와 공공기관의 책무를 명시하고, 공공구매 제한 대상금액 및 제한 예외 사유에 대하여 규정함(안 제3조 및 제4조)
재의요구 이 유	• 본 조례안은 시장이 일본전범기업 제품을 구매하지 않도록 노력하고, 공공기관이 일본전범기업 제품을 구매하지 않도록 권장하며, 기관이 보유하고 있는 일본전범기업 제품에 인식표를 부착할 수 있다는 취지의 조례안이지만, 우리 정부와 일본 양국 간의 경제 협력 및 교류에 영향을 미칠 우려가 있는 등 국익을 고려해야 함 • 더불어, 한일간 외교통상 갈등이 고조되고 있고, 우리 시 투자 외국기업 중 일본기업이 다수인 상황에서 대일본 투자유치 위축과 일본제품을 수입할 수 밖에 없는 우리 시 지역기업의 피해가 우려됨

부산광역시 일본전범기업 제품 공공구매 제한 및 표시에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법」에 규정된 피해자에게 생명·신체·재산 등의 피해를 입히고도 공식사과나 배상을 하지 않는 일본전범기업의 행태에 대한 경각심을 고취하고자 일본전범기업 제품에 대한 공공구매를 제한하고 일본전범기업 제품임을 명확히 표시하도록 규정함으로써 부산시민의 자존심과 주체성을 지키고 올바른 역사 세우기에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "일본전범기업"이란 대일항쟁기 당시 대한민국 국민에게 강제동원 등으로 생명·신체·재산 등의 피해를 입힌 일본기업으로서 「대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법」 제8조에 따른 위원회 또는 같은 법 제19조제4항에 따라 행정안전부장관이 진상조사하여 발표한 기업을 말한다.
2. "대일항쟁기"란 만주사변 이후 태평양전쟁에 이르는 시기를 말한다.
3. "공공기관"이란 「지방공기업법」에 따라 부산광역시(이하 "시"라 한다)가 설립한 공사·공단, 「부산광역시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제2조에 따른 출자·출연 기관 및 시로부터 공유재산의 관리·운영을 위탁받은 기관을 말한다.

제3조(책무) ① 시는 일본전범기업 제품을 구매하지 않도록 노력하고, 공공기관이 일본전범기업 제품을 공공구매하지 않도록 권장하여야 한다.

② 시 및 공공기관은 소속 공무원 또는 직원 등이 시민의 자존심과 주체성을 지키도록 해당 기관에서 보유 또는 사용하는 일본전범기업 제품에 대하여 인식표를 부착하도록 노력하여야 한다.

제4조(공공구매 제한) ① 부산광역시장(이하 "시장"이라 한다) 및 공공기관의 장은 관계 법령의 범위에서 일본전범기업 제품을 공공구매하지 않도록 노력하여야 한다.

② 제1항에 따른 공공구매 제한 대상금액은 「국제입찰에 의하는 지방자치단체의 공사 및 물품·용역의 범위에 관한 고시」에서 규정하는 금액 미만으로 한다.

③ 제1항에도 불구하고 국산 제품 등 일본전범기업 제품 외 다른 제품으로 대체가 불가능한 경우는 예외로 할 수 있다.

제5조(인식표 부착) ① 시장은 제6조에 따른 실태조사 결과 일본전범기업 제품을 이미 보유 또는 사용하는 경우 일본전범기업 제품에 별표의 인식표를 부착할 수 있다.
② 시장은 공공기관의 장에게 해당 기관에서 보유 또는 사용하는 일본전범기업 제품에 별표의 인식표를 부착하도록 권고할 수 있다.

제6조(실태조사) 시장은 일본전범기업 제품에 대한 구매실태를 파악하기 위하여 시 및 공공기관을 대상으로 일본전범기업 제품의 구매 현황 등에 대한 실태조사를 하고, 그 결과를 시 인터넷 홈페이지 등에 공개하여야 한다.

제7조(구·군에 대한 권장) ① 시장은 구청장·군수에게 구·군이 보유 또는 사용하는 일본전범기업 제품에 별표의 인식표를 부착하도록 권장하여야 한다.
② 시장은 구청장·군수에게 관계 법령에 범위에서 일본전범기업 제품을 공공구매하지 않도록 권장하여야 한다.

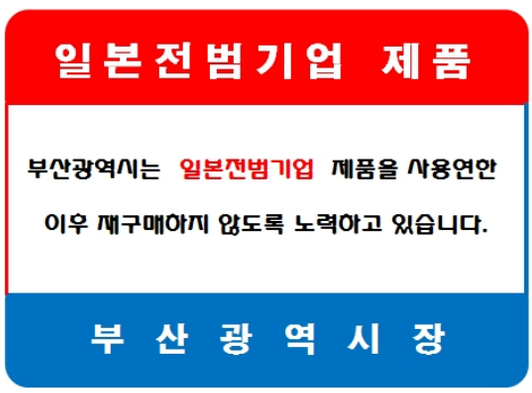
제8조(문화 조성 등) ① 시장은 공공구매 시 일본전범기업 제품을 구입하지 않도록 하는 문화가 조성될 수 있도록 지속적으로 노력하여야 한다.
② 시장은 제1항에 따른 문화 조성을 위하여 문화행사, 캠페인 등을 실시할 수 있고, 정부부처, 부산광역시교육청, 구·군, 시민단체 등과 협력체계를 구축할 수 있다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표]

인식표(제5조 관련)





※ 본 내용을 포함해서 8㎝ × 8㎝ 이내에서 크기 및 디자인 변경 사용이 가능합니다.

부산광역시 사상구 폐기물관리 및 수수료 등에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’20. 09. 04. (의원) • 의 회 의 결 : ’20. 09. 24. • 재 의 요 구 : ’20. 10. 14. (부산광역시 사상구청장) • 의 결 결 과 : ’20. 10. 23. (부결)
조례내용	• 종량제봉투 가격 하향(안 제11조 관련 별표2) - 종량제 봉투 중 일반용 및 재사용봉투의 판매가격 인하
재의요구 이 유	• 대한민국 헌법(제35조), 환경정책기본법, 폐기물관리법, 자원 순환 기본법, 지방재정법 등 법 취지에 부합하지 않음. • 생활폐기물 배출자에게 쓰레기 배출량에 따라 처리비용을 차등부과하고 쓰레기 발생량 억제를 목적으로 1995년부터 도입된 쓰레기 종량제 시행 취지에 맞지 않음. • 환경부 자원순환기본계획(2018 ~ 2027) 및 부산광역시의 자원순환 정책방향에 역행함. • 종량제봉투 가격인하는 사상구 재정건전성을 저해할 우려 있음. • 종량제봉투 가격 인하는 부산시 타 기초단체 인하 사례에서 볼 수 있듯이 주민혜택은 미미하면서 오히려 주민 생활불편과 혼란만 가져옴.

신·구 조문 대비표

현 행

[별표 2]

종량제봉투의 종류별 공급 및 판매가격
(제11조제4항 관련)

1. 일반용(재사용) 봉투, 건설폐기물마대 및 불연성생활폐기물마대

(단위: 원)

구 분	규격	단위	중간배부처 공급가격	중간배부처		최종판매소	
				판매 수수료	판매소 공급가격	판매 수수료	판매가격
일반용 봉투	5ℓ	장	200	4	204	16	220
	10ℓ	〃	387	8	395	35	430
	20ℓ	〃	774	16	790	60	850
	30ℓ	〃	1,156	24	1,180	100	1,280
	50ℓ	〃	1,872	38	1,910	160	2,070
	75ℓ	〃	2,784	56	2,840	240	3,080
재사용 봉투	5ℓ	장	200	4	204	16	220
	10ℓ	〃	387	8	395	35	430
	20ℓ	〃	774	16	790	60	850
건설 폐기물 마대	30ℓ	〃	-	-	1,860	140	2,000
	50ℓ	〃	-	-	3,050	250	3,300
불연성 생활폐기물 마대	30ℓ	〃	-	-	1,180	100	1,280

2. 사업장용봉투

(단위: 원)

구분	공급가격	수수료			판매가격
		소 계	수집운반	봉투판매	
30ℓ	370	1,090	966	124	1,460
50ℓ	616	1,754	1,568	186	2,370
75ℓ	916	2,614	2,337	277	3,530

개 정 안

[별표 2]

종량제봉투의 종류별 공급 및 판매가격
(제11조제4항 관련)

1. 일반용(재사용) 봉투, 건설폐기물마대 및 불연성생활폐기물마대

(단위: 원)

구 분	규격	단위	중간배부처 공급가격	중간배부처		최종판매소	
				판매 수수료	판매소 공급가격	판매 수수료	판매가격
일반용 봉투	5ℓ	장	180	4	184	16	200
	10ℓ	〃	352	7	359	31	390
	20ℓ	〃	698	14	712	58	770
	30ℓ	〃	1,037	21	1,058	92	1,150
	50ℓ	〃	1,677	34	1,711	149	1,860
	75ℓ	〃	2,497	51	2,548	222	2,770
재사용 봉투	5ℓ	장	180	4	184	16	200
	10ℓ	〃	352	7	359	31	390
	20ℓ	〃	698	14	712	58	770
건설 폐기물 마대	30ℓ	〃	-	-	1,860	140	2,000
	50ℓ	〃	-	-	3,050	250	3,300
불연성 생활폐기물 마대	30ℓ	〃	-	-	1,180	100	1,280

2. 사업장용봉투

(단위: 원)

구분	공급가격	수수료			판매가격
		소 계	수집운반	봉투판매	
30ℓ	370	1,090	966	124	1,460
50ℓ	616	1,754	1,568	186	2,370
75ℓ	916	2,614	2,337	277	3,530

부산광역시 폐기물 관리 등에 관한 조례(개정)

개 요	• 발 의 : ’22. 05. 27. (의원) • 의 회 의 결 : ’22. 06. 21. • 재 의 요 구 : ’22. 07. 05. (부산광역시장) • 의 결 결 과 : ’22. 07. 08. (임기만료에 따른 폐기)
조례내용	• 폐기물처리시설 주변지역 지원을 위하여 조성된 ‘주민지원기금’을 시에서 각 주민에게 직접 교부하도록 규정함(안 제17조)
재의요구 이 유	• 주민지원기금을 시가 각 주민에게 직접 교부하도록 하는 것은 이를 가구별로 지원하도록 규정한 「폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」을 위반하는 것이며, 또한 이는 법령에 근거하여 체결한 주민과의 합의사항을 위반하는 것임

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제17조(주민지원기금의 용도) 〈신 설〉	제17조(주민지원기금의 운용) ① 제16조에 따라 조성된 주민지원기금은 시에서 직접 교부하여야 한다.
①·② (생 략)	②·③ (현행 제1항 및 제2항과 같음)

제3장

질의에 대한 중앙행정기관 검토의견 사례

1 '사업비 정산 검증인', '성실성 확인을 하는 자'에 세무사를 포함하여 규정할 수 있는지

질의내용

- '사업비 정산 검증인', '성실성 확인을 하는 자'에 세무사 포함 시 「공인회계사법」에 위반되는지 여부

회신내용 (금융위원회 공정시장과, 2019.3.13. / 2019.5.14)

- 사업비 정산 검증업무는 공인회계사 고유직무에 해당함.
  - 사업비정산 검증업무는 공인회계사 고유직무에 해당함. 다른 법률에서 규정 시 공인회계사 업무제한 예외인정 될 수 있으나, 조례는 법률에 해당하지 않아 공인회계사법 위반소지 있음.(금융위원회 공정시장과-483, 2019. 3. 13.)
- '사업비 정산 검증인'과 '사업비 정산보고서 성실성 확인을 하는 자'는 사업비 정산에 대한 검증업무라는 차원에서 회계에 관한 감사·증명에 해당되어 공인회계사법 위반소지 있음.(금융위원회 공정시장과-871, 2019. 5. 14.)

2 지방의회가 전담부서설치를 내용으로 하는 조례안을 제안할 수 있는지

질의내용

- 경기도의회가 수소산업 육성 및 지원업무를 추진하는 전담부서를 설치하는 내용의 「경기도 수소산업 육성 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안」을 발의하여 의결하는 것이「지방자치법」 제125조 및 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제3조 및 제36조에 위반되는지 여부

회신내용 (행정안전부 자치분권제도과, 2022.03.10.)

- 지방자치단체에 행정기구와 지방공무원을 두는 것은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 조례로 정하도록 되어있는 지방자치단체의 장의 고유권한(「지방자치법」 제125조, 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제3조)으로, 이러한 권한에는 조직편성을 위한 조례제안권도 포함된다고 보아야 할 것임.

- 따라서 지방자치단체의 조직편성과 관련하여 지방의회에서 조례안을 발의하는 것은 법령에 부합하지 않는 사례로 판단됨.

3 지방의회가 일반임기제공무원 등 정원에 관한 사항에 관하여 조례안을 제안할 수 있는지

질의내용

- 의원발의 조례 제·개정시, 일반임기제공무원 등 정원에 관한 사항을 규정할 수 있는지 여부
  - 지방자치법 및 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 등에 의해 행정기구의 설치와 정원에 관한 사항은 지방자치단체장의 고유권한이 아닌지 여부
  - 기구 축소, 기구 통폐합, 정원 감축 등을 의결할 수 있는 道 의회가 조례 제·개정 발의시 공무원 정원을 규정할 수 있는지 여부

회신내용 (행정안전부 자치분권제도과, 2018.12.11.)

- 자치단체에 행정기구와 지방공무원을 두는 것은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 조례로 자율로 정하도록 되어있는 자치단체장의 고유권한(「지방자치법」 제112조)으로, 이러한 권한에는 조직편성과 관련된 조례제안권도 포함된다고 보아야 할 것임.
- 따라서, 자치단체에 지방공무원을 두는 것에 대해 지방의회에서 조례안을 발의하는 것은 법률에 부합하지 않는 사례로 판단됨.

4 조례안에 대한 적법성 검토요청

질의내용

- 「오산시 꽃향기 가득한 정원도시 조성 및 진흥에 관한 조례안」(이하 “안”이라 함) 제2조, 제5조 및 제6조에 대해 신속검토를 요청
  - 안 제2조제5호 및 제6호가 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」(이하 “법”이라 함) 제4조제2항제6호마목 ‘그 밖에 지방자치단체의 조례로 정하는 정원’의 범주 안에 포함되어 조문 제정 가능 여부

- 안 제5조 행정적 지원 및 사업비 보조 가능 여부와 제6조에 따른 사업(프로그램) 진행 가능 여부

제 정 안

제2조(용어의 정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

5. "오산시 꽃향기 가득한 정원"이란 오산시(이하 "시"라한다), 법인, 단체, 마을·공동주택 또는 일정지역 주민들이 결성한 단체, 개인 등이 오산시 전역에 조성·운영하는 정원을 말한다.
6. "주택활용 정원"이란 주택·공동주택 등 건축물의 내·외부 공간, 난간, 옥상 등을 활용하거나 주택·공동주택 등 건축물에 인접한 토지를 활용하여 조성하는 정원을 말한다.

제5조(정원문화의 확산 지원) 시장은 시민 및 공동체의 참여와 협조를 통해 시에 정원문화가 확산될 수 있도록 다음 각 호의 활동을 하는 법인·단체 또는 개인에 대하여 행정적 지원과 예산의 범위에서 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.

1. 일상생활 속에서 시민이 주도하는 공동체 정원 및 민간정원의 조성·관리
2. 정원관련 교육 프로그램
3. "주택활용 정원" 조성·관리 등 다양한 정원관련 사업 추진을 통한 시민참여 활성화
4. 그 밖에 시장이 정원문화 확산을 위해 필요하다고 인정하는 활동

제6조(주택활용 정원 지원사업) ① 시장은 자발적인 시민참여를 통한 지역환경 개선 및 주민 간 교류를 활성화하여 공동체 의식 회복을 위한 "주택활용 정원" 지원 사업을 추진할 수 있다.

② 제1항에 따른 주택활용 정원지원사업은 다음과 같다

1. 지역 주민 대상 주택활용 정원 관련 교육 및 컨설팅
2. 정원의 조성에 이용되는 식물 및 재료, 시설장비 등의 조사·수집·보급 및 관리
3. 정원 관련 도서, 장비 및 용품 대여
4. 그 밖에 주택활용 정원 활성화를 위해 필요한 사업

회신내용 (법제처 자치법규입안지원과, 2022.02.16)

- 법 제4조제2항에서 "정원은 조성·운영 주체, 기능 및 주제에 따라다음 각 호와 같이 구분한다"고 규정하고 있고, 같은 항 제6호에서 주제정원을 구분하면서 같은 호 마목에서 "그 밖에 지방자치단체의 조례로 정하는 정원"을 규정함.
  - 그리고, 법 제4조제3항의 위임에 따른 같은 법 시행령 별표 1의2 제6호마목에서 "그 밖에 지방자치단체의 조례로 정하는 정원"의 경우에는 정원의 조성 목적 및 이용자의 편의 등을 고려하여 시설의 종류 및 기준을 지방자치단체의 조례로 정하도록 하면서, 그 밖의 주제정원에 관하여 별도의 제한 규정을 두고 있지 않음.
  - 따라서, 지방자치단체는 법 제4조제2항제6호 각 목에 규정된 주제정원 외에 조례로 특정한 목적의 주제정원을 정하고, 그 시설의 종류 및 기준 또한 조례에 규정할 수 있다고 할 것임.

- 다만, 법 제4조제2항제6호 가목에서 라목까지 예시된 주제정원은 각각 학생의 교육 및 놀이, 정원치유, 전문인력 양성, 정원산업 진흥 등 정원의 조성 목적에 따라 구분하여 규정되어 있는바, 이러한 규정 취지를 고려한다면 안 제2조제5호 “오산시 꽃향기 가득한 정원” 및 제6호 “주택활용 정원”은 정원의 조성 목적을 규정하고 있지 않아 재검토가 필요해 보임.

  ※ 조례로 주제정원을 따로 규정할 경우 이에 해당하는 시설의 종류 및 기준 또한 조례로 정할 필요가 있을 것임.

  - 또한 안 제2조제5호와 제6호의 규정은 법 제4조제2항제3호 “민간정원” 및 제4호 “공동체정원”과 유사하여 조례로 따로 정할 실익이 없어 보임.

    ※ 일례로, 법 제18조의6에 따라 일반에 공개하는 민간정원은 법 제18조의4제3항에 따라 등록을 해야 하고 법에 따른 시설기준 및 운영 지원 등이 적용되는바, 안 제2조제5호가 이와 별도의 관리 체계에 따르는 정원인지 검토하여 법률의 민간정원과 구분된다면 이를 명확하게 규정할 필요 있음.

- 한편, 법의 목적인 정원의 조성·운영 및 육성, 체계적인 관리는 「지방자치법」 제13조제2항제4호마목(주거생활환경 개선의 장려 및 지원)과 타목(도시공원 및 공원시설, 녹지, 유원지 등과 그 휴양시설의 설치 및 관리)에 해당될 수 있고, 법 제18조의6(정원의 운영·관리), 제18조의11(창업지원) 및 제18조의13(박람회 등 지원)에서 시책 추진과 지원의 주체로서 국가와 지자체를 병렬적으로 나열하고 있는 점 등을 고려할 때, 정원의 조성 및 진흥에 관한 사무는 조례 제정이 가능한 자치사무로 볼 수 있으므로, 시장의 관리·지원 대상이 되는 정원 및 관련 활동을 규정하는 조례의 제정은 가능할 것임.

  - 또한, 「지방재정법」 제17조제1항은 “법률에 규정이 있거나”(제1호) “보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우”(제4호)에 개인 또는 법인·단체에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있다고 규정하고 있음. 이 사안의 경우 「지방재정법」 제17조제1항 제1호에는 해당되지 않는 것으로 보이고, 같은 항 제4호에 해당하는지 여부는 「지방재정법」, 같은 법 시행령 제29조제3항 및 관련 판결례 등을 종합적으로 고려하여 귀 시에서 판단하여야 할 사항으로 보이므로, 이를 참조하기 바람.

5 조례를 통한 사무의 위임·위탁시 개별조례 외에 위임·위탁에 관한 일반조례가 필요한지

질의내용

1. 오산시장의 권한에 속하는 사무의 일부를 「지방자치법」 제104조제2항에 따라 관할 공공단체 등에 위임 · 위탁하는 경우 개별 조례에 따른 위임 · 위탁 외에 그에 관한 사항을 반드시 위임 · 위탁에 관한 일반조례 또는 일반규칙에 규정해야 하는지?

2. 「공유재산 및 물품관리법」 제27조제1항에 따라 오산시 소유 행정재산을 관리위탁하는 경우에 「오산시 공유재산 관리 조례」 제22조 외에 오산시 공유재산 관리위탁에 관한 일반조례를 반드시 별도로 제정하여야 하는지?

「지방자치법」

제104조(사무의 위임 등) ② 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관(사업소 · 출장소를 포함한다)에 위임하거나 위탁할 수 있다.

③ 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사 · 검사 · 검정 · 관리업무 등 주민의 권리 · 의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인 · 단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다.

「오산시 공유재산 관리 조례」

제22조(행정재산의 위탁관리) ① 재산관리관이 법 제27조제1항에 따라 행정재산을 위탁하는 경우에는 영 제19조 및 제21조에 따라 사용·수익허가의 대상범위와 허가기간, 연간사용료·납부방법 등을 위탁 계약에 포함하여야 한다.

② 재산관리관은 제1항에 따라 행정재산을 위탁받은 사람이 영업 수익을 목적으로 직접 사용하거나 제3자가 다시 대여하여 사용하는 행정재산은 위탁과 동시에 영 제14조에 따라 사용료를 부과·징수 하여야 한다.

③ 제1항에 따라 행정재산을 위탁받은 사람이 사용·수익허가 받은 재산에 대하여 사용료를 납부하고, 제3자에게 다시 대여하는 경우에는 위탁받은 사람이 정하는 일정한 사용료와 관리비용은 다시 대여 받은 사람에게 부과·징수할 수 있다. 이 경우 위탁받은 사람이 징수한 사용료와 관리비는 위탁받은 사람의 수입으로 한다.

④ 법 제27조제6항에 따라 시장이 필요하다고 인정하는 경우에는 위탁받은 사람이 이용료를 직접 징수하여 관리에 필요한 경비로 사용하게 할 수 있다.

⑤ 일반입찰에 따라 위탁받은 사람을 결정하는 경우에는 법 제27조제6항 및 영 제21조의 입찰조건에 따라서 해당 행정재산의 효율적 관리 등으로 증가된 이용료 수입을 배분할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 자산의 내구연수가 증가하는 시설보수는 지방자치단체에서 직접 시행한다.

회신내용 (법제처 자치법제지원과, 2019.06.05)

- 질의1에 대하여
  - 이 사안의 경우 오산시장의 권한에 속하는 사무 일부의 위임·위탁에 관한 사항을 반드시 위임·위탁에 관한 일반조례 또는 일반규칙으로 규정해야 하는 것은 아닙니다.

- 질의 2에 대하여
  - 이 사안의 경우 「오산시 공유재산 관리 조례」 제22조 외에 오산시 공유재산 관리위탁에 관한 일반조례를 반드시 별도로 제정해야 하는 것은 아닙니다.

- 이유

가. 질의 공통사항

두 질의 모두 입법방식과 관련하여 해당 사항을 반드시 일반조례 또는 일반규칙으로 규정해야 하는 것인지 개별조례 또는 개별규칙으로도 규정이 가능한 것인지가 문제되는 것으로 보입니다.

일반조례 또는 일반규칙과 개별조례 또는 개별규칙 중 어떠한 방식으로 규정할 것인지는 통일적·체계적 관리 필요성, 입법편의성 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단할 사항이지 일의적으로 정해진 것은 아니라고 할 것인바, 규정할 사항을 통일적·체계적으로 관리할 필요성이 크다면 일반조례 또는 일반규칙으로 규정하는 것이 바람직할 것이고, 개별조례를 제정·개정하면서 창설된 사무를 공공단체 등에 위임 또는 위탁하려는 경우나 행정재산에 해당하는 공공시설의 설치 및 운영 조례를 제정·개정하면서 그 시설을 관리위탁하려는 경우 등이라면 입법의 편의를 위하여 그 조례를 제정·개정하면서 사무의 위임·위탁 또는 행정재산의 관리위탁에 관한 사항을 함께 규정할 수 있을 것입니다(법제처 2018. 11. 16. 의견제시 18-0235 참조).

나. 질의 가에 대하여

「지방자치법」 제104조제2항에서 지방자치단체의 장으로 하여금 “조례나 규칙”으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 공공단체 등에 위임·위탁할 수 있도록 한 것은 사무의 위임·위탁을 규정하는 법령의 형식을 조례나 규칙으로 한다는 것이지 개별조례 또는 개별규칙에 위임·위탁규정을 둔다고 하여 그 법적 효력에 차이가 있는 것이 아니어서(법제처 2018. 11. 16. 의견제시 18-0235 참조) 앞서 언급한 여러 사항들을 고려하여 그 입법방식을 선택할 수 있을 것이므로, 오산시장의 권한에 속하는 사무의 일부를 개별조례 또는 개별규칙에 따라 위임·위탁하고 있는 경우 그와 별도로 위임·위탁에 관한 일반조례 또는 일반규칙을 두어야 하는 것은 아닙니다.

다. 질의 나에 대하여

「공유재산 및 물품 관리법」(이하 “공유재산법”이라 함) 제27조제1항에서는 지방자치단체의 장이 지방자치단체 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제19조 등에서 관리위탁 갱신, 이용료 결정과 같은 사항을 지방자치단체의 “조례”로 정하도록 규정한 것은 그 법령의 형식을 조례로 한다는 것이지 개별조례로 해당 내용을 정한다 하여 위탁의 법적 효력에 차이가 있는 것이 아니므로(법제처 2018. 11. 16. 의견제시 18-0235 참조) 통일적·체계적 관리 필요성, 입법편의성 등 여러 사항들을 고려하여 그 입법방식을 선택할 수 있을 것이기 때문에 공유재산법 제27조에서 조례로 정하도록 한 사항을 규정하고 있는 「오산시 공유재산 관리 조례」 제22조 외에 별도로 오산시 소유 행정재산의 관리위탁에 관한 일반조례를 제정해야 하는 것은 아닙니다.

6 간접흡연 피해방지 조례상 금연구역 지정에 대해 기속적 규정을 둘 수 있는지

질의내용

- 「국민건강증진법」 제9조제7항에 따라 제정된 간접흡연 피해 방지 조례에서, 구청장이 금연구역을 “지정할 수 있다”고 규정하던 중 이를 “지정하여야 한다“고 개정할 수 있는지 여부 등

회신내용 (보건복지부, 2021. 6. 4.)

- 귀 지자체의 질의 사항과 관련되어 법제처, 헌법재판소, 대법원 판례 등 해석이 존재합니다.
- 귀 지자체는 법제처의 의견제시 의견15-0032(2015.3.4.), 대법원 판례(2017.12.5. 2016추5162, 2001. 11. 27. 선고 2001추57), 헌법재판소 판례(1995.4.20. 92헌마264)를 참고할 필요가 있습니다.

가) 법제처 의견제시 의견 15-0032

- 지방자치단체의 자율적 재량에 관한 상위 법률의 입법취지를 고려하여 일률적이고 기속적인 형태로 규정하는 것은 바람직하지 않은 것으로 보입니다. 그 형식을 재량규정으로 규정하는 것이 바람직할 것으로 보입니다.

나) 대법원 2017.12.5. 선고 2016추5162 판결

- 지방자치법 제22조 , 행정규제기본법 제4조 제3항 에 따르면 지방자치단체가 조례를 제정할 때 내용이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙인 경우에는 법률의 위임이 있어야 한다. 법률의 위임 없이 주민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 사항을 정한 조례는 효력이 없다.
- 그러나 법률에서 조례에 위임하는 방식에 관해서는 법률상 제한이 없다. 조례의 제정권자인 지방의회는 선거를 통해서 지역적인 민주적 정당성을 지니고 있는 주민의 대표기관이다. 헌법 제117조 제1항 은 지방자치단체에 포괄적인 자치권을 보장하고 있다.
- 따라서 조례에 대한 법률의 위임은 법규명령에 대한 법률의 위임과 같이 반드시 구체적으로 범위를 정하여 할 필요가 없다. 법률이 주민의 권리의무에 관한 사항에 관하여 구체적으로 범위를 정하지 않은 채 조례로 정하도록 포괄적으로 위임한 경우에도지방자치단체는 법령에 위반되지 않는 범위 내에서 주민의 권리의무에 관한 사항을 조례로 제정할 수 있다.

다) 대법원 2001. 11. 27. 선고 2001추57 판결

- 지방자치단체가 그 자치사무에 관하여 조례로 제정할 수 있다고 하더라도 상위 법령에 위배할 수는 없고(지방자치법 제15조), 특별한 규정이 없는 한 지방자치법이 규정하고 있는 지방자치단체의 집행기관과 지방의회의 고유권한에 관하여는 조례로 이를 침해할 수 없고, 나아가 지방의회가 지방자치단체장의 고유권한이 아닌 사항에 대하여도 그 사무집행에 관한 집행권을 본질적으로 침해하는 것은 지방자치법의 관련 규정에 위반되어 허용될 수 없다.

라) 헌재 1995.4.20. 92헌마264 등

- 지방자치법 제15조는 '지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다. 다만, 주민의 권리제한 또는 의무부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.'고 규정하고 있다.
- 조례의 제정권자인 지방의회는 선거를 통해서 그 지역적인 민주적 정당성을 지니고 있는 주민의 대표기관이고, 헌법이 지방자치단체에 대해 포괄적인 자치권을 보장하고 있는 취지로 볼 때 조례제정권에 대한 지나친 제약은 바람직하지 않으므로 조례에 대한 법률의 위임은법규명령에 대한 법률의 위임과 같이 반드시 구체적으로 범위를 정하여 할 필요가 없으며 포괄적인 것으로 족하다고 할 것이다.

7 새마을 운동조직 관련 경비지원 가능여부 등

질의내용

가. 「철원군 새마을운동조직 육성 및 지원조례」에 새마을회원의 국내외 교육 및 연수·훈련경비를 지원하도록 하는 내용을 규정할 수 있는지?

나. 「철원군 새마을운동조직 육성 및 지원조례」에 새마을회원이 읍·면장의 협조 요청에 따라 소집되는 회의에 참석할 경우 회의참석수당을 지급하도록 하는 내용을 규정할 수 있는지?

다. 「철원군 새마을운동조직 육성 및 지원조례」에 새마을회에 수여하는 새마을 우수단체(읍·면) 상 사업비 지원에 대한 내용을 규정할 수 있는지?

라. 조례에 새마을회원 사기진작 및 공익을 위해 군수가 필요하다고 인정하는 사업에 대하여 보조금을 지급할 수 있도록 하는 내용을 규정할 수 있는지?

회신내용 (법제처 자치법제지원과, 2022.03.15)

가. 질의의 공통사항

「지방자치법」 제28조제1항에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있는데, 여기서 법령의 범위란 법령에 위반되지 않는 범위 내를 의미하고, 그 사무란 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별법령에 따라 지방자치단체에 위임된 단체위임사무를 의미합니다.

이와 관련하여 「새마을운동조직 육성법」(이하 "새마을조직법"이라 한다) 제3조에서 국가나 지방자치단체가 보조금을 지급할 수 있다고 규정하고 있고, 「지방자치법」 제13조제2항에서는 주민의 복지증진에 관한 사무(제2호), 지역개발과 자연환경보전 및 생활환경시설의 설치·관리에 관한 사무(제4호)를 지방자치단체의 사무로 예시하고 있는 점 등을 고려하면, 법령의 범위에서 지역사회발전을 위하여 주민의 자발적 참여로 조직된 철원군새마을운동조직의 공익활동이 활성화되도록 지원하는 것은 철원군의 소관 사무에 해당하는 것으로 볼 여지가 있습니다.

그리고 보조금 지급과 관련하여 「지방재정법」 제17조제1항에서는 지방자치단체는 그 소관에 속하는 사무와 관련하여 법률에 규정이 있는 경우(제1호), 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우(제4호) 등에 개인 또는 법인·단체에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있도록 규정하면서 제4호의 경우에는 조례에 직접 근거가 있어야

한다고 규정하고 있습니다.

한편, 새마을조직법 제2조에서는 새마을운동조직을 새마을운동중앙회와 그 산하조직인 새마을지도자중앙협의회, 새마을부녀회중앙연합회, 직장·공장새마을운동중앙협의회, 새마을문고중앙회, 그 밖에 새마을운동 관련 조직 및 그 계통 조직으로서 주무부장관의 인가를 받아 설립된 법인으로 규정하고 있고, 같은 법 제3조에서는 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있고(제1항), 새마을운동조직의 새마을운동 해외협력사업에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있도록 규정하고(제2항) 있습니다.

그리고 「철원군 새마을운동조직 육성 및 지원조례안」(이하 "철월군조례안"이라 한다)은 새마을조직법에 따라 지역발전을 위하여 헌신·봉사하는 새마을운동조직과 새마을사업 지원에 관한 사항을 규정함으로써 새마을 정신의 계승·발전에 기여함을 목적으로 하고 있고(제1조), 새마을운동조직을 철원군새마을회와 그 회원단체(읍·면 조직을 포함)로, 새마을회원을 새마을운동조직에 소속된 자로 규정하고(제2조) 있습니다.

나. 질의 가에 대하여

철원군이 민간단체인 새마을운동조직 새마을회원의 국내외 교육 및 연수·훈련경비를 지원하려는 것은 해당 조직의 육성 및 지원을 목적으로 철원군 재정에서 소요비용을 지출하여 그 소속 회원들에게 국내외 교육 등을 실시하려는 것으로 지원 내용이 개인에 대한 보조 또는 그 밖의 공금 지출에 해당하는바, 「지방자치법」 제28조제1항에 따라 이에 대한 사무가 소관사무에 속하고 법령에 위배되지 않아야 할 것이므로 「지방재정법」 제17조제1항의 예외규정에 해당하는지를 살펴보아야 할 것입니다.

먼저, 새마을조직법 제3조제2항에서는 새마을운동조직의 새마을운동 해외협력사업에 필요한 비용에 대한 지원을 할 수 있도록 규정하고 있고새마을조직법 및 철원군조례에서 해외협력사업의 구체적 내용에 대해서는 규정하고 있지는 않습니다. 만약 새마을회원의 국내외 교육 및 연수·훈련이 해외협력사업의 일환이라면 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 법률에 규정이 있는 경우에 해당하므로 가능할 것으로 보입니다.

그러나 철원군이 새마을운동조직 새마을회원의 국내외 교육 및 연수·훈련경비를 지원하려는 것이 해외협력사업의 일환으로 추진하는 것이 아니라 그 소속 회원들에게 단순히 선진 견학 등의 국내외 교육 등을 실시하려는 것이라면 새마을조직법 제3조제2항의 규정만으로는 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 법률에 규정이 있는 경우에 해당한다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

그렇다면 새마을운동조직 새마을회원의 국내외 교육 및 연수·훈련경비를 지원하는 것이

「지방재정법」 제17조제1항제4호에 해당되어야 할 것인바, 이는 보조금 지출 대상의 성격, 실제 보조금이 지출될 사업의 내용, 지방 재정에 미치는 영향, 해당 사업에 대하여 주민이 갖는 일반적 인식 등을 종합적으로 고려하여 지방자치단체가 정책적으로 판단하여야 할 것으로 보입니다.

다. 질의 나에 대하여

철원군조례안 제3조제1항제4호에서는 군수는 읍·면장의 협조요청에 따라 소집되는 회의 참석자 수당을 지원할 수 있도록 규정하고 있는바, 새마을회원을 대상으로 회의참석수당을 보조금으로 지원하기 위해서는 이에 대한 사무가 지방자치단체의 소관 사무에 속하고 동시에 「지방재정법」 제17조제1항의 예외규정에 해당되어야 할 것입니다.

먼저, 철원군이 읍·면장의 협조요청에 따라 소집되는 회의의 참석수당을 지급하려는 목적이 회원들의 자율적 참여에 의해 지방자치단체와는 독립적으로 설립·운영되는 새마을회의 구성원들을 대상으로 읍·면장이필요에 의해 요청하는 회의의 참석을 독려하기 위한 것으로 보이는 측면이 있으나 군수가 수당을 지급하는 것까지 지방자치단체가 수행해야 할 사무로 보기는 어려운 측면이 있습니다.

또한 이러한 수당지급을 하기 위해서는 앞서 살펴본 바와 같이 「지방재정법」 제17조제1항의 제1호 또는 제4호에 해당하여야 할 것인데, 새마을조직법 제3조에서 보조금을 지급할 수 있다고 규정하고 있기는 하지만, 이는 해당 조직에 대한 운영비 지원의 근거규정이지 조직의 구성원 개개인에 대한 회의참석 수당지급의 근거로 볼 수는 없으므로, 위 조항들을 들어 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 법률에 규정이 있는 경우라고 볼 수도 없을 것입니다.

다음으로 「지방재정법」 제17조제1항제4호에 해당하는지를 살펴보면, 새마을운동조직은 철원군을 지역적 기반으로 철원군 주민들에 의해 자발적으로 설립·운영되는 단체로, 철원군이 회의참석수당을 지급하지 않으면 구성원들의 회의참석이 사실상 불가능해진다고 볼 수는 없으므로 「지방재정법」 제17조제1항제4호에도 해당된다고 보기도 어려운 측면이 있습니다.

따라서 새마을운동조직 구성원들에 대한 회의참석수당 지급은 「지방재정법」 제17조제1항 단서의 지방자치단체의 소관에 속하는 사무에 해당하지 않는 것으로 보이고, 예외적 지원 사유에 해당하지도 않는 것으로 보입니다.

라. 질의 다에 대하여

철원군조례안 제3조제2항제2호에서는 새마을 우수단체(읍·면)상 사업비를 지원할 수

있도록 규정하고 있고, 사업의 목적이 새마을운동조직 육성과 새마을사업 활성화를 위한 것으로 읍·면단위의 주민들로 구성된 새마을단체에 대한 지원사항으로 「지방자치법」 제13조제2항에 따른 주민의 복지증진에 관한 사무 등 지방자치단체의 소관사무로 보이는 측면이 있고, 특정 읍·면 단위의 새마을회 단체에 대한 공금 지출 등 재정지출을 하는 것으로 보이는바 「지방재정법」 제17조제1항의 예외규정에 해당하는지를 살펴보아야 할 것으로 보입니다.

이와 관련하여 「지방재정법」 제17조제1항에 해당하는지를 살펴보면, 앞서 살펴본 바와 같이 위의 내용이 지방자치단체 소관사무로 볼 수 있는 여지가 있다고 하더라도, 새마을조직법 등 관련 법령에서는 보조금 등의 지원근거를 규정하고 있을 뿐 달리 규정하고 있는 내용은 없는 것으로 보이므로 이 내용만으로 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 법률에 규정이 있는 경우라고 볼 수는 없을 것입니다.

따라서 해당 내용의 지원이 가능하려면 「지방재정법」 제17조제1항제4호에 해당하여야 할 것인데, 이에 대하여는 철원군이 직접 지원하지 않으면 철원군 새마을운동조직을 운영할 수 없어 보조금을 지출하지 아니하면 그 사업을 수행할 수 없는지, 보조금 지출 대상의 성격, 실제 보조금이 지출될 사업의 내용, 주민이 갖는 일반적 인식 등을 종합적으로 고려하여 지방자치단체가 권장하려는 내용에 해당하는지를 종합적으로 검토한 후 지방자치단체가 정책적으로 판단하여야 할 것으로 보입니다.

마. 질의 라에 대하여

철원군조례안 제3조제2항제3호에서는 새마을회원 사기진작 및 공익을 위해 군수가 필요하다고 인정하는 사업에 대하여 보조금을 지급할 수 있도록 규정하고 있는바, 새마을회원 사기진작 및 공익을 위해 군수가 필요하다고 인정하는 사업의 구체적 내용을 판단하기는 곤란하나, 지방자치단체의 기관이 아닌 철원군 새마을운동조직을 대상으로 하여 공금 지출 등 재정지출을 하는 것이라는 점에 비추어 사업의 내용이 새마을조직법 및 철원군조례의 취지와 목적에 부합되는 내용이면서 「지방재정법」 제17조제1항제4호의 예외조항에도 해당하여야 할 것으로 보입니다.

살피건대, 「지방재정법」 제17조제1항제4호와 「지방재정법 시행령」 제29조제3항을 검토해 보면, 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우를 지방자치단체가 해당 사업을 수행하지 않는다면 상당한 비용이 소요되어 그 비용을 민간에 부담시키게 된다면 경제적 부담으로 사업이 사실상 어렵게 된다거나, 주민들이 일상생활을 영위하는 데 있어 필수불가결한 시설을 민간에 부담시키게 된다면 경제적 부담으로 사업이 사실상 어렵게 되는 경우가 해당한다고 본 사례가 있습니다.

또한, 「지방재정법」이 제17조에서 지방자치단체의 개인 또는 단체에 대한 보조나 공금 지출 등을 원칙적으로 금지하면서 같은 조 제1항 단서 등에서 예외적으로 이를 허용하고 있는 취지는, 지방자치단체의 재정운용에 대한 자율적 권한 행사의 영역을 존중하되, 그 권한 행사는 주민의 복리에 어긋나거나 재정의 건전성 및 효율성을 해치지 않아야 한다는 한계를 설정하려는 데에 있다고 할 것입니다.

따라서 철원군에서는 「지방재정법」 및 같은 법 시행령의 규정, 앞서 제시한 판결례 등을 참고하여 위의 사안으로 보조금을 지급하는 것이 「지방재정법」 제17조제1항제4호에 해당하는지 여부를 검토한 후 철원군의 정책적 판단에 따라 결정하여야 할 것으로 보입니다.

8 지역사랑상품권 관련 시행규칙 규정범위

질의내용

가. 「철원사랑 상품권 발행 및 운영 조례 시행규칙」에서 전자형 상품권 신규 가입자나 이용자에게 충전 형태로 보조금을 지급하려는 경우, 그 근거로 조례에 '철원군 지역 내 소비촉진 지원 사업'이라고 규정할 수 있는지?

나. 「철원사랑 상품권 발행 및 운영 조례 시행규칙」에 철원군 지역 내 소비촉진 지원 사업으로 전자형 상품권 신규 가입자에게 5만원 이하의 축하지원금을 충전 적립해주는 내용을 규정할 수 있는지?

다. 「 소비촉진 지원 사업으로철원사랑 상품권 발행 및 운영 조례 시행규칙」에 철원군 지역 내 전자형 상품권 이용자에게 사용금액의 5% 이하를 충전 적립해주는 내용을 규정할 수 있는지?

회신내용 (법제처 자치법제지원과, 2022.05.03

가. 질의 가에 대하여

「지방자치법」 제28조에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있습니다. 여기서 법령의 범위 란 법령에 위반되지 않는 범위를 의미하고, 그 사무란 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별 법령에 따라 지방자치단체에 위임된 단체위임사무를 의미합니다.

먼저, 「지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률」(이하 “지역사랑상품권법”이라 한다) 제1조에서 상품권의 건전한 유통질서를 확립하고 지역공동체 강화 및 지역경제 활성화에 기여함을 목적으로 한다고 규정하고 있고, 제15조제1항에서 지방자치단체는 지역사랑상품권의 활성화를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 지역사랑상품권의 발행·판매·환전 등 운영에 필요한 지원을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

그리고, 「지방자치법」 제13조제2항제4호더목에서는 지역경제의 육성 및 지원을 지방자치단체 사무의 하나로 예시하고 있고, 같은 법 시행령 제10조 별표 1 제4호에서는 지역경제 육성을 위한 자금·세제 등의 지원을 시·군·자치구 사무로 정하고 있는 바, 지역 내 소비촉진을 위해 지역사랑상품권 이용 활성화 방안을 마련하고 지원하는 것은 철원군의 지역경제 육성 및 지원에 관한 자치사무로 보입니다.

이 사안에서 철원군수가 「철원사항 상품권 발행 및 운영 조례」(이하 “철원군조례”라 한다)에 지역사랑상품권 이용 활성화 방안으로 ‘지역 내 소비촉진 사업 지원’을 규정하려는 것은 「철원사항 상품권 발행 및 운영 조례 시행규칙」(이하 “철원군규칙”이라 한다)에 전자형 상품권 신규 가입자나 이용자에게 충전 형태로 보조금을 지급하는데 그 지원기준과 방법을 규정하기 위해서, 「지방재정법」 제17조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 해당 사업에의 지출근거를 조례에 직접 규정하기 위한 것으로 보입니다.

그런데, 철원군수가 조례에 ‘지역 내 소비촉진을 위한 지원(사업)’이라고 지출 근거를 규정할 경우, 그 내용이 지나치게 포괄적이어서 보조금 지출 대상을 한정할 수 없고, 개략적인 비용추계도 어려워 해당 사업이 지방 재정에 미치는 영향 등 지원 사업의 객관적 요소를 종합적으로 고려하여 판단할 수가 없으므로 「지방재정법」 제17조제1항의 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우에 해당한다고 볼 수 없을 것입니다.

따라서, 전자형 상품권 신규 가입자나 이용자에게 충전형태로 보조금을 지급하기 위한 근거로 철원군조례에 ‘지역 내 소비촉진을 위한 지원 사업’이라고만 규정하는 것은 적절하지 않다고 할 것이며, ‘전자형 상품권 신규 가입자 또는 이용자에게 일정 금액 이하(○○만원 이하)나 사용금액의 일정 비율 이내(○○퍼센트 이내)에서 충전 지원’ 등과 같이 철원군규칙에 규정될 내용이 예측 가능하도록 규정하는 것이 바람직하다고 할 것입니다.

나. 질의 나, 다의 공통사항

철원군수가 지역사랑상품권 활성화를 위한 지원 사업(전자형 상품권 이용자에 대한 인센티브 지원) 내용이 명확하고 구체적으로 조례에 직접 규정되어 있을 경우 지원사업의 세부적인 기준을 철원군의 규칙으로 정하는 것이 보조금의 “지출근거가 조례에 직접

규정되어 있는 경우로 한정"하여 보조금을 지출할 수 있도록 한 「지방재정법」 제17조제1항 각 호 외의 부분 단서에 위반되는지가 문제됩니다.

「지방자치법」 제29조에 따르면 지방자치단체의 장은 법령이나 조례가 위임한 범위에서 그 권한에 속하는 사무에 관하여 규칙을 제정할 수 있다고 규정하고 있는바, 지방자치단체의 규칙은 법령·조례에서 위임한 사항에 대하여 당연히 규정할 수 있지만, 위임이 없더라도 법령·조례의 집행에 필요한 사항에 대하여 규정할 수 있고, 지방자치단체장의 권한에 속하는 사무인 경우 자치사무·단체위임사무·기관위임사무 여부를 구분하지 아니하고 상위법령이나 해당 지방자치단체의 조례를 위반하지 아니하는 범위에서 규칙을 제정할 수 있다고 할 것입니다.

살피건대, 「지방재정법」 제17조제1항 각 호 외의 부분 단서 및 제4호에 따르면, "보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우"에 지출할 수 있도록 하되, 해당 사업의 보조금 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우로 한정하여 보조금을 지출할 수 있도록 하고 있는바, 이와 같은 규정이 요구하고 있는 보조금 지출 요건은 보조금 지출 근거를 조례에 규정하라는 것이고 보조금 지출에 관한 모든 사항을 조례에만 규정하라는 것은 아닌 것으로 보입니다.

따라서, 조례에 보조금이나 공금 지출의 근거가 명확히 규정되어 있다면, 지방자치단체의 장은 이를 근거로 「지방자치법」 제29조에 따라 조례에서 위임한 사항이나 그 시행에 필요한 세부적인 기준을 해당 지방자치단체 규칙으로 규정할 수 있다고 할 것입니다.

다. 질의 나에 대하여

철원군수가 축하지원금이라는 명칭으로 전자형 상품권 신규가입자에게 5만원 이하를 충전 적립해주는 내용을 철원군규칙안에 입안하기 위해서는 지역사랑상품권법 등 상위법령이나 철원군조례에 위반하지 않아야 할 것이며, 철원군조례의 시행에 필요한 사항을 규정하는 것이어야 할 것입니다.

이와 같은 규정을 입안하려는 취지는 철원군의 특수한 지역사정으로 인해 지역 내 유동인구가 많아 생활소비 물품을 관외에서 구입하는 등 지역자금의 역외 유출이 심각하여 이를 방지하고 지역 내 소비를 촉진하고, 지역경제 활성화를 도모하기 위한 것으로 보입니다.

따라서, 철원군수가 지역사랑상품권 활성화를 위한 지원 사업(전자형 상품권 이용자에 대한 인센티브 지원) 내용이 명확하고 구체적으로 조례에 규정되어 있다면, 전자형 상품권 신규가입자에게 5만원 이하를 충전 적립해주는 내용을 철원군규칙으로 규정하는 것이

지방자치단체의 재정에 관한 기본원칙을 정하고 있는 「지방재정법」과 지역경제 활성화에 기여함을 목적으로 하는 지역사랑상품권법 등 상위법령과 철원군조례에 위반된다고 보기는 어려울 것입니다.

다만, 철원군조례와 같은 조례 시행규칙에서 정하고 있는 할인판매 등 기존에 시행하고 있는 지역사랑상품권 활성화를 위한 지원 사업과 중복 여부 등을 신중히 검토하여 입안을 추진해야 될 것으로 보입니다.

라. 질의 다에 대하여

철원군수가 전자형 상품권 이용자에게 사용금액의 5% 이하를 충전 적립해주는 내용을 철원군규칙안에 입안하기 위해서는 지역사랑상품권법 등 상위 법령이나 철원군조례에 위반하지 않는 범위이어야 할 것이며, 철원군조례의 시행에 필요한 사항을 규정하는 것이어야 할 것입니다.

철원군수가 지역사랑상품권 활성화를 위한 지원 사업(전자형 상품권 이용자에 대한 인센티브 지원) 내용이 명확하고 구체적으로 조례에 규정되어 있다면, 전자형 상품권 이용자에게 사용금액의 5% 이하를 충전 적립해주는 내용을 철원군규칙으로 규정하는 것이 지방자치단체의 재정에 관한 기본원칙을 정하고 있는 「지방재정법」과 지역경제 활성화에 기여함을 목적으로 하는 지역사랑상품권법 등 상위법령과 철원군조례에 위반된다고 보기는 어려울 것입니다.

다만, 철원군조례와 같은 조례 시행규칙에서 정하고 있는 할인판매 등 기존에 시행하고 있는 지역사랑상품권 활성화를 위한 지원 사업과 중복 여부 등을 신중히 검토하여 입안을 추진해야 될 것으로 보입니다.

9 옥외광고물 관련 위임조례의 규정 범위

질의내용

가. 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령」 제7조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 군 조례로 정하도록 한 광고물등의 하나로 “그 밖에 철원군수가 필요하다고 인정하여 철원군 옥외광고심의위원회의 심의를 거쳐 정하는 광고물등”을 규정할 수 있는지?

나. 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호에서

군 조례로 정하도록 한 광고물등의 하나로 “그 밖에 철원군수가 필요하다고 인정하여 철원군 옥외광고심의위원회의 심의를 거쳐 정하는 광고물등”을 규정할 수 있는지?

다. 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령」 제38조제2항에서 군 조례로 정하도록 한 안전점검 업무를 위탁받을 수 있는 자의 검사 시설 및 장비의 하나로 “그 밖에 철원군수가 필요하다고 인정하여 지정하는 시설 또는 장비”를 규정할 수 있는지?

라. 철원군이 설치한 현수막 지정게시대의 위탁 및 관리에 필요한 사항은 군수가 따로 정할 수 있다는 조례 규정을 둘 수 있는지?

회신내용 (법제처 자치법제지원과, 2022.06.14)

가. 질의 가에 대하여

「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」(이하 “옥외광고물법”이라 한다) 제3조에서는 광고물등의 허가 및 신고를 규정하고 있고, 같은 법 제18조제1항제1호, 같은 조 제2항제1호 및 제20조제1항제1호에서는 같은 법 제3조에 따른 광고물등의 허가 또는 신고를 받지 않고 광고물등을 표시하거나 설치한 자에 대한 벌칙 및 과태료 부과를 규정하고 있습니다. 그리고 같은 법 시행령 제7조제1항 각 호 외의 부분 단서에서는 광고물등의 표시 허가를 받으려는 자가 허가 신청 시 첨부 서류·도서 등의 일부를 제출하지 않아도 되는 광고물등(이하 “서류일부면제광고물등”이라 한다)의 종류를 특별자치시·특별자치도·시·군 또는 자치구의 조례(이하 “시·군·구 조례”라 한다)로 정하도록 위임하고 있습니다.

이에 따라 「철원군 옥외광고물 등 관리조례 전부개정조례안」(이하 “철원군조례안”이라 한다) 제2조제1항에서는 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령」(이하 “옥외광고물법시행령”이라 한다) 제7조제1항 각 호 외의 부분 단서의 위임에 따른 서류일부면제광고물등의 종류로 교통수단 이용 광고물 및 선전탑 등을 규정하면서, “그 밖에 철원군수가 필요하다고 인정하여 철원군 옥외광고심의위원회의 심의를 거쳐 정하는 광고물등”을 서류일부면제광고물등의 하나로 규정(철원군조례안 제2조제1항제5호)하고 있습니다.

살피건대 철원군조례안 제2조제1항 각 호에서 규정하고 있는 서류일부면제광고물등은 옥외광고물법 제3조제1항에 따른 허가 요건이자 같은 법 제18조 및 제20조에 따른 벌칙 및 과태료 부과와도 관련되는 사항입니다. 이러한 벌칙 및 과태료 등 국민의 기본권을 제한하거나 침해할 수 있는 제재처분과 관련된 입법의 경우 구체성·명확성의 요구가 강화되어 그 위임의 요건과 범위를 일반적인 급부행정의 경우보다 더 엄격하게 제한적으로 규정해야 할 것입니다.

그런데 철원군조례안 제2조제1항제5호는 군수가 추가적으로 정하는 서류일부면제광고물등의 “결정 절차”(철원군 옥외광고심의위원회의 심의)를 규정하고 있을 뿐이어서 해당 규정만으로 철원군수가 추가적으로 정하려는 서류일부면제광고물등의 종류나 범위를 예측하기 어렵습니다. 서류일부면제광고물등의 범위를 둘러싼 해석상 논란을 방지하고 주민들의 예측가능성을 높이기 위하여 군수가 추가적으로 정하려는 서류일부면제광고물등의 요건·범위 등을 조례에 직접 명확하게 규정할 필요가 있어 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

옥외광고물법시행령 제10조제2항제1호에서는 허가 대상 광고물등 중 신고를 하고 표시기간을 연장할 수 있는 광고물등(이하 “연장신고광고물등”이라 한다)을 시·군·구 조례로 정하도록 위임하고 있습니다.

이에 따라 철원군조례안 제10조제2항에서는 연장신고광고물등의 종류로 벽면이용 간판 및 돌출간판 등을 규정하면서, “그 밖에 철원군수가 필요하다고 인정하여 철원군 옥외광고심의위원회의 심의를 거쳐 정하는 광고물등”을 연장신고광고물등의 하나로 규정(철원군조례안 제10조제2항제6호)하고 있습니다.

살피건대 철원군조례안 제10조제2항 각 호에서 규정하고 있는 연장신고광고물등 역시 옥외광고물법 제3조제1항에 따른 허가 또는 신고 요건이자 같은 법 제18조 및 제20조에 따른 벌칙 및 과태료 부과와도 관련되는 사항입니다. 이러한 벌칙 및 과태료 등 국민의 기본권을 제한하거나 침해할 수 있는 제재처분과 관련된 입법의 경우 구체성·명확성의 요구가 강화되어 그 위임의 요건과 범위를 일반적인 급부행정의 경우보다 더 엄격하게 제한적으로 규정해야 할 것입니다

그런데 철원군조례안 제10조제2항제6호 역시 질의 가의 경우와 마찬가지로 군수가 추가적으로 정하는 연장신고광고물등의 “결정 절차”(철원군 옥외광고심의위원회의 심의)를 규정하고 있을 뿐이어서 철원군수가 추가적으로 정하는 연장신고광고물등의 종류나 범위를 예측하기 어렵습니다. 연장신고광고물등의 범위를 둘러싼 해석상 논란을 방지하고 주민들의 예측가능성을 높이기 위하여 군수가 추가적으로 정하려는 연장신고광고물등의 요건·범위 등을 조례에 직접 명확하게 규정할 필요가 있어 보입니다.

다. 질의 다에 대하여

옥외광고물법시행령 제38조제2항에서는 광고물등에 대한 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 “시장등”이라 한다)의 안전점검 업무를 위탁받을 수 있는 자의 검사 시설 및 장비, 검사자의 자격 및 인원, 검사요령, 그 밖에 안전점검에 필요한 사항을 시·군·구 조례로 정하도록 위임하고 있습니다.

이에 따라 철원군조례안 제18조에서는 「국가기술자격법」에 따른 옥외광고 · 건축 · 전기 분야의 기술자격을 취득한 사람을 분야별로 1명 이상 갖추도록 하는 등 안전점검 업무를 위탁받을 수 있는 자의 요건을 규정하면서, “그 밖에 군수가 안전점검에 필요하다고 인정하여 지정하는 시설 또는 장비”를 갖출 것을 안전점검 업무를 위탁받을 수 있는 자의 요건의 하나로 규정(같은 조 제4호)하고 있습니다.

살피건대 철원군조례안 제18조제4호의 규정만으로는 철원군수가 추가적으로 정하는 광고물등 안전점검 업무 수탁자의 시설 · 장비 요건의 대강을 예측하기 어려운바, 광고물등 안전점검 업무 수탁자가 갖추어야 할 요건을 둘러싼 해석상 논란을 방지하고 주민들의 예측가능성을 높이기 위하여 광고물등 안전점검 업무 수탁자가 갖추어야 할 요건을 보다 명확하고 구체적으로 규정하는 것이 바람직할 것입니다.

라. 질의 라에 대하여

「지방자치법」 제117조제3항에서는 지방자치단체장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사 · 검사 · 검정 · 관리업무 등 주민의 권리 · 의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인 · 단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다고 규정하여 지방자치단체장이 지닌 권한의 민간위탁에 관한 사항을 해당 지자체의 조례 또는 규칙으로 정하도록 위임하고 있습니다.

철원군조례안 제21조제2항에서는 철원군이 설치한 현수막 지정게시대의 효율적인 관리 등을 위하여 철원군수가 지정게시대의 관리능력이 있다고 인정되는 법인 또는 단체 등에게 지정게시대의 관리업무를 위탁할 수 있도록 하는 취지의 규정을 두고 있고, 같은 조 제2항에서는 현수막 지정게시대의 위탁 및 관리에 필요한 사항은 철원군수가 따로 정할 수 있다고 규정하고 있습니다. 이는 철원군이 설치한 현수막 지정게시대의 관리업무를 해당 업무를 수행할 수 있는 법인 또는 단체 등에게 위탁할 수 있다는 근거규정을 둔 것일 뿐, 해당 권한의 위탁에 관한 구체적인 사항을 조례에서 규정하지 않고 철원군수가 따로 정하도록 재위임한 것으로 보입니다.

살피건대 이와 같은 규정은 지방자치단체장의 권한의 민간위탁에 관한 사항을 조례 또는 규칙으로 정하도록 위임한 「지방자치법」 제117조제3항 취지에 부합한다고 보기 어려운 측면이 있어 보입니다. 또한 해당 규정만으로 철원군수가 추가적으로 정하는 현수막 지정게시대의 위탁 및 관리에 필요한 사항의 대강을 예측하기도 어려워 보입니다. 해당 조례 규정을 둘러싼 해석상 논란을 방지하고 주민들의 예측가능성을 높이기 위하여 해당 권한의 위탁과 관련하여 규정하고자 하는 사항을 조례에 보다 명확하고 구체적으로 규정하는 것이 바람직할 것입니다.

10 청년문화창업사업 위탁가능 여부 등

질의내용

가. 사업 수행 과정에서 수익이 발생할 가능성이 있는 「포항시 청년 창업지원 조례안」 제11조의 청년문화창업사업을 포항시장이 「민법」 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」(이하 "지방출자출연법")에 따라 설립된 비영리재단법인에 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. (질의 가에서 비영리재단법인에 위탁할 수 있다면) 「민법」, 지방출자출연법 및 「포항문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」에 따라 설립된 출연기관으로서 비영리재단법인인 포항문화재단이 청년문화창업사업을 위탁받아 수행할 수 있는지?

다. (질의 나에서 포항문화재단이 청년문화창업사업을 위탁받아 수행할 수 있다면) 「포항문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제4조에 포항문화재단의 사업으로 "포항시장이 위탁하는 청년문화창업사업"을 반드시 특정하여야만 포항문화재단이 청년문화창업사업을 위탁받아 수행할 수 있는지?

회신내용 (법제처 자치법제지원과, 2020.03.24.)

1. 의견

가. 질의 가에 대하여

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

이 사안의 경우 포항문화재단이 청년문화창업사업을 위탁받아 수행하는 것도 가능하다고 보입니다.

다. 질의 다에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

2. 이유

가. 질의의 공통사항

「포항시 청년 창업지원 조례안」(이하 "포항시조례안"이라 함) 제2조제3호에서는

"'문화공영개발'이란 공공이 마련하거나 소유한 공간에 청년창업가 및 문화활동가에 대한 지원과 사회적 기능 및 서비스의 제공이 이루어지는 장소를 조성하고, 이를 사회공공적 목적을 위해 전략적으로 분양 및 임대하면서 개발을 진행하는 공영개발을 말한다"고 규정하면서, 같은 조례안 제11조제1항 및 제2항에서는 문화공영개발방식을 통한 순환형 청년문화창업특구 조성 사업(이하 "청년문화창업사업"이라 함)의 전부 또는 일부를 포항시장이 「민법」 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」(이하 "지방출자출연법"이라 함)에 의해 설립·운영되는 비영리재단법인(이하 "비영리재단법인"이라 함)에 위탁하여 운영할 수 있다고 규정하고 있습니다.

나. 질의 가에 대하여

먼저 「지방자치법」 제104조에 따르면 지방자치단체장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 위탁할 수 있고, 같은 법 제9조제2항제2호에서는 "주민의 복지증진에 관한 사무"를, 같은 항 제5호에서는 "교육·체육·문화·예술의 진흥에 관한 사무"를 각각 자치사무로 예시하고 있는데, 앞서 살펴본 포항시조례안의 규정에 따를 때 청년문화창업사업은 포항시 청년창업가 및 문화활동가에 대한 지원, 포항시 청년의 문화창업 등에 대한 지원을 목적으로 하는 사업으로서 「지방자치법」 제9조제2항제2호 및 제5호의 자치사무에 해당할 수 있으므로, 청년문화창업사업의 수행에 관한 사무는 포항시장이 조례로 위탁할 수 있는 사무에 해당합니다.

다만 포항시조례안에서는 청년문화창업사업을 비영리재단법인에 위탁할 수 있다고 규정하고 있는바, 청년문화창업사업 수행 과정에서 수익이 발생할 가능성이 있는 경우 비영리재단법인이 수익의 발생가능성이 있는 위 사업을 위탁받아 수행하는 것이 "비영리"라는 법인의 성격에 비추어 가능한지에 대하여 살펴볼 필요가 있습니다.

「민법」 제32조에서는 학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다고 규정하고 있는데 위 규정에서 "영리 아닌 사업을 목적"으로 한다는 것은 영리적인 사업을 하지 못함을 뜻하는 것이 아니라 사업에 따른 이익을 구성원들에게 분배하지 않는다는 의미인바, 비록 비영리법인이라고 하더라도 비영리사업의 목적을 달성하는데 필요하여 그 비영리법인의 본질에 반하지 않을 정도의 영리행위를 하는 것은 가능하며 다만 이 경우 그 수익이 법인의 사업목적에 충당되어야 하고 구성원에게 분배되어서는 안 되는 제한을 받을 뿐입니다.

또한 지방출자출연법에서도 출연기관이 수익이 발생하는 사업을 할 수 있는지에 대하여 명시적으로 규정하고 있지는 않으나, 출자·출연기관의 경영평가와 관련된 사항을 규정하고 있는 같은 법 제28조제1항제1호, 같은 법 시행령 제19조제1항제1호나목 및

같은 항 제2호에서는 출자·출연기관이 법령 또는 조례에 따라 직접 지방자치단체의 업무를 위탁받거나 독점적 사업권을 부여받은 경우 그 위탁 업무나 독점적 사업으로 인한 수입액을 해당 출자·출연기관의 수입액으로 규정하여 출연기관이 조례에 따라 지방자치단체로부터 위탁받은 사업에서 수익을 발생시킬 수 있음을 전제로 하고 있는 점, 같은 법 제27조제2호의 위임에 따른 행정안전부의 「2020년도 지방출자·출연기관 예산편성지침」 Ⅱ. 2.에서는 "출자출연기관은 경영 합리화에 의한 조직역량 강화 및 책임경영체제를 구축하기 위하여 당해 사업의 수입으로 그 비용을 충당할 수 있도록 노력"하여야 하고, "위탁대행 사업비(수수료 포함) 수입은 사업수익의 위탁대행 사업수입에 계상"하도록 규정하고 있고, Ⅱ. 3.에서도 "사업수익의 경우, 영업수익은 재화 및 서비스공급의 공급량 등을 감안하여 적정하게 계상"하도록 규정하고 있는 점 등을 종합하면, 지방출자출연법에서도 비영리재단법인이 그 본질에 반하지 않는 범위 내에서 수익이 발생하는 사업을 수행하는 것을 금지하고 있지 않다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때 청년문화창업사업의 추진과정에서 수익이 발생할 가능성이 있다고 하더라도 그러한 수익이 포항시 내에서의 문화창업을 활성화하기 위한 과정에서 부수적으로 발생하는 것이고, 청년문화창업사업을 위탁받아 수행하는 것이 비영리재단법인의 사업 목적을 달성하는데 수반되는 것으로서 그 사업의 본질에 반하지 않는 것이라면, 포항시장이 청년문화창업사업을 비영리재단법인에 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정하는 것은 가능하다고 할 것입니다.

다. 질의 나에 대하여

「포항문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」(이하 "포항문화재단조례"라 함)에서는 「지역문화진흥법」 제19조에 따라 지역문화 진흥에 관한 중요 시책을 지원하고 지역문화 진흥사업을 수행하기 위하여 포항문화재단을 설립하고(제1조), 포항문화재단은 「민법」 및 지방출자출연법에 따른 재단법인으로 설립한다고 규정(제3조)하고 있으며, 지역문화 진흥을 위한 사업의 개발, 추진 및 지원 등을 포항문화재단의 사업으로 규정(제4조)하고 있습니다.

그런데 질의 가에서 살펴본 바와 같이 청년문화창업사업의 추진과정에서 부수적으로 수익이 발생할 가능성이 있다고 하더라도 같은 사업을 위탁받아 수행하는 것이 비영리재단법인의 사업 목적을 달성하는데 수반되는 것으로서 그 사업의 본질에 반하지 않는 것이라면 포항시장이 청년문화창업사업을 비영리재단법인에 위탁하는 것도 가능하다고 할 것입니다.

나아가 지역문화진흥에 필요한 사항과 지역문화재단의 설립 등에 대하여 규정하고 있는 「지역문화진흥법」 제19조에서는 지방자치단체장이 지역문화재단 및 지역문화예술

위원회를 설립·운영할 수 있고, 지역문화재단은 법인으로 하되 같은 법에서 규정한 것을 제외하고는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용하며, 그밖에 지역문화재단의 설립 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 조례로 정하도록 규정하고 있으나, 위 규정 및 같은 법 시행령 제21조에서도 지역문화재단이 그 본질에 반하지 않는 범위 내에서 수익이 발생하는 사업을 위탁받아 수행하는 것을 금지하는 규정을 두고 있지 않습니다.

따라서 포항문화재단이 비영리재단법인이라고 하더라도 지역문화 진흥과 발전이라는 포항문화재단의 사업 목적을 달성하는데 수반되는 것으로서 포항문화재단 사업의 본질에 반하지 않을 정도의 영리행위를 하는 것은 가능하다고 할 것인데, 앞서 살펴본 포항시조례안의 규정에 따를 때 청년문화창업사업은 포항시의 청년의 문화창업에 대한 지원 등을 그 내용으로 하는 사업으로서 "지역문화 진흥과 발전"이라는 포항문화재단의 설립 및 사업 목적에 반하는 것으로 보기는 어렵다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 청년문화창업사업의 추진 과정에서 발생하는 수익이 포항시 내 문화창업을 활성화하기 위한 과정에서 부수적으로 발생하는 것이라면 포항문화재단이 비영리재단법인이라고 하더라도 위 사업을 위탁받아 수행하는 것도 가능하다고 할 것입니다.

라. 질의 다에 대하여

질의 나에서 살펴본 바와 같이 포항시조례안과 포항문화재단조례의 각 규정에 따를 때 청년문화창업사업은 "지역문화 진흥과 발전"이라는 포항문화재단의 설립 및 사업 목적에 반한다고 보이지 않고 포항문화재단이 같은 사업을 위탁받아 수행하는 것은 가능하다고 할 것인바, 이하에서는 위와 같은 위탁을 위한 포항문화재단조례 규정의 구체적인 내용에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.

앞서 살펴본 바와 같이 지방출자출연법 제4조제1항에서는 출자·출연기관의 설립 목적이 될 수 있는 사업의 유형을 규정하고 있고, 같은 법 제7조제1항에서는 지방자치단체가 출자·출연기관을 설립하려는 등의 경우 설립·운영의 타당성 등을 검토하고 지방자치단체의 투자 및 사업의 적정성 등에 관한 결과를 공개해야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제7조제2항 및 같은 법 시행령 제8조제1항에서는 지방자치단체가 출자·출연기관에 대한 조례안을 입법예고하기 전 행정안전부장관 등과 협의해야 하고 이 경우 출자·출연기관의 사업의 범위와 내용 등을 첨부한 설립계획서를 제출하도록 하고 있습니다.

이상의 각 규정에 따르면 출자·출연기관의 사업의 범위, 목적, 성격 등을 법령에서

규정하고 해당 사업의 적정성 여부 등을 검토하여 그 결과를 공개하도록 함으로써 출자·출연기관이 수행하는 사업이 지방출자출연법 제3조에서 정하고 있는 경영의 기본원칙에 부합하도록 규율하려는 것이 같은 법 및 같은 법 시행령의 태도인 것으로 보입니다.

그리고 지방출자출연법 제4조제3항에서는 출자·출연기관의 설립 목적, 주요 업무와 사업 등을 조례로 정하도록 규정하고 있는 점, 포항문화재단은 포항시가 출연한 재산을 기본재산으로 하여 설립된 출연기관인바 포항문화재단이 수행하는 사업의 내용을 명확히 함으로써 사업수행의 투명성 및 공정성 등을 담보할 필요성이 있는 점 등을 고려하면 출연기관의 설립·운영의 근거 조례에서 출연기관이 수행하는 사업에 대하여 규정함에 있어서는 그 내용을 구체적으로 규정하는 것이 필요하다 할 것입니다.

그러나 다른 한편으로, 위와 같은 필요성에도 불구하고 출자·출연기관이 수행하는 사업의 내용에 관해서 조례에 다소 포괄적인 규정을 두는 것이 전혀 허용되지 않는다고 볼만한 상위법령상의 근거는 없는 것으로 보이고, 만약 출자·출연기관이 수행하는 사업의 내용에 관한 다소 포괄적인 규정을 두는 것이 전혀 허용되지 않는다고 한다면 출자·출연기관의 수행 사업의 내용에 변동의 필요성이 있는 경우 탄력적인 대응이 어려울 수도 있으므로 이러한 입법기술상의 현실적인 필요성 또한 고려되어야 할 것입니다.

나아가 「지역문화진흥법」 제19조제1항에서는 지방자치단체장이 지역문화진흥에 관한 중요 시책을 심의·지원하고 지역문화진흥 사업을 수행하기 위하여 지역문화재단을 설립·운영할 수 있도록 근거를 두고 있고, 포항시조례안 제11조제2항에서는 포항시장이 청년문화창업사업의 효율적인 추진을 위하여 사업의 일부 또는 전부를 비영리재단법인에 위탁하여 운영할 수 있다고 규정하여 청년문화창업사업에 대한 위탁의 근거를 명확히 규정하고 있고, 포항문화재단조례 제4조제1항 각 호에서는 "지역문화 진흥을 위한 사업의 개발, 추진 및 지원" 등 포항문화재단의 사업을 구체적으로 규정하고 있으며, 특히 같은 항 제9호에서는 단순히 "포항시장이 위탁하는 사업"이라고만 규정하지 않고 "그 밖에 지역문화 진흥·발전을 위하여 포항시장이 위탁하는 사업 및 문화시설에 대한 운영·관리"라고 하여 지역문화 진흥 및 발전을 위하여 포항시장이 특정 사업을 위탁하는 경우 포항문화재단이 해당 사업을 수행할 수 있는 근거를 이미 규정하고 있는바, 이러한 점을 고려하면 포항문화재단조례 제4조에 "포항시장이 위탁하는 청년문화창업사업"을 반드시 특정하여 규정하여야만 포항문화재단이 청년문화창업사업을 수행할 수 있다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

요컨대 포항문화재단조례 제4조에서 포항문화재단의 사업으로 "포항시장이 위탁하는 청년문화창업사업"을 규정하여 포항문화재단이 포항시장으로부터 위탁받아 수행하는

사업의 내용을 명확히 하는 것이 바람직하다고 할 것이나, 포항시조례안 제11조제2항 및 포항문화재단조례 제4조에서 규정하고 있는 포항문화재단의 사업내용을 고려할 때 반드시 위와 같은 규정을 부가하여야만 포항문화재단이 청년문화창업사업을 위탁받아 수행할 수 있는 것은 아니라고 할 것입니다.

11 노인복지기금 지출 관련 조례 규정 범위

질의내용

- 안동시 노인복지기금의 회계연도별 지출 범위를 기금의 해당 연도 이자수익금과 이전 연도말 조성액의 5퍼센트 범위 내로 한다는 내용을 조례로 정할 수 있는지?

회신내용 (법제처 자치법제지원과, 2021. 8. 4)

- 「지방자치법」 제142조에서 지방자치단체는 행정목적을 달성하기 위한 경우나 공익상 필요한 경우에는 특정한 자금을 운용하기 위한 기금을 설치할 수 있고(제1항), 기금의 설치·운용에 관하여 필요한 사항은 조례로 정한다고 규정(제2항)하고 있으므로, 지방자치단체는 특정 목적을 위해 조례로 기금 설치에 대해 규정하면서 기금의 세출 범위 등에 대해서는 상위 법령에 반하지 않는 범위에서 조례로 정할 수 있다고 할 것입니다.

  지방기금법 시행령 제4조제3항의 위임에 따라 기금의 집행에 관한 기준을 정하고 있는 「지방자치단체 기금운용계획 수립기준」에 따르면, 기금은 일정시점의 재산상태를 나타내는 '조성'과 1년간의 운영상황을 나타내는 '운용'으로 구분되고, 운용상황은 1년간의 수입과 지출로 구성되는 기금운용계획에 나타는 것으로 수입은 전년도 이월금, 전입금, 융자금 회수액, 적립금 이자 등으로 구성하고, 지출은 인력운영비, 기본경비, 비융자성사업비, 융자성사업비 등으로 구성한다고 규정하고 있습니다.
- 이처럼 지방기금법령 등 상위 법령에서는 기금의 지출 방법에 대해서는 기금운영계획을 수립하여 지방의회의 의결을 받도록 함으로써 일정한 제한을 가하고 있으나, 지출 범위나 한계에 대해 별도로 규정하고 있지 않고, 「지방자치법」 제142조 제1항에서는 기금의 설치 목적을 '재산 보유'로 한정하고 있지도 않으므로 지방자치단체에서는 기금의 세출 범위를 지방기금법에 따른 기금의 운용 원칙 등에 반하지 않는 범위에서 자유롭게 정할 수 있다고 할 것입니다.

12 문화원 업무의 자치사무 여부

질의내용

- 「안동자연색문화원 관리운영」조례에서 문화원의 업무로 규정한 천연염색 및 규방공예 전문인력 양성, 규방상품의 개발 및 관광상품화 등이 「지방자치법」 제104조제3항에 규정하는 지방자치단체장의 권한에 속하는 사무에 해당하는지

회신내용 (행정안전부처 자치분권지원과, 2020.9.17)

- 「지방자치법」 제9조제2항에서 지방자치단체의 사무로 우수토산품 개발과 관광민예품 개발을 예시하고 있고, 천연염색 및 규방공예 전문인력 양성, 규방상품의 개발 및 관광상품화 등은 지방자치법 제11조에서 자치단체 처리를 제한하는 전국적 통일적 처리를 요하는 사무 등에 해당하지 않습니다.
  - 관련 법령인 「지역문화진흥법」에서도 지역문화전문인력의 양성, 문화시설 및 민속공예품점 등의 조성지구 지정 등을 지방자치단체 장의 사무로 정하고 있습니다.
- 이러한 점에 비추어 볼 때 「안동자연색 문화원 관리운영」 조례에서 문화원의 업무로 규정한 규방공예 전문인력 양성, 규방상품의 개발 및 관광상품화 등은 지방자치단체장의 사무에 해당한다고 판단됩니다.

13 지방자치단체장이 당연직 회장인 사단법인의 체불임금에 대한 지방자치단체의 지원가능 여부

질의내용

- 〈질의 1〉
  - “(사)세계탈문화예술연맹” 이하 “이마코”는 안동시가 하회탈의 세계화를 위한 목적으로 설립한 단체로서 안동시장이 당연직 회장입니다. 지난 10여 년간 민간위탁금으로 운영비를 지원해 왔으며, 민간위탁금 불법 논란 제기로 2021년 1월부터 현재까지 임금이 체불된 상태입니다. 그러나 이마코는 비영리법인으로 수익사업을 수행하지않아 적립금이 없어 임금체불 해결이 불가합니다.
  - 그리고, 안동시는 행정기본법 제12조 신뢰보호의 원칙, “(사)세계탈 문화예술연맹 설립·운영 및 지원 조례”에 의거 임금체불에 있어 자유로울 수 없는 입장입니다.

- 2021년도 이마코 직원 임금 미지급분에 대한 안동시 예산지원 가능 여부를 판단하기 위하여 안동시가 이마코의 사실적. 실체적으로 동일한 근로기준법상 사용자로 볼 수 있는지? 임금체불건에 대한 예산지원도 가능한지 여부를 질의드립니다.

● 〈질의 2〉

- 만약 안동시에서 체불임금 지원이 가능하다고 가정할 때, 2020년 12월 민간위탁 미동의건 문제로 예산지원 불가하니 법인에서 자구책을 마련하라고 공문시달 하였으나 휴업신고도 안하고, 업무추진 실적없이 매일 출근하고 있는데도 불구하고 안동시에서 전액 지급해야 하는지에대한 답변도 부탁드립니다.

회신내용 (고용노동부 근로기준정책과-2220, 2021.07.26)

● 〈질의 1〉

- 근로자에게 임금을 지급해야하는 당사자는 근로기준법상 사용자로서 원칙적으로 법인인 경우 법인이 임금체불에 대한 지급의무가 있고 법인의 대표는 사업경영 담당자로서 임금체불에 대한 형사상 책임이 있는 사용자가 될 수 있을 것이며 이때 형식적인 계약 상대방이 아닌 실질적인 근로관계를 기준으로 구체적·개별적으로 임금지급 의무의 주체로서 사용자를 판단하여야 합니다.
- (사)세계탈문화예술연맹은 “(사)세계탈문화예술연맹 설립·운영 및 지원조례”에 따라 설립된 사단법인으로서 소속 근로자에 대한 임금지급 등의 책임을 부담하는 사용자에 해당할 것입니다.
- 또한, (사)세계탈문화예술연맹은 정관에서 안동시장을 당연직 회장으로 정하고 있고(제13조제2항), 회장이 법인을 대표하고 행정·재정적 업무 및 국제 네트워크 관련 업무를 총괄하는 등 법인의 업무를 총괄하는 것으로 정하고 있으며(제16조), 사무국의 직원 및 사무총장을 시장이 임명하고 사무총장은 회장의 지시를 받아 법인의 업무 집행을 통할하는 것으로 정하고 있는 점(제31조) 등을 고려할 때,
- 연맹 소속 근로자들이 임금 지급과 관련, 안동시장이 근로기준법 상 임금체불에 대한 형사상 책임있는 사용자로 볼 여지가 있다고 사료됩니다.

● 〈질의2〉

- 사용자는 원칙적으로 근로자가 출근할 경우 임금을 지급해야 합니다. 다만, 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에는 휴업기간 동안 평균임금의 100분의 70이상의 수당을 지급해야 하고, 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능하여 노동위원회의 승인을 받은 경우에는 평균임금의 70% 미만으로 지급할 수 있을 것입니다.

- 귀 질의만으로는 구체적인 사실관계를 알 수 없어 명확한 답변을 드리기에는 어려우나 휴업을 실시한 바 없는 상태에서 연맹 소속 근로자들이 출근한 경우에는 근로계약에 따른 노무제공 의무를 이행하였고 사용자는 이를 수령할 의무가 있으므로 안동시의 연맹에 대한 예산 지원 여부와 관계없이 소정 근로일을 출근한 근로자에 대해서는 이를 달리 판단할 사정이 없다면 소정근로시간에 대한 대가인 임금은 지급하여야 할 것으로 사료됩니다.

14 한국수자원공사가 설치한 댐방류량 조정관련 위원회에 관하여 조례로 규정할 수 있는지

질의내용

- 관내 지방하천(길안천) 일원에 한국수자원공사(성덕댐 청송권지사)에서 생공용수 공급 목적으로 설치한 취수장의 취수로 인한 피해 방지 및 하류지역의 원활한 농업용수 확보를 위한 댐 방류량 조정 등을 심의·의결하는 위원회를 수자원공사(성덕댐 청송권지사)내부에 구성·운영하려는 사항에 대하여 조례 제정 가능 여부를 검토 의뢰.

회신내용 (법제처 자치법제지원과, 2019.7.10.)

- 질의요지와 같은 내용의 조례를 제정할 수 없을 것으로 보임
  - 지방자치단체가 설치할 수 있는 합의제 행정기관, 의결기관인 위원회, 심의회·위원회 등 자문기관의 사무 역시 원칙적으로 지방자치단체의 자치사무와 단체위임사무로 한정 됨.
  - 지방자치단체와 별개의 법인으로 설립된 한국수자원공사가 그 내부에 한국수자원공사의 업무와 관련하여 위원회 등의 기구를 두는 경우 그러한 기구는 「지방자치법」 제116조 및 제116조의2에 따른 합의제 행정기관 등이라 할 수 없고, 그에 대한 사항은 지방자치단체에서 조례로 규정할 사항에 해당한다고 하기도 어렵습니다.

15 도시군관리계획 변경 제안권 관련

질의내용

- 구 「민간임대주택에 관한 특별법」(2018. 1. 16. 법률 제15356호로 일부개정되어 2018. 7. 17. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 “구 민간임대주택법”이라 함) 제23조제3항에 따라 기업형임대주택 공급촉진지구(이하 “촉진지구”라 함)의 지정을 제안한 자가 아직 같은 법 제5조제2항제1호에 따른 기업형임대사업자로 등록하지 않은 경우 같은 법 제31조제1항에 따라 개발제한구역의 해제를 위한 도시·군 관리계획의 변경을 지정권자에게 제안할 수 있는지?

회신내용 (법제처 법령해석총괄과, 2019.6.21.)

- 구 민간임대주택법 제31조제1항에서는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 “개발제한구역법”이라 함) 제3조제1항에 따라 해제할 필요가 있는 개발제한구역에 촉진지구 지정이 필요한 경우 기업형임대주택사업(각주: 촉진지구 조성사업 및 임대주택 건설사업을 말함(구 민간임대주택법 제23조제1항 각 호 외의 부분 본문 참조).의 시행자(이하 “시행자”라 함)는 개발제한구역의 해제를 위한 도시·군관리계획의 변경을 지정권자에게 제안할 수 있도록 규정하여 도시·군관리계획의 변경 제안자를 시행자로 규정하고 있습니다.

- 그러나 “촉진지구 지정이 필요한 경우”라는 구 민간임대주택법 제31조제1항의 문언상 개발제한구역 해제를 위한 도시·군관리계획의 변경 제안은 촉진지구 지정 전에 이루어짐을 전제하고 있고 같은 법 제23조제1항에서는 “촉진지구 안에서 국유지·공유지를 제외한 토지 면적의 50퍼센트 이상에 해당하는 토지를 소유한 기업형임대사업자”(제1호) 등 중에서 시행자를 지정하도록 규정하여 시행자의 요건 중 토지 소유에 관하여 지정된 촉진지구의 면적을 기준으로 정하고 있는 점을 고려하면 시행자는 촉진지구 지정 이후에 지정될 수 있는바, 이러한 관련 규정 체계에 비추어 볼 때 촉진지구 지정 전에 이루어지는 개발제한구역의 해제를 위한 도시·군관리계획의 변경 제안시에는 시행자가 지정될 수 없습니다.

- 한편 구 민간임대주택법 제23조제3항 전단에서 시행자 지정의 요건을 갖춘 자 외에도 “촉진지구 안에서 국유지·공유지를 제외한 토지면적의 50퍼센트 이상에 해당하는 토지소유자의 동의를 받은 자”가 촉진지구의 지정을 제안할 수 있도록 하여 제안자의

요건을 완화하고 있고, 같은 항 후단에서는 촉진지구 지정 제안자가 시행자 요건을 갖춘 경우 우선적으로 시행자로 지정할 수 있도록 하여 시행자와 제안자를 구분하면서도 제안자가 시행자가 될 수 있도록 하고 있는 점을 고려하면 같은 법 제31조제1항에 따른 개발제한구역의 해제를 위한 도시·군관리계획의 변경 제안을 할 수 있는 시행자는 향후 일정한 요건을 갖춰 "시행자가 될 수 있는 촉진지구 지정 제안자"로 보는 것이 관련 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

- 아울러 구 「민간임대주택에 관한 특별법 시행규칙」(2018. 7. 17. 국토교통부령 제536호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것을 말함) 제2조제1항제9호에서는 기업형임대사업자의 등록신청서에 "지정권자가 촉진지구 지정제안서를 수용하여 통지한 서류"를 포함하도록 규정하고 있는바, 만약 등록한 기업형임대사업자만이 개발제한구역의 해제를 위한 도시·군관리계획 변경을 제안할 수 있다고 보면 촉진지구 지정을 제안하고 지정권자가 그 제안을 수용한 후 구 민간임대주택법 제5조에 따라 기업형임대사업자로 등록한 다음에 비로소 개발제한구역의 해제를 위한 도시·군관리계획의 변경을 제안할 수 있다고 보아야 하므로 절차를 간소화하기 위한 같은 법 제31조의 취지(각주: 2015. 8. 28. 법률 제13499호로 전부개정되어 2015. 12. 29. 시행된 「민간임대주택에 관한 특별법」 국토교통위원회 검토보고서 참조에 부합하지 않는다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

- 한편 개발제한구역법 제3조제1항에 따라 규정된 구 「개발제한구역의 조정을 위한 도시관리계획 변경안 수립 지침」(2017. 4. 28. 국토교통부훈령 제840호로 일부개정된 것을 말함) 제3장제5절 "해제를 위한 도시관리계획 변경안에 제시할 사항" 3-5-1 (1) ① 사목에서 "기업형임대사업자(2017년 12월 31일 전에 촉진지구로 지정받기 위해 개발제한구역의 해제를 위한 도시·군관리계획 변경을 요청한 경우에 한한다)"를 추진 주체로 규정하고 있으므로 개발제한구역의 해제를 위한 도시·군관리계획 변경을 제안할 수 있는 자는 기업형임대사업자에 한정된다는 의견이 있습니다.

- 그러나 해당 규정은 개발제한구역 해제를 위한 도시·군관리계획의 변경을 제안할 수 있는 주체가 아닌 개발제한구역이 해제된 후 실제 사업을 추진할 주체를 규정한 것이고, 다만 해당 기업형임대사업자는 일정 시기(2017년 12월 31일) 전에 개발제한구역 해제를 위한 도시·군관리계획 변경을 요청한 경우에만 추진 주체가 될 수 있다는 내용을 규정한 것이라는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

16 「농어촌정비법 시행령」 제32조제1항제3호 해석요청

질의내용

- 「농어촌정비법 시행령」 제32조제1항제3호 괄호부분에서는 공시지가가 정해지지 않은 경우에는 토지가격비준표에 따른 평가액 또는 감정평가업자가 감정한 평가액으로 하되, 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 감정평가 비용이 연간 예상 사용료 징수액에 비추어 과다하다고 인정되면 “유사한 이용 가치를 가진 인근 토지의 공시지가”로 한다고 규정하고 있는데, 해당 괄호부분에서 규정하고 있는 “감정평가 비용”은 예상되는 감정평가 비용을 의미하는지, 아니면 실제 지출한 감정평가 비용을 의미하는지?

회신내용 (법제처 법령해석총괄과, 2019.6.27.)

- 「농어촌정비법」 제23조에서는 농업생산기반시설관리자(각주: 「농어촌정비법」 제16조에 따라 농업생산기반시설을 관리하는 자를 말하며, 이하 같음)가 농업생산기반시설이나 용수를 본래 목적 외로 사용하려 하거나 타인(他人)에게 사용하게 할 때에는 시장(각주: 특별자치시의 경우에는 특별자치시장을 말하고, 특별자치도의 경우에는 특별자치도지사를 말함(「농어촌정비법」 제2조제12호 참조). · 군수 · 구청장(광역시 자치구의 구청장을 말함)의 사용허가를 받도록 하면서 사용허가를 받은 사용자로부터 농업생산기반시설을 유지하거나 보수하는 데에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 사용료로 징수할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제32조제1항에서는 해당 사용료의 징수 범위에 대해 규정하고 하고 있습니다.

- 그리고 「농어촌정비법 시행령」 제32조제1항제3호 괄호부분에서는 “유사한 이용 가치를 가진 인근 토지의 공시지가”를 기준으로 토지의 사용료를 산정할 수 있는 경우로 “감정평가 비용이 연간 예상 사용료 징수액에 비추어 과다하다고 인정되는 경우”를 규정하고 있는바, 농어촌정비법령에서는 “감정평가 비용”에 관한 구체적인 정의 규정을 두고 있지 않으므로 그 의미를 밝히기 위해서는 해당 법령의 규정 내용과 입법 취지 등을 종합적으로 고려하여 해석해야 할 것입니다.(각주: 법제처 2014. 10. 10. 회신 14-0572 해석례 참조

- 그런데 「농어촌정비법 시행령」 제32조제1항제3호 괄호부분에서 유사한 이용 가치를 가진 인근 토지의 공시지가(이하 “인근 토지 공시지가”라 함)를 기준으로 사용료를 징수할 수 있도록 규정한 것은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조에 따라 감정평가업자가 감정한 평가액(이하 “감정평가액”이라 함) 산출을 위해 사용료보다 과다한

감정평가 비용을 지출하도록 하는 것은 불합리하므로 이를 방지하기 위해 감정평가액 외의 합리적인 기준을 적용할 수 있도록 하려는 취지로 보아야 합니다.

- 또한 토지의 평가액 또는 인근 토지 공시지가의 일정 비율에 해당하는 금액을 사용료로 산정하도록 하고 있는 「농어촌정비법 시행령」 제32조제1항제3호 괄호부분에서는 "감정평가 비용"의 비교 대상을 연간 "예상 사용료 징수액"으로 규정하고 있는데 감정평가가 실시되어 감정평가액이 산정되었다면 징수할 사용료가 확정될 수 있다는 점을 고려하면 "예상 사용료 징수액"에 대응하는 "감정평가 비용"이 실제 지출한 감정평가 비용을 의미한다고 보기는 어렵습니다.

- 아울러 만일 「농어촌정비법 시행령」 제32조제1항제3호 괄호부분에서 규정하고 있는 "감정평가 비용"이 실제 사용한 감정평가 비용을 의미한다고 본다면 농업생산기반 시설관리자가 이미 과다한 감정평가 비용을 지출하여 감정평가액이 산정되었음에도 불구하고 인근 토지 공시지가를 적용해야 하는 불합리한 결과가 발생하게 된다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

17 「도시개발법」 따라 도시개발구역을 지정권자 권한 관련

질의내용

- 도시개발구역밖의 지역에서 도시개발구역의 이용에 제공되는 기반시설 설치 사업을 시행하는 경우, 지정권자(각주: 「도시개발법」 제3조에 따라 도시개발구역을 지정하는 자를 말하며, 이하 같음.)는 「도시개발법」 제11조 및 제17조에 따른 도시개발사업의 시행자 지정과 실시계획 인가 외에 도시개발구역 밖의 해당 기반시설 설치 사업에 대하여 별도로 시행자 지정과 실시계획 인가를 해야 하는지?

회신내용

(법제처 법령해석총괄과, 2020.2.20.)

- 「도시개발법」 제2조제1항에서는 도시개발사업을 시행하기 위하여 지정.고시된 구역을 "도시개발구역"으로(제1호), 도시개발구역에서 주거, 상업 등의 기능이 있는 단지 또는 시가지를 조성하기 위해 시행하는 사업을 "도시개발사업"으로 정의(제2호)하고 있는바, 도시개발구역 밖에서 도로, 주차장, 공원 등의 기반시설(각주: 「국토의 계획 및 이용에

관한 법률」 제2조제6호에 따른 도로, 철도, 광장, 공원, 수도, 학교, 하천, 하수도 등의 기반시설을 말함(「도시개발법」 제58조제1항 및 같은 법 시행령 제74조 참조).)을 설치하는 사업은 그 기반시설이 도시개발구역의 이용에 제공하기 위한 것이더라도 도시개발사업과는 별개의 사업입니다.

- 한편 「도시개발법」 제11조에서는 도시개발사업의 시행자 지정에 대해 규정하고 있고, 같은 법 제17조에서는 도시개발사업에 관한 실시계획의 작성.인가에 대해 규정하고 있으며, 같은 법 제78조에서는 도시개발구역 밖의 지역에서 도시개발구역에 이용하는 데에 제공되는 기반시설을 설치하는 등 도시개발사업에 직접 관련되는 사업의 시행에 필요한 경우에는 같은 법 제3조부터 제53조까지 및 제64조부터 제77조까지의 규정을 준용하도록 규정하고 있습니다.

- 그런데 “준용”이란 어떤 사항을 규율하기 위하여 만들어진 법규를 그것과 유사하나 성질이 다른 사항에 대하여 필요한 약간의 수정을 가하여 적용시키는 것(각주: 법제처 2017. 6. 26. 회신 17-0157 해석례 및 법제처 2016. 11. 21. 회신 16-0347 해석례 참조)임을 고려할 때 지정권자는 도시개발구역 밖의 기반시설 설치 사업에 대해 「도시개발법」 제11조에 따른 시행자 지정과 제17조에 따른 실시계획 인가 절차 등 관련 절차를 도시개발사업과는 별도로 거쳐야 합니다.

- 한편 「도시개발법」 제5조제1항제13호에서 도시개발구역 밖의 기반시설계획에 관한 사항을 「도시개발법」 제4조에 따른 도시개발사업의 계획(이하 “개발계획”이라 함)에 포함하도록 규정하고 있으므로 개발계획에 포함되는 도시개발구역 밖의 기반시설 설치 사업에 대해서는 도시개발사업의 절차만 거쳐 시행할 수 있다는 의견이 있습니다.

- 그러나 개발계획에 도시개발구역 밖의 기반시설계획에 관한 사항을 포함하도록 한 취지는 도시개발사업에 직접 관련되는 사업의 비용부담이나 설치에 관한 사항을 개발계획에 반영하여 종합적으로 검토하려는 것으로, 해당 규정이 도시개발구역 밖의 기반시설 설치 사업 절차에 관한 내용까지 포함하여 규정하고 있지는 않다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

18 조례로 주정차위반 과태료의 자동유예를 규정할 수 있는지

질의내용

- 부산광역시 납품도매업 지원에 관한 조례안 제5조에서 납품도매업체의 지역대학 졸업 청년 우선채용 및 지역화폐 대금결제 유도 책무를 규정한 것의 상위법령 위반 여부
- 부산광역시 납품도매업 지원에 관한 조례안 제9조에서 납품도매업차량에 대한 주정차위반 처분의 자동 유예에 대해 시장으로 하여금 구청장 등과 적극 협의해야 함을 규정한 것의 상위법령 위반 여부

회신내용

(행정안전부 선거의회자치법규과, 2021.07.13)

- 지방자치단체는 법령의 범위안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있으며, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과 등에 관한 사항을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 함(「지방자치법」 제22조).
- 지방자치단체가 조례를 제정할 수 있는 사항은 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별 법령에 따라 지방자치단체에 위임된 단체위임사무에 한정되며, 국가사무가 지방자치단체의 장에게 위임된 기관위임사무에 관한 사항은 원칙적으로 조례의 제정범위에 속하지 않음(대법원 2013. 4. 11. 선고 2011두12153 판결 등 참조).
- 지역 납품도매업 지원 사무는 지역경제의 육성 또는 지원에 관한 사항으로써 자치사무에 해당하여 지방자치단체는 관련 조례를 제정할 수 있을 것으로 보임. 그런데 조례안 제9조는 납품도매업차량의 업무중 주정차 위반행위가 발생한 경우 관련 단속 또는 과태료 부과 등이 자동으로 유예될 수 있도록 시장과 구청장 등이 적극 협의한다고 규정하여 「도로교통법」에 따른 주정차 위반행위 단속 및 과태료 부과·징수 사무와 관련되므로 이를 조례로 정할 수 있는지 문제됨.
- 「경찰법」 및 「도로교통법」(이하 “법”) 등의 체계 및 사무의 성질 등을 고려할 때 법 제143조 제1항에 따른 시·군 공무원의 주정차 위반행위 단속 사무나 법 제161조 제1항 제3호에 따른 시장등의 과태료 부과·징수 사무는 국가사무를 법정위임한 기관위임사무에 해당(법제처 2018. 3. 13. 의견제시 18-0025, 법제처 2018. 7. 26. 의견제시 18-0045 참조)한다고 할 것이므로, 조례안 제9조는 조례 제정범위를 일탈하여 「지방자치법」 제22조에 위반될 소지가 있으므로 신중한 검토가 필요하다고 판단됨.

- 행정청이 일단 당사자의 행위가 질서위반행위에 해당한다고 판단한 경우, 행정질서벌(과태료)의 성질상 이미 성립한 질서위반행위에 대하여 과태료를 부과할지 여부를 결정할 권한은 행정청에 존재하지 않는다고 보는 것이 상당하므로 행정청은 개별 법률이 규정한 과태료 규정에 따라 반드시 과태료를 부과해야 함(질서위반행위규제법 해설집, 2018, 법무부). 따라서 주정차위반행위의 발생에도 불구하고 과태료 부과 등을 자동으로 유예하도록 협의한다고 정한 조례안 제9조의 내용은 시·군공무원 및 시장·경찰서장의 권한을 침해하거나 주정차위반행위의 처리에 관하여 법이 의도하는 목적과 효과를 저해할 우려가 있음.

- 법 제160조 제4항 제1호는 “그 밖에 부득이한 사유가 있는 경우” 과태료 처분을 할 수 없다고 규정하고 있으나 “그 밖에 부득이한 사유”에 대해 조례로 정하도록 위임하고 있지 않음.

- 한편, 조례안 제5조는 납품도매업체에 대하여 지역대학 출신 청년 우선 채용 및 업체간 지역화폐 이용결제 유도의무를 규정하여 주민에 의무를 부과하는 사항에 해당하나, 이에 관한 법률의 위임근거를 찾을 수 없어 「지방자치법」 제22조 단서에 위반될 수 있음.

19 조례에 지방건축위원회 위원자격을 제한하는 규정을 둘 수 있는지

질의내용

- 「건축법 시행령」 제5조의5제4항, 제6항에 따라 지방건축위원회 구성 시 위원의 자격은 시행령에서 규정한 기준에 따라야 하나, 건축 조례 상 위원의 자격을 제한하는 규정을 신설하는 것이 상위법인 「건축법」에 저촉되는지 여부
- 「건축법」 제4조의3에 따라 위원회의 회의록은 심의 신청인이라 할지라도 심의의 공정성을 침해할 우려가 있다고 인정되는 이름 등의 개인식별 정보는 비공개함이 원칙이나, 지방의회의 행정사무조사 시 위원회 회의록 전체의 실명 제출규정을 신설하는 것이 상위법인 「건축법」에 저촉되는지 여부

회신내용 (국토교통부 건축정책과, 2021.09.29)

- 「건축법」 제4조제5항에 따르면 지방건축위원회의 조직·운영, 그 밖에 필요한 사항은

대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부령이나 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 하고 있으며,

- 또한, 같은 법 시행령 제5조의5제4항에서 지방건축위원회의 위원은 '도시계획 및 건축 관계 공무원, 도시계획 및 건축 등에서 학식과 경험이 풍부한 사람' 중에서 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 임명하거나 위촉하도록 하면서, 지방건축위원회 위원의 자격요건에 대하여 규정하고 있음을 알려드립니다.

● 「건축법」 제4조의3 및 같은 법 시행령 제5조의8제1항, 제2항에 따르면 "법 제4조의2 제1항에 따른 심의(같은 조 제3항에 따른 재심의를 포함한다)를 신청한 자가 지방건축위원회의 회의록 공개를 요청하는 경우에는 지방건축위원회의 심의 결과를 통보한 날부터 6개월까지 공개를 요청한 자에게 건축위원회 심의의 일시 · 장소 · 안건 · 내용 · 결과 등이 기록된 회의록을 열람 또는 사본을 제공하는 방법으로 공개하여야 한다"라고 규정하면서,

- 다만, "심의의 공정성을 침해할 우려가 있다고 인정되는 이름, 주민등록번호, 직위 및 주소 등 특정인임을 식별할 수 있는 정보에 관한 부분의 경우에는 공개하지 아니한다"라고 규정하고 있으며,

- 또한, 국토교통부 고시 「건축위원회 심의기준」 Ⅱ. 5.4에서는 "심의 신청인(설계자 포함)으로부터 회의록 공개 요청(열람 또는 사본 제공)이 있는 경우에는 개인 식별(이름, 소속 등)에 관한 사항을 제외하고는 공개하도록 한다. 다만 회의록의 공개 요청은 위원회로부터 심의 결과를 받은 날로부터 6개월까지로 한다"라고 하면서 위원회 회의록에 대한 공개기준을 명확히 규정하고 있음을 알려드립니다.

20 행정사무조사시 지방건축위원회 회의록을 발언자까지 공개하도록 조례에 규정할 수 있는지

질의내용

● 지방건축위원회의 위원이 되려는 자에게 정보제공동의서에 서명하도록 하고, 행정사무조사를 위한 자료제출 요구시 회의록의 발언자 실명 부분까지 공개하도록 규정한 조례안의 「지방자치법」 제22조 위반 여부

회신내용 (행정안전부 선거의회자치법규과, 2021.10.1)

● 「건축법」 제4조에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지방건축위원회(이하

"위원회")를 두어야 하며, 같은 법 제4조의3 및 같은 법 시행령 제5조의8에 따르면 위원회의 심의·재심의를 신청한 자가 요청하는 경우에는 위원회 심의의 일시·장소·안건·내용·결과 등이 기록된 회의록을 공개하여야 하고, 같은 법 시행령 제5조의5 제6항 제2호 다목에 따라 심의에 참여하는 위원의 명단을 심의를 신청한 자에게 알려야 하나, 같은 법 제4조의3 단서에 따라 회의록중 심의의 공정성을 침해할 우려가 있다고 인정되는 이름, 주민등록번호 등 개인 식별 정보에 관한 부분은 공개의 범위에서 제외됩니다.

- 한편, 「개인정보보호법」에 따르면, 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우, 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우, 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 등에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있으나(같은 법 제15조) 그러한 경우에도 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 하고, 정보주체가 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에 동의하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부할 수 없습니다(같은 법 제16조).
  - 개인정보처리자는 개인정보를 같은법 제15조 제1항 등에 따른 범위를 초과하여 이용하거나 제3자에게 제공하여서는 안됩니다(같은법 제18조 제1항).
  - 다만, 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 없고, 공공기관인 개인정보처리자가 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없을 경우로 개인정보보호위원회의 심의·의결을 거친 경우 또는 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우 등에만 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공할 수 있습니다(같은 법 제18조 제2항).

- 따라서, 지방자치단체는 「건축법」에 따른 위원회 구성 및 회의록 작성 등 관련 사무를 처리하기 위하여 위원의 개인정보를 수집·이용할 수 있을 것이나, 그 외의 목적으로 이용하거나 제3자에 제공하기 위해서는, 정보주체의 별도의 동의를 받거나 이를 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우에 해당하는지에 대해 개인정보보호위원회의 심의·의결을 거쳐야 합니다.

- 그런데 조례안 제5조 제2항은 "위원회의 위원이 되려는 자는 정보공개동의서에 서명하여야 한다."고 규정하고 있는바, 해당 규정이 개인정보 제공에 관하여 위원이 되려는 자에게 위원회 위원 임명 및 운영 등에 필요한 범위를 넘어, 「개인정보보호법」 제18조 제2항 제1호에 따른 별도 동의까지 사전에 요구하는 취지라면, 법률의 위임 없이 조례에서 주민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 사항을 정하는 것을 금한 「지방자치법」 제22조 단서에 저촉될 수 있습니다.

- 또 조례안 제9조 제2항은“행정사무조사시 회의록은 위원 전원 실명으로 제출하여야 한다.”고 규정하고 있는바, 정보주체의 별도의 동의가 없는 한, 해당 규정이 「지방자치법」 제22조 본문 및「개인정보보호법」 제18조 제1항에 반하지 않기 위해서는 위원회 회의록의 발언자 부분까지 실명 공개하는 것이 「지방자치법」 제41조에 따른 행정사무조사의 목적 달성을 위해 불가피한지에 관하여 미리「개인정보보호법」 제18조 제2항 제5호에 따른 개인정보보호위원회의 심의·의결을 거쳐야 할 것으로 판단됩니다.

21 「공공주택 특별법」의 공공임대주택 임차인 대표회의 등이 지자체에 감사를 요청할 수 있도록 조례로 규정할 수 있는지

질의내용

- 「공동주택관리법」 제93조제6항에 따르면 지방자치단체의 장은 감사 요청 및 감사 실시에 필요한 사항을 조례로 정하도록 규정하고 있고 이에 따라, 부산광역시에서는 「부산광역시 공동주택 관리에 관한 감사 조례」를 제정·시행 중임.
- 해당 조례에 「공공주택 특별법」의 공공임대주택 임차인·임차인 대표회의 등이 공공임대주택 관리주체를 대상으로 지자체에 감사를 요청할 수 있도록 규정하는 것이 가능한 지 여부

회신내용

(국토교통부 주택건설공급과, 2021.10.07)

- 「지방자치법」 제22조는 “지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다고 규정”하고 있음
- 「공동주택관리법」은 분양 공동주택 중 같은 법 제2조제1항제2호에 따른 의무관리대상 공동주택을 주요 적용대상으로 하고 있으며, 같은 법 제2조제1항제6호에 따라 임대주택의 임차인은 제외하도록 규정하고 있음
- 이에 따라,「공공주택 특별법」의 적용을 받는 임차인·임차인대표회의 및 임대주택을 해당 조례에 포함하여「공동주택관리법」에 따라 감사를 실시하는 것은 법령체계상 적절하지 않을 것으로 판단
- 「공동주택관리법」 제93조제6항의 위임에 따라 제정·운영 중인「부산광역시 공동주택 관리에 관한 감사 조례」는 「공동주택관리법」의 적용범위 내에서 운영되어야 할 것으로 생각됨

22 업무협약 체결시 사전에 지방의회의 의결이 필요하도록 조례로 규정할 수 있는지

질의내용

- 부산광역시 업무협약 관리에 관한 조례 일부개정조례안에서 시의 재정적 부담이 발생하는 '업무협약'을 체결할 경우에 '사전에' 의회의 의결을 받아야 하는 내용으로 조례를 규정할 수 있는지 여부

회신내용 (법제처 자치법제지원과, 2021.12.02)

- 「부산광역시 업무협약 관리에 관한 조례」 제2조제2호에서는 "업무협약"이란 시가 국내외 업무제휴기관과 교섭하여 서로 합의된 내용을 확인하고 기록하기 위하여 작성한 문서로서 양해각서(MOU), 합의각서(MOA), 계약서 등을 말한다고 규정하고 있으나, 직접적인 의무부담이나 권리의 포기에 대한 법적 효력을 지닌 의사표시로서의 계약서와 합의된 내용을 확인하고 기록하기 위하여 작성한 문서를 동일한 개념으로 보기 어려우므로 여기서의 "업무협약"은 법률행위를 하기 전에 법률관계를 맺을 당사자 간의 대략적인 합의로서의 "업무협약"이라고 보는 것이 타당할 것입니다.

- 그렇다면 직접적인 의무부담이나 권리의 포기에 대한 법적 효력을 지닌 의사표시로 볼 수 없는 업무협조 차원의 업무협약을 체결하기 이전부터 미리 의회의 동의를 받도록 하는 것은 의회의 집행기관에 대한 통제의 범위를 넓혀 집행기관의 자율성을 지나치게 침해하는 결과를 초래할 수 있고, 의무부담이나 권리의 포기에 대한 업무협약을 체결하는 때에 의회의 동의를 받은 다음 구체적인 의무부담이나 권리의 포기가 있는 시점에 또다시 의회의 동의를 받아야 하는 등 중복 동의의 문제가 발생할 수 있으므로 이러한 내용으로 조례를 제정하는 것은 바람직하지 않습니다(법제처 2016. 11. 3. 의견제시 16-0269 참조).

- 반면 업무협약 이라는 용어와 상관없이 업무제휴나 협약을 체결하는 것 자체가 재정적 의무부담에 해당한다면 이는 「지방자치법」 제39조제1항제8호(법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기)에 따라 지방의회 의결사항에 해당하고, 이는 지방자치단체의 장이 이 같은 의사표시를 하기 전에 지방의회의 의결을 받도록 한 의미(법제처 2014. 10. 24. 의견제시 14-0234 참조)라고 할 것이므로 이에 대해서는 조례에서 별도로 규정할 필요가 없어 보입니다.

23 작은마을 진입도로 지정 및 고시 업무의 소관은 어디인지

질의내용

- 「울산광역시 작은마을 진입 도로 지정 및 지원조례」 제3조에 규정된 작은마을 진입도로 지정·고시 업무의 소관이 기초자치단체인지 광역자치단체인지 여부
- 「울산광역시 작은마을 진입 도로 지정 및 지원조례」 제3조, 제4조, 제5조를 울산광역시 조례로 제정하는 것이 가능한지 여부

회신내용

(행정안전부 자치분권지원과, 2021. 12. 11.)

- 다른 법령상 규정이 없다면 "**작은마을 진입 도로**"는 법령 상 '**도로**'는 아니나, **실제적으로 통행로로 활용**되고 있는 길이라 할 수 있음(사유지 등 포함).
- 이에 조례에서 규정한 **"작은마을 진입 도로" 노선지정·고시 및 정비지원 사무가 시·도사무인지 시·군·구사무인지 여부**가 문제됨

① **시·도사무와 시·군·구사무의 사무배분원칙 및 기준**

- 사무배분원칙 중 '보충성원칙'에 따라 **지역주민생활과 밀접한 관련이 있는 사무**는 **원칙적**으로 **시·군·구의 사무**로 배분하고, 시·군·구가 처리하기 어려운 경우에 시·도의 사무로 배분해야 함(지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법 9조 2항)
- 「지방자치법」 제10조제1항제1호에서 시·도가 처리하는 것으로 되어 있는 사무를 제외한 사무를 시·군·구의 사무로 배분함(지방자치법 10조 1항)
- 시·도와 시·군 및 자치구는 사무를 처리할 때 서로 경합하지 아니하도록 하여야 하며, **사무가 서로 경합**하면 **시·군 및 자치구**에서 **먼저** 처리함(지방자치법 10조 3항

② **작은마을 도로지정·지원 사무의 법적 성격**

- 작은마을 진입 도로 노선지정·고시 및 도로정비 등을 통해 작은마을 지역주민의 통행로를 확보하고, 작은마을 지역의 생활 환경 개선과 경제 활성화를 목적으로 하는 점 등을 종합적으로 고려하면,
  - "작은마을 진입 도로" 노선지정·고시 및 정비지원(이하 '작은마을 도로지정·지원'이라 함)은 '지역주민생활과 밀접한 관련이 있는 사무'로서 법령에서 달리 정하고 있는 경우가 아니라면 '자치사무'로 볼 수 있음

- 「농어촌도로 정비법」 제4조 등에서 “작은마을 진입도로” 보다 규모가 큰 농어촌도로*의 지정·정비 등을 군수의 자치사무로 규정하고 있는 점, 사무배분의 원칙으로서 보충성 원칙 등을 종합적으로 고려하면,

  * 면도(面道), 이도(里道) 및 농도(農道)

  - 작은마을 도로지정·지원 사무는 원칙적으로 시·군·구의 사무로 배분할 수 있을 것이라 판단됨(원칙적 시·군·구 사무)
  - 다만, 시·군·구의 행·재정적 여건에 따라 시·군·구가 그 사무를 처리하기 어려운 경우에는 시·도의 사무가 될 수 있음(예외적 시·도사무)

- 따라서 작은마을 도로지정·지원 사무는 지방자치단체의 행·재정적 여건 등을 종합적으로 고려하여 해당 지방자치단체의 판단에 따라 시·군·구 사무 또는 시·도 사무로 모두 수행할 수 있으며,

  - 만약 작은마을 도로지정·지원 관련하여 시·도와 시·군·구의 사무가 경합하는 경우에는 시·군·구에서 먼저 처리함(지방자치법 10조 3항)

나. 질의 나에 대하여

- 법령에서 달리 정하고 있는 경우가 아니라면, 위와 같은 취지에서 사무성격에 따라 시·도 조례 또는 시·군·구 조례 모두 제정 가능함

24 작은마을 진입도로 지정에 관하여 울산광역시 조례로 규정할 수 있는지

질의내용

- 울산광역시장이 작은마을 진입 도로의 지정 · 고시 등을 하고 작은마을 진입 도로 정비 사무를 기초지방자치단체장에게 위임할 수 있도록 하는 내용을 조례로 정할 수 있는지(「울산광역시 작은마을 진입 도로 지정 및 지원 조례안」 관련)

회신내용 (법제처 자치법제지원과 - 2021. 12. 14.)

- 의견

  이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례로 정할 수 없을 것으로 보입니다.

● 이유

「지방자치법」 제22조 본문에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 “그 사무”에 관하여 조례를 제정할 수 있는데, 여기서 “법령의 범위 안”이란 “법령에 위반되지 않는 범위 내”를 의미하고 “그 사무”란 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별법령에 의하여 지방자치단체에 위임된 단체위임사무를 의미합니다.

이와 관련하여 「울산광역시 작은마을 진입 도로 지정 및 지원조례안」(이하 “울산시 조례안”이라 함) 제2조제1항제1호 및 제3조에 따르면 “작은마을 진입 도로”는 「도로법」 및 「농어촌도로 정비법」에 규정되지 아니한 10가구 이상 집단 취락 구조를 이루고 있는 마을과 구·군도나 면도(面道), 이도(理道) 및 농도(農道)를 연결하는 도로로서 작은마을 지역 주민의 교통 편익과 생산·유통활동 등에 공용(共用)되는 공로(公路) 중 울산광역시장이 지정·고시한 도로를 말한다고 규정하고 있습니다.

그리고 「도로법」 제10조에서는 도로를 고속국도(제1호), 일반국도(제2호), 특별시도·광역시도(제3호), 지방도(제4호), 시도(제5호), 군도(제6호) 및 구도(제7호)로 구분하여 규정하고 있고, 「농어촌도로 정비법」 제2조 및 제4조에서는 “농어촌도로”를 「도로법」에 규정되지 않는 도로(읍 또는 면 지역의 도로만 해당함)로서 농어촌지역 주민의 교통 편익과 생산·유통활동 등에 공용(共用)되는 공로(公路) 중 면도, 이도 및 농도로 구분하여 고시된 도로를 말한다고 규정하고 있습니다.

한편 「사도법」 제2조에서는 “사도(私道)를” 「도로법」 제2조제1호에 따른 도로(제1호), 「도로법」의 준용을 받는 도로(제2호), 「농어촌도로 정비법」 제2조제1항에 따른 농어촌도로(제3호), 「농어촌정비법」에 따라 설치된 도로(제3호)가 아닌 것으로서 그 도로에 연결되는 길이라고 정의하고 있고, 같은 법 제9조에서는 사도개설자(사도를 개설한 자를 말하며 이하 같음)는 그 사도를 보전하기 위한 경우나 통행상의 위험을 방지하기 위한 경우 등을 제외하고는 그 사도에서 일반인의 통행을 제한하거나 금지할 수 없다고 규정하고 있는바, 이러한 관련 법령의 규정을 고려하면 울산시조례안에 따른 “작은마을 진입 도로”는 「사도법」에 따른 “사도”에 해당하는 것으로 보입니다.

그런데 「사도법」 제4조에서는 사도를 개설·개축(改築)·증축(增築) 또는 변경하려는 자는 특별자치시장, 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(구청장의 경우 자치구의 구청장을 말하며, 이하 “시장·군수·구청장”이라 함)의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제7조에서는 사도는 사도개설자가 관리한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제8조에서는 사도개설자는 사도의 효용을 높이기 위하여 필요한 경우에는 시장·군수·구청장에게 해당 사도와 공도(公道)가 연결되는 접속구간을 개수(改修)하여 줄 것을 요구할 수 있고(제1항), 시장·군수·구청장은 그 요구가 타당하다고 인정하면

그 접속구간을 개수할 수 있다고 규정하여(제2항) 사도의 개설 등 허가와 사도와 공도의 접속구간 정비 등의 사무 주체를 시장·군수·구청장으로 규정하고 있습니다.

이처럼 「사도법」에서는 사도의 개설 및 관리를 사도개설자의 권한으로 규정하고 있고, 개설 허가 및 사도와 공도가 연결되는 접속구간 정비 등을 시장·군수·구청장의 사무로 규정하고 있으며, 달리 사도의 개설 등과 관련하여 광역지방자치단체의 조례로 정할 수 있도록 위임하고 있지 않다는 점을 고려하면, 울산광역시장에게 사도에 해당하는 작은마을 진입 도로에 대한 개설·관리 등 권한이 있음을 전제로 한 울산시조례안은 소관 사무에 속하지 않는 사항을 조례로 정한 것으로 「사도법」 및 「지방자치법」 제22조에 반할 소지가 있다고 할 것입니다

25 장학회 이사선임시 당연직 이사 선임규정의 법령위반 여부

질의내용

- 공익법인인 '재단법인 강화군장학회' 이사회 임원 선임 시 "군수가 추천하는 1명과 의회에서 추천하는 1명을 당연직 이사로 선임한다"는 내용을 「강화군장학회 조례」에 추가하는 것이 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 위반하는지 및 조례의 효력 여부

회신내용 (법무부 법무심의관실 2019. 1. 10.)

- 「민법」 제40조는 사단법인의 정관에 '이사의 임면에 관한 규정'을 두도록 규정하고 있고, 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」(이하 '공익법인법') 제3조 역시 공익법인의 정관에 '이사 및 감사의 정수·임기 및 그 임면에 관한 사항'을 두도록 규정하고 있음
  - 또한, 「공익법인법」 제5조 및 제7조는 공익법인의 임원은 '이사회의 결의' 및 '주무관청의 승인'을 얻어야 취임할 수 있는 것으로 규정하고 있음
  - 따라서, 공익법인의 이사는 이사의 임면에 관한 사항을 정하고 있는 정관에 내용에 따라 이사회의 결의로 선임되어 주무관청의 승인을 얻을 것을 요건으로 한다고 봄이 상당함
  - 결국 사안에서 '재단법인 강화군장학회'에 '군수가 추천하는 1명과 의회에서 추천하는 1명을 당연직 이사로 선임'하기 위해서는 조례의 규정과 관계없이 위와 같은 이사 임면 관련 내용이 정관에 기재되어야 하고, 추가적으로 이사회의 결의와 주무관청의 승인절차가 요구된다고 봄이 상당함

- 나아가, 「지방자치법」 제22조는 “지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다. 다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다”고 규정하고 있음
  - 그런데 「공익법인법」에는 이사의 임면에 관하여 조례로 어떠한 내용을 정하도록 위임하는 규정이 없음
  - 따라서 사안에서 「강화군장학회 조례」가 해당 지방자치단체의 사무가 아니거나, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항에 해당할 경우 등에는 「지방자치법」 제22조에 위반될 소지가 있음
  - 다만 이는 「지방자치법」 소관인 행정안전부에서 답변할 사항임

26 진실화해위원회 결정 해석관련 질의

질의내용

- 월미도 미군폭격사건 진실규명 결정서(2008.2.26. 진실화해위원회)의 신청인 37명을 진실규명결정에 따른 권고조치의 월미도 원주민의 귀향지원 대상으로 볼 수 있는지 ?

회신내용 (행정안전부 사회통합지원과 2019.5.13.)

- 당해 사건 결정문에 따르면 귀향지원 권고조치의 대상은 ‘월미도 원주민’으로 판단함이 적절할 것입니다. 또한 귀 시의 질의사항인 ‘신청인(37명)을 월미도 원주민의 귀향지원 대상으로 볼 수 있는지 여부’는 ‘신청인(37명)을 월미도 원주민에 해당하지는 여부’를 선결적으로 고려하여 판단해야 하는 사항입니다.
- 구체적인 ‘월미도 원주민 해당 여부’는 신청인(37명)의 종전 진실화해위원회에 대한 신청기록, 재적등본, 주민등록초본, 가족관계등록부 등 관련 자료를 통해 소관 단체에서 자체적으로 판단하여 결정할 사안임을 알려드립니다.

27 ‘환경친화적 신·재생에너지 집적화단지 조성사업’ 관련 세부사항을 조례로 정할 수 있는지

질의내용

- 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 산업통상자원부장관의 ‘환경친화적 신·재생에너지 집적화단지 조성사업’ 관련 세부사항을 조례로 정할 수 있는지 여부

「인천광역시 에너지 기본조례」 일부개정조례안

제5조(기후변화 대응 및 탄소중립 실현 등) ① (생략)

② 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제27조제1항 및 동법 시행령 제27조의2, 에너지법 제4조제2항, 조례 제3조제2호, 제3호, 제6호, 제6조제2호, 제3호, 제8호에 따른 “주민참여·주민혜택·환경친화적 신·재생에너지” 집적화단지의 효율적 조성 등에 관한 세부사항은 별표와 같다.

[별표] (별첨)

회신내용 (

- 행정안전부 자치법규과, 2021. 3.25.
  - 집적화단지 조성사업은 산업통상자원부장관의 권한으로 국가사무임이 분명하여 이에 관하여는 조례 대상이 되지 아니하며, 조례안 제5조 제2항은「지방자치법」 제22조(조례) 위반 소지가 있음
- 법제처 자치법제지원과, 2021. 4. 1.
  - 지방자치단체에서 사업시행자 공모기준·절차 등에 관하여 신재생에너지법령 및 그 위임에 따른 지침에 위반된 내용을 조례로 규정하는 것은「지방자치법」 제22조에 반한 소지가 있음
- 산업통상자원부 재생에너지산업과, 2021. 4. 5.
  - 조례안 ‘별표’ 내용은 집적화단지 제도의 취지 및 고시 (지침) 에서 정한 절차와 충돌할 소지가 있음

28 지하도상가 조례 용도폐지 매각에 관하여 조례로 정할 수 있는지

질의내용

- 일부개정 조례안 재의 검토 요청

회신내용 (행정안전부 회계제도과, 2021.11.1.)

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제19조제1항에서 행정재산은 대부·매각·교환·양여·신탁 또는 대물변제하거나 출자의 목적으로 하지 못하며, 이에 사권을 설정하지 못하도록 규정하고 있으며,
  - 같은 법 제11조 및 같은 법 시행령 제8조제1호에서 사실상 행정목적으로 사용하지 않게 된 경우에 한하여 행정재산을 용도 폐지할 수 있도록 규정하고 있습니다.
- 또한, 같은 법 제20조제1항에서 자치단체의 장은 행정재산에 대하여 그 목적 또는 용도에 장애가 되지 아니하는 범위에서 사용 또는 수익을 허가 할 수 있고,
  - 같은 조 제3항에서 사용·수익의 허가를 받은 자는 그 행정재산을 다른 자에게 사용·수익하게 하여서는 아니 되도록 규정하고 있습니다.
- 따라서, 조례 개정안 중 지하도상가 용도폐지 후 매각(안 제11조)은「공유재산 및 물품 관리법」 제19조, 계약에 대한 경과조치 연장(조례 제6328호 부칙 제3조 개정안)은 같은 법 제20조 위반에 해당할 것으로 판단됩니다.

29 지하도상가 전대·양도 금지 관련 규정의 유예기간관련 부칙을 연장할 수 있는지

질의내용

- 자치법규(안) 사전 통보에 따른 검토의견 회신

회신내용 (행정안전부 회계제도과, 2022.1.11.)

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제20조제3항은 사용·수익의 허가를 받은 자는 그 행정재산을 다른 자에게 사용·수익하게 하여서는 아니된다고 규정하고 있습니다.
  - 조례 개정안 중 전대·양도금지에 대한 적용 유예기간을 변경한 규정(안 조례 제6328호 부칙 제3조제4항)은「공유재산 및 물품 관리법」 제20조제3항에 반하는 것으로 판단됩니다.
- 아울러, 동 조례안은 「지방자치법」 제66조의2에 따른 입법예고 등 사전절차를 이행하지 않은 하자가 있는 것으로 사료됩니다.

30 농어업인 수당관련 지원 대상 규정방법

질의내용

- 함평군에 주민등록을 두고 실제 거주하는 농어업인들에게 농어가수당을 지원한다는 내용을 조례로 제정하여 지원할 수 있는지?

회신내용 (법제처 자치법제지원과 2018. 11. 6.)

- 보조금 지출을 통해 수행하려는 사업의 내용, 지원대상의 성격, 해당 사업이 함평군의 재정에 미치는 영향, 해당 사업에 대해 함평군 주민이 갖는 일반적 인식 등을 종합적으로 고려하여 검토한 후 조례 제정 여부를 결정하여야 할 것으로 보임
- 이러한 내용의 지원이 함평군의 소관사무로 볼 수 있는지와 지방자치단체에서 보조 및 그 밖의 공금의 지출을 할수 있는지 여부를 살펴볼 필요가 있음
- 함평군에서 농어업인등에게 농어가수당을 지급하는 것이 「지방재정법」 제17조제1항 제4호에 해당하는지 여부는 「지방재정법」 및 같은 법 시행령의 규정, 앞서 제시한 판결 등을 참고하여 보조금 지출을 통해 수행하려는 사업의 내용, 지원대상의 성격, 해당사업이 함평군의 재정에 미치는 영향, 해당 사업에 대해 함평군 주민이 갖는 일반적 인식 등을 종합적으로 고려하여 검토한 후, 귀 군의 판단에 따라 조례 제정 여부를 결정하여야 할 것으로 보임

31 조례로 다목적 공영차고지를 설정할 수 있는지

질의내용

- 「화물자동차 운수사업법」 제45조의 공영차고지 및 「건설기계관리법」 제33조의2 공영주기장 설치와 관련하여 성질이 다른 두 개의 시설을 “다목적 공영차고지”로 묶어 하나의 조례로 통합 및 제정가능한지?

회신내용 (법제처 자치법제지원과 2021. 7. 14.)

- 공영차고지와 공영주기장의 설치 및 운영에 관한 사항을 하나의 조례에서 함께 규정하는 것이 보다 효율적이고 바람직하다고 판단된다면 하나의 조례에서 규정하는 것은 가능하다고 할 것임

32 조례로 행정시장이 위임받은 사무와 관련하여 자문기관을 설치할 수 있는지

질의내용

- 제주특별자치도 소관 사무 중 행정시장에게 위임된 사무에 대해 자문하기 위하여 「지방자치법」 제116조의2제1항에 따라 제주특별자치도 조례로 행정시장 소속의 자문기관인 위원회를 설치할 수 있는지 여부

회신내용 (법제처 자치법제지원과, 2018.10.18.)

- 「제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례」 제81조제1항에서는 제주특별법 제10조에 따라 행정시인 제주시와 서귀포시를 둔다고 규정하고 있고, 같은 조례 제82조에서는 제주특별법 제11조에 따라 행정시에 시장을 두고, 시장은 제주특별자치도지사(이하 “도지사”라 함)의 명을 받아 소관 사무를 총괄하며, 소속공무원을 지휘·감독한다고 규정하고 있는 바,
  - 지방자치단체의 조례에 따라 설치되는 심의회·위원회 등의 자문기관인 경우에는 그 구성과 운영에 관한 사항은 조례 제정권자에게 광범위한 입법형성권이 부여되어

있음(법제처 2016. 11. 22. 의견제시 16-0275 참조)

- 지방자치단체에서 그 소관 사무에 대하여 자문기관을 두려고 할 경우 그 자문기관을 지방자치단체장의 소속으로 둘 것인지 보조기관이나 하부행정기관 소속으로 둘 것인지는 「지방자치법」 제116조의2제1항이 부여한 조례제정권의 범위에 있다고 할 것임
- 개별 법령에서 자문기관의 구성에 대하여 규정하면서 그 소속기관을 특정하고 있는 경우가 아니라면, 제주특별자치도 소관 사무 중 행정시장에게 위임된 사무에 대해 자문하기 위하여 「지방자치법」 제116조의2제1항에 따라 도 조례로 행정시장 소속의 자문기관인 위원회를 설치하는 것은 가능함

33 경로당 회장 등에게 활동비를 지원하는 조례를 정할 수 있는지

질의내용

- 충청남도 아산시는 대한노인회 아산시 지회장, 지회의 읍·면·동 분회장이나 아산시에 등록된 경로당의 회장에게 매월 일정 금액의 활동비를 지원할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

회신내용 (법제처 자치법제지원과, 2020.02.03)

- 조례에 규정하기 위해서는 이러한 사무가 아산시의 소관 사무에 해당하고 그 내용이 법령에 위반되지 않아야 할 것입니다.
- 「지방자치법」에서 노인의 보호와 복지증진을 지방자치단체의 사무로 예시하고 있고, 「노인복지법」 제4조제1항에서 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있다고 규정하고 있으며, 「대한노인회 지원에 관한 법률」 제3조에서 지방자치단체는 대한노인회의 조직과 활동에 관하여 필요한 편의를 제공하고 협조·지원할 수 있다고 규정하고 있는바, 지회장등에게 활동비를 지원하는 것은 아산시 소관 사무에 해당하는 것으로 볼 여지가 있습니다.
- 대한노인회법 제5조제1항에서는 지방자치단체가 “대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용”을 보조할 수 있도록 규정하고 있고, 노인복지법령에서 노인복지시설로서 경로당의 “설치·운영에 필요한 비용”을 지원할 수 있도록 근거를 두는 한편, 지회장등

개인에 대해 별도의 지원 근거를 두지 않은 점과 경로당 시설이나 대한노인회 단체에 대하여 비용을 보조할 수 있는데도 별도로 지회장등에게 활동비를 지원하는 것이 「지방재정법 시행령」 제29조제3항의 “보조금을 지출하지 아니하면 그 사업을 수행할 수 없는 경우”에 해당하기 어려운 측면이 있는 점 등에 비추어 보면, 해당 내용을 조례에 규정함에 신중할 필요가 있을 것으로 보입니다.

34 지방공단의 조직개편 등 정관변경시 지방의회의 의결을 거치도록 조례로 정할 수 있는지

질의내용

- 지방공단의 조직개편 등 정관 변경에 관한 사항에 대하여 지방의회의 의결을 거치도록 하는 내용을 지방공단 관련 조례에 규정할 수 있는지?

회신내용

(법제처 자치법제지원과, 2021.07.12)

- 「지방자치법」에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있는데, 여기서 “법령의 범위 안에서”라 함은 “법령에 위배되지 아니하는 범위 내에서”를 의미하므로 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없다고 보아야 할 것이므로(대법원 2022. 4. 26. 선고 2002추23판결 참조), 지방공단의 설립·운영에 관한 사항을 조례로 정함에 있어 상위 법령에 위반되는 내용을 규정할 수는 없습니다.

- 「지방공기업법」 제56조제3항 및 제76조제2항에서는 공단은 정관을 변경하려는 경우 지방자치단체의 장의 인가를 받아야 한다고 규정하고 있을 뿐 지방의회가 직접 지방공기업에 대하여 견제할 수 있도록 법령에 근거를 두거나 조례로 정하도록 위임한 사항은 없는 것으로 보이며, 지방의회의 의결을 거치도록 조례에 규정하는 것은 법령에서 인정하고 있는 범위를 넘어 새로운 정관 변경 절차를 추가하게 되는 것으로 결국 조례가 상위법령의 효력을 좌우하게 되는 결과를 가져와 상위법령에 위반될 소지가 있습니다.

- 따라서 지방공단의 조직개편 등 정관 변경에 관한 사항에 대해 지방의회의 의결을 거치도록 하는 내용을 조례에 규정하는 것은 「지방공기업법」,「지방자치법」 등 상위법령의 규정에 반하여 지방공단의 독립성·자율성 등을 훼손할 우려가 있으므로 질의하신 내용은 조례에 규정하기는 어려울 것으로 보입니다.

35 도와 군의 공동수행 사무에 관한 조례 규정방법

질의내용

- 질의① 충청북도와 보은군이 공동으로 수행하는 경우에 광역자치단체에 조례로 규정하고 있는 경우에 보은군에서도 조례를 제정해야 하는지?
- 질의② 보은군에서 조례를 제정해야 한다면 충북조례에서 규정한 위원회 관련 사항(제5조~제7조), 지급대상(제8조), 지급액 및 지급방법(제9조), 지급신청 등(제10조), 지급제외(제11조) 등을 동일하게 규정해야 하는지?
- 질의③ 충북조례 제5조의 충청북도 농업인 공익수당 심위위원회에서 농업인 공익수당 지급액을 결정하고 농업인 공익수당에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 도지사는 재정여건을 감안하여 위원회의 심의를 거쳐 지급대상자를 확정하도록 되어 있고(제8조제4항), 농업인 공익수당 지급방법 등에 필요한 사항은 심의회를 거쳐 도지사가 정한다고 되어 있는데(제9조제4항) 보은군 조례에서 농업인 공익수당 위원회에 관한 사항을 규정해야 하는지?

회신내용

(법제처 자치법제지원과, 2022. 4. 12.)

- 질의 ①과 관련하여 「지방자치법」 제13조제1항에 따르면 지방자치단체는 관할 구역의 자치사무와 법령에 따라 지방자치단체에 속하는 사무를 처리하고, 같은 법 제28조에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있습니다.

  이때 시·도와 시·군·구는 각각 법적으로 구분되는 공법인이고 법령상 별도의 규정이 없다면 지방자치단체는 해당 지방자치단체의 사무를 독립하여 처리하는 것이 원칙이므로 시·도의 조례가 관할 시·군·구에 당연히 적용되는 것은 아니라고 할 것입니다.

  또한, 「지방재정법」 제17조제1항에서는 지방자치단체는 그 소관에 속하는 사무와 관련하여 법률에 규정이 있는 경우(제1호), 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우(제4호) 등 일정 경우에 해당하는 경우에만 개인 또는 법인·단체에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있다고 규정(본문)하면서 제4호에 따른 지출은 해당 사업에의 지출근거가 "조례"에 직접 규정되어 있는 경우로 한정한다고 규정(단서)하고 있습니다.

  그리고 같은 법 시행령 제29조제5항에서는 법 제17조제1항에 따른 지방자치단체의 보조금 또는 그 밖의 공금 지출에 대한 교부신청, 교부결정 및 사용 등에 관하여 필요한

사항은 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 “해당 지방자치단체의 조례”로 정하도록 규정하고 있는 점을 고려하면 충청북도와 보은군이 도비 및 군비를 재원으로 농업인 공익수당을 지원하기로 협의하고 이에 필요한 사항을 조례로 정하려는 경우에는 충청북도와 보은군 모두 조례를 제정하여야 한다고 할 것입니다.

- 질의 ②와 관련하여 「지방자치법」 제30조에서는 시·군 및 자치구의 조례나 규칙은 시·도의 조례나 규칙을 위반하여서는 아니 된다고 규정하여 광역지방자치단체 자치법규의 기초지방자치단체 자치법규에 대한 효력우위의 원칙을 규정하고 있습니다.

  다만 해당 규정은 기초지방자치단체의 모든 사무에 적용되는 것은 아니고, 광역지방자치단체로부터 위임받은 사무, 광역지방자치단체와 기초지방자치단체가 공동으로 수행하는 사무, 법령에서 광역지방자치단체의 자치법규로 정하도록 규정한 사무와 관련된 기초지방자치단체의 자치법규가 광역지방자치단체의 자치법규를 위반하여서는 안 된다는 의미로 보아야 할 것입니다.

  살피건대 충청북도와 보은군이 도비 및 군비를 재원으로 농업인 공익수당을 지원하는 사무는 광역지방자치단체와 기초지방자치단체가 공동으로 수행하는 사무에 해당하므로 「지방자치법」 제30조의 규정이 적용된다고 할 것입니다.

  그렇다면 보은군조례안은 충청북도조례를 위반하여서는 안 된다고 할 것이므로 충청북도조례에서 규정하고 있는 농업인 공익수당 지급대상 및 지급제외 대상에 관한 사항을 보은군조례안에서 다르게 규정할 수는 없다고 할 것입니다.

  한편 지방자치단체에서 농업인의 소득안정 및 삶의 질 향상을 위하여 농업인에게 재정적 지원을 하는 것은 자치사무에 해당한다고 할 것이므로 보은군에서 충청북도조례에 따른 농업인 공익수당 지급대상자 외의 농업인에게 재정적 지원을 하는 것은 가능하다고 할 것인바, 조례의 체계, 농업인 공익수당 사업의 성격, 재원 조달 방안 등을 고려할 때 충청북도조례와 상호 연계성을 가지는 보은군조례안에 해당 사무의 근거규정을 마련하기보다는 ‘농업인 공익수당’이라는 용어를 사용하지 않고 별도의 조례를 제정하는 것은 가능할 것으로 보입니다.

- 질의 ③과 관련하여, 질의 ①에서 살펴본 것과 같이 충청북도와 보은군은 도비 및 군비를 재원으로 농업인 공익수당을 지원하기 위해서는 각각 해당 지방자치단체의 조례에 지급대상, 지급기준, 지급절차 등에 관한 사항을 규정하여야 할 것입니다.

  그러나 충청북도와 보은군이 협의하여 농업인 공익수당 지원에 필요한 사항들을 정하고 이를 충청북도조례에서 규정하고 있다면 보은군조례안에서 반드시 해당 내용들을 모두 포함하여 규정해야 하는 것은 아니고, 귀 군에서는 농업인 공익수당 사업의 체계 및

내용, 입법경제성, 주민들의 사업에 대한 이해 편의 등을 종합적으로 고려하여 필요하다고 판단되는 사항을 충청북도조례에 위반되지 않는 범위에서 조례에 규정할 수 있다고 할 것입니다.

따라서 귀 군에서는 농업인 공익수당 지원에 필요한 기본적인 사항이나 충청북도조례에서 규정하고 있는 내용과 별도로 필요하다고 인정되는 사항 등을 조례에 규정하고, 이외에 나머지 사항의 경우 '이 조례에서 정하지 아니한 사항은 충청북도조례가 정하는 바에 따른다'고 하여 충청북도조례를 준용하도록 규정할 수 있다고 할 것입니다.

부록

지방자치단체 특색조례 모음

특색조례 목록

조례명(제정일)	주 요 내 용	비 고
서울특별시 서초구 아빠 육아휴직 장려금 지급 조례 ('18.07.12)	• 관내에 거주하는 남성 육아휴직자에게 휴직 장려금을 1년간 월 30만원 지급	전국 최초 제정
경기도 공정경제지킴이 운영 및 지원 조례 ('22.1.6.)	• 소비자에게 위해가 되는 행위와 기업 간 불공정거래 행위를 감시하는 '**공정경제지킴이**' 운영 및 지원에 필요한 사항을 규정함	소비자, 중소사업자 등 경제적 약자 보호
구리시 군 전역자 사회복귀지원금 지급 조례('22.4.8)	• 구리시에 1년 이상 거주하고 있는 제대군인에게 사회복귀지원금을 지급	국방의 의무를 성실히 수행하고 전역한 제대군인의 원활한 사회 복귀와 생활안정 도모
구리시 부주의 사고 예방을 위한 뛰지 말고 걷기 조례 ('21.12.21.)	• 보행자 전용도로에서 발생하는 부주의사고를 예방하기 위한 사업 추진 및 재정지원	보행자 전용도로에서 뛰지 말고 걷기 문화를 확산하여 이동 시 발생하는 각종 부주의 사고 예방
구리시 13도 창의군 기념사업 지원 조례 ('20.10.6.)	• 13도 창의군의 정신과 가치를 계승 · 발전시키기 위한 기념사업 지원	13도 창의군과 그 유적지에 대한 역사적 의미를 기림
광주광역시 광산구 기업주치의 센터 설립 및 운영에 관한 조례 (18.10.10.)	• 중소기업과 소상공인의 기업활동에 대한 맞춤형 지원을 위한 **기업주치 의센터 설립과 운영**	기업의 경쟁력 활성화 및 양질의 일자리 창출
광주광역시 광산구 상생먹거리 지원에 관한 기본 조례 ('20.11.17.)	• 지역의 지속가능한 **먹거리 체제 확립** 및 구민의 **먹거리 기본권 보장**을 위한 제도 마련	지역 먹거리 활성화를 위한 민관거버넌스 구축
광주광역시 광산구 공익소송 비용지원에 관한 조례 ('21.6.10.)	• 사회적 약자의 **공익 보호와 관련**하여 발생하는 각종 **법률문제에 대해 소송비용 지원**	전국자치단체 최초 조례 제정 **법제처 주관** **2021년 우수 조례 선정**
광주광역시 광산구 광산시민수당 지급 조례('21.12.31.)	• 시민의 **가치있는 사회기여활동**에 대한 **시민수당 지원** 근거 마련	참여중심의 일자리를 창출하고 시민주도 공동체 활동의 지속성 확보

조례명(제정일)	주 요 내 용	비 고
대전광역시 시민안전종합보험 조례('19.8.9.)	● 시민안전종합보험 보상범위와 한도액, 보험료 납부를 정함 ● 피해신고 및 조사, 보험금 청구, 보험금액 산정을 정함 ● 보험금 지급 및 지급제외 대상을 정함	일상생활에서 발생할 수 있는 각종 재난과 사고로부터 피해를 입은 시민의 생활안정을 위하여 시민안전종합보험 가입 및 운영
대전광역시 바이오산업 육성 및 지원 조례('21.12.29.)	● 바이오산업의 육성·발전을 효율적으로 추진하기 위하여 5년마다 대전광역시 바이오산업 종합계획을 수립하고 실태조사를 실시하도록 정함 ● 바이오산업 창업을 도모하고 육성을 지원하기 위하여 기반시설을 조성하고 공동활용을 촉진하도록 정함 ● 바이오산업 발전을 위하여 다양한 사업을 추진하거나 지원할 수 있는 근거를 마련하고 경비를 지원할 수 있도록 정함	바이오산업을 종합적·체계적으로 육성하여 바이오산업의 발전기반을 조성하기 위한 근거를 마련함으로써, 바이오산업에 대한 경쟁력 강화와 미래 성장기반 구축 및 지역경제 활성화
대전광역시 수소산업 육성 및 지원에 관한 조례('22.4.15.)	● 대전광역시 수소산업위원회에 관한 사항을 정함 ● 수소산업의 육성 및 지원을 위한 사업에 관하여 정함 ● 대전광역시 수소산업 전주기제품 안전성 지원센터에 관하여 정함 ● 대전광역시 수소산업 전주기제품 안전성 지원센터 이용 수수료 할인에 관하여 정함 ● 산·학·연 협력체계 구축에 관하여 정함	수소산업의 체계적 육성을 도모하고 수소경제 이행 촉진을 위한 기반을 조성하여 지역경제 발전
대전광역시 대덕구 탄소인지예산제 운영 조례('21.04.09.)	● 탄소인지예산제 지침서 작성 ● 탄소인지예산서 및 결산서 분석 ● 탄소인지예산제 운영위원회 구성 및 기능 ● 탄소인지예산제 교육과정 운영 ● 탄소인지예산제 구민참여 및 지원	조례 제정을 통해 탈탄소 에너지 행정기반 구축 전국 최초 및 법제처 주관 「2021 우수 조례」 최우수기관 선정
제주특별자치도 도민안전공제·보험가입에 관한 조례 ('18. 7.13.)	● 「재난 및 안전관리 기본법」에 따라 일상생활에서 발생할 수 있는 우발적 사고 및 재난으로부터 인적 피해문제 등에 대응하기 위해 제주특별자치도민들의 생활안정과 공제 및 보험지원에 필요한 사항을 규정함	전국 최초 제정
제주특별자치도 기관장(機關葬) 운영 조례('18. 7.13.)	● 제주특별자치도 소속 공직자가 공무상으로 사망한 경우에 그 장례를 경건하고 엄숙하게 집행함으로써 사망 공직자를 명예롭고 경건하게 예우하는 등 기관장(機關葬)의 절차와 운영에 필요한 사항을 규정함	전국 최초 제정
제주 미래비전 실현을 위한 지속가능발전 기본 조례('19.11.20.)	● 2015년 국제연합(UN)이 지속가능발전 목표를 채택함에 따라 도 차원의 실천계획과 발전지표를 수립하고 '청정과 공존'의 제주미래비전 핵심가치 실천과 함께	'청정과 공존'의 제주미래비전 핵심가치 실천을 위해 국내외 협력을

조례명(제정일)	주 요 내 용	비 고
	국제자유도시의 개발에 관한 종합계획과 연계하여, 지속가능개발연구센터 설치 및 운영, 국내외 협력 등 지속가능발전을 위한 제도적 기반을 마련함	추진하기 위한 행정·재정적 지원근거 마련
제주문화경관 보전 및 육성 조례('19.11.20.)	• 제주도의 특수한 지리적 환경 속에 오랜 역사 동안 도민들에 의해 만들어져 제주의 정체성과 공동체 문화가 담겨 있어 제주문화의 독창성을 지니고 있으나, 문화경관가치에 대한 인식부족과 개발로 사라져가는 제주의 문화경관을 체계적으로 관리·보존하기 위한 근거를 마련함	제주 지역의 특색있는 경관 조성 근거 마련
아산시 천무극 진흥 및 계승 발전에 관한 조례('19.12.16)	• 천무극의 진흥 발전, 교육 양성, 교류 협력 및 대회 개최 등의 시행 • 천무극을 통한 관광문화콘텐츠사업 또는 건강증진 사업에 대한 보조금을 지원할 수 있다.	아산시 전통무예인 천무극 육성
아산시 아산학 운영 및 지원에 관한 조례('22.04.15)	• 아산학의 정의, 아산학 연구, 강사 육성, 홍보, 정규 교양과정 운영, 관련 애플리케이션 등 콘텐츠 개발 등의 사업을 직접 시행 또는 학교·기관·단체에 사업비 지원	아산시 지역학 육성
동해시 장사시설의 설치 및 운영 조례('22.04.01)	• 동해시와 인근 삼척시가 공동으로 건립한 화장시설 이용시 양 시민이 동등하게 이용할 수 있도록 규정함	